
Índice

Volumen 2

VI.2.	SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª. Parte)	5
VI.2.1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª. Parte)	5
VI.2.1.3.3.	Regímenes de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades Públicas Estatales	5
VI.2.1.4.	Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento	201
VI.2.1.4.1.	Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	201
VI.2.1.4.2.	Egresos Presupuestales Asignados a la Contratación del Servicio Integral de Agencia de Viajes	213
VI.2.1.4.3.	Egresos Presupuestales de la Partida 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales"	232
VI.2.1.4.4.	Egresos Presupuestales Asignados al Proyecto Enciclomedia	264
VI.2.1.4.5.	Egresos Presupuestales del Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras"	298
VI.2.1.5.	Informe de la Auditoría de Seguimiento	316
VI.2.1.5.1.	Auditoría de Seguimiento de los Recursos del Programa Escuelas de Calidad Destinados al Estado de México	316
VI.2.2.	COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	325
VI.2.2.1.	Información General	325
VI.2.2.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	333
VI.2.2.3.	Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento	337
VI.2.2.3.1.	Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales"	337
VI.2.3.	COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS	351
VI.2.3.1.	Información General	351
VI.2.3.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	357
VI.2.3.3.	Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento	361
VI.2.3.3.1.	Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", y Control de Almacenes	361

VI.2.4.	COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	379
VI.2.4.1.	Información General	379
VI.2.4.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	386
VI.2.4.3.	Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento	390
VI.2.4.3.1.	Operación de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas	390
VI.2.5.	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	419
VI.2.5.1.	Información General	419
VI.2.5.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	425
VI.2.5.3.	Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas	429
VI.2.5.3.1.	Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Construcción de la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México, en el Distrito Federal	429
VI.2.6.	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (1ª. Parte)	461
VI.2.6.1.	Información General	461
VI.2.6.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	467
VI.2.6.3.	Informe de la Auditoría de Desempeño	471
VI.2.6.3.1.	Evaluación de los Programas para Abatir las Disparidades en Educación Básica	471

VI.2. SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª. Parte)

VI.2.1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª. Parte)

VI.2.1.3.3. Regímenes de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades Públicas Estatales

Auditoría: 05-0-11100-07-113

Criterios de Selección

Relevancia de la acción institucional

Esta auditoría se seleccionó porque en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006 se señala que es necesario preparar los sistemas de pensiones de los trabajadores que laboran en los estados para el revertimiento de la pirámide demográfica, a fin de evitar problemas de sostenibilidad en el futuro; y que es urgente una reforma integral para darles viabilidad financiera.

Las universidades públicas estatales enfrentan una problemática para cubrir las obligaciones adquiridas con sus jubilados y pensionados. En el periodo 2002-2005 la Secretaría de Educación Pública (SEP) transfirió a 28 universidades 3,072,467.1 miles de pesos para sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

Esta revisión forma parte de auditorías secuenciales acerca del tema de las jubilaciones y pensiones, ya que representa un área de opacidad en la gestión gubernamental, toda vez que estas obligaciones crecen exponencialmente año con año, y no son reportadas por el Ejecutivo Federal en los informes que rinde a la H. Cámara de Diputados, por lo que la revelación y transparencia de los pasivos contingentes son necesarias para conocer su composición, estructura e impacto actual y futuro en las finanzas públicas.

Las auditorías que han formado parte de la secuencia de revisión a los sistemas de jubilaciones y pensiones en nuestro país son: en la Cuenta Pública de 1999 la ASF revisó el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en la de 2002, a los Sistemas de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), y en la de 2004 a 14 Regímenes de Jubilaciones y Pensiones del Estado Federal Mexicano: IMSS, ISSSTE; Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); Petróleos Mexicanos (PEMEX); Comisión Federal de Electricidad (CFE); Luz y Fuerza del Centro (LyFC); Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Banco de México (BANXICO); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN); y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Objetivo

Evaluar las acciones realizadas por las universidades públicas estatales para atender los problemas estructurales derivados de sus pasivos laborales, con el propósito de verificar la viabilidad financiera de sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

Alcance

Universo Seleccionado: 698,467.1 miles de pesos

Muestra Auditada: 698,467.1 miles de pesos

La evaluación comprendió la revisión de 28 Instituciones Públicas de Educación Superior^{1/} (27 Universidades Públicas Estatales y un Instituto Tecnológico), que en el periodo 2002-2005 recibieron recursos federales para sus regímenes de jubilaciones y pensiones: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Chiapas,

^{1/} Mediante el **oficio núm. 229-2.2/04237** del 21 de agosto de 2006, la SEP definió las Instituciones Públicas de Educación Superior como aquellos organismos que desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, y de extensión y difusión de la cultura. Se agrupan en Universidades Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales o Instituciones Afines, Universidades Públicas con Apoyo Solidario, Universidades Autónomas, Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad Autónoma de Zacatecas.

Para los efectos de este informe las 28 Instituciones Públicas de Educación Superior revisadas se denominan universidades públicas estatales.

En las 28 universidades públicas estatales se revisaron los Contratos Colectivos de Trabajo en los que se establecen las relaciones laborales de las universidades con sus trabajadores; los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre de 2005; los Convenios de Apoyo Financiero suscritos con la SEP en 2005; y la documentación que sustenta la constitución de fideicomisos para afrontar las obligaciones laborales derivadas de sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

De las 28 universidades públicas estatales, en 22 se revisaron las valuaciones actuariales estandarizadas proporcionadas por la SEP, en donde se identifica el comparativo del comportamiento de los conceptos relativos a los pasivos contingentes y las variables que los integran; la relación entre los recursos federales y los ahorros generados; los activos y las variables que los integran; el déficit actuarial; y las reservas actuariales de los regímenes. En 18 universidades se revisó el comparativo del comportamiento del costo financiero y en 20 la viabilidad financiera, en función del periodo de suficiencia de la reserva actuarial de sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

La revisión de las valuaciones actuariales estandarizadas comprendió el año 2005 y tuvo como referente el periodo 2002-2004, ya que a partir de 2002 se inició la transferencia de recursos federales a los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales.

En la SEP se revisó la transferencia de recursos federales asignados a 16 universidades públicas estatales y autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en los términos que establece el Transitorio Cuadragésimo.

La verificación de la transferencia de recursos federales para jubilaciones y pensiones a 16 universidades públicas estatales en 2005, por 698,467.1 miles de pesos, se circunscribió a la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas y los recibos de ministración correspondientes, que sustentan dicha transferencia, y que les fueron asignados para la realización de diversos proyectos que incidirían en la atención de los problemas estructurales causados por sus regímenes de jubilaciones y pensiones, por medio de los Convenios de Apoyo Financiero suscritos con la SEP.

Áreas Revisadas

La Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior, y la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor, de la SEP; así como las áreas responsables en las universidades públicas estatales de registrar, administrar, aplicar y vigilar los recursos federales que se asignaron a las 28 universidades públicas estatales revisadas.

Antecedentes

Para alcanzar los objetivos estratégicos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006 y el Programa Nacional de Educación (PRONAE) 2001-2006, las universidades públicas estatales en México han realizado cambios estructurales que requieren de recursos suficientes y crecientes, de manera sostenida, que les permitan, por un lado, resarcir los rezagos históricos que padecen y, por el otro, garantizar el aseguramiento de la calidad en áreas de desempeño consolidadas.

A partir del año 2001 la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) abordaron uno de los principales problemas que afectan a las universidades

públicas estatales: las dificultades financieras generadas por sus regímenes de jubilaciones y pensiones.^{2/}

En el documento “El Financiamiento de la Educación Superior”^{3/} se menciona que la ANUIES, en el seno de su Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), se había dedicado a analizar el problema del financiamiento de la educación superior, en donde se determinó la necesidad de contar con una política pública sostenida con visión de largo plazo, y la participación de todos los actores relacionados con el desarrollo de este nivel del sistema educativo nacional.

En el documento referido se señaló que las universidades públicas estatales registraban una carga financiera a causa de los regímenes de jubilaciones y pensiones, lo que había obligado al gobierno federal a reasignar recursos a esas instituciones, con el fin de incidir en la solución de problemas estructurales de carácter financiero, que redundaran en su viabilidad financiera.

Se mencionó que la problemática financiera generada por los regímenes de jubilaciones y pensiones había creado un déficit de largo alcance, conocido pero no dimensionado, por lo que era necesario identificar y delimitar el déficit real, que se incrementará a lo largo del tiempo si no se toman medidas oportunas. En este sentido, se estableció la necesidad de sanear los pasivos de las universidades públicas estatales y asegurar la viabilidad del sistema de educación superior en todos los estados del país.

En el Informe del Programa de Fomento a Reformas Estructurales en las Universidades Públicas Estatales^{4/} presentado en la XXIII Sesión Ordinaria del CUPIA se informó que:

^{2/} Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, “**Informe del Programa de Fomento a Reformas Estructurales en las Universidades Públicas Estatales**”, XXIII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, 21 y 22 de mayo de 2004, Aguascalientes, Ags., págs. 1-3.

^{3/} Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, “**El Financiamiento de la Educación Superior**” y “**Propuestas para la Convención Nacional Hacendaria**”, 6 de mayo de 2004, Págs.2-7.

^{4/} Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, “**Informe del Programa de Fomento a Reformas Estructurales en las Universidades Públicas Estatales**”, XXIII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, 21 y 22 de mayo de 2004, Aguascalientes, Ags., págs. 1-3.

- En la XV Sesión del CUPIA, celebrada en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en mayo del 2000, se integró una comisión encargada de analizar y presentar propuestas relacionadas con la problemática de las universidades públicas en torno a las pensiones y jubilaciones de su personal.
- En la XVI Sesión del CUPIA, que se llevó a cabo en diciembre de 2000 en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), se presentó el primer informe de los trabajos de la comisión, así como un estudio general de la problemática correspondiente. De igual forma se decidió analizar con detalle el problema que representaban las pensiones de los trabajadores de las universidades, para lo cual se acordó evaluar los regímenes de manera estandarizada.
- A partir de enero de 2001 el CUPIA contrató servicios de asesoría para establecer los "Términos de Referencia para la Valuación Actuarial Estandarizada de las Universidades". Como resultado, 30 universidades contrataron despachos de consultoría para realizar sus estudios actuariales.
- En la XXXII Sesión Ordinaria de la ANUIES, celebrada en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) en octubre de 2001, se acordó conformar una comisión SEP-ANUIES con el propósito de buscar soluciones a la carga financiera que implicaba el pasivo contingente generado por los sistemas de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales.
- En la XIX Sesión del CUPIA, realizada en abril de 2002 en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), se presentó el informe final del estudio actuarial estandarizado de las 30 universidades públicas, el cual incluyó información de los pasivos contingentes.

En las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales (FAEUP) 2003^{5/} se informó que:

- Ante la gravedad de la carga financiera de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002 recursos

^{5/} Secretaría de Educación Pública, "**Reglas de Operación del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales-2003**", Junio 9 de 2003, págs. 1-6.

extraordinarios por 1,000,000.0 miles de pesos destinados al FAEUP, para apoyar la realización de proyectos formulados por las universidades públicas estatales, con el fin de incidir en la solución de problemas estructurales que redundaran en su viabilidad financiera.

- En abril de 2002, la entonces Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) de la SEP dio a conocer a las universidades públicas estatales las Reglas de Operación del FAEUP, en las que se estableció su población objetivo, las características de los apoyos, los criterios de selección de los proyectos, los derechos y obligaciones de la SEP y de las universidades participantes, así como los indicadores de resultados.
- En septiembre de 2002, la SESIC recibió 26 proyectos de igual número de universidades públicas estatales, de los cuales 20 fueron dictaminados favorablemente con base en los mecanismos y criterios establecidos en las Reglas de Operación del FAEUP.
- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con base en la información proporcionada por la SEP y la ANUIES acerca de los proyectos formulados por las universidades públicas estatales en 2002 y sus impactos favorables en la atención de problemas estructurales de carácter financiero y en la viabilidad institucional, aprobó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, una provisión presupuestal de 1,000,000.0 miles de pesos, con el propósito de continuar apoyando la realización de proyectos elaborados por las universidades públicas estatales que incidieran en la solución de problemas estructurales de carácter financiero.

Con base en la información proporcionada por la SEP, en 2004 esa dependencia transfirió recursos para jubilaciones y pensiones a 19 universidades públicas estatales por un monto de 374,000.0 miles de pesos, mediante la celebración de Convenios de Apoyo Financiero con dichas instituciones.

En 2005 la SEP transfirió recursos a 16 universidades públicas estatales por 698,467.1 miles de pesos, mediante la celebración de Convenios de Colaboración y Apoyo en el marco de los recursos extraordinarios autorizados en el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Por lo tanto, en el periodo 2002-2005 la SEP transfirió recursos federales a 28 universidades públicas estatales por 3,072,467.1 miles de pesos, conforme a la siguiente distribución:

RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS POR LA SEP A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESTATALES EN EL PERIODO 2002-2005 PARA SUS REGÍMENES
DE JUBILACIONES Y PENSIONES
(Miles de pesos)

Núm.	Universidad	2002 ^{1/}	2003 ^{1/}	2004 ^{2/}	2005 ^{3/}	Total	%
1	Autónoma de Aguascalientes	0.0	85,040.0	20,152.0	25,039.0	130,231.0	4.2
2	Autónoma de Baja California	39,340.0	49,460.0	12,121.0	92,065.4	192,986.4	6.3
3	Autónoma de Baja California Sur	0.0	2,520.0	808.0	4,851.2	8,179.2	0.3
4	Autónoma de Coahuila	78,880.0	11,680.0	18,231.0	0.0	108,791.0	3.5
5	De Colima	8,180.0	19,590.0	0.0	0.0	27,770.0	0.9
6	Autónoma de Chiapas	5,780.0	1,560.0	81.0	6,271.8	13,692.8	0.4
7	Autónoma de Ciudad Juárez	80,520.0	33,890.0	18,044.0	56,793.0	189,247.0	6.2
8	Juárez del Estado de Durango	8,530.0	3,070.0	0.0	0.0	11,600.0	0.4
9	De Guanajuato	43,850.0	4,950.0	7,871.0	5,932.3	62,603.3	2.0
10	Autónoma de Guerrero	50,000.0	30,000.0	0.0	102,303.3	182,303.3	5.9
11	Autónoma del Estado de Hidalgo	68,150.0	27,370.0	14,000.0	9,173.2	118,693.2	3.9
12	De Guadalajara	0.0	200,000.0	74,000.0	0.0	274,000.0	8.9
13	Autónoma del Estado de México	8,440.0	2,030.0	778.0	10,000.0	21,248.0	0.7
14	Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	0.0	0.0	0.0	95,000.0	95,000.0	3.1
15	Autónoma del Estado de Morelos	0.0	1,520.0	0.0	0.0	1,520.0	0.0 ^{4/}
16	Autónoma de Nayarit	104,460.0	34,740.0	31,476.0	37,437.9	208,113.9	6.8
17	Autónoma de Nuevo León	126,600.0	51,470.0	47,158.0	100,000.0	325,228.0	10.6
18	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	0.0	123,570.0	0.0	50,000.0	173,570.0	5.6
19	Autónoma de Querétaro	115,430.0	33,340.0	26,000.0	0.0	174,770.0	5.7
20	Autónoma de San Luis Potosí	10,240.0	0.0	4,419.0	0.0	14,659.0	0.5
21	Autónoma de Sinaloa	50,000.0	20,430.0	0.0	0.0	70,430.0	2.3
22	De Sonora	13,770.0	3,440.0	0.0	27,879.6	45,089.6	1.5
23	Instituto Tecnológico de Sonora	60,950.0	20,420.0	5,984.0	0.0	87,354.0	2.8
24	Autónoma de Tamaulipas	93,510.0	41,760.0	5,233.0	0.0	140,503.0	4.6
25	Autónoma de Tlaxcala	8,780.0	3,570.0	0.0	0.0	12,350.0	0.4
26	Veracruzana	24,590.0	6,250.0	3,722.0	45,720.4	80,282.4	2.6
27	Autónoma de Yucatán	0.0	116,830.0	51,090.0	0.0	167,920.0	5.5
28	Autónoma de Zacatecas	0.0	71,500.0	32,832.0	30,000.0	134,332.0	4.4
Total		1,000,000.0	1,000,000.0	374,000.0	698,467.1	3,072,467.1	100.0

FUENTE: Información proporcionada por la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública; y la contenida en los **Convenios de Apoyo Financiero y de Colaboración y Apoyo**, celebrados entre la SEP y las Universidades Públicas Estatales.

1/ Recursos transferidos a través del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas (FAEUP).

2/ En 2004 el fondo se denominó Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales.

3/ Recursos transferidos en el marco de los recursos extraordinarios autorizados en el Artículo Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

4/ No significativo.

Cabe señalar que en el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se autorizó la reasignación de recursos federales a las universidades públicas estatales por un monto global de 3,703,405.9 miles de pesos, de los que se asignaron 698,467.1 miles de pesos para jubilaciones y pensiones, para desarrollar proyectos que tuviesen como propósito elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de las universidades, para lo cual se suscribirían Convenios de Colaboración y Apoyo con la SEP.

En el Anexo "A" del Convenio de Colaboración y Apoyo celebrado entre la SEP y cada una de las universidades, se establecieron los "Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con base en lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005", en los que se consideraron siete tipos de proyectos, entre los cuales se incluyeron dos referidos a los regímenes de jubilaciones y pensiones:

- Proyectos que impulsaran reformas a los sistemas de jubilaciones y pensiones para reducir la carga financiera que significaba el pasivo contingente y que ponía en riesgo la viabilidad institucional.
- Proyectos que fortalecieran los fondos de financiamiento de los sistemas reformados.

En los citados Lineamientos se estableció como obligación para las universidades públicas estatales aplicar los recursos federales asociados a los proyectos, exclusivamente en los rubros autorizados en el Convenio de Colaboración y Apoyo, e informar a la SEP sobre el ejercicio de los recursos federales y el desarrollo de los proyectos.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Verificar la congruencia de las disposiciones legales y normativas que rigieron las relaciones laborales de las universidades públicas estatales en 2005 con el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como con los objetivos y estrategias establecidos

en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006.

2. Identificar las reformas implementadas por las universidades públicas estatales a sus regímenes de jubilaciones y pensiones en el periodo 2002-2005 y que tuvieron mayor impacto en la viabilidad financiera de dichos regímenes, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.
3. Analizar las principales variables contenidas en las valuaciones actuariales de las universidades públicas estatales fiscalizadas, para evaluar el impacto de las acciones implementadas por la Secretaría de Educación Pública para la asignación de recursos federales; y de las acciones llevadas a cabo por las universidades públicas estatales que recibieron recursos federales en el periodo 2002-2005 para reformar sus regímenes de jubilaciones y pensiones, que incidieran en su viabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazos, conforme a lo dispuesto en los Términos de Referencia para la Valuación Actuarial Estandarizada.
4. Verificar la constitución del fideicomiso para el depósito, administración y aplicación de los recursos transferidos por la Secretaría de Educación Pública a 2005 a las universidades públicas estatales, así como los beneficios generados por el fideicomiso en la disminución de los pasivos pensionarios de las universidades, de conformidad con lo establecido en los Convenios de Apoyo Financiero y de Colaboración y Apoyo celebrados con la Secretaría de Educación Pública.
5. Constatar que en los estados financieros de las universidades públicas estatales que recibieron recursos federales en 2005 para sus regímenes de jubilaciones y pensiones, se reveló el ingreso y gasto de los recursos recibidos; la constitución del fondo; y sus pasivos laborales, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.
6. Verificar que en la asignación y transferencia de recursos federales a las universidades públicas estatales para sus regímenes de jubilaciones y pensiones, la Secretaría de Educación Pública dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; en los Convenios de Apoyo Financiero y de Colaboración y Apoyo celebrados con la SEP; y en los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con base en lo establecido en el Decreto de Presupuesto de

Egresos de la Federación 2005, emitidos por la SEP; así como en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

7. Verificar que en la recepción y administración de los recursos federales que les fueron transferidos para sus regímenes de jubilaciones y pensiones, las universidades públicas estatales cumplieron lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; en los Convenios de Apoyo Financiero y de Colaboración y Apoyo; y en los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, emitidos por la Secretaría de Educación Pública
8. Verificar el origen y monto de los recursos federales transferidos por la Secretaría de Educación Pública en 2005 a las universidades públicas estatales destinados a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, para constatar que dichas transferencias se efectuaron conforme a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; y el Acuerdo por el que se Expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de 2005.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Marco legal del régimen de jubilaciones y pensiones al que se encuentran afiliados los trabajadores de las universidades públicas estatales

Las disposiciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo de las 28 universidades públicas estatales revisadas, vigentes en 2005, celebrados con los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos, señalan el régimen de jubilaciones y pensiones al cual se encuentran afiliados.

En el grupo I se encuentran las universidades afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o al Sistema

Estatual de Seguridad Social (SESS), las cuales hacen frente a las cotizaciones de la Institución de Seguridad Social (ISS) y a los pagos únicos^{6/} establecidos en los contratos colectivos de trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Es un régimen sin responsabilidad para las universidades públicas estatales; el cien por ciento de la pensión es cubierta por el IMSS, ISSSTE o SESS, instituciones de seguridad social en las que recae la obligación total de pagarla, y la universidad sólo realiza el pago de las cuotas correspondientes.

En 2005 este grupo se integró por cinco instituciones, conforme al cuadro siguiente:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO I, 2005

Núm.	Universidad	Institución de Seguridad Social	Contratos colectivos de trabajo	
			Personal administrativo (Cláusula)	Personal académico (Cláusula)
1	Autónoma de Chiapas	ISSSTE	31	69
2	Autónoma del Estado de México	ISSEMYM ^{1/}	83	47
3	De Sonora	ISSSTESON ^{2/}	55	138
4	Autónoma de Tlaxcala	IMSS	28-6	69
5	Veracruzana	IPE ^{3/}	68.1	55

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Información proporcionada mediante **oficio núm. OM/AOM/208/2006** del 16 de agosto de 2006.

^{1/} Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

^{2/} Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

^{3/} Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz..

^{6/} De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo son aquellos pagos que se derivan de prestaciones tales como prima de antigüedad, aguinaldo, gratificaciones, etc.

En el grupo II se identifican las universidades públicas que cuentan con un régimen de jubilaciones y pensiones con responsabilidad parcial, es decir, complementario al de alguna ISS, donde un porcentaje de la jubilación es pagada por el IMSS, ISSSTE o SESS, y otro por la universidad. En 2005 este grupo se integró con las 10 universidades siguientes:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO II, 2005

Núm.	Universidad	Institución de Seguridad Social	Contratos colectivos de trabajo	
			Personal administrativo (Cláusula)	Personal académico (Cláusula)
1	Autónoma de Aguascalientes	IMSS	18, fracción VIII; 38, inciso g); 58; y 65	36, inciso h); 81; y 89
2	Autónoma de Baja California	IMSS	72 y 73	31, inciso e); 63; y 64
3	Autónoma de Coahuila	DIPETRE ^{1/}	25 ^a , inciso c); 62 ^a ; y 74 ^a	
4	Juárez del Estado de Durango	ISSSTE	36, numeral 6; y 57, numerales 1 y 21	73, inciso e); y 102
5	De Guanajuato	ISSEG ^{2/}	X, numerales 7 y 8; XXX, numeral 2; y XXXII, numeral 3	IX, numerales 27; 29 y 30; y XXVI, numeral 2
6	Autónoma de Guerrero	ISSSTE	34, inciso f); y 79	110, inciso d); 138; 139; y 141 al 144
7	Autónoma de San Luis Potosí	ISSSTE	23; y 87, inciso l)	84, inciso 4); 114; 139; y 140
8	Instituto Tecnológico de Sonora	ISSSTESON	Décima novena	
9	Autónoma de Tamaulipas ^{3/}	IMSS	44, fracción III; 51 y 84	40 y 46
10	Autónoma de Zacatecas	ISSSTE	73 y Transitoria Novena	41, fracción IV; 68, fracción IV; 70, fracción II; y 113, fracción II, inciso A)

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, información proporcionada mediante **oficio núm. OMI/AOM/208/2006** del 16 de agosto de 2006.

^{1/} Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.

^{2/} Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

^{3/} El personal de mandos medios no se encuentra afiliado al IMSS.

En el grupo III se identifican aquellas universidades que cuentan con un régimen de jubilaciones y pensiones bajo su responsabilidad total; las universidades realizan el pago del cien por ciento de la jubilación y pensión a sus trabajadores. Este grupo se integra con cinco universidades, las cuales se presentan en el cuadro siguiente:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO III, 2005			
Núm.	Universidad	Contratos colectivos de trabajo	
		Personal administrativo (Cláusula)	Personal académico (Cláusula)
1	Autónoma de Baja California Sur	58, 60 y 61	78, 79, 81 y 84
2	Autónoma de Ciudad Juárez ^{1/}		59
3	Autónoma de Nuevo León	153-155	
4	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	63	70
5	Autónoma de Yucatán	124	105

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, información proporcionada mediante **oficio núm. OM/AOM/208/2006** del 16 de agosto de 2006.

^{1/} El personal administrativo se encuentra afiliado al IMSS. Únicamente el personal académico se encuentra en este grupo.

En el grupo IV se encuentran las universidades que cuentan con un sistema de doble pensión: uno bajo su responsabilidad total y otro en el que además sus trabajadores reciben pensiones de otra institución de seguridad social. Las universidades de este grupo hacen frente a las cotizaciones de la institución de seguridad social, a las pensiones totales a su cargo y a los pagos únicos establecidos en sus contratos colectivos de trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. En este grupo se encuentran ocho universidades, que se detallan en el cuadro siguiente:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO IV

Núm.	Universidad	Institución de Seguridad Social	Contratos colectivos de trabajo	
			Administrativos (Cláusula)	Académicos (Cláusula)
1	De Colima	IMSS	91 y 94	
2	Autónoma del Estado de Hidalgo	IMSS	2 y 7 fracción III	8 y 16
3	De Guadalajara	IMSS	88	45 y 48
4	Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	IMSS	73	50 fracción VI; 132; 135; y 136
5	Autónoma del Estado de Morelos	IMSS	28 numeral 6; 29 numeral 3; y 31	84 y 86
6	Autónoma de Nayarit	IMSS	78 y 88	140; 149; y 150 bis
7	Autónoma de Querétaro	IMSS	69 y 85	31.5; 50.2; y 77
8	Autónoma de Sinaloa	IMSS	86 numerales 10 y 33 a 35	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, información proporcionada mediante **oficio núm. OM/AOM/208/2006** del 16 de agosto de 2006.

Conforme a las disposiciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo de las 28 universidades públicas estatales revisadas, vigentes en 2005, en los que se señala el régimen de jubilaciones y pensiones al cual se encuentran afiliados, se determinó que se clasifican en cuatro grupos de acuerdo a su régimen de seguridad social y responsabilidad en el otorgamiento de la jubilación y/o pensión: en el grupo II, régimen con responsabilidad parcial, se concentra el 35.7% del total; en el grupo IV, sistema de doble pensión, el 28.5%; y en los grupos I, régimen de sin responsabilidad, y III, régimen de responsabilidad total, el 17.9% en cada uno.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Congruencia de las disposiciones establecidas en el régimen de seguridad social de los trabajadores de las universidades públicas estatales, con la Ley de Planeación, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley Federal del Trabajo y el mandato constitucional.

En los artículos 2º, fracciones III y IV, y 3º, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá atender la consecución de los fines y objetivos sociales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los principios de igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría de la calidad de vida, y el respeto irrestricto de las garantías individuales y de los derechos laborales; y se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades.

En este sentido, las disposiciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo de las universidades públicas estatales incorporadas al ISSSTE, de garantizar que sus trabajadores disfruten de una jubilación y/o pensión cuando adquieran ese derecho, fueron congruentes con las establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Ley Federal del Trabajo, de garantizar a los trabajadores de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, el acceso a sistemas de seguridad social; así como con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que, en materia del trabajo y de previsión social, la Ley del ISSSTE cubrirá la jubilación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 123, apartado B, fracción XI, que la seguridad social cubriría, entre otras prestaciones, las jubilaciones.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en 2005, señala que, como parte de las acciones de seguridad social, el ISSSTE otorgaría una pensión o jubilación a través del régimen obligatorio, previo reconocimiento de este carácter. Para ello, todos los trabajadores inscritos al régimen obligatorio debían cubrir al instituto una cuota fija de su sueldo de cotización; en tanto que las dependencias y entidades públicas sujetas a este régimen cubrirían al

instituto como aportación un porcentaje del sueldo de cotización de los trabajadores. Con estos recursos, se constituirían las reservas actuariales para garantizar el pago por concepto de pensiones.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, aplicable en 2005, establecía que los trabajadores de las universidades públicas autónomas por ley disfrutarían de sistemas de seguridad social y nunca podrían ser inferiores a los mínimos establecidos en esa ley y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La congruencia de las disposiciones de la Ley del ISSSTE con las contenidas en la Ley Federal del Trabajo y con el mandato constitucional, se presenta en el cuadro siguiente:

CONGRUENCIA DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL ISSSTE CON LAS DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, 2005

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Ley Federal del Trabajo	Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Artículo 123 apartado B, fracción XI La seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; la jubilación, la invalidez, vejez y muerte; y en caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que fije la ley.	Artículo 353-J Las disposiciones de este capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Artículo 353-U Los trabajadores de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 391 En los contratos colectivos de trabajo se establecerán, entre otras, las estipulaciones que convengan a las partes, entre las que se encuentran el disfrute de un sistema de seguridad social para los trabajadores.	Artículo 1 Serán sujetos de aplicación de esta Ley: los trabajadores al servicio civil de las dependencias y de las entidades de la Administración Pública Federal (APF); las dependencias y entidades de la APF en los estados y municipios y a sus trabajadores; y las agrupaciones o entidades que en virtud del acuerdo de la Junta Directiva se incorporen al régimen de esta Ley. Artículo 2 La seguridad social de los trabajadores comprende: el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Artículo 3 Los seguros, prestaciones y servicios obligatorios por los cuales se otorga una pensión o jubilación son: Seguro de riesgos del trabajo; Seguro de jubilación; Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios; Seguro de invalidez; Seguro por causa de muerte; y Seguro de cesantía en edad avanzada. Artículo 16 Todo trabajador incorporado al régimen deberá cubrir al Instituto una cuota fija del 8% del sueldo básico de cotización que disfrute, para cubrir, entre otros, los servicios integrales de retiro a jubilados y pensionistas y la prima que se establezca anualmente para integrar las reservas correspondientes. Artículo 21 Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta Ley cubrirán al Instituto como aportaciones, el equivalente al 17.75%, para cubrir íntegramente el seguro de riesgos del trabajo y la prima para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes. Artículo 60 Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al Instituto, cualquiera que sea su edad. Artículo 146 El instituto podrá celebrar convenios con las entidades de la Administración Pública y con los gobiernos de los Estados o de los Municipios, a fin de que sus trabajadores y familiares derechohabientes reciban las prestaciones y servicios del régimen obligatorio de esta Ley. La incorporación podrá ser total o parcial. Artículo 150 El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrá entre otras las siguientes funciones: otorgar jubilaciones y pensiones; y determinar, vigilar y cobrar el importe de las cuotas y aportaciones, así como los demás recursos del instituto. Artículo 182 La constitución de las reservas actuariales será prioritaria sobre las financieras, con el fin de garantizar el pago de los compromisos de pensiones.

FUENTE: **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, artículo 123, Apartado B, fracción, XI, con reformas vigentes en 2005, **Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**, México, 2005, **Ley Federal del Trabajo**, México, 2005.

En congruencia con las disposiciones establecidas en la Ley del ISSSTE y en la Ley Federal del Trabajo, en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 celebrados por las Universidades Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Autónoma de Guerrero, Autónoma de San Luis Potosí y Autónoma de Zacatecas, con los sindicatos de su personal académico y administrativo, se dispuso la obligación por parte de las cinco universidades de garantizar que sus trabajadores disfrutaran de un régimen de seguridad social en el que se estableciera el otorgamiento de una jubilación y/o pensión cuando adquirieran ese derecho, como se muestra en el cuadro siguiente:

MARCO REGLAMENTARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES, INCORPORADAS A LA LEY DEL ISSSTE, 2005

Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y sus Sindicatos

Universidad		Tipo de personal	
		Administrativo	Académico
Universidad Autónoma de Chiapas	de	Cláusula 31. La universidad se obliga a entregar al ISSSTE las aportaciones que correspondan.	Cláusula 69. La universidad proporcionará a los trabajadores los servicios médicos del ISSSTE
Universidad Juárez del Estado de Durango	del	Cláusula 57. La Universidad se obliga a cubrir al ISSSTE las aportaciones que corresponden a la Universidad.	Cláusula 73. La Universidad podrá hacer retenciones o descuentos para el ISSSTE.
Universidad Autónoma de Guerrero	de	Cláusula 2. Los trabajadores disfrutarán los beneficios de la Ley del ISSSTE.	Cláusula 110. Sólo se podrán hacer retenciones, descuentos o deducciones al salario para cuotas del ISSSTE.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí	de	Cláusula 23. Los trabajadores tendrán derecho a la jubilación o pensión respectiva, en los términos de la Ley del ISSSTE.	Cláusula 84. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario cuando se trate de descuentos ordenados por el ISSSTE.
Universidad Autónoma de Zacatecas	de	Cláusula 73. La Universidad se obliga a otorgar las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE.	Cláusula 41. El personal académico, tendrá el derecho a recibir las prestaciones, seguros y beneficios que otorga la Ley del ISSSTE.

FUENTE: Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y los Sindicatos del Personal Administrativo y Académico, México, 2005.

Con los trabajos de la auditoría se verificó que las obligaciones de las cinco universidades públicas estatales incorporadas a la Ley del ISSSTE, establecidas en sus contratos colectivos de trabajo, fueron congruentes con las presentadas en los artículos 1, 2, 3, 16, 21, 60, 146, 150 y 182, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 353-J, 353-U y 391 de la Ley Federal del Trabajo; y 123, Apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a garantizar la seguridad social de los trabajadores de las universidades, mediante el otorgamiento de una jubilación y/o pensión, como se dispone en los artículos 2º, fracciones III y IV, y 3º, párrafo segundo, de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Congruencia de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales incorporadas a la Ley del ISSSTE con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano plazo

Se verificó que las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005, celebrados por las cinco universidades incorporadas a la Ley del ISSSTE: Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Autónoma de Guerrero, Autónoma de San Luis Potosí y Autónoma de Zacatecas, con los sindicatos de personal administrativo y académico, de que sus trabajadores disfruten de una jubilación y/o pensión al cumplir los requisitos definidos en la Ley del ISSSTE, fueran congruentes con los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006.

Respecto del PND, los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales se vinculan con el objetivo rector de mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, y con la estrategia de contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social. Con el PRONAFIDE, se vinculan con la estrategia de instrumentar la reforma estructural y proveer la infraestructura necesaria para potenciar el nivel de inversión nacional y extranjera, así como los montos disponibles para su financiamiento, a través del reconocimiento de los pasivos laborales que se generen, como se observa en el cuadro siguiente.

CONGRUENCIA DEL OBJETIVO DE LOS REGÍMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES INCORPORADAS A LA LEY DEL ISSSTE CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS NACIONALES Y SECTORIALES, 2001-2006

PND 2001-2006 Objetivo/estrategia	PRONAFIDE 2002- 2006 Política/estrategia	Contratos Colectivos de Trabajo (Universidad / tipo de trabajador)
• Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. • Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social, como el otorgamiento de una jubilación o pensión, previo cumplimiento de los requisitos legales.	• Financiamiento del Desarrollo. • Instrumentar la reforma estructural y proveer la infraestructura necesaria para potenciar el nivel de inversión nacional y extranjera, así como los montos disponibles para su financiamiento, a través del reconocimiento de los pasivos laborales que se generen.	• Las universidades se obligan a entregar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las aportaciones que correspondan, para que sus trabajadores administrativos y académicos reciban los servicios y prestaciones del instituto, así como el derecho a obtener una jubilación y/o pensión al cumplir los requisitos y tiempos establecidos en la Ley del ISSSTE. • Universidad Autónoma de Chiapas (Cláusula 31) • Universidad Juárez del Estado de Durango (Cláusulas 21 y 102) • Universidad Autónoma de Guerrero (Cláusula 79) • Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Cláusulas 23 y 138) • Universidad Autónoma de Zacatecas (Cláusulas 73 y 116)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006**, y **Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006**; **Contratos Colectivo de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y los Sindicatos del Personal Administrativo y Académico**, México, 2005.

Se verificó que el objetivo de los regímenes de jubilaciones y pensiones establecidos en los contratos colectivos de trabajo de las universidades Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Autónoma de Guerrero, Autónoma de San Luis Potosí y Autónoma de Zacatecas, incorporadas a la Ley del ISSSTE, se orientó a garantizar que todo trabajador administrativo y académico tuviera derecho a una jubilación o pensión al cumplir cierta edad y años de servicio prestados a la universidad, con lo cual fue congruente con lo dispuesto en el objetivo rector de "Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos", establecido en el PND 2001-2006, y con la estrategia de "Contribuir al

desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social", la cual señala que la seguridad social tendría como finalidad el otorgamiento de una pensión, previo cumplimiento de los requisitos legales.

Los objetivos de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las cinco universidades estuvieron correlacionados con lo señalado en el PRONAFIDE 2002-2006, en específico con la línea estratégica de instrumentar la reforma estructural y proveer la infraestructura necesaria para potenciar el nivel de inversión nacional y extranjera, así como los montos disponibles para su financiamiento, a través del reconocimiento de los pasivos laborales que se generen, la cual contempla acciones de reforma a los sistemas de pensiones y a la seguridad social con objeto de evitar problemas de sostenibilidad en el futuro y los impactos económicos de incrementar el ahorro interno de largo plazo; reducir la carga financiera de las futuras generaciones, facilitar la realización de proyectos de inversión de largo plazo y limitar el crecimiento de las obligaciones contingentes del estado mediante la consolidación de los sistemas de pensiones.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Congruencia de las disposiciones establecidas en el régimen de seguridad social de los trabajadores de las universidades públicas estatales incorporadas a la Ley del Seguro Social, con la Ley Federal del Trabajo y el mandato constitucional.

En los artículos 2º, fracciones III y IV, y 3º, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá atender la consecución de los fines y objetivos sociales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los principios de igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría de la calidad de vida, y el respeto irrestricto de las garantías individuales y de los derechos laborales; y se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades.

En este sentido, las disposiciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo vigentes en 2005 de las 12 universidades públicas incorporadas a la Ley del Seguro Social: Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, de Colima, Autónoma del Estado de Hidalgo, Autónoma del Estado de Morelos, de Guadalajara, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Nayarit, Autónoma de Querétaro, Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Tamaulipas y Autónoma de Tlaxcala, fueron congruentes con las presentadas en la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, de garantizar a los trabajadores administrativos y académicos de las universidades públicas autónomas por ley, el acceso a sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren; así como con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que en las universidades a las que la ley otorgue autonomía, las relaciones labores del personal administrativo y académico se normarán por el apartado A del artículo 123; y en materia del trabajo y de previsión social, la Ley del Seguro Social comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, y cualquier otro orientado a la protección de los trabajadores.

En la Ley del Seguro Social vigente en 2005 se señala que, como parte de las acciones de seguridad social, el IMSS otorgaría a los trabajadores afiliados a su régimen una pensión para cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia y de servicios sociales, cuando el trabajador quedara privado de obtener un trabajo remunerado a partir de una edad biológica de 60 años, o cumpliera con 65 años de edad y tuviera reconocidas un mínimo de 1,250 cotizaciones al instituto.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley disfrutarían de sistemas de seguridad social y nunca podrían ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La congruencia entre la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y el mandato constitucional, se presenta en el cuadro siguiente:

CONGRUENCIA DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2005

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Ley Federal del Trabajo	Ley del Seguro Social
Artículo 3º, fracción VII Las relaciones laborales del personal académico y administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Artículo 123 Apartado A, fracción XXIX La Ley del Seguro Social será de utilidad pública y comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y servicio de guardería, y cualquier otro encaminado a la protección de los trabajadores, campesinos no asalariados, y otros sectores sociales y sus familiares.	Artículo 353-J Las disposiciones de este capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Artículo 353-U Los trabajadores de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 391 En los contratos colectivos de trabajo se establecerán, entre otras, las estipulaciones que convengan a las partes, entre las que se encuentran el disfrute de un sistema de seguridad social para los trabajadores.	Artículo 2º La seguridad social tiene, entre otros propósitos, garantizar los servicios sociales necesarios para el bienestar individual como el otorgamiento de una pensión que, previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Artículo 11 El régimen obligatorio comprenderá, entre otros, los seguros de: riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Artículo 127 Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, entre otros: pensión de viudez; pensión de orfandad; y/o pensión a ascendientes. Artículo 154 Existirá cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.

FUENTE: **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, artículos 3º, fracción VII y 123, Apartado A, fracción, XXIX, con reformas vigentes en 2005, **Ley del Seguro Social**, México, 2005 y **Ley Federal del Trabajo**, México, 2005.

En atención a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en la del Seguro Social, en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 de las 12 universidades incorporadas a la Ley del Seguro Social, se dispuso que las universidades garantizarían a sus trabajadores el disfrute de un régimen de seguridad social, en el que se estableciera el otorgamiento de una jubilación y/o pensión, cuando adquirieran ese derecho.

En el cuadro siguiente se presentan las disposiciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo de esas universidades:

**MARCO REGLAMENTARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES INCORPORADAS A LA
LEY DEL SEGURO SOCIAL, 2005**

Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y sus Sindicatos

Universidad	Tipo de personal	
	Administrativo	Académico
Universidad Autónoma de Aguascalientes	Cláusulas 10 y 58.- Las condiciones generales de trabajo serán las contenidas en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, y los trabajadores estarán inscritos al IMSS.	Cláusulas 11 y 81.- Para efectos laborales, la Universidad y sus trabajadores se regirán por la fracción VII del artículo 3º y el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, y quedarán registrados al Régimen Obligatorio del IMSS.
Universidad Autónoma de Baja California	Cláusulas 10 y 58.- Las condiciones generales de trabajo son las contenidas en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, y los trabajadores recibirán los servicios de seguridad social que ofrece el IMSS.	Cláusulas 11 y 81.- Para efectos laborales, la Universidad y sus trabajadores se regirán por la fracción VII del artículo 3º y el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, y quedarán registrados al Régimen Obligatorio del IMSS, en los términos de la Ley del Seguro Social.
Universidad de Colima	Cláusulas 2 y 89.- Las relaciones entre la Universidad y los trabajadores académicos y administrativos se regirán por lo establecido en los artículos 3, fracción VII y 123 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, Título Sexto, Capítulo XVII, y estarán incorporados al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social.	
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Cláusula 2.- Las relaciones laborales se regirán por lo establecido en los artículos 3º, fracción VII y 123 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo.	Cláusula 58, fracción X.- La Universidad mantendrá a todo el personal académico inscrito en el IMSS, conforme a la ley de dicha Institución.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Cláusula 9ª y 29ª.- En ningún caso los derechos de los trabajadores sindicalizados serán inferiores a los que concede la Constitución Federal de la República y la Ley Federal del Trabajo, además de que la universidad descontará de los sueldos de los trabajadores las cuotas por concepto de aportación a la seguridad social.	Cláusula 28ª y 84ª.- Los derechos de los trabajadores no serán en ningún caso inferiores a los que concede la Constitución Federal de la República y la Ley Federal del Trabajo; asimismo, la universidad afiliará a los catedráticos al IMSS con el objeto de que disfruten las prestaciones que señala dicho Instituto.

Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y sus Sindicatos

Universidad	Tipo de personal	
	Administrativo	Académico
Universidad de Guadalajara	Cláusula 5.- Las relaciones entre la Universidad y los trabajadores administrativos se regirán por el apartado "A" del artículo 123 Constitucional y por la Ley Federal del Trabajo	Cláusula 3.- Los derechos de los trabajadores en ningún caso serán inferiores a los que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
	Cláusula 4.- La Universidad y el Sindicato están de acuerdo en celebrar los convenios necesarios con el IMSS, para que continúe otorgando las prestaciones en especie del Sistema de Seguridad Social, dentro del Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social. ^{1/}	
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	Cláusulas 3 y 71.- Los derechos de los trabajadores serán los mandatados en la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo.	Cláusulas 8 y 50.- Las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores se regirá de manera supletoria por el Apartado "A" del Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, y la Universidad realizará descuentos a los salarios de los trabajadores para cubrir las cuotas al IMSS.
Universidad Autónoma de Nayarit	Cláusulas 2 y 78.- Las relaciones laborales entre la universidad y los trabajadores se regirán por el apartado "A" del Artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, para lo cual la universidad cubrirá al IMSS el 100% de las aportaciones correspondientes a la seguridad social.	Cláusulas 11 y 140.- Las relaciones laborales entre la universidad y su personal académico se regirán por la Ley Federal del Trabajo, y la universidad inscribirá en el IMSS a dichos trabajadores.
Universidad Autónoma de Querétaro	Cláusula 39 y 69.- Los derechos y prestaciones de los trabajadores no podrán ser inferiores a los que concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, aunado a que la totalidad de los trabajadores deberán estar inscritos en el régimen del Seguro Social.	Cláusulas 30 y 31.- En ningún caso los derechos de los trabajadores serán inferiores a los que concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, y recibirán las prestaciones que otorgue el IMSS.
Universidad Autónoma de Sinaloa	Cláusulas 3 y 86.- Las relaciones laborales entre la universidad y los trabajadores administrativos y académicos se regirán de manera supletoria por el apartado "A" del Artículo 123 Constitucional y su Ley Reglamentaria, por lo que gozarán de los beneficios que establece la Ley del IMSS y la Ley Federal del Trabajo.	
Universidad Autónoma de Tamaulipas	Cláusula 51.- La Universidad y el Sindicato afiliarán a los trabajadores en el IMSS para recibir las prestaciones que cubre la Ley del Seguro Social.	Cláusula 46.- Se regularán las prestaciones de Previsión Social a través del Reglamento de Pensiones por Jubilación para el Personal Académico de Carrera al servicio de la Universidad.

Universidad Autónoma de Tlaxcala	Cláusulas Séptima y Octava.- En ningún caso los derechos de los trabajadores serán inferiores a los que concede la Constitución General de la República, y estarán afiliados a la Ley del Seguro Social.	Cláusulas 5 y 69.- Las relaciones laborales se regirán de acuerdo a lo establecido en el Apartado "A" del Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, y permanecerán afiliados al IMSS.
----------------------------------	--	---

FUENTE: **Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y los sindicatos del personal administrativo y académico**, México, 2005.

1/ Convenio que crea y regula el Régimen de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara, celebrado el 31 de marzo de 2003 entre la universidad y los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos.

Con los trabajos de auditoría se verificó la congruencia de las obligaciones de las 12 universidades públicas estatales, establecidas en sus contratos colectivos de trabajo con las disposiciones señaladas en los artículos 2, 11, 127 y 154 de la Ley del Seguro Social; 353-J, 353-U y 391 de la Ley Federal del Trabajo; y con lo mandatado en los artículos 3º, fracción VII y 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos, de garantizar la seguridad social, mediante el otorgamiento de una jubilación y/o pensión, como se dispone en los artículos 2º, fracciones III y IV, y 3º, párrafo segundo, de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Congruencia de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales incorporadas a la Ley del Seguro Social con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano plazo

Las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005, que celebraron las 12 universidades incorporadas a la Ley del Seguro Social: Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, de Colima, de Guadalajara, Autónoma del Estado de Hidalgo, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Nayarit, Autónoma de Querétaro, Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Tamaulipas y Autónoma de Tlaxcala, con los sindicatos del personal administrativo y académico, aseguran a sus trabajadores el otorgamiento de una jubilación y/o pensión cuando adquirieran ese derecho.

Con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales se vinculan con el objetivo rector de mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, y con la estrategia de contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social. Con respecto al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006, se vinculan con la estrategia de instrumentar la reforma estructural y proveer la infraestructura necesaria para potenciar el nivel de inversión nacional y extranjera, así como los montos disponibles para su financiamiento, a través del reconocimiento de los pasivos laborales que se generen, como se observa en el cuadro siguiente.

**CONGRUENCIA DEL OBJETIVO DE LOS REGÍMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES INCORPORADAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL,
CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS NACIONALES Y SECTORIALES, 2001-2006**

PND 2001-2006 Objetivo/estrategias	PRONAFIDE 2002-2006 Política/estrategias	Contratos Colectivos de Trabajo
• Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. • Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social, como el otorgamiento de una jubilación o pensión, previo cumplimiento de los requisitos legales.	• Financiamiento del Desarrollo. • Instrumentar la reforma estructural y proveer la infraestructura necesaria para potenciar el nivel de inversión nacional y extranjera, así como los montos disponibles para su financiamiento, a través del reconocimiento de los pasivos laborales que se generen.	• Las universidades afiliarán a sus trabajadores administrativos y académicos al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que reciban los servicios y prestaciones que la Ley del Seguro Social establece, entre las que se encuentran el derecho a jubilarse o pensionarse una vez que los trabajadores hayan cumplido con la edad biológica y de servicios a la universidad, y de haber cubierto las aportaciones correspondientes. • Universidad Autónoma de Aguascalientes (Cláusulas 64 y 88) • Universidad Autónoma de Baja California (Cláusulas 63 y 72) • Universidad de Colima (Cláusula 91) • Universidad de Guadalajara (Cláusulas 88 y 48) • Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Artículos 7 y 30) • Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Cláusulas 73 y 132) • Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Cláusulas 85 y 86^a) • Universidad Autónoma de Nayarit (Cláusulas 91 y 92) • Universidad Autónoma de Querétaro (Cláusulas 85 y 77) • Universidad Autónoma de Sinaloa (Cláusula 86) • Universidad Autónoma de Tamaulipas (Cláusulas 84 y 46) • Universidad Autónoma de Tlaxcala (Cláusulas 28 y 69)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006**, y **Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006**; **Contratos Colectivo de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y los Sindicatos del Personal Administrativo y Académico**, México, 2005.

Se verificó la congruencia de las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005, que celebraron las 12 universidades incorporadas a la Ley del Seguro Social, con los objetivos y estrategias establecidos en el PND 2001-2006 y el PRONAFIDE 2002-2006.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Congruencia de las disposiciones establecidas en el régimen de seguridad social de los trabajadores administrativos y académicos de la universidades públicas estatales incorporadas a Instituciones de Seguridad Social Estatales con sus leyes estatales y el mandato constitucional.

En los artículos 2º, fracciones III y IV, y 3º, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá atender la consecución de los fines y objetivos sociales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los principios de igualdad de derechos, la atención de la necesidades básicas de la población y la mejoría de la calidad de vida, y el respeto irrestricto de la garantías individuales y de los derechos laborales; y se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades.

En este sentido, las disposiciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo de las seis universidades públicas estatales incorporadas a una institución de seguridad social estatal: Autónoma de Coahuila, Autónoma del Estado de México, de Guanajuato, de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, y Veracruzana, de otorgar una jubilación y/o pensión a sus trabajadores cuando adquieran ese derecho, fueron congruentes con lo establecido en las leyes de seguridad social estatales correspondientes y en la Ley Federal del Trabajo, que garantizan a los trabajadores administrativos y académicos de las universidades públicas estatales el acceso a los sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren; y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la seguridad social comprenderá y cubrirá, entre otros, la jubilación.

El artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en las universidades a las que la ley otorgue autonomía, las relaciones laborales del personal administrativo

y académico se normarán por el artículo 123, apartado A; el cual en su fracción XXIX, señala que la Ley del Seguro Social comprenderá y cubrirá como mínimo los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidente y servicio de guardería, y cualquier otro encaminado a la protección de los trabajadores, campesinos no asalariados, y otros sectores sociales y sus familiares. Asimismo, el Apartado B, fracción XI, dispone que la seguridad social cubrirá la jubilación.

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores de las universidades autónomas por ley disfrutarán de sistemas de seguridad social y nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por esa Ley y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La congruencia entre la Ley Federal del Trabajo y las leyes de las instituciones de seguridad social estatales con el mandato constitucional, se identifica en el cuadro siguiente:

CONGRUENCIA DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LAS LEYES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ESTATALES CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2005

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Ley Federal del Trabajo	Leyes de Seguridad Social Estatales
Artículo 3º, fracción VII Las relaciones laborales del personal académico y administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Artículo 123 Apartado A, fracción XXIX La Ley del Seguro Social será de utilidad pública y comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y servicio de guardería, y cualquier otro encaminado a la protección de los trabajadores, campesinos no asalariados, y otros sectores sociales y sus familiares. Apartado B, fracción XI La seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.	Artículo 353-J Las disposiciones de este capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Artículo 353-U Los trabajadores de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 391 En los contratos colectivos de trabajo se establecerán, entre otras, las estipulaciones que convengan a las partes, entre las que se encuentran el disfrute de un sistema de seguridad social para los trabajadores.	Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila. - La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación otorgará pensiones de retiro por edad y antigüedad en el servicio; por retiro anticipado y por invalidez. (Artículos 1, 2, 4, 41, 64, 66 y 67) Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. - El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios otorgará pensiones por jubilación; de retiro por edad y tiempo de servicios; de retiro por edad avanzada y por inhabilitación. (Artículos 1, 2, 3, 14, 88, 91, 94 y 100) Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. - El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato otorgará pensiones por jubilación; por vejez, y por invalidez. (Artículos 1, 2, 5, 38, 43 y 45) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. - El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora otorgará pensiones por jubilación; por vejez, y por invalidez. (Artículos 1, 3, 4, 5, 68, 69 y 76) Ley de Pensiones del Estado de Veracruz. - El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz otorgará pensiones por jubilación; por vejez, por incapacidad y por invalidez. (Artículos 1,2,3, 37, 38, 41 y 44)

FUENTE: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, Apartado A, fracción, XXIX, y B, fracción XI, con reformas vigentes en 2005, Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, México, 2005, Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, México, 2005, Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, México, 2005, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, México, 2005, Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, México, 2005,

En las leyes de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila; de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; de Seguridad Social del Estado de Guanajuato; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; y de Pensiones del Estado de Veracruz, vigentes en 2005, se señala que como parte de las acciones de seguridad social la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE); el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), y el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPEV), debían otorgar a los servidores públicos o trabajadores incorporados a su régimen, prestaciones de seguridad social como las jubilaciones y pensiones una vez cumplidos ciertos años de edad y de servicio e igual tiempo de cotización a la institución de seguridad social estatal.

En atención de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las leyes de seguridad social estatales, en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 celebrados por las universidades Autónoma de Coahuila, Autónoma del Estado de México, de Guanajuato, de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora y Universidad Veracruzana, y los sindicatos del personal académico y administrativo, se dispuso la obligación por parte de las universidades de que sus trabajadores disfrutarían de un régimen de seguridad social, en el que se estableciera el otorgamiento de una jubilación o pensión cuando adquirieran ese derecho, como se muestra en el cuadro siguiente:

**MARCO REGLAMENTARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES, INCORPORADAS A LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL ESTATALES, 2005.**

Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y sus Sindicatos		
Institución de Seguridad Social/Universidad	Tipo de personal	
	Administrativo	Académico
DIPETRE		
Universidad Autónoma de Coahuila	Cláusula 75.- La Universidad aportará las cotizaciones que por ley tiene obligación de entregar al organismo descentralizado llamado Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, cuyos beneficios reciben los trabajadores del sindicato.	
ISSEMYM	Administrativo	Académico
Universidad Autónoma del Estado de México	Cláusula 83. Respecto a los trabajadores, la Universidad se obliga a cubrir el fondo de pensión del ISSEMYM, sobre el salario base de los trabajadores y las cuotas retenidas a los trabajadores, de acuerdo con la propia ley del Instituto.	Cláusula 53. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los integrantes del personal académico, cuando se trate de descuentos ordenados por el ISSEMYM, con motivo de las obligaciones contraídas por el integrante del personal académico, para recibir los servicios que proporciona dicho instituto.
ISSEG	Administrativo	Académico
Universidad de Guanajuato	Cláusula 10.- Los trabajadores tienen derecho a jubilarse o pensionarse, a todas las prestaciones otorgadas por la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Guanajuato.	Cláusula 9.- Los trabajadores tienen derecho a ser inscritos en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
ISSSTESON	Administrativo	Académico
Universidad de Sonora	Cláusula 55. Los trabajadores tendrán derecho a obtener su jubilación conforme a lo establecido en la Ley del ISSSTESON.	Cláusula 138. Todos los trabajadores académicos tendrán derecho a recibir todas las prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON.
Instituto Tecnológico de Sonora	Administrativo y académico	
	Cláusula 19.- Todas las obligaciones que tiene el Instituto por disposición a la Ley Federal del Trabajo, serán cubiertos por el ISSSTESON.	
IPEV	Administrativo	Académico
Universidad Veracruzana	Cláusula 68.1. La Universidad se obliga a cubrir puntualmente las aportaciones que le corresponden para que los trabajadores reciban los beneficios que presta el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, a cuyo régimen se encuentran incorporado los trabajadores.	Cláusula 53. El salario no será objeto de descuentos o compensaciones, excepción hecha de los consignados en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo y por descuentos ordenados por el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con motivo de las obligaciones contraídas por los trabajadores académicos con ese Instituto.

FUENTE: Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Veracruzana y los Sindicatos de Personal Administrativo y Académico, México, 2005.

Se verificó la congruencia de las obligaciones de seis universidades públicas estatales, establecidas en sus contratos colectivos de trabajo con las disposiciones señaladas en los artículos 1, 2, 4, 41, 64, 66 y 67 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila; 1, 2, 3, 14, 88, 91, 94 y 100 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 1, 2, 5, 38, 43 y 45 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato; 1, 3, 4, 5, 68, 69 y 76 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora; 1, 2, 3, 37, 38, 41 y 44 de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz; 353-J, 353-U y 391 de la Ley Federal del Trabajo; y con lo mandatado en los artículos 3°, fracción VII y 123, Apartados A, fracción XXIX, y B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se dispone en los artículos 2°, fracciones III y IV, y 3°, párrafo segundo, de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Congruencia de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales incorporadas a Instituciones de Seguridad Social Estatales, con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano plazo

Las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005, celebrados por las seis universidades públicas estatales incorporadas a instituciones de seguridad social estatal: Autónoma de Coahuila, Autónoma del Estado de México, de Guanajuato, de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora y Universidad Veracruzana, con los sindicatos de personal administrativo y académico, que señalan la obligación por parte de esas instituciones de que sus trabajadores disfruten de un régimen de seguridad social en el que se establezca el otorgamiento de una jubilación y/o pensión cuando adquieran ese derecho, fueron congruentes con los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006.

Respecto del PND, los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades referidas se vinculan con el objetivo rector de mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, y con la estrategia de contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social. Con el PRONAFIDE, se vinculan con la estrategia de instrumentar la reforma estructural y proveer la infraestructura necesaria para potenciar el nivel de inversión nacional y extranjera, así como los montos disponibles para su financiamiento, a través del reconocimiento de los pasivos laborales que se generen, como se observa en el cuadro siguiente.

CONGRUENCIA DEL OBJETIVO DE LOS REGÍMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES INCORPORADAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ESTATALES, CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS NACIONALES Y SECTORIALES, 2001-2006

PND 2001-2006 Objetivo/estrategias	PRONAFIDE 2002-2006 Política/estrategias	Contratos Colectivos de Trabajo (Universidad / tipo de trabajador)
- Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. - Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social, como el otorgamiento de una jubilación o pensión, previo cumplimiento de los requisitos legales.	- Financiamiento del Desarrollo. - Instrumentar la reforma estructural y proveer la infraestructura necesaria para potenciar el nivel de inversión nacional y extranjera, así como los montos disponibles para su financiamiento, a través del reconocimiento de los pasivos laborales que se generen.	- Universidad Autónoma de Coahuila Administrativo y Académico Cláusula 75. La Universidad aportará las cotizaciones al organismo descentralizado llamado Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. - Universidad Autónoma de Estado de México Administrativo Cláusula 83. La Universidad se obliga a cubrir el fondo de pensión del ISSEMYM, sobre el salario base y las cuotas retenidas a los trabajadores, de acuerdo con la ley del Instituto. Académico Cláusula 53. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario cuando se trate de descuentos ordenados por el ISSEMYM, con motivo de las obligaciones contraídas para recibir los servicios que proporciona el instituto. - Universidad de Guanajuato Administrativo Cláusula 10. Los trabajadores tienen derecho a jubilarse o pensionarse, a todas la prestaciones otorgadas por la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Guanajuato. Académico Cláusula 9. Los trabajadores tienen derecho a ser inscritos en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. - Universidad de Sonora Administrativo Cláusula 55. Los trabajadores tendrán derecho a obtener su jubilación conforme a lo establecido en la Ley del ISSSTESON.

	Académico Cláusula 138. Los trabajadores tendrán derecho a recibir todas las prestaciones que otorga la Ley del ISSSTESON. Instituto Tecnológico de Sonora Cláusula 19. Todas las obligaciones que tiene el Instituto por disposición a la Ley Federal del Trabajo, serán cubiertos por el ISSSTESON. Universidad Veracruzana Administrativo Cláusula 68.1. La Universidad se obliga a cubrir las aportaciones para que los trabajadores reciban los beneficios que presta el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Académico Cláusula 53. Se harán los descuentos ordenados por el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con motivo de las obligaciones contraídas por los trabajadores
--	--

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006**, y **Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006**; **Contrato Colectivo de Trabajo celebrados entre la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Veracruzana y los Sindicatos de Personal Administrativo y Académico**, México, 2005.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Congruencia de las disposiciones establecidas en el régimen de seguridad social de los trabajadores administrativos y académicos de las universidades públicas estatales con responsabilidad total, con la Ley Federal del Trabajo y el mandato constitucional.

En los artículos 2º, fracciones III y IV, y 3º, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá atender la consecución de los fines y objetivos sociales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los principios de igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría de la calidad de vida, y el respeto irrestricto de la

garantías individuales y de los derechos laborales; y se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades.

En este sentido, las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 de las cinco universidades públicas estatales con responsabilidad total en el régimen de jubilaciones y pensiones: Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Nuevo León, Autónoma de Puebla y Autónoma de Yucatán, de otorgar una pensión por jubilación una vez que hubieran cumplido con los requisitos para adquirir ese derecho, fueron congruentes con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, que garantiza a los trabajadores administrativos y académicos de las universidades autónomas por ley, el acceso a los sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren, otorgándoles el derecho a recibir una jubilación que no podría ser inferior a la mínima establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con lo establecido en el artículo 123, Apartados A, fracción XXIX, y B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la seguridad social comprenderá y cubrirá la jubilación.

El artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en las universidades a las que la ley otorgue autonomía, las relaciones labores del personal administrativo y académico se normarán por el artículo 123, apartado A; el cual en su fracción XXIX, señala que la Ley del Seguro Social comprenderá y cubrirá como mínimo los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidente y servicio de guardería, y cualquier otro encaminado a la protección de los trabajadores, campesinos no asalariados, y otros sectores sociales y sus familiares. Asimismo, el Apartado B, fracción XI, dispone que la seguridad social cubrirá la jubilación.

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores de las universidades autónomas por ley disfrutarán de sistemas de seguridad social; cuyas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La congruencia de las disposiciones contenidas en los Contratos Colectivo de Trabajo de las universidades públicas estatales referidas con las de la Ley Federal del Trabajo y con el mandato constitucional, se presenta en el cuadro siguiente:

**CONGRUENCIA DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
TOTAL, CON LAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2005**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Ley Federal del Trabajo	Contratos Colectivos de Trabajo
Artículo 3º, fracción VII Las relaciones laborales del personal académico y administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Artículo 123 Apartado A, fracción XXIX La Ley del Seguro Social será de utilidad pública y comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y servicio de guardería, y cualquier otro encaminado a la protección de los trabajadores, campesinos no asalariados, y otros sectores sociales y sus familiares. Apartado B, fracción XI La seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.	Artículo 353-J Las disposiciones de este Capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Artículo 353-U Los trabajadores de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 391 En los contratos colectivos de trabajo se establecerán, entre otras, las estipulaciones que convengan a las partes, entre las que se encuentran el disfrute de un sistema de seguridad social para los trabajadores.	Las universidades otorgarán el derecho a jubilarse a sus trabajadores administrativos y académicos, otorgándoles una pensión por jubilación con el 100% de su salario o en la proporción correspondiente, una vez que hayan cumplido con la edad biológica y los años de servicios a la universidad, y de haber cubierto las aportaciones correspondientes. • Universidad Autónoma de Baja California Sur (Cláusulas 60 y 79). • Universidad Autónoma de Ciudad Juárez^{1/} (Cláusula 59). • Universidad Autónoma de Nuevo León (Cláusula 153). • Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Cláusulas 63 y 70). • Universidad Autónoma de Yucatán (Cláusulas 124 y 31).

FUENTE: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3º, fracción VII y 123, Apartado A, fracción, XXIX, y B, fracción XI, con reformas vigentes en 2005; **Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y los Sindicatos de Personal Administrativo y Académico**, México, 2005.

1/ La prestación aplica únicamente a los trabajadores académicos, toda vez que los trabajadores administrativos están afiliados al régimen de la Ley del Seguro Social.

Se verificó la congruencia de las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 de las universidades Autónoma de Baja California Sur, Cláusulas 60 y 79; Autónoma de Ciudad Juárez, Cláusula 59; Autónoma de Nuevo León, Cláusula 153; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Cláusulas 63 y 70; y Autónoma de Yucatán, Cláusulas 124 y 131; en los artículos 353-J, 353-U y 391, de la Ley Federal del Trabajo; y con lo mandatado en los artículos 3º, fracción VII y 123, Apartados A, fracción XXIX, y B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de garantizar la seguridad social, mediante el otorgamiento de una jubilación y/o pensión, como se dispone en los artículos 2º, fracciones III y IV, y 3º, párrafo segundo, de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Congruencia de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales con responsabilidad total con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano plazo

Las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 de las universidades Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Autónoma de Yucatán, celebrados con los sindicatos de personal administrativo y académico, establecen la obligación por parte de esas instituciones de que sus trabajadores disfruten de una jubilación y/o pensión cuando adquieran ese derecho.

Respecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales referidas se vinculan con el objetivo rector de mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, y con la estrategia de contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social. Con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006, se vinculan con la estrategia de instrumentar la reforma estructural y proveer la infraestructura necesaria para potenciar el nivel de inversión nacional y extranjera, así como los montos disponibles para su financiamiento, a través del reconocimiento de los pasivos laborales que se generen, como se observa en el cuadro siguiente.

CONGRUENCIA DEL OBJETIVO DE LOS RÉGIMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD TOTAL, CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS NACIONALES Y SECTORIALES, 2001-2006

PND 2001-2006 Objetivo/estrategias	PRONAFIDE 2002-2006 Política/estrategias	Contratos Colectivos de Trabajo
• Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. • Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social, como el otorgamiento de una jubilación o pensión, previo cumplimiento de los requisitos legales.	• Financiamiento del Desarrollo. • Instrumentar la reforma estructural y proveer la infraestructura necesaria para potenciar el nivel de inversión nacional y extranjera, así como los montos disponibles para su financiamiento, a través del reconocimiento de los pasivos laborales que se generen.	Las universidades otorgarán el derecho a jubilarse a sus trabajadores administrativos y académicos, otorgándoles una pensión por jubilación con el 100% de su salario o en la proporción correspondiente, una vez que hayan cumplido con la edad biológica y de servicios a la universidad, y de haber cubierto las aportaciones correspondientes. • Universidad Autónoma de Baja California Sur (Cláusulas 60 y 79) • Universidad Autónoma de Ciudad Juárez^{1/} (Cláusula 59) • Universidad Autónoma de Nuevo León (Cláusula 153) • Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Cláusulas 63 y 70) • Universidad Autónoma de Yucatán (Cláusulas 124 y 31)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006**, y **Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006**; **Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las Universidades Públicas Estatales y los Sindicatos de Personal Administrativo y Académico**, México, 2005.

1/ La prestación aplica únicamente a los trabajadores académicos, toda vez que los trabajadores administrativos están afiliados al régimen de la Ley del Seguro Social.

Se verificó la congruencia de las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 de las universidades Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Autónoma de Yucatán, con los objetivos y estrategias establecidos en el PND 2001-2006 y el PRONAFIDE 2002-2006.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Universidades públicas estatales que realizaron reformas o acciones orientadas a dar viabilidad financiera a sus regímenes de jubilaciones y pensiones

En el Apartado 5.1. Descripción general de la estrategia de financiamiento del desarrollo del PRONAFIDE 2002-2006, se señala que los sistemas de pensiones tendrían que ser reformados para darles viabilidad financiera en el largo plazo, mediante la promoción de esquemas de capitalización y la constitución de las provisiones y de reformas para afrontar el pago de las obligaciones asociadas a las pensiones de los trabajadores de las entidades y dependencias federales y estatales.

En los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, contenidos en el Anexo A de los Convenios de Colaboración y Apoyo signados por la SEP y las universidades públicas estatales en ese año, se señala que para acceder a los recursos federales las universidades públicas estatales debían presentar ante esa dependencia proyectos que impulsaran reformas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones para reducir sus pasivos contingentes, o bien, que fortalecieran los fondos de financiamiento constituidos.

Con la revisión de la información contenida en los 28 Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las universidades públicas estatales y los sindicatos del personal administrativo y académico al cierre de 2005, se constató que de las 28 universidades 19, pertenecientes a los grupos II, III y IV, efectuaron reformas y acciones para solucionar sus problemas estructurales de carácter financiero que incidieran en una mayor viabilidad de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, en tanto que las nueve universidades restantes no efectuaron reformas legales a sus regímenes por estar incorporadas a una institución federal o estatal de seguridad social.

Las principales reformas realizadas por las universidades públicas estatales clasificadas en el Grupo II se presentan en el cuadro siguiente:

**UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO II QUE REALIZARON REFORMAS Y
ACCIONES A SUS RÉGIMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES, 2005**

Universidad	Principales acciones realizadas
Autónoma de Aguascalientes	Antes de la reforma: 55 años de edad y 20 de servicio ó 30 de servicio sin límite de edad. Con la reforma: 60 años de edad y 20 de servicio para los trabajadores actuales, y 60 años de edad y 35 de servicio para las nuevas generaciones, a fin de acceder a la jubilación; constitución del fondo de pensiones con aportaciones escalonadas, y se incrementa en 10% el otorgamiento del estímulo económico para aquellos trabajadores que adquirieron el derecho a jubilarse o pensionarse y no lo ejercen.
Autónoma de Baja California	Antes de la reforma: desde 20 años de servicio o 65 de edad. Con la reforma: 65 años de edad y 30 años de servicio para los trabajadores actuales; 65 de edad y 30 de servicio para las nuevas generaciones a fin de acceder a la jubilación; constitución del fondo de pensiones, y establecimiento de aportaciones escalonadas, del 1.5 al 8% del sueldo base tanto de la universidad como de los trabajadores.
Autónoma de Coahuila	Con la reforma: modificación de las cuotas para acceder a la jubilación, hasta alcanzar en el 2012 el 29% por parte de la Universidad y el 11.5% del sueldo base por parte de los trabajadores.
Juárez del Estado de Durango	Con la reforma: el personal académico de nueva contratación se incorpora al régimen del ISSSTE, cuando el importe de su percepción sea superior al salario mínimo.
De Guanajuato	Con la reforma: 15 años acreditados en el ISSEG y 60 años de edad; 30 años de cotización para los varones y 28 para las mujeres; para las nuevas generaciones se incrementa escalonadamente la edad de un año por cada dos, hasta llegar al máximo de 65 años, a fin de acceder a la jubilación.
Autónoma de San Luis Potosí	Antes de la reforma: 30 años de servicio para varones y 28 para mujeres ó 60 de edad y 15 de servicio. Con la reforma: la edad y años de servicio sumada debe ser igual o mayor a 95 años a fin de que las nuevas generaciones de trabajadores accedan a la jubilación; y la constitución del fondo de pensiones con aportaciones escalonadas.
Instituto Tecnológico de Sonora	Con la reforma: 65 años de edad para los trabajadores actuales y las nuevas generaciones y 30 años de servicio para acceder a la jubilación; constitución del fondo de pensiones con aportaciones escalonadas.
Autónoma de Tamaulipas	Con la reforma: constitución del fondo de pensiones con aportaciones del 10% del salario tabular quincenal de los trabajadores activos y de los jubilados por parte de la universidad.
Autónoma de Zacatecas	Antes de la reforma: 20 años de servicio o 60 de edad. Con la reforma: 65 años de edad para los trabajadores actuales y las nuevas generaciones y 30 años de servicio para acceder a la jubilación; y se incrementa a 30 años de servicio para acceder al estímulo económico por aplazar el derecho a la jubilación.

FUENTE: Información proporcionada por las Universidades Públicas Estatales durante los trabajos de ejecución de la auditoría, mediante oficios diversos, de fechas octubre y noviembre de 2006.

Por lo que se refiere al Grupo III, las principales acciones realizadas por las universidades públicas estatales en las reformas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, se presentan en el cuadro siguiente:

**UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO III QUE REALIZARON REFORMAS
Y ACCIONES A SUS REGÍMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES, 2005**

Universidad	Principales acciones realizadas
Autónoma de Baja California Sur	Antes de la reforma: 25 años de servicio sin límite de edad o 55 años de edad. Con la reforma: 30 años de servicio sin límite de edad para los trabajadores actuales, y 30 años de servicio y 60 de edad para las nuevas generaciones a fin de acceder a la jubilación; constitución del fideicomiso de pensiones; se incrementan las aportaciones escalonadamente del 6 al 11% del salario base de los trabajadores por parte de la universidad, y del 5 al 10% del salario base los trabajadores; y se otorga un estímulo económico del 2 al 10% del salario base de los trabajadores de los 26 a los 30 años de servicio por aplazar su jubilación.
Autónoma de Ciudad Juárez	Antes de la reforma: 25 años de servicio. Con la reforma: se incrementa escalonadamente la edad para jubilarse a los 60 años de edad 35 de servicio para los trabajadores actuales, en tanto que para las nuevas generaciones de 60 años de edad y 35 años de servicio para que accedan a la jubilación; y se incrementan las aportaciones al fondo de pensiones al 11% quincenal del salario base de los trabajadores por parte de la universidad, y al 9% mensual del sueldo base los trabajadores.
Autónoma de Nuevo León	Con la reforma: 35 años de servicio e igual número de aportaciones al fondo de pensiones y 65 años de edad para las nuevas generaciones que accedan a la jubilación.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Con la reforma: las nuevas generaciones ingresarán al régimen del IMSS y para los trabajadores actuales se constituyó el fondo de pensiones con aportaciones quincenales escalonadas del 3 al 8% del salario base de los trabajadores activos por parte de la universidad y los trabajadores.
Autónoma de Yucatán	Con la reforma: para las nuevas generaciones, la suma de edad y de antigüedad para acceder a la jubilación debe ser de al menos 95 años con un mínimo de 65 años de edad; se incrementaron los porcentajes de aportaciones al fondo de pensiones escalonadamente, del 3.6 al 10% del salario base de los trabajadores activos por parte de la universidad y los trabajadores; y los jubilados aportarán al fondo el 10% de su pensión.

FUENTE: Información proporcionada por las Universidades Públicas Estatales durante los trabajos de ejecución de la auditoría, mediante oficios diversos, de fechas octubre y noviembre de 2006.

En cuanto a las principales reformas o acciones realizadas por las universidades públicas estatales clasificadas en el Grupo IV, se presentan en el cuadro siguiente:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO IV QUE REALIZARON REFORMAS
Y ACCIONES A SUS RÉGIMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES, 2005

Universidad	Principales acciones realizadas
De Colima	Antes de la reforma: 28 años de servicio y 60 de edad ó 10 de servicio y 62 de edad. Con la reforma: 63 años de edad y 32 de servicio para acceder a la jubilación las nuevas generaciones; constitución del fondo de pensiones; e incremento de las aportaciones al fondo con el 10% del salario base mensual de los trabajadores por parte de la universidad, y con el 5% del salario base mensual los trabajadores.
Autónoma de Hidalgo	Antes de la reforma: 25 años de servicio. Con la reforma: 60 años de edad y 30 de servicio ininterrumpidos de los trabajadores actuales para acceder a la jubilación; las nuevas generaciones se incorporarán al régimen de la Ley del Seguro Social para gozar de los servicios y prestaciones que otorga el IMSS; y la constitución del fondo de pensiones con aportaciones quincenales del 4 y 8% del salario base de los trabajadores por parte de la universidad, con el 2 y 4% del salario base los trabajadores, y con el 2 y 4% de sus percepciones los jubilados.
De Guadalajara	Con la reforma: Instituyó un Régimen de Jubilaciones y Pensiones mediante el cual se elimina para las nuevas generaciones el otorgamiento de una doble pensión, estableciendo que los trabajadores de la Institución recibirán una sola pensión: la del IMSS o la que la Universidad convenga con sus trabajadores; para los trabajadores actuales se incrementó de manera gradual la edad de jubilación hasta alcanzar 65 años de edad y 30 de servicio, y para las nuevas generaciones se establecen 65 años de edad y 35 años de aportación al fondo de pensiones; y se constituyó el fondo de pensiones con aportaciones anuales escalonadas del 3 al 10% del salario base de los trabajadores actuales y del 10% del salario integrado de las nuevas generaciones por parte de la universidad, y del 3 al 10% quincenal del salario base de los trabajadores actuales y del 10% de las nuevas generaciones; se modifican los porcentajes del otorgamiento del estímulo económico por aplazar la jubilación con 65 años de edad y 35 de servicios de 1 a 10 años o más de diferimiento del 12.50 al 40% anual del salario.
Autónoma del Estado de Morelos	Antes de la reforma: 25 años de servicio. Con la reforma: 28 años de servicio de las nuevas generaciones para acceder a la jubilación.
Autónoma de Nayarit	Antes de la reforma: 27 años de edad para mujeres y 29 para varones sin límite de edad ó 65 de edad y 15 de servicio. Con la reforma: 65 años de edad y 35 de servicio de las nuevas generaciones para acceder a la jubilación; y constitución del fondo de pensiones con aportaciones escalonadas del 11.5 al 18% del salario base de los trabajadores por parte de la universidad, y el 6% del salario base los trabajadores y jubilados.

FUENTE: Información proporcionada por las Universidades Públicas Estatales durante los trabajos de ejecución de la auditoría, mediante oficios diversos, de fechas octubre y noviembre de 2006.

Las principales acciones y reformas realizadas por 19 universidades orientadas a dar viabilidad financiera a sus regímenes de jubilaciones y pensiones fueron las siguientes: incrementar la edad y años de servicio para acceder a una jubilación o pensión; constituir o fortalecer su fondo de jubilaciones y pensiones para afrontar en el futuro el pago de estas obligaciones laborales; comprometer a los trabajadores activos, jubilados y/o pensionados y a los nuevos trabajadores que se contrataran con la universidad a realizar aportaciones al fondo constituido; otorgar un estímulo económico a aquellos trabajadores que al cubrir los requisitos para acceder a su jubilación o pensión, retardaran el reclamo de ese derecho, y afiliar a las nuevas generaciones de trabajadores a una institución de seguridad social para gozar de los servicios y prestaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el Apartado 5.1. Descripción General de la estrategia de financiamiento del desarrollo del PRONAFIDE 2002-2006 y en los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, contenidos en el Anexo A de los Convenios de Colaboración y Apoyo.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Universidades públicas estatales que a 2005 realizaron acciones específicas para atender los problemas financieros de sus regímenes de jubilaciones y pensiones

En el Apartado 5.1. Descripción general de la estrategia de financiamiento del desarrollo del PRONAFIDE 2002-2006, se señala que los sistemas de pensiones tendrían que ser reformados para darles viabilidad financiera en el largo plazo, mediante la promoción de esquemas de capitalización y la constitución de las provisiones y de reformas para afrontar el pago de las obligaciones asociadas a las pensiones de los trabajadores de las entidades y dependencias federales y estatales.

En los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, contenidos en el Anexo A de los Convenios de Colaboración y Apoyo signados por la SEP y las universidades públicas estatales en ese año, se señala que para acceder a los recursos federales las universidades públicas estatales debían presentar ante esa dependencia proyectos que impulsaran reformas a sus regímenes

de jubilaciones y pensiones para reducir sus pasivos contingentes, o bien, que fortalecieran los fondos de financiamiento constituidos.

De la revisión de la información contenida en los 28 Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las universidades públicas estatales y los sindicatos del personal administrativo y académico al cierre de 2005, se constató que de las 28 universidades, las 9 que están incorporadas a una institución federal o estatal de seguridad social realizaron acciones específicas para atender los problemas financieros de sus regímenes.

De las 9 universidades referidas, 6 recibieron recursos en 2005 para proyectos relacionados con jubilaciones y pensiones: Autónoma de Chiapas, Autónoma del Estado de México, Autónoma de Guerrero, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Sonora, y Veracruzana; y 3 no recibieron recursos en 2005 para jubilaciones y pensiones: Autónoma de Querétaro, Autónoma de Sinaloa y Autónoma de Tlaxcala. En todos los casos, su régimen de jubilaciones y pensiones estuvo incorporado a una ISS, como se observa en el cuadro siguiente.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES QUE REALIZARON ACCIONES ESPECÍFICAS
PARA ATENDER LOS PROBLEMAS FINANCIEROS DE SUS REGÍMENES DE
JUBILACIONES Y PENSIONES, 2005

Grupo / Universidad	Institución de Seguridad Social
Grupo I	
Autónoma de Chiapas	ISSSTE
Autónoma del Estado de México	ISSEMYM
De Sonora	ISSSTESON
Autónoma de Tlaxcala	IMSS
Veracruzana	IPE
Grupo II	
Autónoma de Guerrero	ISSSTE
Grupo IV	
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	IMSS
Autónoma de Querétaro	IMSS
Autónoma de Sinaloa	IMSS

FUENTE: Información proporcionada por las universidades públicas estatales durante los trabajos de ejecución de la auditoría, mediante oficios diversos, de fechas octubre y noviembre de 2006.

A continuación se presentan las principales acciones realizadas por estas universidades para atender los problemas financieros de sus regímenes.

Mediante el oficio núm. SA/11/1869/06 del 23 de noviembre de 2006, la Universidad Autónoma de Chiapas informó a la Auditoría Superior de la Federación que a 2005 no se realizaron reformas, debido a la insuficiencia financiera de la universidad originada por el exceso de plazas no autorizadas por la SEP, y el crecimiento de la oferta educativa, por lo cual tampoco se efectuaron aportaciones al fideicomiso. Asimismo, señaló que se lograron avances significativos con los sindicatos Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (SPAUNACH) y Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas (STAUNACH), con respecto a las cláusulas 17 y 33, relativas a la prestación adicional al pago de prima de antigüedad.

La Universidad Autónoma del Estado de México realizó pagos a los trabajadores que concluyeron su relación laboral con esa universidad durante 2005 para evitar el crecimiento de los pasivos contingentes de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, para darles viabilidad financiera. Lo anterior se confirmó mediante el oficio núm. 875/06 del 15 de noviembre de 2006.

La Universidad de Sonora creó un fideicomiso para hacer frente a los compromisos contraídos con sus trabajadores, en relación con los pagos únicos: gratificación por pensión, seguro de vida, pago de marcha, prima de antigüedad y estímulo económico por antigüedad.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala constituyó un fondo para el pago único por concepto de jubilación complementaria a la pensión que otorga el IMSS a los trabajadores de la universidad.

Con los recursos otorgados por el Gobierno Federal, la Universidad Veracruzana efectuó el pago de la prima de antigüedad de sus trabajadores, ya que la jubilación de los mismos se realiza a través del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

La Universidad Autónoma de Guerrero estableció en su Contrato Colectivo de Trabajo etapas para el reconocimiento de la antigüedad laboral real de sus trabajadores ante el ISSSTE.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó un proyecto para reformar su Contrato Colectivo de Trabajo; sin embargo, las negociaciones con los sindicatos a los que pertenecen sus trabajadores administrativos y académicos no se consolidaron.

La Universidad Autónoma de Querétaro implementó un régimen de jubilaciones y pensiones complementario al IMSS.

La Universidad Autónoma de Sinaloa estableció un programa de permanencia voluntaria para los trabajadores en edad de jubilación, otorgándoles un estímulo económico adicional a su salario una vez que adquirieran el derecho a jubilarse y no lo ejercieran.

Cabe señalar que entre las causas genéricas por las que estas nueve universidades no realizaron reformas jurídicas a su régimen de jubilaciones y pensiones, obedeció a que no tienen atribuciones para modificar las Leyes de las Instituciones de Seguridad Social a las que se encuentran incorporadas.

La Auditoría Superior de la Federación concluye que al cierre de 2005, de las 28 universidades públicas estatales que recibieron recursos federales para aplicarlos en sus sistemas de seguridad social, 9 implementaron acciones orientadas a reducir la carga financiera de los pasivos contingentes de sus regímenes de jubilaciones y pensiones para darles viabilidad financiera, en cumplimiento de lo dispuesto en el Apartado 5.1. Descripción general de la estrategia de financiamiento del desarrollo del PRONAFIDE 2002-2006, los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, contenidos en el Anexo A de los Convenios de Colaboración y Apoyo.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Principales variables revisadas sobre los beneficiarios de los regímenes de jubilaciones y pensiones

El artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las relaciones laborales del personal académico y administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

En el artículo 123, Apartados A, fracción XXIX, y B, fracciones XI y XIV, se señala que la seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, no profesionales y maternidad, jubilación, invalidez y muerte. Asimismo, en la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y las leyes estatales de las instituciones de seguridad social se establece la obligación de garantizar la protección de los trabajadores de las universidades públicas estatales autónomas por ley.

Las disposiciones establecidas en las Leyes Federal del Trabajo, del ISSSTE, del Seguro Social, de Seguridad Social Estatales; y en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 celebrados entre las 28 universidades y los sindicatos de trabajadores, garantizan que sus trabajadores disfruten de una jubilación y/o pensión cuando adquieran ese derecho.

En los Términos de Referencia elaborados por la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aplicables en 2005, se estableció la necesidad de disponer de información de los conceptos relativos al número de trabajadores activos; trabajadores con derecho a pensión y/o jubilación, y número de jubilados y/o pensionados, para la elaboración de la valuación actuarial estandarizada.

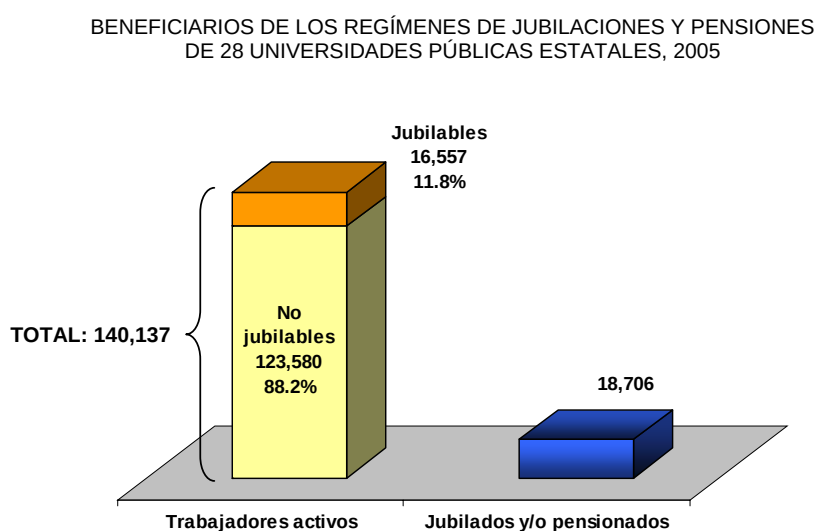
Con la revisión de la información proporcionada por las 28 universidades públicas estatales fiscalizadas, se constató que en 2005 esas instituciones contaban en conjunto con 140,137 trabajadores activos y con 18,706 jubilados y/o pensionados, lo que significó una proporción de 7.5 trabajadores activos por jubilado y/o pensionado.

Cabe señalar que la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante oficio número R7289/2006 de fecha 15 de diciembre de 2006, informó a la Auditoría Superior de la Federación que a la fecha no ha tenido jubilados y pensionados. Para tal efecto, remitió la "Tabla P edad de los empleados y años de servicio" que comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, en la que se observó que la institución no tenía pensionados y jubilados al cierre de 2005.

Los trabajadores jubilables, es decir, aquellos trabajadores activos que en 2005 ya habían cumplido con los requisitos para tener derecho a una jubilación, ascendieron a 16,557, los cuales representaron el 11.8% de los trabajadores activos y el 88.5% de los jubilados y/o pensionados. Con lo anterior se demuestra la alta incidencia que tendría este tipo de trabajadores en los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales si decidieran ejercer su derecho de acceder a su

pensión y/o jubilación, ya que el número de pensionados y jubilados casi se duplicaría, lo que impactaría de manera importante en la viabilidad financiera de las universidades. En este sentido, una de las principales reformas llevada a cabo por las universidades fue el otorgar un estímulo económico a aquellos trabajadores que al cubrir los requisitos para acceder a su jubilación o pensión, retardaran el reclamo de ese derecho.

En la gráfica siguiente se observa la proporción que representan los trabajadores jubilables respecto de los activos, y de los jubilados y/o pensionados.



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Valuaciones Actuariales proporcionadas mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006; e información remitida por las universidades públicas estatales durante los trabajos de ejecución de la auditoría.

En el cuadro siguiente se presenta el número de trabajadores activos, jubilables, y jubilados y pensionados de cada una de las 28 universidades públicas estatales revisadas.

BENEFICIARIOS DE LOS REGÍMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 28 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES, 2005

Grupo y Universidad	Variables sobre Beneficiarios					
	Número de trabajadores activos	Trabajadores con derecho a pensión (jubilables)	Número de pensionados y jubilados	Proporción de trabajadores activos por jubilado y pensionado	Porcentaje de trabajadores jubilables respecto de los trabajadores activos	Porcentaje de trabajadores jubilables respecto de los jubilados y pensionados
	(1)	(2)	(3)	(4=1/3)	(5=2/1)	(6=2/3)
Total	140,137	16,557	18,706	7.5	11.8	88.5
GRUPO I						
Autónoma de Chiapas	2,788	304	5	557.6	10.9	6,080.0
Autónoma del Estado de México	9,584	481	401	23.9	5.0	120.0
De Sonora	4,603	524	220	20.9	11.4	238.2
Autónoma de Tlaxcala	1,755	180	0	0.0	10.3	100.0
Veracruzana	10,200	1,841	137	74.5	18.0	1,343.8
Subtotal Grupo I	28,930	3,330	763	37.9	11.5	436.4
GRUPO II						
Autónoma de Aguascalientes	1,906	132	192	9.9	6.9	68.8
Autónoma de Baja California	5,296	990	196	27.0	18.7	505.1
Autónoma de Coahuila	2,448	349	916	2.7	14.3	38.1
Juárez del Estado de Durango	3,116	2,591	200	15.6	83.2	1,295.5
De Guanajuato	4,792	242	688	7.0	5.1	35.2
Autónoma de Guerrero	5,098	1,103	104	49.0	21.6	1,060.6
Autónoma de San Luis Potosí	4,224	474	491	8.6	11.2	96.5
Instituto Tecnológico de Sonora	520	11	38	13.7	2.1	28.9
Autónoma de Tamaulipas	5,860	41	281	20.9	0.7	14.6
Autónoma de Zacatecas	3,452	130	615	5.6	3.8	21.1
Subtotal Grupo II	36,712	6,063	3,721	9.9	16.5	162.9
GRUPO III						
Autónoma de Baja California Sur	816	62	16	51.0	7.6	387.5
Autónoma de Ciudad Juárez	557	27	166	3.4	4.8	16.3
Autónoma de Nuevo León	16,689	1,244	4,559	3.7	7.5	27.3
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	7,367	820	2,205	3.3	11.1	37.2
Autónoma de Yucatán	2,384	577	413	5.8	24.2	139.7
Subtotal Grupo III	27,813	2,730	7,359	3.8	9.8	37.1
GRUPO IV						
De Colima	3,102	48	190	16.3	1.5	25.3
Autónoma del Estado de Hidalgo	3,065	408	66	46.4	13.3	618.2
De Guadalajara	18,578	1,054	1,906	9.7	5.7	55.3
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	5,161	813	1,284	4.0	15.8	63.3
Autónoma del Estado de Morelos	3,369	344	390	8.6	10.2	88.2
Autónoma de Nayarit	2,822	104	554	5.0	3.7	18.8
Autónoma de Querétaro	2,025	166	481	4.2	8.2	34.5
Autónoma de Sinaloa	8,560	1,497	1,992	4.3	17.5	75.2
Subtotal Grupo IV	46,682	4,434	6,863	6.8	9.5	64.6

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006; e información remitida por los entes revisados durante la ejecución de la auditoría.

El análisis por universidad fiscalizada demostró que las menores proporciones de trabajadores activos por jubilados y/o pensionados se dieron en la Universidad Autónoma de Coahuila (2.7), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (3.3), Autónoma de Ciudad Juárez (3.4), Autónoma de Nuevo León (3.7), Autónoma de Querétaro (4.2) y Autónoma de Sinaloa (4.3).

En contraste, las universidades que registraron la mayor proporción de trabajadores activos respecto de los jubilados y pensionados fueron: Autónoma de Chiapas (557.6), Veracruzana (74.5), Autónoma de Baja California Sur (51), Autónoma de Guerrero (49) y Autónoma del Estado de Hidalgo (46.4).

En cuanto al porcentaje de los trabajadores jubilables respecto del número de trabajadores activos, las mayores proporciones se registraron en las universidades Juárez del Estado de Durango (83.2%), Autónoma de Yucatán (24.2%), Autónoma de Guerrero (21.6%), Autónoma de Baja California (18.7%), Veracruzana (18.0%) y Autónoma de Sinaloa (17.5%).

Por lo que se refiere al porcentaje de trabajadores jubilables respecto de los jubilados y/o pensionados, en la mayoría de las universidades públicas estatales revisadas se observó una alta representatividad, sobre todo en las Universidades Autónoma de Chiapas (6,080.0%), Veracruzana (1,343.8%), Juárez del Estado de Durango (1,295.5%), Autónoma de Guerrero (1,060.6%), Autónoma del Estado de Hidalgo (618.2%), Autónoma de Baja California (505.1%), Autónoma de Baja California Sur (387.5%), de Sonora (238.2%), Autónoma de Yucatán (139.7%), Autónoma del Estado de México (120.0%), Autónoma de San Luis Potosí (96.5%) y Autónoma del Estado de Morelos (88.2%).

En el caso de las universidades: Autónoma de Chiapas, Autónoma del Estado de México, de Sonora y Veracruzana, pertenecientes al Grupo I, la alta proporción de trabajadores jubilables respecto de los jubilados no tendría el mismo impacto en la situación financiera de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, como el que se registraría en los otros tres grupos de instituciones, toda vez que por las características de sus regímenes estas universidades tienen solamente la obligación de hacer frente a los pagos únicos a sus trabajadores (prima de antigüedad, aguinaldo, gratificaciones, etc.); en tanto que las prestaciones más onerosas referidas a las pensiones quedarían a cargo de la institución de seguridad social a la cual se encuentran incorporadas. En contraste, las altas proporciones de trabajadores jubilables respecto de los jubilados registradas en las universidades de los otros tres grupos sí incidiría en su situación financiera, al enfrentar en el futuro un incremento en el pago de nóminas de jubilados y/o pensionados, por lo que una de las principales reformas llevadas a cabo por

las universidades fue el otorgar un estímulo económico para que retardaran el reclamo de ese derecho.

Se constató que las 28 universidades públicas estatales fiscalizadas registran información sobre el número de trabajadores activos, de jubilados y pensionados, y de trabajadores jubilables en 2005, por lo que dieron atención a lo dispuesto en sus contratos colectivos de trabajo; la Ley del Seguro Social; la Ley del ISSSTE; las Leyes estatales de las instituciones de seguridad social; y los Términos de Referencia para elaborar la valuación actuarial estandarizada, en cumplimiento de los artículos 3º, fracción VII y 123, Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Resultados de las principales variables sobre recursos financieros de los regímenes de jubilaciones y pensiones

El artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las relaciones laborales del personal académico y administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

En el artículo 123, Apartados A, fracción XXIX, y B, fracciones XI y XIV, se señala que la seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, no profesionales y maternidad, jubilación, invalidez y muerte. Asimismo, en la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y las leyes estatales de las instituciones de seguridad social se establece la obligación de garantizar la protección de los trabajadores de las universidades públicas estatales autónomas por ley.

Las disposiciones establecidas en las Leyes Federal del Trabajo, del ISSSTE, del Seguro Social, y de Seguridad Social Estatales; en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 celebrados entre las universidades y los sindicatos de trabajadores, garantizan que sus trabajadores disfruten de una jubilación y/o pensión cuando adquieran ese derecho.

En los Términos de Referencia elaborados por la SEP y la ANUIES, aplicables en 2005, se estableció la necesidad de disponer de información de los conceptos relativos a la nómina de trabajadores activos y de jubilados y/o pensionados, para la elaboración de la valuación actuarial estandarizada. Cabe señalar que en el caso de las cinco universidades que integran el grupo I: Autónoma de Chiapas, Autónoma del Estado de México, de Sonora, Autónoma de Tlaxcala y Veracruzana, no se requirió la información relativa a la nómina de jubilados y pensionados, para la elaboración de la valuación actuarial estandarizada, toda vez que por las características de su régimen de jubilaciones y pensiones, este concepto no incide directamente en su viabilidad financiera, al no efectuar directamente el pago de dicha prestación.

Con la revisión de la información proporcionada por 26 de las 28 universidades públicas estatales fiscalizadas, se constató que en 2005 en dichas instituciones se erogaron en conjunto 3,040,975.7 miles de pesos por concepto de jubilaciones y pensiones, que significaron el 21.2% respecto de los 14,370,843.9 miles de pesos de la nómina anual de los trabajadores activos. Dos universidades pertenecientes al grupo I no dispusieron de dicha información: Autónoma del Estado de México y Veracruzana, toda vez que las instituciones de seguridad social: ISSEMYM, e IPE, son las que efectúan directamente el pago de jubilaciones y pensiones.

Las cinco universidades del grupo I, por las características de su régimen no realizan directamente el pago de jubilaciones y pensiones; no obstante, tres de ellas proporcionaron información al respecto: Autónoma de Chiapas, Autónoma de Tlaxcala y de Sonora. La Universidad Autónoma de Tlaxcala informó a la Auditoría Superior de la Federación que a la fecha no ha tenido jubilados y pensionados, por lo que el monto pagado por este concepto fue de cero. Las otras dos universidades: Autónoma del Estado de México y Veracruzana, no dispusieron de dicha información, por no ser de su ámbito de competencia.

Con el análisis por institución se constató que los mayores porcentajes de la nómina de jubilados y pensionados respecto de la nómina de trabajadores activos se registraron en las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (54.3%), Autónoma de Nuevo León (35.1%), Autónoma de Sinaloa (33.1%), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (31.2%), Autónoma de Querétaro (25.3%), Autónoma de Ciudad Juárez (24.8%) y Autónoma de Coahuila (24.3%).

En el cuadro siguiente se presentan los montos erogados en la nómina de los trabajadores activos, y en el pago a los jubilados o pensionados de 26 de las 28 universidades públicas estatales revisadas.

**MONTOS EROGADOS EN LA NÓMINA DE TRABAJADORES ACTIVOS Y DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE 26 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES, 2005**
(Miles de pesos)

Grupo y Universidad	Variables sobre Recursos Financieros						Porcentaje de la nómina de pensionados y jubilados respecto de la de trabajadores activos
	Trabajadores Activos			Pensionados y Jubilados			
	Salario mensual promedio	Nómina Mensual	Nómina Anual calculada por la ASF	Pensión mensual promedio	Nómina Mensual	Nómina Anual calculada por la ASF	
	(1)	(2)	(3=2x12 meses)	(4)	(5)	(6=5x12 meses)	
Total	10.0	1,197,570.3	14,370,843.9	10.0	253,414.6	3,040,975.7	21.2
GRUPO I							
Autónoma de Chiapas	6.7	19,137.2	229,645.9	14.6	73.1	877.6	0.4
Autónoma de Tlaxcala	7.5	13,133.9	157,606.8	0.0	0.0	0.0	0.0
De Sonora	7.1	32,746.8	392,962.0	1.8	404.8	4,857.4	1.2
Subtotal Grupo I	7.1	65,017.9	780,214.8	5.5	477.9	5,735.0	0.7
GRUPO II							
Autónoma de Aguascalientes	10.4	19,768.0	237,216.2	10.3	1,974.3	23,691.4	10.0
Autónoma de Baja California	7.0	34,743.2	416,917.9	1.4	397.6	4,771.4	1.1
Autónoma de Coahuila	8.1	19,786.0	237,432.5	5.3	4,813.3	57,759.5	24.3
Juárez del Estado de Durango	8.6	26,839.8	322,077.2	10.6	1,744.7	20,936.7	6.5
De Guanajuato	8.9	42,508.9	510,106.8	7.0	4,783.2	57,398.3	11.3
Autónoma de Guerrero	10.5	53,506.9	642,083.4	7.1	741.1	8,893.2	1.4
Autónoma de San Luis Potosí	13.0	54,782.2	657,386.6	15.7	7,687.1	92,245.7	14.0
Instituto Tecnológico de Sonora	15.1	7,841.1	94,093.3	9.1	347.3	4,167.4	4.4
Autónoma de Tamaulipas	9.5	55,891.5	670,697.4	9.0	2,516.8	30,201.1	4.5
Autónoma de Zacatecas	9.8	33,804.4	405,652.8	10.0	6,149.8	73,798.0	18.2
Subtotal Grupo II	10.1	349,472.0	4,193,664.2	8.5	31,155.2	373,862.8	8.9
GRUPO III							
Autónoma de Baja California Sur	9.8	9,051.8	108,621.1	16.0	255.2	3,062.6	2.8
Autónoma de Ciudad Juárez	14.6	8,112.8	97,353.4	12.1	2,015.6	24,187.7	24.8
Autónoma de Nuevo León	6.6	109,771.5	1,317,258.4	8.5	38,559.5	462,714.0	35.1

Grupo y Universidad	Variables sobre Recursos Financieros						Porcentaje de la nómina de pensionados y jubilados respecto de la de trabajadores activos
	Trabajadores Activos			Pensionados y Jubilados			
	Salario mensual promedio	Nómina Mensual	Nómina Anual calculada por la ASF	Pensión mensual promedio	Nómina Mensual	Nómina Anual calculada por la ASF	
	(1)	(2)	(3=2x12 meses)	(4)	(5)	(6=5x12 meses)	
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	10.4	76,787.1	921,445.4	10.8	23,922.6	287,071.0	31.2
Autónoma de Yucatán	13.8	32,993.5	395,922.5	14.0	5,779.8	69,358.0	17.5
Subtotal Grupo III	11.0	236,716.7	2,840,600.8	12.3	70,532.8	846,393.3	29.8
GRUPO IV							
De Colima	7.9	24,579.8	294,957.4	10.3	1,963.2	23,558.4	8.0
Autónoma del Estado de Hidalgo	5.7	17,594.9	211,138.6	12.1	799.7	9,596.4	4.5
De Guadalajara	10.2	188,872.7	2,266,472.3	14.2	27,107.3	325,287.6	14.4
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	28.7	150,070.2	1,800,842.5	30.9	81,487.4	977,848.8	54.3
Autónoma del Estado de Morelos	8.4	28,223.0	338,676.1	8.1	3,173.3	38,079.6	11.2
Autónoma de Nayarit	8.6	24,167.2	290,006.1	3.7	2,063.6	24,763.2	8.5
Autónoma de Querétaro	17.2	34,843.0	418,115.9	18.3	8,803.5	105,642.0	25.3
Autónoma de Sinaloa	9.1	78,012.9	936,155.1	13.0	25,850.7	310,208.4	33.1
Subtotal Grupo IV	12.0	546,363.7	6,556,364.1	13.8	151,248.7	1,814,984.4	27.7

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006 e información remitida por las universidades públicas estatales durante los trabajos de ejecución de la auditoría.

NOTA: En el caso de las universidades del Estado de México y Veracruzana, informaron que no disponen de estos datos, en razón de que ellas no realizan el pago directo a los jubilados y pensionados.

Se concluye que 26 de las 28 Universidades Públicas Estatales dispusieron de información sobre los montos de las nóminas de trabajadores activos y de los jubilados y pensionados en 2005, por lo que atendieron a lo dispuesto en sus contratos colectivos de trabajo; la Ley del Seguro Social; la Ley del ISSSTE; las Leyes estatales de las instituciones de seguridad social; y los Términos de Referencia para elaborar la valuación actuarial estandarizada, en cumplimiento de los artículos 3º, fracción VII, y 123, Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los grupos en los que la nómina de pensionados y jubilados respecto de la nómina de trabajadores activos representó un alto porcentaje fueron el III (29.8%) y el IV (27.7%). En el grupo III se clasifican aquellas universidades que cuentan con un régimen de jubilaciones y pensiones bajo su responsabilidad total; y en el grupo IV se encuentran las universidades que cuentan con un sistema de doble pensión.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Montos máximos y mínimos que cubren los regímenes de jubilaciones y pensiones

El artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las relaciones laborales del personal académico y administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

En el artículo 123, Apartados A, fracción XXIX, y B, fracciones XI y XIV, se señala que la seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, no profesionales y maternidad, jubilación, invalidez y muerte. Asimismo, en la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y las leyes estatales de las instituciones de seguridad social se establece la obligación de garantizar la protección de los trabajadores de las universidades públicas estatales autónomas por ley.

Las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 celebrados entre las universidades públicas estatales y los sindicatos de trabajadores establecen el cálculo del monto de la jubilación y/o pensión a las que podrán acceder los trabajadores que adquieran ese derecho.

Los montos mensuales máximos pagados por concepto de jubilación o pensión en 2005, presentados por las universidades son heterogéneos. Los mayores montos mensuales pagados se registraron en las universidades Autónoma de Nuevo León (84.3 miles de pesos), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (82.3 miles de pesos), Colima (72.3 miles de pesos), Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo (58.1 miles de pesos), Autónoma de Sinaloa (55.6 miles de pesos), Autónoma de Coahuila (54.8 miles de pesos), Instituto Tecnológico de Sonora (54.2 miles de pesos), Autónoma de San Luis Potosí (51.4 miles de pesos) y Autónoma de Yucatán (51.2 miles de pesos).

Por lo que se refiere al monto mensual mínimo, los datos son más homogéneos en las universidades, y se ubicaron entre 0.3 miles de pesos y 4.0 miles de pesos. Lo anterior, sin considerar los montos mínimos pagados en las universidades Autónoma de Baja California y de Guanajuato.

En el cuadro siguiente se presentan los montos mensuales máximo y mínimo por concepto de jubilación y pensión que se pagaron en 2005 en cada uno de los 26 regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales revisadas.

**MONTOS MENSUALES MÁXIMOS Y MÍNIMOS PAGADOS POR 26 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES
POR CONCEPTO DE JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN, 2005**
(Miles de pesos)

Grupo / Universidad	Monto mensual máximo por jubilación y/o pensión	Monto mensual mínimo por jubilación y/o pensión
Grupo I		
Autónoma de Chiapas	17.5	4.0
De Sonora	7.8	0.3
Autónoma de Tlaxcala	0.0	0.0
Grupo II		
Autónoma de Aguascalientes	14.8	1.4
Autónoma de Baja California	6.0	0.0 ^{1/}
Autónoma de Coahuila	54.8	0.3
Juárez del Estado de Durango	29.0	3.2
De Guanajuato	30.8	0.0 ^{2/}
Autónoma de Guerrero	30.6	1.4
Autónoma de San Luis Potosí	51.4	1.5
Instituto Tecnológico de Sonora	54.2	0.6
Autónoma de Tamaulipas	39.0	2.7
Autónoma de Zacatecas	22.7	1.5
Grupo III		
Autónoma de Baja California Sur	36.7	3.6
Autónoma de Ciudad Juárez	27.7	0.2
Autónoma de Nuevo León	84.3	1.2
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	82.3	0.7
Autónoma de Yucatán	51.2	1.0
Grupo IV		
De Colima	72.6	1.5
Autónoma del Estado de Hidalgo	20.5	0.5
De Guadalajara	35.5	0.3
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	58.1	1.0
Autónoma del Estado de Morelos	23.9	0.7
Autónoma de Nayarit	10.8	0.6
Autónoma de Querétaro	18.1	0.4
Autónoma de Sinaloa	55.6	1.6

FUENTE: Información proporcionada por las universidades públicas estatales durante los trabajos de ejecución de la auditoría.

1/ La cantidad correspondiente a la Universidad Autónoma de Baja California es de 12.8 pesos.

2/ La cantidad correspondiente a la Universidad de Guanajuato es de 58.3 pesos.

Por las características de su régimen las cinco universidades del Grupo I: Autónoma de Chiapas, Autónoma del Estado de México, de Sonora, Autónoma de Tlaxcala y Veracruzana, no realizan directamente el cálculo y el pago del monto de jubilación y pensión; no obstante, tres de ellas proporcionaron información al respecto: Autónoma de Chiapas, Autónoma de Tlaxcala y de Sonora. Adicionalmente la Universidad Autónoma de Tlaxcala informó que a la fecha no ha tenido jubilados y pensionados, por lo que los montos máximos y mínimos por este concepto fueron de cero. Las otras dos universidades: Autónoma del Estado de México y Veracruzana, no dispusieron de dicha información, por no ser de su ámbito de competencia.

Se concluye que la heterogeneidad en los montos pagados en 2005 a los pensionados y/o jubilados, en un rango de entre 0.2 y 84.3 miles de pesos, se explica porque las universidades determinan los beneficios a los que tendrán derecho sus trabajadores una vez obtenida su jubilación o pensión, conforme a lo dispuesto en sus Contratos Colectivos de Trabajo.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Edad promedio de jubilación y promedio de años de goce de la jubilación y/o pensión

El artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las relaciones laborales del personal académico y administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

En el artículo 123, Apartados A, fracción XXIX, y B, fracciones XI y XIV, se señala que la seguridad social cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, no profesionales y maternidad, jubilación, invalidez y muerte. Asimismo, en la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y las leyes estatales de las instituciones de seguridad social se establece la obligación de garantizar la protección de los trabajadores de las universidades públicas estatales autónomas por ley.

Las disposiciones establecidas en los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en 2005 celebrados entre las universidades y los sindicatos de trabajadores, garantizan que sus trabajadores disfruten de una jubilación o pensión cuando adquieran ese derecho.

En los Términos de Referencia elaborados por la SEP y la ANUIES, aplicables en 2005, se estableció en el apartado “requerimientos de información”, la necesidad de disponer de datos sobre la edad promedio y antigüedad promedio de los trabajadores activos, para la elaboración de la valuación actuarial estandarizada.

Con la revisión de la información disponible proporcionada por 26 de las 28 Universidades Públicas Estatales fiscalizadas, se determinó que la edad promedio a la que se jubilaron y/o pensionaron sus trabajadores a 2005, fue de 57.9 años, y osciló entre los 51.5 y los 67.4 años de edad. Respecto del tiempo en que se recibió la jubilación o pensión, se observó una temporalidad promedio de 16.4 años y fluctuó entre los 2.8 y 30.0 años.

La institución que registró la menor edad promedio de jubilación o pensión fue la Universidad Autónoma de Sinaloa, con 51.5 años, lo que representó una edad promedio menor en 6.4 años al promedio global calculado por la Auditoría Superior de la Federación. Por otra parte, la Universidad Autónoma de Baja California Sur registró la mayor edad promedio de jubilación y /o pensión de sus trabajadores, con 67.4 años.

A 2005 la edad promedio de los trabajadores activos en las 28 universidades fue de 44.1 años, y osciló entre los 40.2 años en las universidades de Colima y Autónoma del Estado de Hidalgo, y los 51.0 años en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La antigüedad promedio de las 28 universidades se calculó en 14.0 años.

En el cuadro siguiente se detalla la información sobre la edad promedio de jubilación y el promedio de años en que los beneficiarios recibieron la jubilación o pensión.

**EDAD PROMEDIO DE JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN Y PROMEDIO DE AÑOS EN QUE SE RECIBIÓ
EL BENEFICIO DE LOS RÉGIMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 28 UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES, 2005**

Grupo y Universidad	Activos		Pensionados		Edad promedio en la que los trabajadores se jubilan o pensionan	Promedio de años que los extrabajadores reciben una jubilación y/o pensión
	Edad promedio actual	Edad de ingreso promedio	Antigüedad promedio	Edad promedio actual		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Promedio General	44.1	30.1	14.0	64.2	57.9	16.4
Grupo I						
Autónoma de Chiapas	43.2	28.0	12.3	74.8	55.0	10.0
Autónoma del Estado de México	41.9	30.1	11.8	n.d.	55.0	27.0
De Sonora	44.2	29.7	14.7	66.9	61.1	n.d.
Autónoma de Tlaxcala	42.9	31.3	11.5	n.a.	n.a.	n.a.
Veracruzana	46.7	31.0	15.8	n.d.	63.0	28.8
Promedios Grupo I	43.8	30.0	13.2	70.9	58.5	21.9
Grupo II						
Autónoma de Aguascalientes	43.4	29.0	14.4	64.0	55.8	9.2
Autónoma de Baja California	43.3	28.5	10.9	62.5	60.3	4.1
Autónoma de Coahuila	50.3	30.3	20.1	65.7	55.5	19.5
Juárez del Estado de Durango	46.0	30.0	16.0	65.5	58.5	27.0
De Guanajuato	43.5	43.0	12.7	65.1	58.1	22.2
Autónoma de Guerrero	45.1	28.7	16.4	48.5	58.1	n.d.
Autónoma de San Luis Potosí	46.5	n.d.	16.5	66.6	58.8	10.1
Instituto Tecnológico de Sonora	41.9	26.8	15.1	60.6	60.0	9.0
Autónoma de Tamaulipas	42.9	29.3	13.6	66.8	60.0	5.5
Autónoma de Zacatecas	43.6	30.0	13.6	59.5	54.1	n.d.
Promedios Grupo II	44.7	30.6	14.9	62.5	57.9	13.3
Grupo III						
Autónoma de Baja California Sur	41.5	30.8	10.8	68.7	67.4	2.8
Autónoma de Ciudad Juárez	51.0	33.0	18.0	61.0	60.0	n.d.
Autónoma de Nuevo León	43.4	27.8	15.7	62.7	56.4	10.9
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	45.6	32.0	13.5	58.9	n.d.	14.7
Autónoma de Yucatán	46.0	27.0	17.0	61.0	53.0	8.0
Promedios Grupo III	45.5	30.1	15.0	62.5	59.2	9.1
Grupo IV						
De Colima	40.2	29.0	11.2	64.8	n.d.	n.d.
Autónoma del Estado de Hidalgo	40.2	29.4	10.7	66.0	59.1	30.0
De Guadalajara	43.3	29.8	13.5	65.2	59.2	19.5
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	44.0	29.0	13.0	56.0	56.1	8.2
Autónoma del Estado de Morelos	42.2	31.5	10.7	62.1	51.9	30.0
Autónoma de Nayarit	43.5	28.5	15.5	62.0	57.5	n.d.
Autónoma de Querétaro	45.1	30.3	14.8	57.1	55.2	15.0
Autónoma de Sinaloa	42.8	29.4	13.5	55.9	51.5	25.0
Promedios Grupo IV	42.7	29.6	12.9	61.1	55.8	21.3

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006 e **información remitida por las universidades** durante la auditoría.

n.d. No disponible.

n.a. No aplica toda vez que la Universidad Autónoma de Tlaxcala informó que es una institución que a la fecha no ha tenido jubilados y pensionados.

Respecto de la información sobre la edad promedio actual de los pensionados y/o jubilados de las Universidades Autónoma del Estado de México y Veracruzana, clasificadas en el grupo I, no proporcionaron dicha información porque las características de su régimen de jubilaciones y pensiones (ISSSTE e IPE) no les permite registrar directamente estos datos. Además de que en el caso particular de las instituciones que integran este grupo, en las valuaciones actuariales no se incluyen dichos datos por no incidir directamente en las obligaciones por jubilaciones y pensiones.

Se concluye que el promedio de edad de los trabajadores activos de las universidades a 2005 fue de 44.1 años, y el promedio de años que los extrabajadores reciben una jubilación y/o pensión fue de 16.4 años; en tanto que la edad promedio en la que los trabajadores se jubilan y/o pensionan fue de 57.9 años, con lo cual se infiere que en un plazo de 13.8 años las universidades enfrentarán mayores presiones financieras por las obligaciones derivadas del pago de las jubilaciones y pensiones a sus extrabajadores. Para dar sustentabilidad en el futuro a los regímenes de jubilaciones y pensiones, las universidades, entre las reformas implementadas, incrementaron a 60-65 años la edad para acceder a una jubilación o pensión, o en su caso que la suma de la edad y años de servicio debe ser igual o mayor de 95 años, en cumplimiento de las cláusulas establecidas por cada una de las universidades en sus Contratos Colectivos de Trabajo.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Valuaciones actuariales estandarizadas de los regímenes de jubilaciones y pensiones

En los Términos de Referencia elaborados por la SEP y la ANUIES, aplicables en 2005, se establece que las valuaciones actuariales estandarizadas de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales debían considerar, entre otros, los aspectos siguientes:

- Elaborar el estudio con cifras al 31 de diciembre de 2005.
- Aplicar el Régimen Financiero de Prima Media General.
- Realizar la Valuación por separado y consolidada por grupos de trabajadores.

- Aplicar el método de proyecciones demográficas y financieras, para obtener resultados anuales, durante un periodo de 100 años.
- Utilizar las bases biométricas del ISSSTE.
- Realizar las proyecciones y cálculos para los diferentes grupos de trabajadores y pensionados.
- Desglosar el balance actuarial por los tipos de pensión.
- Utilizar criterios homogéneos en la adopción de las hipótesis demográficas y financieras, conforme a los referentes siguientes:

Hipótesis demográficas	
Periodo	Trabajadores (Tasas de incremento)
2006-2035	1.00%
2036-2106	0.0%

Hipótesis financieras (tasas en términos reales)				
Periodo	Salario Mínimo	Salario de Cotización	Costo de Servicios Médicos	Tasa de descuento
2006-2106	1.5%	2.0%	2.5%	3.5% y 5.0%

Las valuaciones actuariales estandarizadas elaboradas por las 22 universidades públicas estatales se realizaron con cifras al 31 de diciembre de 2005; se aplicó el Régimen Financiero de Prima Media General y el método de proyecciones demográficas y financieras; se utilizaron las bases biométricas del ISSSTE; y se realizaron proyecciones y cálculos para los diferentes grupos de trabajadores y

pensionados, de conformidad con los Términos de Referencia elaborados por la SEP y la ANUIES, aplicables en 2005.

Las valuaciones actuariales permitieron identificar el costo financiero de los regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de las reformas, así como la determinación del número de años en que se incrementaría la suficiencia financiera de esas instituciones educativas para afrontar sus obligaciones laborales por concepto de pago de jubilaciones y pensiones a sus trabajadores.

En el caso de las seis universidades restantes: Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa, de Sonora y Veracruzana, sus valuaciones actuariales no contienen el comparativo sobre la situación de sus regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de la reformas al 31 de diciembre de 2005. No obstante, los Términos de Referencia autorizados por la SEP para elaborar las valuaciones actuariales estandarizadas no establecían la obligatoriedad para las universidades de presentar el comparativo.

En los resultados siguientes se presentan los datos arrojados en las 22 valuaciones actuariales considerando la aplicación de la hipótesis financiera con una tasa de rendimiento de 3.5%, toda vez que refleja un escenario más realista del comportamiento financiero para la valuación de los regímenes de jubilaciones y pensiones.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Comportamiento de los pasivos contingentes a valor presente de 2005.

En los Términos de Referencia autorizados por la SEP y la ANUIES para elaborar las valuaciones actuariales estandarizadas de 2005 de las universidades públicas estatales, se estableció que éstas permitirían identificar el comportamiento de las variables que reflejaran la situación financiera y actuarial de las universidades públicas estatales, entre las cuales se consideraron los pasivos contingentes.

Con la revisión de la información contenida en las valuaciones actuariales de 22 universidades públicas estatales, con cifras al 31 de diciembre de 2005, se constató que los pasivos contingentes a valor presente sin considerar las reformas efectuadas a los regímenes de jubilaciones y pensiones, habrían ascendido a 417,567.4 millones de pesos; y al considerar las reformas efectuadas en el periodo 2002-2005, el pasivo fue de 288,857.9 millones de pesos, con lo que se logró una disminución de 30.8%, lo que representó una disminución del orden de 128,709.5 millones de pesos. En el caso de las universidades Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa, de Sonora y Veracruzana, sus valuaciones actuariales no contienen el comparativo sobre los pasivos contingentes de sus regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de la reformas al 31 de diciembre de 2005. No obstante, los Términos de Referencia autorizados por la SEP para elaborar las valuaciones actuariales estandarizadas no establecían la obligatoriedad para las universidades de presentar el comparativo.

Los 128,709.5 millones de pesos correspondieron a 21 universidades que lograron disminuir sus pasivos contingentes, ya que en la Universidad Autónoma del Estado de México la valuación actuarial realizada evidenció que no se disminuyó el monto de sus compromisos laborales por concepto de pagos únicos a sus trabajadores al momento de jubilarse o pensionarse.

Las principales reformas implementadas por las universidades que incidieron en la disminución de sus pasivos consistieron en incrementar la edad y años de servicio para que los trabajadores adquirieran el derecho a jubilarse, aplicable tanto para los trabajadores activos como para los de las nuevas generaciones; el incremento en las aportaciones al fondo de pensiones que realizan las universidades y los trabajadores; y el establecimiento de estímulos económicos para aplazar la jubilación de aquellos trabajadores que ya habían adquirido ese derecho.

En el cuadro siguiente se detalla el comportamiento de los pasivos contingentes de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las 22 universidades públicas estatales que contaron con valuación actuarial con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2005, antes y después de las reformas, por grupo.

COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS CONTINGENTES A VALOR
PRESENTE DE 22 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005
(Millones de pesos)

Grupo y Universidad	Pasivos		Diferencia	Porcentaje
	Sin reformas	Con reformas		
	(1)	(2)	(3=1-2)	(4=3/1)
Total	417,567.4	288,857.9	128,709.5	30.8
Grupo I				
Autónoma del Estado de México	2,501.8	2,501.8	0.0	0.0
Autónoma de Tlaxcala	837.6	425.0	412.6	49.3
Subtotal Grupo I	3,339.4	2,926.7	412.6	12.4
Grupo II				
Autónoma de Aguascalientes	7,135.9	4,513.6	2,622.3	36.7
Autónoma de Baja California	6,490.8	5,238.5	1,252.4	19.3
Autónoma de Coahuila	10,929.3	5,294.0	5,635.3	51.6
De Guanajuato	14,614.0	10,930.2	3,683.7	25.2
Autónoma de Guerrero	7,383.0	6,963.5	419.6	5.7
Autónoma de San Luis Potosí	12,710.1	11,789.7	920.4	7.2
Instituto Tecnológico de Sonora	2,498.3	1,837.5	660.8	26.4
Autónoma de Tamaulipas	18,902.3	16,384.7	2,517.5	13.3
Autónoma de Zacatecas	9,840.9	5,883.0	3,957.9	40.2
Subtotal Grupo II	90,504.6	68,834.8	21,669.9	23.9
Grupo III				
Autónoma de Baja California Sur	3,364.0	2,868.1	495.9	14.7
Autónoma de Ciudad Juárez	6,384.1	2,740.1	3,644.0	57.1
Autónoma de Nuevo León	73,781.8	46,691.3	27,090.5	36.7
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	55,533.6	28,794.1	26,739.5	48.2
Autónoma de Yucatán	16,072.4	10,447.1	5,625.3	35.0
Subtotal Grupo III	155,136.0	91,540.7	63,595.3	41.0
Grupo IV				
De Colima	6,866.7	5,829.8	1,036.9	15.1
Autónoma del Estado de Hidalgo	13,968.2	3,533.0	10,435.2	74.7
De Guadalajara	106,772.6	82,504.1	24,268.5	22.7
Autónoma del Estado de Morelos	10,129.6	9,663.0	466.6	4.6
Autónoma de Nayarit	12,977.2	9,413.0	3,564.2	27.5
Autónoma de Querétaro	17,873.1	14,612.8	3,260.3	18.2
Subtotal Grupo IV	168,587.5	125,555.8	43,031.6	25.5

FUENTE: **Valuaciones Actuariales** de 22 universidades públicas estatales, e información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

Las instituciones que integran el Grupo I registraron los menores montos de pasivos, toda vez que por las características de su régimen de jubilaciones y pensiones tenían sólo la obligación de hacer frente a los pagos únicos, mientras que las prestaciones más onerosas estuvieron a cargo de la ISS a la cual estuvieron incorporadas. Las universidades de este grupo efectuaron acciones orientadas a establecer

un esquema de aportaciones institucionales, para crear fondos que respaldaran a futuro el otorgamiento de los pagos únicos en el momento de la jubilación.

Las universidades del Grupo II disminuyeron sus pasivos laborales a 2005 en 21,669.9 millones de pesos (23.9%), al pasar de 90,504.6 millones de pesos a 68,834.8 millones de pesos. Las universidades pertenecientes a este grupo efectuaron adecuaciones a sus contratos colectivos de trabajo de común acuerdo con sus sindicatos.

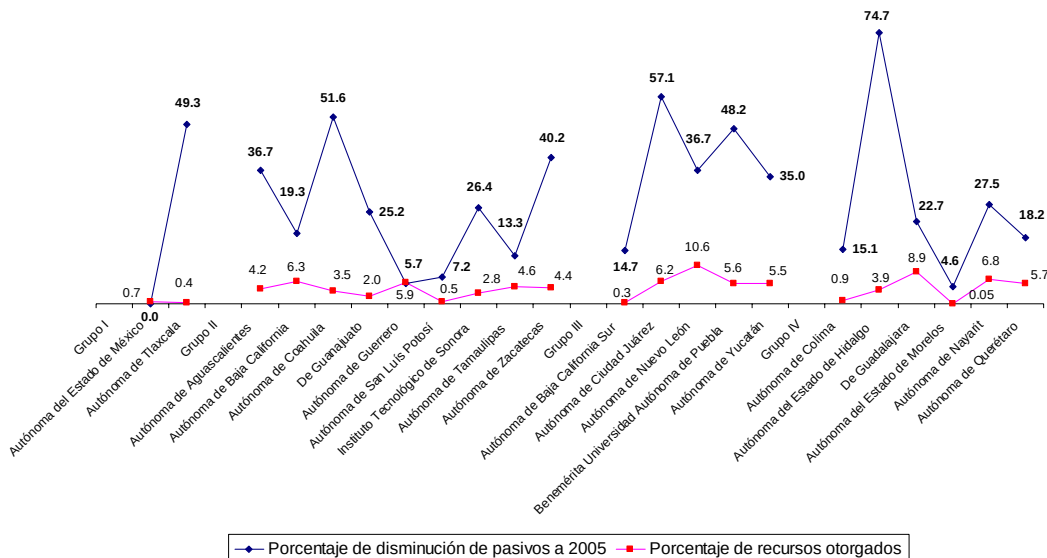
En cuanto a las universidades que integraron el Grupo III, sus pasivos laborales a 2005 disminuyeron en 63,595.3 millones de pesos (41.0%) con las reformas efectuadas, al pasar de 155,136.0 millones de pesos a 91,540.6 millones de pesos. Las universidades de este grupo efectuaron modificaciones a las cláusulas que rigieron el marco regulatorio de sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

A diciembre de 2005 las universidades del Grupo IV redujeron sus pasivos laborales en 43,031.6 millones de pesos (25.5%), al pasar de 168,587.5 millones de pesos a 125,555.8 millones de pesos. Las seis universidades restantes que integran este grupo efectuaron adecuaciones a sus Contratos Colectivos de Trabajo.

Las universidades de los grupos III y IV fueron las que registraron los mayores pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2005, y las que lograron disminuir en mayor porcentaje el pasivo contingente con las reformas efectuadas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

El comportamiento del pasivo contingente a valor presente de cada una de las 22 universidades públicas estatales al cierre de 2005, y la relación que guardó con los porcentajes de participación en el total de los recursos federales otorgados por la SEP a cada una de ellas en el periodo 2002-2005, se presenta en la gráfica y cuadro siguientes:

RELACIÓN ENTRE LA DISMINUCIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE 22
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES A VALOR PRESENTE DE 2005 Y LOS
RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS EN EL PERIODO 2002-2005
(Porcentajes)



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante Oficio No. OM/AOM/208/2006 de fecha 16 de agosto de 2006.

Con el análisis comparativo entre el comportamiento de los montos de pasivos contingentes a valor presente de 2005 y de los recursos federales transferidos por la SEP a las universidades públicas estatales para sus regímenes de jubilaciones y pensiones, se determinó que el comportamiento del pasivo contingente no tiene una relación directa con el monto de los recursos federales otorgados en el periodo 2002-2005, toda vez que el comportamiento del pasivo se explica por las acciones y reformas que implementaron las universidades a sus regímenes, así como por el número de trabajadores activos y pensionados que tenía cada una de ellas y que incidieron en el monto de los pasivos por concepto de las jubilaciones y pensiones, como se ejemplifica en los casos siguientes:

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue la que disminuyó en mayor porcentaje su pasivo, en 74.7%, y en el periodo 2002-2005 le fue transferido el 3.9% (118.7 millones de pesos) de los 3,073.3 millones de pesos destinados a los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades. En 2005 esta institución tenía 3,065 trabajadores activos y 66 jubilados y pensionados, lo que representó una proporción de 46.4 trabajadores activos por jubilado y/o pensionado, y la nómina de los pensionados y jubilados significó el 4.5% de la nómina de los trabajadores activos.

Por el contrario, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en el periodo 2002-2005 recibió el 10.6% (325.2 millones de pesos) del total de recursos federales para jubilaciones y pensiones, disminuyó sus pasivos en 36.7%, considerando que a 2005 contaba con 16,689 trabajadores activos y 4,559 jubilados y/o pensionados, con una proporción de 3.7 trabajadores activos por jubilado o pensionado, y la nómina de sus jubilados y pensionados representó el 35.1% de su nómina de trabajadores activos.

RELACIÓN ENTRE LA DISMINUCIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE 22 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES A VALOR PRESENTE DE 2005 Y LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS EN EL PERIODO 2002-2005

(Porcentajes)

Grupo y Universidad	Porcentaje de recursos federales otorgados 2002-2005	Porcentaje de disminución de pasivos a 2005
Grupo I		
Autónoma del Estado de México	0.7	0.0
Autónoma de Tlaxcala	0.4	49.3
Grupo II		
Autónoma de Aguascalientes	4.2	36.7
Autónoma de Baja California	6.3	19.3
Autónoma de Coahuila	3.5	51.6
De Guanajuato	2.0	25.2
Autónoma de Guerrero	5.9	5.7
Autónoma de San Luís Potosí	0.5	7.2
Instituto Tecnológico de Sonora	2.8	26.4
Autónoma de Tamaulipas	4.6	13.3
Autónoma de Zacatecas	4.4	40.2
Grupo III		
Autónoma de Baja California Sur	0.3	14.7
Autónoma de Ciudad Juárez	6.2	57.1
Autónoma de Nuevo León	10.6	36.7
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	5.6	48.2
Autónoma de Yucatán	5.5	35.0
Grupo IV		
De Colima	0.9	15.1
Autónoma el Estado de Hidalgo	3.9	74.7
De Guadalajara	8.9	22.7
Autónoma del Estado de Morelos	0.05	4.6
Autónoma de Nayarit	6.8	27.5
Autónoma de Querétaro	5.7	18.2

FUENTE: **Valuaciones Actuariales** de las 22 universidades públicas estatales e información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

Como resultado de las reformas efectuadas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, al 31 de diciembre de 2005 los pasivos contingentes de las universidades públicas estatales se redujeron en 30.8%, al pasar de 417,567.4 millones de pesos antes de las reformas, a 288,857.9 millones de pesos después de las reformas, con lo que se constató que éstas incidieron positivamente en la viabilidad financiera de dichas instituciones.

En conclusión, las 22 universidades públicas estatales cuya valuación actuarial estandarizada contiene el comparativo de los pasivos contingentes antes y después de la reformas al 31 de diciembre de 2005 reflejaron la situación financiera y actuarial, en la que se identificaron los pasivos contingentes, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia autorizados por la SEP y la ANUIES.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Comportamiento de las variables que integran el pasivo contingente de los regímenes de jubilaciones y pensiones.

En los Términos de Referencia elaborados por la SEP y la ANUIES aplicables en 2005, se estableció que en la realización de las valuaciones actuariales de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales se considerarían: 1) las pensiones en curso de pago; 2) el estudio de la generación actual de servicios pasados y futuros; y 3) la evaluación de las nuevas generaciones, para conocer la situación financiera y actuarial de dichos regímenes y determinar el costo de las prestaciones contingentes.

Con la revisión de la información contenida en las valuaciones actuariales estandarizadas de las 22 universidades públicas estatales que las elaboraron con cifras al 31 de diciembre de 2005, se constató que los pasivos contingentes se integraron con las tres variables señaladas en los Términos de Referencia citados. En el caso de las universidades Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa, de Sonora y Veracruzana, las valuaciones actuariales no contienen el comparativo sobre las variables que integran los pasivos contingentes de sus regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de las reformas al 31 de diciembre de 2005. No obstante, los Términos de Referencia autorizados por la SEP para elaborar las

valuaciones actuariales estandarizadas no establecían la obligatoriedad para las universidades de presentar el comparativo.

Con el análisis de la información de las tres variables, se determinó que las reformas implementadas a los regímenes de jubilaciones y pensiones tendrán un impacto en la disminución del pasivo contingente que se genere por las obligaciones laborales contraídas con las nuevas generaciones de trabajadores de las universidades; esto es, aquellos trabajadores que se contratan con la universidad bajo las condiciones laborales reformadas del Contrato Colectivo de Trabajo, toda vez que de acuerdo con los resultados arrojados por las valuaciones actuariales, a 2005 el pasivo disminuyó en 102,594.9 millones de pesos, al pasar de 239,645.2 millones de pesos a 137,050.3 millones de pesos.

El menor impacto de las reformas se observó en los pasivos de las pensiones en curso de pago, es decir, los pagos realizados a los extrabajadores y que se jubilaron y/o pensionaron con el esquema del Contrato Colectivo de Trabajo antes de las reformas, ya que sólo disminuyeron a 2005 en 2.0%, al pasar de 26,162.9 millones de pesos sin reformas a 25,639.0 millones de pesos con reformas, como se observa en el cuadro siguiente:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL PASIVO CONTINGENTE
DE 22 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES, 2005
(Millones de pesos)

Variable	Sin reforma	%	Con reforma	%	Diferencia	Porcentaje en que disminuyó el pasivo
Total	417,567.4	100%	288,857.9	100%	128,709.5	30.8
Pensiones en curso de pago	26,162.9	6.3%	25,639.0	8.9%	523.9	2.0
Generación actual de servicios pasados y futuros	151,759.3	36.3%	126,168.6	43.7%	25,590.7	16.9
Nuevas generaciones	239,645.2	57.4%	137,050.3	47.4%	102,594.9	42.8

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

Se observa que las reformas efectuadas por las universidades públicas estatales a sus regímenes de jubilaciones y pensiones incidieron en mayor medida en las nuevas generaciones; es decir, en los trabajadores que se contratan bajo las nuevas condiciones laborales de los regímenes reformados, al pasar de representar el 57.4% del pasivo antes de las reformas, al 47.4% después de las reformas.

El comportamiento de las diferentes variables que integran el pasivo de las universidades públicas estatales, por grupos, se presenta en el cuadro siguiente:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL PASIVO CONTINGENTE DE LAS 22
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES QUE CONTARON CON VALUACIÓN ACTUARIAL CON CIFRAS
COMPARATIVAS ANTES Y DESPUES DE LAS REFORMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Millones de pesos)

Grupo y Universidad	Sin Reforma				Con Reforma			
	Pension es en curso de pago	Generaci ón Actual	Nuevas Generacion es	Total	Pension es en curso de pago	Generaci ón Actual	Nuevas Generacion es	Total
Total	26,162.9	151,759.3	239,645.2	417,567.4	25,639.0	126,168.4	137,050.3	288,857.9
Grupo I								
Autónoma del Estado de México	0.0	831.0	1,670.7	2,501.8	0.0	831.0	1,670.7	2,501.8
Autónoma de Tlaxcala	0.0	293.3	544.4	837.6	0.0	130.1	294.9	425.0
Subtotal Grupo I	0.0	1,124.3	2,215.1	3,339.4	0.0	961.1	1,965.6	2,926.8
Grupo II								
Autónoma de Aguascalientes	316.6	2,365.8	4,453.5	7,135.9	321.0	1,448.9	2,743.7	4,513.6
Autónoma de Baja California	36.6	1,681.4	4,772.8	6,490.8	36.6	1,411.2	3,790.6	5,238.5
Autónoma de Coahuila	1,068.5	5,406.2	4,454.6	10,929.3	1,068.5	4,225.5	0.0	5,294.0
De Guanajuato	1,134.8	4,995.7	8,483.4	14,614.0	1,134.8	4,974.9	4,820.6	10,930.2
Autónoma de Guerrero	127.6	6,365.6	889.8	7,383.0	58.3	6,018.0	887.1	6,963.5
Autónoma de San Luis	715.3	4,835.4	7,159.4	12,710.1	715.3	4,876.0	6,198.4	11,789.7
Instituto Tecnológico de	65.0	896.3	1,537.1	2,498.3	75.8	499.8	1,261.9	1,837.5
Autónoma de Tamaulipas	265.6	7,310.2	11,326.4	18,902.3	265.6	6,498.2	9,620.9	16,384.7
Autónoma de Zacatecas	1,554.5	5,100.2	3,186.2	9,840.9	1,440.1	3,442.3	1,000.6	5,883.0
Subtotal Grupo II	5,284.5	38,956.8	46,263.2	90,504.6	5,116.0	33,394.8	30,323.9	68,834.8
Grupo III								
Autónoma de Baja California	62.0	1,243.6	2,058.4	3,364.0	62.0	1,243.6	1,562.5	2,868.1
Autónoma de Ciudad Juárez	498.8	2,180.0	3,705.3	6,384.1	511.6	1,016.3	1,212.2	2,740.1
Autónoma de Nuevo León	8,117.5	27,387.1	38,277.2	73,781.8	8,117.5	23,337.4	15,236.4	46,691.3
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	3,873.9	20,468.8	31,190.9	55,533.6	3,873.9	18,140.6	6,779.6	28,794.1
Autónoma de Yucatán	623.0	3,417.9	12,031.5	16,072.4	623.0	3,335.3	6,488.8	10,447.1
Subtotal Grupo III	13,175.2	54,697.4	87,263.4	155,135.5	13,188.0	47,073.2	31,279.4	91,540.7
Grupo IV								
De Colima	303.3	2,563.0	4,000.5	6,866.7	303.3	2,311.7	3,214.8	5,829.8
Autónoma del Estado de	182.2	4,910.8	8,875.1	13,968.2	182.2	2,269.6	1,081.1	3,533.0
De Guadalajara	4,821.3	34,980.4	66,971.0	106,772.2	5,049.3	27,208.1	50,246.7	82,504.1
Autónoma del Estado de	118.1	3,793.4	6,218.0	10,129.6	118.1	3,793.4	5,751.5	9,663.0
Autónoma de Nayarit	590.8	4,838.0	7,548.4	12,977.2	0.0	4,831.0	4,582.0	9,413.0
Autónoma de Querétaro	1,687.5	5,895.0	10,290.6	17,873.1	1,682.0	4,325.5	8,605.3	14,612.8
Subtotal Grupo IV	7,703.3	56,980.6	103,903.6	168,587.5	7,334.9	44,739.3	73,481.4	125,555.7

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

El análisis de las variables que integran el pasivo de las universidades públicas estatales por cada uno de los cuatro grupos en que se encuentran integradas las instituciones se presenta a continuación.

En el Grupo I, el mayor impacto de las reformas se dio en la disminución de los pasivos de las nuevas generaciones a 2005, en 249.5 millones de pesos (11.3%), al pasar de 2,215.1 millones de pesos sin reformas a 1,965.6 millones de pesos con reformas. Se calcula que los pasivos correspondientes a la generación actual disminuyeron en 14.5%, lo que significó una reducción de 163.2 millones de pesos, al pasar de 1,124.3 millones de pesos a 961.1 millones de pesos. En este grupo las pensiones en curso de pago no se consideran en el cálculo de los pasivos, toda vez que son las instituciones de seguridad social, a las que se encuentran incorporadas las universidades, las que efectúan el pago de la jubilación y/o pensión.

En el Grupo II se estimó un mayor impacto en la reducción de los pasivos para las nuevas generaciones, en 34.5%, esto es, una disminución de 15,939.3 millones de pesos, al pasar de 46,263.2 millones de pesos sin reformas a 30,323.9 millones de pesos con reformas. El menor impacto se calculó para las pensiones en curso de pago, que disminuirían en 168.4 millones de pesos (3.2%).

Para el Grupo III, las valuaciones actuariales también arrojaron un mayor impacto de las reformas en la disminución de pasivos de las nuevas generaciones, en 64.2%, al pasar de 87,263.4 a 31,279.4 millones de pesos, lo que significó una reducción del orden de los 55,984.0 millones de pesos. En el caso de las pensiones en curso de pago, las reformas no tuvieron impacto en su disminución, toda vez que se incrementaron en 12.8 millones de pesos (0.1%), al pasar de 13,175.2 millones de pesos sin reformas a 13,188.0 millones de pesos con reformas.

En el Grupo IV, el mayor impacto de las reformas se observó en una reducción de 30,422.1 millones de pesos, esto es, el 29.3% del pasivo a valor presente correspondiente a las nuevas generaciones, al pasar de 103,903.6 a 73,481.5 millones de pesos. El menor impacto se calculó para las pensiones en curso de pago, que disminuyeron en 368.3 millones de pesos (4.8%).

Se verificó que con las valuaciones actuariales realizadas a los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales, se determinó que las pensiones en curso de pago pasaron de 6.3 a 8.9%; la generación actual, de 36.3 a 43.7%; y las nuevas generaciones, de 57.4 a 47.4%, lo que evidenció que el mayor impacto de las reformas efectuadas a los regímenes se reflejaría en las nuevas

generaciones, en cumplimiento de los Términos de Referencia elaborados por la SEP y la ANUIES aplicables en 2005.

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

Relación entre los recursos federales asignados a las universidades públicas estatales y los ahorros generados

En el punto 5, "Criterios de selección de los proyectos" de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales emitidas por la SEP para los ejercicios 2002 y 2003, se estableció que para acceder a recursos federales para aplicarlos en el saneamiento financiero de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, las universidades públicas estatales se comprometerían a generar ahorros superiores al monto de los recursos asignados para su realización.

Asimismo, en el Anexo A "Lineamientos para la Presentación de Proyectos de Las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005", de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales, se estableció que para recibir la autorización de la transferencia de recursos federales para atender la problemática que presentaban sus regímenes de jubilaciones y pensiones, los proyectos presentados debían enfocarse a reducir la carga financiera de sus pasivos contingentes, o bien, a fortalecer sus fondos de financiamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, mediante el oficio núm. OM/AOM/208/2006 de fecha 16 de agosto de 2006, y los estudios actuariales de 22 universidades públicas estatales, la disminución en los montos de los pasivos se definen como los ahorros obtenidos con la implementación de las reformas de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades. En el caso de 6 universidades: Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa, de Sonora y Veracruzana, sus valuaciones actuariales no contienen el comparativo sobre los pasivos contingentes de sus regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de las reformas al 31 de diciembre de 2005. Los Términos de Referencia autorizados por la SEP para elaborar las valuaciones actuariales estandarizadas no establecían la obligatoriedad para las universidades de presentar dicho comparativo.

Con la revisión de la información contenida en las valuaciones actuariales de 22 universidades públicas estatales se constató que al cierre de 2005, 21 de ellas lograron ahorros superiores al monto de los recursos federales asignados para la realización de sus proyectos, toda vez que los pasivos de estas instituciones disminuyeron en 128,709.5 millones de pesos, cifra superior al monto de recursos federales otorgados por la SEP en el periodo 2002-2005, que fueron de 2,735.2 millones de pesos y que representaron el 2.1% de los ahorros obtenidos. La Universidad Autónoma del Estado de México no registró disminución en sus pasivos, que ascendieron a 2,501.8 millones de pesos al cierre del ejercicio fiscal de 2005.

En 2005 la SEP transfirió a la Universidad Autónoma del Estado de México 10.0 millones de pesos como apoyo a un proyecto enfocado a integrar un fondo específico que le permitiera enfrentar con solvencia financiera las obligaciones derivadas del pago por jubilación y liquidación de los trabajadores que concluyan su relación laboral con la institución.

En este sentido, en el Anexo A “Lineamientos para la Presentación de Proyectos de Las Universidades Públicas Estatales con base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005”, de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y dicha universidad, no se estableció la obligatoriedad de generar ahorros superiores al monto de los recursos asignados para su realización en este tipo de proyectos, sino a crear los fondos necesarios para apoyar el cumplimiento de sus obligaciones laborales; es decir, fortalecer los fondos de financiamiento para su régimen de jubilaciones y pensiones.

En el cuadro siguiente se identifica la relación entre los montos de los recursos federales recibidos por las 22 universidades públicas estatales en el periodo 2002-2005 para reformar los regímenes de jubilaciones y pensiones y los ahorros obtenidos, por grupo.

RELACIÓN ENTRE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A 22
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES EN EL PERIODO 2002-2005 Y LA
DISMINUCIÓN DE LOS PASIVOS CONTINGENTES A 2005
(Millones de pesos)

Grupo y Universidad	Recursos federales otorgados en el periodo 2002-2005	Monto en que disminuyen los pasivos
Total	2,756.4	128,709.5
Grupo I		
Autónoma del Estado de México	21.2	0.0
Autónoma de Tlaxcala	12.4	412.7
Subtotal Grupo I	33.6	412.7
Grupo II		
Autónoma de Aguascalientes	130.2	2,622.3
Autónoma de Baja California	193.0	1,252.4
Autónoma de Coahuila	108.8	5,635.3
De Guanajuato	62.6	3,683.7
Autónoma de Guerrero	182.3	419.6
Autónoma de San Luís Potosí	14.7	920.4
Instituto Tecnológico de Sonora	87.4	660.8
Autónoma de Tamaulipas	140.5	2,517.5
Autónoma de Zacatecas	134.3	3,957.9
Subtotal Grupo II	1,053.8	21,669.9
Grupo III		
Autónoma de Baja California Sur	8.2	495.9
Autónoma de Ciudad Juárez	189.2	3,644.0
Autónoma de Nuevo León	325.2	27,090.5
Autónoma de Puebla	173.6	26,739.5
Autónoma de Yucatán	167.9	5,625.3
Subtotal Grupo III	864.1	63,595.2
Grupo IV		
Autónoma de Colima	27.8	1,036.9
Autónoma de Hidalgo	118.7	10,435.2
Autónoma de Guadalajara	274.0	24,268.5
Autónoma del Estado de Morelos	1.5	466.6
Autónoma de Nayarit	208.1	3,564.2
Autónoma de Querétaro	174.8	3,260.3
Subtotal Grupo IV	804.9	43,031.7

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

Cabe señalar que las seis universidades que no contaron con la valuación actuarial estandarizada con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2005 recibieron recursos federales por 316.9 millones de pesos, que sumados a los 2,756.4 millones de pesos de las universidades que sí contaron con su valuación actuarial estandarizada con esas características, da un monto total de 3,073.3 millones de pesos de recursos federales transferidos por la SEP a las universidades públicas estatales para sus regímenes de jubilaciones y pensiones, en el periodo 2002-2005.

En conjunto, las 22 universidades públicas estatales, cuyas valuaciones actuariales contienen el comparativo sobre los pasivos contingentes de sus regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de la reformas al 31 de diciembre de 2005, lograron un ahorro de 128,709.5 millones de pesos al cierre de 2005, significativamente superior al monto de los recursos federales que recibieron, de 2,756.4 millones de pesos, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales emitidas por la SEP en 2002 y 2003, y el Anexo A "Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con base en lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005", de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados entre la SEP y cada una de las universidades públicas estatales en 2005, con lo que se constató el impacto positivo de las reformas implementadas a los regímenes de jubilaciones y pensiones en la viabilidad financiera de las universidades públicas estatales.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Comportamiento de los activos de los regímenes de jubilaciones y pensiones

En el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se dispuso que "Los recursos asignados a las instituciones de educación superior que se describen en el Anexo 217/ del presente Decreto, estarán destinados a desarrollar proyectos que tengan como propósito elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de sus instituciones, de acuerdo con las prioridades definidas por las mismas.

^{2/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

En el caso de las universidades e instituciones públicas de los estados se firmarán convenios con la Secretaría de Educación Pública conforme a los lineamientos descritos en el párrafo anterior".

En los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales, se señaló que "Es importante continuar fomentando en las universidades públicas estatales la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo su viabilidad institucional en el corto y mediano plazo, y que para el logro de los objetivos del Programa Nacional de Educación 2001-2006 apoyará a la institución para desarrollar acciones que respondan a los planteamientos y las reformas estructurales que se ha propuesto para lograr su viabilidad financiera".

En el considerando nueve del Anexo A "Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005" de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales, se señala que "Es importante continuar fomentando en las UPES la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo su viabilidad institucional en el corto y mediano plazos".

De acuerdo con la información contenida en las valuaciones actuariales estandarizadas, el activo se define como los recursos de los cuales dispondrán las universidades para hacer frente a las obligaciones derivadas de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, mismo que se integra con las reservas y las diferentes aportaciones que efectúan los trabajadores activos y los pensionados o jubilados.

A 2005, con datos disponibles en las valuaciones actuariales de 22 universidades en las que se proyecta el impacto de las reformas de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, se constató que los activos totales de los regímenes a valor presente se incrementaron en 405.5%, al pasar de 29,777.8 millones de pesos sin reformas, a 150,914.3 millones de pesos con reformas, al 31 de diciembre de 2005, con lo que se estimó un incremento de 121,136.5 millones de pesos.

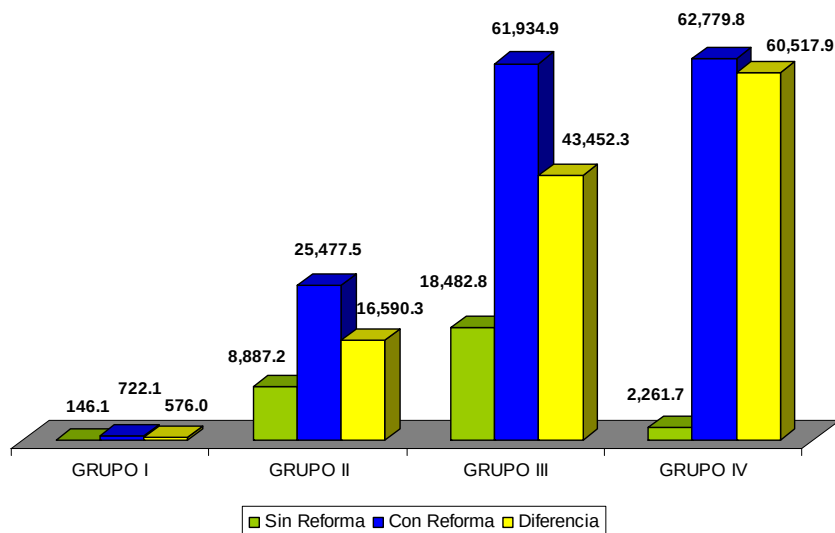
La comparación de los montos de los activos estimados en las valuaciones actuariales a valor presente de 2005 de las universidades públicas estatales, sin reformas y con reformas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, se presenta en el cuadro y gráfica siguientes:

COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS A VALOR PRESENTE DE 22 UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESTATALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, POR GRUPO
(Millones de pesos)

Grupo y Universidad	Activos		Diferencia	Porcentaje
	Sin Reforma	Con Reforma		
	(1)	(2)	(3=2-1)	(4=3/1)
TOTAL	29,777.8	150,914.3	121,136.5	405.5
Grupo I				
Autónoma de Chiapas	146.1	146.1	0.0	0.0
Autónoma del Estado de México	0.0	451.7	451.7	100.0
Autónoma de Tlaxcala	0.0	124.3	124.3	100.0
Subtotal Grupo I	146.1	722.1	576.0	394.5
Grupo II				
Autónoma de Aguascalientes	0.0	2,609.4	2,609.4	100.0
Autónoma de Baja California	2,225.1	5,449.3	3,224.2	144.9
Autónoma de Coahuila	4,481.2	878.1	(3,603.1)	(80.4)
De Guanajuato	0.0	112.9	112.9	100.0
Autónoma de Guerrero	0.0	0.0	0.0	0.0
Autónoma de San Luis Potosí	509.1	9,125.6	8,616.5	1,692.5
Instituto Tecnológico de Sonora	0.0	1,627.0	1,627.0	100.0
Autónoma de Tamaulipas	1,671.8	3,473.0	1,801.2	107.7
Autónoma de Zacatecas	0.0	2,202.2	2,202.2	100.0
Subtotal Grupo II	8,887.2	25,477.5	16,590.3	186.7
Grupo III				
Autónoma de Baja California Sur	938.0	1,772.0	834.0	88.9
Autónoma de Ciudad Juárez	1,472.5	2,048.0	575.5	39.1
Autónoma de Nuevo León	0.0	37,679.6	37,679.6	100.0
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	0.0	10,038.2	10,038.2	100.0
Autónoma de Yucatán	16,072.3	10,397.1	(5,675.0)	(35.0)
Subtotal Grupo III	18,482.8	61,934.9	43,452.3	235.1
Grupo IV				
De Colima	1,705.9	3,426.1	1,720.2	100.8
Autónoma del Estado de Hidalgo	0.0	2,927.0	2,927.0	100.0
De Guadalajara	555.8	56,303.9	55,748.1	10,030.2
Autónoma del Estado de Morelos	0.0	0.0	0.0	0.0
Autónoma de Querétaro	0.0	122.8	122.8	100.0
Subtotal Grupo IV	2,261.7	62,779.8	60,518.1	2,675.8

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS A VALOR PRESENTE DE 22 UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, POR GRUPO
(Millones de pesos)



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

El análisis del comportamiento de los activos de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales por cada uno de los cuatro grupos en que se encuentran integradas, se presenta a continuación.

En el Grupo I, los activos se incrementarían en 394.5%, al considerar el establecimiento de esquemas de aportación institucionales para la creación de fondos que respaldaran el otorgamiento de los pagos únicos a sus trabajadores, una vez que se jubilaran o pensionaran.

En el Grupo II, los activos de las universidades se incrementaron en 186.7%, principalmente por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque dentro de las reformas efectuadas por esta institución se estableció que los jubilados y pensionados, las generaciones actuales y las nuevas generaciones efectuarían aportaciones al fondo de jubilaciones. En este grupo destaca la Universidad Autónoma de Coahuila que registró una disminución en el valor presente de sus activos del orden de

80.4%, debido a que su sistema reformado consideró que las nuevas generaciones de trabajadores no aportarían al régimen de jubilaciones y pensiones de la universidad, ya que se dio opción a que los trabajadores activos y los que se contrataran bajo las nuevas condiciones laborales fueran transferidos al régimen de la Ley del Seguro Social.

El Grupo III incrementó sus activos en 235.1%, que se explica por las reformas efectuadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre las que se identifican la constitución de una reserva para jubilaciones y pensiones, y el establecimiento de un sistema de aportaciones al fondo de pensiones.

El Grupo IV registró el mayor incremento en sus activos a valor presente con las reformas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, en 2,675.8%, principalmente por las reformas realizadas por la Universidad de Guadalajara, entre las que se identifica el establecimiento de un sistema de aportaciones al fondo de pensiones.

En conclusión, de las 22 universidades cuyas valuaciones actuariales contienen el comparativo sobre el comportamiento de los activos antes y después de la reformas al 31 de diciembre de 2005, 18 lograron incrementar en más de cuatro veces los activos a valor presente de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, y los mayores incrementos se observaron en los grupos III y IV, donde las universidades contaban con un régimen de responsabilidad total en el pago de la jubilación, con lo que se constató el impacto positivo de las reformas implementadas a los regímenes de jubilaciones y pensiones en la viabilidad financiera de las universidades públicas estatales, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados entre la SEP y cada una de las universidades públicas estatales en 2005, de fomentar la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo la viabilidad financiera de las universidades públicas estatales.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Variables que integran el activo (reservas y aportaciones).

En el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se dispuso que “Los recursos asignados a las instituciones de educación superior que se describen en el Anexo 218/ del presente Decreto, estarán destinados a desarrollar proyectos que tengan como propósito elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de sus instituciones, de acuerdo con las prioridades definidas por las mismas.

En el caso de las universidades e instituciones públicas de los estados se firmarán convenios con la Secretaría de Educación Pública conforme a los lineamientos descritos en el párrafo anterior”.

En los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales, se señala que “Es importante continuar fomentando en las Universidades Públicas Estatales la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo su viabilidad institucional en el corto y mediano plazo, y que para el logro de los objetivos del Programa Nacional de Educación 2001-2006 apoyará a la institución para desarrollar acciones que respondan a los planteamientos y las reformas estructurales que se ha propuesto para lograr su viabilidad financiera”.

En el Anexo A “Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005” de los convenios referidos, en el considerando nueve se menciona que “Es importante continuar fomentando en las universidades públicas estatales la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo su viabilidad institucional en el corto y mediano plazos”.

En los Términos de Referencia elaborados por la SEP y la ANUIES, aplicables en 2005, en el apartado Resultados, se estableció que el balance actuarial debía realizarse con base en proyecciones y el desglose para los tipos de pensión siguientes: en curso de pago, derivadas de los trabajadores activos, a quienes aplican las condiciones laborales vigentes antes de las reformas efectuadas y algunas de las

^{8/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

nuevas reformas; y las que se deriven de las nuevas generaciones de trabajadores, a las que les aplicarían todas las condiciones laborales de las nuevas reformas.

De acuerdo con la información contenida en las valuaciones actuariales con cifras al 31 de diciembre de 2005, los activos de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales estarían integrados por las variables siguientes:

- 1) Reserva: saldo estimado que tendría el fondo de pensiones como resultado de la diferencia entre los egresos y los ingresos a dicho fondo.
- 2) Aportación de pensionados actuales: porcentaje del sueldo de los pensionados destinado al fondo de jubilaciones y pensiones.
- 3) Aportaciones extraordinarias por pensiones en curso de pago: porcentaje adicional del ingreso que reciben los jubilados y/o pensionados para destinarlo al fondo de jubilaciones y pensiones.
- 4) Aportación de generación actual: descuentos realizados a los sueldos de los trabajadores activos para destinarlo al fondo de jubilaciones y pensiones.
- 5) Aportación de nuevas generaciones: porcentaje que se descuenta del sueldo de los trabajadores activos y de los trabajadores que se contraten bajo las nuevas condiciones de los regímenes reformados.
- 6) Aportación de pensionados de nuevas generaciones: porcentaje que se descuenta de los ingresos que recibirán los pensionados bajo las nuevas condiciones de los regímenes reformados.

Al respecto, se constató que con los datos reportados en las valuaciones actuariales en las que se proyecta el impacto de las reformas llevadas a cabo por 22 universidades públicas estatales en sus regímenes de jubilaciones y pensiones a 2005, la incidencia de dichas reformas se identifica en el comportamiento tanto de las reservas actuariales como de las aportaciones. Las valuaciones actuariales de 6 universidades: Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa, de Sonora y Veracruzana, no contienen el comparativo sobre las variables que integran el activo de sus regímenes de jubilaciones y pensiones antes y

después de la reformas al 31 de diciembre de 2005. Los Términos de Referencia autorizados por la SEP para elaborar las valuaciones actuariales estandarizadas no establecían la obligatoriedad para las universidades de presentar dicho comparativo.

En el caso de las reservas actuariales, se incrementaron en 6,892.7 millones de pesos (337.5%), al pasar de 2,042.5 millones de pesos, sin reformas, a 8,935.2 millones de pesos con reformas.

Las aportaciones, por su parte, aumentaron en 114,146.1 millones de pesos (412.3%), al pasar de 27,687.3 millones de pesos, sin reformas, a 141,833.4 millones de pesos con reformas.

En el análisis de los diferentes tipos de aportaciones que integran el activo de los regímenes, se observó que los cambios más importantes fueron dirigidos al personal de las nuevas generaciones, donde las aportaciones se incrementaron en 63,887.4 millones de pesos (245.6%), al pasar de 26,009.9 a 89,897.3 millones de pesos.

Asimismo, las reformas efectuadas por las instituciones a sus regímenes de jubilaciones y pensiones tuvieron impacto en las aportaciones provenientes de los pensionados pertenecientes a la generación actual, ya que se incrementaron en 11,963.4 millones de pesos (16,287.4%), como resultado de las negociaciones que realizaron las instituciones con sus sindicatos de trabajadores.

Las reformas efectuadas tuvieron un impacto importante en los diferentes tipos de aportaciones, cuyo incremento se ubicó en un rango del 245.6 al 16,827.4%, como se observa en el cuadro siguiente:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL ACTIVO DE 22 UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES, A 2005
(Millones de pesos)

Variables que integran el activo	Sin reforma	Con reforma	Diferencia	Porcentaje
	(1)	(2)	(3=2-1)	(4=3/1)
Total Activo	29,729.8	150,768.6	121,038.8	407.1
Reserva actuarial	2,042.5	8,935.2	6,892.7	337.5
Aportaciones	27,687.3	141,833.4	114,146.1	412.3
Prima de antigüedad de los pensionados en curso de pago	0.0	119.8	119.8	100.0
Pensionados actuales	16.5	2,344.1	2,327.5	14,089.3
Extraordinarias por pensiones en curso de pago	0.0	8,288.8	8,288.8	100.0
Generación actual	1,480.0	16,161.9	14,681.9	992.0
Proveniente de pensionados de la generación actual	71.1	12,034.5	11,963.4	16,827.4
Nuevas generaciones	26,009.9	89,897.3	63,887.4	245.6
Provenientes de pensionados de las nuevas generaciones	109.8	12,987.1	12,877.3	11,727.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

Respecto del Grupo I, con la información disponible de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se observó que en este grupo los trabajadores de las instituciones no realizaban aportaciones antes de las reformas y después de implementarlas se estimaron aportaciones provenientes principalmente de las nuevas generaciones de trabajadores por 466.6 millones de pesos, que representaron el 84.1% del total de aportaciones estimadas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL ACTIVO

DEL GRUPO I, A 2005
(Millones de pesos)

Variables que integran el activo	Sin reforma	Con reforma	Diferencia	%
	(1)	(2)	(3=2-1)	(4=3/1)
Total Activo	0.10	576.4	576.3	576,300
Reserva actuarial	0.1	21.4	21.3	21,300
Aportaciones	0.0	555.0	555.0	100.0
Prima de antigüedad de los pensionados en curso de pago	0.0	0.0	0.0	0.0
Pensionados actuales	0.0	0.0	0.0	0.0
Extraordinarias por pensiones en curso de pago	0.0	0.0	0.0	0.0
Generación actual	0.0	88.4	88.4	100.0
Proveniente de pensionados de la generación actual	0.0	0.0	0.0	0.0
Nuevas generaciones	0.0	466.6	466.6	100.0
Provenientes de pensionados de las nuevas generaciones	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE: **Valuaciones Actuariales** e información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

En el Grupo II, las aportaciones se incrementaron en 14,723.4 millones de pesos (180.9%), donde las aportaciones de las nuevas generaciones representaron el 58.4% y las de la generación actual el 17.3%.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL ACTIVO DEL GRUPO II, A 2005
(Millones de pesos)

Variables que integran el activo	Sin reforma	Con reforma	Diferencia	%
	(1)	(2)	(3=2-1)	(4=3/1)
Total Activo	8,887.1	25,477.3	16,590.2	186.7
Reserva actuarial	748.4	2,615.2	1,866.8	249.4
Aportaciones	8,138.7	22,862.1	14,723.4	180.9
Prima de antigüedad de los pensionados en curso de pago	0.0	119.8	119.8	100.0
Pensionados actuales	0.0	139.2	139.2	100.0
Extraordinarias por pensiones en curso de pago	0.0	1,635.4	1,635.4	100.0
Generación actual	1,103.6	3,658.0	2,554.4	231.5
Proveniente de pensionados de la generación actual	0.0	809.2	809.2	100.0
Nuevas generaciones	7,035.1	15,633.7	8,598.6	122.2
Provenientes de pensionados de las nuevas generaciones	0.0	866.8	866.8	100.0

FUENTE: **Valuaciones Actuariales** e información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

En el Grupo III con las reformas implementadas a los regímenes de jubilaciones y pensiones, las aportaciones se incrementaron en 39,466.5 millones de pesos (219.4%), donde las aportaciones provenientes de las nuevas generaciones significaron el 56.9% y las provenientes de los pensionados de la generación actual el 14.8%.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL ACTIVO
DEL GRUPO III, A 2005
(Millones de pesos)

Variables que integran el activo	Sin reforma	Con reforma	Diferencia	%
	(1)	(2)	(3=2-1)	(4=3/1)
Total Activo	18,482.8	61,935.1	43,452.3	235.1
Reserva actuarial	493.9	4,479.7	3,985.8	807.0
Aportaciones	17,988.9	57,455.4	39,466.5	219.4
Prima de antigüedad de los pensionados en curso de pago	0.0	0.0	0.0	0.0
Pensionados actuales	16.5	1,935.5	1,919.0	11,630.3
Extraordinarias por pensiones en curso de pago	0.0	1,060.3	1,060.3	100.0
Generación actual	265.8	5,132.5	4,866.7	1,830.9
Proveniente de pensionados de la generación actual	71.1	5,928.6	5,857.5	8,238.4
Nuevas generaciones	17,525.7	39,976.7	22,451.0	128.1
Provenientes de pensionados de las nuevas generaciones	109.8	3,421.8	3,312.0	3,016.4

FUENTE: **Valuaciones Actuariales** e información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

En el Grupo IV, las aportaciones se incrementaron en 59,401.1 millones de pesos (3,808.5%) con las reformas efectuadas. Los mayores impactos se identificaron en las aportaciones correspondientes a las nuevas generaciones, que representaron el 54.5%; en tanto que las aportaciones de la generación actual significaron el 12.1%.

En términos generales, antes de las reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones, en este grupo no se establecían aportaciones correspondientes a pensionados actuales, extraordinarias por pensiones en curso de pago, provenientes de pensionados de la generación actual y provenientes de pensionados de las nuevas generaciones, por lo que a partir de la implementación de las reformas, a 2005, los diferentes tipos de aportaciones incidieron en el incremento del activo de las universidades de este grupo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL ACTIVO
DEL GRUPO IV, A 2005
(Millones de pesos)

Variables que integran el activo	Sin reforma	Con reforma	Diferencia	%
	(1)	(2)	(3=2-1)	(4=3/1)
Total Activo	2,359.7	62,779.7	60,420.0	2,560.5
Reserva actuarial	800.0	1,818.9	1,018.9	127.4
Aportaciones	1,559.7	60,960.8	59,401.1	3,808.5
Prima de antigüedad de los pensionados en curso de pago	0.0	0.0	0.0	00.0
Pensionados actuales	0.0	269.4	269.4	100.0
Extraordinarias por pensiones en curso de pago	0.0	5,593.0	5,593.0	100.0
Generación actual	110.6	7,283.0	7,172.4	6,485.0
Proveniente de pensionados de la generación actual	0.0	5,296.6	5,296.6	100.0
Nuevas generaciones	1,449.1	33,820.3	32,371.2	2,233.9
Provenientes de pensionados de las nuevas generaciones	0.0	8,698.5	8,698.5	100.0

FUENTE: **Valuaciones Actuariales** e información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

En conclusión, se constató que de las variables que integran el activo de 22 universidades públicas estatales las reservas actuariales se incrementaron en 337.5%; y las aportaciones, en 412.3%, principalmente por las aportaciones de las nuevas generaciones, que significaron el 56.0%, los mayores incrementos se observaron en los grupos III y IV, donde las universidades cuentan con un régimen de responsabilidad total en el pago de la jubilación. Esto reflejó el impacto positivo de las reformas implementadas por universidades públicas estatales en la viabilidad financiera de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados entre la SEP y cada una de las universidades públicas estatales en 2005, de fomentar la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo la viabilidad financiera de las universidades públicas estatales.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Comportamiento del déficit actuarial de los regímenes de jubilaciones y pensiones.

En el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se dispuso que “Los recursos asignados a las instituciones de educación superior que se describen en el Anexo 219/ del presente Decreto, estarán destinados a desarrollar proyectos que tengan como propósito elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de sus instituciones, de acuerdo con las prioridades definidas por las mismas.

En el caso de las universidades e instituciones públicas de los estados se firmarán convenios con la Secretaría de Educación Pública conforme a los lineamientos descritos en el párrafo anterior”.

En los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales, se estableció en los antecedentes que es importante continuar fomentando en las universidades públicas estatales la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo su viabilidad institucional en el corto y mediano plazo. Asimismo, en las declaraciones de la SEP se determinó que para el logro de los objetivos del Programa Nacional de Educación 2001-2006 apoyará a la institución para desarrollar acciones que respondan a los planteamientos y las reformas estructurales que se ha propuesto para lograr su viabilidad financiera.

En el Anexo “A” Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 de los citados convenios, el considerando nueve señala que “Es importante continuar fomentando en las UPES la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo su viabilidad institucional en el corto y mediano plazos”.

En los Términos de Referencia elaborados por la SEP y la ANUIES, aplicables en 2005, en el apartado Resultados, se estableció que el balance actuarial debía realizarse con base en proyecciones y el desglose para los tipos de pensión siguientes: en curso de pago, derivadas de los trabajadores activos, a quienes aplican las condiciones laborales vigentes antes de las reformas efectuadas y algunas de las

^{9/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

nuevas reformas; y las que se deriven de las nuevas generaciones de trabajadores, a las que les aplicarían todas las condiciones laborales de las nuevas reformas.

Con la revisión de las 22 valuaciones actuariales se verificó que sin las reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales, su déficit actuarial ascendería en 2005 a 387,936.0 millones de pesos, esto es, el 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año; en tanto que con las reformas implementadas se estimó que dicho déficit se redujo en 254,871.0 millones de pesos (65.7%), al quedar en 133,065.0 millones de pesos, que representaron el 1.5% del PIB de 2005, lo que significó que con las reformas realizadas por las universidades se logró aminorar su déficit actuarial.

Las valuaciones actuariales de seis universidades: Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa, de Sonora y Veracruzana, no contienen el comparativo sobre el déficit actuarial de sus regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de la reformas al 31 de diciembre de 2005. Los Términos de Referencia autorizados por la SEP para elaborar las valuaciones actuariales estandarizadas no establecían la obligatoriedad para las universidades de presentar dicho comparativo.

En cuanto a la integración del déficit actuarial por tipo de generación de trabajadores, en el cuadro siguiente se observa que las reformas implementadas a los regímenes de jubilaciones y pensiones incidieron en mayor medida en la disminución del déficit actuarial correspondiente a las nuevas generaciones, el cual disminuyó en 84.4%, mientras que el de la generación actual lo hizo en 41.9%.

INTEGRACIÓN DEL DÉFICIT ACTUARIAL DE 22 UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Millones de pesos)

Variable	Déficit sin Reforma	Déficit con Reforma	Diferencia	%
	(1)	(2)	(3=1-2)	(4=3/1)
Total	(387,936.0)	(133,065.0)	(254,871.0)	65.7
Generación actual	(170,648.0)	(99,093.0)	(71,555.0)	41.9
Nuevas Generaciones	(217,288.0)	(33,972.0)	(183,316.0)	84.4

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** de 22 universidades públicas; e información proporcionada mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

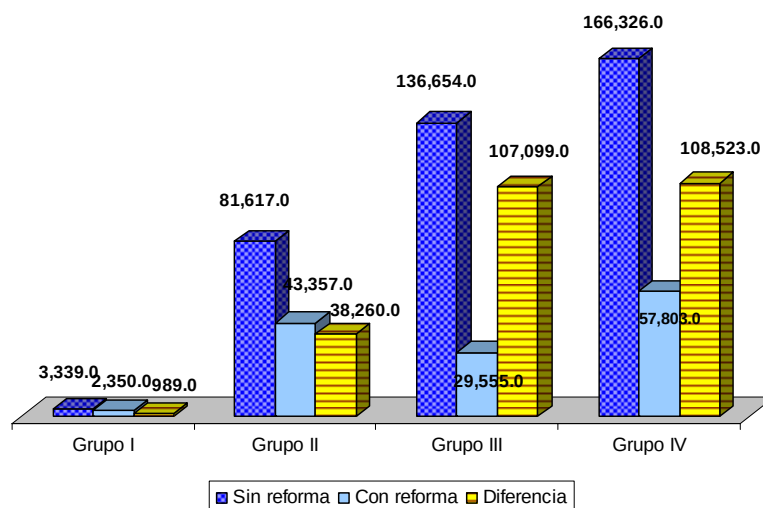
La comparación de los montos del déficit actuarial estimado en las valuaciones a 2005, sin reformas y con reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones de cada una de las 22 universidades públicas estatales se presenta en el cuadro siguiente:

**COMPORTAMIENTO DEL DÉFICIT ACTUARIAL DE 22 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, CONSIDERANDO LAS REFORMAS EFECTUADAS A SUS
REGÍMENES DE JUBILACIONES Y PENSIONES
(Millones de pesos)**

Grupo / Universidad	Déficit		Diferencia	Porcentaje
	Sin Reforma	Con Reforma		
	(1)	(2)	(3=2-1)	(4=3/1)
Total	(387,936.0)	(133,065.0)	(254,871.0)	65.7
Grupo I				
Autónoma del Estado de México	(2,502.0)	(2,050.0)	(452.0)	18.1
Autónoma de Tlaxcala	(837.0)	(300.0)	(537.0)	64.2
Subtotal Grupo I	(3,339.0)	(2,350.0)	(989.0)	29.6
Grupo II				
Autónoma de Aguascalientes	(7,136.0)	(1,904.0)	(5,232.0)	73.3
Autónoma de Baja California	(4,266.0)	211.0	(4,477.0)	104.9
Autónoma de Coahuila	(6,448.0)	(4,416.0)	(2,032.0)	31.5
De Guanajuato	(14,614.0)	(10,818.0)	(3,796.0)	26.0
Autónoma de Guerrero	(7,383.0)	(6,963.0)	(420.0)	5.7
Autónoma de San Luis Potosí	(12,201.0)	(2,664.0)	(9,537.0)	78.2
Instituto Tecnológico de Sonora	(2,498.0)	(211.0)	(2,287.0)	91.6
Autónoma de Tamaulipas	(17,230.0)	(12,912.0)	(4,318.0)	25.1
Autónoma de Zacatecas	(9,841.0)	(3,680.0)	(6,161.0)	62.6
Subtotal Grupo II	(81,617.0)	(43,357.0)	(38,260.0)	46.9
Grupo III				
Autónoma de Baja California Sur	(2,426.0)	(1,096.0)	(1,330.0)	54.8
Autónoma de Ciudad Juárez	(4,912.0)	(692.0)	(4,220.0)	85.9
Autónoma de Nuevo León	(73,782.0)	(9,011.0)	(64,771.0)	87.8
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	(55,534.0)	(18,756.0)	(36,778.0)	66.2
Autónoma de Yucatán	0.0	0.0	0.0	0
Subtotal Grupo III	(136,654.0)	(29,555.0)	(107,099.0)	78.4
Grupo IV				
De Colima	(5,160.0)	(2,403.0)	(2,757.0)	53.4
Autónoma del Estado de Hidalgo	(13,968.0)	(606.0)	(13,362.0)	95.7
De Guadalajara	(106,217.0)	(26,200.0)	(80,017.0)	75.3
Autónoma del Estado de Morelos	(10,130.0)	(9,663.0)	(467.0)	4.6
Autónoma de Nayarit	(12,977.0)	(4,441.0)	(8,536.0)	65.8
Autónoma de Querétaro	(17,874.0)	(14,490.0)	(3,384.0)	18.9
Subtotal Grupo IV	(166,326.0)	(57,803.0)	(108,523.0)	65.2

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

COMPORTAMIENTO DEL DÉFICIT ACTUARIAL DE 22 UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESTATALES POR GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Millones de pesos)



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante Oficio No. OM/AOM/208/2006 de fecha 16 de agosto de 2006.

Se concluye que en 2005 las 22 universidades que elaboraron su valuación actuarial estandarizada, incluyendo el comparativo sobre el comportamiento del déficit actuarial antes y después de las reformas al 31 de diciembre de 2005, llevaron a cabo acciones para fomentar la atención de sus problemas estructurales. En este contexto, las reformas implementadas permitieron reducir en 254,871.0 (65.7%) su déficit actuarial, en donde las universidades de los grupos III y IV, cuyo régimen de jubilaciones y pensiones está bajo su responsabilidad, participaron con el 84.6% de la reducción total. Con lo anterior, se constató el impacto positivo de las reformas implementadas por universidades públicas estatales en la viabilidad financiera de sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

Comportamiento de las reservas actuariales de los regímenes de jubilaciones y pensiones

En la normativa aplicable en el periodo 2002-2005: Reglas de Operación del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales 2002 y 2003; Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales; y Anexo A "Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005" de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales; se estableció como propósito principal implementar acciones que incidieran en el saneamiento financiero de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades, que impulsaran reformas en los mismos para darles viabilidad financiera o que fortalecieran sus fondos de financiamiento.

En los Términos de Referencia elaborados por la SEP y la ANUIES, aplicables en 2005, en el apartado Resultados, se estableció que el balance actuarial debía ser realizado considerando proyecciones y el desglose para los tipos de pensión siguientes: en curso de pago, derivadas de los trabajadores activos, a quienes aplican las condiciones laborales vigentes antes de las reformas efectuadas y algunas de las nuevas reformas; y las que se deriven de las nuevas generaciones de trabajadores, a las que les aplicarían todas las condiciones laborales de las nuevas reformas.

De las 28 universidades públicas estatales fiscalizadas, las valuaciones actuariales de 22 contienen el comparativo sobre el comportamiento de las reservas actuariales antes y después de la reformas al 31 de diciembre de 2005. Las valuaciones actuariales de 6 universidades: Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa, de Sonora y Veracruzana, no contienen dicho comparativo. Asimismo, los Términos de Referencia autorizados por la SEP para elaborar las valuaciones actuariales estandarizadas no establecían la obligatoriedad para las universidades de presentar dicho comparativo.

Con el análisis de las valuaciones actuariales de 22 universidades públicas estatales, se constató que:

- 12 universidades constituyeron una reserva actuarial^{10/} para enfrentar el pago de sus obligaciones laborales por concepto de jubilaciones y pensiones, después de la implementación de las reformas: Autónoma del Estado de México, Autónoma de Tlaxcala, Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Coahuila, de Guanajuato, Instituto Tecnológico de Sonora, Autónoma de Tamaulipas, Autónoma de Zacatecas, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma del Estado de Hidalgo y Autónoma de Querétaro.
- 5 universidades que ya tenían constituida una reserva, con las reformas a sus regímenes las incrementaron, en porcentajes del 1.4 al 610.1%: Autónoma de Baja California, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Ciudad Juárez, de Colima y de Guadalajara.
- 2 universidades que ya contaban con una reserva para afrontar sus obligaciones laborales, después de las reformas realizadas sus reservas permanecieron en los mismos montos: Autónoma de San Luis Potosí y Autónoma de Yucatán.
- 3 universidades que recibieron recursos federales para implementar las reformas pertinentes a sus regímenes de jubilaciones y pensiones para darles viabilidad financiera, y que antes de la reforma no tenían constituida una reserva para afrontar sus obligaciones laborales en este rubro. Aun con las reformas realizadas las reservas reveladas en la valuación actuarial fueron de cero: Autónoma de Guerrero, Autónoma del Estado de Morelos y Autónoma de Nayarit.

En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento de las reservas de los fondos de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las 22 universidades públicas estatales al cierre de 2005.

^{10/} Las reservas representan el saldo estimado que tendría el fondo de pensiones resultante de la diferencia entre los egresos y los ingresos a dicho fondo. Los egresos representan los costos estimados que la institución tendría por el pago de las pensiones y prestaciones contingentes derivados de sus contratos colectivos de trabajo; por su parte, los ingresos representan las cuotas y aportaciones que se adicionan al fondo de pensiones.

COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS ACTUARIALES DE 22 UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESTATALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Millones de pesos)

Grupo y Universidad	Sin Reforma (1)	Con Reforma (2)	Diferencias (3=1-2)	% (4=3/1)
Total	1,666.9	8,707.5	7,040.7	422.4
Grupo I				
Autónoma del Estado de México	0.0	4.0	4.0	100.0
Autónoma de Tlaxcala	0.0	17.2	17.2	100.0
Subtotal Grupo I	0.0	21.2	21.2	100.0
Grupo II				
Autónoma de Aguascalientes	0.0	201.0	201.0	100.0
Autónoma de Baja California	239.3	468.6	229.3	95.8
Autónoma de Coahuila	0.0	167.3	167.3	100.0
De Guanajuato	0.0	112.9	112.9	100.0
Autónoma de Guerrero	0.0	0.0	0.0	0.0
Autónoma de San Luis Potosí	509.1	509.1	0.0	0.0
Instituto Tecnológico de Sonora	0.0	195.5	195.5	100.0
Autónoma de Tamaulipas	0.0	906.5	906.5	100.0
Autónoma de Zacatecas	0.0	54.3	54.3	100.0
Subtotal Grupo II	748.4	2,615.2	1,866.8	249.4
Grupo III				
Autónoma de Baja California Sur	166.3	168.6	2.3	1.4
Autónoma de Ciudad Juárez	49.9	354.4	304.5	610.2
Autónoma de Nuevo León	0.0	3,610.6	3,610.6	100.0
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	0.0	118.5	118.5	100.0
Autónoma de Yucatán	0.2	0.2	0.0	0.0
Subtotal Grupo III	216.4	4,252.2	4,035.8	1,864.9
Grupo IV				
De Colima	146.2	301.5	155.3	106.2
Autónoma del Estado de Hidalgo	0.0	179.2	179.2	100.0
De Guadalajara	555.8	1,215.4	659.6	118.7
Autónoma del Estado de Morelos	0.0	0.0	0.0	0.0
Autónoma de Nayarit	0.0	0.0	0.0	0.0
Autónoma de Querétaro	0.0	122.8	122.8	100.0
Subtotal Grupo IV	702.0	1,818.9	1,116.9	159.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales**, e información proporcionada mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

Con la información disponible para las universidades que integran el Grupo I, se observó que al 31 de diciembre de 2005 se estimó una reserva actuarial de 21.2 millones de pesos. Las universidades de este grupo no realizaron directamente el pago de la jubilación y/o pensión, por lo que las reservas actuariales fueron constituidas para hacer frente a los pagos únicos a cargo de ellas.

Con las reformas efectuadas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, las universidades del Grupo II que cuentan con un régimen de responsabilidad parcial en el pago de pensiones, incrementaron su reserva actuarial en 1,866.8 millones de pesos (249.4%).

El Grupo III registró el mayor incremento de reservas actuariales, al contabilizarse 4,035.8 millones de pesos (1,864.9%), con lo que participó con el 57.3% del aumento en las reservas actuariales totales. En este grupo se clasifican aquellas universidades que cuentan con un régimen formal de jubilaciones y pensiones bajo su responsabilidad total.

Respecto del Grupo IV, las universidades que lo integran, y que también tienen un régimen de doble pensión, incrementaron en conjunto sus reservas actuariales en 1,116.9 millones de pesos (159.1%).

Con la información contenida en las 22 valuaciones actuariales, la Auditoría Superior de la Federación analizó el incremento de las reservas en relación con el monto de recursos federales que les fueron transferidos en el periodo 2002-2005, y determinó que los 2,756.4 millones de pesos transferidos por la SEP a 22 universidades públicas estatales en el periodo 2002-2005, representaron el 39.1% de los 7,040.7 millones de pesos en que se incrementó la reserva actuarial de estas universidades, como se observa en el cuadro siguiente:

RELACIÓN ENTRE LAS RESERVAS ACTUARIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 DE 22 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL PERIODO 2002-2005

(Millones de pesos)

Grupo y Universidad	Monto en que se incrementó la reserva	Recursos otorgados en el periodo 2002-2005	Porcentaje que representan los recursos otorgados respecto al incremento de la reserva
	(1)	(2)	(3=2/1)
Total	7,040.7	2,756.4 ^{1/}	39.1
Grupo I			
Autónoma del Estado de México	4.0	21.2	530.0
Autónoma de Tlaxcala	17.2	12.4	72.1
Subtotal Grupo I	21.2	33.6	158.4
Grupo II			
Autónoma de Aguascalientes	201.0	130.2	64.8
Autónoma de Baja California	229.3	193.0	84.2
Autónoma de Coahuila	167.3	108.8	65.0
De Guanajuato	112.9	62.6	55.4
Autónoma de Guerrero	0.0	182.3	-
Autónoma de San Luis Potosí	0.0	14.7	-
Instituto Tecnológico de Sonora	195.5	87.4	44.7
Autónoma de Tamaulipas	906.5	140.5	15.5
Autónoma de Zacatecas	54.3	134.3	247.4
Subtotal Grupo II	1,866.8	1,053.8	56.4
Grupo III			
Autónoma de Baja California Sur	2.3	8.2	354.4
Autónoma de Ciudad Juárez	304.5	189.2	62.2
Autónoma de Nuevo León	3,610.6	325.2	9.0
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	118.5	173.6	146.5
Autónoma de Yucatán	0.0	167.9	-
Subtotal Grupo III	4,035.9	864.1	21.4
Grupo IV			
De Colima	155.3	27.8	17.9
Autónoma del Estado de Hidalgo	179.2	118.7	66.2
De Guadalajara	659.6	274.0	41.5
Autónoma del Estado de Morelos	0.0	1.5	-
Autónoma de Nayarit	0.0	208.1	-
Autónoma de Querétaro	122.8	174.8	142.3
Subtotal Grupo IV	1,116.9	804.9	72.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

1/ Esta cantidad incluye los 699.3 millones de pesos que les fueron transferidos a 16 universidades públicas estatales en 2005 para sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

De la información contenida en el cuadro anterior se desprende que: en 5 universidades los incrementos en sus reservas fueron menores que los montos de recursos federales que les fueron transferidos en el periodo 2002-2005; en 5 universidades los montos de las reservas no se incrementaron; y en 12 universidades se registraron incrementos en sus reservas por montos superiores a los recursos federales transferidos.

Se concluye que conforme a la normativa establecida para el periodo 2002-2004; el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales; y el Anexo A "Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005" de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales, al cierre de 2005 las reservas actuariales de pensiones de 22 universidades públicas estatales se incrementaron en 7,040.7 millones de pesos (422.4%), al pasar de 1,666.9 a 8,707.5 millones de pesos, como resultado de las reformas efectuadas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones; y en 12 universidades los incrementos que registraron las reservas fueron superiores a los recursos federales que les fueron transferidos en el periodo 2002-2005 para sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

Costo financiero de las prestaciones contingentes de los regímenes de jubilaciones y pensiones

En los Términos de Referencia emitidos por la SEP para la elaboración de la Valuación Actuarial Estandarizada de cada una de la Universidades e Instituciones de Educación Superior, con cifras al 31 de diciembre de 2005, se señala como objetivo de la valuación estandarizada determinar el costo de las prestaciones contingentes que otorga la institución aplicando el régimen financiero de Prima Media General (PMG).

De las 28 universidades públicas estatales fiscalizadas, las valuaciones actuariales de 18 contienen el comparativo sobre el comportamiento del costo financiero de las prestaciones contingentes de los regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de la reformas al 31 de diciembre de 2005.

Las valuaciones actuariales de 10 universidades: Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, de Guadalajara, Autónoma del Estado de México, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Nayarit, Autónoma de Sinaloa, de Sonora, Veracruzana y Autónoma de Yucatán no contienen dicho comparativo. Los Términos de Referencia autorizados por la SEP para elaborar las valuaciones actuariales estandarizadas no establecían la obligatoriedad para las universidades de presentar dicho comparativo.

Con la revisión de las valuaciones actuariales de 18 universidades públicas que contaron con valuaciones actuariales que permitieron comparar su costo financiero, sin reformas y con reformas, se constató que en ellas se determinó el costo de las prestaciones contingentes de sus regímenes de jubilaciones y pensiones al aplicar la metodología denominada PMG.

Con el cálculo de la PMG se determinó el costo financiero de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales; que expresa el porcentaje de aportación que debían realizar los trabajadores activos y pensionados de la generación actual, y las nuevas generaciones, para darle suficiencia financiera a los regímenes.

La Universidad Autónoma de Coahuila fue la única institución en la que la valuación actuarial arrojó un incremento en su PMG, de 61.8 a 256.1%, en razón de que las reformas implementadas por esta universidad contemplaron la opción de que los trabajadores activos continuaran afiliados al régimen de seguridad social del IMSS, mientras que las nuevas generaciones podrían darse de alta en ese instituto o acogerse al sistema pensionario del estado de Coahuila, por lo que en este último supuesto la universidad no contaría con las aportaciones provenientes de las nuevas generaciones, situación que repercutiría en el incremento de la PMG de las generaciones actuales para cubrir las prestaciones contingentes.

El comportamiento de la PMG para 17 universidades públicas estatales y el promedio calculado para cada uno de los cuatro grupos, se presenta en el cuadro siguiente. Cabe destacar que el comportamiento de las PMG de la Universidad de Coahuila se presenta por separado, ya que su contabilización incidiría en el cálculo del promedio del resto de las instituciones que integran el Grupo II, en el que se encuentra clasificada al modificarse al alza el promedio de la PMG de ese grupo.

COMPARATIVO DEL COSTO FINANCIERO SIN REFORMAS Y CON REFORMAS
DE 17 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES, A 2005
(Porcentajes)

Grupo y Universidad	Costo Financiero (Prima Media General)					
	Sin reforma			Con reforma		
	Generación Actual (activos y pensionados)	Nuevas Generaciones	Total	Generación Actual (activos y pensionados)	Nuevas Generaciones	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Promedio General	134.1	30.5	44.7	86.4	15.6	25.6
GRUPO I						
Autónoma de Tlaxcala	12.9	6.5	7.8	4.2	3.0	3.4
Promedio Grupo I	12.9	6.5	7.8	4.2	3.0	3.4
GRUPO II						
Autónoma de Aguascalientes	93.7	33.8	44.4	47.9	22.8	27.6
Autónoma de Baja California	27.1	18.7	20.2	17.4	14.8	15.3
De Guanajuato	158.8	36.3	53.6	147.6	19.9	38.3
Autónoma de Guerrero	132.5	2.6	18.6	124.0	2.5	17.5
Autónoma de San Luís Potosí	64.3	19.6	27.5	54.2	14.5	21.4
Instituto Tecnológico de Sonora	98.5	29.0	39.8	29.9	24.1	25.2
Autónoma de Tamaulipas	100.2	30.0	41.7	67.2	25.3	33.1
Autónoma de Zacatecas	183.8	15.2	40.0	78.1	4.7	16.9
Promedio Grupo II	107.4	23.1	35.7	70.8	16.1	24.4
GRUPO III						
Autónoma de Baja California Sur	121.7	37.5	49.7	101.3	24.5	35.4
Autónoma de Ciudad Juárez	298.9	58.7	87.7	92.2	18.2	29.5
Autónoma de Nuevo León	279.4	55.1	89.8	140.0	16.8	36.5
Autónoma de Puebla	321.7	59.1	92.1	272.9	12.4	45.8
Promedio Grupo III	255.4	52.6	79.8	151.6	18.0	36.8
GRUPO IV						
Autónoma de Colima	184.5	20.7	32.3	156.9	16.6	26.5
Autónoma del Estado de Hidalgo	143.6	47.0	62.3	49.6	5.6	13.8
Autónoma del Estado de Morelos	140.9	46.5	62.7	140.9	42.7	59.5
Autónoma de Querétaro	173.9	44.6	65.2	128.6	37.0	52.1
Promedio Grupo IV	160.7	39.7	55.6	119.0	25.5	38.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

COMPORTAMIENTO DEL COSTO FINANCIERO (PMG) DE LA UNIVERSIDAD DE COAHUILA
A 2005

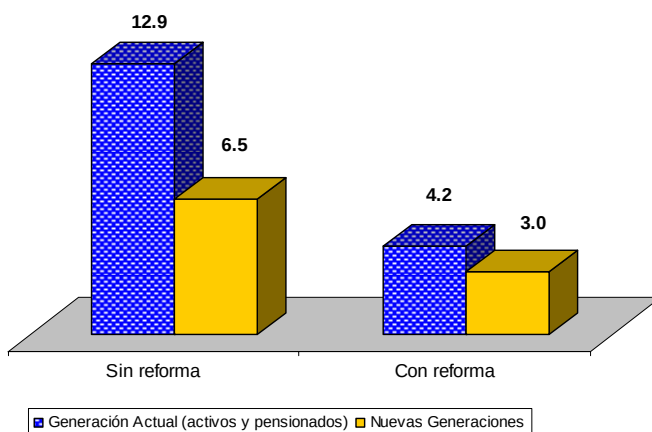
Universidad	Costo Financiero (Prima Media General)								
	Sin reforma			Con reforma			Diferencia		
	Generación Actual (activos y pensionados)	Nuevas Generaciones	Total	Generación Actual (activos y pensionados)	Nuevas Generaciones	Total	Generación Actual (activos y pensionados)	Nuevas Generaciones	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1-4)	(8=2-5)	(9=3-6)
Autónoma de Coahuila	289.8	28.8	61.8	256.1	0.0	256.1	33.7	28.8	(194.3)

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

En cuanto al comportamiento de la PMG por cada uno de los grupos en los que se clasifican las universidades públicas estatales revisadas, a continuación se presentan los valores obtenidos en cada uno de ellos, considerando los resultados obtenidos en las valuaciones actuariales sin reformas y con reformas, así como el comportamiento observado en cada una de las generaciones consideradas: generación actual (activos y pensionados) y nuevas generaciones (trabajadores contratados bajo las nuevas condiciones laborales de los sistemas reformados).

En el Grupo I, la información de la Universidad Autónoma de Tlaxcala mostró que dicha institución registró una PMG menor respecto de los otros tres grupos, toda vez que por las características de su régimen de jubilaciones y pensiones, las obligaciones laborales son cubiertas por una institución de seguridad social, situación que no incide de manera directa en el porcentaje de las aportaciones que pudieran realizar los trabajadores de las actuales y nuevas generaciones, para darle sustentabilidad a su régimen.

COMPORTAMIENTO DEL COSTO FINANCIERO
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA DEL GRUPO I, 2005
(Porcentajes)

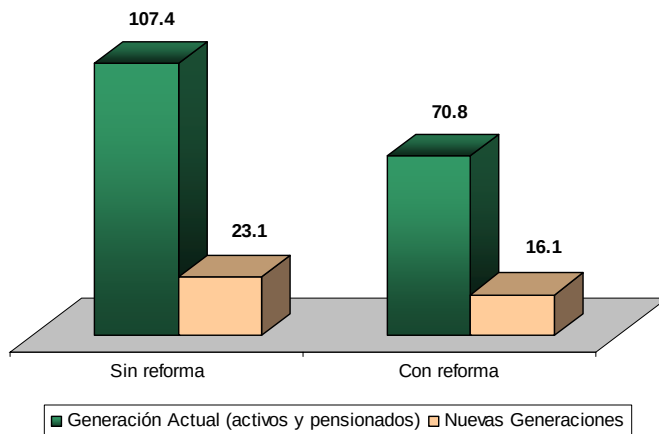


FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

En el Grupo II, la PMG promedio obtenida mostró que, sin haberse realizado las reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades, a 2005 se necesitarían en promedio aportaciones equivalentes al 107.4% de la nómina de los trabajadores activos y pensionados, y el 23.1% de los trabajadores de las nuevas generaciones para dar sustentabilidad a los regímenes.

Con las reformas implementadas, los valores de la PMG promedio disminuyeron a 70.8% de la nómina de los trabajadores activos y a 16.1% de las nuevas generaciones. Este comportamiento denota el impacto de las acciones y adecuaciones que las universidades públicas estatales de este grupo realizaron a la normativa que rigió la relación laboral con sus trabajadores activos y pensionados, y que, a pesar de la reducción, la PMG refleja aún el importante costo financiero que tienen los regímenes en relación con los montos totales de las nóminas de los trabajadores activos y pensionados.

COMPORTAMIENTO DEL COSTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO II A 2005
(Porcentajes)

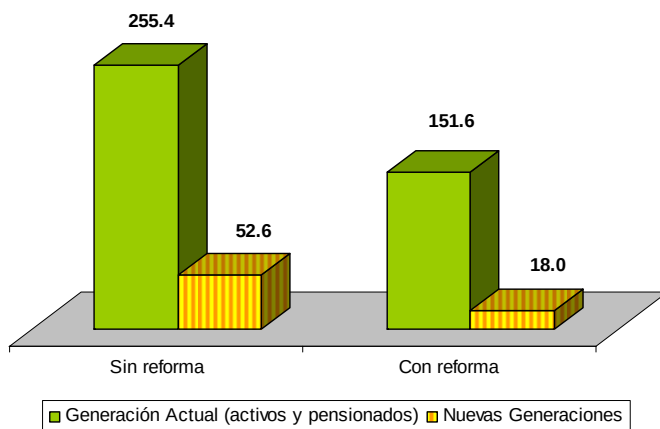


FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

En el Grupo III, con la PMG promedio a 2005 se comprobó que aun con el impacto positivo de las reformas efectuadas por las universidades a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, prevalece una carga financiera, que afecta su viabilidad financiera, si se considera además que las universidades de este grupo tienen a su cargo el pago total de las obligaciones jubilatorias y pensionarias de sus trabajadores.

La PMG calculada en las valuaciones actuariales para cada una de las universidades públicas estatales de este grupo, antes de la reformas, demostró que se necesitarían en promedio aportaciones equivalentes al 255.4% de la nómina de los trabajadores activos y pensionados y el 52.6% de la de los trabajadores de las nuevas generaciones. Si bien dichos porcentajes tendieron a disminuir con las reformas implementadas a sus regímenes, la PMG fue aún mayor respecto de la nómina de los trabajadores activos y pensionados (151.6%), y de la de los trabajadores que se contratarían con las condiciones laborales reformadas (18.0%).

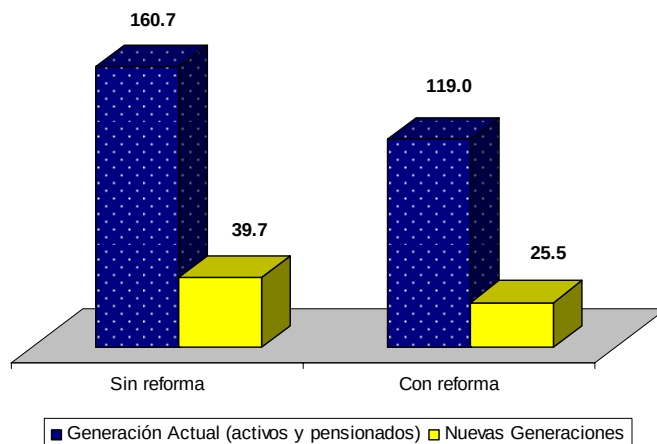
COMPORTAMIENTO DEL COSTO FINANCIERO DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO III A 2005
(Porcentajes)



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

En el Grupo IV, aun con el impacto positivo de las reformas efectuadas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones a 2005 por parte de las universidades públicas estatales, el costo financiero fue importante, con lo que se afectó su viabilidad financiera, ya que si bien antes de las reformas el porcentaje que tendrían que aportar los trabajadores activos y pensionados de sus nóminas representaba el 160.7% y el de los trabajadores de las nuevas generaciones el 39.7%, con las reformas realizadas a las condiciones laborales el porcentaje de los primeros se ubicaría en 119.0%, y el de los segundos representaría el 25.5% de sus sueldos.

COMPORTAMIENTO DEL COSTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES DEL GRUPO IV A 2005
(Porcentajes)



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Valuaciones Actuariales** proporcionadas mediante **Oficio Núm. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

Se concluye que conforme a lo establecido en los Términos de Referencia emitidos por la SEP y la ANUIES, vigentes en 2005, 18 universidades públicas estatales determinaron el costo de las prestaciones contingentes que otorgaron las universidades, con la aplicación del régimen financiero de Prima Media General. El análisis efectuado demostró que el costo financiero de las prestaciones contingentes de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales disminuyó con las reformas efectuadas; no obstante, los resultados arrojados por las valuaciones actuariales mostraron un costo financiero que les significaría a estas instituciones cubrir las obligaciones derivadas de sus regímenes, ya que representan en promedio el 86.4% de la nómina de la generación actual de activos y pensionados, y el 15.6% para las nuevas generaciones.

*Resultado Núm. 25 Sin Observaciones**Viabilidad financiera de los regímenes de jubilaciones y pensiones*

En el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se dispuso que “Los recursos asignados a las instituciones de educación superior que se describen en el Anexo 21^{11/} del presente Decreto, estarán destinados a desarrollar proyectos que tengan como propósito elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de sus instituciones, de acuerdo con las prioridades definidas por las mismas.

En el caso de las universidades e instituciones públicas de los estados se firmarán convenios con la Secretaría de Educación Pública conforme a los lineamientos descritos en el párrafo anterior”.

En los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la SEP y las universidades públicas estatales, se señala que “Es importante continuar fomentando en las universidades públicas estatales la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo su viabilidad institucional en el corto y mediano plazo, y que para el logro de los objetivos del Programa Nacional de Educación 2001-2006 apoyará a la institución para desarrollar acciones que respondan a los planteamientos y las reformas estructurales que se ha propuesto para lograr su viabilidad financiera”.

En el considerando nueve del Anexo A, correspondiente a los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 de los citados convenios, se menciona que “Es importante continuar fomentando en las UPES la atención de problemas estructurales que ponen en riesgo su viabilidad institucional en el corto y mediano plazos”.

De las 28 universidades públicas estatales fiscalizadas, las valuaciones actuariales de 20 contienen el comparativo sobre el comportamiento del periodo de suficiencia de los regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de la reformas al 31 de diciembre de 2005. Las valuaciones actuariales de 8 universidades: Autónoma de Chiapas, Juárez del Estado de Durango, Autónoma del Estado de

^{11/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

México, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Nayarit, Autónoma de Sinaloa, de Sonora y Veracruzana no contienen dicho comparativo. Los Términos de Referencia autorizados por la SEP para elaborar las valuaciones actuariales estandarizadas no establecían la obligatoriedad para las universidades de presentar dicho comparativo.

Los resultados de las valuaciones actuariales realizadas a los regímenes de jubilaciones y pensiones de 20 universidades públicas estatales demostraron que en 15 universidades: Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Coahuila, de Colima, de Guadalajara, Autónoma del Estado de Hidalgo, Autónoma de Nuevo León, Autónoma de San Luis Potosí, Instituto Tecnológico de Sonora, Autónoma de Tamaulipas, Autónoma de Tlaxcala, Autónoma de Yucatán y Autónoma de Zacatecas, las reformas efectuadas al marco reglamentario que rigió las relaciones laborales con sus trabajadores y las acciones específicas para atender los problemas financieros permitieron dar viabilidad financiera a sus regímenes en el corto y mediano plazo.

En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento del periodo de suficiencia de los regímenes de jubilaciones y pensiones de 20 Universidades Públicas Estatales a 2005.

COMPORTAMIENTO DEL PERIODO DE SUFICIENCIA DE LOS REGÍMENES DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DE 20 UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES A 2005
(Años)

Grupo / Universidad	Sin reforma	Con reforma	Número de años en los que se incrementó la suficiencia de la reserva
Grupo I			
Autónoma de Tlaxcala	2006	2013	7
Grupo II			
Autónoma de Aguascalientes	2006	2019	13
Autónoma de Baja California	2020	2091	71
Autónoma de Coahuila	2006	2009	3
De Guanajuato	2006	2006	0
Autónoma de Guerrero	2006	2006	0
Autónoma de San Luis Potosí	2011	2019	8
Instituto Tecnológico de Sonora	2006	Perenne	Perenne
Autónoma de Tamaulipas	2006	2013	7
Autónoma de Zacatecas	2006	2007	1
Grupo III			
Autónoma de Baja California Sur	2015	2019	4
Autónoma de Ciudad Juárez	2007	2020	13
Autónoma de Nuevo León	2006	2016	10
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	2006	2006	0
Autónoma de Yucatán	2010	2019	9
Grupo IV			
De Colima	2010	2018	8
Autónoma del Estado de Hidalgo	2006	2018	12
De Guadalajara	2007	2033	26
Autónoma del Estado de Morelos	2006	2006	0
Autónoma de Querétaro	2006	2006	0

FUENTE: **Valuaciones Actuariales** e información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante **Oficio No. OM/AOM/208/2006** de fecha 16 de agosto de 2006.

Con la revisión de la información contenida en las valuaciones actuariales se precisó que la Universidad Autónoma de Zacatecas, correspondiente al Grupo II, incrementó la viabilidad financiera de su régimen en el corto plazo, al incrementar su periodo de suficiencia en un año, toda vez que sin las reformas su régimen garantizaba el pago de las obligaciones laborales hasta el ejercicio 2006, en tanto que con las reformas efectuadas extendió su viabilidad a 2007. Esta institución efectuó reformas a su régimen de jubilaciones y pensiones en el año 2004, que consistieron en incrementar la edad laboral de jubilación de 25 a 30 años de servicio en hombres y de 25 a 28 años en mujeres.

Las universidades Autónoma de Tlaxcala (Grupo I); Autónoma de Coahuila, Autónoma de San Luis Potosí y Autónoma de Tamaulipas (Grupo II); Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Nuevo León y Autónoma de Yucatán (Grupo III); y Universidad de Colima (Grupo IV) lograron dar viabilidad financiera a sus regímenes de jubilaciones y pensiones en el mediano plazo, al incrementar el periodo de suficiencia de 2 a 10 años, con las principales reformas efectuadas a sus regímenes, entre las que destacan las siguientes: incremento en la edad y años de servicio para que sus trabajadores se jubilen; obligación de los trabajadores activos, jubilados y de nuevo ingreso a realizar aportaciones a sus fondos; otorgamiento de un estímulo económico a aquellos trabajadores que al haber cumplido con los requisitos para jubilarse, retrasan el reclamo de este derecho ante la universidad; y la afiliación de las nuevas generaciones de trabajadores a una institución de seguridad social.

Las universidades: Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California (Grupo II); Autónoma de Ciudad Juárez y Autónoma de Nuevo León (Grupo III); Autónoma del Estado de Hidalgo y Universidad de Guadalajara (Grupo IV) lograron incrementar la viabilidad financiera de sus regímenes en el largo plazo, al incrementar en más de 10 años su periodo de suficiencia. Entre estas instituciones destaca el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, cuyo régimen de jubilaciones y pensiones cubría hasta el año 2020 antes de la reforma, y con las reformas implementadas su suficiencia se incrementó en 71 años.

Adicionalmente, la Universidad Autónoma de Baja California fue la que disminuyó en mayor porcentaje su déficit actuarial a 2005, al pasar de 4,266.0 millones de pesos sin las reformas a un superávit de 211.0 millones de pesos con las reformas, además de que a 2005 registró únicamente 196 jubilados y una proporción de 27 trabajadores activos por jubilado.

En el caso del Instituto Tecnológico de Sonora (Grupo II), los resultados arrojados por la valuación actuarial expresaron que la suficiencia de su régimen antes de la reforma cubría hasta el año 2006 y con las reformas realizadas la suficiencia se tornó perenne. Este instituto estableció como requisito para acceder a la jubilación un mínimo de 30 años de servicio; creó un fondo para jubilaciones y pensiones que antes de las reformas no existía; y de acuerdo con las valuaciones actuariales redujo su déficit actuarial en 91.6%, al pasar de 2,498.0 millones de pesos antes de las reformas a 211 millones de pesos con las reformas. Cabe señalar que este instituto contó en 2005 con el menor número de trabajadores activos, 520; y registró también uno de los menores números de jubilados, 18.

Con la revisión de la información contenida en las valuaciones actuariales se constató que las reformas al marco reglamentario que rigió las relaciones laborales con sus trabajadores efectuadas por cinco de las 20 universidades: de Guanajuato, y Autónoma de Guerrero (Grupo II); Autónoma de Puebla (Grupo III); Autónoma de Morelos y Autónoma de Querétaro (Grupo IV), no incidieron en el incremento del periodo de suficiencia de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, al garantizar una liquidez hasta el año 2006, pero sí en la viabilidad financiera relacionada con la disminución de los pasivos contingentes y del déficit actuarial de dichas universidades.

Del análisis realizado se concluye que 15 universidades públicas estatales, de las 20 cuya valuación actuarial estandarizada contiene el comparativo sobre el comportamiento del periodo de suficiencia de los regímenes de jubilaciones y pensiones antes y después de la reformas, lograron dar viabilidad financiera a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, conforme a lo dispuesto en el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, de desarrollar proyectos que tuvieran como propósito fortalecer el desarrollo de las universidades; así como lo dispuesto en los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 con la SEP, y en el Considerando Nueve del Anexo A, correspondiente a los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, de atender los problemas estructurales que ponen en riesgo su viabilidad financiera.

Resultado Núm. 26 Sin Observaciones

Constitución del fondo o fideicomiso para el régimen de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales a 2005

En las cláusulas respectivas de los contratos colectivos de trabajo vigentes en 2005, celebrados entre las universidades y sus sindicatos, se estableció la constitución o creación del fondo para hacer frente a sus obligaciones de jubilaciones y pensiones.

En la cláusula tercera de los convenios de apoyo financiero celebrados por la SEP y las universidades en el periodo 2002-2004, se estableció que la universidad se obligaba a constituir, en el caso de no haberlo hecho con anterioridad, un fideicomiso para el depósito, administración y aplicación de los recursos aportados por la SEP, vigentes en 2005, en materia de administración y aplicación de los recursos federales aportados.

Con la revisión de los contratos de fideicomisos celebrados entre las universidades y las instituciones de Banca Múltiple se verificó que a 2005 de las 28 universidades públicas estatales revisadas 21 constituyeron sus fideicomisos con el propósito de disponer de una reserva de recursos financieros para hacer frente al pago de las jubilaciones y pensiones, en fechas que van del año 1984 al 2003, y en 2 más la obligatoriedad de constituir fondos y fideicomisos no se establece en sus contratos colectivos de trabajo.

Las 21 universidades públicas estatales que al cierre de 2005 tenían constituido el fondo o el fideicomiso de jubilaciones y pensiones, se señalan en el cuadro siguiente:

UNIVERSIDADES QUE AL CIERRE DE 2005 CONSTITUYERON UN FONDO Y/O FIDEICOMISO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
(Millones de pesos)

Grupo / Universidad	Fecha de constitución	Número de contrato	Contratos colectivos de trabajo	
			Personal	
			Académico Cláusula	Administrativo Cláusula
Grupo I				
Autónoma del Estado de México	14/03/88	F/110545	n.d.	n.d.
De Sonora	25/10/02	116610-5	156	55
Autónoma de Tlaxcala	25/09/02	100561-0	67	Vigésima octava, numeral 6
Veracruzana	20/06/03	n.d.	n.d.	n.d.
Grupo II				
Autónoma de Aguascalientes	07/10/94	030095-6	92 Bis	64 Bis
Autónoma de Baja California	23/01/01	F/2000352-0	63	72 bis-D, Inciso e)
Autónoma de Coahuila	06/06/03	177032	n.d.	n.d.
De Guanajuato	11/02/99	135707-5	n.d.	n.d.
Instituto Tecnológico de Sonora	17/09/02	100051-7	49	49 ^{1/}
Grupo III				
Autónoma de Baja California Sur	08/02/95	F/2000412-0	83	58, inciso a)
Autónoma de Ciudad Juárez	03/09/84	n.d.	59	n.d.
Autónoma de Nuevo León	17/12/97	7-5	158	158
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	03/09/01	F/34784-9	74	67
Autónoma de Yucatán	22/05/96	YF-386	106	127
Grupo IV				
De Colima	01/10/01	65-50048097-9	90	90
Autónoma del Estado de Hidalgo	10/10/97	14259-8	Artículo 5 ^{2/}	Artículo 17 ^{3/}
De Guadalajara	17/09/03	F/47091-4	88	88
Autónoma del Estado de Morelos	29/10/03	F/47409-8	n.d.	n.d.
Autónoma de Nayarit	25/09/02	n.d.	150 BIS	88, numeral 3
Autónoma de Querétaro	18/09/03	n.d.	n.d.	n.d.
Autónoma de Sinaloa	08/06/01	100589-0	n.d.	n.d.

FUENTE: **Contratos de fideicomiso** celebrados entre las universidades e instituciones de Banca Múltiple.

1/ **Reglamento del Programa de Beneficios por Separación.**

2/ **Reglamento de Jubilación del Personal Académico de la UAEH.**

3/ **Reglamento de Jubilación del Personal Administrativo de la UAEH.**

n.d. Información no identificada en la documentación proporcionada por las universidades.

Por lo que respecta a las dos universidades que no tienen la obligatoriedad de constituir fondos o el fideicomisos se formulan las siguientes precisiones:

La Universidad Autónoma de Guerrero, clasificada en el grupo II, mediante el oficio sin número del 25 de septiembre de 2006, informó que no se han constituido fondos de jubilaciones y pensiones de la universidad, ya que la obligación es trasladada al ISSSTE mediante la compra de antigüedad; además, de que en su contrato colectivo de trabajo vigente en 2005 no se estableció la obligatoriedad para constituir un fondo o fideicomiso.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, clasificada en el grupo IV, mediante oficio núm. 035/2006 del 27 de septiembre de 2006, informó que no se ha determinado aún el contrato de constitución, "toda vez que las negociaciones realizadas con los sindicatos se vinieron abajo por el cambio de mesa directiva, en este momento se tiene planteada una reunión de trabajo con el SPUM, el Despacho de Valuaciones Actuariales contratado y la administración universitaria a fin de dar seguimiento a los planteamientos".

El saldo de los fondos o los fideicomisos constituidos por 21 de las 28 universidades públicas estatales, para el régimen de jubilaciones y pensiones al 31 de diciembre de los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005, se muestra en el cuadro siguiente:

SALDO DE LOS FONDOS Y/O FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS
EJERCICIOS DE 2002, 2003, 2004 Y 2005
(Millones de pesos)

Grupo / Universidad	2002	2003	2004	2005
Total	2,121.0	3,429.9	5,710.3	7,575.2
Grupo I				
Autónoma del Estado de México	1.2	8.8	0.0	1.3
De Sonora	13.8	3.4	0.0	0.0
Autónoma de Tlaxcala	0.0	9.8	14.4	17.2
Veracruzana	0.0	8.0	3.4	0.6
Subtotal grupo I	15.0	30.0	17.8	19.1
Grupo II				
Autónoma de Aguascalientes	0.0	129.7	20.9	50.4
Autónoma de Baja California	140.0	262.7	332.8	469.4
Autónoma de Coahuila	78.9	51.1	21.0	31.4
De Guanajuato	23.7	74.8	90.3	112.9
Instituto Tecnológico de Sonora	40.5	110.7	151.2	195.5
Subtotal grupo II	283.1	629.0	616.2	859.6
Grupo III				
Autónoma de Baja California Sur	90.6	107.1	141.2	168.7
Autónoma de Ciudad Juárez	118.6	215.9	265.4	354.4
Autónoma de Nuevo León	1,382.9	1,845.5	2,888.3	3,610.6
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	0.0	74.0	79.0	120.8
Autónoma de Yucatán	61.5	73.0	200.0	313.2
Subtotal grupo III	1,653.6	2,315.5	3,573.9	4,567.7
Grupo IV				
De Colima	22.3	64.5	113.9	301.5
Autónoma del Estado de Hidalgo	31.5	106.9	147.5	179.2
De Guadalajara	0.0	8.6	862.1	1,215.4
Autónoma del Estado de Morelos	0.0	2.5	4.3	4.7
Autónoma de Nayarit	0.0	124.2	180.1	217.0
Autónoma de Querétaro	115.5	122.5	166.6	209.9
Autónoma de Sinaloa	0.0	26.2	27.9	1.1
Subtotal grupo IV	169.3	455.4	1,502.4	2,128.8

FUENTE: Información proporcionada por las 21 Universidades Públicas Estatales.

Con la revisión efectuada a la información proporcionada por las universidades públicas estatales, se constató que los saldos de los fondos y/o fideicomisos se incrementaron en 5,454.2 millones de pesos de 2002 a 2005, al pasar de 2,121.0 millones de pesos en 2002 a 7,575.2 millones de pesos en 2005, lo que significó una tasa media de crecimiento de 53.6% en el periodo referido.

De los 7,575.2 millones de pesos que tenían como saldo los fondos y/o fideicomisos al cierre del ejercicio de 2005, el 60.3% (4,567.7 millones de pesos) correspondió a aquellas universidades del grupo III que tienen un régimen propio, donde sus fondos y/o fideicomisos registraron los mayores saldos (4,567.7 millones de pesos); el 28.1% (2,128.8 millones de pesos), a las universidades del grupo IV; el 11.3% (859.6 millones de pesos), al grupo II; y el 0.3% (19.1 millones de pesos), al grupo I, en el cual se encuentran las universidades que se encuentran afiliadas a alguna institución de seguridad social.

Se concluye que 21 universidades: Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Coahuila, de Colima, Autónoma de Ciudad Juárez, de Guanajuato, Autónoma del Estado de Hidalgo, de Guadalajara, Autónoma del Estado de México, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Nayarit, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de Querétaro, Autónoma de Sinaloa, de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Autónoma de Tlaxcala, Veracruzana y Autónoma de Yucatán, constituyeron un fondo y/o fideicomiso para hacer frente a las obligaciones derivadas de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, con un saldo al 31 de diciembre de 2005, de 7,575.2 millones de pesos, en cumplimiento de las cláusulas respectivas de los contratos colectivos de trabajo vigentes en 2005 y de la cláusula tercera de los convenios de apoyo financiero celebrados por la SEP y las universidades públicas estatales en el periodo 2002-2004.

Asimismo, las universidades: Autónoma de Guerrero y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no constituyeron el fondo y/o fideicomiso para jubilaciones y pensiones por no tener obligación establecida en sus contratos colectivos de trabajo.

Lo relativo a las universidades, de Chiapas, perteneciente al grupo I; Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, del grupo II, respecto de la constitución del fideicomiso, se presentan en los resultados subsecuentes.

*Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1**Constitución del fideicomiso para el régimen de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales en 2006*

En el artículo 18, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública se establece que es atribución de la Dirección General de Educación Superior Universitaria: "Gestionar, con la intervención de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, las aportaciones federales a las instituciones de educación superior que funcionen como organismos descentralizados y a las otras instituciones que sean de su competencia".

En la cláusula tercera de los convenios de apoyo financiero celebrados por la SEP y las universidades en el periodo 2002-2004, se estableció que la universidad se obligaba a constituir, en el caso de no haberlo hecho con anterioridad, un fideicomiso para el depósito, administración y aplicación de los recursos aportados por la SEP, vigentes en 2005, en materia de administración y aplicación de los recursos federales aportados.

En el artículo 139 del Contrato Colectivo de las Condiciones Gremiales del Personal Académico 2004-2006, celebrado entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Unión de Asociaciones del Personal Académico el 1° de febrero de 2004, se estableció que "La Universidad y la Unión a través de la Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones se comprometen a establecer un Fideicomiso con la aportación de las partes, que apoye a los pensionados y jubilados en el monto de sus pensiones y proponga otras alternativas económicas para ellos, mediante la reglamentación correspondiente".

Al respecto, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mediante el oficio núm. Of.R. No. 250-06 del 27 de septiembre de 2006, proporcionó el contrato de fideicomiso núm. 114-4 celebrado entre la universidad y Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., el 25 de enero de 2006, con el propósito de crear una reserva financiera que le permitiera brindar a sus trabajadores un beneficio complementario a lo proporcionado por el ISSSTE.

Por otra parte en el artículo 6 del Reglamento de Pensiones por Jubilación para el Personal Sindicalizado (SUTUAT) al Servicio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del 4 de junio de 2002 y vigente a 2005, se señala que "Las pensiones a que se refiere este reglamento serán pagadas por el fondo de pensiones por jubilación del personal Sindicalizado SUTUAT" y del artículo 3 del Reglamento

del Comité para la administración del Fondo de Pensiones por Jubilación del Personal Sindicalizado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del 4 de junio de 2002 y vigente a 2005, el cual señala que "La Universidad aportará, en una sola vez, como inicio para la constitución del Capital o fondo de jubilaciones mencionados, la cantidad de 130,910.4 miles de pesos durante el ejercicio del 2002".

Mediante oficio sin número del 25 de septiembre de 2006, la Universidad Autónoma de Tamaulipas proporcionó copia del contrato de fideicomiso irrevocable de inversión y administración de los recursos del fondo de pensiones núm. 231290, celebrado entre la universidad y HSBC México, S.A., el 27 de septiembre de 2006, con objeto de invertir y administrar el Fondo de los trabajadores de la universidad, en los términos del plan y del contrato de fideicomiso.

SALDO DE LOS FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS EJERCICIOS
DE 2002, 2003, 2004 Y 2005
(Millones de pesos)

Grupo / Universidad	2002	2003	2004	2005
Total	643.0	747.9	817.1	923.8
Grupo II				
Autónoma de Tamaulipas	632.7	736.9	805.7	906.5
Autónoma de San Luis Potosí	10.3	11.0	11.4	17.3

FUENTE: Información proporcionada por las 28 Universidades Públicas Estatales.

Con los trabajos de auditoría se constató que al cierre de 2005, 2 de las 28 universidades: Autónoma de San Luis Potosí y Autónoma de Tamaulipas no constituyeron el fideicomiso con el cual afrontarían sus obligaciones laborales por concepto de jubilaciones y pensiones.

Los convenios de apoyo financiero celebrados por la SEP y las universidades en el periodo 2002-2004, vigentes en 2005, en materia de administración y aplicación de los recursos federales aportados, establecían la obligatoriedad de constituir un fideicomiso para el depósito, administración y aplicación

de los recursos aportados por la SEP, mas no establecieron el plazo en el que se tenían que constituir dichos fideicomisos.

Se concluye que no se establecieron plazos límite en la constitución de fideicomisos para el depósito, administración y aplicación de los recursos proporcionados por la SEP para crear los fondos de pensiones y jubilaciones; esta situación no permite identificar y diferenciar al cierre del ejercicio fiscal los recursos financieros que se destinan a la disminución de los pasivos pensionarios, por lo que no es posible evaluar la eficiencia en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los convenios de apoyo financiero celebrados por la SEP y las universidades publicas estatales, en los términos que establece el artículo 18, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

05-0-11100-07-113-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a fin de que en los convenios que celebre la secretaría con las universidades públicas estatales para la transferencia de recursos federales, en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, se establezcan plazos para constituir los fideicomisos responsables del depósito, administración y aplicación de los recursos que se les transfieran, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1

Constitución del fideicomiso para el régimen de jubilaciones y pensiones de la Universidad Autónoma de Chiapas

En la cláusula 33 del Contrato Colectivo de Trabajo 2005, celebrado entre la universidad y el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas (STAUNACH), se establece: “La Universidad se obliga a cubrir a los trabajadores que se jubilen o pensionen independientemente de cualquier otra prestación a que tengan derecho, una gratificación en atención a su antigüedad”.

En el proyecto denominado “Fortalecimiento de los Fondos de Financiamiento de los Sistemas Reformados de Jubilaciones y Pensiones para el Personal Docente y Administrativo, de la Universidad Autónoma de Chiapas”, se estableció entre sus objetivos particulares fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas reformados de jubilaciones y pensiones; y contar con un soporte financiero para efectos de pagos subsecuentes de finiquitos por jubilaciones y pensiones.

Mediante el oficio núm. SA/10/1556/06 del 2 de octubre de 2006, la Universidad Autónoma de Chiapas proporcionó copia del contrato de fideicomiso núm. 406, celebrado entre la universidad y Banca Serfín, S.A. el 17 de mayo de 1995, con el propósito de establecer un fondo autónomo que constituyera una reserva presupuestal de los recursos federales transferidos por la SEP y cuyos rendimientos pudieran ser visibles y verificables en cualquier momento; sin embargo, esa universidad no proporcionó copia del contrato de fideicomiso que sustentara la constitución del fondo para jubilaciones y pensiones.

La Universidad Autónoma de Chiapas no acreditó con la documentación soporte correspondiente, la constitución de un fondo con el que afrontaría sus obligaciones laborales por concepto de pagos de finiquitos por jubilaciones y pensiones, que se establece en la cláusula 33 del Contrato Colectivo de Trabajo 2005, celebrado entre la universidad y el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas (STAUNACH), así como en los objetivos del proyecto apoyado por la SEP conforme al Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Acción Emitida

05-4-99020-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma de Chiapas instruya a quien corresponda para que se constituya el fondo con el que afronte sus obligaciones laborales por concepto de pagos de finiquitos por jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 33 del Contrato Colectivo de Trabajo 2005, celebrado entre la universidad y el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas.

La Universidad Autónoma de Chiapas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 28 Observación Núm. 2**Constitución del fideicomiso para el régimen de jubilaciones y pensiones de la Universidad Juárez del Estado de Durango*

En la Cláusula 57, Numeral 20, del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango (STEIJED) 2004-2007, se señala: "La Universidad se compromete a aportar durante el año de 1980, la cantidad de 1.0 miles de pesos como capital inicial al Fondo Permanente de Jubilaciones de los trabajadores administrativo a su servicio. Este fondo se administrará a través de un contrato de fideicomiso y quedará disponible a partir de la terminación del estudio actuarial correspondiente".

Mediante el oficio núm. O.UCO108/06 del 25 de septiembre de 2006, la Universidad Juárez del Estado de Durango, clasificada en el Grupo II, informó a la Auditoría Superior de la Federación que a 2005 no había constituido un fondo de jubilaciones y pensiones para afrontar sus obligaciones laborales por este concepto.

Se observó que en el ejercicio de 2005 la Universidad Juárez del Estado de Durango no constituyó el fideicomiso con el que afrontaría sus obligaciones laborales por concepto de jubilaciones y pensiones, que se establece en la Cláusula 57, Numeral 20, del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango (STEUJED) 2004-2007.

Acción Emitida

05-4-99005-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Juárez del Estado de Durango instruya a quien corresponda para que se constituya el fideicomiso con el que afronte sus obligaciones laborales por concepto de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 57, numeral 20, del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango (STEUJED) 2004-2007.

La Universidad Juárez del Estado de Durango informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 3

Constitución del fideicomiso para el régimen de jubilaciones y pensiones de la Universidad Autónoma de Zacatecas

En la Cláusula 70, fracción II, inciso A), del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) 2005-2006, se dispuso: "Constituir un fideicomiso con aportación de los gobiernos Federal y Estatal, de la propia Universidad y de sus trabajadores académicos, con cuyos fondos la Institución garantizará el pago de: A) el total de las diferencias que resulten de la aplicación de la Ley del ISSSTE.

Asimismo, en la Cláusula Transitoria Novena del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ) 2005-2006, se señala: "Las partes se comprometen a constituir un fideicomiso por aportaciones del Gobierno Federal, Estatal, de la Institución, SPAUAZ y STUAZ, con el objeto de complementar las prestaciones otorgadas por el ISSSTE y ajustarlas a los pactos en el presente contrato, así como aquellas que están pactadas y que no otorga el ISSSTE".

Mediante el oficio núm. 93/2006 del 29 de septiembre de 2006, la Universidad Autónoma de Zacatecas, clasificada en el Grupo II, informó que a la fecha no había constituido un fondo de jubilaciones y pensiones que le permitiera hacer frente a sus obligaciones laborales por este concepto.

Se observó que la Universidad Autónoma de Zacatecas en el ejercicio de 2005 no constituyó el fideicomiso con el que afrontaría sus obligaciones laborales por concepto de jubilaciones y pensiones; sin embargo en los estados financieros de la universidad se refleja un fideicomiso por 1.0 millones de pesos, que se establece en la Cláusula 70, fracción II, inciso A, del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) 2005-2006, y en la Cláusula Transitoria Novena del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ) 2005-2006.

Acción Emitida

05-4-99004-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma de Zacatecas instruya a quien corresponda para que se constituya el fideicomiso con el que afronte sus obligaciones laborales por concepto de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 70, fracción II, inciso A, del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) 2005-2006, y en la Cláusula Transitoria Novena del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ) 2005-2006.

La Universidad Autónoma de Zacatecas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 29 Sin Observaciones

Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de 19 universidades públicas estatales

En el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal se establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Con la revisión de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2005 se constató que de las 28 universidades, 18 revelaron los saldos de los fideicomisos para sus regímenes de jubilaciones y pensiones por 7,381.7 millones de pesos, que representan 64.3% de las universidades públicas estatales fiscalizadas; y la Universidad Autónoma de Guerrero no tiene constituido un fideicomiso para jubilaciones y pensiones ya que la obligación del pago se traslada al ISSSTE, por lo tanto no se refleja en los Estados Financieros.

Las 18 universidades que revelaron los saldos de los fideicomisos para sus regímenes de jubilaciones y pensiones, se presentan en el cuadro siguiente:

REVELACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Millones de pesos)

Grupo / Universidad	Monto revelado en estados financieros
Total	7,381.7
Grupo I	
Autónoma del Estado de México	4.0
De Sonora	89.1
Veracruzana	0.6
Subtotal grupo I	93.7
Grupo II	
Autónoma de Aguascalientes	201.0
Autónoma de Baja California	468.6
De Guanajuato	199.0
Autónoma de San Luis Potosí	509.1
Instituto Tecnológico de Sonora	362.4
Autónoma de Tamaulipas	906.5
Autónoma de Zacatecas	1.0
Subtotal grupo II	2,647.6
Grupo III	
Autónoma de Baja California Sur	169.9
Autónoma de Ciudad Juárez	378.4
Autónoma de Nuevo León	3,610.6
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	141.3
Autónoma de Yucatán	313.2
Subtotal grupo III	4,613.4
Grupo IV	
De Guadalajara	1.2
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	3.0
Autónoma del Estado de Morelos	22.8
Subtotal grupo IV	27.0

FUENTE: **Estados Financieros Dictaminados** al 31 de diciembre de 2005.
n.d. No disponible.

Al cierre de 2005, de las 28 universidades públicas estatales fiscalizadas 18: Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Ciudad Juárez, de Guanajuato, de Guadalajara, Autónoma del Estado de México, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de San Luis Potosí, de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Autónoma de Tamaulipas, Veracruzana, Autónoma de Yucatán y Zacatecas, revelaron en sus estados financieros dictaminados el saldo del fideicomiso para hacer frente a las obligaciones derivadas de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, conforme a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

La situación de las nueve universidades que no revelaron en sus estados financieros los saldos de sus fideicomisos se presenta en los siguientes resultados.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1

Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de la Universidad Autónoma de Chiapas

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Con el análisis de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma de Chiapas, se constató que en el activo fijo se revela una cuenta denominada fideicomisos; sin embargo, en las notas de los estados financieros no se desglosa el número y nombre de los fideicomisos que integran esa cuenta, por lo que no se identificó la revelación de la constitución del fideicomiso para su régimen de jubilaciones y pensiones.

La Auditoría Superior de la Federación concluye que en las notas a los estados financieros de la Universidad Autónoma de Chiapas no se identifica el importe correspondiente al fondo de jubilaciones y pensiones, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

Acción Emitida

05-4-99020-07-113-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma de Chiapas instruya a quien corresponda para que en las notas a los estados financieros de la institución se revele el saldo del fideicomiso para jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 91, 93, 99 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 246 de su reglamento.

La Universidad Autónoma de Chiapas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 2

Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de la Universidad Autónoma de Tlaxcala

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Mediante oficio número R7289/2006 de fecha 15 de diciembre de 2006 la Universidad Autónoma de Tlaxcala proporcionó los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2005, en los que se revela una cuenta denominada Bancos por un monto de 52.1 millones de pesos; asimismo, proporcionó la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2005, en la que se identificó que en la cuenta de Bancos se incluye el Fideicomiso 100561-0 correspondiente al Fondo de Pensiones de la Universidad Autónoma de Tlaxcala con un saldo de 17.2 millones de pesos. No obstante, se constató que en las notas a los estados financieros no se especifica dicha situación.

Se concluye que en las notas a los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no se identificó el desglose de la cuenta de bancos y por lo tanto, el monto del fideicomiso para su régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que incumplió lo

establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

Acción Emitida

05-4-99029-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma de Tlaxcala instruya a quien corresponda para que en las notas a los estados financieros de la institución se revele el saldo del fideicomiso para jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 91, 93, 99 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 246 de su reglamento.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 3

Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de la Universidad Autónoma de Coahuila

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales,

deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Mediante oficio núm. 150/XII/2006 del 14 de diciembre de 2006, la Universidad Autónoma de Coahuila proporcionó los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2005, en los que se revela una cuenta denominada efectivo, inversiones en valores y fideicomisos por un monto de 217.2 millones de pesos, la cual está integrada por las cuentas de caja por un monto de 0.7 millones de pesos, de bancos por (33.6) millones de pesos, de inversiones en valores por 181.8 millones de pesos y de fideicomisos por 68.3 millones de pesos; cabe señalar que dentro de la cuenta de fideicomisos se identifica el saneamiento de pensiones por un importe de 31.4 millones de pesos, lo cual se constató con las balanzas de comprobación proporcionadas por la universidad, ya que en las notas a los estados financieros no se identifica la integración de dichos fideicomisos.

Se concluye que en las notas a los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma de Coahuila, no se identificó la revelación del fideicomiso para su régimen de jubilaciones y pensiones denominado saneamiento de pensiones, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

Acción Emitida

05-4-99018-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma de Coahuila instruya a quien corresponda para que en las notas a los estados financieros de la institución se revele el saldo del fideicomiso para jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 91, 93, 99 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 246 de su reglamento.

La Universidad Autónoma de Coahuila informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 30 Observación Núm. 4**Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de la Universidad Juárez del Estado de Durango*

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas

explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Con el análisis de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004 de la Universidad Juárez del Estado de Durango se constató que en su balance general se refleja dentro del pasivo una cuenta denominada cuentas por pagar, la cual se encuentra integrada como se menciona en la nota 6 de los estados financieros, entre otros, por los saldos de los Fondos de jubilación del personal académico, administrativo y de confianza, siendo que la naturaleza de los fondos es deudora no acreedora.

Asimismo, en la nota 13 "compromisos laborales" se señala que al 31 de diciembre de 2005 el saldo ascendió a 58.4 millones de pesos; sin embargo, no se refleja dicho importe en el balance general, en la cuenta de orden denominada obligaciones laborales.

Mediante el oficio s/n del 26 de diciembre de 2006, la Universidad Juárez del Estado de Durango informó que las partidas que integran el rubro cuentas por pagar representan las retenciones a trabajadores y aportaciones de la universidad a los Fondos constituidos desde 1998 y que al 31 de diciembre de 2005 no habían sido depositadas en las cuentas bancarias correspondientes, y que dichos recursos son controlados de manera independiente de los demás recursos de la universidad, por considerar que son recursos que ya fueron destinados a un fin específico, y por lo tanto, no se incluyen en los estados financieros de la institución. Asimismo, señaló: "Es por esta razón que dichas partidas tienen la naturaleza acreedora; estamos ciertos que los fondos son de naturaleza deudora pero debido a la política adoptada en torno a estos recursos, los mismos no están reflejados en nuestros Estados Financieros y para su control y administración, existe un Comité integrado tanto por Sindicatos como por la propia universidad".

Se concluye que en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Juárez del Estado de Durango, no se identifica el importe correspondiente a su fondo de jubilaciones y pensiones, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

Acción Emitida

05-4-99005-07-113-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Juárez del Estado de Durango instruya a quien corresponda para que en las notas a los estados financieros de la institución se revele el saldo del fideicomiso para jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 91, 93, 99 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 246 de su reglamento.

La Universidad Juárez del Estado de Durango informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 5

Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de la Universidad de Colima

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera,

presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Con el análisis de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad de Colima se constató que ni en el estado de situación financiera, ni en las notas a los estados financieros se identifica el importe correspondiente a su fondo de jubilaciones y pensiones.

La Universidad de Colima remitió a la Auditoría Superior de la Federación un escrito del 19 de diciembre de 2006, de la institución fiduciaria con el cual informa al Rector de la Universidad de Colima que tiene en curso el importe para la constitución de un nuevo fideicomiso denominado Fondo Social de Apoyo al Pensionado, cuya finalidad es la creación de una reserva financiera complementaria para sufragar el pago de pensiones por jubilación.

Se concluye que en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad de Colima, no se identificó la revelación de la constitución del fideicomiso para su régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

Acción Emitida

05-4-99019-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Universidad de Colima instruya a quien corresponda para que en las notas a los estados financieros de la institución se revele el saldo del fideicomiso para jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 91, 93, 99 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 246 de su reglamento.

La Universidad de Colima informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 6

Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Con el análisis de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se constató que ni en el estado de situación financiera, ni en las notas a los estados financieros se identifica el importe correspondiente a su fondo de jubilaciones y pensiones.

Se concluye que en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no se identificó la revelación del saldo del fideicomiso para su régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

Acción Emitida

05-4-99010-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo instruya a quien corresponda para que en las notas a los estados financieros de la institución se revele el saldo del fideicomiso para jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 91, 93, 99 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 246 de su reglamento.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 30 Observación Núm. 7**Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de la Universidad Autónoma de Nayarit*

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Con el análisis de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma de Nayarit se constató que ni en el estado de situación financiera, ni en las notas a los estados financieros se identifica el importe correspondiente al fondo de jubilaciones y pensiones.

Al respecto, la Universidad Autónoma de Nayarit, mediante el oficio núm. SFA 325/2006 del 15 de diciembre de 2006, informó que en los Estados Financieros de la Institución dictaminados al 31 de diciembre de 2005 no se identifica el importe correspondiente al Fondo de Pensiones, toda vez que el fideicomiso constituido para la administración de los recursos financieros destinados a cubrir las pensiones y jubilaciones de los extrabajadores lleva su contabilidad por separado del sistema contable de la universidad, por lo que en dicha contabilidad, sólo se registran en cuentas de pasivo las

aportaciones del patrón, y las de los trabajadores, y en su caso, en cuentas de ingreso, las aportaciones de los gobiernos estatal y federal.

Se concluye que en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma de Nayarit, no se identificó la revelación de la constitución del fideicomiso para su régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

Acción Emitida

05-4-99026-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma de Nayarit instruya a quien corresponda para que en las notas a los estados financieros de la institución se revele el saldo del fideicomiso para jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 91, 93, 99 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 246 de su reglamento.

La Universidad Autónoma de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 8

Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de la Universidad Autónoma de Querétaro

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades

deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Con el análisis de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma de Querétaro se constató que ni en el estado de situación financiera, ni en las notas a los estados financieros se identifica el importe correspondiente al fondo de jubilaciones y pensiones.

Mediante el oficio núm. SCO/702/06 del 21 de diciembre de 2006, la Universidad Autónoma de Querétaro informó que ha tomado medidas para que en el futuro se corrija tal situación por lo que mediante escrito del 20 de diciembre de 2006 solicitó al despacho de auditoría que se revele la constitución del fideicomiso para el régimen de jubilaciones y pensiones de la universidad en el dictamen 2006.

Se concluye que en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma de Querétaro, no se identificó la revelación de la constitución del fideicomiso para su régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

Acción Emitida

05-4-99022-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma de Querétaro instruya a quien corresponda para que en las notas a los estados financieros de la institución se revele el saldo del fideicomiso para jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 91, 93, 99 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 246 de su reglamento.

La Universidad Autónoma de Querétaro informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 9

Revelación del fideicomiso para jubilaciones y pensiones en los estados financieros dictaminados de la Universidad Autónoma de Sinaloa

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece: "El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte la secretaría".

Asimismo, en el Principio de Revelación Suficiente, contenido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se señala: "Los estados financieros, presupuestales y Patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la información financiera, presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente. Inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados".

En el primer párrafo del Principio de Importancia Relativa del documento referido se indica: "Los Estados Financieros, Presupuestales y Patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones".

Con el análisis de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma de Sinaloa se constató que ni en el estado de situación financiera, ni en las notas a los estados financieros se identifica el importe correspondiente al fondo de jubilaciones y pensiones.

La Universidad Autónoma de Sinaloa proporcionó escrito del 19 de diciembre de 2006 del despacho Terrazas López y Asociados mediante el cual informó que, en el rubro de efectivo reflejado en el estado de situación financiera por un importe de 85.0 millones de pesos, incluye el fideicomiso jubilaciones A por 1.1 millones de pesos y el fideicomiso por jubilaciones por 1.1 millones de pesos, y que en la nota 4 a los estados financieros se reflejan dichos montos; no obstante, en dicha nota no se identificó el saldo de los fideicomisos antes mencionados.

Se concluye que en las notas a los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2005 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no se identificó la revelación de la constitución del fideicomiso para su régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

Acción Emitida

05-4-99008-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma de Sinaloa instruya a quien corresponda para que en las notas a los estados financieros de la institución se revele el saldo del fideicomiso para jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 91, 93, 99 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 y 246 de su reglamento.

La Universidad Autónoma de Sinaloa informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 31 Sin Observaciones

Proyectos presentados por las Universidades Públicas Estatales para acceder a los recursos federales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005

En el "Anexo A Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005", incluido en los Convenios de Colaboración y Apoyo suscritos por la SEP y las universidades públicas estatales para acceder a los recursos federales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se dispuso que los recursos se canalizarían a las universidades que realizaran proyectos que tuviesen como objetivos: impulsar la mejora del perfil del profesorado de tiempo completo; el desarrollo de cuerpos académicos y sus líneas de generación o aplicación del conocimiento; mejorar integralmente la calidad de los programas educativos que ofrecen; y fortalecer la gestión y atender problemas estructurales.

Para ello, la SEP clasificó a los proyectos en siete tipos:

- Tipo 1: Proyectos dictaminados favorablemente en el marco de los Programas de Fortalecimiento de una Dependencia de Educación Superior (PRODES) y Programa de Fortalecimiento de la Gestión (PROGES) del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 3.1 ó del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de Educación Media Superior (PIFIEMS) 1.0 que fueron financiados parcialmente por la SEP en 2004;
- Tipo 2: Proyectos dictaminados favorablemente en el marco de los PRODES y PROGES del PIFI 3.1 (o del PIFIEMS 1.0) que no fueron financiados por la SEP en 2004.
- Tipo 3: Proyectos prioritarios de las instituciones en el marco del PIFI 3.1 (o del PIFIEMS 1.0) que fueron dictaminados negativamente y que hayan sido reelaborados y/o corregidos para asegurar

su calidad, su consistencia interna, viabilidad y alineación con su Plan de Desarrollo Institucional y las visiones de la DES y de la Institución.

- Tipo 4: Proyectos que no forman parte de los PRODES y PROGRES del PIFI 3.1 (o del PIFIEMS 1.0) y que la universidad formule para coadyuvar a la realización de su Plan Institucional de Desarrollo y al fortalecimiento institucional en el marco del proceso de planeación iniciado en 2001.
- Tipo 5: Proyectos que impulsen reformas a los sistemas de jubilaciones y pensiones para reducir la carga financiera que significa el pasivo contingente generado por los mismos y que pone en riesgo la viabilidad institucional.
- Tipo 6: Proyectos que fortalezcan los fondos de financiamiento de los sistemas reformados de jubilaciones y pensiones.
- Tipo 7: Proyectos cuyo propósito sea disminuir pasivos financieros mediante el pago de adeudos al IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, o al SAR.

Con el análisis de la información proporcionada por la SEP, se precisó que las 28 universidades presentaron 606 proyectos que fueron apoyados con los recursos autorizados en el Anexo 21^{12/} del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. Del total, 16 (57.1%) presentaron 17 proyectos para reducir los pasivos de sus regímenes de jubilaciones y pensiones que significan el 2.8% del total de los apoyados. El número de proyectos que fueron apoyados en el marco del Transitorio Cuadragésimo de dicho Decreto, se detalla en el cuadro siguiente:

^{12/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

PROYECTOS APOYADOS CONFORME AL ANEXO 19 DEL PEF 2005

Grupo / Universidad	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7	Total
Total	198	131	109	141	5	12	10	606
Grupo I								
Autónoma de Chiapas	---	5	---	4	---	1	2	12
Autónoma del Estado de México	14	7	---	1	---	1	1	24
De Sonora	3	2	19	3	1	---	---	28
Autónoma de Tlaxcala	---	3	9	6	---	---	---	18
Veracruzana	37	4	---	1	---	1	1	44
Subtotal Grupo I	54	21	28	15	1	3	4	126
Grupo II								
Autónoma de Aguascalientes	4	2	---	1	---	1	---	8
Autónoma de Baja California	7	---	---	---	---	1	---	8
Autónoma de Coahuila	---	1	17	20	---	---	---	38
Juárez del Estado de Durango	---	12	---	---	---	---	---	12
De Guanajuato	1	1	---	1	---	1	---	4
Autónoma de Guerrero	5	5	7	3	1	---	1	22
Autónoma de San Luis Potosí	6	---	---	3	---	---	---	9
Instituto Tecnológico de Sonora	5	6	6	---	---	---	---	17
Autónoma de Tamaulipas	15	5	3	1	---	---	---	24
Autónoma de Zacatecas	---	2	---	3	---	1	---	6
Subtotal Grupo II	43	34	33	32	1	4	1	148
Grupo III								
Autónoma de Baja California Sur	1	4	---	---	1	1	---	7
Autónoma de Ciudad Juárez	---	---	---	---	---	1	---	1
Autónoma de Nuevo León	24	8	---	5	---	1	---	38
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	13	3	---	1	1	---	---	18
Autónoma de Yucatán	5	---	---	1	---	---	1	7
Subtotal Grupo III	43	15	0	7	2	3	1	71
Grupo IV								
De Colima	3	---	---	3	---	---	---	6
Autónoma del Estado de Hidalgo	17	8	---	1	---	1	---	27
De Guadalajara	19	7	2	62	---	---	---	90
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	3	1	7	10	1	---	1	23
Autónoma del Estado de Morelos	---	---	---	3	---	---	1	4
Autónoma de Nayarit	---	5	---	1	---	1	---	7
Autónoma de Querétaro	1	---	---	---	---	---	1	2
Autónoma de Sinaloa	15	40	39	7	---	---	1	102
Subtotal Grupo IV	58	61	48	87	1	2	4	261

FUENTE: **Convenios de Colaboración y Apoyo** celebrados por la SEP y las Universidades públicas estatales e información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante **Oficio número 519-03/06** del 31 de octubre de 2006.

Se concluye que en 2005, de las 28 universidades públicas estatales 16: Autónoma de Chiapas, Autónoma del Estado de México, de Sonora, Veracruzana, Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, de Guanajuato, Autónoma de Guerrero, Autónoma de Zacatecas, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma del Estado de Hidalgo, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Autónoma de Nayarit, presentaron 17 proyectos relacionados con el impulso de reformas a los sistemas de jubilaciones y pensiones para reducir la carga financiera de sus pasivos contingentes y fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas reformados de jubilaciones y pensiones, que fueron apoyados en el marco del Transitorio Cuadragésimo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, por haber cumplido con el "Anexo A Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005".

Resultado Núm. 32 Observación Núm. 1

Evaluación de la SEP a los proyectos presentados por las universidades públicas estatales

En el artículo 6, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública se establece como atribución de los subsecretarios: "Proponer al Secretario los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones en asuntos de su competencia".

En el Apartado "Tipos de proyectos y características de los apoyos", contenido en el "Anexo A Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005", de los Convenios de Colaboración y Apoyo suscritos por la SEP y las universidades públicas estatales para acceder a los recursos federales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se dispuso: "Los proyectos de los tipos 5 ó 6 serán evaluados por la SEP con el propósito de verificar su calidad, viabilidad e incidencia efectiva en los procesos de mejora de la calidad y fortalecimiento institucional en curso".

Asimismo, en el Apartado "Presentación y evaluación de las propuestas" integrado en el Anexo A del lineamiento referido se estableció: "La Dirección General de Educación Superior Universitaria

(DGESU) verificará que los proyectos respondan a uno o varios de los objetivos señalados en estos Lineamientos. Evaluará también la justificación de los recursos asociados a los proyectos”.

Con la revisión efectuada a los proyectos de los tipos 5 y 6 presentados en 2005 por 16 universidades públicas estatales: Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Chiapas, Autónoma del Estado de México, de Guanajuato, Autónoma de Guerrero, Autónoma del Estado de Hidalgo, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Nayarit, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de Sonora, Veracruzana y Autónoma de Zacatecas, y que fueron autorizados por la SEP para recibir recursos federales, se constató que esa dependencia no dispuso de la evidencia documental que demuestre las acciones de evaluación sobre la justificación de los recursos asociados a los proyectos, ni de la evaluación de la calidad, viabilidad e incidencia efectiva en los procesos de mejora de la calidad y fortalecimiento institucional.

Al respecto, mediante el oficio núm. 219-03/06 de fecha 31 de octubre de 2006, la Dirección General de Educación Superior de la SEP informó que en relación con los proyectos evaluados y dictaminados favorablemente por esa dependencia para recibir recursos federales “no existe un formato de dictamen como tal”.

Mediante el oficio núm. 219-03/06-906 del 18 de diciembre de 2006, la Secretaría de Educación Pública informó que, independientemente de la información que contienen los proyectos presentados a la Subsecretaría de Educación Superior, contaba con la información determinada por los actuarios hasta el año 2004. Dicha información sirvió de base para la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SEP.

Se constató que la SEP no dispone de documentación que sustente los trabajos de evaluación y dictaminación de los proyectos que fueron presentados por las universidades públicas estatales para acceder a los recursos federales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, en los términos establecidos por los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, incluidos en los Convenios de Colaboración y Apoyo suscritos entre la dependencia y las universidades públicas estatales.

Acción Emitida

05-0-11100-07-113-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que en las normas y lineamientos que se elaboren para la transferencia de recursos autorizados a las universidades públicas estatales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente se establezca la documentación que acredite los resultados de la evaluación y dictaminación sobre la justificación de los recursos transferidos, así como la calidad, viabilidad e incidencia efectiva en los procesos de mejora de la calidad y fortalecimiento institucional de los proyectos que presenten las universidades públicas estatales para obtener recursos federales, en los términos que señala el artículo 6, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 33 Observación Núm. 1**Montos solicitados y autorizados a los proyectos presentados por las universidades públicas estatales*

El artículo 18, fracciones VII y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública establece como atribuciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria: "Promover, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, procesos de autoevaluación y evaluación externa de los programas educativos y de la gestión institucional en los planteles a que se refiere este artículo; y establecer, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, indicadores para evaluar el desempeño de las instituciones educativas del tipo superior a que se refiere este artículo".

En el Apartado “Tipos de proyectos y características de los apoyos”, contenido en el “Anexo A Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005”, de los Convenios de Colaboración y Apoyo suscritos por la SEP y las universidades públicas estatales para acceder a los recursos federales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se dispuso: “Los proyectos de los tipos 5 ó 6 serán evaluados por la SEP con el propósito de verificar su calidad, viabilidad e incidencia efectiva en los procesos de mejora de la calidad y fortalecimiento institucional en curso”.

Asimismo, en el Apartado “Presentación y evaluación de las propuestas”, integrado en el Anexo A del lineamiento referido, se estableció: “La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) verificará que los proyectos respondan a uno o varios de los objetivos señalados en estos Lineamientos. Evaluará también la justificación de los recursos asociados a los proyectos”.

En la revisión de los 17 proyectos presentados por las 16 de las 28 universidades fiscalizadas: Autónoma de Chiapas, Autónoma del Estado de México, de Sonora, Veracruzana, Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, de Guanajuato, Autónoma de Guerrero, Autónoma de Zacatecas, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma del Estado de Hidalgo, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Autónoma de Nayarit, que fueron apoyados en el marco del Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para atender la problemática de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, se observó que:

- En 9 proyectos se autorizó el monto de recursos requeridos por las universidades: Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma del Estado de México, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Guanajuato, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de Nuevo León, de Sonora y Veracruzana.
- En 3 proyectos se autorizaron montos mayores que los solicitados por las universidades: Autónoma de Baja California, Autónoma de Guerrero, y Autónoma del Estado de Hidalgo.

- En 4 proyectos los recursos autorizados fueron menores que los requeridos por las universidades: Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Ciudad Juárez, y Autónoma de Zacatecas.
- En 1 proyecto no se identificó el monto solicitado por la Universidad Autónoma de Nayarit.

Los 17 proyectos presentados por 16 universidades públicas estatales, con sus respectivos montos solicitados y autorizados, así como los pasivos contingentes que registraban sus regímenes de jubilaciones y pensiones al cierre de 2005, se presentan en el cuadro siguiente:

**PASIVO CONTINGENTE Y RECURSOS FEDERALES SOLICITADOS Y AUTORIZADOS PARA
CADA UNO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS UNIVERSIDADES EN 2005**
(Millones de pesos)

Grupo / Universidad	Pasivo contingente	Monto solicitado por proyecto			Monto autorizado por proyecto			Diferencia
		Tipo 5	Tipo 6	Total	Tipo 5	Tipo 6	Total	
Total	130,070.2	274.3	520.6	794.9	277.2	421.3	698.5	(96.4)
Grupo I								
Autónoma de Chiapas	-	-	15.7	15.7	-	6.3	6.3	(9.4)
Autónoma del Estado de México	2,501.8	-	10.0	10.0	-	10.0	10.0	0.0
De Sonora	-	27.9	-	27.9	27.9	-	27.9	0.0
Veracruzana	-	-	45.7	45.7	-	45.7	45.7	0.0
Subtotal Grupo I	2,501.8	27.9	71.4	99.3	27.9	62.0	89.9	(9.4)
Grupo II								
Autónoma de Aguascalientes	4,513.6	-	25.0	25.0	-	25.0	25.0	0.0
Autónoma de Baja California	5,238.5	-	88.0	88.0	-	92.1	92.1	4.1
De Guanajuato	10,930.2	-	5.9	5.9	-	5.9	5.9	0.0
Autónoma de Guerrero	6,963.5	99.4	-	99.4	102.3	-	102.3	2.9
Autónoma de Zacatecas	5,883.0	-	50.5	50.5	-	30.0	30.0	(20.5)
Subtotal Grupo II	33,528.8	99.4	169.4	268.8	102.3	153.0	255.3	(13.5)
Grupo III								
Autónoma de Baja California Sur	2,868.1	2.0	4.0	6.0	2.0	2.9	4.9	(1.1)
Autónoma de Ciudad Juárez	2,740.1	-	167.5	167.5	-	56.8	56.8	(110.7)
Autónoma de Nuevo León	46,691.3	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	0.0
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	28,794.1	50.0	-	50.0	50.0	-	50.0	0.0
Subtotal Grupo III	81,093.6	52.0	271.5	323.5	52.0	159.7	211.7	(111.8)
Grupo IV								
Autónoma del Estado de Hidalgo	3,533.0	-	8.3	8.3	-	9.2	9.2	0.9
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	--	95.0	-	95.0	95.0	-	95.0	0.0
Autónoma de Nayarit	9,413.0	-	n.d.	n.d.	-	37.4	37.4	37.4
Subtotal Grupo IV	12,946.0	95.0	8.3	103.3	95.0	46.6	141.6	38.3

FUENTE: Proyectos presentados por las universidades públicas estatales para solicitar recursos para sus regímenes de jubilaciones y pensiones y **Valuaciones Actuariales Estandarizadas** de las Universidades Públicas Estatales, proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública

Se determinó que los montos asignados a cada uno de los proyectos no guardan una relación directa con los montos de los pasivos contingentes de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades.

Mediante el oficio núm. 219-03/06-906 del 18 de diciembre de 2006, la Secretaría de Educación Pública informó: “con referencia a los proyectos a los que se les autorizó menores recursos, en su caso, fue una decisión de las autoridades superiores”.

Adicionalmente, la dependencia informó: “Los criterios que se utilizaron fueron con base en la documentación presentada por las instituciones durante los años de 2003 y 2004 así como las evaluaciones efectuadas por los actuarios a través de sus estudios y por otro lado con base en el techo financiero disponible para su distribución entre las necesidades de cada institución manifestadas a través de todos los proyectos presentados”.

Los “Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005” no establecen los criterios que debían aplicar las universidades para cuantificar los recursos federales que requerirían para llevar a cabo cada uno de sus proyectos; ni los criterios que emplearía la SEP para: determinar el monto de los recursos que debían considerar las universidades en la formulación de sus proyectos y evitar la discrecionalidad en la asignación de recursos federales; cuantificar el impacto financiero de las acciones en relación al déficit (pasivo) total; generar ahorros superiores al monto de los recursos asignados para su realización; y garantizar que las medidas contenidas o derivadas de los mismos no dieran lugar a nuevos adeudos o pasivos financieros.

Debido a que los proyectos autorizados a 16 universidades públicas estatales no guardan una relación directa con los montos de los pasivos contingentes de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades, no fue posible evaluar la eficiencia con que la dependencia promueve la solución de los problemas específicos de la educación superior, ni el establecimiento de indicadores para evaluar el rendimiento de los recursos destinados a las universidades públicas estatales, en contravención del artículo 18, fracciones VII y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

05-0-11100-07-113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que en las normas y lineamientos que se elaboren para la transferencia de recursos autorizados a las universidades públicas estatales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente se establezcan los procedimientos que deben aplicar las universidades para cuantificar y justificar el monto de los recursos que requieren en cada uno de los proyectos que presentan, así como los criterios bajo lo cuales la Secretaría de Educación Pública otorgará los recursos federales, en cumplimiento del artículo 18, fracciones VII y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 34 Sin Observaciones

Objetivos de los proyectos presentados por las universidades para acceder a los recursos federales en 2005

En el apartado "Tipos de proyectos y características de los apoyos", de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, contenidos en el Anexo A de los Convenios de Colaboración y Apoyo signados por la SEP y las universidades públicas estatales, se establece que los proyectos presentados debían tener, entre otros, el objetivo de atender los problemas estructurales de las universidades mediante el impulso de reformas a sus regímenes para reducir la carga financiera de sus pasivos contingentes o el fortalecimiento de sus fondos de financiamiento y darles así viabilidad financiera.

Con la revisión de los 17 proyectos presentados por las 16 universidades públicas estatales que en 2005 fueron apoyadas con recursos federales, se constató que 12 proyectos tuvieron como objetivo fortalecer los fondos de financiamiento de los regímenes y 5 se enfocaron a impulsar reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones, para disminuir la carga financiera de los pasivos contingentes.

Los 12 proyectos orientados a fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas reformados de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales se presentan en el cuadro siguiente:

**PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES ORIENTADOS A FORTALECER
LOS FONDOS DE LOS RÉGIMENES REFORMADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES,
APOYADOS CON RECURSOS FEDERALES EN 2005**

Grupo / Universidad	Nombre del proyecto	Objetivo y acciones relacionadas al fortalecimiento de los fondos de jubilaciones y pensiones.
Grupo I		
Autónoma de Chiapas	Fortalecimiento de los Fondos de Financiamiento de los sistemas reformados de jubilaciones y pensiones para el personal docente y administrativo.	Contar con los recursos financieros suficientes para efectuar los pagos de finiquitos por jubilación o pensiones al personal universitario que cumplen 28 y 30 años de servicio en la institución en el año 2005, mujeres y hombres respectivamente.
Autónoma del Estado de México	Creación del fondo de apoyo para jubilaciones y pensiones.	Integrar un fondo específico que permita a la universidad enfrentar con solvencia financiera, las obligaciones derivadas del pago por jubilación y liquidación, de los trabajadores que concluyen su relación laboral con la institución.
Veracruzana	Promoción de la jubilación por antigüedad de 81 académicos de tiempo completo para renovación de los cuadros académicos.	Contar con recursos financieros que permitan hacer frente a la exigencia del pago de la prima de antigüedad promoviendo la renovación de los cuadros académicos. Generar y mantener un fondo de reserva para amparar el pago de la prima de antigüedad del personal académico.
Grupo II		
Autónoma de Aguascalientes	Fortalecimiento del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.	Fortalecer los fondos de jubilaciones y pensiones para dar viabilidad financiera a corto, mediano y largo plazo a la institución.
Autónoma de Baja California	Fortalecimiento de los Fondos de Financiamiento de los Sistemas Reformados de Jubilaciones y Pensiones.	Obtener recursos para ser depositados en los Fideicomisos del personal académico y administrativo y con los rendimientos obtener recursos suficientes para solventar las nóminas de pensionados.
De Guanajuato	Plan de Permanencia Laboral.	Lograr la suficiencia presupuestal para afrontar, a mediano y largo plazo, los costos que significa la jubilación del personal, considerando entre sus acciones fortalecer el fondo de pensiones e implementar un programa de préstamos con intereses a los trabajadores de la universidad, teniendo como garantía el monto del finiquito laboral.
Autónoma de Zacatecas	Constitución de un fideicomiso para dar soporte financiero a las diferencias existentes en los sistemas de pensiones y jubilaciones del modelo ISSSTE y el modelo UAZ.	Crear un fideicomiso de apoyo al sistema de pensiones y jubilaciones del personal académico.

Grupo III		
Autónoma de Baja California Sur	Fortalecimiento a los Fondos de Pensiones Universitarios.	Obtener recursos para ser depositados en los fideicomisos de pensiones para su fortalecimiento.
Autónoma de Ciudad Juárez	Proyecto para fortalecer el Sistema de Pensiones y Jubilaciones Reformado (2002).	Contar con recursos para fortalecer el fondo de Financiamiento del Sistema Reformado de Jubilaciones y Pensiones.
Autónoma de Nuevo León	Aportación extraordinaria al Fondo de Pensiones y Jubilaciones.	Conseguir recursos para hacer frente a los compromisos que generará el sistema reformado de pensiones.
Grupo IV		
Autónoma del Estado de Hidalgo	Fortalecimiento de los Fondos de Financiamiento de los sistemas reformados de jubilaciones de los trabajadores académicos y administrativos.	Apoyar a los sistemas de jubilaciones y pensiones mediante el resarcimiento de los recursos financieros que impactan a los fondos, provenientes de las diferencias entre los rendimientos y las disminuciones de los recursos por concepto de pagos de nóminas a los beneficiarios.
Autónoma de Nayarit	Reforma a la gratificación por jubilación de los trabajadores.	Establecer un fideicomiso para generar y operar un fondo constituido por aportaciones federales y de la propia institución para la gratificación por jubilación de los trabajadores de la universidad.

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante **oficio Núm. 219.3/06-727**, de fecha 10 de noviembre de 2006.

Con excepción de las universidades autónomas de Chiapas y de Zacatecas, las otras 10 universidades solicitaron los recursos federales para disponer de recursos financieros adicionales que les permitieran enfrentar con solvencia financiera las obligaciones laborales de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, ya reformados con anterioridad. En el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas, los recursos federales solicitados se emplearían para la constitución de un fondo, y con los rendimientos generados se pagarían los finiquitos por jubilación del personal universitario que en 2005 cumpliría con los años de servicio; y en el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los recursos se utilizarían para la creación de un fideicomiso que atendería las obligaciones laborales contratadas con el personal académico.

Los objetivos de los cinco proyectos presentados por cinco universidades, orientados a impulsar reformas para disminuir la carga financiera de sus pasivos contingentes, se detallan en el cuadro siguiente:

PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES, ORIENTADOS A IMPULSAR REFORMAS PARA DISMINUIR LA CARGA FINANCIERA DE SUS PASIVOS CONTINGENTES, APOYADOS CON RECURSOS FEDERALES EN 2005

Grupo / Universidad	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto
Grupo I De Sonora	Creación de fondos especiales para cubrir los gastos por concepto de jubilación o pensión y retiros del personal que labora en la Universidad de Sonora.	Crear un fondo especial para enfrentar los compromisos financieros de la institución, que permita responder económicamente al momento de que el empleado se jubile, pensione o renuncie, de tal forma que se mantenga la estabilidad laboral y financiera de la institución.
Grupo II Autónoma de Guerrero	Financiamiento para el reconocimiento de antigüedad laboral de los empleados de la Universidad Autónoma de Guerrero para el ejercicio de pensiones y jubilaciones a través del ISSSTE.	Liberar a la universidad de la aplicación de recursos no presupuestados para jubilaciones y pensiones para destinarlos al ejercicio del desarrollo académico institucional. Garantizar el derecho de los trabajadores a la obtención de una pensión por jubilación, trasladando esta obligación al ISSSTE y coadyuvando al retiro digno de los empleados. Hacer posible la renovación de la plantilla del personal y con ello coadyuvar en el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos y a la mejora de los Programas Educativos, para elevar la calidad de los servicios que ofrece la Universidad a la sociedad del Estado de Guerrero.
Grupo III Universidad Autónoma de Baja California Sur	Proyecto Prima de Antigüedad.	Reducir la carga financiera del pasivo contingente concretamente en el pago de la prima de antigüedad contemplada en los Contratos Colectivos de Trabajo, depositando los recursos en un fideicomiso y cuando la comisión bipartita de pensiones dictamine cada caso y se determine los montos por parte de la Tesorería General, esas cantidades pasarán al fideicomiso de pensiones para que el fiduciario cubra el monto autorizado para el pago de la prima de antigüedad.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Fortalecimiento del sistema reformado de jubilaciones y pensiones. Reducción de la carga financiera que significa el anterior sistema de pensiones y jubilaciones.	Fortalecer el sistema reformado de jubilaciones y pensiones, buscando recursos adicionales al fondo, para reducir la carga financiera generada en el corto plazo por el anterior sistema de jubilaciones replanteando la reforma iniciada tendiente a disminuir el impacto financiero del corto plazo.

Grupo IV

Universidad
Michoacana de
San Nicolás de
Hidalgo

Proyecto Conceptual para el
Saneamiento Financiero de la
Institución Mediante la Adecuación de
los Sistemas de Jubilaciones y
Pensiones e Implementación de un
Sistema de Retención.

Contribuir a la solución del problema
financiero que representa y representará en
corto, mediano y largo plazo la carga de las
pensiones jubilatorias, tanto presentes como
futuras.

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante **oficio No. 219.3/06-727**, de fecha 10 de noviembre de 2006.

La Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla solicitaron los recursos para complementar las acciones realizadas en años anteriores, o bien, para fortalecer sus sistemas ya reformados, en tanto que las universidades de Sonora, Autónoma de Guerrero y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo solicitaron recursos para continuar con las acciones dirigidas a fortalecer sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

Con la revisión de los objetivos y acciones contenidos en los 17 proyectos presentados por 16 universidades públicas estatales en 2005 la Auditoría Superior de la Federación verificó que 12 (70.6%) se orientaron a fortalecer los fondos de financiamiento creados ex profeso por las universidades para atender las obligaciones laborales por concepto de las jubilaciones y pensiones, y 5 (29.4%), para impulsar reformas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones para reducir la carga financiera que significaba su pasivo contingente, conforme a los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

Resultado Núm. 35 Observación Núm. 1

Cumplimiento de los requisitos de los proyectos para acceder a los recursos federales

El artículo 18, fracciones VII y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública establece como atribuciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria: "Promover, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, procesos de autoevaluación y evaluación externa de los programas educativos y de la gestión institucional en los planteles a que se

refiere este artículo; y establecer, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, indicadores para evaluar el desempeño de las instituciones educativas del tipo superior a que se refiere este artículo".

En el apartado "Tipos de proyectos y características de los apoyos", de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, emitidos por la Secretaría de Educación Pública, y que como Anexo "A", que formaron parte de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en ese año entre esa dependencia y las universidades públicas estatales, se estableció que los proyectos enfocados a impulsar reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones para reducir la carga financiera de sus pasivos contingentes; y los proyectos para fortalecer los fondos de financiamiento de los regímenes de jubilaciones y pensiones, debían ser evaluados por la SEP con el propósito de verificar su calidad, viabilidad e incidencia efectiva en los procesos de mejora de la calidad y fortalecimiento institucional en curso.

En el mismo apartado se estableció: "Los proyectos para impulsar reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones para reducir la carga financiera de sus pasivos contingentes debían: cuantificar el impacto financiero de las acciones en relación al déficit (pasivo) total; generar ahorros superiores al monto de los recursos asignados para su realización, y garantizar que las medidas contenidas o derivadas de los mismos no den lugar a nuevos adeudos o pasivos financieros".

Con la revisión de los cinco proyectos enfocados a impulsar reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones para reducir la carga financiera de sus pasivos contingentes, se constató que los presentados por las universidades: Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Guerrero, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de Sonora, no contenían los elementos relativos a cuantificar el impacto financiero de las acciones en relación con el déficit; los montos de los ahorros que generarían los proyectos y si serían superiores a las cantidades asignadas para realizarlos; y las acciones que garantizaran que las medidas implementadas o derivadas de los proyectos no darían lugar a nuevos adeudos o pasivos financieros.

En el cuadro siguiente se señalan tanto los elementos identificados, como los no identificados, en los cinco proyectos referidos que fueron apoyados por la SEP en 2005.

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE CONTIENEN LOS PROYECTOS ORIENTADOS A IMPULSAR REFORMAS PARA DISMINUIR LA CARGA FINANCIERA DE SUS PASIVOS CONTINGENTES, APOYADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CON RECURSOS FEDERALES, 2005

Grupo / Universidad	Elementos que debían contener los proyectos			
	Coadyuvar al saneamiento financiero de la universidad mediante la adecuación apropiada de los sistemas de jubilaciones y pensiones	Cuantificar el impacto financiero de las acciones en relación al déficit (pasivo total)	Generar ahorros superiores al monto de los recursos asignados para su realización	Garantizar que las medidas contenidas o derivadas de los mismos no den lugar a nuevos adeudos o pasivos financieros
Grupo I				
Universidad de Sonora	Crear un fondo mínimo que permita realizar el pago de finiquitos (pagos únicos) del personal que se jubile. Crear y operar un fidecomiso especial que se conforme para la realización del pago de finiquitos.	No se cuantifica el impacto.	No se cuantifican los ahorros	En el proyecto falta señalar que se garantice no generar nuevos adeudos o pasivos.
Grupo II				
Universidad Autónoma de Guerrero	Contar con un Convenio de reconocimiento de antigüedad ISSSTE-UAG. Realizar estudio actuarial externo, sobre la aplicación de los recursos solicitados para medir el impacto en la disminución de los pasivos contingentes. Trasladar al ISSSTE las obligaciones pensionarias por jubilación de los empleados en situación de pensión inminente, de manera inmediata a la entrega de los recursos solicitados para garantizar el derecho de los trabajadores a la obtención de una pensión y al retiro digno.	No se cuantifica el impacto.	No se cuantifican los ahorros	En el proyecto falta señalar que se garantice no generar nuevos adeudos o pasivos.

Grupo III

Universidad Autónoma de Baja California Sur	Crear una reserva que permita hacer frente al pago de la prestación de prima de antigüedad.	No se cuantifica el impacto.	No se cuantifican los ahorros	Se señalan acciones para evitar que la prima de antigüedad se convierta en una carga financiera para la universidad, aunque no se garantiza lograr implantar estas medidas. Tampoco se precisa si con la reserva se soluciona en forma definitiva enfrentar los pagos por primas de antigüedad.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Dar continuidad a la aportación institucional y a la de los trabajadores al fondo de pensiones. Hacer frente al pago de la nómina de pensiones, sin disminuir el fondo. Iniciar en el seno de la Comisión Institucional de jubilaciones, el replanteamiento de la reforma iniciada. Revisión, análisis y, en su caso, la aprobación del H. Consejo Universitario de la propuesta institucional del Programa de Estímulos a la Permanencia del Personal Académico.	No se cuantifica el impacto.	No se cuantifican los ahorros	Se señala que las acciones incidirán en la reducción del pasivo contingente.

Grupo IV

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	Establecer convenios sobre retención de trabajadores en situación de jubilarse mediante estímulos económicos.	Sí se cuantifica el impacto	Sí se cuantifican los ahorros	Se señala que las medidas no darán lugar a nuevos adeudos o pasivos.
--	---	-----------------------------	-------------------------------	--

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante **oficio No. 219.3/06-727**, de fecha 10 de noviembre de 2006.

Con los trabajos de auditoría se constató que la SEP no evaluó los cinco proyectos presentados por las universidades públicas estatales para acceder a los recursos federales que les permitieran impulsar reformas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones en 2005, en términos de lo establecido en el apartado "Tipos de proyectos y características de los apoyos", de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con Base en lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, y que como Anexo "A" formaron parte de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en ese año entre la SEP y las universidades públicas estatales, ya que dichos proyectos no especificaron los elementos necesarios para coadyuvar al saneamiento financiero de la universidad, así como la incidencia de las acciones para sanear y dar viabilidad financiera a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, en incumplimiento del artículo 18, fracciones VII y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

05-0-11100-07-113-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que al evaluar los proyectos presentados por las universidades públicas estatales para obtener recursos federales se verifique que cumplan con los requisitos solicitados por la dependencia, en cumplimiento del artículo 18, fracciones VII y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 36 Sin Observaciones

Análisis de los Convenios de Colaboración y Apoyo suscritos por la SEP y las universidades públicas estatales en 2005

En el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se estableció: “Los recursos asignados a las instituciones de educación superior que se describen en el Anexo 21^{13/} del presente Decreto, estarán destinados a desarrollar proyectos que tengan como propósitos elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de sus instituciones, de acuerdo con las prioridades definidas por las mismas. En el caso de las universidades e instituciones públicas de los estados, se firmarán convenios con la Secretaría de Educación Pública conforme a los lineamientos descritos en el párrafo anterior”.

Con el análisis de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados por la SEP y las 28 universidades públicas estatales, se constató que las instituciones fueron apoyadas con recursos federales extraordinarios por un monto de 3,703.4 millones de pesos. De este total, el 19.3% (716.2 millones de pesos) se distribuyó entre las universidades del grupo I; el 24.3% (899.3 millones de pesos) correspondió a las instituciones clasificadas en el grupo II; el 15.5% (573.3 millones de pesos) se entregó a las universidades del grupo III; y el 40.9% (1,514.6 millones de pesos) correspondió a las universidades identificadas en el grupo IV.

La distribución de los recursos en las 28 universidades públicas estatales, por tipo de proyecto apoyado, se presenta en el cuadro siguiente.

^{13/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

RECURSOS ASIGNADOS POR TIPO DE PROYECTO Y POR GRUPO DE UNIVERSIDADES
(Millones de pesos)

Grupo / Universidad	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7	Total
Total	793.1	427.2	154.8	1,023.5	277.2	421.3	606.3	3,703.4
Grupo I								
Autónoma de Chiapas	0.0	19.6	0.0	29.8	0.0	6.3	20.4	76.1
Autónoma del Estado de México	40.1	98.2	0.0	23.0	0.0	10.0	128.7	300.0
De Sonora	14.2	2.0	38.5	11.3	27.9	0.0	0.0	93.9
Autónoma de Tlaxcala	0.0	10.8	18.7	15.6	0.0	0.0	0.0	45.1
Veracruzana	93.5	6.6	0.0	3.3	0.0	45.7	52.0	201.1
Subtotal grupo I	147.8	137.2	57.2	83.0	27.9	62.0	201.1	716.2
Grupo II								
Autónoma de Aguascalientes	15.1	7.7	0.0	1.8	0.0	25.0	0.0	49.6
Autónoma de Baja California	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.1	0.0	119.1
Autónoma de Coahuila	0.0	3.3	17.0	61.1	0.0	0.0	0.0	81.4
Juárez del Estado de Durango	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6
De Guanajuato	26.0	4.5	0.0	15.4	0.0	5.9	0.0	51.8
Autónoma de Guerrero	17.9	2.1	5.4	55.9	102.3	0.0	92.5	276.1
Autónoma de San Luis Potosí	42.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	59.1
Instituto Tecnológico de Sonora	9.5	34.4	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5
Autónoma de Tamaulipas	38.6	36.6	20.4	10.0	0.0	0.0	0.0	105.6
Autónoma de Zacatecas	0.0	18.2	0.0	9.3	0.0	30.0	0.0	57.5
Subtotal grupo II	176.1	150.4	54.4	170.6	102.3	153.0	92.5	899.3
Grupo III								
Autónoma de Baja California Sur	1.0	10.0	0.0	0.0	2.0	2.9	0.0	15.9
Autónoma de Ciudad Juárez	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	0.0	56.8
Autónoma de Nuevo León	63.8	26.5	0.0	80.2	0.0	100.0	0.0	270.5
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	111.7	12.9	0.0	1.3	50.0	0.0	0.0	175.9
Autónoma de Yucatán	29.4	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	21.8	54.2
Subtotal grupo III	205.9	49.4	0.0	84.5	52.0	159.7	21.8	573.3
Grupo IV								
De Colima	22.9	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0	56.8
Autónoma del Estado de Hidalgo	78.2	30.5	0.0	2.0	0.0	9.2	0.0	119.9
De Guadalajara	125.1	22.7	4.3	536.2	0.0	0.0	0.0	688.3
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	7.6	1.0	18.3	53.0	95.0	0.0	55.9	230.8
Autónoma del Estado de Morelos	0.0	0.0	0.0	28.2	0.0	0.0	20.0	48.2
Autónoma de Nayarit	0.0	5.9	0.0	3.1	0.0	37.4	0.0	46.4
Autónoma de Querétaro	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	36.7
Autónoma de Sinaloa	8.8	30.1	20.6	29.0	0.0	0.0	199.0	287.5
Subtotal grupo IV	263.3	90.2	43.2	685.4	95.0	46.6	290.9	1,514.6

FUENTE: **Convenios de Colaboración y Apoyo** celebrados por la SEP y las universidades públicas estatales.

Del total de recursos federales autorizados a las universidades públicas estatales en 2005, el 18.9% (698.5 millones de pesos) se distribuyó para apoyar los proyectos tipos 5 y 6 dirigidos a impulsar reformas a los regímenes de jubilaciones y pensiones para reducir la carga financiera de sus pasivos contingentes; y a fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas reformados de jubilaciones y pensiones de 16 de las 28 universidades.

Se concluye que la SEP suscribió los convenios de colaboración con cada una de las 28 universidades públicas estatales que presentaron sus proyectos para acceder a los recursos federales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, por 3,703.4 millones de pesos, en cumplimiento de su Transitorio Cuadragésimo, de los que 698.5 millones de pesos, que significan el 18.9%, fueron destinados a 16 universidades para impulsar reformas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

Resultado Núm. 37 Sin Observaciones

Transferencia de los recursos federales por parte de la SEP a las universidades públicas estatales

En el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se señala: "La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales de las entidades deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales". Asimismo, en el artículo 83 se establece: "Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes".

En el artículo 19, fracción II, inciso d, del Acuerdo por el que se Expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente en 2005, se establece: "Las unidades responsables o servidores públicos, cuando éstos tengan encomendada la tarea de administración y custodia de recursos presupuestarios para efectos del pago en los casos siguientes: Ministración de recursos por concepto de subsidios del capítulo 4000 Subsidios y Transferencias, a favor de las unidades administrativas de las dependencias que tengan a su cargo la canalización de los subsidios a la población objetivo".

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas del ejercicio fiscal 2005, proporcionadas por la SEP, se verificó que en ese año la dependencia realizó la transferencia de los recursos federales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, a través de las actividades prioritarias R086 "Recursos asignados por la Honorable Cámara de Diputados a Universidades Estatales" y R087 "Recursos asignados por la Honorable Cámara de Diputados a otras universidades e instituciones de educación superior". En dichos documentos se consideró la totalidad de los recursos federales que el Gobierno Federal otorgó a las universidades para apoyar el desarrollo de los diversos proyectos presentados por esas instituciones para atender sus problemas estructurales, dentro de los cuales se encuentran integrados los recursos de 16 universidades para jubilaciones y pensiones.

En el cuadro siguiente se presentan los montos de recursos transferidos a las 16 universidades en 2005 por actividad prioritaria y partida presupuestal, que incluyen los correspondientes a los regímenes de jubilaciones y pensiones.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES A LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES, 2005
(Millones de pesos)

Grupo / Universidad	Actividad prioritaria	Partida presupuestaria	PEF	RJyP ^{1/}
Total			2,141.2	698.5
Grupo I				
Autónoma de Chiapas	R086	4207	76.1	6.3
Autónoma del Estado de México	R086	4215	300.0	10.0
De Sonora	R086	4226	93.8	27.9
Veracruzana	R086	4230	201.1	45.7
Subtotal grupo I			671.0	89.9
Grupo II				
Autónoma de Aguascalientes	R086	4201	49.5	25.0
Autónoma de Baja California	R086	4202	119.1	92.1
De Guanajuato	R086	4211	51.9	5.9
Autónoma de Guerrero	R086	4212	276.0	102.3
Autónoma de Zacatecas	R086	4232	57.5	30.0
Subtotal grupo II			554.0	255.3
Grupo III				
Autónoma de Baja California Sur	R086	4203	15.9	4.9
Autónoma de Ciudad Juárez	R087	4208	56.8	56.8
Autónoma de Nuevo León	R086	4219	260.7	100.0
	R087	4219	9.8	
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	R086	4221	175.9	50.0
Subtotal grupo III			519.1	211.7
Grupo IV				
Autónoma del Estado de Hidalgo	R086	4213	119.9	9.2
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	R086	4216	230.9	95.0
Autónoma de Nayarit	R086	4218	46.4	37.4
Subtotal grupo IV			397.1	141.6

FUENTE: **Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y Cuentas por Liquidar Certificadas** mediante las cuales la Secretaría de Educación Pública transfirió a las Universidades Públicas Estatales los recursos federales autorizados en el PEF 2005.

1/ Régimen de Jubilaciones y Pensiones

Asimismo, con la revisión de la adecuación presupuestaria folio núm. 2005-11-100-20693 del 15 de agosto de 2005, se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó reducciones en el presupuesto de la Universidad Autónoma de Baja California por 21.6 millones de pesos y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por 4.3 millones de pesos, dichos montos fueron ampliados con la adecuación presupuestaria folio núm. 2005-11-200-22208 del 24 de enero de 2006.

Los 2,141.4 millones de pesos transferidos a las 16 universidades públicas estatales se aplicarían en el financiamiento de 277 de los 606 proyectos autorizados en 2005 para impulsar la mejora del perfil del profesorado de tiempo completo; desarrollar los cuerpos académicos y sus líneas de generación o aplicación del conocimiento; así como mejorar integralmente la calidad de los programas educativos que ofrecen.

De los 277 proyectos, 17 fueron elaborados para fortalecer la gestión y atender los problemas estructurales que presentan las 16 universidades, a fin de atender los pasivos contingentes de sus regímenes de jubilaciones y pensiones.

En 2005, la SEP transfirió 2,141.4 millones de pesos a las universidades públicas estatales para desarrollar proyectos que tuvieran como propósito elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de esas instituciones conforme a las prioridades definidas por las mismas, entre los que se constató la asignación de 698.5 millones de pesos para proyectos relativos a impulsar las reformas a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, para reducir sus pasivos contingentes, o bien para fortalecer los fondos de financiamiento de dichos regímenes, ya reformados, que representaron el 32.6% del total de recursos transferidos a 16 universidades públicas estatales, en cumplimiento del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como del artículo 19, fracción II, inciso d, del Acuerdo por el que expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 38 Sin Observaciones

Transferencia de recursos federales a las universidades autorizadas en el PEF de 2005

En el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se establece: "Los recursos asignados a las instituciones de educación superior que se describen en el Anexo 21^{14/} del presente Decreto estarán destinados a desarrollar proyectos que tengan como propósitos elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de sus instituciones, de acuerdo con las prioridades definidas por las mismas. En el caso de las universidades e instituciones públicas de los estados, se firmarán convenios con la Secretaría de Educación Pública conforme a los lineamientos descritos en el párrafo anterior".

En la fracción V, del artículo 153, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se establece que "Tratándose de subsidios y aportaciones cualquier adecuación presupuestaria requerirá la autorización previa de la Secretaría".

Con la revisión de la información contenida en las Cuentas por Liquidar Certificadas, mediante las cuales la SEP transfirió los recursos federales autorizados en el PEF de 2005 a las universidades públicas estatales, se verificó que de los 872.9 millones de pesos que se asignaron a 7 universidades: Autónoma de Chiapas, Autónoma del Estado de México, de Sonora, Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Zacatecas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Autónoma del Estado de Hidalgo, se transfirieron 21.5 millones de pesos a 12 universidades de: Ciencias y Artes de Chiapas,

^{14/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

Autónoma del Valle de Ecatepec, Politécnica del Valle de México, Intercultural del Estado de México, Instituto Tecnológico de Sonora, Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES), Universidad de la Sierra, Politécnica de Aguascalientes, Politécnica de Zacatecas, Politécnica de Puebla, Politécnica de Tulancingo y Politécnica de Pachuca, que no estuvieron consideradas en el Anexo 21^{15/} del Decreto del PEF 2005, como se observa en el cuadro siguiente:

^{15/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

**RECURSOS FEDERALES OTORGADOS A LAS UNIVERSIDADES AUTORIZADAS Y NO
AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005**
(Millones de pesos)

Universidades autorizadas	Presupuesto		Transferencias a universidades no autorizadas	
	Autorizado	Asignado	Monto	Institución
Total	872.7	851.2	21.5	
Grupo I				
Autónoma de Chiapas	76.1	74.5	1.6	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Autónoma del Estado de México	300.0	298.7	0.5	Universidad Autónoma del Valle de Ecatepec
			0.5	Universidad Politécnica del Valle de México
			0.3	Universidad Intercultural del Estado de México
De Sonora	93.8	78.2	14.0	Instituto Tecnológico de Sonora
			1.1	CESUES
			0.5	Universidad de la Sierra
Subtotal grupo I	469.9	451.4	18.5	
Grupo II				
Autónoma de Aguascalientes	49.5	48.7	0.8	Universidad Politécnica de Aguascalientes
Autónoma de Zacatecas	57.5	56.9	0.6	Universidad Politécnica de Zacatecas
Subtotal grupo II	107.0	105.6	1.4	
Grupo III				
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	175.9	175.3	0.6	Universidad Politécnica de Puebla
Subtotal grupo III	175.9	175.3	0.6	
Grupo IV				
Autónoma del Estado de Hidalgo	119.9	118.9	0.6	Universidad Politécnica de Tulancingo
			0.4	Universidad Politécnica de Pachuca
Subtotal grupo IV	119.9	118.9	1.0	

FUENTE: **Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2005** y Secretaría de Educación Pública, **Cuentas por Liquidar Certificadas**, mediante las cuales se transfirieron a las Universidades Públicas Estatales los recursos federales autorizados en el PEF 2005.

Sobre el particular, la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio núm. 219-03/06-906 del 18 de diciembre de 2006, proporcionó copia de la Afectación Presupuestaria Núm. 315-A-11-0223, del 25 de abril de 2005, mediante la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó una transferencia compensada por 1,811.5 millones de pesos, a fin de que la Dirección General de Educación Superior Universitaria adelantara recursos con la finalidad de atender las necesidades de operación del segundo trimestre de las universidades públicas estatales.

Con la auditoría se concluyó que en 2005 la SEP transfirió recursos federales por 21.7 millones de pesos a 12 universidades que no fueron autorizadas en el Anexo 21^{16/} del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, de conformidad con la afectación presupuestaria núm. 315-A-11-0223, del 25 de abril de 2005, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo establecido en la fracción V, del artículo 153, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 39 Sin Observaciones

Recepción de los recursos federales por 15 Universidades Públicas Estatales mediante la emisión de recibos

La Cláusula Tercera de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados entre la SEP y cada una de las universidades públicas estatales, en el marco de los recursos extraordinarios autorizados por el H. Congreso de la Unión conforme al Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, señala que: "La institución se obliga a entregar a la SEP los recibos que comprueben la recepción de los recursos que le entregue, en los términos de las disposiciones legales aplicables en la materia".

Con la revisión de los recibos para la recepción de los recursos federales otorgados por la SEP en 2005, se constató que 15 de las 16 universidades que obtuvieron recursos para sus regímenes de

^{16/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

jubilaciones y pensiones emitieron los recibos correspondientes que avalan la recepción de dichos recursos.

Las 15 universidades que emitieron recibos para la recepción de los recursos federales otorgados por la SEP en 2005, se señalan en el cuadro siguiente:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES QUE
PROPORCIONARON A LA SEP LOS RECIBOS PARA LA
RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES, 2005
(Millones de pesos)

Grupo / Universidad	PEF	RJyP ^{1/}
Total	1,910.4	603.5
Grupo I		
Autónoma de Chiapas	76.1	6.3
Autónoma del Estado de México	300.0	10.0
De Sonora	93.8	27.9
Veracruzana	201.1	45.7
Subtotal grupo I	671.0	89.9
Grupo II		
Autónoma de Aguascalientes	49.5	25.0
Autónoma de Baja California	119.1	92.1
De Guanajuato	51.9	5.9
Autónoma de Guerrero	276.0	102.3
Autónoma de Zacatecas	57.5	30.0
Subtotal grupo II	554.0	255.3
Grupo III		
Autónoma de Baja California Sur	15.9	15.9
Autónoma de Ciudad Juárez	56.8	56.8
Autónoma de Nuevo León	270.5	100.0
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	175.9	50.0
Subtotal grupo III	519.1	211.7
Grupo IV		
Autónoma del Estado de Hidalgo	119.9	9.2
Autónoma de Nayarit	46.4	37.4
Subtotal grupo IV	166.3	46.6

FUENTE: **Recibos** proporcionados por las universidades públicas estatales para la recepción de los recursos transferidos por la SEP.

1/ Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

En 2005 las universidades Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Ciudad Juárez, de Guanajuato, Autónoma de Guerrero, Autónoma del Estado de Hidalgo, Autónoma del Estado de México, Autónoma de Nayarit, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de Sonora, Veracruzana y Autónoma de Zacatecas emitieron los recibos correspondientes que avalan la recepción de 1,911.1 millones de pesos que la SEP les transfirió en ese año, para apoyar los proyectos destinados a elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de esas instituciones, de acuerdo con las prioridades definidas por las mismas. En dichos recursos se consideran 603.5 millones de pesos por concepto de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de la cláusula Tercera de los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados con la SEP.

Resultado Núm. 40 Sin Observaciones

Recepción de los recursos federales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mediante la emisión de recibos

En el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se establece: “Los recursos asignados a las instituciones de educación superior que se describen en el Anexo 21^{17/} del presente Decreto estarán destinados a desarrollar proyectos que tengan como propósitos elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de sus instituciones, de acuerdo con las prioridades definidas por las mismas. En el caso de las universidades e instituciones públicas de los estados, se firmarán convenios con la Secretaría de Educación Pública conforme a los lineamientos descritos en el párrafo anterior”.

La Cláusula Tercera, inciso a, del Convenio de Colaboración y Apoyo celebrado el 13 de septiembre de 2005 entre la SEP y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el marco de los recursos extraordinarios autorizados por el H. Congreso de la Unión conforme al Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, señala: “La institución

^{17/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

se obliga a entregar a la SEP los recibos que comprueben la recepción de los recursos que le entregue, en los términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.

En el numeral 1 del Anexo 3 del Convenio de Apoyo Financiero 2005 celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se establece: “El subsidio de recursos federales que aporte la ‘SEP’, deberá ser entregado por ‘EL EJECUTIVO ESTATAL’ junto con sus propias aportaciones a ‘LA UNIVERSIDAD’, a más tardar el siguiente día hábil de que reciba los recursos federales por parte de la SEP”.

Con la revisión de las cuentas por liquidar certificadas (CLC) se constató que la Secretaría de Educación Pública transfirió 230.8 millones de pesos a la Tesorería General del Estado de Michoacán de Ocampo para la operación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo conforme a lo establecido en el Anexo 21^{18/} del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. Las cuentas por liquidar certificadas emitidas por la SEP se detallan en el cuadro siguiente:

RECURSOS TRANSFERIDOS A LA UNIVERSIDAD
MICHOCACANA POR LA SEP EN 2005
(Millones de pesos)

Folio de CLC	Fecha de la CLC	Importe	Fecha de pago
10312	27/04/05	11.8	29/04/05
10646	27/04/05	16.4	02/05/05
15670	27/05/05	39.2	02/06/05
42466	21/09/05	57.0	26/09/05
45239	28/09/05	35.1	07/10/05
54211	07/11/05	35.1	10/11/05
63333	28/11/05	<u>36.2</u>	02/12/05
Total		230.8	

FUENTE: **Cuentas por liquidar certificadas** proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública.

^{18/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

Mediante el oficio s/n del 30 de noviembre de 2006, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, informó: (que) "Dicho recurso aún cuando fue enviado a la Tesorería del Gobierno del Estado por parte de la Federación para su ejecución de acuerdo al proyecto aprobado, aún no ha sido ministrado a las arcas de la Universidad Michoacana".

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mediante oficio núm. 003/2007 del 25 de enero de 2007, proporcionó copia certificada de recibos expedidos al Gobierno del Estado de Michoacán, que amparan la cantidad de 95.0 millones de pesos, por concepto de subsidio adicional federal para el Programa Educación de Buena Calidad, de los 230.8 millones de pesos, registrándose una diferencia por 135.8 millones de pesos.

Con los resultados obtenidos en la auditoría núm. 124 denominada "Reasignación de Recursos Federales a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo", se determinó que al 16 de marzo de 2006, la universidad recibió recursos por 135.8 millones de pesos, por concepto de subsidio adicional federal para el Programa Educación de Buena Calidad; dichos recursos significaron la diferencia de los 230.8 millones de pesos autorizados en el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

RECIBOS DE RECEPCIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LA
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
(Millones de pesos)

Núm. de recibo	Fecha	Importe
B5256	14/10/05	57.0
B4576	16/12/05	15.1
B4612	30/12/05	20.0
B4603	22/12/05	15.0
B4697	03/02/06	8.0
B4698	03/02/06	4.1
B5004	14/03/06	2.6
B5006	14/03/06	1.9
B5019	16/03/06	12.1
Subtotal ^{14/}		135.8
B6173	25/10/06	14.8
B6176	25/10/06	10.2
B6640	20/12/06	48.6
B6647	29/12/06	21.4
Subtotal ^{2/}		95.0
Total		230.8

FUENTE: **Recibos** expedidos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al Gobierno del Estado de Michoacán de Hidalgo.

- 1/ Auditoría núm. 124 "Reasignación de Recursos Federales a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo".
- 2 Auditoría núm. 113 "Regímenes de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades Públicas Estatales"

Se verificó que la Secretaría de Educación Pública transfirió a la Tesorería General del Estado de Michoacán de Ocampo los 230.8 millones de pesos de recursos federales que se consideraron en el Anexo 21^{19/} del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, del

^{19/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

29 de abril al 2 de diciembre de 2005; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mediante oficio núm. 003/2007 del 25 de enero de 2007, proporcionó copia certificada de los recibos expedidos al Gobierno del Estado de Michoacán, los cuales amparan la cantidad de 95.0 millones de pesos, por concepto de subsidio adicional federal para el Programa Educación de Buena Calidad; asimismo, con la auditoría núm. 124 se complementaron los recibos expedidos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al Gobierno del Estado de Michoacán de Hidalgo, los cuales avalan un monto de 135.8 millones de pesos que sumados a los 95.0 millones ascienden a los 230.8 millones de pesos autorizados en el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, y en la Cláusula Tercera, inciso a, del Convenio de Colaboración y Apoyo celebrado el 13 de septiembre de 2005 entre la SEP y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Se concluye que a diferencia del Convenio de Apoyo Financiero 2005, en el Convenio de Colaboración y Apoyo celebrado entre la SEP y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el marco de los recursos extraordinarios autorizados por el H. Congreso de la Unión conforme al Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, no se establece el plazo en el que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo debe entregar a la universidad los recursos federales transferidos por la SEP.

La Auditoría Superior de la Federación emitió en el resultado núm. 18 de la auditoría núm. 124 denominada "Reasignación de Recursos Federales a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo", la acción correspondiente.

Resultado Núm. 41 Observación Núm. 1

Recepción de los recursos federales por la Universidad Autónoma de Guerrero mediante la emisión de recibos

En el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se establece: "Los recursos asignados a las instituciones de educación superior

que se describen en el Anexo 21^{20/} del presente Decreto estarán destinados a desarrollar proyectos que tengan como propósitos elevar la calidad y fortalecer el desarrollo de sus instituciones, de acuerdo con las prioridades definidas por las mismas. En el caso de las universidades e instituciones públicas de los estados, se firmarán convenios con la Secretaría de Educación Pública conforme a los lineamientos descritos en el párrafo anterior”.

En la Cláusula Tercera, inciso a, del Convenio de Colaboración y Apoyo celebrado entre la SEP y la Universidad Autónoma de Guerrero, en el marco de los recursos extraordinarios autorizados por el H. Congreso de la Unión de conformidad con el Transitorio Cuadragésimo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se indica: “La institución se obliga a entregar a la SEP los recibos que comprueben la recepción de los recursos que le entregue, en los términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.

Mediante el oficio 1177 del 18 de diciembre de 2006, la Universidad Autónoma de Guerrero proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación copia de los recibos que avalan la recepción de 276.6 millones de pesos por concepto de apoyo extraordinario de subsidio federal. No obstante, dicho monto no corresponde por 0.6 millones de pesos con los 276.0 millones de pesos que la SEP transfirió a esa institución mediante el Convenio de Colaboración y Apoyo celebrado el 31 de agosto de 2005 entre la SEP y la universidad en el marco de los recursos extraordinarios autorizados por el H. Congreso de la Unión, de conformidad con el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Se observó que los recibos proporcionados por la Universidad Autónoma de Guerrero no se especificó el origen y concepto de la recepción de los 0.6 millones de pesos adicionales a lo autorizado a esa universidad en el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

^{20/} En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se detectó que el Anexo 21 no corresponde a los recursos señalados en el Transitorio Cuadragésimo, siendo el correcto el Anexo número 19.

Acción Emitida

05-4-99023-07-113-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad Autónoma de Guerrero instruya a quien corresponda para que en los recibos que emita sobre la recepción de recursos federales se especifique el origen y concepto de los recursos que le son transferidos a través de los convenios que celebre con la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales subsecuentes.

La Universidad Autónoma de Guerrero informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 42 Observación Núm. 1**Cumplimiento en la entrega y recepción de los recursos federales de las Universidades Públicas Estatales*

En el artículo 18, fracciones XI y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública se establece que es atribución de la Dirección General de Educación Superior Universitaria: "Gestionar, con la intervención de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, las aportaciones federales a las instituciones de educación superior que funcionen como organismos descentralizados, y a las otras instituciones que sean de su competencia; y establecer en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, indicadores para evaluar el desempeño de las instituciones educativas del tipo superior a que se refiere este artículo".

En la Cláusula Segunda de los Convenios de Colaboración y Apoyo en el marco de los recursos extraordinarios autorizados por el H. Congreso de la Unión de conformidad con el Transitorio Cuadragésimo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, celebrados

entre la Secretaría de Educación Pública y las Universidades Públicas Estatales se estableció que esa dependencia aportaría a las universidades, en exhibiciones mensuales contra la entrega del recibo correspondiente, la provisión presupuestal extraordinaria aprobada por la H. Cámara de Diputados. Por su parte, en la Cláusula Tercera de los Convenios referidos, se dispuso que las instituciones se obligaban a entregar a la SEP los recibos que comprobaran la recepción de los recursos que les entregara, en los términos de las disposiciones legales aplicables en la materia.

Se constató que de las 16 universidades públicas estatales que recibieron recursos por 2,141.4 millones de pesos, la SEP acreditó su entrega y recepción en tiempo y forma en 15 de ellas, en tanto que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acreditó la recepción de 107.1 millones de pesos, en tiempo y forma y los recursos restantes por 123.7 millones de pesos los recibió extemporáneo.

Se constató que en los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados entre la SEP y las universidades, en el marco de los recursos extraordinarios autorizados por el H. Congreso de la Unión conforme al Transitorio Cuadragésimo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, no se establece el plazo en el que el Gobierno Estatal debe entregar a la universidad los recursos federales transferidos por la SEP.

La Auditoría Superior de la Federación concluye que al no establecerse en los Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados entre la Secretaría de Educación Pública y las universidades públicas estatales plazos para la entrega de recursos federales a las universidades por parte de los gobiernos estatales, impide evaluar los recursos destinados a las instituciones educativas, en términos de lo establecido en el artículo 18, fracciones XI y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

05-0-11100-07-113-07-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a fin de que en los convenios que celebre la secretaría con las universidades públicas estatales para la transferencia de recursos federales se establezca un plazo perentorio para que los gobiernos estatales los ministren a las universidades, en cumplimiento del artículo 18, fracciones XI y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 43 Sin Observaciones

Aplicación de los recursos federales transferidos a las universidades públicas estatales para sus regímenes de jubilaciones y pensiones

En el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se señala que “La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales de las entidades deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales”. Asimismo, en el artículo 83 se establece: “Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes”.

De la revisión a los auxiliares contables y estados de cuenta bancarios de 12 de las 16 universidades públicas estatales que recibieron recursos federales extraordinarios en 2005, por 467.4 millones de pesos, a fin de ser aplicados a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, que representan el 66.9% de los 698.5 millones de pesos autorizados, se constató que dichas instituciones aplicaron los recursos federales en los conceptos autorizados en los convenios de colaboración y apoyo, que celebraron dichas instituciones con la SEP, como se detalla en el cuadro siguiente:

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN 2005 POR LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES**

(Millones de pesos)

Grupo / Universidad	Recursos autorizados	Recursos aplicados	Diferencia	Destino de gasto
Total	467.4	245.6	221.8	
Grupo I				
Autónoma de Chiapas	6.3	1.3	5.0	Pagos a jubilados y pensionados
Autónoma del Estado de México	10.0	9.5	0.5	Prima de antigüedad
Veracruzana	45.7	45.7	0.0	Pagos de prima de antigüedad por jubilación
Subtotal grupo I	62.0	56.5	5.5	
Grupo II				
Autónoma de Aguascalientes	25.0	0.0	25.0	Fondo de jubilaciones y pensiones ^{1/}
Autónoma de Baja California	92.1	0.0	92.1	Fondo de jubilaciones y pensiones del personal administrativo y académico ^{1/}
Autónoma de Zacatecas	30.0	0.0	30.0	Cuenta bancaria de inversión ^{1/}
Subtotal grupo II	147.1	0.0	147.1	
Grupo III				
Autónoma de Baja California Sur	2.9	0.0	2.9	Fideicomisos de pensiones del personal académico, administrativo y directivos ^{1/}
	2.0	2.0	0.0	Pago de Prima de antigüedad
Autónoma de Ciudad Juárez	56.8	0.0	56.8	Fondo de planes de beneficio del personal académico ^{1/}
Autónoma de Nuevo León	100.0	99.7	0.3	Fideicomiso de jubilaciones y pensiones
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	50.0	50.0	0.0	Pagos a personal jubilado y pensionado
Subtotal grupo III	211.7	151.7	60.0	
Grupo IV				
Autónoma del Estado de Hidalgo	9.2	0.0	9.2	Fondo de jubilación académico y administrativo ^{1/}
Autónoma de Nayarit	37.4	37.4	0.0	Pago de gratificación por jubilación
Subtotal grupo IV	46.6	37.4	9.2	

FUENTE: **Auxiliares contables y estados de cuenta bancarios** de las 12 universidades públicas estatales.

1/ Los recursos federales de éstas universidades se encuentran depositados en los fideicomisos o fondos que tenían que constituir o fortalecer de conformidad con los proyectos presentados por las universidades para obtener dichos recursos.

Sobre la diferencia por 221.8 millones de pesos de recursos federales que las universidades públicas estatales no aplicaron, la Auditoría Superior de la Federación constató que se encuentran depositados en el fondo que constituyó cada universidad para su régimen de jubilaciones y pensiones.

En 2005 las universidades Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Baja California, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma del Estado de Hidalgo, Autónoma del Estado de México, Autónoma de Nayarit, Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Veracruzana y Autónoma de Zacatecas aplicaron recursos federales por 245.6 millones de pesos, en los conceptos que se establecen en los proyectos presentados por las universidades públicas estatales, en cumplimiento de los artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

En los siguientes resultados se informa de la revisión realizada a la aplicación de recursos de las universidades: de Sonora, de Guanajuato y Autónoma de Guerrero.

Resultado Núm. 44 Observación Núm. 1

Aplicación de los recursos federales transferidos a la Universidad de Sonora para su régimen de jubilaciones y pensiones

En el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se señala: "La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales de las entidades deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales". Asimismo, en el artículo 83 se establece: "Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes".

La Universidad de Sonora proporcionó los auxiliares contables de la cuenta de bancos en la que se identificó que el 13 de febrero de 2006 depositó 45.0 millones de pesos, los cuales incluyen recursos federales por 27.9 millones de pesos, que le transfirió la SEP para la creación de fondos especiales para cubrir los gastos por concepto de jubilación o pensión y retiros del personal que labora en la

Universidad de Sonora; asimismo, proporcionó el estado de cuenta bancario donde se identificó que el fideicomiso fue constituido el 18 de septiembre de 2006 por los 27.9 millones de pesos.

Se constató que la Universidad de Sonora el 18 de septiembre de 2006, depositó los 27.9 millones de pesos transferidos por la SEP para la creación de fondos especiales, y derivado de los trabajos de auditoría, la universidad transfirió 1.2 millones de pesos a la cuenta del fideicomiso por concepto de intereses el 11 de enero de 2007, por lo cual proporcionó copia de la ficha de depósito correspondiente.

Se observó que la Universidad de Sonora recibió los recursos trasferidos por la SEP el 13 de febrero de 2006, y depositó los 27.9 millones de pesos para constituir el fideicomiso el 18 de septiembre de 2006; asimismo, depositó los intereses generados desde el momento de su recepción hasta la constitución del mismo por 1.2 millones de pesos se efectuó el 11 de enero de 2007 a dicho fideicomiso, por lo que incumplió con lo establecido en los artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-4-99007-07-113-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad de Sonora instruya a quien corresponda para que se establezcan los mecanismos de control necesarios a fin de que los recursos federales que reciba de la Secretaría de Educación Pública se depositen o apliquen en los proyectos autorizados, conforme a lo establecido en los artículos 82, fracción IX, 93 y 99 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Universidad de Sonora informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 44 Observación Núm. 2**Aplicación de los recursos federales transferidos a la Universidad de Guanajuato para su régimen de jubilaciones y pensiones*

En el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se señala: “La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales de las entidades deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales”. Asimismo, en el artículo 83 se establece: “Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes”.

La Universidad de Guanajuato proporcionó copia del recibo de pago del 15 de diciembre de 2005 con el cual recibió recursos federales por 7.2 millones de pesos, en el que se incluyen 5.9 millones de pesos que le transfirió la SEP para el Plan de Permanencia Laboral; asimismo, proporcionó el estado de cuenta bancario y la ficha de depósito del 13 de octubre de 2006, donde se identificó que realizó el depósito de los 5.9 millones de pesos en el fideicomiso pensiones y jubilaciones.

Se constató que la Universidad de Guanajuato depositó los recursos federales transferidos por la SEP para el Plan de Permanencia Laboral el 13 de octubre de 2006; con los trabajos de auditoría la Universidad de Guanajuato transfirió 0.4 millones de pesos a la cuenta del fideicomiso de pensiones y jubilaciones por concepto de intereses, por lo cual con el oficio núm. CI/871/06 del 27 de diciembre de 2006, proporcionó copia de la ficha de depósito del 22 del mismo mes y año.

Se observó que la Universidad de Guanajuato recibió los recursos trasferidos por la SEP el 15 de diciembre de 2005, y depositó 5.9 millones de pesos para constituir el fideicomiso el 13 de octubre de 2006; asimismo, depositó los intereses generados desde el momento de su recepción hasta la constitución del mismo por 0.4 millones de pesos el 22 de diciembre de 2006, por lo que incumplió con lo establecido en los artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-4-99011-07-113-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Universidad de Guanajuato instruya a quien corresponda para que se establezcan los mecanismos de control necesarios a fin de que los recursos federales que reciba de la Secretaría de Educación Pública se depositen o apliquen en los proyectos autorizados, conforme a lo establecido en los artículos 82, fracción IX, 93 y 99 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Universidad de Guanajuato informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 44 Observación Núm. 3

Aplicación de los recursos federales transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero para su régimen de jubilaciones y pensiones

En el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se señala: "La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales de las entidades deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales". Asimismo, en el artículo 83 se establece: "Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes".

Mediante el oficio núm. 1154 del 17 de noviembre de 2006, la Universidad Autónoma de Guerrero informó que en 2005 no recibió recursos del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales (FAEUPES) dado que no hubo convocatoria, ni se autorizó el fondo financiero correspondiente, por lo que no existen registros de recursos recibidos por dicho fondo. No obstante, con la revisión de los Convenios de Colaboración y Apoyo que suscribió con la SEP en ese año, se

identificó la autorización de recursos federales por 102.3 millones de pesos, para aplicarlos en un proyecto denominado financiamiento para el reconocimiento de antigüedad laboral de los empleados de la Universidad Autónoma de Guerrero para el ejercicio de pensiones y jubilaciones a través del ISSSTE, orientado a fortalecer los fondos de financiamiento de los regímenes de jubilaciones y pensiones.

En la revisión se observó que en los auxiliares contables de la Universidad Autónoma de Guerrero proporcionados mediante el oficio s/n del 25 de septiembre de 2006, no se identifica el registro del gasto de los 102.3 millones de pesos de recursos federales transferidos en 2005 por la SEP a la institución para su fondo de jubilaciones y pensiones, por lo que incumplió lo establecido en los artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Mediante el oficio 1177 del 18 de diciembre de 2006, la Universidad Autónoma de Guerrero proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación copia de la documentación en la que el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero solicitó al Jefe de Área de Contaduría se realice préstamo entre fondos para cubrir las nóminas de la 2ª quincena de noviembre, 1ª quincena de diciembre, aguinaldo de 2005 y deducciones de la nómina de la 1ª quincena de diciembre de 2005; asimismo, proporcionó copia de escrito del 28 de noviembre del 2005 mediante el cual el Director General de Gestión de los Recursos Estratégicos de la Universidad Autónoma de Guerrero solicitó al Jefe de Área de Contaduría se realice traspaso bancario para cubrir las nóminas de la 2ª quincena de agosto y 1ª quincena de noviembre de 2005.

Además, se constató que con escrito del 16 de diciembre del 2005, el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero solicitó al Jefe de Área de Contaduría se realice préstamo entre fondos para cubrir el aguinaldo de 2005. La solicitud contó con el Visto Bueno del Director General de Gestión de los Recursos Estratégicos y del Jefe del Área de Egresos, pero no se registró la firma de autorización del Rector de la universidad.

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Universidad Autónoma de Guerrero se verificó que se realizaron transferencias de recursos del Fondo 1218 Equidad 2005 por 101.7 millones de pesos, al Fondo 1101 Recursos Ordinarios para cubrir los conceptos de gasto siguientes: nómina de los meses de noviembre y diciembre de 2005, pensión alimenticia, aguinaldo y para cubrir deducciones de nómina del mes de diciembre de 2005.

El monto de 101.7 millones de pesos representa el 99.4% de los 102.3 millones de pesos de recursos federales que la SEP le otorgó en 2005 a la universidad en el marco de lo dispuesto en el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el oficio núm. 1201 del 26 de diciembre de 2006, informó que a partir del 8 de enero de 2007 realizará acciones para clarificar el manejo de los recursos por la cantidad de 102.3 millones de pesos, y determinar la responsabilidad de los funcionarios que estuvieron a cargo de dicho manejo.

La Auditoría Superior de la Federación no dispuso de la documentación suficiente y competente que acreditara que los 101.7 millones de pesos corresponden a los 102.3 millones de pesos transferidos por la SEP para hacer frente al financiamiento para el reconocimiento de antigüedad laboral de los empleados de la Universidad Autónoma de Guerrero para el ejercicio de pensiones y jubilaciones a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Se considera que la Universidad Autónoma de Guerrero no sustentó la aplicación de los 102.3 millones de pesos que la Secretaría de Educación Pública le transfirió en 2005 mediante la suscripción del Convenio de Colaboración y Apoyo de fecha 31 de agosto de 2005, para aplicarlos en el proyecto denominado Financiamiento para el Reconocimiento de Antigüedad Laboral de Empleados de la Universidad Autónoma de Guerrero para el Ejercicio de Pensiones y Jubilaciones a través del ISSSTE, en cumplimiento de lo establecido en el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, y artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-4-99023-07-113-03-001 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Universidad Autónoma de Guerrero instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 102,303.3 miles de pesos, por concepto de la aplicación de estos recursos que la Secretaría de Educación Pública le transfirió en 2005, mediante la suscripción del Convenio de Colaboración y Apoyo de fecha 31 de agosto de 2005,

para aplicarlos en el proyecto denominado Financiamiento para el Reconocimiento de Antigüedad Laboral de Empleados de la Universidad Autónoma de Guerrero para el Ejercicio de Pensiones y Jubilaciones, a través del ISSSTE, conforme a lo establecido en el Transitorio Cuadragésimo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, y artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Universidad Autónoma de Guerrero informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Educación Pública y en 28 universidades públicas estatales, en relación con los Regímenes de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades Públicas Estatales, cuyo objetivo consistió en evaluar las acciones realizadas por las universidades públicas estatales para atender los problemas estructurales derivados de sus pasivos laborales, con el propósito de verificar la viabilidad financiera de sus regímenes de jubilaciones y pensiones, se determinó revisar un monto de 698,467.1 miles de pesos, que representa el 100% de los 698,467.1 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2005.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables, y atendiendo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan:

- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.
- Leyes de Seguridad Social Estatales.

- Acuerdo por el que se Expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
- Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre las 28 universidades públicas estatales y los sindicatos de personal administrativo y académico.
- Normativa interna que rige los regímenes de jubilaciones y pensiones de 28 universidades públicas estatales.
- Convenios de Colaboración y Apoyo celebrados en 2005 entre la Secretaría de Educación Pública y 28 universidades públicas estatales.
- Lineamientos para la Presentación de Proyectos de las Universidades Públicas Estatales con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.
- Términos de Referencia elaborados por la Secretaría de Educación Pública y la ANUIES, aplicables en 2005, para realizar la valuación actuarial estandarizada de los regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales.

Asimismo, la auditoría se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables, las cuales requieren que sea planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública y las 28 universidades públicas estatales cumplieron con el objetivo de la política pública de mejorar la viabilidad financiera de los regímenes de jubilaciones y pensiones; con las disposiciones normativas aplicables a la transferencia y aplicación de recursos federales; y con la constitución de fondos y fideicomisos, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 21 observaciones que generaron 21 acciones, de las cuales corresponden: 14 a Recomendación, 1 a Solicitud de Aclaración-Recuperación y 6 a Recomendación al Desempeño.

*Impacto de la Fiscalización**Impacto en el Control*

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Educación Pública se determinó que no existen controles adecuados en los procesos de evaluación y dictaminación de los proyectos presentados por las universidades públicas estatales para obtener recursos federales, así como el establecimiento de plazos para los gobiernos estatales en la transferencia de recursos a las universidades, y en la revelación de los fondos y fideicomisos de los regímenes de jubilaciones y pensiones en los estados financieros de nueve universidades.

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado)

Importe: 103,823.9 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 103,823.9 miles de pesos

Operadas: 1,520.6 miles de pesos

1,520.6

Probables: 102,303.3 miles de pesos

Falta de autorización o 102,303.3
justificación de las erogaciones

El importe de las recuperaciones operadas corresponde a 1,520.6 miles de pesos, por concepto de intereses que las universidades de Sonora, por 1,163.6 miles de pesos, y de Guanajuato, por 357.0 miles de pesos, depositaron en sus fondos de jubilaciones y pensiones con la intervención de la ASF; y las probables, por la aclaración de la aplicación por 102,303.3 miles de pesos por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 21 acciones, orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

6 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

2 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública.

13 para impulsar la fiscalización de alto impacto.

VI.2.1.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento

VI.2.1.4.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"

Auditoría: 05-0-11100-2-022

Criterios de Selección

Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal

Se constató que en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2005, se reportó que la Secretaría de Educación Pública comprometió recursos por 56,700.0 miles de pesos, en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" para la adquisición del libro Don Quijote, que representó el 100.0% del presupuesto comprometido.

Objetivo

Verificar que el presupuesto reportado como comprometido en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2005 por la Dirección General de Materiales Educativos, en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" para la adquisición de 1,050,000 ejemplares del libro Don Quijote de la Mancha, Edición Conmemorativa del IV Centenario, se ejerció y registró conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 56,700.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 56,700.0 miles de pesos

Se revisaron 56,700.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% del presupuesto comprometido por la Dirección General de Materiales Educativos, en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" para la adquisición de 1,050,000 ejemplares del libro titulado Don Quijote de la Mancha, Edición Conmemorativa del IV Centenario.

Áreas Revisadas

La Subsecretaría de Educación Básica (SEB) y su Coordinación Sectorial de Operación Estratégica (CSOE); las direcciones generales de Materiales Educativos (DGME), y sus direcciones de Planeación y Seguimiento de Programas (DPSP), de Gestión y Operación (DGO), de Promoción de Lectura (DPL), Editorial (DE) y de Evaluación, Distribución y Soporte Técnico (DEDST); Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPRF) y de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS), dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Procedimientos de Auditoría Aplicados

Los procedimientos de auditoría aplicados se determinaron previa evaluación del control interno de la DGME. Los más importantes fueron:

1. Realizar el estudio general del marco normativo que rige a la DGME, con la finalidad de identificar las atribuciones de las áreas por revisar, así como sus objetivos, procedimientos y estructura orgánica.

2. Comprobar que las unidades auditadas cuentan con Manuales de Organización y de Procedimientos autorizados vigentes en 2005.
3. Verificar que la información presupuestal contenida en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2005, el Estado del Ejercicio del Presupuesto y sus auxiliares presupuestales son congruentes entre sí.
4. Constatar que el Presupuesto Modificado se sustentó en los Oficios de Afectación Presupuestaria y que éstos se tramitaron y autorizaron conforme al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.
5. Verificar que los procedimientos de adjudicación, planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
6. Verificar que las adquisiciones contratadas cumplieron con los términos establecidos en los contratos formalizados para tal efecto.
7. Verificar que las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) están soportadas en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.
8. Comprobar que de los acervos bibliográficos se recibieron y distribuyeron en los términos establecidos en los convenios y contratos.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

La DGME contó con el Reglamento Interior de la SEP para el ejercicio 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, el cual en su artículo 30 menciona las atribuciones correspondientes a esta dirección general.

La estructura orgánica con la que operó la Dirección General de Materiales Educativos fue autorizada el 1º de febrero de 2004; el Manual de Organización se encontró actualizado y difundido, fue expedido y aprobado por el C. Secretario de la SEP, mediante el oficio núm. 198/04 de fecha 12 de julio de 2004 y fue registrado ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, con el número 7724 en el libro I del Departamento de Compilación y Registro de la mencionada dirección general, de conformidad con el artículo 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Se constató que la DGME desde su creación (1993) no contó con un Manual de Procedimientos, autorizado por las instancias correspondientes, que integre en forma ordenada y sistemática los procedimientos e instrucciones que contribuyan al desarrollo integral de la educación inicial, especial, básica y normal que se imparte en el país, en contravención del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo anterior hizo necesario efectuar entrevistas, describir los procedimientos y aplicar confirmaciones mediante cuestionarios, los cuales fueron validados por los responsables.

Acción Promovida

05-0-11100-2-022-01-001 Recomendación

Se recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que elabore, actualice, autorice y difunda el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Materiales Educativos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Con la revisión de las cifras del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" reportadas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2005, el Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares presupuestales presentados por la Dirección General de Materiales Educativos no se determinaron diferencias en el presupuesto autorizado (87,689.8 miles de pesos), modificado (157,323.8 miles de pesos), comprometido (56,700.0 miles de pesos) y ejercido (2,388.4 miles de pesos), en cumplimiento de los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

El presupuesto original autorizado a la Dirección General de Materiales Educativos en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" fue de 87,689.8 miles de pesos, el cual se modificó durante el periodo enero-junio de 2005, por 80,997.2 miles de pesos de ampliaciones y 11,363.3 miles de pesos de reducciones. Como resultado de la modificación el presupuesto fue de 157,323.7 miles de pesos, de los que se reportó un presupuesto comprometido de 56,700.0 miles de pesos en cumplimiento de los artículos 25 y 49 del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, ambos vigentes para el ejercicio presupuestal de 2005.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se comprobó que las modificaciones del presupuesto de la DGME se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos y externos autorizados por la Dirección General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respectivamente, de conformidad con los artículos 35 y 39 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, y 151 al 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. El pago se efectuó el 10 de octubre de 2005, a través de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), las cuales se respaldaron en la documentación comprobatoria y justificativa del

gasto, en cumplimiento de los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 44 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se constató que el presupuesto se registró y operó de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto en la partida 2103 "Material de Apoyo Informativo", en cumplimiento del artículo 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Asimismo, el registro contable de las operaciones revisadas se efectuó de acuerdo con el Catálogo de Cuentas, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

El proceso de selección e integración del libro titulado Don Quijote de la Mancha, Edición Conmemorativa del IV Centenario, se desarrolló con transparencia de acuerdo con los criterios generales y de valoración establecidos por la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), en la forma siguiente:

En el congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española realizado en Puerto Rico en 2002, se deliberó sobre cuál debería ser la aportación específica del conjunto de las Academias a la celebración del centenario cervantino de 2005. Entre las distintas sugerencias se abrió paso la idea que cuajó en una propuesta formal de la Academia Hondureña: unir todas las fuerzas para publicar una edición popular del Quijote, que a la riqueza de su contenido uniera la limpieza de presentación y que, recabando ayudas de todas partes, pudiera ofrecerse a un precio muy asequible, de verdad popular. Ese fue el germen de esta edición conmemorativa del Quijote.

Esta obra contó con el trabajo filológico del maestro Francisco Rico, el más reconocido de los estudiosos de Cervantes, quien comparó varias ediciones de esta novela y estudió los problemas que se presentaron desde la primera edición, con el fin de corregirlos puntualmente. Además de la

elaboración del texto crítico y las notas, el maestro Rico ha cuidado con esmero su realización tipográfica, con la colaboración de José Antonio Pascual.

Características de la obra literaria

Es un libro encuadernado en pasta dura, diagramado con tipografía pequeña de 7 u 8 puntos. Incluye viñetas, grabados y ornamentos de Joaquín Ibarra, las que fueron originalmente publicadas en la edición impresa en Madrid en 1780.

Además de la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, la edición incluye lo siguiente:

- a. Presentación
- b. Prólogo “Una novela para el siglo XXI”, de Mario Vargas Llosa.
- c. Dos estudios introductorios “La invención del Quijote” de Francisco Ayala y “Cervantes y el Quijote” de Martín de Riquer.
- d. Nota al Texto de Francisco Rico.
- e. Cinco ensayos en los que se analiza “La lengua de Cervantes y el Quijote”, redactados por cinco académicos (José Manuel de Blecuá, Guillermo Rojo, José Antonio Pascual, Margit Frenk y Claudio Guillén de España y América.)
- f. Notas al pie y glosario que explican los vocablos en el contexto en el que aparecen.
- g. Ilustraciones y ornamentos del siglo XVIII.

Criterios aplicados en la valoración para la adquisición de la obra literaria

La propuesta de asignar a Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V., la edición conmemorativa del IV Centenario, de Don Quijote de la Mancha, coeditado por la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Grupo Santillana, en su sello Alfaguara, obedece a que además de la novela de Cervantes y las viñetas, grabados y ornamentos de Joaquín Ibarra, que se contienen en el libro por adquirir, dada su antigüedad, están consideradas como del dominio público, la edición se encuentra enriquecida con las notas al pie y el glosario que explican los vocablos en el contexto en el que aparecen, así como su prólogo, los estudios introductorios, la nota al texto y los ensayos incluidos, todos estos elaborados por eruditos, cuyos derechos son exclusivos del proveedor.

La idea fundamental de la elección de esta obra no fue exclusivamente obtener el texto de la novela en sí mismo, la que se podría adquirir de cualquier otra editorial que hubiese reeditado el libro con la presentación, en su caso, de prólogos o estudios críticos elaborados por diversos autores, sino la inclusión de los textos adicionales que contiene la obra editada, que hace de su contenido un libro más didáctico, ameno y de primer nivel y que cuenta con la participación no sólo de los eruditos mencionados de reconocimiento mundial, sino de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

La selección e integración de este libro se llevó a cabo de acuerdo con los criterios generales y de valoración establecidos por la SEB.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Del presupuesto comprometido en la partida 2103 "Material de Apoyo Informativo" por 56,700.0 miles de pesos, se revisó el 100%, el cual se integró por el pedido núm. 5-0163, con Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V., para la adquisición de 1,050,000 ejemplares de Don Quijote de la Mancha, Edición Conmemorativa del IV Centenario, la cual se llevó a cabo mediante el procedimiento de adjudicación directa, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), por tratarse de la titularidad de derechos de autor.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

En lo correspondiente a la recepción de los ejemplares, se determinó que se presentaron retrasos en la misma de 2 a 19 días, por lo que el proveedor Santillana Ediciones Generales S.A. de C.V., se hizo acreedor a la sanción correspondiente, que asciende a 2,100.8 miles de pesos, la cual no se enteró a la Tesorería de la Federación por parte de la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP. Cabe hacer mención que el importe de la penalización permaneció en la línea de crédito global de esa tesorería, en contravención del artículo 26 y del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004. Sin embargo, por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, con fecha 1° de diciembre de 2005 se efectuó el entero correspondiente a la TESOFE mediante la CLC compensada (SIAFF) núm. 64761.

Acción Promovida

05-0-11100-2-022-01-002 Recomendación

Se recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que se instrumenten mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que se efectúen en tiempo y forma los enteros a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 26, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

En cuanto a la distribución de la obra literaria titulada Don Quijote de la Mancha, Edición Conmemorativa del IV Centenario, se desarrolló con transparencia de conformidad con la "Pauta de

Distribución" elaborada por la DGME y la CSOE de la Subsecretaría de Educación Básica, en la forma siguiente:

- Para 1,039,900 ejemplares, la DGME formalizó el 11 de mayo de 2005 el convenio Núm. 481/05 con la CONALITEG. Al respecto se solicitaron las confirmaciones de recepción de los ejemplares a los responsables únicos estatales (32), y se determinó que esta distribución fue efectuada en forma y tiempo.
- Los restantes 10,100 ejemplares fueron distribuidos por la CSOE de la Subsecretaría de Educación Básica como sigue:
- 3000 ejemplares a las coordinaciones estatales del Programa Nacional de Lectura.
- 3000 ejemplares para centros de maestros e instancias de actualización estatales.
- 3000 ejemplares para salas de lectura operadas por el CONACULTA y gobiernos estatales.
- 1000 ejemplares para la U.R. 300 oficina del C. Subsecretario de Educación Básica.
- 100 ejemplares para bibliotecas operadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Con lo anterior se cumplieron de los artículos 19 de la Ley General de Educación, 30, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y 2º, inciso IV, del Decreto de Creación de la CONALITEG como Organismo Público Descentralizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero de 1980.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Se llevó a cabo la verificación física de libro titulado Don Quijote de la Mancha, Edición Conmemorativa del IV Centenario en las siguientes escuelas dependientes de la Dirección General de

Operación de Servicios Educativos, de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la SEP:

Primarias:

- Escuela Primaria Reino Unido de la Gran Bretaña, Clave 09DPR1125C
- Escuela Primaria Lic. Luis Cabrera, Clave 09DPR1255W
- Escuela Primaria Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, Clave 09DIX0001O

Secundarias:

- Escuela Secundaria Núm. 153 Daniel Huacuja Sánchez, Clave 09DES0153L
- Escuela Secundaria Núm. 38 Josefa Ortiz de Domínguez, Clave 09DIX0001O (Turno Vespertino)

Como resultado, se determinó que éstas contaron con los títulos correspondientes, en cumplimiento de lo señalado en la "Pauta de Distribución" elaborada por la DGME y la Coordinación Sectorial Estratégica de la Subsecretaría de Educación Básica.

Dictamen

Para el examen realizado en la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, en relación con los Egresos Presupuestales del capítulo 2000 "Materiales y Suministros", cuyo objetivo consistió en verificar que el presupuesto asignado se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 56,700.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de lo reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2005.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los

principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra antes señalada, la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública cumplió, en las operaciones examinadas, con las disposiciones normativas aplicables a planeación, programación, ejercicio, registro, pago y distribución del libro titulado Don Quijote de la Mancha, Edición Conmemorativa del IV Centenario.

Impacto de la Fiscalización

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado)

Importe:	2,100.8	miles de pesos
----------	---------	----------------

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas:	2,100.8	miles de pesos
------------------------------	---------	----------------

Operadas:	2,100.8	miles de pesos
-----------	---------	----------------

Probables:	0.0	miles de pesos
------------	-----	----------------

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación promovió 2 acciones orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control; y promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF que a continuación se detallan:

2 Para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales

VI.2.1.4.2. Egresos Presupuestales Asignados a la Contratación del Servicio Integral de Agencia de Viajes

Auditoría: 05-0-11100-02-571

Criterios de Selección

Por la importancia que reviste el monto asignado por la Secretaría de Educación Pública de 1,156,153.4 miles de pesos, para la Contratación Bianual de un Servicio de Agencia de Viajes.

Objetivo

Verificar que el presupuesto asignado a la Contratación del Servicio Integral de Agencia de Viajes, se ejerció y registró conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables

Alcance

Universo Seleccionado: 1,156,153.4 miles de pesos

Muestra Auditada: 253,142.1 miles de pesos

De acuerdo con las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 (CHPF), se verificó que la Secretaría de Educación Pública ejerció 589,009.3 miles de pesos, en las partidas 3804 "Congresos y Convenciones", por 226,932.2 miles de pesos; 3808 "Pasajes Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión", por 23,797.8 miles de pesos; 3811 "Pasajes Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales", por 19,652.0 miles de pesos; 3813 "Pasajes Internacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales", por 4,353.6 miles de pesos; 7501 "Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria", por 20,331.6 miles de pesos; 7502 "Gastos por Servicios de Traslado de Personas", por 382.2 miles de pesos, y 8403 "Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios para Gastos de Operación", por 293,559.9 miles de pesos. Para su revisión se seleccionaron 253,142.1 miles de pesos, provenientes de las siete partidas, que representan el 21.9% del universo seleccionado, y el 100.0% del total erogado para el Servicio Integral de Agencia de Viajes durante el 2005.

Áreas Revisadas

Oficina del C. Secretario, Direcciones Generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS), de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), y el Órgano Desconcentrado Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Realizar el estudio general del marco normativo que rige a la SEP, con la finalidad de identificar las atribuciones de las áreas por revisar, así como sus objetivos, procedimientos y estructura orgánica, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
2. Comprobar que la información reportada en la Cuenta Pública 2005 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
3. Comprobar que el presupuesto modificado contó con los oficios de adecuación presupuestaria debidamente autorizados, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y al Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, entró en vigor a partir del 1° de enero de 2005 y estuvo vigente en este último ejercicio fiscal.
4. Comprobar que la adquisición del Servicio Integral de Agencia de Viajes, se incluyó en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y que éste se remitió a la Secretaría de Economía, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5. Comprobar que las adjudicaciones se realizaron conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la aplicación de pruebas globales, verificar que los Procedimientos de Adjudicación sin sujetarse al de Licitaciones Públicas no hayan rebasado el 20%, y que no se hayan efectuado operaciones con licitantes sancionados por la Secretaría de la Función Pública.
6. Comprobar que se suscribió el contrato de prestación de servicios de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

7. Comprobar que el pago de los servicios se realizó una vez devengados éstos, así como que se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y que cumple con los requisitos fiscales, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
8. Comprobar que las operaciones se registraron de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto.
9. Verificar que la documentación justificativa y comprobatoria de los eventos celebrados por Congresos y Convenciones, así como las Comisiones y Transportación Nacional y al Extranjero, se efectuaron en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

La entidad fiscalizada contó con el Reglamento Interior de la SEP para el ejercicio 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, el cual establece en sus artículos 35 y 37 las atribuciones correspondientes a las DGAPyRF, y DGRMyS respectivamente, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Se constató que la Estructura Orgánica con la que operaron durante el 2005 la DGAPyRF y la DGRMyS no se encontraba actualizada, autorizada y dictaminada, ya que se aumentó una jefatura de departamento y se sustituyó una subdirección en la DGAPyRF y se aumentaron una dirección general adjunta, una dirección, tres subdirecciones y cinco jefaturas de departamento en la DGRMyS, debido a las reestructuraciones por funcionalidad (cambios, aumentos, etc.) que han llevado a cabo estas

unidades administrativas, y a que por orden del Ejecutivo la Secretaría de Educación Pública paso de cinco a tres subsecretarías. La omisión contravino el artículo 54, fracción II, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2004.

Acción Emitida

05-0-11100-02-571-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que las modificaciones de la Estructura Orgánica de las Direcciones Generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública se efectúen en tiempo y forma, en cumplimiento del artículo 54, fracción II, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2004.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Se constató que las DGAPyRF y DGRMyS contaron con sus manuales de organización y procedimientos; sin embargo, se observó que existieron modificaciones de su Estructura Orgánica durante el 2005, debido a la reestructuración de su funcionabilidad, por lo que los citados manuales no se encontraron actualizados, autorizados y difundidos, en incumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 35, fracción III, y 37, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

05-0-11100-02-571-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se actualicen, autoricen y difundan los manuales de organización y procedimientos de las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Servicios, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 8, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 35, fracción III, y 37, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

El presupuesto original autorizado a la SEP fue de 127,668,397.7 miles de pesos, el cual se vio modificado durante el 2005, por 50,645,573.4 miles de pesos de ampliaciones y 40,942,486.5 miles de pesos de reducciones lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 137,371,484.6 miles de pesos, de los que se ejercieron 137,371,320.0 miles de pesos. La diferencia por 164.6 miles de pesos se reportó como economía. Los saldos quedaron registrados en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), de conformidad con los artículos 39, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, publicado el 20 de diciembre de 2004, vigente para el ejercicio presupuestal de 2005, y de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro", "Revelación Suficiente" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se comprobó que las modificaciones del presupuesto se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos y externos emitidos por la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, en cumplimiento de los artículos 151 y 152, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 35 al 37, y 39 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se elaboró de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y se presentó a la Secretaría de Economía según oficio núm. 712.300/062/05 del 30 de marzo de 2005, en cumplimiento del artículo 21 del citado ordenamiento jurídico.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Se constató que la SEP expidió las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (POBALINES), mediante Acuerdo 309, de conformidad con el artículo 1º, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 2º, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Se constató que el volumen anual de adquisiciones por adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas no rebasó el 20% del presupuesto autorizado en adquisiciones, arrendamientos y servicios, capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", por 6,591,251.8 miles de pesos, de conformidad con el artículo 42, tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, modificada el 7 de julio de 2005.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Se constató que la Dirección de Adquisiciones verificó que los concursantes que participaron en la licitación pública nacional 00011001-006-05, para la contratación bianual del servicio integral de agencia de viajes 2005-2006, no se encontraron sancionados por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el artículo 50, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Se constató que en la planeación de las adquisiciones, se consideraron los servicios integrales de agencia de viajes, los cuales estuvieron previstos en el Programa Operativo Anual (POA), se efectuó la programación de los recursos y se contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con los artículos 18, 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

El monto para la Contratación Bianual de un Servicio Integral de Agencia de Viajes (2005-2006) por 1,156,153.4 miles de pesos, se integró por 718,469.4 miles de pesos para el 2005, y 437,684.0 miles de pesos para el 2006, con el fin de llevar a cabo la licitación pública nacional 00011001-006-05, sin embargo, la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Educación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 315-a-08687 del 5 de noviembre de 2004, autorizó un presupuesto de 858,534.0 miles de pesos, integrados por 420,850.0 miles de pesos para 2005, y 437,684.0 miles de pesos para 2006, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Se determinó que la Contratación Bianual del Servicio Integral de Agencia de Viajes se adjudicó mediante la licitación pública nacional núm. 00011001-0006-05, y contó con el formato de requisición, y con el oficio núm. 712.1.320/7050/04 del 4 de noviembre de 2004, donde se remitieron los requerimientos técnicos, a efecto de que se elaboraran las bases de licitación pública, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Para la licitación pública nacional Núm. 00011001-006-05 se constató que la convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2005, y contó con nombre de la dependencia, lugares, fecha y horario en los que se obtendrán las bases de la licitación; costo y forma de pago de las mismas, fecha y hora del lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones; la indicación de que es licitación nacional, y de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas, podrían ser negociadas; la descripción general, cantidad y unidad de medida de los servicios objeto de la licitación, lugar y plazo de entrega; condiciones de pago, señalando el momento

en que se haría exigible el mismo y la indicación de que no podrían participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en cumplimiento de los artículos 29 y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Se efectuó la venta de bases, en la que se registraron ocho empresas participantes. Los importes por 5.3 miles de pesos, de seis bases adquiridas por COMPRANET y por 1.9 miles de pesos, se reportaron al Departamento de Recursos Financieros de la DGRMyS, para su trámite de entero a la TESOFE, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Al analizar las Bases de Licitación Pública Nacional, se comprobó que contaron con los siguientes requisitos: el nombre de la dependencia; forma en que deberían acreditar la existencia y personalidad jurídica de los licitantes; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación y de la celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato; señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; Idioma español en que se presentarán las proposiciones; moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo; la indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas; criterios claros para la adjudicación de los contratos, descripción de los servicios, plazo y condiciones de entrega; así como la indicación del lugar donde deberán efectuarse las entregas; requisitos que deberán cumplir los participantes, los cuales no limitarían la libre participación de los interesados; condiciones de precio y pago, señalando el momento en que se haría exigible el mismo, garantías; la indicación de si la

totalidad de servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en el que se precisó serían cuatro fuentes de abastecimiento, penas convencionales por atraso en la entrega de los servicios, la indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

El acto de aclaración de las bases se efectuó el día 4 de abril de 2005, con la participación de los siguientes licitantes, que adquirieron las bases: Viajes Premier, S. A.; Mundus Tours de México, S. A. de C. V.; Vesta Continental, S.A. de C.V.; Viajes Gerpa, S.A. de C.V.; Viajes México Amigo, S.A. de C.V.; Turismo Dema, S.A. de C.V.; Trébole Premier, S.A. de C.V. y Tayira Travel, S. A. de C.V. Las aclaraciones realizadas no modificaron las bases de licitación, y quedaron asentadas en el acta de la reunión de aclaraciones de las bases de licitación de conformidad con los artículos 31, fracción III, y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

El acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas y apertura de proposiciones técnicas se llevó a cabo en dos etapas. La presentación y apertura de las técnicas fue el 11 de abril de 2005, con la asistencia del representante común del consorcio Artmex Viajes, S.A. de C.V., conformado por Viajes Premier, S. A., Mundus Tours de México, S. A. de C. V., Vesta Continental, S.A. de C.V., y Viajes México Amigo, S.A. de C.V.; la figura jurídica del representante se acordó con la suscripción del Convenio de Participación Conjunta de la misma fecha, sin haber formado una nueva sociedad, en el que se estableció el porcentaje de participación respecto del Servicio Integral de Agencia de Viajes conforme a lo señalado en los artículos 34, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 31, fracción segunda, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del representante de Tayira Travel, S.

A. de C.V. La evaluación se hizo de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Como resultado de este acto se emitió el Dictamen Técnico, en el que se asentó la cronología de los hechos, se evaluó la propuesta del Consorcio y se desechó la propuesta de Tayira Travel, S. A. de C.V., debido a que no presentó la constancia de estar certificada de acuerdo con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000/ISO 9001:2000, como se ratificó en la junta de aclaraciones.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Con fecha 18 de abril de 2005, se celebró el acto de lectura del Dictamen Técnico y apertura de propuestas económicas de la licitación pública, y se emitió el Fallo Técnico correspondiente a favor del licitante denominado Consorcio formado por las empresas Artmex Viajes, S. A. de C. V., Mundos Tours de México, S. A. de C. V., Viajes Premier, S. A., Viajes México Amigo, S. A. de C. V., y Vesta Continental, S. A. de C. V., que cumplieron con todos los requisitos administrativos, legales y técnicos, solicitados en bases, por lo que su propuesta fue aceptada. Asimismo se llevó a cabo la apertura de la Propuesta Económica del licitante que cumplió con los requisitos solicitados, y se levantó el acta correspondiente del acto celebrado, en cumplimiento de los artículos 35, fracción V y VI, y 36, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

El acto de fallo se llevó a cabo el 22 de abril de 2005. Se determinó que por ser solvente la propuesta económica y cumplir con los parámetros presupuestales y con las especificaciones técnicas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas, la entrega del servicio objeto de la licitación se adjudicó al Consorcio formado por las empresas Artmex Viajes, S. A. de C. V., Mundos Tours de México, S. A. de C. V., Viajes Premier, S. A., Viajes México Amigo, S. A. de C. V., y Vesta Continental S. A. de C. V., en cumplimiento del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin embargo, al haber subsistido una sola propuesta económica, la del Consorcio tras haber sido descalificada la propuesta de Tayira Travel, S. A. de C.V., y emitido el fallo a favor de la primera, se determinó que no se encontró evidencia de la aplicación de algunas de las metodologías previstas en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como la comparación de precios de los servicios en el mercado nacional prevalecientes con un año de antigüedad respecto de la fecha de contratación, por lo que no hubo parámetro para determinar que se trataba de la propuesta que resultaría más aceptable para asegurar las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, es decir solvente, sobre todo por ser la única propuesta evaluada, y fue observada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la SEP, lo que dio lugar a dos recomendaciones preventivas y una correctiva; razón por la cual la Auditoría Superior de la Federación no emitió acción alguna.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Se formalizó contrato abierto en el plazo establecido, con los requisitos mínimos, tales como autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato, indicación del procedimiento de adjudicación, penas convencionales por atraso en la entrega, cantidad mínima y máxima y contó con la fianza de cumplimiento, de conformidad con los artículos 45, 46, primer párrafo, 47, y 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 y 71 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Con el análisis de los auxiliares presupuestales respecto de las partidas en las que se registraron los gastos efectuados por el Servicio Integral de Agencia de Viajes se constató que se efectuaron a través de las CLC, en las partidas de gasto correspondientes a nivel de unidad responsable en cumplimiento de los artículos 49, primer párrafo, 83, 84, y 100 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de registro", "Control Presupuestario", "Revelación Suficiente" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Con el análisis de la documentación comprobatoria (253,142.1 miles de pesos), realizada a través de 57 unidades administrativas, y de las que se seleccionaron para su revisión 3 unidades (50,632.0 miles de pesos), oficina del C. Secretario por Comisiones y Transportación Nacional y al Extranjero (816.7 miles de pesos) y por Congresos y Convenciones (4,569.5 miles de pesos) obteniendo un total revisado en esta unidad por (5,386.2 miles de pesos); la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa por Comisiones y Transportación Nacional y al Extranjero (1,808.9 miles de pesos) y por Congresos y Convenciones (18,624.7 miles de pesos) dando como total revisado en esta unidad (20,433.6 miles de pesos) y la Administración de Servicios Educativos en el Distrito Federal por Comisiones y Transportación Nacional y al Extranjero (1,149.4 miles de pesos) y por Congresos y Convenciones (23,662.8 miles de pesos) para un total revisado por (24,812.2 miles de pesos), respecto de los gastos efectuados por el Servicio Integral de Agencia de Viajes, se constató que se tramitaron a través de los documentos de corresponsabilidad, registro y control para el trámite de pago (DOCORECO) correspondientes y que contenían las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), soportadas en las facturas de los actos y servicios prestados por las agencias, y en las órdenes de servicio de los boletos por la transportación aérea y terrestre, expedidas a favor de la SEP, las cuales contaron con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

Con el análisis de la documentación justificativa por 816.7 miles de pesos, correspondientes a Comisiones y Transportación Nacional y al Extranjero, de la Oficina del C. Secretario, se contó con los formatos Orden de Servicio para Pasajes Nacionales (ORDSER) e Internacionales (ORDSERINTER), en los que se estableció el objetivo de la comisión, ciudad destino, periodo y clave presupuestal a afectarse, autorización del titular de la unidad administrativa y por los comisionados, asimismo formato de oficio de comisión/orden de ministración de viáticos para viajes nacionales (OC/OMVI) y el formato de autorización de viáticos internacionales (COMEXTRA/OMVI) los cuales contaron con las firmas de autorización correspondientes, en cumplimiento de los artículos 63, fracciones II y III, del Reglamento

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y el 136 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública.

Además, se revisaron los Informes de Comisiones, presentados en el formato INFOCOM, en los que de forma general se manifiesta el objetivo de la comisión con el Vo. Bo. del jefe inmediato superior y de la Coordinación Administrativa, en cumplimiento de los artículos 147 y 149, fracción III de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

Con el análisis de la documentación justificativa por 1,808.9 miles de pesos, correspondientes a Comisiones y Transportación Nacional y al Extranjero, de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, se contó con los formatos Orden de Servicio para Pasajes Nacionales (ORDSER) e Internacionales (ORDSERINTER), en los que se estableció el objetivo de la comisión, ciudad destino, periodo y clave presupuestal a afectarse, autorización del titular de la unidad administrativa y por los comisionados, asimismo formato de oficio de comisión/orden de ministración de viáticos para viajes nacionales (OC/OMVI) y el formato de autorización de viáticos internacionales (COMEXTRA/OMVI) los cuales contaron con las firmas de autorización correspondientes, en cumplimiento de los artículos 63, fracciones II y III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y el 136 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública.

Adicionalmente, se revisaron los Informes de Comisiones, presentados en el formato INFOCOM, en los que de forma general se manifiesta el objetivo de la comisión con el Vo. Bo. del jefe inmediato superior y de la Coordinación Administrativa, en cumplimiento de los artículos 147 y 149, fracción III, de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

Con el análisis de la documentación justificativa por 1,149.4 miles de pesos, correspondientes a Comisiones y Transportación Nacional y al Extranjero, de la Administración de Servicios Educativos en el D. F., contaron con los formatos de Orden de Servicio para Pasajes Nacionales (ORDSER) e Internacionales (ORDSERINTER), en los que se estableció el objetivo de la comisión, ciudad destino, periodo y clave presupuestal a afectarse, autorización del titular de la unidad administrativa y por los comisionados, asimismo formato de oficio de comisión/orden de ministración de viáticos para viajes nacionales (OC/OMVI) y el formato de autorización de viáticos internacionales (COMEXTRA/OMVI) los cuales contaron con las firmas de autorización correspondientes, en cumplimiento de los artículos 63, fracciones II y III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, y el 136 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública.

Además, se revisaron los Informes de Comisiones, presentados en el formato INFOCOM, en los que de forma general se manifiesta el objetivo de la comisión con el Vo. Bo. del jefe inmediato superior y de la Coordinación Administrativa, en cumplimiento de los artículos 147 y 149, fracción III, de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 26 Sin Observaciones

Respecto de los actos celebrados por Congresos y Convenciones ejercidos en la Oficina del C. Secretario por 4,569.5 miles de pesos, se determinó que contaron con el formato Solicitud de Autorización de Erogaciones de Orden Social, Congresos, Convenciones, Exposiciones y Espectáculos Culturales (SOLADECEC) debidamente requisitado, por el que se justificaron los compromisos de carácter institucional y con la autorización del C. Secretario, de conformidad con los artículos 73 del Reglamento de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 165 y 166 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública expedidos por la DGAPyRF en octubre de 2004 y al Numeral 6 del Oficio Circular 712/258/05 del 28 de abril de 2005, expedido por el Titular de la DGRMyS.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

En relación con los eventos celebrados por Congresos y Convenciones ejercidos en la Administración de Servicios Educativos en el D. F. por 23,662.8 miles de pesos, se comprobó que contaron con el formato Solicitud de Autorización de Erogaciones de Orden Social, Congresos, Convenciones, Exposiciones y Espectáculos Culturales (SOLADECEC) debidamente requisitado, por el que se justificaron los compromisos de carácter institucional.

Sin embargo, en la celebración de 49 de 83 Convenciones, por 12,105.1 miles de pesos, en los expedientes que entregó la Coordinación Administrativa no se localizaron las tres cotizaciones que debió presentar la agencia de viajes, con el objeto de seleccionar la que representara el mayor beneficio económico a la SEP, en incumplimiento del Anexo "A", "Descripción de los Servicios" apartado "Otros Servicios", segundo párrafo del Contrato 38.AV.2005-2006 y del numeral 4 del Oficio Circular 712/258/05 del 28 de abril de 2005, que a la letra dice "Para el caso de los servicios integrales, las unidades administrativas exigirán tres presupuestos para cada evento como mínimo, de entre los cuales se elegirá el más económico..."

No obstante, después de la aclaración de resultados la entidad fiscalizada presentó las cotizaciones correspondientes.

Acción Emitida

05-0-11100-02-571-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que los expedientes de las actividades por celebración de congresos y convenciones cuenten con las cotizaciones correspondientes que le permitan elegir al proveedor que represente mayor beneficio económico a la entidad fiscalizada, en cumplimiento del Anexo "A", "Descripción de los Servicios", apartado "Otros Servicios", segundo párrafo del contrato 38.AV.2005-2006; y del numeral 4 del oficio circular 712/258/05 del 28 de abril de 2005 expedido por el titular de la DGRMyS.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

Respecto a los eventos celebrados por Congresos y Convenciones ejercidos en la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa por 18,624.7 miles de pesos, se constató que contaron con el formato Solicitud de Autorización de Erogaciones de Orden Social, Congresos, Convenciones, Exposiciones y Espectáculos Culturales (SOLADECEC) debidamente requisitado, por el que se justificaron los compromisos de carácter institucional y con la autorización del C. Secretario de conformidad con los artículos 73 del Reglamento de la Ley Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 165 y 166 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública expedidos por la DGAPyRF en octubre de 2004 y al Numeral 6 del Oficio Circular 712/258/05 del 28 de abril de 2005, expedido por el Titular de la DGRMyS.

Dictamen

Para el examen realizado en la Secretaría de Educación Pública en relación con los Egresos Presupuestales Asignados a la Contratación del Servicio Integral de Agencia de Viajes, cuyo objetivo consistió en comprobar que las erogaciones reportadas en la Cuenta Pública 2005 corresponden a operaciones realizadas por la entidad fiscalizada, que se encuentran justificadas y comprobadas; y que el respaldo documental y el registro presupuestal y contable fueron correctos, se determinó revisar 253,142.1 miles de pesos, que representan el 21.9% del presupuesto ejercido en el contrato bianual 38.AV.2005-2006, reportado en la Cuenta Pública 2005.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal

manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a regular las acciones relativas a la planeación, presupuestación, comprobación de la adquisición, adjudicación, suscripción del contrato, comprobación del pago y registros presupuestales, de las operaciones examinadas.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 3 observaciones que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 3 a Recomendación.

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 3 acciones, orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación y promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

3 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

VI.2.1.4.3. Egresos Presupuestales de la Partida 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales"

Auditoría: 05-0-11100-02-572

Criterios de Selección

Se constató que en el Estado del Ejercicio del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2005, se reportó que la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa adscrita a la Secretaría de Educación Pública, ejerció 1,621,316.0 miles de pesos en la partida 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales".

Además, por la importancia del presupuesto ejercido para el Programa Escuelas de Calidad, creado por iniciativa del Gobierno Federal, destinado a escuelas ubicadas en zonas urbanas de media a muy alta marginación. Estos recursos son adicionales a los de programas existentes.

Objetivo

Comprobar que las erogaciones reportadas en la Cuenta Pública 2005 en la partida 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales" correspondan a transacciones efectivamente realizadas por la entidad fiscalizada, que se encuentren justificadas y comprobadas y verificar que el respaldo documental y el registro presupuestal y contable fueron correctos.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,621,316.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 1,621,316.0 miles de pesos

Se seleccionaron para su revisión 1,621,316.0 miles de pesos, los cuales representan el 100.0% de los recursos ejercidos en la partida 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales".

Áreas Revisadas

La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE); la Dirección General de Administración Presupuestal y de Recursos Financieros (DGAPRF). Asimismo, se realizaron inspecciones físicas en las Direcciones Generales de Servicios Educativos Iztapalapa y de Operación de los Servicios Educativos, ambas dependientes de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal; así como en la Coordinación General Estatal de Tlaxcala, que coordinan el Programa Escuelas de Calidad 2005 (PEC V).

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Constatar que el Manual de Organización y de procedimientos se encuentren actualizados y autorizados, e identificar las funciones y atribuciones de las áreas que intervienen en la operación del gasto sujeto a revisión de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal (RLPCGP).
2. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública coinciden con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto en cumplimiento de los artículos 39, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF); 83 y 101, de su Reglamento.

3. Verificar que la asignación original cuenta con la autorización correspondiente, y que las modificaciones del presupuesto original se encuentran respaldadas en los oficios de adecuación presupuestaria de conformidad con la normativa aplicable de acuerdo con los artículos 151 al 155 del RLPCGPF y 121 y 122 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2005 MNPAPF.
4. Verificar que los recursos que no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el MNPAPF y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.
5. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 en materia de subsidios.
6. Constatar que las Reglas de Operación y Marco Normativo que regulan la operación del Programa sujeto a revisión, se ajustaron a lo dispuesto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.
7. Verificar que los apoyos se otorgaron de conformidad con los montos establecidos y conforme a las Reglas de Operación.
8. Verificar que se suscribió el convenio marco de coordinación; que se emitieron las convocatorias del PEC V; y se giraron oficios de instrucción para la ministración de recursos a los fideicomisos estatales de conformidad con el apartado 3.3 Beneficiarios de las Reglas de Operación.
9. Verificar selectivamente la correcta integración de los expedientes de los beneficiarios del PEC V.
10. Seleccionar las escuelas beneficiadas a fin de compulsar el otorgamiento de apoyos del PEC V.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Se comprobó que el Reglamento Interior de la SEP publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, establece en su artículo 35, fracción VI, la atribución de la DGAPRF de normar y difundir los procedimientos y normativa a que debe sujetarse la contabilidad presupuestaria, así como verificar su cumplimiento y con esto mantener actualizados los registros contables y los estados financieros (Cuenta Pública) en su aspecto financiero. Asimismo, por lo que corresponde a la DGDGIE en el artículo 31, fracción X, del citado reglamento, se establece la atribución de desarrollar, en coordinación con las entidades y unidades administrativas competentes, programas y acciones para atender necesidades educativas de los grupos vulnerables, lo anterior de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Se constató que para el ejercicio, registro y control presupuestal de las operaciones relacionadas con la partida revisada, 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales" la DGAPRF sí contó con Manuales de Organización y de Procedimientos, los cuales se encuentran vigentes para el ejercicio de 2005 y debidamente autorizados por el titular de la SEP, servidor público facultado para ello de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4º, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y el artículo 7, fracciones XVII y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Por lo que respecta a la DGDGIE, se proporcionó el Manual de Organización de la entonces Dirección General de Investigación Educativa, el cual a la fecha de la revisión (octubre de 2006) se encuentra vigente, no obstante que con fecha 21 de enero de 2005 se reformó el Reglamento Interior de la SEP, sin que se hayan actualizado los citados manuales de organización y procedimientos administrativos de la actual Dirección General de la Gestión e Innovación Educativa, en contravención de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 7, fracción XVIII, del Reglamento Interior de

la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005.

La DGDGIE al no tener actualizado su Manual de Organización, y no contar con un Manual de procedimientos, no tiene procedimientos específicos de las funciones que desempeñan las áreas que llevan a cabo el manejo del Programa Escuelas de Calidad, en incumplimiento de los citados ordenamientos legales.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se actualice su Manual de Organización y se elabore su manual de procedimientos administrativos, dentro de los cuales se incluyan las actividades específicas que desarrollan las áreas responsables encargadas de la operación, control y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad, y que se autoricen y se difundan, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se constató que durante el 2005 y a la fecha de la revisión (noviembre de 2006), la DGDGIE, para la operación del PEC V, contó con una estructura funcional operativa integrada por dos unidades

administrativas de estructura (la Dirección de Fomento a la Investigación y la Coordinación de Vinculación Académica) y cinco coordinaciones (de Planeación; Académica del PEC V; Territorial del PEC V; de Información y Análisis del PEC V; Administrativa), cuyos titulares y personal a su cargo (39 mandos medios y 29 operativos en promedio durante el ejercicio 2005) se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios del Capítulo 1000 "Servicios Personales". Al respecto, se proporcionó una descriptiva de las funciones de las coordinaciones, las cuales son acordes con la operación del PEC V.

Cabe señalar que para sufragar los gastos para el pago del Personal de Honorarios, el cual durante el ejercicio 2005 ascendió a 14,600.8 miles de pesos, la DGDGIE solicitó mediante el oficio de afectación presupuestaria número 11.400004 la ampliación de recursos a la partida 1201 "Honorarios" la cual fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio número 315-A-11-0070, de conformidad con lo establecido en los artículos 151 al 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2005 correspondientes a la partida 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales" de la Secretaría de Educación Pública no presentaron diferencias respecto del presupuesto autorizado, modificado y ejercido por 1,621,316.0 miles de pesos, registrados en su Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio fiscal de 2005, en cumplimiento de los artículos 39, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 83 y 84 de su Reglamento.

El presupuesto original autorizado para la partida 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales", por 1,174,316.0 miles de pesos, sufrió modificaciones mediante afectaciones presupuestarias consistentes en ampliaciones y reducciones por 1,147,000.00 y 700,000.0 miles de pesos, para finalizar en un presupuesto modificado autorizado por 1,621,316.0 miles de pesos, las cuales se elaboraron y tramitaron de conformidad con los artículos 151 al 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y 42 al 47 del Acuerdo por el que se expide

el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004 vigente para el ejercicio fiscal 2005.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Se constató que la Subsecretaría de Educación Básica para la operación del Programa Escuelas de Calidad estableció Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad 2005, a fin de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, por estar contenido dicho programa en el anexo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 (PEF 2005) de conformidad con el artículo 52, párrafo primero, del PEF para el ejercicio fiscal 2005.

Las citadas Reglas de Operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de junio de 2005, de conformidad con el artículo 52, fracción III, del PEF 2005. Sin embargo, éstas no se publicaron dentro de los 25 días hábiles posteriores al inicio del ejercicio fiscal, en contravención del artículo 52, fracción III, párrafo segundo, del PEF 2005.

En relación con lo anterior, la DGDGIE informó que lo anterior se debió a que se realizaron modificaciones a las Reglas de Operación ya autorizadas por la SHCP y dictaminadas por la COFEMER, por lo que fueron enviadas nuevamente para su autorización y dictamen de las citadas instancias, por lo que no se publicaron sino hasta el 13 de junio de 2005.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, las Reglas de Operación que se emitan para el Programa Escuelas de Calidad, sean publicadas en términos de lo que al efecto disponga el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Se constató que la DGDGIE turnó a la Dirección General de Planeación y Programación los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, por capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad, para que a través de la Coordinadora Sectorial se presentaran a la H. Cámara de Diputados los citados informes. No obstante, se observó que los informes correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres de 2005, fueron entregados hasta el día 23 de diciembre de 2005, debido a que el envío de información por parte de las coordinaciones estatales no fue oportuna, como se hizo del conocimiento de la SHCP con la cual se acordó que una vez que se tuviera completa la información, ésta sería enviada. Sin embargo, se contravino el artículo 52, fracción IV, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 y el numeral 4.2.1 “Avance Financiero” de las Reglas de Operación”, ya que dichos informes deben de ser entregados a la H. Cámara de Diputados a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre.

Es importante señalar que en las Reglas de Operación del PEC V no se establecen medidas precisas en caso de incumplimiento de las fechas de la entrega de la información trimestral, o de excepción de las mismas.

Al respecto, la DGDGIE proporcionó el Proyecto de Reglas de Operación PEC 2007-2008, en el cual se incorporan que en el incumplimiento de la entrega de los informes el Comité Técnico del Fondo Nacional Escuelas de Calidad (CTFNEC) podrá determinar sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 83 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Cabe señalar que dichas Reglas de Operación se publicarán dentro de los 25 días posteriores al inicio del ejercicio 2007.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control y de supervisión a fin de que las coordinaciones estatales proporcionen de manera oportuna la información de los avances físicos financieros, en cumplimiento del artículo 9, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de las Reglas de Operación que para ello emita la entidad fiscalizada en lo correspondiente al Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se establezcan en las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Calidad, medidas precisas en caso de incumplimiento y de excepción de los plazos de entrega de los informes trimestrales, en términos de lo que al efecto disponga el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y en cumplimiento del artículo 9, párrafo quinto, y 77, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Se constató que la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, conjuntamente con la Oficialía Mayor de la SEP para la administración de los recursos destinados para el Programa Escuelas de Calidad, celebró el contrato de Fideicomiso número 14780-8 con Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), donde se señala el monto y composición del patrimonio, el plazo de vigencia, el responsable para vigilar el cumplimiento de los fines y de la aplicación de los recursos fideicomitados y las facultades del Comité Técnico, de conformidad con el artículo 164, fracción III, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal para el Ejercicio fiscal 2005.

Asimismo, se constató que el fideicomiso se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal, con clave de registro presupuestario núm. 20011130001221, de conformidad con el artículo 166 del citado ordenamiento

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

De acuerdo con el presupuesto original autorizado para la partida 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales" se destinaron 1,174,315.9 miles de pesos para el Programa Escuelas de Calidad 2005, para ser distribuidos en las entidades federativas mediante transferencias del fideicomiso federal a los fideicomisos estatales, lo cual se encuentra establecido en las Reglas de Operación del PEC V, como se muestra en el cuadro siguiente:

**IMPORTES DETERMINADOS CON BASE EN EL PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL
PROGRAMA Y EN EL ESTUDIO DE POBLACIÓN DE ALUMNOS LOCALIZADOS EN GRADO DE
MARGINACIÓN ELABORADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE POBLACIÓN**

(Miles de pesos)

Entidad	Población de 4 A 14 años	Porcentaje	Aportación de acuerdo a Reglas de Operación		
			Estatat	Federal	Escuelas
Aguascalientes	250,497	1.03%	4,047.2	12,141.6	269
Baja California	542,394	2.24%	8,763.3	26,289.8	882
Baja California Sur	98,752	0.41%	1,595.5	4,786.5	181
Campeche	180,447	0.74%	2,915.4	8,746.2	311
Coahuila	544,762	2.25%	8,801.5	26,404.5	558
Colima	125,937	0.52%	2,034.7	6,104.1	114
Chiapas	1,117,556	4.61%	18,055.9	54,167.8	1,039
Chihuahua	718,014	2.96%	11,600.7	34,802.0	1,180
Distrito Federal	1,661,071	6.86%	26,837.3	80,511.9	1,632
Durango	385,447	1.59%	6,227.5	18,682.6	865
Guanajuato	1,261,465	5.21%	20,381.0	61,143.0	2,524
Guerrero	892,939	3.69%	14,426.9	43,280.6	1,893
Hidalgo	603,700	2.49%	9,753.8	29,261.3	716
Jalisco	1,574,393	6.50%	25,436.9	76,310.6	1,735
México	3,099,896	12.79%	50,083.8	150,251.5	6,155
Michoacán	1,089,580	4.50%	17,603.9	52,811.8	1,891
Morelos	374,427	1.55%	6,049.5	18,148.4	767
Nayarit	236,922	0.98%	3,827.8	11,483.6	251
Nuevo Leon	819,948	3.38%	13,247.6	39,742.8	1,736
Oaxaca	994,747	4.11%	16,071.8	48,215.2	1,332
Puebla	1,351,860	5.58%	21,841.5	65,524.5	2,507
Queretaro	373,932	1.54%	6,041.5	18,124.4	659
Quintana Roo	218,144	0.90%	3,524.5	10,573.4	993
San Luis Potosi	625,956	2.58%	10,113.3	30,340.0	248
Sinaloa	635,497	2.62%	10,267.5	30,802.5	834
Sonora	524,715	2.17%	8,477.6	25,432.9	1,001
Tabasco	503,237	2.08%	8,130.6	24,391.8	400
Tamaulipas	626,220	2.58%	10,117.6	30,352.8	1,334
Tlaxcala	250,173	1.03%	4,041.9	12,125.8	319
Veracruz	1,770,152	7.31%	28,599.7	85,799.0	2,377
Yucatán	406,618	1.68%	6,569.6	19,708.7	626
Zacatecas	368,358	1.52%	5,951.4	17,854.3	405
TOTAL	24,227,756	100.00%	391,438.7	1,174,315.9	37,734

FUENTE: Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad y Base de Datos proporcionada por la DGDGIE.

Al respecto, se verificó que una vez publicadas las reglas de operación, las entidades federativas deben ratificar por escrito, a más tardar a los treinta días naturales siguientes a la autorización de las multitudes reglas de operación, su voluntad de participar en el programa y su compromiso de aportar los recursos de la contrapartida, consistente en que por cada peso que aporte la entidad federativa a su fideicomiso estatal, la SEP aportará tres pesos teniendo como límite la distribución consignada en la tabla anterior y se determinó que las 32 entidades federativas ratificaron su derecho de participar. Sin embargo, se constató que en siete casos, la ratificación se llevo a cabo entre 1 y 37 días después de la fecha establecida, en contravención de numeral 3.4 inciso A, párrafo tercero, de las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de junio de 2005.

Lo anterior, de acuerdo con la información proporcionada, se originó debido a que existieron entidades federativas a las que les afectó el cambio de gobierno y en otros casos, por los fenómenos meteorológicos, y se constató que en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Nacional del PEC V se tomó el acuerdo número 03.08.05R y se autorizó la ampliación de los plazos de ratificación de los siete estados para participar en el PEC V, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, numeral 2 "Funciones de Ejecutores y Otros Participantes".

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se evalúe la conveniencia de establecer en las Reglas de Operación medidas excepcionales de prórroga para el cumplimiento de los plazos para ratificar la participación de las entidades federativas en el Programa Escuelas de Calidad, y sancionatorias en caso de su inobservancia, en cumplimiento del artículo 77, párrafo último, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las Reglas de Operación que para ello emita la Secretaría de Educación Pública para cada ejercicio fiscal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Por lo que corresponde al ejercicio de los recursos en el 2005, el Programa Escuelas de Calidad reportó un ejercicio de 1,621,316.0 miles de pesos, y se observó que la DGDGIE llevó a cabo el trámite de transferencia de recursos al Fondo Nacional de Escuelas de Calidad número 14780-8 (Fideicomiso Nacional), mediante dos Solicitudes Recibos de Ministración (SOLREMI) por el importe de referencia, las cuales contaron con los requisitos que para su cumplimiento establece el formato como: clave presupuestaria, unidad responsable, beneficiario, clave bancaria de destino, concepto, firmas de autorización, entre otros, de conformidad con el oficio circular número DGRF-0021 de fecha 10 de febrero de 2004, en el cual se establecen los lineamientos correspondientes para el requisitado del formato "Solicitud Oficio de Ministración".

Se constató que las aportaciones de la federación por 1,621,316.0 miles de pesos fueron depositadas en el Fideicomiso Nacional, para su posterior transferencia a los 32 fideicomisos estatales.

Se constató que para que el Fideicomiso Nacional depositara los recursos de origen federal a los Fideicomisos Estatales, las entidades federativas tenían que acreditar su aportación mediante su transferencia a las subcuenta del Fideicomiso Estatal, a más tardar el último día de agosto de 2005, y se observó que en 16 casos no se cumplió con el plazo establecido y existieron retraso de 6 a 181 días en el depósito de los recursos por 198,662.4 miles de pesos, en contravención del numeral 3.4 inciso A, párrafo tercero, de las Reglas de Operación publicadas el 13 de junio de 2005, y sin que el Comité Técnico del Fideicomiso Nacional reasignara los recursos federales por 595,987.2 miles de pesos no utilizados a esa fecha.

Al respecto, la DGDGIE proporcionó los oficios mediante los cuales las entidades federativas que no cumplieron con los plazos para la entrega de los recursos, solicitaron una prórroga en los cuales se explican como causas principales de los retrasos, el proceso de cambio de administración gubernamental, problemática en la gestión de los recursos, así como por la problemática sufrida por los fenómenos meteorológicos en alguna entidades federativas; razón por la cual el Comité Técnico

Nacional en su tercera y Cuarta Sesión Ordinaria acordaron extender los plazos para la comprobación del depósito de los recursos a más tardar el 28 de febrero de 2006, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad numeral 2 "Funciones de Ejecutores y Otros Participantes".

No obstante lo anterior, existe opacidad en la Reglas de Operación, ya que no establecen medidas precisas por el incumplimiento de las fechas establecidas para la aportación de los recursos por parte de las entidades federativas.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se evalúe la conveniencia de incorporar en las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Calidad, las excepciones de prórroga en caso de incumplimiento de las fechas para la aportación de los recursos de origen estatal por parte de las entidades federativas establecidas en las mismas, en observancia del artículo 77, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Se constató que una vez que la SEP tuvo conocimiento de las aportaciones a los Fideicomisos Estatales de cada una de las entidades federativas, por un total de 445,838.9 miles de pesos, las cuales se efectuaron entre los meses de octubre de 2005 y febrero de 2006, elaboró los oficios de instrucción al Fideicomiso Nacional, a fin de que este último llevara a cabo los depósitos en la

proporción de 3x1 en las cuentas establecidas en cada Fideicomiso Estatal para el manejo de los recursos de origen federal, de conformidad con la cláusula octava del contrato de Fideicomiso Nacional núm. 14780-8. Al respecto, la fiduciaria mediante los oficios de confirmación informó a la SEP que efectuó la transferencia a las subcuentas bancarias específicas de los Fideicomisos Estatales, que en total ascendieron a 1,337,516.9 miles de pesos.

Se constató que las transferencias de los recursos de origen federal por 1,337,516.9 miles de pesos, efectuadas por el Fideicomiso Nacional al Fideicomiso Estatal de las entidades federativas, se realizaron de septiembre de 2005 a mayo de 2006, en contravención del numeral 3.4 de las Reglas de Operación ya que se estableció como plazo máximo para realizar el depósito de los recursos el 30 de octubre de 2005. La SEP señaló que dicha situación, se presentó debido a que las entidades federativas no aportaron sus recursos dentro de las fechas establecidas por problemas de cambio de gobierno, y por el trámite interno en las entidades federativas para la entrega de recursos, así como por la problemática presentada por fenómenos meteorológicos; además de que los recursos públicos de origen federal le fueron radicados a la SEP por la SHCP mediante dos ministraciones; la primera por 474,316.0 miles de pesos el 6 de junio de 2005, y la segunda por 1,147,000.0 miles de pesos el 29 de diciembre de 2005.

No obstante lo anterior, se constató mediante la revisión de los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Nacional Escuelas de Calidad, que al mes de junio de 2005, antes de recibir la transferencia por parte de la SEP de la primera ministración por 474,316.0 miles de pesos, la cual se efectuó el 23 de junio de 2005, se contaba con una disponibilidad de 1,319,630.9 miles de pesos, de remanentes de ejercicios anteriores del Programa Escuelas de Calidad, y sus respectivos rendimientos, disponibilidades que al cierre del mes de agosto de 2005 (antes de la entrega de recursos a las entidades federativas) ascendían a 1,832,848.9 miles de pesos. Con esos recursos, el Programa Escuelas de Calidad estuvo en posibilidad de pagar el total de recursos reportados como ejercidos al 31 de diciembre de 2005 por 1,621,316.0 miles de pesos, sin que éstos fueran reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Por otra parte, la SEP recibió la segunda ministración por 1,147,000.0 miles de pesos el 29 de diciembre de 2005, recursos que fueron reportados como pasivo circulante mediante la cuenta por liquidar certificada núm. 0166011 del 30 de diciembre de 2005. Asimismo, se constató que fueron transferidos por la TESOFE al Fideicomiso Nacional el 8 de febrero de 2006. De conformidad con el

último estado de cuenta del Fideicomiso Nacional proporcionado al 30 de junio de 2006, el saldo del Fideicomiso Nacional asciende a 1,431,627.2 miles de pesos, que no se reintegran a la Federación, ya que desde el Contrato del Fideicomiso Nacional se estipuló que su patrimonio se integra por la inversión y reinversión de los recursos que forman parte de éste. Además en la Reglas de Operación no se establece que los remanentes del Fideicomiso Nacional, ni sus rendimientos, se tengan que reintegrar a la Tesorería de la Federación, en contravención del artículo 49, párrafo tercero, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, que establece que las Dependencias y Entidades, deberán prever en la Reglas de Operación o en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se canalicen subsidios la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado; siendo el caso de los recursos para el ejercicio fiscal de 2005, concentrados en el Fideicomiso Nacional que no se asignaron a los Fideicomisos Estatales.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que los informes que se emitan en forma trimestral, correspondientes a un ejercicio fiscal de los fideicomisos que comprenden recursos públicos federales, incluyan el entero a la Tesorería de la Federación de los remanentes de los recursos públicos de origen federal no ejercidos, así como sus rendimientos financieros, en cumplimiento del artículo 9, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que el Comité Técnico del Programa de Escuelas de Calidad (PEC V), de acuerdo con sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para que se modifique el contrato de fideicomiso y las Reglas de Operación del PEC, a fin de que en ambos documentos se establezca de manera precisa la obligación de relizar el entero a la Tesorería de la Federación de los recursos públicos federales remanentes de cada ejercicio fiscal, en términos de lo que al efecto disponga el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XVI, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 1,431,627,158.09 pesos(mil cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veintisiete mil ciento cincuenta y ocho pesos 09/100 M.N.), porque no se han enterado a Tesorería de la Federación los remanentes de origen federal no ejercidos, así como sus rendimientos financieros, concentrados en el Fideicomiso Nacional del Programa Escuelas de Calidad, en incumplimiento del artículo 49, párrafo tercero, del Decreto de Presupuesto de Egresos la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido ordenamiento, Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Se constató que el importe de las aportaciones de recursos de origen federal para el Programa Escuelas de Calidad, en la proporción de tres pesos federales, por uno estatal, fue por 1,337,516.9 miles de pesos, conforme a los montos establecidos en el numeral 3.4, inciso A), de la Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad 2005, publicadas el 13 de junio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, por acuerdo del Comité Técnico en su Primer Sesión Ordinaria 2006, considerando los recursos remanentes asignó un apoyo total de 181,213.9 miles de pesos, de los cuales 139,409.2 miles de pesos se asignaron a siete entidades federativas en la proporción de dos por uno, respecto de los recursos adicionales que cada entidad federativa aportó, por concepto de aportaciones municipales, o donaciones de organizaciones sociales y privadas, y 41,804.7 miles de pesos a otras cuatro entidades federativas identificadas con problemas de rezago educativo, en cumplimiento del numeral 3.4, inciso A), párrafo quinto, de las multicitadas Reglas de Operación. La distribución de los recursos por cada una de las entidades federativas fue de la siguiente manera:

Total de recursos federales que asignó la Federación para el Programa
Escuelas de Calidad por Entidad Federativa:

Entidad Federativa	Aportaciones Federales 3 A 1	Por Acuerdo del Comité Técnico	Total de Recursos PEC V
Aguascalientes	16,277.3		16,277.3
Baja California	35,244.7		35,244.7
Baja California Sur	6,416.9		6,416.9
Campeche	11,725.4	2,183.0	13,908.4
Coahuila	6,000.0		6,000.0
Colima	8,183.4		8,183.4
Chiapas	18,450.8	6,150.3	24,601.1
Chihuahua	46,656.4		46,656.4
Distrito Federal	107,936.1		107,936.1
Durango	18,682.6	6,227.5	24,910.1
Guanajuato	71,643.0		71,643.0
Guerrero	43,280.6	14,426.9	57,707.5
Hidalgo	39,228.3		39,228.3
Jalisco	76,310.6		76,310.6
México	200,971.8		200,971.8
Michoacán	70,800.7	36,598.0	107,398.7
Morelos	24,330.2	25,779.9	50,110.1
Nayarit	11,483.6		11,483.6
Nuevo León	53,280.1	11,779.9	65,060.0
Oaxaca	45,000.0	15,000.0	60,000.0
Puebla	87,843.7		87,843.7
Querétaro	24,298.0		24,298.0
Quintana Roo	14,175.0	30,550.0	44,725.0
San Luis Potosí	30,340.0		30,340.0
Sinaloa	41,294.5	2,246.0	43,540.5
Sonora	34,095.9		34,095.9
Tabasco	24,391.8		24,391.8
Tamaulipas	40,691.7	30,272.3	70,964.0
Tlaxcala	12,125.9		12,125.9
Veracruz	66,000.0		66,000.0
Yucatán	26,422.0		26,422.0
Zacatecas	23,935.8		23,935.8
TOTAL	1,337,516.8	181,213.8	1,518,730.6

FUENTE: SEP. SEB. DGDGIE

Del total de recursos de origen federal que se reportaron como ejercidos por 1,621,316.0 miles de pesos, se constató que las entidades federativas recibieron un total de 1,518,730.6 miles de pesos, la diferencia por 102,585.4 miles de pesos, permanecen en el Fideicomiso Nacional conforme se señaló en el Resultado 10 de este informe, donde se observa que al 30 de junio de 2006 el saldo disponible en el Fideicomiso Nacional ascendió a 1,431,627.2 miles de pesos, lo anterior debido a que en la cláusula cuarta del contrato de fideicomiso se establece que los rendimientos, derechos que se adquieran, reciban o incorporen al fideicomiso forman parte de su patrimonio.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Se verificó que para la operación del programa las 32 entidades federativas publicaron en sus páginas de Internet y en medios de comunicación masiva las convocatorias para que las escuelas públicas de educación básica que impartan educación en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en sus distintas modalidades y educación especial, estuvieran en posibilidad de participar de acuerdo con los requisitos establecidos en las convocatorias, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad 2005, publicadas el 13 de junio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Al verificar el cumplimiento del programa, y de los requisitos que se establecen en las Reglas de Operación del PEC V y las convocatorias, se seleccionaron al azar para su revisión 45 expedientes correspondientes a los planteles educativos ubicados en el Distrito Federal, a los que de acuerdo con las Reglas de Operación se les asignó una aportación de 50.0 miles de pesos, lo que da un total de 2,250.0 miles de pesos. De los 30 planteles seleccionados, corresponden a planteles localizados en la Delegación Iztapalapa, coordinadas a través de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa, y 15 a escuelas coordinados por la Dirección General de Operación de los Servicios Educativos del Distrito Federal, ambas dependientes de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

En lo correspondiente a los planteles educativos de Iztapalapa incorporados al PEC, se constató que reportaron en sus informes financieros los ingresos recibidos, los cuales coinciden con sus estados de cuenta bancarios, de acuerdo con los montos máximos autorizados en el numeral 3.4 inciso B, párrafo primero, de las Reglas de Operación. Asimismo, se realizó la conciliación de los importes que reportó la Dirección General de Administración, Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas en el consolidado de ministraciones, en donde se reflejan las aportaciones federales por 50.0 miles de pesos de las escuelas seleccionadas.

Respecto del seguimiento de los recursos entregados a los 30 planteles educativos seleccionados por 1,500.0 miles de pesos, se constató que la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa realizó visitas a las escuelas para supervisar el manejo y comprobación de los recursos financieros y verificar la veracidad de los gastos, y que las facturas llevaran un sello con la leyenda de "Fiscalizado", en la cual consta la fecha en que se realizó la fiscalización y el nombre de la persona que la llevó a cabo; de conformidad con el apartado tres Proceso "Programa Escuelas de Calidad" de las Políticas y Procedimientos de Comunicación, Gestión y Seguimiento de Procesos Institucionales.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Respecto de las 15 escuelas restantes, incorporadas a los Servicios Educativos del Distrito Federal, se constató que los expedientes de las escuelas seleccionadas no se encuentran integrados con los documentos que acrediten el recibo de los recursos del programa, no cuentan con el estado de origen y aplicación de recursos y la documentación comprobatoria del gasto en original, lo que contravino los apartados 4c y 4e del Manual para la Comprobación de Recursos Asignados a los Planteles Pertenecientes al Programa Escuelas de Calidad en el Distrito Federal 2005-2006, los cuales establecen que los Directores de las Escuelas deberán presentar la documentación original comprobatoria de los gastos efectuados, llenar el formato denominado "Estado de Origen y Aplicación de Recursos y señalar las características que debe reunir la documentación comprobatoria del gasto. Esto se debió a que las Reglas de Operación no establecen qué tipo de documentos se debe integrar en los expedientes de los planteles educativos que participan en el programa.

La omisión ocasiona que no se tenga información oportuna y veraz de los avances físicos financieros y no permite la supervisión ni la fiscalización de la documentación comprobatoria del gasto para constatar que ésta corresponde a los recursos otorgados del PEC V.

Además, por lo que corresponde al cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria para el otorgamiento de recursos de origen federal del Programa Escuelas de Calidad de 2005, se constató que en los 45 expedientes revisados se integró la información técnica como son: ficha técnica de la escuela, Programa Anual de Trabajo, Plan Estratégico de Mejora Educativa, Informe Pedagógico y cédula de dictaminación; y se determinó que en los expedientes se presentan los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias y el dictamen correspondiente del Comité Estatal. Sin embargo, se constató que en algunos casos los expedientes no cuentan con las tarjetas de control global de los bienes muebles y de consumo inventariables, aunque en las visitas directas efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación a las escuelas se comprobó, la existencia de los bienes y la documentación, así como la acreditación de la capacitación realizada, lo cual quedó asentado en las actas administrativas correspondientes.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se elimine la opacidad en las Reglas de Operación, en particular, lo relativo al tipo de documentos que deben integrarse en los expedientes de los planteles que participan en el Programa Escuelas de Calidad, y se evalúe la conveniencia de incorporar en estas Reglas de Operación, los requisitos que debe contener la información financiera y técnica que se integra en los expedientes, a fin de homologar la información para su supervisión y fiscalización, en cumplimiento del artículo 77, fracción II, inciso a de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

A fin de verificar el ejercicio de los recursos otorgados al Estado de Tlaxcala, se analizó la base de datos en la que la Coordinación Estatal de Tlaxcala registra las escuelas incorporadas del PEC V, el importe de los ingresos y gastos realizados, así como el detalle de las facturas con las que los planteles comprueban la aplicación de los recursos. Para constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias, como son, el Programa Anual de Trabajo, Plan Estratégico de Transformación Escolar y el dictamen de evaluación por parte del Comité, se revisaron 49 expedientes seleccionados al azar, correspondientes al mismo número de planteles educativos que recibieron los apoyos del PEC V por 2,450.0 miles de pesos, y se observó que por lo que respecta a la información técnica, cumplieron con los requisitos establecidos.

Por otra parte, con el análisis de la base de datos, se comprobó que a la fecha de la revisión (noviembre de 2006) 85 planteles por 4,250.0 miles de pesos, de los 313 incorporados al programa por 15,650.0 miles de pesos, no habían comprobado los recursos, no obstante que de acuerdo con las Reglas de Operación deben estar devengados a más tardar el 15 de agosto de 2006; en contravención del artículo 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la cláusula 3.4 inciso B, de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2005.

Además, con la base de datos proporcionada, se constató que otros 162 planteles educativos comprobaron recursos por 4,970.2 miles de pesos, mediante 523 facturas con fecha posterior al 15 de agosto de 2006, fecha límite para el ejercicio de los recursos, por lo que los citados recursos no se reintegraron al Fideicomiso Nacional, en incumplimiento del numeral 4.2.4. de las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2005.

De acuerdo con la nota informativa proporcionada por la Coordinación Estatal del Programa, lo anterior se debió a la entrega extemporánea, de los recursos por el cambio de coordinador estatal del programa y por la demora de firmas por parte del Comité Técnico del fideicomiso estatal, lo que

ocasionó que la coordinación estatal no emitiera sus informes trimestrales a tiempo, ni obtuviera la comprobación de los recursos en tiempo, ni el registro de los avances físicos en el SIPEC. Lo anterior, denota la falta de seguimiento por parte de la Coordinación Estatal en la comprobación de los recursos del Programa; así como falta de supervisión de los recursos de origen federal por parte de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se supervise el cumplimiento de los plazos establecidos para la comprobación de los recursos entregados a las entidades federativas, a efecto de que los recursos que no hayan sido devengados, ni comprobados dentro de las fechas establecidas en la Reglas de Operación, se reintegren al Fideicomiso Nacional, en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-03-001 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 4,250.0 miles de pesos, correspondientes a recursos del Programa Escuelas de Calidad que se otorgaron a la Coordinación Estatal de Tlaxcala, y que no comprobaron 85 planteles educativos. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

Federal, y a la cláusula 3.4, inciso B, de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2005. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-03-002 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 4,970.2 miles de pesos, de 523 facturas fechadas con posterioridad al cierre del ciclo escolar (15 de agosto de 2006) registradas en la base de datos de ingresos y gastos, que proporcionó la Coordinación Estatal de Tlaxcala, las cuales le presentaron 162 planteles para comprobar recursos del PEC V. Lo anterior en cumplimiento del numeral 4.2.4 de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2005. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-9-11100-02-572-02-001 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes a fin de determinar las entidades federativas que recibieron recursos del Programa Escuelas de Calidad 2005, en las que existe la documentación comprobatoria del gasto que presentaron los planteles educativos fuera de las fechas límite para su ejercicio y comprobación (15 de agosto de 2006), toda vez que los recursos debieron reintegrarse al Fideicomiso Nacional de Escuelas de Calidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.4 de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2005.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública comunicará a la Auditoría Superior de la Federación haber tomado conocimiento de esta solicitud, quedando a salvo el derecho de la entidad de fiscalización superior de la Federación de realizar revisiones de seguimiento.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Se constató que la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa no lleva a cabo un seguimiento programado oportuno y directo con las coordinaciones estatales, para verificar el cumplimiento de la aplicación de los recursos públicos de origen federal del Programa Escuelas de Calidad, ya que se limitan a conocer la información contenida en Informes Trimestrales de Avance Físico y del Sistema de Información del Programa Escuelas de Calidad (SIPEC), el cual no se encuentra actualizado por los planteles educativos ya que hay escuelas que no obstante que terminó el ciclo escolar no han ingresado su información.

Además, a través de la consulta en pantalla del SIPEC, se observó que existen escuelas incorporadas al programa que no registraron la información correspondiente, entre otra la del origen y destino de

los recursos. Sin embargo, en las Reglas de Operación se omitió establecer la obligatoriedad de mantener actualizado el SIPEC, con lo cual se ratifica que no existe un adecuado proceso de evaluación de la operación del PEC V.

Lo anterior contraviene la cláusula décima tercera del contrato de Fideicomiso de Administración número 14780-8, denominado Fideicomiso Nacional, que estipula que la Subsecretaría de Educación Básica será la responsable de vigilar la aplicación de los recursos y verificar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso; así como del numeral décimo del Acuerdo que establece los Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2004.

Se solicitó a la DGDGIE que proporcionara los informes de avance físico financiero de una muestra de 196 escuelas, y se observó que no cuenta con dicha información, por lo que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la DGDGIE solicitó la información a cada una de las coordinaciones estatales sin que al cierre de la auditoría las hubieran proporcionado. Lo anterior corrobora la falta de seguimiento oportuno de los recursos otorgados a las entidades federativas.

Además, se observó que las Reglas de Operación no establecen en forma particular la obligación por parte de la DGDGIE de verificar el cumplimiento de la aplicación de los recursos públicos de origen federal, y de los fines del fideicomiso, la cual sí se encuentra contemplada en el citado contrato del Fideicomiso, y en el Acuerdo que establece los Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se evalúe la conveniencia de incorporar en las Reglas de Operación, la obligación de mantener actualizado el Sistema de Información del Programa Escuelas de Calidad, a fin de contar con información oportuna para el seguimiento del ejercicio de los recursos; de otorgar a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa la facultad de establecer los mecanismos de control y fiscalización para vigilar la correcta aplicación y comprobación de los recursos públicos de origen federal destinados al Programa Escuelas de Calidad; y de que las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad especifiquen la obligación de dar seguimiento a los recursos públicos de origen federal en forma directa, en cumplimiento de la cláusula décima tercera del contrato del fideicomiso de administración denominado Fideicomiso Nacional, así como del numeral décimo del Acuerdo que establece los Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2004.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Respecto de los cuestionarios de control aplicados a las entidades federativas, seis respondieron informando que al cierre del ciclo escolar no ejercieron recursos por 37,224.1 miles de pesos, los cuales se encuentran concentrados en el Fideicomiso Nacional. De esta cantidad, 34,636.3 miles de pesos corresponden a aportaciones no devengadas del PEC V y 2,569.6 miles de pesos son productos financieros.

Al respecto, se observó que de nueve entidades federativas cuatro no reintegraron oportunamente al Fideicomiso Nacional un importe de 6,678.2 miles de pesos correspondiente a los remanentes, dentro de los 60 días posteriores a la terminación del ciclo escolar (29 de septiembre de 2006), lo que contravino el numeral 4.2.4 de las Reglas de Operación del PEC V, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2005, que establece que las entidades federativas estarán obligadas a devolver a la cuenta principal del Fideicomiso Nacional, en un plazo no mayor de 60 días hábiles, contados a partir de la terminación del ciclo escolar 2005-2006, los recursos remanentes de origen federal y sus respectivos productos financieros, no transferidos a las escuelas y los no devengados al cierre del ciclo escolar.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se establezcan mecanismos de control para que los remanentes de los recursos que al cierre del ciclo escolar no hayan sido devengados y sus productos financieros, sean reintegrados al Fideicomiso Nacional de manera oportuna, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-0-11100-02-572-01-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se establezca en las Reglas de Operación que las coordinaciones estatales deberán comprobar los recursos en los plazos establecidos y que la Coordinación Nacional del Programa deberá dar seguimiento puntual al cumplimiento de los plazos y vigilar el cumplimiento del objetivo del programa.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Dictamen

Para el examen realizado en la Secretaría de Educación Pública en relación con los Egresos Presupuestales de la partida 4108 “Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales”, cuyo objetivo consistió en comprobar que las erogaciones reportadas en la Cuenta Pública 2005 en la citada partida corresponden a transacciones efectivamente realizadas por la entidad fiscalizada, que se encuentran justificadas y comprobadas y verificar que el respaldo documental y el registro presupuestal y contable fueron correctos, se determinó revisar un monto de 1,621,316.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados al Programa Escuelas de Calidad reportados en la citada Cuenta Pública.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas

aplicables a la planeación y ejercicio de recursos asignados al Programa Escuelas de Calidad 2005, excepto por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y en las que destacan las siguientes: no se dio el seguimiento a los recursos a fin de vigilar la correcta aplicación y comprobación de los recursos públicos de origen federal destinados al Programa Escuelas de Calidad, lo que denota opacidad. Además, las entidades federativas no reintegraron oportunamente al Fideicomiso Nacional los recursos no devengados de las aportaciones no ejercidas por las escuelas beneficiadas, ni sus productos financieros; tampoco se reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos remanentes por 1,431,627.2 miles de pesos concentrados en el Fideicomiso Nacional, debido a la práctica de la SEP de transferir los recursos al Fideicomiso Nacional de un ejercicio fiscal para utilizarlos en el siguiente. Por último, se constató que el estado de Tlaxcala no comprobó recursos por 4,250.0 miles de pesos, y existe facturación de gastos por 4,970.2 miles de pesos, con fecha posterior a la terminación del ciclo escolar, sin que dichos recursos fueran reintegrados al Fideicomiso Nacional.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 10 observaciones que generaron 17 acciones, de las cuales corresponden: 13 a Recomendación, 1 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control, 2 a Solicitud de Aclaración-Recuperación y 1 a Pliego de Observaciones.

Impacto de la Fiscalización

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado)

Importe: 1,440,847.4 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 1,431,627.2 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 1,431,627.2 miles de pesos

Omisión o reintegro 1,431,627.2
extemporáneo de fondos a la
TESOFE

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 17 acciones, orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

13 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

2 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas.

2 para impulsar la fiscalización de alto impacto.

VI.2.1.4.4. Egresos Presupuestales Asignados al Proyecto Enciclomedia

Auditoría: 05-0-11100-02-584

Criterios de Selección

Para alcanzar el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de Educación Primaria e impactar en el proceso educativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del oficio número OM.-402, autorizó recursos para el Programa Enciclomedia para llevar a cabo la contratación de un servicio multianual de arrendamiento y poner a disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los Equipos de Enciclomedia, la paquetería de Software y demás infraestructura necesaria para su operación en un total de 125,562 "Aulas" en toda la República Mexicana para los ejercicios de 2005 a 2010, por 21,398,300.0 miles de pesos.

Por otra parte, se conoció a través de los medios de comunicación escrita El Universal y Milenio que la opinión pública solicita que se auditen los recursos referidos, ya que se presume que la SEP no cumplió con el calendario de entregas de la contratación del servicio multianual.

Objetivo

Verificar que el presupuesto asignado a la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTI) para la contratación de un servicio multianual, a efecto de poner a disposición de la Secretaría de Educación Pública los equipos, la paquetería de Software y demás infraestructura necesaria para la operación del Proyecto Enciclomedia, en un total de 125,562 "Aulas" en toda la República Mexicana, se ejerció y registró conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 2,105,000.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 2,105,000.0 miles de pesos

Se revisaron 2,105,000.0 miles de pesos, el 100.0% de los recursos que se asignaron para la contratación de un servicio multianual, relativo al Proyecto Enciclomedia.

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Tecnología de la Información (DGTI), de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS), y de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), adscritas a la Oficialía Mayor y en la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Constatar que la SEP contó con las atribuciones que regulan la planeación, programación y presupuestación, ejercicio del gasto, contratación de servicios para llevar a cabo las operaciones del equipamiento de los bienes del Proyecto Enciclomedia en su Reglamento Interior, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal.
2. Constatar que la entidad fiscalizada contó con los Manuales de Organización y de Procedimientos específicos autorizados, que identifican cada una de las operaciones y actividades para el control y ejercicio de los recursos, respecto a su programación, presupuestación, ejercicio, control, registro, contratación de servicios (arrendamiento de equipos), adquisición e instalación, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

3. Verificar que en el ejercicio de 2005, la contratación de la prestación de servicios se ajustó a los calendarios financieros, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de los artículos 32 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y 15 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal ambos vigentes para 2005, así como al Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Período Contable”.
4. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública correspondientes a los recursos del presupuesto original, modificado, ejercido y de economías, corresponden con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto presentado por la entidad fiscalizada, en cumplimiento de los artículos 39, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 83 y 101 de su Reglamento, así como al Principio Básico de Contabilidad Gubernamental, “Revelación Suficiente”.
5. Constatar que las adecuaciones presupuestarias (externas e internas) que afectaron al presupuesto aprobado de la entidad fiscalizada fueron sustentadas en los oficios de afectación presupuestaria, la documentación soporte que las justificó, y la autorización de las instancias correspondientes, en cumplimiento de los artículos 151 al 155 del Reglamento de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 35 al 39 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente para el ejercicio de 2005, así como al Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Consistencia”.
6. Verificar que el registro de operaciones e informes financieros se realizó de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), en cumplimiento del artículo 84 del Reglamento de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
7. Verificar que los servicios y las adquisiciones se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) y que contarán con la autorización global o específica por parte de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 20, 21 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

8. Constatar que en la convocatoria indicará el nombre de la entidad fiscalizada; lugar y fecha, horario para obtener las bases, costos y forma de pago; fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; indicación si es licitación pública nacional o internacional, indicación que ninguna de las condiciones podrán ser negociadas y que hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento de los artículos 29 y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público.
9. Verificar que las bases de licitación delimitan la forma en que se acreditará la existencia y personalidad jurídica del licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones; fecha, hora y lugar de la presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del contrato; señalar que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases; idioma además del español, los anexos o folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen del bien o servicio; moneda en que se cotizará y se efectuará el pago; criterios claros y detallados de adjudicación del contrato; descripción completa de los bienes, plazo y condiciones de entrega, así como la indicación del lugar, condiciones de pago, establecimiento de penas convencionales, en cumplimiento de los artículos 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público y 27 al 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público.
10. Verificar que en el acto de presentación y apertura de proposiciones se levantó el acta que sirve de constancia de la celebración, en la que se hagan constar las propuestas aceptadas y las rechazadas, así como las causas que dieron origen al rechazo, la cual debe ser firmada por los participantes, asimismo, en esta acta se hará constar la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, en cumplimiento de los artículos 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público y 36, 37, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público.
11. Constatar que en el caso de la Licitaciones Públicas Internacionales, se publicó el fallo en el Diario Oficial de la Federación dentro de los setenta y dos días naturales siguientes al de su emisión de conformidad con el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

12. Comprobar que los contratos y pedidos adjudicados contaron con los requisitos mínimos, autorización del presupuesto, indicación del procedimiento, precio unitario y el importe total a pagar, la fecha, lugar y condiciones de entrega, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos, forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato, plazos y condiciones de pago, penas convencionales por atraso en la entrega, la descripción pormenorizada de los bienes o servicios, así como verificar que fueron formalizados dentro de los 20 días naturales siguientes al de notificación del fallo, en cumplimiento de los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 55 de su Reglamento.
13. Comprobar que los bienes arrendados se entregaron en las fechas establecidas y están sustentados en los documentos justificativos correspondientes, y en el caso de que se hubiese presentado desfase en las fechas pactadas para la entrega, se emitieron las prórrogas, en cumplimiento del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
14. Verificar que los pagos de la adquisición y arrendamiento están comprobados y justificados con las Cuentas por Liquidar Certificadas, facturas, pedidos y contratos, se registraron con cargo en los programas y, con sujeción a los capítulos y conceptos establecidos por el Clasificador por Objeto del Gasto, así como que no excedan de 45 días naturales posterior de la presentación de la factura. De conformidad con los artículos 44, fracción III, 49, fracción I, II, 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, 20, fracción I, 22 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, para el ejercicio 2005 y 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Se constató que el Reglamento Interior de la SEP del 21 de enero de 2005 establece en sus artículos 6, 35, 37 y 38 las atribuciones que regulan las operaciones de la Subsecretaría de Educación Básica y de las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, de Recursos Materiales y Servicios y de Tecnología de la Información, en materia de planeación, programación y presupuestación, ejercicio del gasto, contratación de servicios, equipamiento y distribución de los bienes muebles de la Secretaría, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Se comprobó que la DGTI, la DGRMyS, y la DGAPyRF, adscritas a la Oficialía Mayor, así como la SEB contaron con los Manuales de Organización y de Procedimientos autorizados aprobados y expedidos por el titular de la dependencia, los cuales fueron elaborados de conformidad con su Estructura Dictaminada y estuvieron vigentes para el ejercicio de 2005; sin embargo, se observó que se autorizaron modificaciones en las estructuras autorizadas durante el citado ejercicio, motivo por el cual los manuales de organización y de procedimientos no se encuentran actualizados y no se han difundido al interior de la dependencia.

Lo anterior, incumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP y 4, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-0-11100-02-584-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se efectúen las gestiones que garanticen que concluyan con la elaboración de la actualización, y la autorización de los manuales de organización y de procedimientos que identifiquen las funciones de las áreas que conforman su estructura orgánica autorizada y las actividades y operaciones y se difundan al interior de la dependencia, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se comprobó que el presupuesto original autorizado 2,105,000.0 miles de pesos, modificado 478,337.9 miles de pesos, ejercido 478,337.9 miles de pesos, correspondientes a la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2005, correspondieron con las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de las unidades responsables 110 "Dirección de Comunicación Social", 300 "Subsecretaría de Educación Básica", 311 "Dirección General de Materiales Educativos", 314 "Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicios" y 713 "Dirección General de Tecnología de la Información", así como con las registradas por la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, en cumplimiento de los artículos 39, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 83 y 101, de su Reglamento, así como al Principio Básico de Contabilidad Gubernamental, "Revelación Suficiente".

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se comprobó que la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP, mediante el oficio número 315.A.- 1318, del 20 de diciembre de 2004, comunicó a la SEP su presupuesto original autorizado por 127,668,397.7 miles de pesos, para el ejercicio 2005, monto que incluye 2,105,000.0 miles de pesos que corresponden al Proyecto de Enciclomedia conforme a los artículos 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y 15 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004 y entro en vigor a partir del 1 de enero de 2005 y el mismo estuvo vigente en dicho ejercicio fiscal.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Mediante los oficios núms. 315-A-01798 y 315-A-05089, la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Educación de la SHCP informó a la SEP sobre la autorización de los recursos por 21,398,300.0 miles de pesos, para los ejercicios 2005 a 2010, para contratar los servicios múltiples para el Programa Enciclomedia, de los cuales al ejercicio 2005 corresponde un monto autorizado de 909,600.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

Recursos autorizados por la SHCP
de los ejercicios 2005 a 2010 para la contratación de
los servicios múltiples para el Programa Enciclomedia
(miles de pesos)

Descripción	Ejercicio	Modelo Multianual de Servicios (MMS)	Mesa de Servicios Centralizada (MSC)	Importe (Incluye Iva)
Contrato Multianual de Servicios (MMS)	2005	868,000.0	41,600.0	909,600.0
	2006	3,679,600.0	74,900.0	3,754,500.0
	2007	4,023,500.0	59,000.0	4,082,500.0
	2008	4,082,900.0	59,000.0	4,141,900.0
	2009	4,166,200.0	59,000.0	4,225,200.0
	2010	4,225,600.0	59,000.0	4,284,600.0
TOTAL		21,045,800.0	352,500.0	21,398,300.0

Fuente: Oficio de autorización de la SHCP

Se comprobó que la H. Cámara de Diputados mediante oficio núm. 315.A-06043 autorizó el presupuesto original para el ejercicio de 2005 por 2,105,000.0 miles de pesos, recursos para atender la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", el cual forma parte de la autorización multianual 2005-2010.

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 32 y 33, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de "Revelación Suficiente".

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

El presupuesto original por 2,105,000.0 miles de pesos, fue modificado por 4,472,274.3 y 6,098,936.3 miles pesos de ampliaciones y de reducciones, respectivamente, registrado en la Cuenta Pública del Ejercicio de 2005, de la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", se

sustenta en 66 Oficios de Afectación Presupuestaria los cuales cuentan con la justificación y las solicitudes del movimiento presupuestal y con la autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 151 al 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 35 al 39, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004 y entro en vigor a partir del 1 de enero de 2005 y el mismo estuvo vigente en dicho ejercicio fiscal, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Consistencia".

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Se observó que la DGTI no aplicó los recursos autorizados por 2,105,000.0 miles de pesos para dar atención a la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", lo que originó que no se cumpliera con el programa del Gobierno Federal contenido en el Programa Nacional de Educación, al dejar inconclusa la continuidad de un proyecto nacional, y con esto la posibilidad de ofrecer a los educandos de todo el país una herramienta pedagógica de tecnología educativa, ya que para el ejercicio de 2005 no se alcanzaron los objetivos previstos, de instalar 18,464 "Aulas MMS".

Al respecto, se comprobó que la SEP y la SHCP autorizaron movimientos presupuestales por reducciones compensadas y líquidas de la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" por un importe de 1,323,532.0 y 304,000.0 miles de pesos, respectivamente, para impulsar otros programas del sector educativo.

En el caso de los traspasos compensados se observó que los recursos se destinaron a diferentes unidades responsables y entidades del sector educativo para cubrir necesidades de gastos de actividades administrativas no prioritarias, de programas de inversión por 892,697.0 y 430,835.0 miles de pesos, por concepto de energía eléctrica, seguro de bienes patrimoniales, asesorías, reorientación de recursos para cubrir la presión de gasto, apoyo a entidades federativas, para el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y para terminar la construcción de la Biblioteca José Vasconcelos.

Las transferencias líquidas, por 304,000.0 miles de pesos, se destinaron al Ramo 23 "Previsiones Salariales y Económicas".

Es importante hacer notar, que la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" constituye una de las metas contenidas expresamente en el Programa Nacional de Educación 2001 – 2006 como una herramienta pedagógica, por lo que la asignación autorizada en el Decreto del PEF para el ejercicio de 2005 por 2,105,000. 0 miles de pesos tenía el propósito de dar continuidad a las acciones instrumentadas desde el ejercicio de 2003, en el sentido de introducir en todas las aulas de 5° y 6° grado de educación primaria del país, las tecnologías de información y comunicación.

Para tal efecto se establecieron convenios de colaboración suscritos con cada uno de los Gobiernos de las Entidades Federativas para la puesta en marcha del proyecto durante 2005, como fase siguiente de este programa, donde se programó como meta instalar 18,464 "Aulas" MMS para completar los grados de 5° y 6° año escolares, de las cuales sólo se instalaron 7,287, para este ejercicio, así como la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia y los dispositivos para convertir pizarrones blancos en pizarrones interactivos, no fueron entregados sino hasta el ejercicio siguiente.

Lo anterior, incumplió el artículo 49, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Cumplimiento de Disposiciones Legales.

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que a partir del ejercicio de 2003 nace con un déficit de recursos, donde se pueda observar que el presupuesto modificado termina por arriba del presupuesto original, esto se debe a las ampliaciones líquidas y reasignación de recursos dentro del presupuesto autorizado a la SEP.

Es importante establecer que el proceso de licitación por 2,105,000.0 miles de pesos, asignado para compra de equipo del Proyecto Enciclomedia, se cambió por un proceso de MMS (Modelo Multianual de Servicios), lo que retrasó el proceso licitatorio y consecuentemente se obtuvieron economías de dicho proyecto, que ante el déficit que presenta el sector educativo se utilizaron para atender diversas presiones de gasto.

Cabe señalar que el cambio de procedimiento de adquisición de equipos del Proyecto Enciclopedia a MMS mejoró satisfactoriamente las condiciones para el Sector Educativo, ya que los gastos de mantenimiento por las condiciones del convenio se trasladaron a los integradores, además de eliminar el riesgo de la obsolescencia de los equipos, ya que el integrador se compromete a mantener permanentemente actualizados dichos equipos.

Acción Emitida

05-0-06100-02-584-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de control que garanticen que los movimientos presupuestarios se sujeten a los objetivos de los proyectos prioritarios previamente autorizados, en cumplimiento del artículo 64, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Principio Básico de Contabilidad Cumplimiento de Disposiciones Legales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-0-11100-02-584-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de control que garanticen que los movimientos presupuestarios se sujeten a los objetivos

de los proyectos prioritarios previamente autorizados, en cumplimiento del artículo 64, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental Cumplimiento de Disposiciones Legales.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Para efectos de la revisión se seleccionaron los procedimientos de adjudicación que se relacionan con la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", descritos en el siguiente cuadro:

Procedimientos de Adquisiciones Licitaciones Públicas Internacionales Miles de pesos			
Número de adjudicación	Importe con IVA	Periodo del servicio	Tipo de servicio
LPI 00011001-014/05	18,925,244.8	6 años	Prestación de servicios para poner a disposición de la Secretaría de Educación Pública la Infraestructura necesaria para la Ejecución y Monitoreo remoto del Programa Enciclomedia.
LPI 00011001-030/05	263,873.5	6 años	Prestación de servicios relacionados con un Centro de Contacto y Control del Programa Enciclomedia denominado Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia.
LPI 00011001-040/05	144,614.2	Costo de Adquisición	Adquisición de: Dispositivo para convertir pizarrones blancos en pizarrones interactivos, Proyector y pizarrones interactivos para aulas y Equipamiento para 30 Aulas
Total	19,333,732.5		

FUENTE: Expedientes de licitaciones publicas internacionales.

Con la revisión de las Licitaciones Públicas Internacionales 00011001-014/05 y 00011001-030/05, por un monto de 19,189,118.3 miles de pesos, se constató lo siguiente:

- a) Que los servicios y las adquisiciones relacionadas con el Proyecto Enciclomedia se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), en cumplimiento con los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- b) Las convocatorias fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de agosto y 22 de noviembre de 2005, de conformidad con los artículos 30, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 26 de su reglamento. Con su evaluación se comprobó que cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 29, de la citada ley.
- c) Las bases cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 31, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- d) Se constató que los licitantes adquirieron las bases, las cuales estuvieron a disposición de los interesados desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, en cumplimiento del artículo 31, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, se comprobó que los recursos provenientes de la venta de las bases ingresaron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
- e) El acto de presentación y apertura de proposiciones se celebró el 9 de septiembre por lo que corresponde al Modelo Multianual de Servicios (MMS) y el 12 de diciembre de 2005 para la Mesa de Control de Servicios (MSC), de conformidad con lo establecido en los artículos 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 33 de su reglamento.

Al respecto, se comprobó que los licitantes presentaron la documentación legal requerida por la SEP, como: recibo por la compra de bases, acreditación de existencia y personalidad jurídica, y oficio de responsabilidad administrativa, de conformidad con los artículos 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 36 de su reglamento.

También presentaron sus ofertas técnicas con la documentación requerida en las bases de la licitación, tales como escrito de no cesión de derechos en caso de resultar ganador, propuesta técnica, declaración de integridad, currículum de la empresa, certificado de cumplimiento de normas oficiales, copia de la declaración anual, autorización a la SEP para visitas de verificación, cartas compromisos, certificado Microsoft Office 2003, relación de centros de servicio, catálogos y folletos, y poder notarial .

- f) La DGTI, como área solicitante, evaluó todas las ofertas técnicas y la documentación técnico-administrativa solicitada en las Bases de la Licitación Pública Internacional, la Dirección de Adquisiciones revisó la documentación normativa-jurídica solicitada en las bases y de su análisis se derivó el dictamen técnico correspondiente, en cumplimiento de los artículos 35, fracción IV, y 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los numerales 25, 62, 63 y 67 del Acuerdo Secretarial número 309 por el que se expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles y Servicios en la SEP.
- g) Se constató que el plazo para la emisión del fallo fue diferido por una ocasión en ambas licitaciones y el nuevo plazo no excedió de los 20 días naturales contados a partir del plazo original, en cumplimiento del artículo 35, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- h) Se comprobó que los fallos de las Licitaciones Públicas Internacionales se dieron a conocer a los licitantes el día 30 de septiembre para la MMS y el 21 de diciembre de 2005 para la MCS, para lo cual se contó con un dictamen en el cual se hace constar una reseña cronológica del procedimiento de adjudicación, el análisis de las propuestas y las razones para admitirlas o desecharlas, en cumplimiento de los artículos 36 Bis, último párrafo y 37, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- i) Se constató que el fallo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 72 días naturales siguientes al de su emisión de conformidad con el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- j) El importe total adjudicado por cada proveedor y por partida se muestra a continuación:

Para la LPI 00011001-014/05, el número de aulas que se programaron fue por un total de 125,562, "Aulas" MMS en todas las entidades federativas de la República Mexicana, sin embargo, no se adjudicaron en su totalidad, en virtud de que dos partidas fueron declaradas desiertas en el proceso de licitación por no ser presentadas conforme a lo solicitado en las bases (la adjudicación de dichas partidas se realizó en el año de 2006), por lo que el total de las partidas adjudicadas corresponde a 109,852 aulas, como se indica en el cuadro siguiente:

Licitación Pública Internacional 00011001-014/05
Prestación de servicios para poner a disposición de la SEP
la Infraestructura necesaria para la Ejecución y Monitoreo remoto del Programa Enciclomedia
(Miles de pesos)

Nombre del prestador del servicio	Partida adjudicada	Estado	Núm. De aulas	Monto total Con IVA
Accesorios Y Suministros Informaticos, S.A. De C.V.	7	Chihuahua Durango Nayarit	7,505	1,545,794.3
Lanix, S.A. De C.V. Alef Sol. Inte. S.A. De C.V.	14	Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora	8,466	1,625,503.1
Centro De Productividad Avanzada, S.A. De C.V.	6	Michoacán	9,879	1,745,125.4
Interconecta S.A. De C.V.	2	Distrito Federal Morelos Tlaxcala	8272	1,499,381.3
	8	Coahuila Nuevo Leon	10153	1,948,040.5
	10	Tamaulipas Puebla Tabasco	9,041	1,747,967.7
Mainbit, S.A. de C.V. y Dell Mexico, S.A. De C.V.	4	Aguascalientes Zacatecas Guerrero	8,839	1,682,987.9
Tecnoprogramacion Humana Especializada En Sistemas Operativos, S.A. De C.V.	1	Colima Jalisco	7,665	1,426,536.4
	3	Guanajuato Querétaro	7,832	1,468,551.0
Ted Tecnologia Editorial, S.A. de C.V. y Dell Mexico, S.A. De C.V.	9	Veracruz	12,075	2,115,338.1
	13	Estado de México	12,126	2,120,019.1
Sistemas Aplicados de la Conurbación del Pánuco, S.A. De C.V.	5	Hidalgo San Luis Potosí	7,999	❖
Total general			109,852	18,925,244.8

FUENTE: Expediente de la Licitación

❖ A este proveedor se le rescindió el contrato, por lo que no se consideró el importe adjudicado.

Licitación Pública Internacional 00011001-030/05
Prestación de servicios para poner a disposición de la SEP
la Infraestructura necesaria para la Ejecución y Monitoreo remoto del Programa Enciclomedia
(Miles de pesos)

Nombre del prestador del servicio	Monto total Con IVA
Toptel, S. de R.L. de C.V. en consorcio con la empresa Technidata, S.A de C.V.	263,873.5
Total general	263,873.5

FUENTE: Expediente de la Licitación

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Con la revisión de la Licitación Pública Internacional 00011001-040/05, se constató lo siguiente:

1. Se contó con la requisición de compra de la DGTI del 13 de octubre de 2005 en la que solicitó la adquisición del dispositivo para utilizar los pizarrones blancos, como pizarrones interactivos, sustitución de televisores por 500 proyectores, 500 pizarrones y el equipamiento de 30 aulas, y que indica que en la actividad prioritaria R055 "Implementar el programa de Enciclomedia" y en la partida 5206 "Bienes Informáticos" se aplicaran los recursos solicitados, en cumplimiento del numeral 1 del procedimiento denominado "Recepción y registro de requisiciones e identificación del tipo de compra, aprobación del Comité de Adquisiciones", del Manual de Procedimientos de la DGRMyS y el numeral V requisiciones, del Acuerdo núm. 309, por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la SEP y el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
2. Se contó con los oficios de liberación de inversión número 11.100076 y el 11.100077 del 21 y 26 de septiembre de 2005, autorizado por el Oficial Mayor del Ramo por la cantidad de 126,148.7 y 18,465.5 miles de pesos respectivamente, a favor de la Dirección General de Tecnología de la Información, de acuerdo con los artículos 25 de la LAASSP, y 71 del Acuerdo

por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, para el ejercicio de 2005.

3. Contó con suficiencia presupuestaria, y cumplió lo relativo a la publicación de la convocatoria, emisión y venta de bases; acta de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico, el acta del fallo y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
4. El importe total adjudicado por cada proveedor y por partida se muestra a continuación:

Licitación Pública Internacional 00011001-040/05
Adquisición del Dispositivo para convertir pizarrones blancos en pizarrones interactivos,
proyectores y pizarrones interactivos para aulas y equipamiento para 30 Aulas
(Miles de pesos)

Nombre del proveedor	Partida adjudicada	Estado	Número de aulas	Monto total con IVA
Tecnoprogramacion Humana	1	Colima, Jalisco y Michoacán	1,180	
Especializada En Sistemas	2	Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí	725	36,222.1
Operativos, S.A de C.V.	3	Guerrero, Nayarit y Guanajuato	1,025	
Integradores De Tecnología, S.A. de C.V.	4	Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas	873	28,859.8
	5	Distrito Federal, Morelos Y Puebla	1,452	
Mainbit, S.A. de C.V.	6	Chiapas y Veracruz	1,156	
	7	Estado De México	1,392	42,145.6
	10	Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca	952	
Corporativo Lanix, S.A. de C.V.	8	Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua	759	
	9	Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa	775	35,810.8
	11	Zacatecas	500	
Videonet, S.A. de C.V.	12	Distrito federal	30	1,575.9
Total				144,614.2

FUENTE: Expediente de la Licitación

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Se comprobó que la requisición para la prestación de servicios de la infraestructura necesaria para la ejecución y monitoreo remoto del sistema enciclomedia del 3 de mayo de 2005, que presentó la DGTI, consideró un monto autorizado por 909,600.0 miles de pesos; sin embargo de acuerdo con la autorización que la SHCP emitió fue por 21,398,300.0 miles de pesos para los ejercicios de 2005 al 2010, y de acuerdo con el procedimiento de adjudicación de la licitación pública celebrado por la SEP, el monto para estos servicios asignado fue por 18,925,244.8 miles de pesos, ya que la DGTI solo considero el monto correspondiente al ejercicio de 2005, en incumplimiento de lo establecido en el numeral V, en el apartado de requisiciones del Acuerdo número 309, por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la SEP y en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público.

Acción Emitida

05-9-11100-02-584-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión emitieron la requisición para la prestación de servicios de la infraestructura necesaria para la ejecución y monitoreo remoto del sistema enciclomedia del 3 de mayo de 2005 por el monto de 909,600.0 miles de pesos, sin embargo el procedimiento de adjudicación celebrado fue por un importe de 21,398,300.0 miles de pesos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Se constató que los servicios y las adquisiciones relacionadas con la compra del Dispositivo para convertir pizarrones blancos en pizarrones interactivos, proyectores y pizarrones interactivos para aulas y Equipamiento para 30 Aulas del Proyecto Enciclomedia, no se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS).

Al respecto la DGRMyS indicó que “el programa se conforma con los requerimientos de las unidades Administrativas, que determinan sus necesidades y solicitudes atendiendo a su presupuesto autorizado, pero en lo referente a inversión que afecta el capítulo 5000, el mismo se adiciona con las economías que logran las unidades a lo largo del año, por lo que los procedimientos de adquisición se llevan a cabo en los meses de octubre a diciembre de cada año”. Lo anterior se considera suficiente para solventar la observación detectada.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Se comprobó que 11 contratos adjudicados por 18,925,244.8 miles de pesos y 5 pedidos por 144,614.2 miles de pesos de las LPI 00011001-014/05 y 00011001-040/05, respectivamente, contaron con la autorización de suficiencia presupuestal asignada por la DGAPyRF y la DGRMyS, la indicación del procedimiento conforme al cual se adjudicó el contrato, el plazo y condiciones de pago, entre otros datos, y fueron formalizados del 1 al 19 de octubre de 2005 en el primer caso y el 23 de diciembre para el segundo, dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo.

El contrato de la LPI 00011001-030/05 se formalizó en el ejercicio de 2006, en virtud de que el fallo se dio a conocer el 21 de diciembre de 2005.

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Se comprobó que la DGTI modificó los plazos originalmente establecidos para efectuar las entregas del servicio para poner a disposición de la SEP, la infraestructura necesaria para la ejecución y monitoreo remoto del Programa Enciclomedia en un total de 101,853 "Aulas" MMS, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, correspondientes a la Licitación Pública Internacional número 00011001-014/05.

La primera modificación se presentó durante la junta de aclaraciones del concurso de la LPI, en donde se argumentó que con la finalidad de que la convocante permita la mejor preparación de las propuestas, el acto para la entrega de las propuestas tendría un retraso de 14 días, es decir, para el día 29 de agosto de 2005, motivo por el que los periodos de entrega de los servicios se readecuaron para efectuarse en los meses de noviembre y diciembre del citado año.

La segunda modificación se celebró a fin de satisfacer las necesidades del sector educativo. Sin embargo, se constató que los convenios modificatorios fueron formalizados por la DGRMyS, entre el 5 y 9 de enero de 2006, es decir después del vencimiento de las fechas pactadas para la entrega del servicio para poner a disposición de la SEP, la infraestructura necesaria para la ejecución y monitoreo remoto del programa enciclomedia en un total de 101,853 "Aulas" MMS, en incumplimiento del artículo 52, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Acción Emitida

05-0-11100-02-584-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de control que garanticen que antes de modificar las condiciones establecidas en los contratos éstas se formalicen por escrito con convenios modificatorios, en cumplimiento del artículo 52, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

En el caso particular del prestador de servicios Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V., se comprobó que la SEP celebró 24 días después del vencimiento para la entrega de la fianza de cumplimiento, un convenio modificadorio del contrato número 61.PE.2005-2010 de fecha 23 de noviembre de 2005, mediante el cual se autorizó que la fecha de entrega de la fianza establecida para el 29 de octubre de 2005, se difiriera para el 15 de diciembre del citado año, como resultado de la solicitud presentada por escrito por el prestador del servicio el 9 de noviembre de 2005, que argumentó que por las condiciones en el mercado internacional de afianzamiento, las afianzadoras nacionales endurecieron sus posturas en cuanto al trámite, aumentando los requerimientos de las contra garantías.

Lo anterior, incumplió los artículos 52, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 63 de su reglamento.

Acción Emitida

05-0-11100-02-584-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de control que garanticen que antes de modificar las condiciones establecidas en los contratos éstas se formalicen por escrito con convenios modificadorios, en cumplimiento de los artículos 52, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 63 de su Reglamento.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Las garantías de cumplimiento de los contratos y pedidos revisados fueron expedidas a favor de la TESOFE y respaldan el 100.0% del monto de cada contrato y pedido adjudicado. Sin embargo, las garantías de cumplimiento presentadas por los proveedores que respaldan los contratos Núms. 64.PE.2005-2010, 65.PE.2005-2010 y el 67.PE.2005-2010 de la LPI 00011001-014/05 fueron entregadas a favor de la SEP, después del plazo establecido entre 2 y 23 días.

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 71, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 48 y 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 68 de su reglamento y la cláusula 13, numeral 13.1 de los contratos que indica que para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de los contratos, el prestador deberá entregar a la secretaría una fianza a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la secretaría a más tardar el décimo día siguiente a la fecha de firma del presente contrato.

Acción Emitida

05-0-11100-02-584-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de supervisión que garanticen que las fianzas se presenten a favor de la Tesorería de la Federación y en los tiempos establecidos en las cláusulas de los contratos celebrados, en cumplimiento de los artículos 79, fracciones II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, así como 48 y 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

La DGTI proporcionó la base de datos de las 18,464 "Aulas" MMS adjudicadas en el concurso de la LPI 00011001-014/05, las cuales de acuerdo con los convenios modificatorios CM.57.PE_2005-10, CM.58.PE_2005-10, CM.59.PE_2005-10, CM.61.PE_2005-10, CM.62.PE_2005-10, CM.63.PE_2005-10, CM.64.PE_2005-10, CM.65.PE_2005-10, CM.66.PE_2005-10, CM.67.PE_2005-10 y CM.68.PE_2005-10, se pactó efectuar la entrega en el mes de diciembre de 2005. Al respecto, se observó que sólo se entregaron 7,287 "Aulas", como se describe en el cuadro siguiente:

Aulas Instaladas				
Prestador de servicio	Convenio	Diciembre aulas MMS a instalar	Diciembre aulas MMS instaladas	Diferencia
Accesorios y Suministros Informáticos, S.A. de C.V. en consorcio con Corporativo Lanix, S.A. de C.V. y Alef Sol. Inte. S.A. de C.V	CM.62.PE_2005-10	1,361	0	1,361
	CM.67.PE_2005-10	1,535	1,468	67
Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V.	CM.61.PE_2005-10	1,791	0	1,791
Interconecta, S.A. de C.V.	CM.58.PE_2005-10	1,501	33	1,468
	CM.64.PE_2005-10	1,840	70	1,770
	CM.65.PE_2005-10	1,639	64	1,575
Mainbit, S.A. de C.V.. en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V.	CM.59.PE_2005-10	1,603	1,220	383
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.	CM.57.PE_2005-10	1,389	1,293	96
	CM.66.PE_2005-10	1,420	1,177	243
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V.	CM.63.PE_2005-10	2,189	778	1,411
	CM.68.PE_2005-10	2,196	1,184	1,012
Total general		18,464	7,287	11,177

FUENTE: Base de datos de aulas instaladas proporcionada por la DGTI

De las 11,177 "Aulas" MMS, la DGTI no entregó información en medios electrónicos que demuestre las fechas exactas en que fueron entregadas en el mes de diciembre de 2005, en contravención de la cláusula segunda de los convenios modificatorios celebrados.

En el caso de que las 11,177 "Aulas" MMS, hayan sido entregadas después del 31 de diciembre de 2005, la DGTI deberá informar si aplicó la penalización económica establecida en el numeral 13.2, punto 1, de los contratos celebrados y el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación.

Acción Emitida

05-9-11100-02-584-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión cometieron irregularidades, en virtud de que no se entregó la información que justifique en qué fechas se entregaron 11,177 "Aulas" del proyecto enciclomedia y, en su caso, si se aplicaron penalizaciones económicas por incumplimiento en los plazos establecidos para su entrega.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Mediante actas circunstanciadas de inicio de operación de aula MMS, la DGTI señaló que instaló 7,287 aulas en el mes de diciembre de 2005. Al respecto, se seleccionaron 2,595 correspondientes a las entidades federativas siguientes: Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el Distrito Federal, como se describe en el cuadro siguiente:

Aulas instaladas en diciembre 2005 por entidad federativa	
Estado	Aula MMS instaladas
Aguascalientes	183
Baja California Sur	48
Colima	232
Distrito Federal	5
Guanajuato	819
Guerrero	571
Jalisco	1,061
Morelos	18
Estado de México	1,184
Nuevo León	37
Puebla	64
Querétaro	358
Sinaloa	1,150
Sonora	270
Tamaulipas	33
Tlaxcala	10
Veracruz	778
Zacatecas	466
Total	7,287

FUENTE: Base de datos de aulas instaladas proporcionada por la DGTI

Se comprobó que solo 2,468 “Aulas” MMS cuentan con el acta circunstanciada de inicio de operación de aula MMS, en la cual se describe el nombre del proveedor que realizó la instalación, identificación de la escuela, sello de la escuela y de la coordinación sectorial, la fecha, clave de autorización de la SEP, la relación de los equipos instalados en el que se identifica el modelo y el número de serie, pruebas de instalación y las firmas de recepción por parte del director de la escuela y del proveedor, de conformidad con la cláusula 4.4 de los contratos celebrados.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Por la diferencia de 127 "Aulas MMS", la DGTI no proporcionó las actas circunstanciadas de inicio de operación de aula MMS de los estados de Zacatecas y del Estado de México, por un monto de 24,181.4 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-0-11100-02-584-03-001 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública que instruya a quien corresponda para que se entreguen las 127 actas circunstanciadas de inicio de operación de aula MMS, de los estados de Zacatecas y del Estado de México por un monto de 24,181.4 miles de pesos, que justifiquen que se instalaron de acuerdo con lo establecido en los convenios modificatorios celebrados, en cumplimiento del artículo 53 del reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Se comprobó que mediante 228 Cuentas por Liquidar Certificadas con cargo presupuestal en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" se cubrieron pagos por 478,337.9 miles de pesos, correspondientes a las unidades responsables 110 "Dirección General de Comunicación Social", 300 "Subsecretaría de Educación Básica", 314 "Dirección General de

Formación Continua de Maestros en Servicio" y la 713 "Dirección General de Tecnología de la Información", como se muestra a continuación:

Recursos ejercidos en la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" (Miles de pesos)			
Ur	Descripción de la unidad responsable	Concepto de gasto	Importe
314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	2100	5,169.9
713	Dirección General de Tecnología de la Información	2200	77.2
713	Dirección General de Tecnología de la Información	3300	8,727.3
300	Subsecretaría de Educación Básica	3300	308,211.0
314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	3300	4,078.0
713	Dirección General de Tecnología de la Información	3400	1,029.8
314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	3400	1,326.7
314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	3600	12,000.0
110	Dirección General de Comunicación Social	3700	1,122.9
713	Dirección General de Tecnología de la Información	3800	172.6
314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	3800	10,946.9
713	Dirección General de Tecnología de la Información	5200	125,475.6
Total			478,337.9

FUENTE:

De los 478,337.9 miles de pesos que se pagaron con cargo en la actividad prioritaria R055, se incluye el importe que se cubrió para el ejercicio de 2005 por el 30% del anticipo por un importe de 42,911.5 miles de pesos, que corresponde a la adquisición de los dispositivos para convertir pizarrones blancos a pizarrones interactivos, proyectores y pizarrones para 500 aulas de Zacatecas y de 1,575.9 miles de pesos para el equipamiento de 30 aulas interactivas para el Distrito Federal. En el caso del servicio contratado para la instalación de las "Aulas" MMS durante 2005 no se efectuó pago alguno, contando para tal efecto con su documentación comprobatoria, en cumplimiento de los artículos 44, fracción III y 82, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

De los 478,337.9 miles de pesos pagados con cargo en la actividad prioritaria, se observó que 69,784.2 miles de pesos corresponden a pagos por concepto de consumo de alimentos, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema multimedia del centro de innovación estratégica de Argentina, servicios de Informática en la aplicación del protocolo de pruebas correspondientes a la evaluación técnica de la LPI 00011001-027/05 para la adquisición de bienes informáticos, viáticos, reconsideración de pena convencional derivado de la audiencia de conciliación celebrada el 21 de junio de 2006 ante la SFP y para la adquisición de bienes para la modernización del equipo de cómputo central de procesamiento de la información correspondiente a la LPI 0001100-032/05.

Al respecto, la DGTI no justificó que los gastos referidos por 69,784.2 miles de pesos, estén relacionados con la actividad prioritaria R055 " Implementar el Proyecto Enciclomedia", ni el movimiento presupuestario autorizado por la SHCP para que proceda la aplicación de estos recursos.

Por lo tanto, se incumplieron los artículos 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-9-11100-02-584-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión cometieron irregularidades, en virtud de que la Dirección General de Tecnología de Información ejerció 69,784.2 miles de pesos, sin haber tramitado el movimiento presupuestario autorizado por la SHCP para realizar los pagos por concepto de consumo de alimentos, mantenimiento correctivo y preventivo al sistema multimedia del centro de innovación estratégica de Argentina, servicios de Informática en la aplicación del protocolo de pruebas

correspondientes a la evaluación técnica de la LPI 00011001-027/05 para la adquisición de bienes informáticos, viáticos, reconsideración de pena convencional derivado de la audiencia de conciliación celebrada el 21 de junio de 2006 ante la SFP y para la adquisición de bienes para la modernización del equipo de cómputo central de procesamiento de la información correspondiente a la LPI 0001100-032/05, los cuales no estaban vinculados con los alcances de la actividad prioritaria R055 Implementar el Proyecto Enciclopedia.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Dictamen

El examen realizado en la Secretaría de Educación Pública, en relación con los Egresos Presupuestales Asignados al Proyecto Enciclopedia, tuvo como objetivo verificar que el presupuesto asignado a la Dirección General de Tecnología de la Información para la contratación de un servicio multianual, a efecto de poner a disposición de la Secretaría de Educación Pública los equipos, la paquetería de software y demás infraestructura necesaria para la operación del Proyecto Enciclopedia, en un total de 125,562 aulas en toda la República mexicana, se ejerció y registró conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere solo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables; excepto por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, entre las que destacan las siguientes:

Se comprobó que durante el ejercicio de 2005 sólo se instalaron 7,287 aulas MMS de las 18,464 establecidas para este ejercicio; no se entregaron 127 actas circunstanciadas de inicio de operación de aulas MMS de los estados de Zacatecas y de México que comprueben que se instalaron. Además, se constató que de los 2,105.000.0 miles de pesos autorizados en el presupuesto original sólo se aplicaron en este proyecto 478,337.9 miles de pesos, la diferencia por 1,626,662.1 miles de pesos se cubrió para atender las presiones de gasto que tiene el sector educativo.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 9 observaciones que generaron 10 acciones, de las cuales corresponden: 6 a Recomendación, 1 a Solicitud de Aclaración-Recuperación y 3 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Impacto de la Fiscalización

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado)

Importe: 24,181.4 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 0.0 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 0.0 miles de pesos

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 10 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

7 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

3 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas.

VI.2.1.4.5. Egresos Presupuestales del Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras"

Auditoría: 05-0-11100-02-538

Criterios de Selección

De la Evaluación Financiera, Programática, Presupuestal

De acuerdo con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio de Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, se comprobó que el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", ejerció 496,185.9 miles de pesos, con registro presupuestario en los conceptos 7500 "Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria", por 171,685.9 miles de pesos y 7800 "Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos", 324,500.0 miles de pesos.

Se constató que en el caso de los recursos por 324,500.0 miles de pesos para "Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos" provienen de movimientos presupuestales, por ampliación líquida 300,000.0 miles de pesos, y por traspasos de la partida 7505 "Donativos a instituciones sin fines de lucro", 24,500.0 miles de pesos, recursos que fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dar atención a los Fideicomisos "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación", al Fideicomiso a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el de "Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca" los cuales permiten garantizar el otorgamiento de becas por investigación, apoyar a contribuir a la cultura nacional a través de la creación de obras pictóricas, así como la conservación, restauración y recuperación de los archivos.

El anterior antecedente fue la base para hacer procedente la selección para la revisión de los recursos destinados al rubro de Fideicomisos, en virtud de que en su ejercicio de 2005 representó el 65.4%, (324,500.0 miles de pesos) del total de los recursos aplicados en el capítulo mencionado, aunado a que se conoce que este rubro es un segmento de la gestión gubernamental estratégico por su relevancia, en donde existe la presunción de ser una "Área de Opacidad", ya que se ha adolecido de transparencia en el manejo de los recursos públicos. No obstante, se consideró seleccionar como

parte de esta revisión gastos relacionados con el concepto 7500 "Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria", en la cual se aplicaron 171,685.9 miles de pesos, en virtud de que se denuncian en diversas notas periodísticas que su otorgamiento por parte de las instancias gubernamentales se da de forma discrecional, sin que se ajusten a las disposiciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados.

Objetivo

Comprobar que las erogaciones reportadas en la Cuenta Pública 2005, en el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", corresponda a las transacciones efectivamente realizadas por la entidad fiscalizada y que el registro presupuestal y contable se encuentre sustentado con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 496,185.9 miles de pesos

Muestra Auditada: 332,421.4 miles de pesos

De los 332,421.4 miles de pesos seleccionados, 8,421.4 miles de pesos corresponden a la partida 7503 "Funerales y Pagas de Defunción" y 324,000.0 miles de pesos a la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos".

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPRF); de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) y en la de Educación Superior Universitaria (DGSU).

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Constatar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con atribuciones en su Reglamento Interior, respecto de la expedición de lineamientos para el análisis, control y evaluación de Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras autorizaciones, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2. Comprobar que la SEP cuenta con los Manuales de Organización y de Procedimientos Específicos necesarios para su funcionamiento, los cuales deberán contener información sobre su estructura orgánica y las funciones de sus áreas administrativas, así como identificar cada una de las actividades que permitan el correcto control y ejercicio del gasto, de forma particular los recursos que fueron erogados con cargo en el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP y 4 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
3. Comprobar que la SEP en el ejercicio del gasto del Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", se ajustó a los calendarios financieros autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de los artículos 32 y 42, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Período Contable".

4. Verificar que las cifras reportadas como presupuesto autorizado, modificado, ejercido y de economías en la Cuenta Pública corresponden con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (cierre presupuestal) presentado por la SEP, de acuerdo con los artículos 39, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 83 de su Reglamento, así como al Principio Básico de Contabilidad Gubernamental, "Revelación Suficiente".
5. Constatar que las adecuaciones presupuestarias (externas e internas), que afectaron al presupuesto aprobado de la SEP, fueron sustentadas con los oficios de afectación presupuestarias, con la documentación soporte que las justifica, y con la autorización de las instancias correspondientes, artículos 151 al 155 del Reglamento de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 35 al 39 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Consistencia".
6. Comprobar que los saldos de ahorros y economías reportados al cierre del ejercicio se concentraron invariablemente en la TESOFE, artículos 46, tercer párrafo, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, 109 del Reglamento del Servicio de Tesorería de la Federación y 25, cuarto párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, así como al Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro".
7. Confirmar que el registro de las operaciones reportadas en la cuenta pública y en sus Estados Financieros, se llevaron a cabo de acuerdo con los Principios de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales", así como del artículo 84 del Reglamento de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
8. Comprobar que los recursos del presupuesto de la SEP estén sustentados con las Cuentas por Liquidar Certificadas acompañadas de la documentación soporte y justificativa que avala las operaciones efectuadas del ejercicio del gasto con cargo en las partidas 7503 "Funerales y Pagas de Defunción" y 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos", en cumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público

Federal, así como del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Cumplimiento de Disposiciones Legales”.

9. Constatar que la SEP efectuó la renovación de la clave de registro presupuestario del o los fideicomisos autorizados en ejercicios anteriores, dentro del periodo comprendido entre el primer día hábil del ejercicio y a más tardar el último día hábil del mes de marzo, contando para tal efecto con los reportes financieros del saldo disponible de los recursos públicos fideicomitidos aportados; un reporte de aportaciones realizadas durante el ejercicio anterior, así como un reporte de metas alcanzadas, en cumplimiento de los artículos 166 y 167 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
10. Comprobar que los recursos reportados como radicados por la SEP para los Fideicomisos estén sustentados con los recibos que comprueban las transferencias electrónicas del depósito a la cuanta bancaria autorizada de la fiduciaria para el manejo de los recursos, en cumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
11. Comprobar que los recursos públicos otorgados a fideicomisos se registran a través de las partidas específicas que para tales fines prevé el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, con autorización de su titular, siempre y cuando estén previstos en su presupuesto y se haya cumplido con el artículo 18, párrafo tercero, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.
12. Verificar que los recursos otorgados por la SEP, cuyo propósito fue determinar el establecimiento de fondos sectoriales CONACyT, se destinen a la realización de investigaciones científicas, becas, entre otros, que requiera el sector de que se trate. Además que se efectúen a través de la celebración de convenios en donde se sustente que el recurso debe de provenir del presupuesto autorizado de la SEP e informar a la SHCP de dichas aportaciones, en cumplimiento de los artículos 25 y 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
13. Constatar que las pagas por defunción que se otorguen a los beneficiarios con motivo del fallecimiento del personal se sujetaran a las disposiciones que dicte la SHCP, que se cubran para una sola plaza presupuestal en el caso de que el personal estuviera cubriendo dos plazas,

tomando como parámetro la plaza en la cual se tenga mayor remuneración, que el personal al que se le aplica esta prestación no estuviera gozando de licencia sin goce de sueldo al momento de su fallecimiento, excepto por licencia por enfermedad, el pago por esta prestación deberá ser de cuatro meses de sueldo, en cumplimiento de los artículos 36 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 67 de su reglamento.

14. Constatar que el pago por defunción consideró los requisitos previstos en el Manual de Normas Presupuestarias de Recursos Humanos de la SEP, así como en el oficio circular número OM-0012 de fecha 03 de enero de 2005, en el que se enuncia que es una prestación de carácter económico, tendiente a resarcir los gastos efectuados por inhumación, y se otorga conforme a los montos autorizados, tomando como base el tiempo efectivo de servicios prestados y salario convencional vigente que tenía el trabajador al momento de su fallecimiento, de seis meses y menos de un año de servicios efectivos prestados en la federación el monto de cuatro meses de sueldo; de uno a diez años, once meses de salario convencional; más de diez años, doce meses de salario convencional y veinte años, en adelante catorce meses de salario convencional.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Se comprobó que la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuenta con su Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, en el que establece en sus artículos 18, fracciones XI, 35, fracciones II, IV y VIII, las atribuciones de las direcciones generales de Educación Superior Universitaria y de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, las cuales operaron los recursos de aportaciones federales a Instituciones de Educación Superior, planeación, programación y presupuestación y ejercicio del gasto de la SEP relacionado con el rubro objeto de nuestra revisión, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se constató que los manuales de organización y de procedimientos de la DGAPRF, el primero fue expedido por el C. Secretario de Educación Pública según el oficio número 003/05 bis del 10 de enero de 2005, aprobado por el Oficial Mayor y registrado ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos a partir del 29 de marzo 2005, y el segundo se encuentra aprobado y registrado el 5 de noviembre 2003, de conformidad con su estructura dictaminada. Al respecto, la entidad fiscalizada indicó a través de nota informativa que dichos manuales fueron los aplicables en 2005, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5, fracción IX, 7, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 4 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se comprobó mediante el oficio número 315.A.-06043 del 6 de agosto de 2004, que la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP comunicó a la SEP su presupuesto original autorizado por 118,309,200 miles de pesos, importe que fue modificado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, que asciende a 127,668,397.7 miles de pesos, este último corresponde a lo reflejado en las cifras de la cuenta pública 2005, dicha modificación fue comunicada y autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante el oficio circular núm. 307-A-1318 del 20 de diciembre de 2004, con el que les indica a los oficiales mayores de la dependencias los Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2005, en su numeral 7 que en el caso de los calendarios financieros, una vez cerrado el proceso se considerarán oficialmente comunicados en términos del artículo 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y como lo estipulan los artículos 15 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal y 32 y 42 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como del Principio de Contabilidad Gubernamental "Período Contable".

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Al comparar las cifras presupuestarias reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio de 2005 con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SEP, no se determinaron diferencias del presupuesto original autorizado y ejercido en el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras". Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 39, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 83 de su Reglamento y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de "Revelación Suficiente".

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Del presupuesto original autorizado por 704,331.0 miles de pesos, registrado en la Cuenta Pública del Ejercicio de 2005 en el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", se autorizaron 819,084.2 y 1,027,225.3 miles de pesos de ampliaciones y de reducciones respectivamente, que se sustentan en 155 Oficios de Afectación Presupuestaria los cuales cuentan con la justificación y las solicitudes del movimiento presupuestal y con la autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 151 al 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 35 al 39 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

La SEP, a través de la afectación líquida núm. 2005-11-100-22012, solicitó que le autorizaran la transferencia de 100,000.0 miles de pesos, provenientes del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", con cargo en la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos" a favor de la Oficialía Mayor, para apoyar al "Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda del Magisterio", con cargo presupuestario a la actividad administrativa A001 "Otras Actividades".

Sin embargo, mediante los movimientos presupuestarios autorizados por la SHCP núms. 205-11-100-22358 y 22298 fueron transferidos los 100,000 miles de pesos, con cargo en el concepto 4200 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios", para destinarlos al Estado de Oaxaca y Durango con el propósito de atender el pago como finiquito del acuerdo histórico que tiene el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca por "adeudos" en el pago de aportaciones patronales al ISSSTE y atender el déficit de operación, tanto de gasto corriente como de servicios personales en la estructura educativa de nivel básico, respectivamente. Como se puede observar los recursos no se aplicaron al "Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda del Magisterio", como se previó en un principio.

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 42, fracción II, 43, 44, fracción II, y 49, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente.

Acción Emitida

05-0-11100-02-538-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de control que garanticen que los movimientos presupuestarios que tienen por objeto destinar recursos a fideicomisos se apliquen en el cumplimiento de los objetivos de éstos, en cumplimiento del artículo 64, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de "Revelación Suficiente".

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Como resultado de los movimientos de afectación a nivel Secretaría de Educación Pública, se reflejó un presupuesto modificado de 137,371,484.6 miles de pesos, del cual se ejercieron 137,371,320.0 miles de pesos, quedando un recurso de 164.6 miles de pesos de economías, mismas que fueron reintegradas a la TESOFE al cierre de la Cuenta Pública 2005, en cumplimiento de los artículos 46, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal; 25, párrafo cuarto, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Sin embargo, se observó que en la Cuenta Pública para 2005 en la columna de economías no se incluyeron los avisos de reintegro núms. 6314001 y 6314003 del 27 de enero y 23 de febrero de 2006 por 642.4 miles de pesos, de la unidad responsable 314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, por concepto de viáticos no devengados y de estrategias didácticas, los recursos en comento por 642.4 miles de pesos fueron registrados y reportados como ejercidos para este ejercicio, en incumplimiento de los artículos 39, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 81, 83, y 84 de su Reglamento, el registro de las operaciones no se llevó a cabo de acuerdo con el Principio de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

Acción Emitida

05-0-11100-02-538-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a efecto de que se implementen los mecanismos de control que garanticen contar con registros presupuestarios de las cifras consignadas en función de sus operaciones reales, con objeto de facilitar la evaluación en el ejercicio del gasto público, así como permitir el control y conocimiento individual de los distintos saldos, en cumplimiento de los artículos 99 y 101 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Para efectos de nuestra revisión se seleccionó el 67.0%, como se mencionó en el alcance (332,421.4 miles de pesos) del total de los recursos ejercidos por 496,185.9 miles de pesos por la SEP con cargo en el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", recursos que corresponden a las partidas 7503 "Funerales y Pagas de Defunción" y la 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos", la selección anterior permite dar atención en el propósito de nuestra revisión respecto de la solicitud que se auditen los fideicomisos públicos del Gobierno Federal, ya que se considera una área de opacidad de la gestión pública, así como los apoyos que otorga la administración pública federal, sin que se considere la normativa establecida para tal efecto por la H. Cámara de Diputados.

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2005 CAPÍTULO 7000

Partidas	Importe ejercido	Muestra Seleccionada	%
	(Cifras en miles de pesos)		
Otras	134,853.3	0.0	0.0
7503	36,832.6	8,421.4	22.9
7801	324,500.0	324,000.0	99.8
Total ejercido(7000)	496,185.9	332,421.4	67.0

Fuente: Cuentas por liquidar Certificadas del Capítulo 7000.

Respecto de la partida 7503 "Funerales y Pagas de Defunción", se determinó revisar 8,421.4 miles de pesos que representa el 22.9% del importe reportado como ejercido por 36,832.6 miles de pesos, en la Cuenta Pública para el ejercicio de 2005, correspondientes al pago por defunción a familiares de servidores públicos adscritos a la SEP que prestaban sus servicios en diferentes entidades federativas y que fallecieron en los ejercicios 2003, 2004 y 2005, al respecto se constató lo siguiente:

- Los pagos realizados correspondieron a los montos establecidos de acuerdo con el tiempo efectivo de servicios prestados que fue de 4 y hasta 14 meses de salario convencional vigente que tenía el trabajador al momento de ocurrir el deceso, en cumplimiento del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP en su numeral 21.4.53 y el 21.4.53.2 y de los Criterios para la Operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos que compilan de forma integral la normatividad en materia de administración de personal, comunicados por el Oficial Mayor mediante el oficio circular núm. OM-0012 del 3 de enero de 2005
- En todos los casos se cumplió con los requisitos para la autorización del pago mediante la presentación de la solicitud por escrito del pago, copia certificada del acta de defunción, así como las facturas que amparan los servicios funerarios contratados para tal fin y el documento oficial con el que se acreditan los beneficiarios, también contaron con el recibo firmado por el beneficiario por la recepción del importe que les correspondía como pago, de forma adicional se verificó en la hoja de servicio y Formato Único de Personal que el trabajador tenía por lo menos seis meses de servicio. En cumplimiento de los artículos 36 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 16 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2005 y de la Norma de pagas de defunción USC-PSO2-98 del 17 de marzo de 1998, vigente en el ejercicio 2005.
- Además, se constató que de las 50 cuentas por liquidar certificadas con las que se cubrieron los compromisos devengados por pagas de defunción, dos se consideraron en el Reporte de Pasivo Circulante 2005, realizado mediante el registro de las mismas en el SIAFF, a través del módulo de ADEFAS del sistema del proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) y que fueron pagadas en enero y febrero de 2006 de acuerdo con lo que estipula el oficio circular 307-A.-005 para los Lineamientos para el cierre presupuestario y para el pago de pasivo circulante (ADEFAS) del ejercicio fiscal 2005, con los artículos 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 44, fracción III, 45, 82 y 102 de su reglamento, y el 135 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública, y con el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental" Cumplimiento de Disposiciones Legales".

Para efectos de la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos", se seleccionó para su revisión el 99.8% del presupuesto ejercido por 324,000.0 miles de pesos, reportados por la SEP en la Cuenta

Pública para el ejercicio de 2005, con cargo en el Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras".

INTEGRACIÓN DEL MONTO REVISADO DE LA PARTIDA 7801 "APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS"
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Fideicomisos	Aportación de la SEP
SEP-CONACyT	300,000.0
Suprema Corte de Justicia	24,000.0
Total 7801	324,000.0

Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas de la partida 7801

Respecto de los recursos que se otorgaron al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por 300,000.0 miles de pesos, se constató que:

- ❖ La SEP formalizó el convenio para el "Establecimiento del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación", entre la SEP y CONACyT que tiene por objeto establecer el fondo denominado "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación", constituido y administrado mediante la figura del fideicomiso para apoyar la investigación científica y tecnológica, así como la formación de recursos humanos a nivel licenciatura, maestría y doctorado, en cumplimiento de los artículos 25 y 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
- ❖ Se comprobó que el fideicomiso denominado "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación" fue constituido el 4 de diciembre de 2002, y contiene los apartados respecto del objeto del fondo, monto y composición del patrimonio; el plazo de vigencia determinado; reglas de operación en las que se precisan los objetivos de los proyectos, los criterios y las instancias de decisión para la realización de los programas y proyectos; la unidad responsable con cargo en cuyo presupuesto se vayan a aportar los recursos, o que coordine su operación, que será responsable de que los recursos fideicomitidos se apliquen a los fines para los cuales fue constituido; las facultades del Comité Técnico; en cumplimiento de los artículos 24 y 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

- ❖ Se comprobó que se cuenta con la clave del registro del fideicomiso comunicado por la Dirección de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP, mediante el oficio número 315-A-00790 del 4 de febrero de 2003, en el que le informa que se considera procedente el registro de dicho fideicomiso para el seguimiento de los recursos públicos y que para efectos de registro del monto se otorga la clave de registro 20033810001317, por otra parte, la SEP proporcionó el reporte financiero actualizado al cierre del ejercicio fiscal de 2005 del "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación", que fue enviado a la SHCP para actualizar el expediente del registro, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología y con el artículo 167, párrafo X, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
- ❖ Además, se constató que para el funcionamiento y organización del fondo, el Secretario de Educación Pública y el Director General del CONACyT autorizaron el 4 de diciembre de 2002, las reglas de operación en las cuales precisan la naturaleza y tipos de los proyectos, los criterios, los procesos e instancias de decisión para la realización de los programas y proyectos, su seguimiento y evaluación, las cuales se encuentran vigentes para el ejercicio de 2005, en virtud de que constituye el instrumento que norma su actuación, en cumplimiento de la cláusula cuarta del convenio celebrado entre la SEP y el CONACyT.
- ❖ De acuerdo con el anexo de ejecución del convenio el 15 de octubre de 2005 se determinó que las aportaciones al fondo correspondientes al año 2005, fueran por 600,000.0 miles de pesos, 300,000.0 miles de pesos, aportados por la SEP, e igual cantidad por el CONACyT, con objeto de dar atención a la convocatoria de investigación científica básica 2005 la cual permaneció abierta hasta noviembre de 2005 y los proyectos aprobados se publicaron en junio de 2006.
- ❖ Los recursos se cubrieron mediante la Cuenta por Liquidar Certificada número 265526 de fecha 17 de febrero de 2006, la cual está soportada por el acuerdo de ministración, solicitud de recibo de ministración, en cumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102 del Reglamento de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 19 y 21 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

Para el caso de los recursos que se otorgaron al fideicomiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 24,000.0 miles de pesos se constató que:

- ❖ La SEP otorgó recursos al fideicomiso de administración 14211-3 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representado por el ministro presidente de la SCJN en su carácter de fideicomitente, el cual tiene por objeto la administración de los recursos económicos producto de la venta al público de los discos compactos (CD_ROM), Jurisprudencia, Tesis Aisladas y otras publicaciones de la SCJN, así como para financiar cualquier proyecto diverso a los anteriores, de interés para el fideicomitente, en cumplimiento de la cláusula cuarta del convenio modificatorio.
- ❖ Se comprobó que la constitución del fideicomiso fue a través del Convenio Modificatorio 14211-3 el 7 de octubre de 2005, que contiene los apartados respecto del objeto , monto y composición del patrimonio; el plazo de vigencia determinado; quien es el responsable de que los recursos fideicomitados se apliquen a los fines para los cuales fue constituido las facultades del Comité Técnico; en cumplimiento del artículo 164, fracción III, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal.
- ❖ La transferencia por 24,000.0 miles de pesos autorizada por la Secretaría de Educación Pública, se realizó mediante el oficio número 0517 del 18 de noviembre de 2005, en cumplimiento del artículo 164, fracción II, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
- ❖ Los recursos fueron aplicados mediante la Cuenta por Liquidar Certificada número 64093 de fecha 1 de febrero de 2006, la cual fue acompañada de la solicitud de recibo de ministración, reporte de información bancaria de las cuentas por liquidar certificadas e información que comprueba y justifica el gasto por concepto de aportación al fideicomiso de administración 14211-3 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102 del Reglamento de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 19 y 21 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
- ❖ La SEP realizó la aportación por 24,000.0 miles de pesos al fideicomiso en comento con el propósito de desarrollar y contribuir a la cultura nacional con la creación de diversas obras pictóricas, consistente en el suministro e instalación de la iluminación, los marcos de madera, montajes y bastidores para la exposición permanente de los cuadros relativos a los proyectos “Retratos Vivos” y “Murales” de la SCJN.

Mediante el oficio número SEA/574/2006 de fecha 24 de octubre de 2006, emitido por el secretario ejecutivo de administración de la SCJN, se informó que se aplicaron 15,075.8 miles de pesos a 41 pintores por concepto de la elaboración de los retratos de ministros de la corte que han pasado por el máximo tribunal a lo largo de su historia para su exposición permanente del proyecto "Retratos Vivos" y "Murales" de la SCJN.

De los 8,924.2 miles de pesos se informó que se encuentra en proceso la designación a diversos pintores para la elaboración de los murales.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

La SEP no programó los recursos en su presupuesto original para dar atención a la aportación del "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación" y estar en posibilidades de celebrar el convenio para el "Establecimiento del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación", situación por la que solicitó 300,000.0 miles de pesos por ampliación líquida, asimismo se constató que tampoco tenía asignado los recursos para hacer procedente la aportación por 24,000.0 miles de pesos al fideicomiso de administración 14211-3 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en incumplimiento de los artículos 18, párrafo tercero, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 y 164, fracción II, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

05-0-11100-02-538-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a efecto de que se implementen los mecanismos de control que garanticen contar con los recursos autorizados en su asignación original en las partidas específicas que para tal efecto prevé el Clasificador por Objeto del Gasto para otorgar

aportaciones a los fideicomisos, en cumplimiento de los artículos 26, fracción I, 29 y 30 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Dictamen

Para el examen realizado en la SEP, en relación con los Egresos Presupuestales del Capítulo 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", cuyo objetivo consistió en verificar que el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública en el capítulo en comento, se ejerció y registró conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó revisar un monto de 332,421.4 miles de pesos, el 67.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública 2005.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la SEP cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables para la aplicación de los recursos y su ejecución; excepto por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, entre las cuales destacan las siguientes:

Los recursos que se aplican para dar atención a los fideicomisos públicos de administración no fueron solicitados en el presupuesto original de la Secretaría de Educación Pública, en contra de lo que establece la normativa para tal efecto, y las cifras consignadas en la Cuenta Pública de 2005 respecto al rubro de economías no consideraron reintegros por 642.4 miles de pesos. Además, la SEP solicitó recursos por ampliación líquida del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", para aplicarlos al rubro de fideicomisos; sin embargo, se redestinaron para atender necesidades de operación de los estados de Oaxaca y Durango, con la autorización de la SHCP.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 3 observaciones que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 3 a Recomendación.

Impacto de la Fiscalización

Impacto Contable

Importe: 642.4 (miles de pesos)

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 3 acciones, orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación y asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

3 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

“En términos generales se considera que los resultados derivados de la revisión referida fueron satisfactorios, ya que coadyuvan a garantizar la adecuada aplicación de la norma al rubro revisado, por lo que esta Dirección General tomará en cuenta las acciones que determine ese Órgano Fiscalizador”.

VI.2.1.5. Informe de la Auditoría de Seguimiento

VI.2.1.5.1. Auditoría de Seguimiento de los Recursos del Programa Escuelas de Calidad Destinados al Estado de México

Auditoría: 05-0-11100-01-631

Criterios de Selección

El seguimiento de la solicitud de aclaración es relevante para identificar el destino de la transferencia de recursos al Estado de México, porque su revisión contribuirá al mejoramiento de las prácticas gubernamentales y al fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Objetivo

Dar seguimiento a la solicitud de aclaración núm. 03-11100-7-186-03-002, promovida con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2003, referente a presentar la documentación e información para identificar por concepto de gasto y partida presupuestal los 24,093.8 miles de pesos del Programa Escuelas de Calidad que se transfirieron al Estado de México, y verificar que las operaciones que se realizaron con cargo a la partida 7501 se hayan ejecutado conforme a la normativa aplicable.

Alcance

La auditoría comprendió la totalidad de las acciones realizadas por la SEP para atender la Solicitud de Aclaración núm. 03-11100-7-186-03-002, que se encontraba pendiente de solventar y que fue emitida por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la auditoría de desempeño “Evaluación del Programa Escuelas de Calidad”, practicada en la revisión de la Cuenta Pública 2003.

El análisis se enfocó en la revisión de la información, documentos y bases de datos generadas y utilizadas para solventar la solicitud de aclaración objeto de esta revisión.

Áreas Revisadas

La Dirección General de la Gestión e Innovación Educativa de la SEP

Antecedentes

Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2003, se practicó la auditoría número 186, de tipo “Desempeño”, denominada “Evaluación al Programa Escuelas de Calidad”, cuyos objetivos fueron: Evaluar el desempeño de la SEP en la ejecución del Programa Escuelas de Calidad durante el periodo 2001-2003, en términos de la congruencia del objetivo del programa con la normativa aplicable, las prioridades nacional y sectorial y con la estructura programática; la eficacia con que se cumplió el objetivo de establecer en la escuela pública de educación básica un nuevo modelo de autogestión, con base en los principios de libertad en la toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en equipo, prácticas docentes flexibles acordes a la diversidad de los educandos, planeación participativa, evaluación para la mejora continua, participación social responsable y rendición de cuentas, con el fin de constituir una escuela de calidad; el impacto de sus acciones en los educandos en relación con la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura y de resolución de problemas lógico-matemáticos, actitudes y valores necesarios para una vida plena, así como en el incremento del índice de eficiencia terminal y la reducción de los índices de deserción y reprobación

escolares de las escuelas incorporadas; y la eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros asignados para el efecto.

De los 29 resultados obtenidos en esa auditoría destaca el siguiente: El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad (FNEC) autorizó transferir al Estado de México 24,093.8 miles de pesos, a fin de complementar los 113,999.9 miles de pesos, destinados para la atención de un mayor número de escuelas, lo cual incumplió lo dispuesto en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa Escuelas de Calidad y en el artículo 123 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, ^{21/} que señala que las dependencias podrán otorgar ayudas extraordinarias cuando estén comprendidas en su presupuesto aprobado dentro del concepto 7500 erogaciones y se precisa que deben ser autorizados por el titular de la dependencia en forma indelegable. Al respecto, la Dirección General de Investigación Educativa (DGIE) señaló que el movimiento realizado con cargo en la partida 7501 se aplicó para identificar el destino de los recursos, el cual se asume como un error de registro.

Con la documentación proporcionada por la DGIE se constató que la transferencia se realizó incumpliendo lo señalado en el artículo referido del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, ya que se informó que los recursos no fueron previstos y la transferencia no fue autorizada por el titular de la Secretaría de Educación Pública.

Como resultado de lo anterior, mediante el oficio OASF-0448/2005 del 1o. de abril de 2005, la Auditoría Superior de la Federación notificó al Dr. Reyes Silvestre Tamez Guerra, en su carácter de Secretario de Educación Pública, la recomendación identificada con el número de clave 03-11100-7-186-03-002, la cual se detalla a continuación:

Acción Promovida: 03-11100-7-186-03-002 Solicitud de Aclaración

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que recabe y entregue a la Auditoría Superior de la Federación la documentación e información que permita identificar el concepto de gasto y partida presupuestal mediante la cual se transfirieron 24,093.8 miles

^{21/} Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2003.

de pesos al Estado de México, a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública deberá entregar a la Auditoría Superior de la Federación la documentación de referencia.

Sobre el particular, mediante el oficio núm. OM-0562 del 31 de mayo de 2005, la Oficialía Mayor de la SEP proporcionó copia del oficio núm. 310/DGDGIE/2005-207, del 12 de mayo de 2005, con el que la SEP solicitó al Secretario de Educación y Cultura del Estado de México la documentación que permitiera identificar y comprobar la aplicación de los recursos federales ejercidos en 2003 en las escuelas incorporadas en el Programa Escuelas de Calidad (PEC).

Mediante el oficio número 310/DGDGIE/2005-630, del 14 de octubre de 2005, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, remitió a la Auditoría Superior de la Federación copia de la documentación siguiente:

- Oficio OA-328/04 del 12 de mayo de 2004, mediante el cual el Subsecretario de Educación Básica y Normal de la SEP instruyó a la División Fiduciaria del Banco Nacional de México para que realizara la transferencia de recursos de la subcuenta donde se concentran los recursos destinados a la operación del PEC al Fideicomiso del Estado de México (14810-3), por un monto de 24,093.8 miles de pesos, con objeto de cumplir con la fórmula establecida en las reglas de operación.
- Nota de fecha 17 de mayo de 2004, mediante la cual la División Fiduciaria del Banco Nacional de México comunicó al Coordinador Administrativo de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la SEP las transferencias realizadas a distintos estados, en el caso del Fideicomiso del Estado de México se transfirieron 89,906.2 miles de pesos que incluyen los 24,093.8 miles de pesos.
- Estado de cuenta al mes de mayo de 2004, en el cual se registraron los movimientos de caja en la cuenta del Fideicomiso del Estado de México y se identifica la recepción de 24,093.8 miles de pesos, objeto de la acción promovida Núm. 03-11100-7-186-03-002 Solicitud de Aclaración.

- Formato Distribución de Recursos PEC III, que consigna para el 27 de mayo de 2004, la aportación de recursos federales al Estado de México por un monto de 24,093.8 miles de pesos.
- Oficio 205100301/1031/2005 del 12 de octubre de 2005, mediante el cual el Jefe del Departamento de Escuelas de Calidad de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México informó que de los 24,093.8 miles de pesos de recursos federales, 1,204.7 miles de pesos se destinaron a gastos de operación y 22,889.1 miles de pesos al Subcontrato de recursos federales PEC IV, para otorgar la aportación inicial a 610 escuelas incorporadas a la fase PEC IV del programa, por 37.5 miles de pesos a cada una.

Con el análisis de la información remitida, se constató que de los 24,093.8 miles de pesos de recursos federales transferidos al Estado de México, 1,204.7 miles de pesos se ejercieron en la operación del PEC, y 22,889.1 miles de pesos se destinaron a la aportación inicial de 37.5 miles de pesos en promedio para 610 escuelas. Sin embargo, la documentación recibida fue insuficiente porque no fue posible identificar el concepto de gasto y la partida presupuestal en la que se registró la transferencia de los recursos del Programa al Estado de México.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Revisar las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa Escuelas de Calidad y el Contrato de Fideicomiso Fondo Nacional Escuelas de Calidad, a fin de determinar si el fideicomiso autorizó la transferencia de recursos del programa al Estado de México conforme a sus atribuciones.
2. Revisar el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal y la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de corroborar que los recursos del Programa Escuelas de Calidad transferidos al Estado de México se registraron conforme a la normativa aplicable.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

En el numeral 4.6 de las Reglas de Operación del PEC se establece que: "En el caso de que alguna entidad determine ejercer un recurso menor, o bien decida no participar en el Programa, el Comité Técnico del FNEC tendrá la facultad de reasignar dichos recursos a otras entidades federativas que deseen incrementar su participación en el PEC".

Con los trabajos de auditoría se observó que el Comité Técnico autorizó transferir al Estado de México 24,093.8 miles de pesos para la atención de un mayor número de escuelas.

Al respecto, se constató que conforme con el Acta de Acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional Escuelas de Calidad, celebrada el 22 de abril de 2004, el Comité Técnico acordó transferir al Estado de México 24,093.8 miles de pesos para cumplir con la fórmula establecida en las reglas de operación 2003, en la cual se indica que por cada peso que aporte la entidad federativa, el FNEC aportará 3. Con esa transferencia de recursos, el monto total radicado a la entidad federativa ascendió a 113,999.9 miles de pesos, correspondiente a la contraparte estatal que aportó 38,000.0 miles de pesos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3.2 de las reglas de operación de 2003.

De lo anterior, se desprende que el Comité Técnico del PEC realizó la transferencia de los 24,093.8 miles de pesos al Estado de México, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de las reglas de operación, en el cual se establece que "En el caso de que alguna entidad determine ejercer un recurso menor, o bien decida no participar en el Programa, el Comité Técnico del FNEC tendrá la facultad de reasignar dichos recursos a otras entidades federativas que deseen incrementar su participación en el PEC".

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

En el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, artículo 123, se señala que “Las dependencias podrán otorgar ayudas extraordinarias o donativos en dinero únicamente cuando contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados y estén comprendidos en su presupuesto aprobado dentro del concepto 7500 Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

Los donativos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia en forma indelegable, y serán considerados como otorgados por el Gobierno Federal”.

Con la información proporcionada por la SEP se constató que la DGIE registró la transferencia de recursos al Estado de México por 24,093.8 miles de pesos en el concepto 7500 sin la autorización del titular de la Secretaría de Educación Pública.

Al respecto, la Dirección General de Investigación Educativa (DGIE) aclaró que el movimiento realizado indebidamente con cargo en la partida 7501 se aplicó para identificar el destino de los recursos y que el error de registro se debió a que el fideicomiso utilizó una guía contabilizadora igual a la aplicada en otras disposiciones de carácter público en materia presupuestaria, en lugar de observar lo señalado en los artículos 79, 99 y 101 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Asimismo, el Órgano Interno de Control en la SEP informó que como resultado de la auditoría núm. 061/2004, que practicó al Programa Escuelas de Calidad, emitió la recomendación preventiva “para que en lo sucesivo y con la previa autorización del Comité Técnico, por cada movimiento presupuestario interno que se genere entre los recursos del 6% (operación) al 94% (actividades sustantivas), se formulen y formalicen las justificaciones que sustenten adecuadamente las transferencias”.

Con la revisión del oficio núm. 300/CDE/410 del 14 de octubre de 2005, mediante el cual la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad informó al titular del Órgano Interno de Control en la SEP sobre el patrimonio del fideicomiso, se constató que en 2004 el presupuesto de operación y difusión del PEC se incluyó en los capítulos 2000 y 3000 de los recursos de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, por lo que el fondo únicamente

administrará los recursos por transferir a las entidades federativas, acorde con lo establecido en la reglas de operación.

Del análisis de la información se desprende que en 2003, el Comité Técnico del FNEC registró indebidamente los 24,093.8 miles de pesos en la partida 7501, debido a que utilizó una guía contabilizadora en materia presupuestal; que el Órgano Interno de Control en la SEP emitió la medida preventiva para garantizar el correcto registro de los recursos en el Programa Escuelas de Calidad; y que a partir de 2004, la SEP asignó al fideicomiso sólo los recursos que se transferirán a las entidades federativas y los gastos de operación se administrarán centralmente por la dependencia, a fin de evitar errores en el registro del presupuesto ejercido. Por lo anterior, se considera que la SEP atendió la acción promovida por parte de la Auditoría Superior de la Federación núm. 03-11100-7-186-03-002.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Educación Pública en relación con la evaluación de las medidas adoptadas por la dependencia para solventar la solicitud de aclaración que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2003 fue emitida por la Auditoría Superior de la Federación, cuyo objetivo fue presentar la documentación e información para identificar el concepto de gasto y partida presupuestal de los 24,093.8 miles de pesos del Programa Escuelas de Calidad que se transfirieron al gobierno del Estado de México, se determinó verificar que las operaciones que se realizaron con cargo a la partida 7501 se ejecutaron de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

La revisión se llevó a cabo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de las que destacan:

- La Ley de Instituciones de Crédito.
- El Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

- Las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa Escuelas de Calidad 2003.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se ejecutó de acuerdo con el objetivo, y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo al alcance de esta revisión. Al respecto, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance referido, la SEP atendió la solicitud de aclaración núm. 03-111007-7-186-03-002, ya que se constató que la transferencia de los 24,093.8 miles de pesos del PEC al gobierno del Estado de México, se efectuó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación aplicables. Sin embargo, se comprobó que la SEP registró incorrectamente esos recursos, debido a que utilizó para ello el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, en lugar de observar lo señalado en la Ley de Instituciones de Crédito.

Asimismo, se verificó que la dependencia adoptó las medidas correspondientes, a fin de evitar errores posteriores en el registro, y que el Órgano Interno de Control en la SEP emitió una acción preventiva para garantizar el correcto registro de los recursos del fideicomiso.

VI.2.2. COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

VI.2.2.1. Información General

Atribuciones

En la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en Diario oficial de la Federación el 24 de febrero de 2003, se establece lo siguiente:

"TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1

La presente Ley es de orden e interés público y observancia general en toda la República, correspondiendo su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

...

Artículo 3

Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

...

III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

...

V. COM: El Comité Olímpico Mexicano.

...

VIII. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

...

X. SEP: La Secretaría de Educación Pública.

Capítulo I

Del Sector Público

Sección Primera

De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

...

Artículo 29

La CONADE tiene las siguientes atribuciones:

- I. Las que conforme a la Ley, correspondan a la SEP en materia de cultura física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a dicha Secretaría;
- II. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda a las Dependencias y Entidades del sector público y a las instituciones de los sectores social y privado;
- III. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y deporte;
- IV. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades Federativas, el Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la cultura física y el deporte;
- V. Investigar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte;
- VI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competencias nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales.

Tratándose de las competencias internacionales se considerará la opinión del COM;

- VII. Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, con órganos gubernamentales y organizaciones internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de cultura física y deporte se concierten;

-
- VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación en ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte;
 - IX. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física y el deporte;
 - X. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos;
 - XI. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte;
 - XII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte;
 - XIII. Definir los lineamientos para la prevención y control en el uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentados en el deporte;
 - XIV. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, con la participación del COM para la celebración de competencias oficiales internacionales dentro del territorio nacional, para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales;
 - XV. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto expida la dependencia con competencia en la materia;
 - XVI. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades que en el ámbito nacional tengan como objeto fomentar, desarrollar, promover, investigar, difundir e impulsar actividades de cultura física o deporte, así como sancionar sus estudios;
 - XVII. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en el marco del SINADE;
 - XVIII. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales aplicables al caso concreto;
-

- XIX. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos para los mismos fines;
- XX. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con el objeto de organizar la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del País;
- XXI. Impulsar la practica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para la prevención del delito;
- XXII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad;
- XXIII. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue creado, y
- XXIV. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.”

Situación Presupuestaria

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de enero a junio (ver nota).

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Ingreso	2005		2004		Variación 2005 vs. 2004	
	%		%			
	Importe	Particip.	Importe	Particip.	Importe	%
Disponibilidad Inicial	23,245	5.6	2,531	0.5	20,714	818.4
Subsidios y Transferencias	23,245	5.6	2,531	0.5	20,714	818.4
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	391,145	94.4	548,375	99.5	(157,230)	(28.7)
Subsidios	38,930	9.4	28,200	5.1	10,730	38.0
Corrientes	38,930	9.4	28,200	5.1	10,730	38.0
Transferencias	352,215	85.0	520,175	94.4	(167,960)	(32.3)
Corrientes	345,041	83.3	514,370	93.4	(169,329)	(32.9)
De Capital	7,174	1.7	5,805	1.1	1,369	23.6
TOTAL DE INGRESOS	414,390	100.0	550,906	100.0	(136,516)	(24.8)

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2005 y 2004.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2005		% Ejercido vs. Original
	<u>Original</u>	<u>Ejercido</u>	
Servicios Personales	151,840	59,191	39.0
Materiales y Suministros	9,304	1,387	14.9
Servicios Generales	56,393	24,760	43.9
Otras Erogaciones	543,577	157,919	29.1
Total de Corriente	761,114	243,257	32.0
Inversión Física	45,034	2,317	5.1
Total de Capital	45,034	2,317	5.1
TOTAL DE EGRESOS	806,148	245,574	30.5

Capítulo o Concepto de Gasto	2004		% Ejercido vs. Original
	<u>Original</u>	<u>Ejercido</u>	
Servicios Personales	150,925	55,349	36.7
Materiales y Suministros	14,986	1,767	11.8
Servicios Generales	42,849	21,444	50.0
Otras Erogaciones	591,947	273,349	46.2
Total de Corriente	800,707	351,909	43.9
Inversión Física	48,799	3,500	7.2
Total de Capital	48,799	3,500	7.2
TOTAL DE EGRESOS	849,506	355,409	41.8

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2005 vs. 2004			
	<u>Original</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	915	0.6	3,842	6.9
Materiales y Suministros	(5,682)	(37.9)	(380)	(21.5)
Servicios Generales	13,544	31.6	3,316	15.5
Ayudas y Otras Erogaciones	(48,370)	(8.2)	(115,430)	(42.2)
Total de Corriente	(39,593)	(4.9)	(108,652)	(30.9)
Inversión Física	(3,765)	(7.7)	(1,183)	(33.8)
Total de Capital	(3,765)	(7.7)	(1,183)	(33.8)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	(43,358)	(5.1)	(109,835)	(30.9)

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2005 y 2004.

NOTA: El presupuesto Original refleja cifras anuales y el Ejercido corresponde al periodo enero-junio.

Situación Financiera

A continuación se presenta la situación financiera con saldos al 30 de junio.

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2005		2004		Variación 2005 vs. 2004	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	173,802	12.1	82,937	6.1	90,865	109.6
Fijo	1,267,154	87.9	1,275,131	93.9	(7,977)	(0.6)
Suma el activo	<u>1,440,956</u>	100.0	<u>1,358,068</u>	100.0	<u>82,888</u>	6.1
PASIVO						
A corto plazo	19,373	1.3	73,230	5.4	(53,857)	(73.5)
A largo plazo	-	-	-	-	-	-
Suma el pasivo	<u>19,373</u>	1.3	<u>73,230</u>	5.4	<u>(53,857)</u>	(73.5)
PATRIMONIO	<u>1,421,583</u>	98.7	<u>1,284,838</u>	94.6	<u>136,745</u>	10.6
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>1,440,956</u>	100.0	<u>1,358,068</u>	100.0	<u>82,888</u>	6.1

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORIA		AUDITORIA	TITULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1495/05	30 de septiembre de 2005	AECF/0985/2005	30 de septiembre de 2005	30	Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales"
--------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------	----	--

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.

VI.2.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2005

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2005

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 3 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2005
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Tipo de acción	Emitidas	Atendidas, promovidas o solventadas		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	3	2	66.67	1	33.33
Recomendación	3	2	66.67	1	33.33
Total	3	2	66.67	1	33.33

Las 3 acciones emitidas son recomendaciones de naturaleza preventiva y deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2005

La entidad no fue fiscalizada en el ejercicio de la Cuenta Pública 2005, por lo que no se consignan observaciones-acciones.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2006**1) Que la ASF formula, promueve o presenta:**

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Tipo de acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución judicial (Acciones concluidas ASF)					En proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Bajas por resolución judicial	Total	%	Total	%
Recomendación	29	28	0	0	28	96.55	1	3.45
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	16	16	0	0	16	100.00	0	0.00
Solicitud de Aclaración- Recuperación	5	5	0	0	5	100.00	0	0.00
TOTAL	50	49	0	0	49	98.00	1	2.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Promovidas (Acciones concluidas ASF)				En proceso	
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%	Total	%
3	0	3	3	100.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

2) Que la ASF finca o impone en forma directa:

**PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Solventados y con financiamiento o promoción						En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Con promoción para el financiamiento de responsabilidades		Total	%	Total	%
			Resarcitorias (SFP)	Administrativas sancionatorias (Instancia de control)				
7	2	0	5	0	7	100.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución judicial, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:					
Años Anteriores	53	52	98.11	1	1.89
IAGF 2005	3	2	66.67	1	33.33
Cuenta Pública 2005	0	0	0.00	0	100.00
Subtotal	56	54	96.43	2	3.57
QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:					
Años Anteriores	7	7	100.00	0	0.00
IAGF 2005	0	0	0.00	0	0.00
Cuenta Pública 2005	0	0	0.00	0	100.00
Subtotal	7	7	100.00	0	0.00
Total	63	61	96.83	2	3.17

^{1/} Incluye movimientos de operación.

VI.2.2.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

VI.2.2.3.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales"

Auditoría: 05-1-11L6I-2-030

Criterios de Selección

Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal

Esta revisión se seleccionó toda vez que corresponde a operaciones que se devengaron en el periodo enero-junio de 2005, por la adquisición de servicios generales que se presentaron en el Informe de Avance de Gestión Financiera.

El Estado de Egresos de Flujo de Efectivo, presentado en el Informe de Avance de Gestión Financiera enero - junio de 2005, reportó para gasto corriente un ejercicio de 243,257.3 miles de pesos, de donde el capítulo 3000 "Servicios Generales" participó con el 10.2% (24,760.3 miles de pesos).

Objetivo

Comprobar que las erogaciones por la contratación de servicios con cargo en el capítulo 3000 "Servicios Generales", se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que contaron con la autorización presupuestal; que en los procesos de adjudicación se cumplió con la normativa; que los servicios se recibieron en tiempo y forma; que se encuentran debidamente justificados y soportados en los documentos originales respectivos; y que el registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa aplicable.

Alcance

Universo Seleccionado: 24,760.3 miles de pesos

Muestra Auditada: 17,801.4 miles de pesos

Se seleccionaron las adquisiciones durante el periodo de enero a junio de 2005, por 17,801.4 miles de pesos, que representaron el 71.9% del total ejercido en el capítulo 3000 "Servicios Generales", por 24,760.3 miles de pesos, en las partidas que se detallan a continuación:

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR PARTIDA
DEL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"
(Miles de pesos)

Partida	Concepto	Muestra
3301	Asesorías Asociadas a Convenios, Tratados o Acuerdos	7,997.2
3411	Servicios de Vigilancia	2,383.0
3414	Subcontratación de Servicios con Terceros	3,284.0
3505	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	1,691.5
3808	Pasajes Nacionales para Labores en Campo y Supervisión	717.9
3811	Pasajes Nacionales para Servidores Públicos de Mando en Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	756.7
3817	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones Oficiales	971.1
Total de la muestra		17,801.4
Otras partidas		6,958.9
Total Universo		24,760.3

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto a junio de 2005 de la Dirección de Finanzas de la CONADE.

Áreas Revisadas

Las direcciones de Servicios, de Finanzas y de Desarrollo Humano, adscritas a la Subdirección General de Administración, así como la Dirección de Alto Rendimiento, que depende de la Subdirección General de Calidad para el Deporte.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

De los procedimientos aplicados sobresalen los siguientes:

1. Evaluar el control interno respecto del capítulo 3000 “Servicios Generales” de la entidad fiscalizada para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en sus manuales, conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
2. Verificar que el presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) se ajustó al que autorizó la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
3. Constatar que los servicios contratados por la CONADE se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
4. Verificar el proceso de adquisición de los servicios, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5. Verificar la autenticidad y justificación de los servicios contratados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de conformidad con lo que señala la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
6. Constatar que las operaciones por concepto de Servicios Generales se ajustaron a las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria, incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

7. Verificar que el registro contable y presupuestal se realizó conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Con la evaluación del control interno establecido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), respecto del proceso de contratación y recepción de los servicios, se comprobó que los manuales de procedimientos aplicables al capítulo 3000 “Servicios Generales” y el Manual de Organización (autorizados en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva celebrada en junio de 2005) contienen las actividades y atributos de control necesarios, como la segregación de funciones y niveles de autorización para la programación, contratación, recepción, pago y registro de los servicios, de conformidad con los artículos 59, fracción IX, y 61, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el artículo 15 de su reglamento.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se verificó que el presupuesto total original autorizado mediante la Secretaría de Educación Pública a la CONADE para sus programas y partidas del ejercicio fiscal de 2005 fue de 806,147.7 miles de pesos, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, de los que al capítulo 3000, “Servicios Generales”, le correspondieron 56,393.2 miles de pesos. Estas cantidades fueron objeto de tres modificaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con resultados netos por 1,482.3 y 13,000.0 miles de pesos, respectivamente, entre mayo y junio de 2005, por lo que los presupuestos modificados fueron de 804,665.3 y 69,393.2 miles de pesos, con un ejercicio registrado por la entidad durante el periodo sujeto a examen por 24,760.3 miles de pesos, 35.7% del total asignado al capítulo por lo cual la entidad fiscalizada se ajustó al monto autorizado para el periodo sujeto a revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 123 del Manual de

Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se verificó que la CONADE elaboró su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sancionado por la Junta Directiva en su primera sesión ordinaria, el cual fue remitido a la Secretaría de Economía mediante el oficio núm. SGA/DS/064/05 del 22 de marzo de 2005, y contiene las adquisiciones por realizar durante el ejercicio fiscal de 2005, entre las que destacan compras de materiales, accesorios y combustibles para equipo de cómputo, material eléctrico, servicios de limpieza, alimentos, boletaje aéreo, mantenimiento a inmuebles, maquinaria y equipo, de conformidad con lo que se establece en los artículos 20, fracciones I, II, III y IV y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se constató que por los 24,760.3 miles de pesos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las adquisiciones se realizaron por medio de licitaciones públicas nacionales (adquisición de servicios de limpieza, vigilancia, comedor y fotocopiado), invitaciones a cuando menos tres personas (servicio de fumigación), adjudicaciones directas (asesorías de entrenadores extranjeros, seguros de bienes patrimoniales, pago de energía eléctrica y boletaje de avión, principalmente) y otros gastos (pago de impuestos y derechos, patentes y regalías y pago de viáticos nacionales e internacionales), por importes de 7,248.4, 179.6, 15,555.3 y 1,777.0 miles de pesos, respectivamente. Las dos primeras contaron con las convocatorias, bases de licitación, las propuestas económicas, el dictamen y las actas de fallo, los contratos y las fianzas de cumplimiento y las adjudicaciones directas se ajustaron al monto máximo (170.0 miles de pesos) establecido en el artículo 44 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, además de contar con las actas de autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

El importe de las adjudicaciones directas se debe en gran parte a que se contrataron servicios de entrenadores chinos y cubanos por 7,997.2 miles de pesos, el 51.4% del total de dichas adjudicaciones (15,555.3 miles de pesos), concepto que se deriva de dos programas que tienen origen en los tratados internacionales que se tienen con los gobiernos de China y Cuba.

Como resultado de haber efectuado las adquisiciones de servicios mediante las modalidades y cantidades previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la entidad fiscalizada se ajustó a lo establecido en los artículos 27, 30, 31, 35 y 41, fracciones III y X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se verificó que los servicios contratados correspondientes a las partidas 3301 "Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos", 3411 "Servicios de vigilancia", 3414 "Subcontratación de servicios con terceros", 3505 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación", 3808 "Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión", 3811 "Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" y 3817 "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales", elegidas como muestra por 17,801.4 miles de pesos, se recibieron, estuvieron debidamente soportados y se justificaron, de acuerdo con el análisis de los contratos celebrados por la CONADE con los prestadores de servicios, así como con las facturas, comprobaciones, controles de asistencia, y demás documentos presentados que proporcionaron las direcciones de Finanzas, Servicios y de Alto Rendimiento, de conformidad con lo señalado en el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se analizó la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" por 3,284.0 miles de pesos, donde se registraron los pagos realizados al amparo del contrato respecto a la prestación de servicios de alimentación para deportistas y eventos bajo custodia de la CONADE, y se constató mediante

listados de comensales, boletos de consumo y evaluación del servicio, que el proveedor cumplió con lo establecido en la cláusula primera “Objeto del Contrato”, incluida en el contrato, respecto a horarios, personal, uniforme, menús por servir en cada uno de los cuatro tiempos (desayuno, comida, cena y box lunch), así como en las porciones de alimentos que se sirvieron durante la vigencia del contrato, en observancia del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la cláusula primera del contrato de prestación de servicios.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Respecto de la partida 3808 “Pasajes Nacionales para Labores en Campo y Supervisión”, con importe de muestra por 717.9 miles de pesos, se determinó que en el Manual de Organización de la entidad fiscalizada, autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva celebrada en junio de 2005, no se establece el área responsable de autorizar dichas erogaciones, ni se cuenta con un manual de procedimientos que regule el otorgamiento de pasajes, por lo cual la CONADE infringió el artículo 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Acción Promovida

05-1-11L6I-2-030-01-001 Recomendación

Se solicita que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda, para que se incluya en el Manual de Organización el área facultada para autorizar los gastos por dicho concepto, y se establezca un manual de procedimientos, de conformidad con los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su actuación.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Con el análisis de las partidas 3811 “Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales” por 756.7 miles de pesos, y 3817 “Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones Oficiales” por 971.1 miles de pesos, se verificó que las afectaciones realizadas por la entidad fiscalizada correspondieron a servicios recibidos que se respaldaron en la documentación original del gasto que reúne los requisitos fiscales vigentes, como facturas de hospedaje y de consumo de alimentos; boletos de avión; reportes de actividades efectuadas y relación de gastos sin comprobante fiscal, toda vez que los comisionados deben comprobar los recursos recibidos en una proporción del 70% con comprobantes fiscales y 30% a través de dichos listados, por lo que la CONADE se ajustó al artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como a los Lineamientos Generales aplicables a Viáticos Nacionales e Internacionales para el personal adscrito a la entidad, autorizados por el Director General de la CONADE el 17 de junio de 2002 y vigentes a la fecha del examen.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Se analizaron tres contratos celebrados entre enero y junio de 2005 por concepto de servicios de vigilancia y de lavandería, limpieza, higiene y fumigación (partidas 3411 y 3505) por 2,383.0 y 1,691.5 miles de pesos, así como las listas de asistencia, los reportes de faltas del personal y los pagos de la prestación de los servicios de vigilancia y de limpieza, proporcionados por el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, y las empresas Servicios Especiales de Resguardo, S.A. de C.V., y Clean & Decor, S.A. de C.V., y se comprobó que aun cuando existen controles que aseguran el cumplimiento de los contratos, no se aplican de manera adecuada, debido a que se constataron deficiencias, tales como falta de registro de salida (hora y firma) de 30 elementos del personal de vigilancia, pues en los contratos de prestación de servicios no se hace exigible el registro de asistencia del personal y se carece de algunos listados de asistencia de los empleados de limpieza en las diversas instalaciones de la CONADE, en incumplimiento del artículo 45, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Acción Promovida

05-1-11L6I-2-030-01-002 Recomendación

Se recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda, para que refuerce las medidas de supervisión y control respecto de la recepción de los servicios de vigilancia y de limpieza, y considere la conveniencia de incluir, en los contratos de prestación de servicios, una cláusula donde se precise cómo se acreditará documentalmente su recepción, de conformidad con el artículo 45, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su actuación.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Mediante el análisis de las partidas seleccionadas para muestra y la inspección documental del Estado del Ejercicio del Presupuesto 2004 y 2005, se comprobó que la entidad se ajustó, en términos generales, a las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria, incluidas en el artículo 28, fracciones IV, VI y IX, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004, ya que disminuyó las comisiones del personal al extranjero, con lo que ahorró 1,318.7 miles de pesos, respecto del año anterior, y estableció programas de ahorro en los conceptos de energía eléctrica, teléfonos, mantenimiento del parque vehicular y fotocopiado, por 65.0 miles de pesos, que fueron reportados trimestralmente a la Secretaría de la Función Pública mediante el formato "Avance en el Cumplimiento de los Compromisos del Programa de Ahorro 2005".

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Respecto del respaldo y oportunidad en el registro contable y presupuestal de las operaciones elegidas, se constató que se llevaron a cabo en el periodo sujeto a revisión y se encuentran sustentadas en las facturas originales a nombre de la CONADE, que cumplen con los requisitos fiscales previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, y están acompañadas por las solicitudes de registro presupuestal y pago, que muestran la suficiencia presupuestal.

Las subcuentas y partidas afectadas se encuentran clasificadas y registradas conforme al Catálogo de Cuentas, el cual se remitió para su autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio núm. CONADE/SGA/DF/969/05 de fecha 2 de agosto de 2005, así como de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en cumplimiento de los artículos 39, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 49, fracción II, y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental denominados Periodo Contable y Cumplimiento de Disposiciones Legales.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Se comprobó que durante 2005 se formalizaron dos programas de cooperación en materia de deporte, con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la República de Cuba y con el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos de la Administración General del Deporte de la República Popular China, los cuales se registraron en la partida 3301 "Asesorías Asociadas a Convenios, Tratados o Acuerdos" por un importe de 7,997.2 miles de pesos.

Al respecto, se observó que el registro contable del pago correspondiente al mes de enero de los técnicos cubanos no se efectuó hasta el mes de marzo, y el del mes de junio de los técnicos chinos y cubanos, se efectuó en los meses de julio y agosto, por lo cual las cantidades que muestra el Informe de Avance de Gestión Financiera son menores en 1,587.4 miles de pesos de las que realmente se ejercieron, en infracción del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de Base de Registro.

Acción Promovida

05-1-11L6I-2-030-01-003 Recomendación

Se recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda, para que se refuercen las medidas de supervisión sobre el oportuno registro de las operaciones devengadas, a efecto de que se lleve a cabo conforme a la fecha de su realización, en cumplimiento del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de Base de Registro.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su actuación.

Dictamen

Para el examen realizado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en relación con los Egresos Presupuestales del Capítulo 3000, "Servicios Generales", cuyo objetivo consistió en comprobar que las erogaciones por la contratación de servicios, con cargo en dicho capítulo, se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que contaron con la autorización presupuestal; que en los procesos de adjudicación se cumplió con la normativa; que los servicios se recibieron en tiempo y forma; que se encuentran debidamente justificados y soportados en los documentos originales respectivos, así como que el registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 17,801.4 miles de pesos, que representan el 71.9% del total ejercido en el capítulo, por 24,760.3 miles de pesos, reportados en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2005.

La revisión se efectuó con la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo

de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó, mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió, en las operaciones examinadas, con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, contratación, recepción y pago de los servicios.

Impacto de la Fiscalización

Impacto en el Control

Los procedimientos adoptados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para asegurarse de la autorización de pasajes urbanos y la asistencia del personal de vigilancia y limpieza, son insuficientes, toda vez que en el primero no se establece el área facultada para autorizar los pasajes, mientras que, en el segundo no se hace exigible el registro de asistencia del personal en el clausulado de los contratos de prestación de servicios, lo que puede dar origen a incumplimientos de los contratos o pagos por servicios no recibidos.

Impacto Contable

Importe: 1,587.4 miles de pesos

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación promovió 3 acciones orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control; y asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF que a continuación se detallan:

- 1 Para identificar las oportunidades de mejora
- 2 Para arraigar la cultura de la rendición de cuentas

VI.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS**VI.2.3.1. Información General****Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos***Atribuciones*

En el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1991, se señala lo siguiente:

“Artículo 2.- La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, materiales didácticos y similares.

Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

- I. Editar e imprimir los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares, mediante sus propias instalaciones, por concurso o de otro modo si estos resultaren insuficientes;
- II. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el diseño de libros de texto gratuitos y otros materiales didácticos;
- III. Participar con un representante, en el Consejo de Contenidos y Métodos Educativos de la Secretaría de Educación Pública;
- IV. Distribuir los libros y toda clase de materiales didácticos similares que produzcan, y
- V. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto.”

Situación Presupuestaria

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2005			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	416,490	-	-
Corrientes y de Capital	45,000	45,000	44,394	98.7	98.7
Ingresos Diversos	45,000	45,000	44,394	98.7	98.7
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	1,334,653	1,780,154	1,780,086	133.4	100.0
Transferencias	1,334,653	1,780,154	1,780,086	133.4	100.0
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-
Erogaciones Recuperables	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	1,379,653	1,825,154	2,240,970	162.4	122.8

Concepto de Ingreso	2004			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	257,770	-	-
Corrientes y de Capital	45,000	45,000	37,549	83.4	83.4
Ingresos Diversos	45,000	45,000	37,549	83.4	83.4
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	1,610,327	1,888,554	1,888,554	117.3	100.0
Transferencias	1,610,327	1,888,554	1,888,554	117.3	100.0
Operaciones Ajenas	-	-	111,490	-	-
Por Cuenta de Terceros	-	-	13,150	-	-
Erogaciones Recuperables	-	-	98,340	-	-
TOTAL DE INGRESOS	1,655,327	1,933,554	2,295,363	138.7	118.7

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2005 vs 2004					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	158,720	61.6
Corrientes y de Capital	-	-	-	-	6,845	18.2
Ingresos Diversos	-	-	-	-	6,845	18.2
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	(275,674)	(17.1)	(108,400)	(5.7)	(108,468)	(5.7)
Transferencias	(275,674)	(17.1)	- 108,400	(5.7)	(108,468)	(5.7)
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	(111,490)	(100.0)
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	(13,150)	(100.0)
Erogaciones Recuperables	-	-	-	-	(98,340)	(100.0)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	(275,674)	(16.7)	(108,400)	(5.6)	(54,393)	(2.4)

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 y 2004.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2005			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	123,933	119,542	113,922	91.9	95.3
Materiales y Suministros	1,149,816	1,599,816	1,598,154	139.0	99.9
Servicios Generales	95,512	95,405	95,405	99.9	100.0
Total de Corriente	1,369,261	1,814,763	1,807,481	132.0	99.6
Inversión Física	10,392	10,391	10,391	100.0	100.0
Total de Capital	10,392	10,391	10,391	100.0	100.0
TOTAL DE EGRESOS	1,379,653	1,825,154	1,817,872	131.8	99.6

Capítulo o Concepto de Gasto	2004			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	124,044	121,327	117,310	94.6	96.7
Materiales y Suministros	1,419,426	1,651,352	1,635,452	115.2	99.0
Servicios Generales	100,596	100,539	100,539	99.9	100.0
Total de Corriente	1,644,066	1,873,218	1,853,301	112.7	98.9
Inversión Física	11,261	11,259	11,259	100.0	100.0
Total de Capital	11,261	11,259	11,259	100.0	100.0
TOTAL DE EGRESOS	1,655,327	1,884,477	1,864,560	112.6	98.9

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2005 vs. 2004					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	(111)	(0.1)	(1,785)	(1.5)	(3,388)	(2.9)
Materiales y Suministros	(269,610)	(19.0)	(51,536)	(3.1)	(37,298)	(2.3)
Servicios Generales	(5,084)	(5.1)	(5,134)	(5.1)	(5,134)	(5.1)
Total de Corriente	(274,805)	(16.7)	(58,455)	(3.1)	(45,820)	(2.5)
Inversión Física	(869)	(7.7)	(868)	(7.7)	(868)	(7.7)
Total de Capital	(869)	(7.7)	(868)	(7.7)	(868)	(7.7)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	(275,674)	(16.7)	(59,323)	(3.1)	(46,688)	(2.5)

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 y 2004

Situación Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2005		2004		Variación 2005 vs. 2004	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	1,263,160	78.5	1,366,853	82.3	(103,693)	(7.6)
Fijo	344,900	21.5	294,504	17.7	50,396	17.1
Otro	110	-	110	-	-	-
Suma el activo	<u>1,608,170</u>	100.0	<u>1,661,467</u>	100.0	<u>(53,297)</u>	(3.2)
PASIVO						
A corto plazo	583,658	36.3	449,811	27.1	133,847	29.8
Suma el pasivo	<u>583,658</u>	36.3	<u>449,811</u>	27.1	<u>133,847</u>	29.8
PATRIMONIO	<u>1,024,512</u>	63.7	<u>1,211,656</u>	72.9	<u>(187,144)</u>	(15.4)
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>1,608,170</u>	100.0	<u>1,661,467</u>	100.0	<u>(53,297)</u>	(3.2)

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos.

ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

	2005		2004		Variación 2005 vs. 2004	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Ingresos	1,768,510	100.0	1,829,017	100.0	(60,507)	(3.3)
Costos	1,782,925	100.8	1,521,160	83.2	261,765	17.2
	<u>(14,415)</u>	<u>(0.8)</u>	<u>307,857</u>	<u>16.8</u>	<u>(322,272)</u>	<u>(104.7)</u>
Gastos de Operación	257,881	14.6	252,899	13.8	4,982	2.0
(Pérdida) / Utilidad de operación	<u>(272,296)</u>	<u>(15.4)</u>	<u>54,958</u>	<u>3.0</u>	<u>(327,254)</u>	<u>(595.5)</u>
Otros Gastos , neto	(212)	-	(11,632)	(0.6)	11,420	(98.2)
(Pérdida) / Utilidad del ejercicio	<u>(272,508)</u>	<u>(15.4)</u>	<u>43,326</u>	<u>2.4</u>	<u>(315,834)</u>	<u>(729.0)</u>

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos.

Funciones

De conformidad con lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2005 con los recursos asignados a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCION:	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCION:	01 EDUCACIÓN BÁSICA		
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	005 NORMAR, PRODUCIR MATERIALES Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL Y DE ADULTOS		
Contribuir a una educación básica de calidad y equidad	• Libros distribuidos para preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y bibliotecas de aula	• 151'200,000 libros programados para distribuir	142.3
	• Libros producidos para preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria	• 152'300,000 libros programados para producir	129.4

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1214/06	25 de julio de 2006	AECF/0671/2006	27 de julio de 2006	435	Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", y Control de Almacenes
--------------	---------------------	----------------	---------------------	-----	---

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.

VI.2.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2005

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2005

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 5 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2005

Tipo de acción	Número
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	6
Recomendación	5
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	1
Total	6

De las 6 acciones, 5 de ellas (83.33%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 1 (16.67%) de carácter correctivo. De éstas, 4 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; 1 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por la Secretaría de Educación Pública, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2006

1) Que la ASF formula, promueve o presenta:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Tipo de acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución judicial (Acciones concluidas ASF)					En proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Bajas por resolución judicial	Total	%	Total	%
Recomendación	38	38	0	0	38	100.00	0	0.00
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	13	13	0	0	13	100.00	0	0.00
Solicitud de Aclaración- Recuperación	1	1	0	0	1	100.00	0	0.00
TOTAL	52	52	0	0	52	100.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Promovidas (Acciones concluidas ASF)				En proceso	
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%	Total	%
2	0	2	2	100.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

2) Que la ASF finca o impone en forma directa:

**PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Solventados y con financiamiento o promoción						En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Con promoción para el financiamiento de responsabilidades		Total	%	Total	%
			Resarcitorias (SFP)	Administrativas sancionatorias (Instancia de control)				
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución judicial, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:					
Años Anteriores	54	54	100.00	0	0.00
Cuenta Pública 2005*	6	0	0.00	6	100.00
Subtotal	60	54	90.00	6	10.00
QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:					
Años Anteriores	0	0	0.00	0	0.00
Cuenta Pública 2005	0	0	0.00	0	100.00
Subtotal	0	0	0.00	0	0.00
Total	60	54	90.00	6	10.00

* Por notificar.

^{1/} Incluye movimientos de operación.

VI.2.3.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

VI.2.3.3.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", y Control de Almacenes

Auditoría: 05-1-11L6J-02-435

Criterios de Selección

En el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2005, el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" reportó un presupuesto ejercido y comprometido devengado por 1,604,574.0 miles de pesos, que representan el 87.6% del ejercido en los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" por 1,830,991.0 miles de pesos; asimismo, el presupuesto ejercido, por 1,604,574.0 miles de pesos, fue superior en 39.5% al original (1,149,816.4 miles de pesos). Se propone su revisión ya que existen antecedentes de deficiencias en el control de entradas y distribución de los libros.

Objetivo

Comprobar que las erogaciones por materiales y suministros se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y se autorizaron, justificaron y comprobaron; verificar que el proceso de recepción, salvaguarda, custodia y distribución de los bienes se ajustó a la norma; que en los procesos de adjudicación se observó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que las modificaciones al presupuesto se hayan efectuado de acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y que su registro presupuestal y contable se ajustó a la normativa aplicable; además verificar que la entidad dio cumplimiento a la meta de producción y distribución de libros de texto gratuitos.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,604,574.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 640,260.6 miles de pesos

En el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2005, el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” reportó un presupuesto ejercido y comprometido devengado por 1,604,574.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 640,260.6 miles de pesos, el 39.9% del total reportado en ese capítulo, y corresponden 228,206.1 miles de pesos a la partida 2103 “Material Didáctico y de Apoyo Informativo” y 412,054.5 miles de pesos a la partida 2501 “Materias Primas de Producción”.

Áreas Revisadas

Las direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Recursos Financieros, dependientes de la Coordinación de Administración; la Dirección de Distribución de la Subdirección General y la Dirección Técnica adscrita a la Coordinación Editorial.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Realizar el estudio general y la evaluación del Control Interno de la CONALITEG, que permitan conocer sus atribuciones, objetivo, procedimientos y estructura orgánica de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento.
2. Comprobar que la información presupuestal reportada en la Cuenta Pública es congruente con la consignada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en los auxiliares presupuestales, de acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento.
3. Verificar que la adquisición de los bienes reportados en el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se previó y registró en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4. Analizar si los procedimientos de adjudicación realizados para la compra de los bienes del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y la formalización de las operaciones se realizaron de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.
5. Constatar que los materiales se recibieron en la cantidad, calidad y plazos establecidos, de acuerdo con lo contratado y, en su caso, se aplicaron las penas convencionales por incumplimiento de las condiciones de entrega, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6. Verificar físicamente los bienes adquiridos para comprobar su existencia, las condiciones en que se encuentran y su adecuada utilización, de conformidad con los Lineamientos generales para la administración de almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
7. Verificar que la entidad fiscalizada practicó inventarios físicos de los bienes por lo menos una vez al año para comprobar las existencias reales, de conformidad con los Lineamientos generales para la administración de almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
8. Comprobar que los gastos se justificaron, pagaron y comprobaron con los documentos originales respectivos, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento.
9. Realizar confirmaciones con los proveedores seleccionados para comprobar las operaciones que efectuaron con la CONALITEG, de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
10. Verificar que el registro presupuestal y contable de las operaciones se realizó de acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento.
11. Verificar que la entidad fiscalizada dio cumplimiento a la meta de producción y distribución de libros de texto gratuitos, de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo (actualmente Secretaría de la Función Pública), mediante los oficios núms. 308-A.1936 de fecha 1 de noviembre de 2000 y 109/477/2000 del 9 de noviembre de 2000, autorizaron los cambios de denominación y de reubicación de áreas al interior de la CONALITEG, por lo que se efectuaron las modificaciones correspondientes al Manual General de Organización y se turnó a la Junta Directiva para su aprobación. Sin embargo, a la fecha de la revisión (octubre 2006) el referido manual no había sido aprobado. La aprobación está sujeta a que se concrete la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública y se publique su nuevo Reglamento Interior mediante el cual se establecen sus actuales funciones y atribuciones. Por lo tanto, en incumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

Al respecto con el oficio núm. CA/DRMSG/9862/2006 de fecha 6 de noviembre de 2006, la Coordinación Interna y Enlace para el Desarrollo de la Auditoría informó que en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2004 de la H. Junta Directiva de la CONALITEG celebrada el 11 de noviembre de ese año, se adoptó el Acuerdo 4s.1E.2004, que señala “que la autorización deberá esperar a que se concrete la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública y se publique su nuevo Reglamento Interior”. Además, menciona que se han solicitado al Oficial Mayor del ramo, las fechas de formalización de la reestructuración y de sectorización de la SEP, así como la publicación de estos trámites en el Diario Oficial de la Federación.

Acción Emitida

05-0-11100-02-435-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones necesarias para que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos analice y, en su caso, apruebe el Manual General de Organización, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Con la evaluación del control interno, se comprobó que la entidad fiscalizada cuenta con políticas y procedimientos para el registro, manejo y control de las operaciones relacionadas con los materiales y suministros y el control de almacenes, establecidos en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, autorizado por la H. Junta Directiva, en la tercera sesión ordinaria de 2002 y el Manual de Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes que contiene el Manual para la Toma Física del Inventario de Insumos para la Producción, Producto Terminado y en Proceso 2005, autorizado por la H. Junta Directiva en su primera sesión Ordinaria de 2005.

Asimismo, cuenta con los manuales de procedimientos de las direcciones de Distribución y de Recursos Financieros, y con los manuales de procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por Licitación Pública, por Invitación a Tres Personas y por Adjudicación Directa, los cuales no se encuentran autorizados, en incumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

Acción Emitida

05-1-11L6J-02-435-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a quien corresponda para que se actualicen los manuales de procedimientos de las direcciones de Distribución y de Recursos Financieros y los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por Licitación Pública, por Invitación a Tres Personas y por Adquisición Directa y se obtengan las autorizaciones correspondientes, en cumplimiento del artículo 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se constató que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005, la CONALITEG reportó para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, un presupuesto original de 1,149,816.4 miles de pesos, un presupuesto modificado de 1,604,574.0 miles de pesos, un presupuesto ejercido de 1,598,154.1 miles de pesos y 6,419.9 miles de pesos de pasivo circulante, cantidades que coinciden con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, al 31 de diciembre de 2005, por lo que se constató la confiabilidad de las cifras, en cumplimiento del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

La modificación al presupuesto del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” consistió en una ampliación por 450,000.0 miles de pesos, respaldado en la adecuación presupuestaria núm. 2005-11-300-20478, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con los artículos 153, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 35, fracción II, inciso a, y 122 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004 y 8, fracción IV, y 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

La CONALITEG, mediante el oficio núm. CA/DRF/011704/2006, de fecha 22 de febrero de 2006, informó a la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que el monto del pasivo circulante del ejercicio 2005 ascendió a 583,658.0 miles de pesos.

Con el análisis de la integración del pasivo circulante al 31 de diciembre de 2005, elaborado por la Dirección de Recursos Financieros, se constató que de los 583,658.0 miles de pesos que se presentaron a la SEP como pasivo circulante, 6,419.9 miles de pesos correspondieron al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, de los cuales 4,395.8 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2005; 64.6 miles de pesos, al ejercicio de 2004; 1,683.1 miles de pesos, al ejercicio de 2003, y 276.4 miles de pesos al ejercicio de 2001. Al respecto, los pasivos correspondientes a 2004, 2003 y 2001 no se ajustaron a lo dispuesto en los Lineamientos para el Cierre Presupuestario y para el pago de pasivo

circulante (ADEFAS), pues en su numeral 10, se establece que el pasivo se debe pagar a más tardar el 14 de marzo de cada año.

De los pasivos por 6,419.9 miles de pesos del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", 3,925.0 miles de pesos fueron pagados con presupuesto del ejercicio 2006 y 502.6 miles de pesos fueron cancelados y reclasificados con las pólizas de diario 2464 y 2601 del 31 de agosto y 31 de octubre de 2005. Los restantes 1,992.3 miles de pesos se encuentran pendientes de pago, ya que la CONALITEG contabilizó estos pasivos sin contar con los documentos comprobatorios y justificativos originales debido a que el proveedor no ha presentado la documentación para el pago, lo que contraviene los artículos 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registros".

Acción Emitida

05-1-11L6J-02-435-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a quien corresponda para que se fortalezcan los mecanismos de control con objeto de que el pasivo corresponda efectivamente a compromisos devengados, no pagados, y que se encuentren respaldados en la documentación justificativa y comprobatoria, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, 241 y 261, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

La CONALITEG en el 2005 ejerció 1,598,154.1 miles de pesos en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; además, reportó un pasivo circulante de 2005, por 4,395.8 miles de pesos lo que dio como resultado un presupuesto ejercido y devengado por 1,602,549.9 miles de pesos que supera en 2,733.5 miles de pesos el presupuesto autorizado modificado (1,599,816.4 miles de pesos) por lo que éstos compromisos presupuestales no se realizaron de acuerdo con los calendarios financieros e

implicaron obligaciones con cargo en el presupuesto del ejercicio 2006, en infracción del artículo 42, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6J-02-435-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control con objeto de que los compromisos presupuestales se realicen de acuerdo con los calendarios financieros y no impliquen obligaciones con cargo a los presupuestos de años posteriores, en cumplimiento del artículo 65, fracciones II y IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-9-11L6J-02-435-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en el ámbito de sus atribuciones resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante 2005 no cumplieron los calendarios financieros, ya que se ejercieron 1,602,549.9 miles de pesos, importe superior en 2,733.5 miles de pesos al presupuesto autorizado modificado por 1,599,816.4 miles de pesos, lo que implicó obligaciones con cargo al presupuesto del ejercicio de 2006.

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

La CONALITEG informó oportunamente a la Secretaría de Economía sobre el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2005, mediante el oficio CA/DRMSG/2834/05 de fecha 31 de marzo de 2005, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, la CONALITEG informó a la Secretaría de Economía que el monto programado para el ejercicio 2005 ascendió a 1,225,181.3 miles de pesos y comprende los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles". Además, el programa incluyó la adquisición de libros de secundaria, de papel y de cartulina que formaron parte de la muestra revisada.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Como resultado de los procesos de adjudicación, la entidad formalizó los contratos siguientes:

CONTRATOS FORMALIZADOS DEL CAPÍTULO 2000 SUJETOS A REVISIÓN
(Miles de pesos)

Contrato	Fecha	Proveedor	Descripción del Bien	Importe
805/003/2005	06/04/2005	Ediciones Castillo, S.A. de C.V.	3,072,300 Libros de Texto de Secundaria	61,605.1
805/005/2005	06/04/2005	Mc. Graw Hill Interamericana Editores.	2,656,680 Libros de Texto de Secundaria	61,533.2
805/011/2005	06/04/2005	Editorial Santillana, S.A. de C.V.	5,338,170 Libros de Texto de Secundaria	105,067.8
Total partida 2103				228,206.1
703/009/2005	22/03/2005	Grupo PIPSAMEX, S.A. de C.V.	Papel Blanco Reciclado	348,529.2
703/009-M1/2005	18/08/2005	Grupo PIPSAMEX, S.A. de C.V.	Papel Blanco Reciclado	11,586.5
703/011/2005	22/03/2005	Kimberly Clark de México, S.A. de C.V.	Cartulina Recubierta	43,552.4
703/011-M1/2005	31/05/2005	Kimberly Clark de México, S.A. de C.V.	Cartulina Recubierta	5,291.3

703/011-M2/2005	17/07/2005	Kimberly Clark de México, S.A. de C.V.	Cartulina Recubierta	874.6
703/011-M3/2005	30/08/2005	Kimberly Clark de México, S.A. de C.V.	Cartulina Recubierta	2,220.5
Total partida 2501				412,054.5
Total				640,260.6

FUENTE: Expedientes de adjudicación directa

Con el análisis de los expedientes de los procesos de adjudicación de los contratos seleccionados se constató que para atender el Programa de Distribución de Libros de Texto para Educación Secundaria, la CONALITEG adjudicó de manera directa los contratos núms. 805/003/2005, 805/005/2005 y 805/011/2005 a las empresas Ediciones Castillos, S.A. de C.V., Mc. Graw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., y Editorial Santillana, S.A. de C.V., respectivamente, de conformidad con los artículos 40 y 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y dictaminados favorablemente por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su Reunión Extraordinaria núm. 3 de fecha 5 de abril de 2005, en cumplimiento del artículo 22, fracción II, de la Ley antes citada.

Respecto a la adquisición de papel y cartulina para la producción de libros de texto, la CONALITEG adjudicó de manera directa los contratos núms. 703/009/2005 con la modificación 703/009-M1/2005 y 703/011/2005 con las modificaciones 703/011-M1/2005, 703/011-M2/2005 y 703/011-M3/2005 a las empresas Grupo PIPSAMEX, S.A. de C.V., y Kimberly Clark de México, S.A. de C.V., de conformidad con los artículos 40 y 41, fracción XII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Estas operaciones no requieren del dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de acuerdo con el artículo 22, fracción II, de la misma ley, debido a que estas operaciones corresponden a la adquisición de papel y cartulina para la producción de libros de texto gratuitos, en cumplimiento del objeto de la entidad expresamente establecido en su decreto de creación.

Se constató que los proveedores a los que se adjudicaron los contratos cumplieron con los requisitos establecidos por la CONALITEG, y manifestaron por escrito que no se encuentran en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que han cumplido con las obligaciones a que se refiere el Código Fiscal de la Federación.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

La CONALITEG informó a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la celebración de los contratos que excedieron 110.0 miles de pesos; sin embargo, los contratos núms. 703/009/2005 y 703/011/2005 se manifestaron con un atraso de 1 mes y los contratos núms. 805/003/2005, 805/005/2005 y 805/011/2005 con un atraso de 15 días, en incumplimiento del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de las reglas 2.1.12. y 2.1.17., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004 y 2005, respectivamente, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2004 y 30 de mayo de 2005.

Al respecto, la Dirección General de la CONALITEG instruyó a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante oficio núm. DG/115/2006 de fecha 18 de abril de 2006, para que se tomen las medidas que correspondan a fin de que se envíen oportunamente a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los escritos de todos los contratos mayores de 110.0 miles de pesos que se suscriban. A su vez, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, con oficio núm. CA/DRMSG/3950/2006 de fecha 2 de mayo de 2006, instruyó al Departamento de Contratos en el mismo sentido.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Por lo que respecta a la recepción de los bienes, se constató que los libros de secundaria correspondientes a los contratos núms. 805/003/2005, 805/005/2005 y 805/011/2005 fueron recibidos por la CONALITEG en sus almacenes de producto terminado en los volúmenes y con las características solicitadas, de conformidad con las cláusulas Primera y Cuarta y el anexo I del contrato. Asimismo, los libros se entregaron en el plazo estipulado en la cláusula Quinta del contrato, con excepción de seis títulos del contrato 805/005/2005 celebrado con la empresa Mc. Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., los cuales presentaron retraso en la entrega de uno a cuatro días por lo que se aplicaron penas convencionales por 72.1 miles de pesos, de conformidad con la cláusula Décima Séptima del contrato.

En lo referente a la adquisición de papel y cartulina, de los contratos núms. 703/009/2005, con su modificación, y 703/011/2005, con sus tres modificaciones, se constató que los bienes fueron entregados en la planta de producción de Querétaro de la CONALITEG y en las instalaciones de las empresas designadas para la producción de libros, en los volúmenes y con las características

estipuladas en las cláusulas Primera y Quinta y anexo único del contrato. Sin embargo, se detectaron retrasos de uno a cuatro días en la entrega de los materiales, por lo que se aplicaron penas convencionales por 2.7 y 16.2 miles de pesos a las empresas Grupo Pipsamex, S.A. de C.V., y Kimberly-Clark de México, S.A. de C.V., a las que se les adjudicaron los contratos núms. 703/009/2005 y 703/011/2005, de conformidad con la cláusula Décima del contrato.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

La CONALITEG otorgó anticipos del 35.0% del valor del contrato para la adquisición de libros de texto, y del 30.0% para la adquisición de papel y cartulina. Al respecto, se comprobó que los anticipos fueron garantizados, en cumplimiento del artículo 48, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por otra parte, se constató que los pagos se efectuaron una vez que se recibieron los bienes y presentaron la factura y las remisiones de entrada selladas de recibido por la CONALITEG, de conformidad con la cláusula Tercera del contrato.

Se comprobó que para el cumplimiento del contrato modificatorio 703/009-M1/2005, la CONALITEG entregó a la empresa Grupo Pipsamex, S.A. de C.V., un anticipo por 3,032.4 miles de pesos de los que amortizó 3,018.3 miles de pesos y los restantes 14.1 miles de pesos fueron aplicados mediante la nota de crédito núm. 01453 de fecha 16 de octubre de 2006, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, con motivo del cierre contable-presupuestal del ejercicio fiscal 2006, la Coordinación Administrativa emitió la circular CA/9383/06 de fecha 18 de octubre de 2006, mediante la cual informó a los coordinadores, directores, subdirectores y jefes de departamento de la CONALITEG que será necesario que los anticipos otorgados a proveedores y prestadores de servicios queden totalmente amortizados dentro del presente año; en caso contrario deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Con el análisis de las relaciones de existencias de los almacenes de la CONALITEG, se constató que se encuentran en el almacén de la CONALITEG 349 claves de libros de secundaria por 26,848.9 miles de pesos de materiales de lento movimiento y 56 claves por 762.9 miles de pesos de material de nulo

movimiento que son propiedad de diversas unidades de la Secretaría de Educación Pública, por lo que la CONALITEG las registró en la cuenta de orden 6109 "Ediciones en Custodia". Estos libros elevan los costos de las primas de seguros para la entidad fiscalizada, en incumplimiento del lineamiento Séptimo, inciso e, de los Lineamientos generales para la administración de almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que establece que a efecto de centralizar la operación de sus almacenes, los oficiales mayores o equivalentes en las dependencias y entidades establecerán las medidas necesarias que reduzcan las mermas obsolescencia y pérdida de bienes. Asimismo, se detectaron 107 claves de libro terminado cuyo valor es de 0.00 pesos, de las cuales 93 son propiedad de terceros y 14 de la CONALITEG. Estas últimas corresponden a remanentes que entregan los impresores sin costo para la entidad fiscalizada. Al respecto, la CONALITEG se encuentra en proceso de definir el destino final de estos materiales.

Acción Emitida

05-1-11L6J-02-435-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones de control y supervisión necesarias y se defina el destino final del material que se encuentra en sus almacenes de producto terminado, consistente en 349 claves de libros de secundaria por 26,848.9 miles de pesos correspondientes a materiales de lento movimiento y 56 claves por 762.9 miles de pesos de material de nulo movimiento que son propiedad de diversas unidades de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento del lineamiento séptimo, inciso e, de los Lineamientos generales para la administración de almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

La CONALITEG entregó a las instituciones de educación de los estados y del Distrito Federal 155,953,406 libros de texto para el ciclo escolar 2005-2006, de los cuales 8,191,320 correspondieron a preescolar, 103,690,600 a primaria, 33,002,461 a secundaria (donde se incluyen los libros de texto

adquiridos a Ediciones Castillo, S.A. de C.V., Mc. Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., y Editorial Santillana, S.A. de C.V.) y 11,069,025 a telesecundaria. Estas entregas se efectuaron de conformidad con la calendarización señalada en el Programa de Distribución Nacional de Libros de Texto Gratuitos y Materiales Didácticos para el Ciclo Escolar 2005-2006

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Entre el 24 y 26 de noviembre de 2005, se realizó el recuento físico de las existencias de las áreas y secciones que integran los almacenes de producto terminado de Querétaro y de Tequesquínahuac, de conformidad con el Manual para la Toma Física del Inventario de Insumos para la Producción, Producto Terminado y en Proceso 2005.

Asimismo, el 18 de octubre 2006, la Auditoría Superior de la Federación realizó un inventario físico de 4 títulos de preescolar, 4 de primaria y 15 de secundaria, durante los cuales no se encontraron diferencias entre los registros de almacén y los bienes resguardados, por lo que dichos registros son confiables, de conformidad con el lineamiento tercero, fracción I, inciso e, de los Lineamientos generales para la administración de almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

En el documento Cumplimiento de las Metas Presupuestarias de Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005, la CONALITEG programó distribuir 151,200,000 libros y producir 152,300,000 libros; asimismo, reportó que durante ese año distribuyó 215,345,537 libros y produjo 197,298,454 libros.

Se constató que para preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y bibliotecas de aula se programó una distribución de 151,200,000 libros y se alcanzó una meta de 215,345,537 libros distribuidos en el año, incluidos los 151,958,406 libros de texto para el ciclo escolar 2005-2006, lo que significó un cumplimiento del 142.4% en relación con la meta programada. Asimismo para preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, se programó la producción de 152,300,000 libros y se logró una meta de 197,298,454 libros producidos, lo que representó un grado de cumplimiento del 129.5% de la meta programada.

Con el análisis de los reportes de las metas de distribución y de producción alcanzadas en 2005, se constató que se superaron las metas programadas debido a que la entidad fiscalizada llevó a cabo la distribución de material educativo adicional del programa establecido e inició la producción y distribución de libros de primaria para el ciclo escolar 2006-2007, de acuerdo con los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Se llevaron a cabo las confirmaciones de las operaciones realizadas por la CONALITEG con las empresas Editorial Santillana, S.A. de C.V., Ediciones Castillo, S.A. de C.V., Mc. Graw Hill Interamericana Editores, Grupo PIPSAMEX, S.A. de C.V., y Kimberly Clark de México, S.A. de C.V., y se comprobó que amparan operaciones registradas por la entidad fiscalizada durante el periodo de enero a diciembre de 2005, en cumplimiento del artículo 16, fracción IX, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Se constató que el registro presupuestario de la muestra por 640,260.6 miles de pesos se realizó conforme a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en las partidas del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en cumplimiento del artículo 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. También se comprobó que el registro contable de la muestra revisada se efectuó mediante pólizas de egresos, conforme al Catálogo de Cuentas autorizado por la SHCP el 19 de noviembre de 2003, con el oficio núm. 309-A-11-b-176, en el caso de libros con cargo en la cuenta 1504 "Libro Terminado", y abono en la 1101 "Bancos", y en el caso de papel y cartulina con cargo en las cuentas 2101 "Proveedores" y 5102 "Gastos de Administración" (IVA adquisición/producción), y abono en la 1101 "Bancos", en cumplimiento de los artículos 39, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 91 de su reglamento.

Dictamen

Para el examen realizado en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en relación con los Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", y Control de Almacenes, cuyo

objetivo consistió en comprobar que las erogaciones por materiales y suministros se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y se autorizaron, justificaron y comprobaron; que el proceso de recepción, salvaguarda, custodia y distribución de los bienes se ajustó a la norma; que en los procesos de adjudicación se observó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que las modificaciones al presupuesto se efectuaron de acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y que su registro presupuestal y contable se ajustó a la normativa aplicable; y verificar que la entidad dio cumplimiento a la meta de producción y distribución de libros de texto gratuitos, se determinó revisar un monto de 640,260.6 miles de pesos correspondientes al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", que representa el 39.9% de los 1,604,574.0 miles de pesos reportados en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2005.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra antes señalada, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables a los procesos de adjudicación, recepción, salvaguarda, custodia y distribución de los libros, de las operaciones examinadas.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 5 observaciones que generaron 6 acciones, de las cuales corresponden: 5 a Recomendación y 1 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 6 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

6 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Con oficio núm. CA/DRMSG/9862/2006 de fecha 6 de noviembre de 2006, la Coordinación Interna y Enlace para el Desarrollo de la Auditoría de la CONALITEG informó que "los Manuales de procedimientos" ... "se someterán a la consideración de la Comisión Interna de Administración y Programación (CIDAP), en su Sesión Ordinaria, que se ha establecido para el 10 de noviembre de 2006."

"Respecto al sobreejercicio que se menciona por 2,733.5 miles de pesos en relación al presupuesto autorizado modificado, se informa que la CONALITEG desde el ejercicio 2002, ha tenido que sortear situaciones financieras y presupuestales difíciles y complicadas para cumplir con sus objetivos y metas. Para el ejercicio 2005 se presentó nuevamente a la H. Junta Directiva la necesidad de apoyar a la CONALITEG con 731,800.0 miles de pesos, para apoyar los programas de secundaria y de bibliotecas de aula, obteniendo una ampliación líquida por 450,000.0 miles de pesos, cantidad que sólo cubrió la adquisición de libros para secundaria sin considerar los efectos que en el costo de producción se venía arrastrando en lo referente a la adquisición de insumos para la producción."

"Con referencia a los pasivos registrados al 31 de diciembre de 2005 de los proveedores, se informa que se les envió comunicados, mediante los cuales se les indica que de no recibir la documentación soporte que sustente el saldo a más tardar el 10 de noviembre de 2006, se procederá a realizar los trámites de cancelación."

Además, informó que de las "349 claves de libro de secundaria por 26,848.9 miles de pesos de lento movimiento y 56 claves por 762.9 miles de pesos de nulo movimiento. Se hace resaltar que estas claves corresponden básicamente a libros que son propiedad de diversas unidades de la Secretaría de

Educación Pública, por lo que solicitó que los libros y materiales impresos de su propiedad, indiquen en qué lugar se les debe entregar; o en su caso, indicar si son susceptibles de desincorporarse."

De las "107 claves de libros que no están valuados. Con el fin de dar cumplimiento al lineamiento, séptimo inciso e de los Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se les dará el valor de \$0.01 (un centavo) por unidad, para su integración en los estados financieros."

Con oficio núm. CA/DRMSG/9918/2006 de fecha 6 de noviembre de 2006, la Coordinación Interna y Enlace para el Desarrollo de la Auditoría de la CONALITEG informa que "hace énfasis en que las observaciones y recomendaciones formuladas a esta Entidad, servirán para una mejor conducción de este Organismo, haciendo mención que las mismas han sido atendidas mediante los elementos informativos y documentales remitidos con oficios CA/DRMSG/9666/2006 del 27 de octubre de 2006 y CA/DRMSG/9862/02 del 6 de noviembre de 2006 y por ende en espera de que se califiquen como atendidas y solventadas."

VI.2.4. COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

VI.2.4.1. Información General

Atribuciones

De conformidad con el Decreto de creación de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, publicado el 2 de marzo de 1967 en el Diario Oficial de la Federación, y de sus reformas publicadas el 22 de abril de 1982, el Artículo Primero señala que para el debido cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes funciones:

- “... I.- Promover y gestionar aportaciones y donativos de los organismos oficiales y privados, así como de los particulares;
- II.- Otorgar apoyo técnico y financiero al Instituto Politécnico Nacional, para el debido cumplimiento de sus atribuciones relacionadas con la promoción de industrias, prestación de servicios, constitución de asociaciones, patronatos y sociedades, y ediciones de obras técnicas, científicas y culturales;
- III.- Canalizar recursos adicionales al Instituto Politécnico Nacional, para la preparación, actualización y especialización de sus profesores e investigadores, en función de programas y proyectos específicos y del intercambio científico y tecnológico con instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales;
- IV.- Proporcionar apoyo financiero al Instituto Politécnico Nacional para el desarrollo de programas de investigación que tengan por objeto la solución de problemas científicos y tecnológicos, así como promover el aprovechamiento de los resultados obtenidos de dicha investigación;
- V.- Proveer de equipos, accesorios y materiales adecuados a los talleres y laboratorios del Instituto Politécnico Nacional y apoyar financiera y técnicamente las operaciones de mantenimiento y conservación;
- VI.- Coadyuvar en la organización de los servicios educativos que, las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación del Instituto Politécnico Nacional, requieran para el cumplimiento de sus actividades académicas;

- VII.- Proponer y otorgar los estímulos apropiados para que profesores e investigadores del Instituto Politécnico Nacional ocupen su tiempo, exclusivamente en el diseño de sus actividades académicas;
- VIII.- Proporcionar recursos financieros y asistencia técnica para el mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipos del Instituto Politécnico Nacional;
- IX.- Apoyar el desarrollo de las actividades culturales y educativas a través de la radio, la televisión y otros medios de comunicación masiva, y
- X.- Las demás que prevean este Decreto y otros ordenamientos legales.”

Situación Presupuestaria

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2005			% Obtenido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Obtenido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Disponibilidad Inicial	27,000	21,210	23,101	85.6	108.9
Corrientes y de Capital	74,000	74,000	105,258	142.2	142.2
Ingresos Diversos	74,000	74,000	105,258	142.2	142.2
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	191,208	194,106	197,380	103.2	101.7
Subsidios	90,532	90,527	90,532	100.0	100.0
Transferencias	100,676	103,579	106,848	106.1	103.2
TOTAL DE INGRESOS	292,208	289,316	325,739	111.5	112.6

Concepto de Ingreso	2004			% Obtenido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Obtenido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Disponibilidad Inicial	15,000	15,000	30,048	200.3	200.3
Corrientes y de Capital	70,000	73,200	74,812	106.9	102.2
Ingresos Diversos	70,000	73,200	74,812	106.9	102.2
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	186,287	188,726	190,192	102.1	100.8
Subsidios	90,532	90,532	90,532	100.0	100.0
Transferencias	95,755	98,194	99,660	104.1	101.5
TOTAL DE INGRESOS	271,287	276,926	295,052	108.8	106.5

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2005vs 2004					
	<u>Original</u>	<u>%</u>	<u>Modificado</u>	<u>%</u>	<u>Obtenido</u>	<u>%</u>
Disponibilidad Inicial	12,000	80.0	6,210	41.4	(6,947)	(23.1)
Corrientes y de Capital	4,000	5.7	800	1.1	30,446	40.7
Ingresos Diversos	4,000	5.7	800	1.1	30,446	40.7
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	4,921	2.6	5,380	2.9	7,188	3.8
Subsidios	-	-	(5)	-	-	-
Transferencias	4,921	5.1	5,385	5.5	7,188	7.2
TOTAL DE LA VARIACIÓN	20,921	7.7	12,390	4.5	30,687	10.4

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 y 2004.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2005			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	88,586	89,970	86,236	97.3	95.8
Materiales y Suministros	11,333	11,249	9,659	85.2	85.9
Servicios Generales	36,586	30,699	27,254	74.5	88.8
Otros de Corriente	113,233	113,229	118,208	104.4	104.4
Total de Corriente	249,738	245,147	241,357	96.6	98.5
Inversión Física	42,469	44,169	32,965	77.6	74.6
Total de Capital	42,469	44,169	32,965	77.6	74.6
TOTAL DE EGRESOS	292,207	289,316	274,322	93.9	94.8

Capítulo o Concepto de Gasto	2004			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	76,215	86,077	86,077	112.9	100.0
Materiales y Suministros	8,391	7,836	8,623	102.8	110.0
Servicios Generales	33,095	30,715	25,825	78.0	84.1
Otros de Corriente	113,427	113,291	112,277	99.0	99.1
Total de Corriente	231,128	237,919	232,802	100.7	97.8
Inversión Física	40,158	39,006	36,848	91.8	94.5
Total de Capital	40,158	39,006	36,848	91.8	94.5
TOTAL DE EGRESOS	271,286	276,925	269,650	99.4	97.4

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2005 vs. 2004					
	Original		Modificado		Ejercido	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Servicios Personales	12,371	16.2	3,893	4.5	159	0.2
Materiales y Suministros	2,942	35.1	3,413	43.6	1,036	12.0
Servicios Generales	3,491	10.5	(16)	(0.1)	1,429	5.5
Otros de Corriente	(194)	(0.2)	(62)	(0.1)	5,931	5.3
Total de Corriente	18,610	8.1	7,228	3.0	8,555	3.7
Inversión Física	2,311	5.8	5,163	13.2	(3,883)	(10.5)
Total de Capital	2,311	5.8	5,163	13.2	(3,883)	(10.5)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	20,921	7.7	12,391	4.5	4,672	1.7

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 y 2004.

*Situación Financiera*SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2005		2004		Variación 2005 vs. 2004	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	75,651	84.6	72,128	85.2	3,523	4.9
Fijo	13,747	15.4	12,538	14.8	1,209	9.6
Suma el activo	<u>89,398</u>	100.0	<u>84,666</u>	100.0	<u>4,732</u>	5.6
PASIVO						
A corto plazo	13,123	14.7	9,244	10.9	3,879	42.0
A largo plazo	2,768	3.1	2,768	3.3	-	-
Suma el pasivo	<u>15,891</u>	17.8	<u>12,012</u>	14.2	<u>3,879</u>	32.3
PATRIMONIO	<u>73,507</u>	82.2	<u>72,654</u>	85.8	<u>853</u>	1.2
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>89,398</u>	100.0	<u>84,666</u>	100.0	<u>4,732</u>	5.6

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública Federal, 2005.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 con los recursos asignados a la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCION:	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCION:	02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	006 NORMAR Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, POSGRADO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO; ASÍ COMO REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		
Apoyar la actualización, especialización y mejoramiento del desempeño académico de los profesores e investigadores del IPN, la formación de sus alumnos en investigación y la organización y operación de servicios educativos requeridos para el cumplimiento de sus actividades	• Becas otorgadas	• 2,903 becas solicitadas	114.9

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1213/06	25 de julio de 2006	AECF/0717/2006	27 de julio de 2006	604	Operación de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas
--------------	---------------------	----------------	---------------------	-----	---

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.

VI.2.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2005

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2005

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 9 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2005

Tipo de acción	Número
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	10
Recomendación	10
Total	10

Las 10 acciones emitidas son recomendaciones de naturaleza preventiva y deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2006

1) Que la ASF formula, promueve o presenta:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Tipo de acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución judicial (Acciones concluidas ASF)					En proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Bajas por resolución judicial	Total	%	Total	%
Recomendación	27	27	0	0	27	100.00	0	0.00
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	4	4	0	0	4	100.00	0	0.00
TOTAL	31	31	0	0	31	100.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Promovidas (Acciones concluidas ASF)				En proceso	
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%	Total	%
0	0	0	0	0.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

2) Que la ASF finca o impone en forma directa:

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Solventados y con financiamiento o promoción						En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Con promoción para el financiamiento de responsabilidades		Total	%	Total	%
			Resarcitorias (SFP)	Administrativas sancionatorias (Instancia de control)				
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución judicial, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:					
Años Anteriores	31	31	100.00	0	0.00
Cuenta Pública 2005*	10	0	0.00	10	100.00
Subtotal	41	31	75.61	10	24.39

QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:					
Años Anteriores	0	0	0.00	0	0.00
Cuenta Pública 2005	0	0	0.00	0	0.00
Subtotal	0	0	0.00	0	0.00

Total	41	31	75.61	10	24.39
-------	----	----	-------	----	-------

* Por notificar.

^{1/} Incluye movimientos de operación.

VI.2.4.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

VI.2.4.3.1. Operación de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas

Auditoría: 05-1-11L6H-02-604

Criterios de Selección

La problemática detectada en revisiones anteriores, señala que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) recibe, vía donativos, ingresos por inscripciones y reinscripciones, situación que ha provocado controversia legal, ya que el IPN considera dichos ingresos como propios. Por otro lado, el OIC determinó observaciones derivadas de su Programa de Trabajo, y se presume alto grado de riesgos operativos.

Objetivo

Verificar que los ingresos y egresos se realizaron conforme a la normativa; constatar el registro contable y su reflejo en la Cuenta Pública; asimismo, evaluar que la organización cumplió con eficacia, eficiencia y economía los objetivos y metas de los programas establecidos.

Alcance

Universo Seleccionado: 302,637.2 miles de pesos

Muestra Auditada: 243,260.0 miles de pesos

Se verificaron los 197,379.4 miles de pesos de ingresos captados por la COFAA por concepto de subsidios y transferencias y los 45,880.6 miles de pesos que recibió en 2005 de donativos, que en conjunto representaron el 80.4 % de los recursos por 302,637.2 captados por la COFAA en ese año. Adicionalmente, se verificó mediante los reportes de nómina de becarios 90,527.4 miles de pesos, de los 118,208.0 miles de pesos erogados por la entidad fiscalizada en ese rubro.

Áreas Revisadas

Direcciones de Administración y Finanzas, Técnica y de Promoción, de Especialización Docente e Infraestructura Científica y de Adquisiciones, todas de la COFAA del IPN.

Antecedentes

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objetivo central apoyar técnica y económicamente al Instituto Politécnico Nacional para la mejor realización de sus finalidades, consistentes en apoyar la preparación, actualización y especialización de los profesores e investigadores del IPN; en la formación de alumnos politécnicos en el ámbito de la investigación; en el otorgamiento de estímulos para profesores e investigadores que ocupan su tiempo exclusivamente en el desempeño de actividades académicas y de investigación en el Instituto, así como el apoyo para la asistencia o participación de profesores e investigadores en actividades académicas y para la organización de este tipo de actividades en las escuelas, centros y unidades.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Comprobar que la entidad fiscalizada llevó a cabo el registro de los ingresos de acuerdo con los artículos 81, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas e instructivos autorizados.
2. Verificar que el gasto presentado en la Cuenta Pública de 2005 con cargo a la COFAA correspondió con el registrado en su contabilidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 81, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.
3. Verificar mediante una muestra que las becas otorgadas a estudiantes, investigadores y docentes del IPN, así como los apoyos económicos para conferencias, seminarios e investigaciones se registraron en la contabilidad de la entidad fiscalizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.
4. Verificar que la COFAA cumplió con las metas y objetivos establecidos para el ejercicio de 2005 con base en el indicador de resultados autorizado en el Presupuesto de Egresos de la

Federación, asimismo que se registró en la Cuenta Pública conforme a lo previsto en los artículos 81, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Con el propósito de comprobar que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) llevó a cabo el registro de los ingresos de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y con las normas e instructivos autorizados, y los reflejó en la Cuenta Pública de 2005, se revisaron los Auxiliares de Contabilidad, las Solicitudes de Recibos de Ministración de recursos fiscales, los Estados de Cuenta Bancarios, y el Oficio de Aviso de Reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de presupuesto no ejercido.

Como resultado, se determinó que el monto de ingresos que se presenta en la Cuenta Pública de 2005, por 325,738.6 miles de pesos, que incluyen 23,101.3 miles de pesos de disponibilidad inicial, es menor en 10,520.3 miles de pesos que el registrado en los Auxiliares de Contabilidad por 336,258.8 miles de pesos, como se muestra a continuación:

DIFERENCIAS EN REGISTRO DE INGRESOS ENTRE LA CUENTA PÚBLICA Y LOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD, 2005 (Miles de pesos)

Ingresos /concepto	Cuenta Pública	Auxiliares COFAA	Diferencia
Disponibilidad inicial	23,101.3	21,209.9	1,891.4
Recursos Propios	21,212.3	21,209.9	2.4
Subsidios y Transferencias	1,889.0	0.0	1,889.0
Ingresos captados en 2005	302,637.2	315,048.9	-12,411.7
Recursos propios	105,257.8	119,913.6	- 14,655.8
Subsidios y transferencias	197,379.4	195,135.3	2,244.1
Subsidios	90,531.8	90,527.3	4.5
Transferencias para programas de apoyo	106,847.6	104,608.0	2,239.6
Corrientes	97,961.1	94,020.8	3,940.3
Servicios Personales	86,836.6	82,899.0	3,937.6

Ingresos /concepto	Cuenta Pública	Auxiliares COFAA	Diferencia
Otros	11,124.5	11,121.8	2.7
Inversión física	8,886.5	10,587.2	- 1,700.7
Total de Ingresos	325,738.5	336,258.8	- 10,520.3

FUENTE: Auxiliares de Contabilidad, Solicitudes de Recibos de Ministración de recursos fiscales, Estados de Cuenta Bancarios y Oficio de Aviso de Reintegro a la TESOFE de presupuesto no ejercido.

Con la revisión de la documentación soporte se verificó que la diferencia de 1,891.4 miles de pesos, reportado en disponibilidad inicial corresponde a provisiones de gastos devengados en 2004 que fueron pagados en 2005 con ingresos por subsidios y transferencias y al entero a la TESOFE de 1,467.6 miles de pesos, de recursos no ejercidos en 2004, en razón de lo anterior la entidad fiscalizada no los consideró como ingresos en la Cuenta Pública de 2005, ya que correspondían a gastos devengados.

La diferencia por 14,655.8 miles de pesos de los recursos propios, corresponde al resultado neto entre 14,663.1 miles de pesos de ingresos por donativos en especie recibidos por la COFAA del primero de enero al 31 de diciembre de 2005, registrados en los Auxiliares de Contabilidad y omitidos en la Cuenta Pública de 2005 y 7.3 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de ese año y no considerados en los auxiliares.

Respecto a los 2,244.1 miles de pesos por subsidios y transferencias reportados de menos en los Auxiliares de Ingresos de la entidad fiscalizada corresponde al resultado neto determinado entre el entero a la TESOFE de 4,744.1 miles de pesos de recursos fiscales que no ejerció la COFAA en 2005, indicado en lo auxiliares, así como la provisión de 2,500.0 miles de pesos de subsidios y transferencias autorizados en 2005 y ministrados hasta febrero de 2006. La integración de la diferencia de los 2,244.1 miles de pesos, se presenta a continuación:

DIFERENCIAS ENTRE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
NO INCLUIDAS EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2005
(Miles de pesos)

Ingresos /concepto	Importes no incluidos en la Cuenta Pública de 2005		Diferencia
	Ministraciones	Enteros a la TESOFE	
Subsidios y transferencias	2,500.0	-4,744.1	-2,244.1
Subsidios	0.0	-4.5	-4.5
Transferencias para programas de apoyo	2,500.0	-4,739.6	-2,239.6
Corrientes	0.0	-3,940.3	-3,940.3
Servicios Personales	0.0	-3,937.6	-3,937.6
Otros	0.0	-2.7	-2.7
Inversión física	2,500.0	-799.3	1,700.7

FUENTE: Auxiliares de Contabilidad, Solicitudes de Recibos de Ministración de recursos fiscales, Estados de Cuenta Bancarios y Oficio de Aviso de Reintegro a la TESOFE de presupuesto no ejercido.

Con el análisis de la información proporcionada por la COFAA, se verificó lo siguiente:

La COFAA registró contablemente como provisión de ingresos 2,500.0 miles de pesos, para cubrir compromisos asumidos en diciembre de 2005 con proveedores, sobre la base del presupuesto autorizado, importe que no se reflejó en la Cuenta Pública de 2005, debido a que los ingresos se ministraron en febrero de 2006, este registro cumplió con lo establecido en el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro".

Al cotejar la documentación soporte de los enteros a la TESOFE por 4,744.1 miles de pesos de recursos no ejercidos en 2005 se determinó que incluyen 799.3 miles de pesos de los 2,500.0 miles de pesos que provisionó contablemente la COFAA, para sufragar gastos asumidos con proveedores en diciembre 2005, y que dicho monto no corresponde con los 3,273.1 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2005 como enteros a la TESOFE,

Por lo anterior, se determinó que de los 2,500.0 miles de pesos antes referidos, la COFAA erogó sólo 1,700.7 miles de pesos con cargo al presupuesto autorizado de 2005. Al respecto, la entidad fiscalizada informó que el pago a los proveedores por los 1,700.7 miles de pesos y el entero a la TESOFE por los 799.3 miles de pesos, los cubrió con recursos propios en tanto se le ministraban los

2,500.0 miles de pesos autorizados en el presupuesto, los cuales fueron solicitados en diciembre de 2005 y recibidos en febrero de 2006.

Como resultado de lo expuesto se determinó que los importes consignados en los Auxiliares de Contabilidad de la COFAA respecto de las operaciones de registro de ingresos y de enteros a la TESOFE no son consistentes con lo que se reportó en la Cuenta Pública de 2005, en infracción de los artículos 81, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control y seguimiento para que el registro de los ingresos captados y de los recursos no ejercidos enterados a la Tesorería de la Federación, correspondan con la información que se presenta en la Cuenta Pública y con la consignada en los Auxiliares de Contabilidad; lo anterior a efecto de cumplir lo previsto en los artículos 232, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

A fin de comprobar que el presupuesto autorizado y ministrado a la COFAA en 2005, se registró de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable se revisaron las Solicitudes de Recibos de Ministración de recursos fiscales, el Oficio de Aviso de Reintegro a la TESOFE de presupuesto no ejercido, los Auxiliares de Contabilidad y los Estados de Cuenta Bancarios.

Como resultado, se determinó que la COFAA recibió en su cuenta bancaria 196,386.7 miles de pesos por subsidios y transferencias, de los cuales 193,886.7 miles de pesos se habían depositado hasta diciembre de ese año, y 2,500.0 miles de pesos en febrero de 2006, los que la COFAA solicitó en diciembre de ese año con base en el presupuesto modificado autorizado, que notificó la Coordinación Sectorial de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de Coordinadora de Sector, por 200,058.1 miles de pesos.

Asimismo, se verificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó una ampliación líquida por 3,492.7 miles de pesos para cubrir el pago de impuestos por concepto de la aplicación de la tabla reversa del Impuesto Sobre la Renta derivada del pago de la prima vacacional y gratificación de fin de año del ejercicio 2004, con lo que el presupuesto total ministrado a la COFAA, a diciembre de 2005, ascendió a 199,879.4 miles de pesos, monto que fue menor en 2,500.0 miles de pesos al reportado en la Cuenta Pública de 2005, por 197,379.4 miles de pesos, por concepto de subsidios y transferencias. La diferencia corresponde al depósito realizado hasta febrero de 2006, como se muestra a continuación:

INTEGRACIÓN DE RECURSOS FISCALES MINISTRADOS Y AUTORIZADOS

(Miles de pesos)

Concepto	Año			Total
	2005		2006	
	Efectivo	Virtual	Efectivo	
Auxiliares de Contabilidad				
Ministración de recursos fiscales	193,886.7		2,500.0	196,386.7
Autorización de recursos fiscales		3,492.7		3,492.7
Total ministrado a diciembre de 2005		197,379.4	2,500.0	199,879.4
Cuenta Pública de 2005				197,379.4
Diferencia				-2,500.0

FUENTE: Solicitudes de Recibos de Ministración de recursos fiscales, Oficio de Aviso de Reintegro a la TESOFE de presupuesto no ejercido, los Auxiliares de Contabilidad y los Estados de Cuenta Bancarios.

Como resultado, la COFAA proporcionó copia del oficio núm. 315-A-01302 del 10 de marzo de 2006, emitido por la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Educación de la SHCP y mediante el cual remitió, a través de su Coordinadora de Sector, el formato "Flujo de Efectivo", que contiene las adecuaciones registradas y autorizadas durante enero y febrero de 2006, con el presupuesto modificado definitivo por 194,106.4 miles de pesos.

Con el análisis comparativo del presupuesto modificado definitivo notificado por la SHCP, por 194,106.4 miles de pesos, y el presupuesto modificado captado que se presentó en la Cuenta Pública de 2005, por 197,379.4 miles de pesos, se determinó que la información de este último documento es mayor en 3,273.0 miles de pesos al presupuesto modificado que autorizó la SHCP, esto es, en el documento citado se reportó un presupuesto diferente al autorizado por la SHCP, por lo que se determinó que la entidad fiscalizada incumplió lo previsto en el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Al respecto, de la revisión a los comunicados de la SHCP, se precisó que los 194,106.4 miles de pesos notificados por dicha Secretaría resultan de disminuir 5,951.7 miles de pesos a los 200,058.1 miles de pesos del presupuesto modificado autorizado en diciembre de 2005, por concepto de reducciones líquidas informadas por la dependencia en febrero y marzo de 2006. Cabe señalar que las reducciones referidas se informaron en fecha posterior a los enteros de recursos fiscales no ejercidos por la COFAA en 2005 por 5,773.1 miles de pesos que se radicaron a la TESOFE en enero de ese año.

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda para que se concilie y valide la información con la Secretaría de Educación Pública, sobre el presupuesto original, modificado y ejercido que se presente en la Cuenta Pública, a fin de evitar que la información que al respecto se presente difiera de la consignada en los registros de la entidad fiscalizada y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Con el propósito de comprobar que el proceso de recepción y registro de los donativos recibidos por la COFAA se realizó de acuerdo con la normatividad vigente y las disposiciones fiscales, se revisaron la Relación de Donativos captados durante el ejercicio fiscal de 2005, las entradas a la caja de la

COFAA, los estados de cuenta bancarios, los recibos fiscales de donativos, la Cuenta Pública de 2005, los Auxiliares de Contabilidad y los Estados Financieros Dictaminados.

Como resultado de la revisión, se determinó que de los 105,257.9 miles de pesos de recursos propios que la entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública de 2005, corresponden a donativos en efectivo 101,534.3 miles de pesos y el resto a otros ingresos. De los donativos en efectivo, la COFAA recibió por concepto de reinscripciones de alumnos del IPN 72,822.4 miles de pesos y de donantes particulares 28,711.9, siendo el donativo más representativo el de 25,000.0 miles de pesos aportado por la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., para becas a estudiantes de bajos ingresos y alto desempeño, atención a problemas de salud en comunidades marginadas, programas de educación a distancia y apoyo al deporte.

Los donativos provenientes de reinscripciones de estudiantes del IPN por nivel educativo y de los donatarios del sector privado, se detallan a continuación:

DONATIVOS EN EFECTIVO RECIBIDOS POR LA COFAA EN 2005

(Miles de pesos)

Concepto	Importe
Donativos por estudiantes	72,822.4
Nivel medio superior	17,176.0
Nivel superior	31,015.8
Ciencia y Tecnología	24,630.6
Donativos por particulares	28,711.9
Fundación Alfredo Harp Helú, A.C.	25,000.0
Otros donantes	3,711.9
Total	101,534.3

FUENTE: Relación de Donativos captados correspondiente al ejercicio 2005.

Para comprobar que los donativos en efectivo fueron depositados oportunamente, registrados de acuerdo con la normatividad aplicable y documentados de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, se analizaron los depósitos efectuados por concepto de reinscripciones de alumnos del IPN y el donativo otorgado por la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., y se obtuvieron los resultados siguientes:

Los importes que recibe la COFAA por concepto de reinscripciones de estudiantes del IPN se depositan directamente por los mismos, convirtiéndose la ficha de depósito como comprobante de inscripción. El depósito se realiza en una cuenta bancaria concentradora de la COFAA, a través de un movimiento referenciado de acuerdo con un código predeterminado para cada escuela, centro o unidad del IPN, el cual es establecido por la entidad fiscalizada y el banco donde radica la cuenta, después dichas unidades y centros educativos confirman a la COFAA el importe recibido por inscripciones, que se coteja contra el registro en los Auxiliares de Contabilidad. Es conveniente indicar que por estos donativos no se elabora recibo fiscal, ya que no es solicitado por los estudiantes.

En lo que respecta al donativo que realizó la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., esta última y el IPN el 29 de septiembre del 2005 firmaron un convenio en el que se acordó el destino del donativo, posteriormente el 13 de octubre del 2005 la COFAA recibió el depósito del donativo, y elaboró el recibo fiscal del mismo un día después conforme a lo establecido en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación.

Cabe señalar que al 31 de diciembre de 2005 la entidad fiscalizada realizó un traspaso de 2,200.0 miles de pesos al IPN, para administrar el donativo de conformidad con el convenio suscrito.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Para verificar el presupuesto ejercido que reportó la COFAA en el otorgamiento de becas a estudiantes e investigadores, se revisaron los Auxiliares de Contabilidad, el presupuesto ejercido de becas correspondiente al año 2005, las solicitudes de becas aceptadas en el Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE), así como las relaciones de Estímulos Económicos del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI), de Becas de Estudio COFAA, de Exbecarios del Banco de México, por los que la entidad fiscalizada está cubriendo el adeudo, y de la Beca a la Excelencia Académica "Dr. Alberto Moscona Nissim".

Como resultado, se observó que en las relaciones de las becas SIBE y de Banco de México, existen 38 becarios beneficiados con ambas becas, la ubicación de éstos por nivel educativo e importe de la beca se presenta a continuación:

MONTOS RECIBIDOS POR 38 BECARIOS, POR CENTRO EDUCATIVO

(Miles de pesos)

Nivel	Banco de México	SIBE	Total
Nivel medio superior	4.3	85.1	89.4
Nivel superior	244.7	1,395.8	1,640.5
Ciencia y Tecnología	490.7	1,361.8	1,852.5
Total	739.7	2,842.7	3,582.4

FUENTE: Auxiliares de Contabilidad, Presupuesto ejercido en Becas correspondiente al año 2005, las Solicitudes de becas aceptadas en el Sistema de Becas por Exclusividad y Relación de Exbecarios del Banco de México por los que la COFAA esta cubriendo el adeudo.

En atención de las aclaraciones solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada informó que las becas otorgadas por el Banco de México atienden a estudios de Postgrado realizados con anterioridad a que a los becarios se les autorizara la beca SIBE y que su existencia en la relación obedece a que la COFAA asume el pago de la beca de Banco de México por corresponder a un crédito que dicha institución brinda a estudiantes con excelencia académica para realizar los estudios de postgrado. Asimismo, informó que en su normatividad no se dispone impedimento para que se otorguen dos becas simultáneas, sobre todo tratándose de que la beca SIBE es para realizar investigaciones, es decir no existe duplicidad en la naturaleza de las becas.

Es importante mencionar que los archivos de datos de las becas SIBE y PIFI, proporcionados por la Dirección de Especialización Docente e Investigación Científica y Tecnológica de la COFAA son diferentes en cuanto a la información sobre el nombre del becario y la escuela de adscripción que limitan su cotejo por la falta de información o presentación de la misma.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Para comprobar que la COFAA registró contablemente los donativos en especie que recibió durante 2005 y los reportó en la Cuenta Pública de ese año de conformidad con lo previsto en la normatividad aplicable, se revisaron los Auxiliares de Contabilidad, los Estados Financieros Dictaminados y el reporte de Donativos en especie recibidos del primero de enero al 31 de diciembre del 2005.

Como resultado, se determinó que la COFAA no incluyó en la Cuenta Pública 2005 como ingresos el valor monetario de los bienes que recibió como donación en especie durante el año de análisis, el cual asciende a 14,663.1 miles de pesos.

Al respecto, se solicitó a la COFAA proporcionara la normatividad mediante la cual se sustentó que el valor monetario de los donativos en especie no se reportara en la Cuenta Pública de 2005. Sobre el particular, la entidad fiscalizada indicó que de acuerdo al instructivo del formato "Flujo de Efectivo" de la Cuenta Pública que le remitió su Coordinadora de Sector en éste se registran los montos en efectivo ingresados a la entidad.

Asimismo, informó "que por los donativos en efectivo y en especie, se elabora una declaración anual a la SHCP, previa conciliación entre los departamentos de Control y Ejercicio del Presupuesto (DECEP) y de Contabilidad, asimismo se registran en los Estados Financieros Dictaminados y en el Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo que emite la Auditoría Externa de ésta Comisión."

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal se debió incluir en la Cuenta Pública 2005 como ingresos el valor monetario de los donativos en especie de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de citado ordenamiento, el cual establece que "El sistema de contabilidad gubernamental comprenderá la captación y registro de las operaciones financieras, presupuestarias y...", asimismo, en el artículo 84 establece que "El registro de las operaciones y la preparación de informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental..."

Por su parte, el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" señala: "Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen" asimismo indica: "Por medio de la aplicación de este principio al cierre de cada periodo, se habrán incluido todos los gastos que sean aplicables al mismo, y los ingresos que se hayan recibido en cualquier forma".

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda para que en la Cuenta Pública se incluyan los ingresos que capte la comisión por donativos en especie, con

base en su valor monetario, Lo anterior a efecto de cumplir lo previsto en los artículos 232, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda para que se elaboren, emitan, autoricen y difundan los lineamientos que regulen el control y registro en la Cuenta Pública de los ingresos por donativos en especie, de acuerdo con el valor monetario determinado, a efecto de cumplir lo previsto en los artículos 232, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

A fin de verificar los mecanismos de control y seguimiento del presupuesto ejercido, implementados por la COFAA en 2005 para el registro en la contabilidad y su apego a lo previsto en la normatividad autorizada, se revisaron la Cuenta Pública de 2005, los Auxiliares de Contabilidad, así como Reportes de Becas Otorgadas y de Apoyos Económicos Autorizados.

De los conceptos de gasto reportados en la Cuenta Pública de 2005, se seleccionó para efectuar las pruebas de auditoría el relacionado con "Otras erogaciones", por 118,208.0 miles de pesos, que corresponde a los recursos ejercidos por la COFAA en el otorgamiento de becas a estudiantes e investigadores, así como los apoyos económicos que autoriza para eventos de difusión y apoyo

académico, debido a que en él se concentró el 43.1% de los 274,162.1 miles de pesos ejercidos que se reportan en la Cuenta Pública de 2005.

Con la revisión efectuada, se determinó que el monto consignado en la Cuenta Pública de 2005, por 118,208.0 miles de pesos, es mayor en 2,055.9 miles de pesos que el registrado en los Auxiliares de Contabilidad, por 116,152.1 miles de pesos. La diferencia se origina de las erogaciones cubiertas con los recursos propios de la COFAA.

Para aclarar la diferencia determinada de 2,055.9 miles de pesos, la COFAA proporcionó el reporte de "Conciliación entre la Cuenta Pública y los Registros Contables", así como un informe de "Integración de la Diferencia". De acuerdo con lo presentado por la entidad fiscalizada, el monto se integra por los conceptos siguientes:

INTEGRACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE LO REPORTADO
EN LA CUENTA PÚBLICA Y LOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD, 2005
(Miles de pesos)

Concepto	Diferencia
Cuentas por comprobar de becas Fundación Alfredo Harp Helú	1,110.0
Cuentas por comprobar en anticipos para gastos.	959.0
Entrada a caja no aplicada en devolución de apoyos.	-14.0
Total	2,055.0

FUENTE: Información proporcionada por la COFAA.

Asimismo, la entidad fiscalizada indicó que los gastos de cuentas por comprobar en anticipos para gastos quedan comprobados en el año posterior al cierre, esto es 2006, al igual que las Cuentas por comprobar de becas Fundación Alfredo Harp Helú que se comprobaron en septiembre del año referido.

Es conveniente señalar que por la naturaleza de las operaciones se determinó que no es consistente que en los Auxiliares de Contabilidad de la entidad se haya omitido el registro de dichas operaciones como gasto, en incumplimiento a lo previsto en los artículos 81 y 84 el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro".

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda para que en sus Auxiliares de Contabilidad se registren como gasto los recursos de las becas otorgadas, con independencia de la fecha en que el becario las haga efectivas, lo anterior para que exista consistencia con el gasto reportado en la Cuenta Pública por ese concepto y dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 232, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Para verificar que el presupuesto ejercido que reportó la COFAA en la Cuenta Pública de 2005 se registró en los Auxiliares de Contabilidad y que el registro del gasto se realizó de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y con las normas e instructivos autorizados a la entidad fiscalizada, se revisaron los documentos referidos de la revisión, se determinó una diferencia neta de 4,626.5 miles de pesos entre el total de egresos reportado en la Cuenta Pública de 2005, por 274,162.1 miles de pesos, y el consignado en los registros contables, por 278,788.6 miles de pesos, sobre la diferencia, la entidad fiscalizada proporcionó el reporte de Conciliación entre la Cuenta Pública y los Registros Contables y el cuadro de integración de diferencias, en el que consolidó, por capítulo de gasto, las diferencias que determinó la Auditoría Superior de la Federación por recursos fiscales y propios, mismas que se detallan a continuación:

INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES ACLARADOS POR LA COFAA
(Miles de pesos)

Concepto	Determinados por la ASF			Importe explicado por la COFAA
	Recursos Propios	Recursos Fiscales	Total	
Servicios personales	-3.2	2,242.6	2,239.4	2,239.4
Materiales y suministros	1,622.3	563.2	2,185.5	2,185.5
Servicios generales	-57.5	130.1	72.6	72.6
Otras erogaciones	2,055.9	0.0	2,055.9	2,055.9
Bienes muebles e inmuebles	-12,101.8	921.9	-11,179.9	-11,179.9
Total	-8,484.3	3,857.8	-4,626.5	-4,626.5

FUENTE: Reporte Conciliación entre la Cuenta Pública de 2005 y Auxiliares de Contabilidad.

Respecto de la diferencia por 2,239.4 miles de pesos determinada entre el gasto reportado en la Cuenta Pública de 2005 y los Auxiliares de Contabilidad, la entidad fiscalizada indicó que en los auxiliares no se incluyó como gastos los recursos recibidos para el pago de impuestos ya que éstos correspondieron a una ampliación líquida virtual.

Sobre el particular, se determinó que contablemente se reconoció como ingreso consecuentemente se debió de llevar a gasto en términos de su autorización, tal y como se reportó en la Cuenta Pública de 2005, cabe señalar que dicho importe se reflejó en el patrimonio de la COFAA.

Respecto al menor presupuesto ejercido consignado en la contabilidad, para los capítulos de gasto "Materiales y Suministros" y "Servicios Generales", así como otras erogaciones respecto del presentado en la Cuenta Pública de 2005, la diferencia obedeció, conforme a lo expuesto por la COFAA, a que en la contabilidad no se registraron como gastos las erogaciones reportadas en las cuentas de deudores diversos, anticipos para gastos, fondos presupuestales y apoyos económicos, hasta en tanto no se comprobaran las mismas.

Lo anterior resulta inconsistente en términos de lo previsto en los artículos 81 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y lo dispuesto en el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro".

En cuanto a la diferencia de 11,179.9 miles de pesos en el capítulo de gasto de "Bienes Muebles e Inmuebles", la entidad fiscalizada informó que se derivó de la omisión de reportar en la Cuenta Pública

de 2005 los 14,663.1 miles de pesos correspondientes a los donativos en especie que recibió en dicho año y de reportar en ese documento y omitir en gastos 3,483.2 miles de pesos bienes adquiridos y recibidos en 2005, que no fueron entregados en ese año a las Escuelas, Centros y Unidades del IPN, por lo que los registró en la cuenta de almacén de la COFAA, en incumplimiento a lo previsto en los artículos 81, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda para que en sus Auxiliares de Contabilidad se registren como erogaciones los recursos que destina a sufragar anticipos para los pagos de bienes adquiridos en los capítulos de gasto "Materiales y Suministros", "Servicios Generales" y "Bienes Muebles e Inmuebles", para que el presupuesto ejercido que se presenta en la Cuenta Pública sea consistente con los registros de la entidad y con las operaciones realizadas. Lo anterior con el fin de cumplir lo previsto en los artículos 232, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

A fin de comprobar que el presupuesto ejercido por la COFAA para el otorgamiento de becas a estudiantes e investigadores, así como los apoyos económicos que autoriza para eventos de difusión y apoyo académico, se registraron y aplicaron de acuerdo con la normatividad vigente, se revisaron los Auxiliares de Contabilidad y los Reportes de Becas Otorgadas y de Apoyos Económicos Autorizados.

Como resultado de la revisión efectuada, se detectó que el presupuesto ejercido que se registra en los Auxiliares de Contabilidad por 116,152.1 miles de pesos, es menor en 1,202.5 miles de pesos que el consignado en los Reportes de Becas Otorgadas y de Apoyos Económicos Autorizados, por 117,354.6 miles de pesos. La diferencia por fuente de financiamiento se presenta a continuación:

INTEGRACIÓN DE GASTO EN BECAS Y APOYOS OTORGADOS Y DIFERENCIAS DETERMINADAS

(Miles de pesos)

Egresos/concepto	Auxiliares de Contabilidad	Reportes de Becas y Apoyos Económicos	Diferencias
Financiamiento con Subsidios y Transferencias	90,527.4	90,527.6	- 0.2
Becas otorgadas	n.e.	90,527.6	n.c.
Apoyos económicos	n.e.	0.0	n.c.
Financiamiento con Recursos propios	25,624.7	26,827.0	- 1,202.3
Becas otorgadas	n.e.	15,519.5	n.c.
Apoyos económicos	n.e.	11,307.5	n.c.
Total de Egresos	116,152.1	117,354.6	- 1,202.5

FUENTE: Auxiliares de Contabilidad y Reportes de Becas y de Apoyos Económicos Otorgadas.

n.e. No especificado.

n.c. No cuantificable.

Con objeto de identificar el origen de la diferencia, se cotejaron los Auxiliares de Contabilidad contra los registros por fuente de financiamiento, tipo de beca otorgada y apoyo económico autorizado; sin embargo, no fue posible identificar en los auxiliares los recursos ejercidos por tipo de beca y por becario, debido a que los auxiliares carecen de datos de referencia específicos para su identificación, tales como beca pagada, beneficiario, etc., que permitan realizar cruces de información.

Al respecto, la entidad fiscalizada indicó que las diferencias obedecen a que en los reportes de becas se incluyeron como devengados 1,202.5 miles de pesos correspondientes a la emisión de cheques para el pago de becas a investigadores que al 31 de diciembre de 2005 no habían comprobado. Dicho importe para efectos contables se registró como cuentas por comprobar y forman parte de los 2,055.9 miles de pesos de la diferencia determinada entre los Auxiliares de Contabilidad y la Cuenta Pública de 2005 en el concepto de otras erogaciones, renglón donde la entidad fiscalizada reporta las becas y apoyos económicos que otorga.

Por las diferencias observadas se determinó que la entidad fiscalizada no cumplió con lo establecido en los artículos 81, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda, para que se realicen conciliaciones periódicas entre los Auxiliares de Contabilidad y los Reportes de Becas Otorgadas y de Apoyos Económicos Autorizados, a efecto de que la información que se presente en dichos documentos guarde correspondencia entre sí y se cumpla lo previsto en los artículos 232, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

En el apartado "Flujo de Efectivo" de la Cuenta Pública de 2005 la COFAA informó que recibió 197,379.4 miles de pesos de ingresos por Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal, y que al inicio de ejercicio contaba con una disponibilidad de 1,889.0 miles de pesos.

Por lo anterior, se revisó la naturaleza de las operaciones y se observó que el importe de las operaciones ajenas está duplicado en el gasto y la disponibilidad final del ejercicio, por lo que se registró con signo negativo, lo anterior se evidencia en cuanto se efectúan las operaciones por destino de los recursos.

Se observó que al disminuir la disponibilidad inicial del ejercicio por 1,889.0 miles de pesos, que se destinaron a cubrir gastos provisionados en 2004, únicamente se tenían 197,379.4 miles de pesos, de los cuales, de acuerdo a la información presentada en la Cuenta Pública de ese año, 193,948.4 miles de pesos se aplicaron en los gastos generados en 2005 y 3,273.1 miles de pesos se enteraron a la TESOFE, con lo que se tendría una disponibilidad final de 157.9 miles de pesos, como se muestra a continuación:

INTEGRACIÓN DE RECURSOS POR
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
(Miles de pesos)

Concepto	Importe (Miles de pesos)
Ingresos por subsidios y transferencias	197,379.4
Subtotal	197,379.4
Presupuesto ejercido	193,948.4
(+)	
Enteros a la TESOFE reportados en la Cuenta Pública de 2005	3,273.1
Subtotal	197,221.5
Disponibilidad de recursos después de aplicación de ingresos	157.9

FUENTE: Cuenta Pública de 2005, apartado "Flujo de Efectivo".

Al respecto, en el apartado "Flujo de Efectivo" de la Cuenta Pública de 2005 se reportó una disponibilidad final de 8,786.0 miles de pesos, que incluye, según las notas al apartado, 3,273.1 miles de pesos de enteros a la TESOFE, 4,933.5 miles de pesos para pago a terceros y 579.4 miles de pesos de provisiones de ISSSTE y SAR a cubrir en enero de 2006.

Sobre el particular, es conveniente señalar que en el gasto de operación e inversión presentado en la Cuenta Pública de 2005 se incluyen los recursos señalados en la disponibilidad final para el pago a terceros y las provisiones de ISSSTE y SAR, por lo que su manejo en este apartado resulta consistente; sin embargo, al reportar en operaciones ajenas el pago a terceros se triplicó su registro, que por el signo negativo se anula el efecto de presentarlo en la disponibilidad final. Asimismo es inconsistente que a operaciones ajenas sólo se haya llevado el pago a terceros y no lo correspondiente a las provisiones de pago a ISSSTE y SAR, que de sí tienen el mismo tratamiento.

Respecto de los 3,273.1 miles de pesos que se reportan como enteros a la TESOFE, dicha cifra no concuerda con los documentos soporte de los enteros por lo que se determinó que se derivó de un neteo entre las ministraciones de recursos y el presupuesto modificado definitivo que notificó la SHCP a la entidad fiscalizada.

Como resultado de las inconsistencias e irregularidades observadas, que se reflejó en el registro erróneo de las operaciones ajenas, se determinó que la entidad fiscalizada incumplió lo previsto en los artículos 81, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda para que se regularice el registro contable de los egresos del rubro de operaciones ajenas y, consecuentemente, se refleje el saldo en el apartado de la Cuenta Pública, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 232, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

A fin de comprobar que la COFAA registró y enteró los ingresos generados por concepto de intereses en valores a la TESOFE, de conformidad con lo previsto en la norma aplicable, se revisaron los Auxiliares de Contabilidad, los Estados de Cuenta Bancarios, de Valores y las Declaraciones de Pagos y Aprovechamientos correspondientes al ejercicio 2005.

Como resultado, se observó que la COFAA no incluyó en las Declaraciones de Pagos y Aprovechamientos los intereses por valores que generaron las Cuentas Bancarias y las de Valores en el ejercicio de 2005, los cuales ascendieron a 4,760.2 miles de pesos, ya que solamente reportó a la TESOFE por ese concepto 1,289.6 miles de pesos. Por lo anterior dejó de enterar 3,470.6 miles de pesos por concepto de intereses en valores, como a continuación se detalla:

INTERESES REGISTRADOS Y ENTERADOS EN EL EJERCICIO 2005

(Miles de pesos)

Intereses registrados	Enteros a la TESOFE	No enterados a la TESOFE
4,760.2	1,289.6	3,470.6

FUENTE: Auxiliares de Contabilidad, Estados de Cuenta Bancarios, de Valores y Declaraciones de Pagos y Aprovechamientos correspondientes al ejercicio 2005.

En respuesta, la entidad fiscalizada señaló que únicamente fueron enterados a la TESOFE los ingresos por intereses generados por los recursos fiscales obtenidos en el ejercicio 2005, la diferencia corresponde a ingresos por intereses obtenidos por los recursos propios, importe que forma parte de la disponibilidad final de dichos recursos.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

A fin de verificar que el importe de los enteros de recursos fiscales que reportó la COFAA en la Cuenta Pública de 2005 corresponda con lo asentado en sus registros contables y la documentación soporte y que se efectuó de conformidad con la normatividad aplicable, se revisaron, el apartado Flujo de Efectivo (Presupuesto Ejercido) de la Cuenta Pública de 2005, los Auxiliares de Contabilidad, los Avisos de reintegros a la TESOFE y las Fichas de depósito.

Como resultado, se determinó que los enteros a la TESOFE reportados en la Cuenta Pública de 2005 fueron parciales respecto de la documentación soporte y los que se registraron en los Auxiliares de Contabilidad, como se muestra a continuación:

DIFERENCIAS DE ENTEROS A LA TESOFE ENTRE CUENTA PÚBLICA
Y AUXILIARES DE CONTABILIDAD, 2005

(Miles de pesos)

Concepto	Cuenta Pública	Documentación soporte	Auxiliares de Contabilidad
Entero a la TESOFE de recursos fiscales no ejercidos.	1,467.6	5,773.1	4,744.1

FUENTE: Apartado Flujo de Efectivo (Presupuesto Ejercido) de la Cuenta Pública de 2005, Auxiliares de Contabilidad, Avisos de reintegros a la TESOFE y Fichas de depósito a la TESOFE.

Con la revisión al apartado Flujo de Efectivo (Presupuesto Ejercido) de la Cuenta Pública de 2005, se determinó que los 1,467.6 miles de pesos corresponden a enteros por recursos fiscales no ejercidos, en 2004, lo cual se verificó con la documentación soporte correspondiente. Asimismo, se observó que en las notas del apartado de referencia, se menciona que se realizaron reintegros a la TESOFE por 3,273.1 miles de pesos, los cuales se incluyen en los 8,786.0 miles de pesos de disponibilidad final de subsidios y transferencias.

Al respecto, se determinó que los 3,273.1 miles de pesos de enteros a la TESOFE reportados en las notas de la Cuenta Pública de 2005, no guardan relación con lo registrado en los Auxiliares de Contabilidad, ni es factible integrarlos a partir de la documentación soporte de los enteros correspondientes a recursos no ejercidos en 2005.

Dicho valor se deriva de la diferencia entre el presupuesto modificado definitivo que presentó la COFAA en la Cuenta Pública de 2005 por 197,379.4 miles de pesos y el que le notificó la SHCP mediante oficio núm. 315-A-01302 de fecha 10 de marzo de 2006, por 194,106.4 miles de pesos.

Del análisis comparativo entre los 4,744.1 miles de pesos registrados contablemente y los 5,773.1 miles de pesos de reintegros a la TESOFE, documentados con los Avisos de Reintegros y las fichas de depósito respectivas, se obtuvo una diferencia de 1,029.0 miles de pesos, que se origina porque la COFAA no registró como una disminución en los Ingresos del ejercicio, un entero a la TESOFE por ese importe. Por lo anterior se determinó que el registro de los ingresos fue parcial y consecuentemente no reflejó el total de operaciones realizadas en 2005 por ese concepto, en incumplimiento a lo previsto en los artículos 81, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda para se realicen conciliaciones entre las áreas de presupuesto y contables con objeto de que la información sobre los enteros a la Tesorería de la Federación de recursos no ejercidos, que se presente en los registros contables, presupuestales y la Cuenta Pública, corresponda con los documentos de soporte respectivos y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 232, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales".

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Para determinar la eficacia en el cumplimiento de la meta programada de la COFAA para 2005 y la eficiencia en la aplicación de los recursos aprobados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese año, se analizó la información presentada en la Cuenta Pública de 2005 y el Reporte de Metas Programadas para el Ejercicio 2005 de la COFAA. Como resultado, se observó que en el primer documento sólo se presenta información sobre una de las tres acciones que realizó la entidad fiscalizada y en las que aplicó los recursos aprobados en el PEF.

De acuerdo con la información presentada en la Cuenta Pública de 2005 de los 274,322.4 miles de pesos del gasto de la COFAA en ese año, 264,652.3 miles de pesos corresponden a las erogaciones de la entidad asociada a la meta "Apoyar la actualización, especialización y mejoramiento del desempeño académico de los profesores e investigadores del IPN, la formación de sus alumnos en investigación y la organización y operación de servicios educativos requeridos para el cumplimiento de sus actividades".

Conforme a los datos consignados en ese documento para 2005, la COFAA programó otorgar 2,360 becas de 2,903 solicitadas, esto es el 81.3%. Al término del ejercicio fiscal la entidad otorgó 2,712 becas, 352 becas más de las programadas, con lo cual obtuvo una eficacia del 114.9 por ciento

respecto de la meta prevista. La mayor cobertura en el otorgamiento de becas le permitió atender el 93.4% del total de las 2,903 becas solicitadas.

Lo anterior, significaría que los 264,652.3 miles de pesos se erogaron en el otorgamiento de 2,712 becas, lo cual es inconsistente, puesto que en los comentarios al cumplimiento del Objetivo "Apoyar el logro de la excelencia académica de los profesores, investigadores y alumnos del IPN, así como el adecuado y eficiente funcionamiento de la infraestructura de sus laboratorios y talleres", de la Actividad Institucional 006 "Normar y proporcionar servicios de educación media superior, postgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica", se informa que la COFAA estableció como metas: equipar laboratorios y talleres de las escuelas del IPN, realizar trabajos de mantenimiento en instalaciones educativas, otorgar becas y apoyos económicos.

De las cuatro metas referidas, en la Cuenta Pública de 2005 sólo se presentó lo programado y alcanzado para la de otorgamiento de becas; no obstante, para las metas de equipar los talleres y laboratorios no se informa la meta programada; y respecto de los apoyos económicos y los trabajos de mantenimiento en el documento de referencia no se informa de lo previsto y realizado en el año y para ninguna de las metas se asoció el presupuesto aprobado y ejercido, como se muestra a continuación:

METAS Y PRESUPUESTO REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2005

Meta	Meta		Presupuesto	
	Programada	Realizada	Aprobado	Ejercido
Otorgar becas	2,360	2,712	n.e.	n.e.
Apoyos económicos	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.
Equipar laboratorios y talleres	n.e.	208	n.e.	n.e.
Mantenimiento de instalaciones	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.

FUENTE: Cuenta Pública de 2005, Reportes de Becas otorgadas y de apoyos económicos autorizados.

n.e. No especificado.

Por la carencia de información presentada en la Cuenta Pública de 2005, no es factible determinar la eficacia en el cumplimiento de la meta autorizada a la COFAA y la eficiencia en la aplicación de los recursos aprobados para el efecto, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6H-02-604-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas instruya a quien corresponda para que se realicen gestiones ante la Secretaría de Educación Pública para que en la Cuenta Pública se incluya el total de metas programadas y alcanzadas que la comisión reporta, a efecto de contar con elementos suficientes para evaluar la eficacia y eficiencia de la entidad y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 232 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada a la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, en relación con la Operación de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, cuyo objetivo consistió en verificar que los ingresos y egresos se realizaron conforme a la normativa; constatar el registro contable y su reflejo en la Cuenta Pública; asimismo, evaluar que la organización cumplió con eficacia, eficiencia y economía los objetivos y metas de los programas establecidos, se determinó revisar un monto de 243,260.0 miles de pesos, que representa el 80.4% de los 302,637.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2005.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo

cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la captación y ejercicio del presupuesto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, entre las que destacan las siguientes: se omitió reportar en la Cuenta Pública de 2005 ingresos por donativos en especie por 14,663.1 miles de pesos y los enteros a la TESOFE por 5,773.1 miles de pesos fueron mayores que los reportados en la Cuenta Pública de 2005 por 3,273.1 miles de pesos.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 9 observaciones que generaron 10 acciones, de las cuales corresponden: 10 a Recomendación.

Impacto de la Fiscalización

Impacto Contable

Importe:	16,719.0	(miles de pesos)
	14,663.1	
	2,055.9	

El total de ingresos que reportó la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública es menor en 10,520.3 miles de pesos a lo que señaló en registros contables, omitió reportar en ese documento 14,663.1 miles de pesos de ingresos por donativos que recibió en especie, que llevó a registros contables como ingreso y gasto. Asimismo en el concepto de "Otras erogaciones" de la Cuenta Pública reportó 2,055.9 miles de pesos de mas a lo que consignó en sus registros contables.

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 10 acciones, orientadas principalmente a asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables y promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

10 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública.

VI.2.5. COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

VI.2.5.1. Información General

Atribuciones

En el Reglamento de la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1985, se establece lo siguiente:

“Artículo 1o.- El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto organizar, dirigir y llevar a cabo los programas federales de construcción, equipamiento y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación en general, así como emitir las normas técnicas respectivas.

Artículo 2o.- La operación de este organismo deberá realizarse de acuerdo a las siguientes normas generales:

- I. Conducir sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal;
- II. Ejercer el presupuesto que el Gobierno Federal destine a la construcción de espacios educativos en el país, así como las aportaciones que para el mismo objeto efectúen los gobiernos estatales, los municipios, los sectores social y privado y demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto;
- III. Adecuar progresivamente sus acciones a una estrategia de descentralización, con las modalidades que establezca el Ejecutivo Federal, para la transferencia de la realización de sus programas a los gobiernos de los estados y municipios, y
- IV. Emitir las normas técnicas necesarias en materia de construcción, equipamiento y habilitación de los inmuebles e instalaciones escolares.”

Situación Presupuestaria

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2005			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	20,312	-	-
Corrientes y de Capital	-	183	1,320	-	721.3
Ingresos Diversos	-	183	1,320	-	721.3
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	655,002	1,068,224	1,102,587	168.3	103.2
Transferencias	655,002	1,068,224	1,102,587	168.3	103.2
Corrientes	133,402	145,473	157,734	118.2	108.4
De Capital	521,600	922,751	944,853	181.1	102.4
TOTAL DE INGRESOS	655,002	1,068,407	1,124,219	171.6	105.2

Concepto de Ingreso	2004			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	2,335	2,335	18,454	790.3	790.3
Corrientes y de Capital	-	-	102	-	-
Ingresos Diversos	-	-	102	-	-
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	145,309	436,618	426,626	293.6	97.7
Transferencias	145,309	436,618	426,626	293.6	97.7
Corrientes	145,309	150,770	140,087	96.4	92.9
De Capital	-	285,848	286,539	-	100.2
TOTAL DE INGRESOS	147,644	438,953	445,182	301.5	101.4

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2005 vs 2004					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	(2,335)	(100.0)	(2,335)	(100.0)	1,858	10.1
Corrientes y de Capital	-	-	183	100.0	1,218	1,194.1
Ingresos Diversos	-	-	183	100.0	1,218	1,194.1
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	509,693	350.8	631,606	144.7	675,961	158.4
Transferencias	509,693	350.8	631,606	144.7	675,961	158.4
Corrientes	(11,907)	(8.2)	(5,297)	(3.5)	17,647	12.6
De Capital	521,600	100.0	636,903	222.8	658,314	229.7
TOTAL DE LA VARIACIÓN	507,358	343.6	629,454	143.4	679,037	152.5

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 y 2004.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2005			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	114,199	115,617	115,617	101.2	100.0
Materiales y Suministros	4,970	3,865	3,865	77.8	100.0
Servicios Generales	14,233	26,174	26,174	183.9	100.0
Total de Corriente	133,402	145,656	145,656	109.2	100.0
Inversión Física	521,600	922,751	922,751	176.9	100.0
Total de Capital	521,600	922,751	922,751	176.9	100.0
TOTAL DE EGRESOS	655,002	1,068,407	1,068,407	163.1	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	2004			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	124,962	126,068	125,983	100.8	99.9
Materiales y Suministros	5,737	5,083	4,966	86.6	97.7
Servicios Generales	16,945	21,954	21,631	127.7	98.5
Total de Corriente	147,644	153,105	152,580	103.3	99.7
Inversión Física	-	285,848	285,848	-	100.0
Total de Capital	-	285,848	285,848	-	100.0
TOTAL DE EGRESOS	147,644	438,953	438,428	296.9	99.9

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2005 vs. 2004					
	Original		Modificado		Ejercido	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Servicios Personales	(10,763)	(8.6)	(10,451)	(8.3)	(10,366)	(8.2)
Materiales y Suministros	(767)	(13.4)	(1,218)	(24.0)	(1,101)	(22.2)
Servicios Generales	(2,712)	(16.0)	4,220	19.2	4,543	21.0
Total de Corriente	(14,242)	(9.6)	(7,449)	(4.9)	(6,924)	(4.5)
Inversión Física	521,600	100.0	636,903	222.8	636,903	222.8
Total de Capital	521,600	100.0	636,903	222.8	636,903	222.8
TOTAL DE LA VARIACIÓN	507,358	343.6	629,454	143.4	629,979	143.7

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 y 2004.

Situación Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2005		2004		Variación 2005 vs. 2004	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	454,593	29.8	293,506	79.7	161,087	54.9
Fijo	1,071,761	70.1	72,828	19.8	998,933	1,371.6
Otro	1,759	0.1	1,778	0.5	(19)	(1.1)
Suma el activo	<u>1,528,113</u>	100.0	<u>368,112</u>	100.0	<u>1,160,001</u>	315.1
PASIVO						
A corto plazo	261,604	17.1	28,831	7.8	232,773	807.4
Otro	65,503	4.3	65,194	17.7	309	0.5
Suma el pasivo	<u>327,107</u>	21.4	<u>94,025</u>	25.5	<u>233,082</u>	247.9
PATRIMONIO	<u>1,201,006</u>	78.6	<u>274,087</u>	74.5	<u>926,919</u>	338.2
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>1,528,113</u>	100.0	<u>368,112</u>	100.0	<u>1,160,001</u>	315.1

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública Federal, 2005.

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1215/06	25 de julio de 2006	AECF/0793/2006	2 de agosto de 2006	554	Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Construcción de la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México, en el Distrito Federal
--------------	---------------------	----------------	---------------------	-----	---

La auditoría realizada fue de inversiones físicas.

VI.2.5.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2005

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2005

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 17 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2005

Tipo de acción	Número
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	20
Recomendación	17
Solicitud de Aclaración-Recuperación	3
QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:	5
Pliego de Observaciones	5
Total	25

De las 25 acciones, 17 de ellas (68.00%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 8 (32.00%) de carácter correctivo. Todas las acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2006

1) Que la ASF formula, promueve o presenta:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Tipo de acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución judicial (Acciones concluidas ASF)					En proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Bajas por resolución judicial	Total	%	Total	%
Recomendación	16	16	0	0	16	100.00	0	0.00
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	1	1	0	0	1	100.00	0	0.00
TOTAL	17	17	0	0	17	100.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Promovidas (Acciones concluidas ASF)				En proceso	
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%	Total	%
0	0	0	0	0.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

2) Que la ASF finca o impone en forma directa:

**PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Solventados y con financiamiento o promoción						En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Con promoción para el financiamiento de responsabilidades		Total	%	Total	%
			Resarcitorias (SFP)	Administrativas sancionatorias (Instancia de control)				
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución judicial, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:					
Años Anteriores	17	17	100.00	0	0.00
Cuenta Pública 2005*	20	0	0.00	20	100.00
Subtotal	37	17	45.95	20	54.05
QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:					
Años Anteriores	0	0	0.00	0	0.00
Cuenta Pública 2005*	5	0	0.00	5	100.00
Subtotal	5	0	0.00	5	100.00
Total	42	17	40.48	25	59.52

* Por notificar.

^{1/} Incluye movimientos de operación.

VI.2.5.3. Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas

VI.2.5.3.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Construcción de la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México, en el Distrito Federal

Auditoría: 05-1-11L6M-04-554

Crterios de Selección

Se seleccionó el Proyecto Construcción de la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México, a cargo del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), por la importancia de su participación en el gasto ejercido de 652,481.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 25.1% del presupuesto total asignado de 521,600.0 miles de pesos.

Objetivo

Verificar que el proyecto contó con el estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental; que las obras se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normatividad vigente; que los pagos se ajustaron a los volúmenes de obra ejecutados y al tipo y calidad de los materiales especificados y que se aplicaron correctamente tanto los precios unitarios de los contratos como los extraordinarios autorizados.

Alcance

Universo Seleccionado: 652,481.6 miles de pesos

Muestra Auditada: 132,774.4 miles de pesos

Se revisó el 20.3% (132,774.4 miles de pesos), del universo seleccionado de 652,481.6 miles de pesos, de los conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por ser susceptibles de verificarse y cuantificarse tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación:

CONCEPTOS SELECCIONADOS
(Miles de pesos)

Número de Contrato	Conceptos		Importe de los conceptos	
	Ejecutados	Revisados	Ejecutados	Revisados
CAPFCE-77-001/04	135	9	105,116.7	39,979.9
CAPFCE-77-002/04	127	22	118,362.5	40,749.5
CAPFCE-77-003/04	107	11	95,911.9	37,860.9
CAPFCE-77-006/04	78	17	42,958.0	14,184.1
TOTAL	447	59	362,349.1	132,774.4

FUENTE: Cédula de conceptos seleccionados por la ASF con base en los expedientes de los contratos proporcionados por el CAPFCE.

Áreas Revisadas

Subdirección Técnica del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas

Antecedentes

El contrato núm. CAPFCE-77-001/04 tuvo por objeto la construcción de la primera etapa del edificio "A" de la Biblioteca José Vasconcelos; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 9 de noviembre de 2004, con fundamento en los artículos 27, fracción I, 28 y 30, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la empresa GUTSA Infraestructura, S.A. de C.V., por un monto de 85,069.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de 274 días naturales, del 1o. de diciembre de 2004 al 31 de agosto de 2005.

Posteriormente, se celebraron cuatro convenios, el primero con núm. CAPFCE-77-001/04-1 del 16 de diciembre de 2004, para ampliar el monto del anticipo en 20.0%, el segundo con núm. CAPFCE-77-001/04-2 del 5 de enero de 2005, para diferir la terminación del contrato al 16 de septiembre de 2005 (16 días naturales), por la entrega extemporánea del anticipo, el tercero con núm. CAPFCE-77-001/04-3 del 10 de agosto de 2005, para ampliar la terminación de los trabajos al 7 de noviembre de 2005 (53 días naturales) y el cuarto con núm. CAPFCE-77-001/04-4 del 28 de octubre de 2005, para ampliar el monto contratado en 20,047.3 miles de pesos y la fecha de terminación al 21 de noviembre de 2005 (14 días naturales), por la ejecución de trabajos extraordinarios. Al 19 de septiembre de 2006 (fecha del finiquito) se habían ejercido 105,116.7 miles de pesos.

El contrato núm. CAPFCE-77-002/04 tuvo por objeto la construcción de la primera etapa del edificio "B" de la Biblioteca José Vasconcelos; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 9 de noviembre de 2004, con fundamento en los artículos 27, fracción I, 28 y 30, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S. A. de C. V., por un monto de 107,533.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 274 días naturales, del 1o. de diciembre de 2004 al 31 de agosto de 2005.

Después, se celebraron cuatro convenios, el primero con núm. CAPFCE-77-002/04-1 del 16 de diciembre de 2004, para ampliar el monto del anticipo en 20.0%, el segundo con núm. CAPFCE-77-002/04-2 del 5 de enero de 2005, para diferir la terminación del contrato al 16 de septiembre de 2005 (16 días naturales), por la entrega extemporánea del anticipo, el tercero con núm. CAPFCE-77-002/04-3 del 10 de agosto de 2005, para ampliar la terminación de los trabajos al 7 de noviembre de 2005 (53 días naturales) y el cuarto con núm. CAPFCE-77-002/04-4 del 28 de octubre de 2005, para ampliar el monto contratado en 10,849.7 miles de pesos y la fecha de terminación al 21 de noviembre de 2005 (14 días naturales), por la ejecución de trabajos extraordinarios. Al 26 de septiembre de 2006 (fecha del finiquito) se habían ejercido 118,362.5 miles de pesos, y cancelado 21.1 miles de pesos.

El contrato núm. CAPFCE-77-003/04 tuvo por objeto la construcción de la primera etapa del edificio "C" de la Biblioteca José Vasconcelos; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 9 de noviembre de 2004, con fundamento en los artículos 27, fracción I, 28 y 30, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la empresa Mexicana de Presfuerzo, S.A. de C.V., por un monto de 86,437.1 miles de pesos y un periodo de ejecución de 274 días naturales, del 1o. de diciembre de 2004 al 31 de agosto de 2005.

Posteriormente, se celebraron cuatro convenios, el primero con núm. CAPFCE-77-003/04-1 del 16 de diciembre de 2004, para ampliar el monto del anticipo en 20.0%, el segundo con núm. CAPFCE-77-003/04-2 del 5 de enero de 2005, para diferir la terminación del contrato al 16 de septiembre de 2005 (16 días naturales) por la entrega extemporánea del anticipo, el tercero con núm. CAPFCE-77-003/04-3 del 10 de agosto de 2005, para ampliar la terminación de los trabajos al 31 de octubre de 2005 (45 días naturales) y el cuarto con núm. CAPFCE-77-003/04-4 del 28 de octubre de 2005, para ampliar el monto contratado en 9,528.3 miles de pesos y la fecha de terminación al 21 de noviembre de 2005 (21 días naturales), por la ejecución de trabajos extraordinarios. Al 25 de septiembre de 2006 (fecha del finiquito) se habían ejercido 95,911.9 miles de pesos, y cancelado 53.5 miles de pesos.

El contrato núm. CAPFCE-77-006/04 tuvo por objeto la construcción de la primera etapa del edificio "F" de la Biblioteca José Vasconcelos; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 9 de noviembre de 2004, con fundamento en los artículos 27, fracción I, 28 y 30, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la empresa Inmobiliaria y Constructora

GALVA, S.A. de C.V., por un monto de 34,548.2 miles de pesos y un periodo de ejecución de 212 días naturales, del 1o. de diciembre de 2004 al 30 de junio de 2005.

Después, se celebraron cinco convenios, el primero con núm. CAPFCE-77-006/04-1 del 16 de diciembre de 2004, para ampliar el monto del anticipo en 20.0%, el segundo con núm. CAPFCE-77-006/02-2 del 5 de enero de 2005, para diferir la terminación del contrato al 26 de julio de 2005 (36 días naturales) por la entrega extemporánea del anticipo, el tercero con núm. CAPFCE-77-006/04-3 del 7 de julio de 2005, para diferir la terminación del contrato al 29 de agosto de 2005 (34 días naturales), el cuarto con núm. CAPFCE-77-006/04-4 del 25 de agosto de 2005, para diferir la terminación del contrato al 7 de noviembre de 2005 (70 días naturales) y el quinto con núm. CAPFCE-77-006/04-5 del 4 de noviembre de 2005, para ampliar el monto contratado en 8,409.8 miles de pesos y la fecha de terminación al 21 de noviembre de 2005 (84 días naturales), por la ejecución de trabajos extraordinarios. Al 5 de junio de 2006 (fecha del finiquito) se habían ejercido 42,958.0 miles de pesos.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

Entre los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión destacan los siguientes:

1. Verificar que el proyecto contó con el estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental para evaluar el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
2. Verificar que las obras se planearon, programaron y presupuestaron para evaluar el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
3. Verificar que las obras se licitaron, contrataron y ejecutaron para evaluar el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
4. Verificar los pagos mediante la revisión de estimaciones y una muestra de conceptos para evaluar el cumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
5. Comprobar que se aplicaron correctamente tanto los precios unitarios de los contratos como los extraordinarios autorizados para evaluar el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas*Resultado Núm. 1 Sin Observaciones*

Se constató que el proyecto contó con el estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental y, en términos generales, que las obras que amparan los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04, CAPFCE-77-003/04 y CAPFCE-77-006/04 se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron y contrataron de conformidad con los artículos 1o., 17 al 24, 30 al 39, y 45 al 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; que el gasto se ajustó a las asignaciones presupuestarias autorizadas, en cumplimiento del artículo 17, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; que se amortizaron los anticipos otorgados de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; que no hubo ajustes de costos; y que las deducciones contractuales se aplicaron en cumplimiento del artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Se observó que en el diseño de las estructuras de los edificios “A”, “B”, “C” y “F” se realizaron los modelos tridimensionales empleando el programa Standar Analisis Program (SAP) respecto al análisis torsional por sismo; sin embargo, dicho programa no considera las excentricidades accidentales, en contravención de lo establecido en los capítulos 8.5 Efectos de Torsión y 9.1 Análisis Modal de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, emitidas el 6 de octubre de 2004 por el Gobierno del Distrito Federal.

*Acción Emitida***05-1-11L6M-04-554-01-001 Recomendación**

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que las estructuras de las obras públicas a su cargo se diseñen considerando las excentricidades accidentales, de conformidad con lo establecido en los capítulos 8.5 Efectos de Torsión y 9.1 Análisis Modal de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, emitidas por el Gobierno del Distrito Federal.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 2

Se observó que en el proyecto no se consideraron los registros para las instalaciones eléctricas antes de iniciar la ejecución de los trabajos, ya que la orden para realizarlos, mediante notas de bitácora, se dio después del colado de las losas, por lo que hubo necesidad de romper algunos espacios en las losas para instalarlos, en contravención del artículo 46, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que antes de iniciar los contratos de las obras públicas a su cargo se cuente con los proyectos y planos necesarios para la ejecución de los trabajos, conforme a lo establecido en el artículo 46, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 3

En relación con los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04, CAPFCE-77-003/04 y CAPFCE-77-006/04, se observó que el CAPFCE no conservó en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de los pagos efectuados, ya que los expedientes de los contratos no contaban con algunos generadores que sustentaran los volúmenes de obra ni el cálculo del ajuste por financiamiento, en contravención del artículo 74, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que en las obras públicas a su cargo se conserve en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de los pagos efectuados, de conformidad con el artículo 74, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 4

En relación con los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04, CAPFCE-77-003/04 y CAPFCE-77-006/04, las residencias de obra no supervisaron que CONACULTA obtuviera oportunamente los planos correspondientes a la construcción final; además, la supervisión no integró ni mantuvo actualizado el archivo relacionado con las modificaciones de los planos, ya que a la fecha de la revisión (diciembre de 2006), carecía de los planos definitivos (AS BUILT), en contravención de los artículos 84, fracción XIV, y 86, fracción II, inciso c, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que en las obras que ejecute se entreguen oportunamente los planos correspondientes a la construcción final, se integre y se mantenga actualizado el archivo relacionado con las modificaciones de los planos, en cumplimiento de los artículos 84, fracción XIV, y 86, fracción II, inciso c, del Reglamento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 5

En relación con los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04, CAPFCE-77-003/04 y CAPFCE-77-006/04, las contratistas, en sus precios unitarios del catálogo de concurso y extraordinarios, afectaron los cargos adicionales, que corresponden a 5 al millar por derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por los porcentajes del costo indirecto, de financiamiento y el cargo por utilidad, lo que ocasionó pagos adicionales a la SFP por 113.2 miles de pesos, 166.8 miles de pesos, 102.5 miles de pesos y 48.6 miles de pesos, respectivamente, en contravención del artículo 189, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al respecto, el CAPFCE informó que la irregularidad ocurrió debido a que las contratistas se ajustaron a la integración de los precios unitarios que contienen las bases de licitación para la presentación de sus propuestas, por lo que se corregirá lo relacionado con la integración de los precios unitarios en dichas bases, a fin de evitar en lo sucesivo dicha irregularidad.

La ASF considera que la observación subsiste, ya que el CAPFCE solicitó a las contratistas la afectación de los cargos adicionales por los porcentajes del costo indirecto, de financiamiento y el cargo por utilidad en las bases de licitación, con lo que originó pagos adicionales a la SFP.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que en las bases de licitación se precise invariablemente que los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, en cumplimiento del artículo 189, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 6

En relación con los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04, CAPFCE-77-003/04 y CAPFCE-77-006/04, el CAPFCE realizó el acta de entrega-recepción y el finiquito de manera extemporánea, en contravención de lo establecido en los artículos 64, párrafos primero y segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 138 y 139 de su reglamento.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que una vez concluidas las obras a su cargo se elabore el acta de entrega-recepción y el finiquito correspondientes dentro de los plazos establecidos, en cumplimiento de los artículos 64, párrafos primero y segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 138 y 139 de su reglamento.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 7

Se observó que las tuberías del sistema de protección contra incendio carecen de pintura color rojo y señalización para la dirección del flujo, obra correspondiente al contrato núm. CAPFCE-77-002/04, en contravención del Capítulo 9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que en las obras a su cargo se verifique que las tuberías de la red contra incendio se pinten de color rojo y se señale la dirección del flujo, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 8

En relación con los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04 y CAPFCE-77-006/04, se determinaron pagos en exceso por montos de 22.2 miles de pesos, 20.8 miles de pesos y 325.8 miles de pesos, respectivamente, debido a que el CAPFCE omitió efectuar el ajuste en el cargo de utilidad de los precios unitarios al realizar el ajuste del cálculo de financiamiento por la ampliación de los anticipos otorgados a las contratistas, en contravención de los artículos 185 y 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sobre el particular, mediante el oficio núm. CD/0032/07 del 21 de febrero de 2007, el CAPFCE remitió a la ASF copia del cheque núm. 0054631 del Banco Nacional de México, S.A., en el que se incluye la cantidad correspondiente a la recuperación de 28.8 miles de pesos, integrada por 20.8 miles de pesos del pago efectuado en exceso, 3.8 miles de pesos del IVA y 4.2 miles de pesos de intereses.

Asimismo, mediante el oficio núm. CT/0038/07 del 1o. de marzo de 2007, el CAPFCE remitió a la ASF copia del cheque núm. 22773 del Banco Mercantil del Norte, S.A., en el que se incluye la cantidad correspondiente a la recuperación de 30.7 miles de pesos, integrada por 22.2 miles de pesos del pago efectuado en exceso, 3.3 miles de pesos del IVA y 5.2 miles de pesos de intereses.

Por último, mediante el oficio núm. CT/0038/07 del 1o. de marzo de 2007, el CAPFCE remitió a la ASF copia del cheque núm. 2193 del Banco HSBC, México, S.A., en el que se incluye la cantidad correspondiente a la recuperación de 451.7 miles de pesos, integrada por 325.8 miles de pesos del pago efectuado en exceso, 48.9 miles de pesos del IVA y 77.0 miles de pesos de intereses.

Como resultado de la revisión a la documentación, la ASF determinó correctos los importes y recuperaciones de 28.8, 30.7 y 451.7 miles de pesos, que suman un monto de 511.2 miles de pesos, por lo que se considera atendida la observación.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que se supervise que cuando se efectúen ajustes al financiamiento por ampliación de anticipos se realicen también los ajustes respectivos en el cargo por utilidad, en cumplimiento de los artículos 185 y 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 9

En relación con los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04, CAPFCE-77-003/04 y CAPFCE-77-006/04, el CAPFCE efectuó pagos en exceso por 2,152.3 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados, en infracción del artículo 84, fracciones I y VI, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como se muestra a continuación:

Contrato núm. CAPFCE-77-001/04, un pago por 243.6 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 148.4 miles de pesos en el concepto "Suministro y colocación de plafón a base de lámina de aluminio perforada, aislante acústico y bastidor metálico" y 95.2 miles de pesos en el concepto "Suministro y colocación de placa de mármol Santo Tomás de 1a. calidad".

Contrato núm. CAPFCE-77-002/04, un pago por 107.6 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 43.3 miles de pesos en el concepto "Tapas para registro de 1.525 x 0.508 m, con placa de mármol Santo Tomás de 2 cm de espesor", 31.4 miles de pesos en el concepto "Acero de refuerzo del número 4 en cimentación", 21.9 miles de pesos en el concepto "Acero de refuerzo del número 5 en

cimentación”, 6.5 miles de pesos en el concepto “Suministro y colocación de cimbra en losas y trabes acabado espejo”, 4.3 miles de pesos en el concepto “Excavación por medios mecánicos” y 0.2 miles de pesos en el concepto “Acero de refuerzo del número 6 en cimentación”.

Contrato núm. CAPFCE-77-003/04, un pago por 383.9 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 366.7 miles de pesos en el concepto “Suministro y colocación de placa de mármol, Santo Tomás de 1a. calidad”, 12.7 miles de pesos en el concepto “Concreto premezclado $f_c = 350 \text{ kg/cm}^2$ ” y 4.5 miles de pesos en el concepto extraordinario “Suministro y colocación de tapas de registros eléctricos de 1.525 x 0.508 m, a base de placa de mármol Santo Tomás”.

Contrato núm. CAPFCE-77-006/04, un pago por 1,417.2 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 1,051.3 miles de pesos en el concepto “Colocación de placa metálica en estructura”, 147.1 miles de pesos en el concepto “Bajada de agua pluvial con tubería de fierro fundido de 101 mm”, 141.8 miles de pesos en el concepto “Cimbra para cimentación acabado aparente” y 77.0 miles de pesos en el concepto extraordinario “Suministro y relleno de tierra para jardín”.

En relación con el contrato núm. CAPFCE-77-002/04, mediante el oficio núm. GS/0027/07 del 20 de febrero de 2007, el CAPFCE envió a la ASF los números generadores y fotografías del concepto “Acero de refuerzo del número 5 en cimentación”, mediante los cuales comprobó que el volumen pagado correspondió con lo ejecutado, justificando un importe de 21.9 miles de pesos de los 107.6 miles de pesos.

En relación con la diferencia de 85.7 miles de pesos, mediante el oficio núm. CD/0032/07 del 21 de febrero de 2007, remitió copia del cheque núm. 0054631 del Banco Nacional de México, S.A., en el que se incluye la cantidad correspondiente a la recuperación de 108.2 miles de pesos, integrada por 85.7 miles de pesos de los pagos efectuados en exceso, 14.1 miles de pesos del IVA y 8.4 miles de pesos de intereses.

En relación con el contrato núm. CAPFCE-77-003/04, mediante el oficio núm. CD/0028/07 del 19 de febrero de 2007, el CAPFCE remitió a la ASF copia de 12 cheques del Banco Nacional de México, S.A., con los cuales se comprobó la recuperación de 469.8 miles de pesos, que incluyen 383.9 miles de pesos del pago efectuado en exceso, 61.3 miles de pesos del IVA y 24.6 miles de pesos de intereses.

En relación con el contrato núm. CAPFCE-77-006/04, mediante el oficio núm. ST/0047/07 del 24 de enero de 2007, el CAPFCE remitió copia de la estimación de finiquito y del cheque núm. 0001584 del Banco Nacional de México, S.A., con los cuales se comprobó la recuperación de 1,184.3 miles de pesos, que incluyen 1,051.3 miles de pesos del concepto “Colocación de placa metálica en estructura”,

78.4 miles de pesos del IVA y 54.6 miles de pesos de intereses. En relación con la diferencia de 365.9 miles de pesos, mediante los oficios núms. CD/0028/07 y CT/0038/07 de fechas 19 de febrero y 1o. de marzo de 2007, se remitió a la ASF copia de los cheques núms. 1627 y 2193 del Banco Nacional de México, S.A. y HSBC, México, S.A., con los cuales se comprobó la recuperación de 455.0 miles de pesos, que incluyen 365.9 miles de pesos de los pagos efectuados en exceso, 55.0 miles de pesos del IVA y 34.1 miles de pesos de intereses.

En relación con el contrato núm. CAPFCE-77-001/04, mediante el oficio CT/0038/07 del 1o. de marzo de 2007, el CAPFCE remitió copia del cheque núm. 22773 del Banco Mercantil del Norte, S.A., en el que se incluye la cantidad correspondiente a la recuperación de 303.0 miles de pesos, integrada por 243.6 miles de pesos de los pagos efectuados en exceso, 36.6 miles de pesos del IVA y 22.8 miles de pesos de intereses.

Después de analizar la información y documentación remitida, la ASF determinó correctos los importes y las recuperaciones de 108.2, 469.8, 1,184.3, 455.0 y 303.0 miles de pesos, que suman un monto de 2,520.3 miles de pesos, por lo que se considera atendida la observación.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que invariablemente se asegure de verificar que en las obras públicas a su cargo los volúmenes de obra que se paguen correspondan con los ejecutados, de conformidad con lo establecido en el artículo 84, fracciones I y VI, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 10

Se determinó en el contrato núm. CAPFCE-77-006/04 un pago en exceso por 682.3 miles de pesos, en el precio unitario extraordinario “Suministro y relleno de tierra para jardín”, debido a que el CAPFCE autorizó indebidamente la tierra vegetal a un costo mayor que el propuesto por la contratista, en contravención del artículo 77, fracción II, inciso c, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Mediante el oficio núm. CT/0038/07 del 1o. de marzo de 2007, el CAPFCE remitió a la ASF diversa información y documentación relacionada con la autorización del precio unitario de referencia. Al respecto, manifestó que la composición del material para el relleno del jardín había sufrido un cambio significativo, debido a la necesidad de mezclar los diferentes componentes de la tierra vegetal que se habría de colocar (tierra vegetal, tierra lama y tepojal) en las diferentes capas requeridas, mezcla de tierra que no estaba contemplada en el precio unitario de concurso, ya que únicamente se había considerado tierra preparada y botellas de plástico; no obstante, el CAPFCE aceptó haber tenido un error en la autorización del precio unitario, al no considerar en su integración la composición del material, por lo que, una vez efectuado el ajuste en el precio unitario conforme al material realmente utilizado, determinó un pago en exceso de 135.1 miles de pesos que incluyen 16.4 miles de pesos del IVA y 9.3 miles pesos por concepto de intereses; importe que el CAPFCE solicitó a la contratista y que recuperó mediante el cheque núm. 2193 del Banco HSBC, México, S.A.

Después de revisar la información y documentación remitida, la ASF determinó correcto el importe y la recuperación de 135.1 miles de pesos, ya que mediante el análisis del precio unitario extraordinario se comprobó la integración de los materiales realmente colocados (tierra vegetal, tierra lama y tepojal), por lo que se considera atendida la observación.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que se aseguren de que en la integración de los precios unitarios correspondientes se consideren los materiales reales que se utilizaran en la ejecución de los trabajos, de conformidad con el artículo 77,

fracción II, inciso c, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 11

En relación con los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04, CAPFCE-77-003/04 y CAPFCE-77-006/04, el CAPFCE omitió aplicar sanciones a las contratistas por 212.0 miles de pesos, 280.5 miles de pesos, 241.8 miles de pesos y 88.7 miles de pesos, respectivamente, por incumplimiento del programa de obra convenido, en infracción de la cláusula décimo novena contractual y del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al respecto, mediante el oficio núm. CD/0031/07 del 20 de febrero de 2007, el CAPFCE envió el análisis de la sanción para la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., mediante el cual determinó una penalización de 205.1 miles de pesos, en lugar de 280.5 miles de pesos.

En relación con el importe de 205.1 miles de pesos, mediante el oficio núm. CD/0032/07 del 21 de febrero de 2007 se remitió copia del cheque núm. 0054631 del Banco Nacional de México, S.A., en el que se incluye la cantidad correspondiente a la recuperación de dicho monto.

Posteriormente, con el oficio núm. CT/0038/07 del 1o. de marzo de 2007, el CAPFCE envió el análisis de la sanción determinada para la empresa GUTSA Infraestructura, S.A. de C.V., por un importe de 118.7 miles de pesos, en lugar de 212.0 miles de pesos; importe que el CAPFCE solicitó a la contratista y que recuperó mediante el cheque núm. 22773 del Banco Mercantil del Norte, S.A., en el que se incluye la cantidad correspondiente a dicho monto.

Asimismo, con el oficio núm. CT/0038/07 del 1o. de marzo de 2007, el CAPFCE envió el análisis de la sanción determinada para la empresa Mexicana de Presfuerzo, S.A. de C.V., por un importe de 170.0 miles de pesos, en lugar de 241.8 miles de pesos; importe que el CAPFCE solicitó a la contratista y que recuperó mediante el cheque núm. 5614 del Banco Nacional de México, S.A., en el que se incluye la cantidad correspondiente a dicho monto.

Por último, con el oficio núm. CT/0038/07 del 1o. de marzo de 2007, el CAPFCE envió el análisis de la sanción determinada para la empresa Inmobiliaria y Constructora Galva, S.A. de C.V., por un importe

de 38.7 miles de pesos, en lugar de 88.7 miles de pesos; importe que el CAPFCE solicitó a la contratista y que recuperó mediante el cheque núm. 2193 del Banco HSBC, México, S.A., en el que se incluye la cantidad correspondiente a dicho monto.

Como resultado de la revisión del ajuste de las sanciones determinadas por el CAPFCE, la ASF determinó correctos los importes de las sanciones aplicadas a las contratistas por 205.1, 118.7, 170.0 y 38.7 miles de pesos, que suman un monto de 532.5 miles de pesos, por lo que se considera atendida la observación.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los programas de obra convenidos y, en caso de incumplimiento, se apliquen las penas convencionales, de conformidad con lo establecido en las cláusulas contractuales y el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 12

En el recorrido realizado por las obras objeto de los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04 y CAPFCE-77-003/04 se observó que no se obtuvo el acabado espejo requerido en las especificaciones particulares del proyecto, debido a abundamientos en las losas, muros y columnas, porque la cimbra utilizada durante el proceso de colado se movió, hay oquedades en algunas áreas, así como rebabas de concreto en las uniones entre los paneles; además, se constató mediante diversas notas de bitácora que el concreto no se vibró correctamente y que la cimbra utilizada tuvo varios usos y estaba en malas condiciones, por lo que la supervisión del CAPFCE, en lugar de solicitar a las contratistas las reparaciones correspondientes, les autorizó y pagó en todos los elementos con

acabado espejo una limpieza a base de solución agua-ácido muriático que abrió el poro y dejó sin brillo la superficie de concreto.

Al respecto, las áreas totales pagadas ascienden a 17,942.63 m², con importe de 5,327.2 miles de pesos, para el contrato núm. CAPFCE-77-001/04; 18,791.18 m², por un importe de 9,190.9 miles de pesos, para el contrato núm. CAPFCE-77-002/04; y 17,122.75 m², con importe de 6,575.5 miles de pesos, para el contrato núm. CAPFCE-77-003/04, en infracción de lo establecido en la cláusula decimonovena del contrato, que señala que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada, y de los artículos 84, fracciones I, VI y VII, y 86, fracción XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sobre el particular, mediante el oficio núm. CT/0038/07 del 1o. de marzo de 2007, el CAPFCE precisó que el término de acabado espejo hace referencia a la cimbra que habrá de usarse para la construcción de los elementos de concreto, de acuerdo con lo que se determinó en el proyecto, no así al acabado final de la superficie de esos elementos, la cual es concreto aparente, como lo indica el plano de acabados.

Por tanto, la superficie que se obtiene de utilizar la cimbra de contacto con recubrimiento acabado espejo (resina fenólica) es el resultado de su aplicación, sin que se deba de exigir un alto brillo en el concreto, pues este material no tiene dicha propiedad por el sólo hecho de ser una cimbra utilizada para los moldes.

Asimismo, señaló que el acabado inmediato de un elemento de concreto es el resultado de la aplicación de la superficie de contacto de los moldes y, en el caso que nos ocupa, dicho acabado inmediato es el que resultó de aplicar la superficie de contacto solicitada en el proyecto, en las especificaciones complementarias y en el catálogo de conceptos, es decir, el uso de esa cimbra de contacto elimina en la superficie de concreto las vetas de la madera y resulta en un acabado liso y con cierta tersura al contacto y aparente.

No obstante lo anterior, indicó que realizó una inspección para determinar defectos menores de colado, como oquedades y rebabas de concreto entre las uniones de los paneles, y que aplicó a las contratistas las siguientes sanciones por no cumplir con la calidad especificada: de 95.9 miles de pesos para el contrato núm. CAPFCE-77-001/04, de 137.9 miles de pesos para el contrato núm. CAPFCE-77-002/04 y de 118.4 miles de pesos para el contrato núm. CAPFCE-77-003/04; importes que el CAPFCE solicitó a las contratistas y cuya recuperación comprobó mediante copia del cheque núm. 22773 del Banco Mercantil del Norte, S.A., de la ficha de depósito del Banco BBVA Bancomer, S.A., y del cheque núm. 5614 del Banco Nacional de México, S.A., respectivamente.

Después de revisar la información y documentación remitida, la ASF determinó correctos los importes y la recuperación de las sanciones aplicadas a las contratistas por importes de 95.9, 137.9 y 118.4 miles de pesos, que suman un monto de 352.2 miles de pesos, por no cumplir con la calidad especificada, ya que se comprobó mediante las especificaciones complementarias y en los planos de acabados para muros, losas y columnas que se requería un concreto con acabado aparente utilizando una cimbra (Peri) acabado espejo o similar en calidad, por lo que se considera atendida la observación.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que se cerciore de que en las obras públicas a su cargo se verifique la calidad de los trabajos: que los materiales y la mano de obra se ejecuten con las características pactadas en los contratos, y la correcta conclusión de la obra, en cumplimiento de las cláusulas contractuales y de los artículos 84, fracciones I, VI, VII, y 86, fracción XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 13

En los edificios "A", "B", "C" y "F", se observó que el sistema de impermeabilización en azoteas está dañado (provocado por procesos constructivos posteriores) con agujeros y bolsas de agua en el sistema aplicado, provocando filtraciones y humedades en los pisos inferiores; en algunas áreas de las losas de entepiso hay goteras y salitre; las juntas constructivas entre los edificios presentan desniveles, algunas estructuras metálicas presentan oxidación, mala calidad en soldadura y daño en algunas uniones estructurales. En el auditorio se detectaron filtraciones, debido a los agujeros de los moños de la cimbra en el muro frontal e inundaciones en el montacargas.

En el edificio "F" falta también impermeabilidad entre las columnas-paraguas, ya que en esta zona existe una entrecalle de cristal templado que los liga, en la junta los escurrimientos pluviales han manchado el plafón de los paraguas. Además, existen fugas en el drenaje pluvial, de tal forma que en los registros de voz y datos e instalaciones eléctricas se acumula el agua.

Lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos del CAPFCE, en contravención del artículo 84, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que se asegure de que en las obras públicas a su cargo se efectúe la supervisión, vigilancia, control y revisión adecuados, en cumplimiento del artículo 84, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-03-001 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que acredite que en los edificios "A", "B", "C" y "F" se repararon los trabajos de impermeabilización en azoteas, las filtraciones y humedades de los pisos inferiores, las goteras y el salitre de las losas de entrepiso, las fugas en el drenaje pluvial, la falta de impermeabilización en el edificio "F", la oxidación de las estructuras metálicas, la mala calidad en algunas soldaduras y uniones estructurales y las inundaciones en el auditorio, en cumplimiento del artículo 84, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 14

En relación con los contratos núms. CAPFCE-77-001/04, CAPFCE-77-002/04, CAPFCE-77-003/04 y CAPFCE-77-006/04, el CAPFCE efectuó pagos indebidos por 14,871.9 miles de pesos, ya que las piezas colocadas de mármol Santo Tomás de 1a. calidad se encuentran desniveladas, fisuradas, rotas, resanadas y con texturas y colores diferentes, en contravención de la cláusula decimonovena, párrafo primero, del contrato, que establece que obra mal ejecutada se tendrá por no realizada, y de los artículos 84, fracciones I, VI, VII, VIII y XIV, y 86, fracción XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como se muestra a continuación.

Contrato núm. CAPFCE-77-001/04, pagos por 7,486.9 miles de pesos, desglosados de la siguiente manera: 221.6 miles de pesos en el concepto "Suministro y colocación de tapa para registros de 1.50 x 0.50 m a base de mármol Santo Tomás de 2 cm de espesor"; 7,103.3 miles de pesos en el concepto "Suministro y colocación de placa de mármol Santo Tomás de 1a. calidad en el área de la biblioteca" y 162.0 miles de pesos en el concepto "Suministro y colocación de placa de mármol Santo Tomás de 1a. calidad de 2 cm de espesor en baños".

Contrato núm. CAPFCE-77-002/04, pagos por 6,406.7 miles de pesos, desglosados de la siguiente manera: 6,041.1 miles de pesos en el concepto "Suministro y colocación de placa de mármol Santo Tomás de 1a. calidad de 2 cm de espesor", y 365.6 miles de pesos en el concepto "Suministro y colocación de tapa para registros de 1.50 x 0.50 m a base de mármol Santo Tomás de 2 cm de espesor".

Contrato núm. CAPFCE-77-003/04, pagos por 327.9 miles de pesos en el concepto extraordinario "Suministro y colocación de tapas de registros eléctricos de 1.525 x 0.508 m a base de placa de mármol Santo Tomás".

Contrato núm. CAPFCE-77-006/04, pagos por 650.4 miles de pesos en el concepto "Suministro y colocación de placa de mármol Santo Tomás de 1a. calidad de 2 cm de espesor".

Al respecto, mediante el oficio núm. CT/0038/07 del 1o. de marzo de 2007, el CAPFCE informó que en el proyecto ejecutivo se señala que los pisos de los edificios serían a base de placa de mármol Santo Tomás de dimensiones diversas en un sentido y una dimensión en el otro y que se colocarían con juntas a hueso sin brillar y retapar, es decir, juntas a hueso y sin ser lechareadas.

Además, señaló que esas indicaciones fueron ratificadas por el responsable del proyecto durante la ejecución de los trabajos y complementadas con la aceptación de los tropezones que, por causas normales de su colocación, aparecen entre algunas piezas, y que dichos tropezones serían eliminados con un proceso de desbaste, proceso que el responsable del proyecto no permitió, dado su concepto de lograr la relevancia de aspecto natural en la piedra de mármol. Lo anterior ha ocasionado que el agua utilizada en el lavado del mármol se filtre a través de las juntas y que la de origen pluvial que cae en el piso de mármol tiene el mismo efecto en todas las terrazas y áreas expuestas. Puesto que el agua ha logrado filtrarse, han aparecido huellas de humedad y salitre y ha provocado el desprendimiento de las piezas de mármol del mortero utilizado para asentarlas.

Asimismo mencionó, que a la fecha de la revisión (diciembre de 2006), las empresas habían realizado reparaciones para subsanar el deterioro del piso de 577.25 m² por un monto de 482.2 miles de pesos; e indicó como propuesta de solución para evitar que se continúe dañando el piso que es necesario que con cargo al usuario actual de la biblioteca (CONACULTA) se realice a la brevedad el desbastado, junteado, retacado, pulido y quemado al ácido de las piezas de mármol.

Después de revisar y analizar la información y documentación remitida, la ASF determina que la observación subsiste en virtud de que el responsable del proyecto no permitió la eliminación de los tropezones mediante el proceso de desbaste, ni la lechareada de las juntas a hueso, lo cual ha ocasionando que las piezas colocadas se encuentren desniveladas, fisuradas, rotas y resanadas; y de que el CAPFCE debió instruir en su oportunidad a las contratistas para que se realizaran el desbastado, junteado, retacado, pulido y quemado al ácido de las piezas de mármol.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-014 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que se cerciore de que en las obras públicas a su cargo se verifique la calidad de los trabajos; que los materiales y la mano de obra se ejecuten con las características pactadas en los contratos, y la correcta conclusión de la obra, en cumplimiento de las cláusulas contractuales y de los artículos 84, fracciones I, VI, VII, VIII y XIV, y 86, fracción XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones como resultado de la revisión del contrato núm. CAPFCE-77-001/04, del cual se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de \$7,486,878.07 (Siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 07/100 M.N.), toda vez que las piezas de mármol Santo Tomás de 1a. calidad se encuentran desniveladas, fisuradas, rotas y resanadas, debido a que el responsable del proyecto no permitió la eliminación de los tropezones mediante el proceso de desbaste, ni la lechareada de las juntas a hueso, y de que el CAPFCE debió instruir en su oportunidad a las contratistas para que se realizaran el desbastado, junteado, retacado, pulido y quemado al ácido de las piezas de mármol.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido ordenamiento, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, proceda a solventarlo.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-06-002 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones como resultado de la revisión del contrato núm. CAPFCE-77-002/04, del cual se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de \$6,406,656.82 (Seis millones cuatrocientos seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 82/100 M.N.), toda vez que las piezas de mármol Santo Tomás de 1a. calidad se encuentran desniveladas, fisuradas, rotas y resanadas, debido a que el responsable del proyecto no permitió la eliminación de los tropezones mediante el proceso de desbaste, ni la lechareada de las juntas a hueso, y de que el CAPFCE debió

instruir en su oportunidad a las contratistas para que se realizaran el desbastado, junteado, retacado, pulido y quemado al ácido de las piezas de mármol.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido ordenamiento, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, proceda a solventarlo.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-06-003 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones como resultado de la revisión del contrato núm. CAPFCE-77-003/04, del cual se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de \$327,859.96 (Tres cientos veintisiete mil ocho cientos cincuenta y nueve pesos 96/100 M.N.), toda vez que las piezas de mármol Santo Tomás de 1a. calidad se encuentran desniveladas, fisuradas, rotas y resanadas, debido a que el responsable del proyecto no permitió la eliminación de los tropezones mediante el proceso de desbaste, ni la lechareada de las juntas a hueso, y de que el CAPFCE debió instruir en su oportunidad a las contratistas para que se realizaran el desbastado, junteado, retacado, pulido y quemado al ácido de las piezas de mármol.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido ordenamiento, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, proceda a solventarlo.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-06-004 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones como resultado de la revisión del contrato núm. CAPFCE-77-006/04, del cual se presume un probable

daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de \$650,381.22 (Seis cientos cincuenta mil tres cientos ochenta y un pesos 22/100 M.N.), toda vez que las piezas de mármol Santo Tomás de 1a. calidad se encuentran desniveladas, fisuradas, rotas y resanadas, debido a que el responsable del proyecto no permitió la eliminación de los tropezones mediante el proceso de desbaste, ni la lechareada de las juntas a hueso, y de que el CAPFCE debió instruir en su oportunidad a las contratistas para que se realizaran el desbastado, junteado, retacado, pulido y quemado al ácido de las piezas de mármol.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido ordenamiento, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 15

Se determinó que en el contrato núm. CAPFCE-77-001/04 se realizó un pago indebido por 635.9 miles de pesos en el concepto “Suministro y colocación de losa aligerada”, ya que no cumplió con las condiciones de servicio, debido a que se observó que los desplazamientos verticales son mayores a los permisibles (10 cm); asimismo, se observó que en algunas nervaduras los esfuerzos actuantes ocasionados por cargas gravitacionales sobrepasan sus resistencias y las nervaduras localizadas cerca de los apoyos presentan falta de refuerzo negativo, en incumplimiento de los artículos 148 y 149 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y los capítulos 2.2.1, 2.2.2 y 2.5 de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-015 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que las obras públicas a su cargo se realicen de conformidad con los criterios de diseño estructural, en cumplimiento de los artículos 148 y 149 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y de los capítulos 2.2.1, 2.2.2 y 2.5 de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-06-005 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones como resultado de la revisión del contrato núm. CAPFCE-77-001/04, del cual se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de \$635,870.24 (Seis cientos treinta y cinco mil ochocientos setenta pesos 24/100 M.N.), por colocar una losa aligerada con desplazamientos verticales mayores que los permitidos.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 del referido ordenamiento, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 16

No obstante que en el proyecto estructural se contempló la construcción de drenes en el muro de contención perimetral para el libre paso del agua, éstos no se construyeron, por lo que el muro de contención está sometido no sólo al empuje del terreno, sino también al empuje hidrostático que genera el agua, que originó grietas en algunos muros. Además, al analizar los dos empujes actuando simultáneamente (el del terreno y el hidrostático), el refuerzo en el muro es escaso en 28% a cortante y 32% a flexión. Asimismo, de acuerdo con la memoria de cálculo del proyecto, en el diseño estructural del muro de contención no se consideró el empuje hidrostático, en contravención de lo establecido en los artículos 158 y 173 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y de los capítulos 2.2.1, 2.2.2 y 2.5 de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-016 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que las obras públicas a su cargo se realicen de conformidad con los criterios de diseño estructural, en cumplimiento de los artículos 158 y 173 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y de los capítulos 2.2.1, 2.2.2 y 2.5 de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-03-002 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del dictamen técnico, de las causas por las que no se construyeron los drenes en el muro de contención perimetral, de las grietas en algunos muros, y que no se haya considerado el empuje hidrostático en el diseño estructural del muro de contención; asimismo, que informe de las medidas que tomará para corregirlas y que determine con cargo a quién se efectuarán las reparaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 158 y 173 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en los capítulos 2.2.1, 2.2.2 y 2.5 de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 17

Se observó en los edificios “A”, “B” y “C” que la estructuración de los libreros es a base de tensores y placas articulados en las armaduras del sistema de cubierta; el sistema de piso de los libreros está formado por perfiles metálicos con una base de vidrio templado. La resistencia de estos tensores y placas ante las cargas gravitacionales son correctas, pero su comportamiento ante cargas laterales (sismo) es errática, ya que durante un sismo la estructura de estos libreros tendría poca capacidad para restringir el desplazamiento lateral y longitudinal, pues no existe ningún elemento estructural capaz de restringir el desplazamiento de las masas (peso de libreros) en ambos sentidos, aun cuando algunos libreros se encuentran apoyados en las losas de concreto de cada nivel, no es suficiente, este problema se presenta más en el caso de los libreros adyacentes a las escaleras de acceso. Por otra parte, algunos elementos metálicos (arañas) que dan rigidez lateral a los libreros, no cuentan con elementos estructurales (placas) para cumplir dicha función, ya que están conectados a un elemento sección canal, la cual no tiene capacidad para restringir su movimiento, en contravención de lo establecido en los artículos 146, 150, 153 y 158 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-01-017 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas que instruya a quien corresponda para que las obras públicas a su cargo se realicen conforme a los criterios de diseño estructural, de acuerdo con los artículos 146, 150, 153 y 158 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-1-11L6M-04-554-03-003 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas instruya a quien corresponda para que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del dictamen técnico, de la solución que se le dará al proyecto en relación con los criterios de diseño estructural e informe de las medidas que tomará para corregir la estructuración de los libreros ante cargas laterales y que determine con cargo a quién se efectuarán las correcciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 146, 150, 153 y 158 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Dictamen

Con motivo de la revisión al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, en relación con los Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto Construcción de la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México, en el Distrito Federal, cuyo objetivo consistió en verificar que el proyecto contó con el estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental; que las obras se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normatividad vigente; que los pagos se ajustaron a los volúmenes de obra ejecutados y al tipo y calidad de los materiales especificados y que se aplicaron correctamente tanto los precios unitarios de los contratos como los extraordinarios autorizados, se determinó revisar un monto de 132,774.4 miles de pesos, que representan el 20.3% de los 652,481.6 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública Federal 2005.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presente errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a una muestra de las operaciones revisadas. Con base

en lo anterior se considera que la auditoría ejecutada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ejecución de la obra pública de las operaciones examinadas, en virtud de que en los procesos revisados se observó un importe de 19,559.1 miles de pesos, que representa el 14.7% de la muestra auditada y constituye una irregularidad significativa a causa de las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes pagos en exceso: 511.2 miles de pesos por calcular incorrectamente el ajuste por financiamiento; 2,520.3 miles de pesos debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados realmente; 135.1 miles de pesos por la autorización incorrecta de un concepto extraordinario; 532.5 miles de pesos por omitir la aplicación de sanciones a las contratistas; 352.2 miles de pesos por la aplicación de sanciones a las contratistas por no cumplir con el acabado requerido en las normas y especificaciones del contrato en losas, muros y columnas; 14,871.9 miles de pesos porque las piezas colocadas de mármol Santo Tomás de 1a. calidad se encuentran desniveladas, fisuradas, rotas y resanadas, y 635.9 miles de pesos por colocar una losa aligerada con desplazamientos verticales mayores que los permitidos.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 17 observaciones que generaron 25 acciones, de las cuales corresponden: 17 a Recomendación, 3 a Solicitud de Aclaración-Recuperación y 5 a Pliego de Observaciones.

Impacto de la Fiscalización

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado)

Importe:	19,559.1	miles de pesos
----------	----------	----------------

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 19,559.1 miles de pesos

Operadas: 4,051.3 miles de pesos

Pagos improcedentes o en
exceso 3,518.8

Falta de aplicación de penas y
sanciones por incumplimientos 532.5

Probables: 15,507.8 miles de pesos

Pagos improcedentes o en
exceso 15,507.8

Con motivo de la intervención de la ASF se operaron recuperaciones por 4,051.3 miles de pesos, integrado por 511.2 miles de pesos por el cálculo incorrecto del ajuste por financiamiento, 2,520.3 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados, 135.1 miles de pesos por la autorización incorrecta de un concepto extraordinario, 532.5 miles de pesos por omitir la aplicación de sanciones a las contratistas y 352.2 miles de pesos por la aplicación de sanciones a las contratistas porque no realizaron el acabado requerido conforme a las normas y especificaciones contractuales en losas, muros y columnas; y queda como probable de operar un monto de 15,507.8 miles de pesos, integrado por 14,871.9 miles de pesos, debido a que las piezas colocadas de mármol Santo Tomás de 1a. calidad se encuentran desniveladas, fisuradas, rotas y resanadas, y 635.9 miles de pesos por la colocación de una losa aligerada con desplazamientos verticales mayores que los permitidos.

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 25 acciones, orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación y recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

20 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

5 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública.

VI.2.6. CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (1ª. Parte)

VI.2.6.1. Información General

Atribuciones

En el Diario Oficial de la Federación del 28 de julio de 2000 se publicó el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que en su Capítulo Primero señala lo siguiente:

“... Artículo 2o.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales y extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura en el exterior, además de proporcionar servicios de educación comunitaria rural a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas, que carecen de atención educativa; promover la continuidad educativa de las figuras docentes y de los egresados de educación comunitaria.

Artículo 3o.- Las unidades administrativas del Consejo ejecutarán sus actividades de manera programada, de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que emita su Órgano de Gobierno y conforme a las políticas que en la materia establezca la Secretaría de Educación Pública.”

Situación Presupuestaria

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2005			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	30,156	30,156	22,383	74.2	74.2
Corrientes y de Capital	3,200	7,378	7,378	230.6	100.0
Ingresos Diversos	3,200	7,378	7,378	230.6	100.0
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	20,126,539	19,257,766	19,257,766	95.7	100.0
Subsidios	15,532,294	15,038,747	15,038,747	96.8	100.0
Transferencias	4,594,245	4,219,019	4,219,019	91.8	100.0
TOTAL DE INGRESOS	20,159,895	19,295,300	19,287,527	95.7	100.0

Concepto de Ingreso	2004			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	27,023	27,023	22,383	82.8	82.8
Corrientes y de Capital	3,200	3,200	2,239	70.0	70.0
Ingresos Diversos	3,200	3,200	2,239	70.0	70.0
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	16,114,690	18,818,394	18,818,394	116.8	100.0
Subsidios	12,051,677	14,712,605	14,712,605	122.1	100.0
Transferencias	4,063,013	4,105,789	4,105,789	101.1	100.0
TOTAL DE INGRESOS	16,144,913	18,848,617	18,843,016	116.7	100.0

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2005 vs 2004					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	3,133	11.6	3,133	11.6	-	-
Corrientes y de Capital	-	-	4,178	130.6	5,139	229.5
Ingresos Diversos	-	-	4,178	130.6	5,139	229.5
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	4,011,849	24.9	439,372	2.3	439,372	2.3
Subsidios	3,480,617	28.9	326,142	2.2	326,142	2.2
Transferencias	531,232	13.1	113,230	2.8	113,230	2.8
TOTAL DE LA VARIACIÓN	4,014,982	24.9	446,683	2.4	444,511	2.4

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 y 2004.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2005			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	237,819	272,023	272,023	114.4	100.0
Materiales y Suministros	37,512	45,227	45,227	120.6	100.0
Servicios Generales	164,292	159,171	158,701	96.6	99.7
Otros de Corriente	16,633,974	15,903,403	15,903,403	95.6	100.0
Total de Corriente	17,073,597	16,379,824	16,379,354	95.9	100.0
Inversión Física	3,056,142	2,885,320	2,885,320	94.4	100.0
Total de Capital	3,056,142	2,885,320	2,885,320	94.4	100.0
TOTAL DE EGRESOS	20,129,739	19,265,144	19,264,674	95.7	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	2004			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	223,064	259,459	259,439	116.3	100.0
Materiales y Suministros	102,897	91,310	91,309	88.7	100.0
Servicios Generales	147,088	184,502	182,139	123.8	98.7
Otros de Corriente	13,357,473	16,031,517	16,031,517	120.0	100.0
Total de Corriente	13,830,522	16,566,788	16,564,404	119.8	100.0
Inversión Física	2,287,368	2,254,807	2,254,805	98.6	100.0
Total de Capital	2,287,368	2,254,807	2,254,805	98.6	100.0
TOTAL DE EGRESOS	16,117,890	18,821,595	18,819,209	116.8	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2005 vs. 2004					
	Original		Modificado		Ejercido	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Servicios Personales	14,755	6.6	12,564	4.8	12,584	4.9
Materiales y Suministros	(65,385)	(63.5)	(46,083)	(50.5)	(46,082)	(50.5)
Servicios Generales	17,204	11.7	(25,331)	(13.7)	(23,438)	(12.9)
Otros de Corriente	3,276,501	24.5	(128,114)	(0.8)	(128,114)	(0.8)
Total de Corriente	3,243,075	23.4	(186,964)	(1.1)	(185,050)	(1.1)
Inversión Física	768,774	33.6	630,513	28.0	630,515	28.0
Total de Capital	768,774	33.6	630,513	28.0	630,515	28.0
TOTAL DE LA VARIACIÓN	4,011,849	24.9	443,549	2.4	445,465	2.4

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 y 2004.

Situación Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2005		2004		Variación 2005 vs. 2004	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	676,475	94.1	2,872,148	98.7	(2,195,673)	(76.4)
Fijo	35,095	4.9	35,193	1.2	(98)	(0.3)
Otro	7,253	1.0	3,661	0.1	3,592	98.1
Suma el activo	<u>718,823</u>	100.0	<u>2,911,002</u>	100.0	<u>(2,192,179)</u>	(75.3)
PASIVO						
A corto plazo	135,611	18.9	2,379,657	81.7	(2,244,046)	(94.3)
Suma el pasivo	<u>135,611</u>	18.9	<u>2,379,657</u>	81.7	<u>(2,244,046)</u>	(94.3)
PATRIMONIO	<u>583,212</u>	81.1	<u>531,345</u>	18.3	<u>51,867</u>	9.8
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>718,823</u>	100.0	<u>2,911,002</u>	100.0	<u>(2,192,179)</u>	(75.3)

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública Federal, 2005.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 con los recursos asignados al Consejo Nacional de Fomento Educativo, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCION:	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCION:	01 EDUCACIÓN BÁSICA		
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	005 NORMAR, PRODUCIR MATERIALES Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL Y DE ADULTOS		
Servicios educativos comunitarios de educación básica operados	• Instalación de servicios educativos para la población mestiza	• 30,935 servicios programados de educación básica para la población mestiza	95.7
	• Instalación de servicios educativos para la población indígena y migrante	• 4,332 servicios programados de educación básica para la población indígena y migrante	94.2
	• Apoyos económicos	• 119,000 apoyos económicos programados	73.5
Acciones compensatorias realizadas en apoyo a la educación inicial y básica general e indígena	• Servicios de educación inicial	• 25,443 servicios de educación inicial programados	102.9
	• Apoyo a las escuelas de educación básica general e indígena	• 63,110 escuelas de educación básica programadas	102.4
Becas otorgadas	• Niños apoyados con becas por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	• 4'535,819 niños registrados en el padrón del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	101.5
	• Jóvenes apoyados con beca por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	• 948,184 jóvenes registrados en el padrón del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	73.4

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1216/06	25 de julio de 2006	AED/DGADFSDS/236/2006	7 de agosto de 2006	76	Evaluación de los Programas para Abatir las Disparidades en Educación Básica
		AECF/0759/2006	31 de julio de 2006	448	Egresos Presupuestales del Capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias"
		AECF/0792/2006	2 de agosto de 2006	479	Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica fase II

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño, una financiera y de cumplimiento y una de inversiones físicas.

VI.2.6.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2005

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2005

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 25 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2005

Tipo de acción	Número
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	29
Recomendación	25
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	1
Solicitud de Aclaración-Recuperación	2
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	1
Total	29

De las 29 acciones, 25 de ellas (86.21%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 4 (13.79%) de carácter correctivo. De éstas, 25 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; 1 por la instancia interna de control respectiva; 2 por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 1 por la instancia interna de control en la en Secretaría de Desarrollo Social, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2006

1) Que la ASF formula, promueve o presenta:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Tipo de acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución judicial (Acciones concluidas ASF)					En proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Bajas por resolución judicial	Total	%	Total	%
Recomendación	64	64	0	0	64	100.00	0	0.00
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	14	11	0	0	11	78.57	3	21.43
Solicitud de Aclaración- Recuperación	8	5	0	0	5	62.50	3	37.50
TOTAL	86	80	0	0	80	93.02	6	6.98

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Promovidas (Acciones concluidas ASF)				En proceso	
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%	Total	%
0	0	0	0	0.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

2) Que la ASF finca o impone en forma directa:

**PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Emitidas ^{1/}	Solventados y con financiamiento o promoción						En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Con promoción para el financiamiento de responsabilidades		Total	%	Total	%
			Resarcitorias (SFP)	Administrativas sancionatorias (Instancia de control)				
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución judicial, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:					
Años Anteriores	86	80	93.02	6	6.98
IAGF 2005	0	0	0.00	0	0.00
Cuenta Pública 2005*	29	0	0.00	29	100.00
Subtotal	115	80	69.57	35	30.43
QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:					
Años Anteriores	0	0	0.00	0	0.00
IAGF 2005	0	0	0.00	0	0.00
Cuenta Pública 2005	0	0	0.00	0	0.00
Subtotal	0	0	0.00	0	0.00
Total	115	80	69.57	35	30.43

* Por notificar.

^{1/} Incluye movimientos de operación.

VI.2.6.3. Informe de la Auditoría de Desempeño**VI.2.6.3.1. Evaluación de los Programas para Abatir las Disparidades en Educación Básica**

Auditoría: 05-1-11L6W-07-076

Criterios de Selección

En 2005 existían en el país 71,278 localidades que no contaban con servicios educativos de la SEP, en las que habitaban 654.5 miles de personas en edad de cursar la educación básica que no tuvieron acceso al sistema formal. Asimismo, 7 de cada 10 alumnos de primaria de escuelas ubicadas en zonas rurales marginadas lograban concluir ese nivel educativo.

Por lo anterior, los Programas para Abatir las Disparidades en Educación Básica a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) fueron seleccionados para su evaluación por su vinculación con la prioridad sectorial de lograr que todos los niños y jóvenes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica y por su importancia para proporcionar los servicios educativos en comunidades marginadas, aisladas y de difícil acceso.

En 2005 el CONAFE erogó 19,225,747.6 miles de pesos en los programas para abatir las disparidades en educación básica, que representaron el 8.3% del presupuesto ejercido en la Subfunción 01 Educación Básica (231,168,176.0 miles de pesos). De los recursos ejercidos, 2,131,743.6 miles de pesos (11.1%) se erogaron en la prestación de los servicios de educación básica comunitaria, 2,134,990.5 miles (11.1%) en otorgar apoyos a los alumnos de escuelas marginadas, y 14,959,013.5 miles de pesos (77.8%) se transfirieron a la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades para la operación del componente educativo de ese programa.

Además, esta auditoría cierra el ciclo de las revisiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha efectuado a los programas compensatorios del Gobierno Federal. En 2000 se realizó la auditoría al Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica (PAREB) a cargo del CONAFE; en 2001 se auditó el Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE); en 2002 se revisó la Educación Comunitaria del consejo; en 2003 se revisó el Programa Escuelas de Calidad bajo la

responsabilidad de la SEP, y en 2004 los servicios educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Objetivo

Evaluar el desempeño del CONAFE en los Programas para Abatir las Disparidades en Educación Básica, en términos de: la congruencia del objetivo de los programas con el marco legal y normativo aplicable y con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano y corto plazos; la eficacia en la cobertura y en el cumplimiento de sus objetivos y metas; la calidad del servicio educativo; la competencia de los actores y la economía con que se aplicaron los recursos financieros asignados para el efecto.

Alcance

Universo Seleccionado: 19,225,747.6 miles de pesos

Muestra Auditada: 19,225,747.6 miles de pesos

Se revisaron los 19,225,747.6 miles de pesos erogados en los programas para abatir las disparidades en educación básica a cargo del CONAFE, que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2005, con base en el análisis de la información, documentación y bases estadísticas de carácter programático, presupuestal y financiero que justifican las acciones realizadas por el consejo en 2005 relacionadas con el abatimiento de las disparidades en educación básica en el ámbito nacional.

Áreas Revisadas

Las direcciones de Educación Comunitaria, Administración y Finanzas, Planeación y Apoyo a la Operación, así como la Unidad de Programas Compensatorios del CONAFE.

Antecedentes

En el Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE 2002-2006 se afirma que a principios de la década de los setenta en las zonas rurales sólo 9 de cada 100 niños en edad escolar concluían la primaria, debido a la dificultad para prestar los servicios educativos en las comunidades dispersas y alejadas de los centros urbanos, de las cuales una tercera parte correspondía a grupos indígenas que no contaban con el servicio educativo. Asimismo, las instituciones educativas no tenían programas específicos para atender a la población infantil de las familias de trabajadores agrícolas migrantes.

Para atender esta problemática, en 1971 se creó el CONAFE como un organismo descentralizado de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ^{1/} considerando el propósito del Ejecutivo Federal de hacer llegar el servicio de educación pública a un mayor número de mexicanos, y que, aun cuando existían diversos organismos públicos al servicio de la educación orientados a la consecución del objetivo señalado, los recursos de que disponían eran insuficientes.

Los objetivos establecidos en decreto de creación del consejo fueron los siguientes:

- Hacer llegar el servicio de educación pública a un mayor número de mexicanos, de conformidad con los postulados de la política educativa.
- Allegarse de recursos complementarios, económicos y técnicos para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país.

^{1/} Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de septiembre de 1971.

En 1982 se modificó el Decreto de Creación del CONAFE, considerando que el consejo diversificó y extendió sus funciones debido al desenvolvimiento del sistema educativo nacional, y a que uno de los propósitos contenidos en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 fue la adecuación del marco jurídico de las actividades de las entidades de la Administración Pública Federal.^{2/}

Con la modificación de su decreto, el propósito principal del consejo consistió en allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país.

Con base en este objetivo, actualmente el CONAFE atiende los siguientes problemas relacionados con las inequidades que se observan en la educación básica:

- En las localidades más alejadas del territorio nacional no se proporcionan servicios de educación formal, debido principalmente a la inviabilidad financiera para establecer una escuela rural y a la falta de arraigo de los profesores en ese tipo de localidades, lo cual provoca que la mayor parte de la población adulta sea analfabeta o cuente con primaria incompleta, situación que se acentúa en los grupos de población indígena.
- La mayoría de las escuelas en zonas rurales marginadas son unitarias o incompletas,^{3/} en ellas se concentran deficiencias del sistema educativo tales como infraestructura inadecuada o insuficiente; escaso desarrollo de opciones pedagógicas y de materiales pertinentes para esos servicios; así como la inasistencia de los maestros.
- La inasistencia de los alumnos debido al escaso interés de la comunidad al considerar que los niños son más útiles en el trabajo productivo que en la escuela, lo que propicia una alta reprobación y la deserción escolar.

^{2/} Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 1982.

^{3/} Escuela unitaria: plantel de educación primaria en donde un solo maestro atiende a todos los grupos y grados existentes. Escuela incompleta: Establecimiento de educación primaria en el que no se imparten los seis grados del plan de estudios, pero sí al menos uno.

Para cumplir con su objetivo, en 2005 el CONAFE operó tres programas:

- La Educación Comunitaria: es la estrategia desarrollada por el consejo para llevar la educación básica a las localidades en las que no es viable establecer una escuela formal y para atender a los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, que por su movilidad no pueden estudiar en el sistema escolarizado.

Esta modalidad educativa es multinivel ^{4/} y es impartida por jóvenes que cuentan con secundaria o bachillerato concluidos y realizan su servicio social educativo como docentes del CONAFE durante uno o dos años, al final de los cuales reciben una beca para continuar sus estudios. Durante su servicio social educativo, estos jóvenes reciben un apoyo económico mensual, capacitación y equipamiento. Asimismo, el consejo proporciona bibliotecas, mobiliario y material didáctico para los servicios educativos instalados, ^{5/} y en algunos casos, construcción, rehabilitación y reconstrucción de espacios educativos.

El CONAFE también otorga becas para hospedaje o traslado a estudiantes de primaria y secundaria que viven en pequeñas localidades en las que no se instalan servicios de educación comunitaria, porque no reúnen el número mínimo de alumnos para abrir un grupo escolar y requieren trasladarse a otras localidades para continuar sus estudios. ^{6/}

- El Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica (PAREIB): se encarga de proporcionar apoyos materiales y económicos para alumnos, maestros y escuelas de educación básica de comunidades rurales marginadas, con el fin de igualar sus condiciones de operación con respecto a las escuelas del sistema escolarizado. ^{7/}

^{4/} El Programa de estudios de la educación comunitaria consta de tres niveles en primaria y tres en secundaria, equivalentes a los grados establecidos para primaria y secundaria del sistema escolarizado. Durante las horas de clase el docente trabaja con alumnos de distintos niveles, ya que por lo regular no existe un grupo para cada nivel.

^{5/} Los servicios educativos son los lugares físicos en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, generalmente son salones prestados por algún miembro de la comunidad, y en algunos casos aulas construidas por el CONAFE.

^{6/} Para abrir un grupo de educación comunitaria se requiere un mínimo de cuatro alumnos.

^{7/} Cabe señalar que el CONAFE no cuenta con un estándar de las condiciones que deben presentar las escuelas del sistema educativo nacional, ni de las diferencias entre las mismas.

Mediante este programa el CONAFE entrega útiles escolares para los alumnos; capacitación y asesoría para los docentes, así como un estímulo económico por su desempeño; para las escuelas se otorga material didáctico, mobiliario y equipo, infraestructura (construcción, reconstrucción y rehabilitación de espacios educativos) y apoyo a la gestión escolar (recursos económicos entregados a las asociaciones de padres de familia para compra de materiales y mantenimiento menor de las escuelas).

- Oportunidades: que a través de su componente educativo otorga becas a los hijos de familias en pobreza extrema que sean menores de 18 años y cursen entre el tercer grado de primaria y el tercero de secundaria, para que estén en posibilidad de concluir la educación básica.

Es importante señalar que la responsabilidad del CONAFE consiste en transferir los recursos asignados al componente educativo de este programa a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para que ésta determine la población beneficiaria y entregue las becas a los alumnos seleccionados que estudian en el sistema escolarizado.

En el ciclo escolar 2005-2006 mediante los tres programas referidos, el CONAFE atendió a 8.0 millones de educandos: 0.3 millones con Educación Comunitaria, 4.9 millones con el PAREIB, y 4.6 millones con Oportunidades que totalizan 9.8 millones de educandos. Cabe señalar, que el total de alumnos beneficiados por estos dos últimos programas incluye 1.8 millones de estudiantes que recibieron apoyos de ambos.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

Congruencia de los objetivos del CONAFE

1. Verificar la congruencia de los objetivos de los programas del consejo establecidos en las reglas de operación, con el marco legal aplicable, y con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano plazo, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PLANADE), el Programa Nacional de Educación (PRONAE), el Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE, y los contratos de crédito externo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

2. Comprobar la congruencia de los objetivos de los programas del consejo establecidos en las reglas de operación con las prioridades de corto plazo, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 (PEF) en materia de educación básica y de los resultados reportados en la Cuenta Pública.

Cobertura

3. Verificar la eficacia en la cobertura de los programas del CONAFE, con respecto de las localidades y población objetivo de cada programa.

Eficacia en el cumplimiento de las metas

4. Verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas programadas para 2005 en la Educación Comunitaria, el PAREIB y Oportunidades.
5. Verificar, para el periodo 2001-2005, el cumplimiento de las metas comprometidas en el Sistema de Metas Presidenciales (SIMEP).
6. Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los contratos de crédito externo para financiar la Educación Comunitaria y el PAREIB, respectivamente.
7. Cumplimiento de los objetivos
8. Comprobar la eficacia con que el CONAFE cumplió los objetivos establecidos en su programa institucional relativos a propiciar la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y logro de los alumnos y disminuir las disparidades educativas en las escuelas públicas ubicadas en zonas marginadas.
9. Comprobar la contribución del CONAFE en la consecución de los Compromisos del Milenio en materia de educación básica, contraídos por México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Calidad

10. Constatar la calidad de los servicios de educación comunitaria, mediante los indicadores de retención intracurricular, repetición y egresión, y con los resultados de las pruebas de estándares nacionales de comprensión lectora y habilidades lógico-matemáticas.
11. Constatar la calidad de los servicios educativos que se otorgan en los planteles escolares beneficiados con el PAREIB y Oportunidades, a través de los indicadores de deserción reprobación y eficiencia terminal.

Competencia de los actores

12. Constatar si el CONAFE es competente para realizar las funciones que tiene encomendadas y si ha establecido los sistemas que aseguren que los servidores públicos del consejo tengan el perfil adecuado y las competencias necesarias para desarrollar sus funciones de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Economía en la aplicación de los recursos

13. Comprobar la economía con que se aplicaron los recursos financieros asignados a la Educación Comunitaria, al PAREIB y Oportunidades, considerando los recursos originales, modificados y ejercidos, así como el gasto por alumno en cada nivel educativo, conforme a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PARA ABATIR LAS DISPARIDADES EN EDUCACIÓN BÁSICA

Marco Legal

En la Ley de Planeación, artículo 2, se indica que “la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...”

En la fracción III de ese artículo se establece que la planeación estará basada en el principio de la igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria”.

Con el fin de evaluar que los objetivos de los programas para abatir las disparidades en educación básica, establecidos en sus reglas de operación, se ajustaron al marco legal aplicable, se revisaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Desarrollo Social, La Ley General de Educación y el decreto que rige al CONAFE, como se muestra en el cuadro siguiente:

APEGO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PARA ABATIR LAS DISPARIDADES EN EDUCACIÓN BÁSICA AL MARCO LEGAL APLICABLE

Documentos que contienen el marco legal	Objetivos de los programas para abatir las disparidades en educación básica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 3º, párrafo primero. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Ley General de Desarrollo Social Artículo 11, fracción I La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: I.- Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social. Ley General de Educación Artículo 2, párrafo primero. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. Artículo 3 El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley. Artículo 4, párrafo primero. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Artículo 32 Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.	Educación Comunitaria: • Ofrecer los servicios de educación básica a las niñas y los niños en edad preescolar o escolar que habitan en las pequeñas localidades rurales marginadas, propiciando en ellas y ellos el desarrollo de competencias que les permitan participar en la vida social y económicamente productiva con igualdad de oportunidades. PAREIB: • Contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), mediante acciones compensatorias como infraestructura educativa y administrativa; dotación de material didáctico; capacitación y asesoría a madres, padres de familia y docentes; y apoyos económicos a las asociaciones de padres de familia, docentes y directivos. Oportunidades • Contribuir a que los niños y jóvenes completen la educación básica y media superior mediante becas escolares crecientes y tengan posibilidad de continuar sus estudios superiores.

Documentos que contienen el marco legal	Objetivos de los programas para abatir las disparidades en educación básica
---	---

Artículo 33

Las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

- I.- Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades.

- VIII.- Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos.

Artículo 34, párrafo primero.

“... el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.”

Decreto que rige al CONAFE publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 1982

El objeto del CONAFE es allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como la difusión de la cultura mexicana en el exterior.

FUENTES: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Desarrollo Social; Ley General de Educación, México 1993; Decreto que rige al CONAFE, México, 1982; Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas que opera el CONAFE, México. 2005.

Como se observa, los objetivos de los programas para abatir las disparidades en educación básica se apegaron al marco constitucional, toda vez que éste establece como eje rector de la política educativa el derecho de los mexicanos a recibir educación básica y la obligación de las autoridades educativas de impartirla.

Asimismo, los objetivos de estos programas cumplieron con la Política Nacional de Desarrollo Social, establecida en la Ley General de Desarrollo Social, ya que, en materia de educación, se orientaron a que todos los mexicanos ejerzan su derecho a cursar la educación básica con igualdad de oportunidades.

Los objetivos de la Educación Comunitaria, PAREIB y Oportunidades también se apegaron a la Ley General de Educación que señala la obligación de las autoridades educativas de propiciar las condiciones para que todos los individuos ejerzan su derecho a recibir educación, poniendo énfasis en las localidades aisladas y de difícil acceso que presentan altos niveles de marginación, a través de: la instrumentación de modelos educativos alternos y adecuados a las condiciones prevalecientes en cada comunidad; la implementación de programas compensatorios para apoyar a las entidades federativas que presentan mayores rezagos educativos, y el otorgamiento de becas y otros apoyos económicos a los educandos.

Asimismo, los objetivos de estos tres programas se apegaron al objetivo del CONAFE establecido en el decreto que lo rige, relativo a mejorar el desarrollo de la educación en el país, ya que éstos se orientaron principalmente a la ampliación de la oferta educativa y al mejoramiento de la calidad de la educación básica.

En conclusión, los objetivos de los programas para abatir las disparidades en educación básica cumplieron con el marco legal que los rige, ya que se orientaron a atender las necesidades de educación básica de la población, propiciando la igualdad de oportunidades educativas, con el fin de contribuir en la consecución del principio constitucional relativo al derecho de todos los mexicanos a recibir educación básica, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación, que señala la responsabilidad del Estado en la consecución de los fines sociales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

En la Ley de Planeación, artículo 9, párrafo primero, se indica que las entidades de la Administración Pública Paraestatal deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable.

En el artículo 17 fracción V, de dicha ley se establece que las entidades paraestatales deberán “asegurar la congruencia del programa institucional con el programa sectorial respectivo...”

De acuerdo con el decreto que lo rige, el CONAFE es un organismo descentralizado y en el artículo 1, párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que “...los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones de seguros y fianzas y los fideicomisos, componen la Administración Pública Paraestatal.”

Con el fin de evaluar la congruencia de los objetivos de los programas para abatir las disparidades en educación básica con la planeación de mediano plazo, se revisaron el PLANADE 2001-2006, el PRONAE 2001-2006 y el Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE 2002-2006.

CONGRUENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PARA ABATIR
LAS DISPARIDADES EN EDUCACIÓN BÁSICA CON LAS PRIORIDADES NACIONALES, SECTORIALES E
INSTITUCIONALES

Prioridades nacionales, sectoriales e institucionales	Objetivos de los programas para abatir las disparidades en educación básica
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 • Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos. • Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades. • Brindar servicios con calidad uniforme a todos los educandos para lograr la igualdad de capacidades, sin distinción de condición socioeconómica, lugar de residencia, género, etnia, cultura o capacidad física e intelectual.	Educación Comunitaria: • Ofrecer los servicios de educación básica a las niñas y los niños en edad preescolar o escolar que habitan en las pequeñas localidades rurales marginadas, propiciando en ellas y ellos el desarrollo de competencias que les permitan participar en la vida social y económicamente productiva con igualdad de oportunidades.
Programa Nacional de Educación 2001-2006 • Garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la educación básica, para avanzar hacia la justicia educativa. • Igualar las condiciones de operación de las escuelas rurales marginadas, con respecto de los otros planteles del Sistema Educativo Nacional, a través de apoyos materiales y económicos para alumnos, maestros y escuelas.	PAREIB: • Contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), mediante acciones compensatorias como infraestructura educativa y administrativa; dotación de material didáctico, capacitación y asesoría a madres, padres de familia y docentes; apoyos económicos a las asociaciones de padres de familia, docentes y directivos.
Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE 2002-2006 • Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y logro en la educación básica de los niños y jóvenes en edad escolar que pertenecen a los grupos más marginados y/o aislados del país, con el fin de que ejerzan su derecho a una educación de calidad. • Generar condiciones de equidad educativa en el país y fomentar acciones orientadas a abatir la desigualdad educativa y a superar las deficiencias de las escuelas públicas.	Oportunidades: • Contribuir a que los niños y jóvenes completen la educación básica y media superior mediante becas escolares crecientes y tengan posibilidad de continuar sus estudios superiores.

FUENTES: Presidencia de la República, **Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006**, México, 2001; Secretaría de Educación Pública, **Programa Nacional de Educación, 2001-2006**, México 2001; Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Programa Institucional de Mediano Plazo, 2002-2006**, México, 2002; Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo**, México, 2004.

Como se aprecia, los objetivos de los programas para abatir las disparidades en educación básica son congruentes con las prioridades establecidas en el PLANADE 2001-2006, que señalan como propósitos fundamentales de la política social mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos e incrementar la igualdad de oportunidades y capacidades, a través de servicios educativos con calidad uniforme a todos los educandos.

Asimismo, los objetivos de estos programas corresponden con el establecido en el PRONAE 2001-2006, ya que se orientan a propiciar que todos los niños y jóvenes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica, sobre todo en beneficio de grupos y localidades que se encuentran en situación de aislamiento y marginación.

En congruencia con lo anterior, los objetivos de estos programas corresponden con los propuestos en el Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE, referentes a la generación de condiciones para impulsar la equidad educativa en el país y la prestación de servicios educativos en comunidades marginadas, mediante estrategias adecuadas a las características específicas de la población.

De lo anterior se concluye que existe correspondencia de los objetivos de los programas para abatir las disparidades en educación básica con los establecidos en la planeación nacional, sectorial e institucional de mediano plazo, ya que todos ellos están orientados a mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, que señala que la planeación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal debe ser congruente con los objetivos de la planeación nacional.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales en el artículo 47 establece que: “Las entidades paraestatales, para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a la Ley de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas”.

En el artículo 48 de dicha ley se mandata que "...la programación institucional de la entidad, en consecuencia, deberá contener la fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y financieros esperados, así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo; la definición de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de programas para la coordinación de sus tareas, así como las previsiones respecto de las posibles modificaciones a sus estructuras".

En su Programa Institucional de Mediano Plazo 2002-2006, el CONAFE estableció los siguientes objetivos alineados al programa sectorial:

- Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y logro en la educación básica de los niños y jóvenes en edad escolar que pertenecen a los grupos más marginados o aislados del país, con el fin de que ejerzan su derecho a una educación de calidad.
- Generar condiciones de equidad educativa en el país y fomentar acciones orientadas a abatir la desigualdad educativa y a superar las deficiencias de las escuelas públicas.

Con respecto al primer objetivo, el CONAFE determinó las metas siguientes para evaluar su cumplimiento:

METAS RELATIVAS A EVALUAR LA CONTRIBUCIÓN DEL CONAFE EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y LOGRO EDUCATIVO.

ACCESO	PERMANENCIA	LOGRO
- Al 2006 haber operado un modelo piloto de atención para población infantil de 0 a 4 años de edad. Haber instalado: 19,777 servicios de preescolar comunitario al 2005-2006. 16,887 servicios de primaria comunitaria al 2005-2006. 600 servicios de secundaria comunitaria al 2005-2006 (depende de la evaluación que instruya la Junta de Gobierno). 500 servicios de posprimaria comunitaria al 2005-2006. - Para el 2006 haber operado un modelo integral de educación inicial y básica en 1% de las comunidades con atención. - Haber instalado 140 Centros de Educación Comunitaria al 2005. - Al final del ciclo escolar 2005-2006 haber atendido a 19,777 localidades, lo que representará un incremento de 12% con respecto al inicio del ciclo escolar 2002-2003. - Al final del ciclo escolar 2005-2006 haber atendido a 16,887 comunidades, lo que representará un incremento del orden de 10% con respecto al inicio de cursos 2002-2003. Haber beneficiado a: 1,258,147 niños con educación inicial a través de 1,048,455 padres de familia capacitados. - Haber apoyado a 52,423 promotores de educación inicial.	- Al ciclo escolar 2005-2006 haber reducido a 17.5% el indicador de deserción de instructores comunitarios. - La tasa de abandono en la educación preescolar indígena continuará en 2.1%. - La tasa de deserción de las escuelas primarias indígenas se reducirá en 0.2%, de 2.1% a 1.9%. - Las tasas de deserción en las escuelas que no son indígenas se reducirá en educación preescolar de 4.5% a 4.4% y en educación primaria de 2.3% a 2.1%. - En los servicios de telesecundaria el indicador de deserción se reducirá de 8.5% a 6.2%.	Al ciclo escolar 2005-2006 haber incrementado: - El indicador de aprobación en 2.5 unidades con respecto al ciclo 2001-2002. - El indicador de egresión en 4 unidades con respecto al ciclo 2001-2002. - En 0.3 unidades el promedio de calificaciones obtenido por los alumnos aprobados en la primaria comunitaria con respecto al ciclo escolar 2001-2002. - Todos los indicadores se refieren al ciclo escolar 2005-2006: - En los servicios de telesecundaria el indicador de repetición se reducirá de grado de 0.7% a 0.5% y la tasa de reprobación de 5.6% a 4.8%. - La tasa de terminación en las escuelas primarias indígenas aumentará 4.5%, de 79% a 83.5%. - La tasa de terminación en las escuelas primarias que no son indígenas se incrementará en 1.4%, de 85.2% a 86.6%. - La tasa de terminación en las telesecundarias aumentará 1.8%, de 78.2% a 80%.

Sin embargo, estas metas no permitieron determinar en qué medida el CONAFE ha contribuido a ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y logro educativo de todos los niños y jóvenes en la educación básica, conforme al objetivo señalado en su programa institucional.

Por lo que respecta al segundo objetivo, se constató que el CONAFE no dispone de estándares que permitan medir las desigualdades educativas, ni de indicadores para evaluar el avance en el abatimiento de las mismas.

Al respecto, el consejo señaló que las características de las localidades en las que se ubican dichos planteles varían considerablemente de una entidad federativa a otra, e incluso entre regiones de un mismo estado, por lo que no es posible estandarizar las disparidades educativas ni medir su abatimiento.

Asimismo, el consejo proporcionó el documento Programa Institucional de Mediano Plazo CONAFE 2002-2006 Anexo, en el que se presentan líneas y objetivos estratégicos, metas e indicadores de las acciones del consejo, las cuales se alinean con los objetivos específicos del programa sectorial y con los objetivos rectores del Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, en dicho documento no se establecieron metas para los objetivos señalados anteriormente.

De lo anterior se concluye que el CONAFE no cumplió cabalmente con lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ya que no incluyó en su programa de mediano plazo las metas que permitan evaluar las acciones que realiza y determinar el cumplimiento de los objetivos del consejo y del programa sectorial.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el

Consejo Nacional de Fomento Educativo, instruya a quien corresponda para que en su programa institucional de mediano plazo se establezcan objetivos alineados al programa sectorial, así como las metas e indicadores para evaluar el avance en la consecución de los objetivos que se definan en dicho programa, en cumplimiento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

En el artículo 4o., fracción V, de la Ley General de Deuda Pública se establece que “Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo...”

En 2003 y 2004 el Gobierno Federal suscribió dos contratos de crédito externo para financiar las acciones de la Educación Comunitaria y el PAREIB, ambos continuaron vigentes en 2005. Los objetivos de los dos contratos se muestran a continuación:

CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNO CELEBRADOS POR EL CONAFE, VIGENTES EN 2005

Programa	Contrato			Objetivo de las reglas de operación
	Organismo financiero Internacional	Número	Objetivo	
Educación Comunitaria	Banco Interamericano de Desarrollo	1456/OC-ME	Mejorar la cobertura, y la eficiencia de los servicios educativos ofrecidos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a la población que vive en áreas pobres aisladas y donde no existen servicios educativos del sistema de educación formal.	Ofrecer los servicios de educación básica a las niñas y los niños en edad preescolar o escolar que habitan en las pequeñas localidades rurales marginadas, propiciando en ellas y ellos el desarrollo de competencias que les permitan participar en la vida social y económicamente productiva con igualdad de oportunidades.
PAREIB	Banco Mundial	7249-ME	Consolidar y expandir las mejoras de calidad en la educación inicial y básica a través de las mejoras a la infraestructura, suministro de material didáctico, aumento de la capacidad magisterial y supervisión escolar, implementación de las estrategias de gestión con base en la escuela y fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades federativas para planear, programar y evaluar la prestación de los servicios de educación inicial y básica.	Contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), mediante acciones compensatorias como infraestructura educativa y administrativa; dotación de material didáctico; capacitación y asesoría a madres, padres de familia y docentes; y apoyos económicos a las asociaciones de padres de familia, docentes y directivos.

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas que opera el CONAFE**, México, 2004; Secretaría de Hacienda y Crédito Público. **Contratos de Crédito Externo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial**, México, 2003 y 2004.

Como se observa, el objetivo de la Educación Comunitaria establecido en sus reglas de operación es congruente con el comprometido en el contrato suscrito con el BID, ya que ambos se orientan a mejorar la oferta de los servicios de educación básica para la población de localidades aisladas y marginadas que no cuentan con los servicios del sistema de educación formal.

Por su parte, el objetivo del PAREIB es congruente con el establecido en el contrato de crédito externo suscrito con el Banco Mundial, ya que ambos se orientan a mejorar la calidad de la educación básica a través de apoyos para alumnos, docentes y escuelas.

Los principales rubros en los que se ejercieron ambos créditos fueron construcción y reconstrucción de espacios educativos, adquisición de mobiliario y equipo escolar, y compra de materiales didácticos para escuelas y alumnos.

De lo anterior se concluye que los objetivos de la Educación Comunitaria y el PAREIB fueron congruentes con los establecidos en los contratos de crédito externo, suscritos con el BID y el Banco Mundial, respectivamente, ya que el propósito de ambos créditos se orienta al desarrollo y mejoramiento de la educación básica, y que los recursos se ejercerían en la realización de actividades de desarrollo social aprobadas por el Ejecutivo, lo cual cumplió con lo establecido en la Ley General de Deuda Pública.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

En el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2005, numeral I “Proceso Integral de Programación y Presupuesto”, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en agosto de 2004, se señaló que el proceso de programación y presupuestación en 2005 estaría orientado a lograr la formulación de un presupuesto de egresos que reflejara las acciones que corresponde realizar al Estado para atender las demandas de la sociedad y que al mismo tiempo fuera factible de ser evaluado a partir de los resultados que se deriven de su ejecución.

En ese ordenamiento también se indicó que las dependencias y entidades deberían verificar que las estructuras programáticas que correspondieran a actividades institucionales sustantivas, estuvieran

asociadas con árboles completos de objetivos, metas e indicadores y que al establecer objetivos, invariablemente debería derivarse cuando menos una meta y un indicador vinculados a cada objetivo.

Con la revisión del PEF para el Ejercicio Fiscal 2005 se determinó que en ese documento se estableció el objetivo de: “fortalecer la equidad y la oportunidad de acceso a la educación básica de los grupos vulnerables en el medio rural e indígena”, para lo cual se fijaron las siguientes metas e indicadores:

**METAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PARA ABATIR
LAS DISPARIDADES EDUCATIVAS INCLUIDOS EN EL PEF DE 2005**

Objetivo	Programa/Meta	Indicador de resultados	Fórmula del indicador
Fortalecer la equidad y la oportunidad de acceso a la educación básica de los grupos vulnerables en el medio rural e indígena.	Educación comunitaria		
	Servicios de educación básica operados.	Instalación de servicios educativos para la población mestiza	$\frac{\text{Servicios instalados de educación básica para la población mestiza}}{\text{Servicios programados de educación básica para la población mestiza}} \times 100$
		Instalación de servicios educativos para la población indígena y migrante	$\frac{\text{Servicios instalados de educación básica para la población indígena y migrante}}{\text{Servicios programados de educación básica para la población indígena y migrante}} \times 100$
	PAREIB		
	Acciones compensatorias realizadas en apoyo a la educación básica general e indígena.	Apoyo a las escuelas de educación básica general e indígena	$\frac{\text{Escuelas de educación básica general e indígena apoyadas}}{\text{Escuelas de educación básica programadas}} \times 100$
Oportunidades			
	Becas otorgadas.	Niños apoyados con becas por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	$\frac{\text{Niños apoyados con becas en el nivel de educación básica}}{\text{Niños registrados en el padrón del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades}} \times 100$

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Presupuesto de Egresos de la Federación 2005**, México, 2004.

Con la auditoría se verificó que en el contrato número 1456/OC-ME, signado con el BID en 2003 para financiar la Educación Comunitaria; en el contrato de préstamo número 7249-ME, firmado con el Banco Mundial para financiar el PAREIB Fase III, y en el Programa Presupuesto 2005 del CONAFE, autorizado por la SEP, se establecieron metas específicas para cada uno de los programas, así como la cuantificación de las mismas.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió con lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto, ya que estableció en el PEF de 2005 estructuras completas de objetivos, metas e indicadores, que corresponden con las tareas sustantivas que realiza el consejo en la Educación Comunitaria, el PAREIB y el Programa Oportunidades.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

En el Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, artículo 11, se dispuso que la clave presupuestaria agrupa, identifica y ordena la información del Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo con las clasificaciones administrativa, funcional-programática, por objeto del gasto y económica; vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación presupuestaria, con las etapas de planeación y la ejecución del gasto; identifica el ejercicio fiscal, y constituye un instrumento para el registro de las asignaciones y erogaciones, y de control para el seguimiento y la evaluación del gasto público.

En ese ordenamiento se estableció que dentro de la clave presupuestaria, los dígitos que corresponden al programa identifican las acciones en las que participan las dependencias y entidades, de acuerdo con las directrices contenidas en la Ley de Planeación y en el Plan Nacional de Desarrollo.

Con la revisión del PEF para el Ejercicio Fiscal 2005 y la Cuenta Pública de 2005, se verificó que en ese año las acciones del componente educativo del Programa Oportunidades se asignaron al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, como se muestra a continuación:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESENTADA EN EL PEF Y REPORTADA EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2005 PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES

GF	FN	SF	PG	AI	UR	AP	Denominación
2	0	01					Desarrollo Social Educación Educación Básica
			82				Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación Contra las Mujeres.
				005			Normar, producir materiales y proporcionar servicios de educación básica, normal y de adultos.
					L6W		Consejo Nacional de Fomento Educativo
						S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Presupuesto de Egresos de la Federación 2005**, México, 2004, y **Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005**, México 2006.

Con la auditoría se verificó que en dicho programa, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres, no se incluyeron objetivos ni metas específicas para el componente educativo del Programa Oportunidades.

Al respecto, el CONAFE señaló que, de acuerdo con el Catálogo de Categorías Programáticas de la Administración Pública Federal, el Programa Oportunidades se define como un programa especial, y que los programas especiales que se establecen en este catálogo son los siguientes:

8100 Programa Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.

8200 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.

8300 Programa Nacional para Mexicanos en el exterior, México-Americanos y sus familias en las comunidades de origen.

8400 Adultos en Plenitud.

8500 Programa Especial de Ciencia y Tecnología.

8600 Programa para el fondeo de Desastres Naturales.

Añadió que “el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación Contra las Mujeres, es el más cercano al Programa que nos ocupa, dado su enfoque de género, así como por su nomenclatura. Definición vigente desde el año 2003 y hasta la Concertación de Estructuras Programáticas 2007”.

De lo anterior se concluye que el CONAFE incumplió lo establecido en el artículo 11 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de 2005, porque la clave presupuestaria del Programa Oportunidades establecida en el PEF y la Cuenta Pública de ese año no vincula las asignaciones que se determinaron durante la programación, integración y aprobación presupuestaria, con las etapas de planeación y la ejecución del gasto.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el ámbito de sus atribuciones instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias afin de que se revise la clave presupuestaria de la Actividad Prioritaria S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con el fin de vincularla con el programa de mediano plazo que contenga objetivos afines a la misma, en cumplimiento de lo que establezca el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, artículo 52, fracción I, último párrafo, se especificó la obligatoriedad de las dependencias y entidades que tuvieran a su cargo programas sujetos a reglas de operación de publicar las modificaciones a dichas reglas en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 18 de febrero de ese año.

Se verificó que el CONAFE publicó las modificaciones a las reglas de operación de los programas de educación comunitaria y del PAREIB en el Diario Oficial de la Federación los días 19 y 20 de diciembre de 2005, respectivamente.

Al respecto, se constató que, mediante el oficio DP/0008/2005 del 7 de enero de 2005, el consejo solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEP realizar una consulta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acerca de la posibilidad de publicar las modificaciones a las reglas de operación de ese año de ambos programas al inicio del ciclo escolar 2005-2006.

Mediante el oficio 315-A-00176 del 17 de enero de 2005, la SHCP respondió que las reglas de operación 2004 para los programas a cargo del CONAFE continuarían vigentes en tanto no se publicaran las modificaciones a las mismas.

Las reglas de operación de ambos programas se enviaron a la SHCP el 22 de agosto de 2005, para su revisión y autorización correspondiente, y la dependencia emitió su autorización el 31 de agosto de ese año.

El 15 de septiembre de 2005 la SEP envió el proyecto de reglas de operación de ambos programas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y solicitó su autorización y dictamen.

Mediante los oficios números COFEME/05/2952 y COFEME/05/2953, ambos del 12 de octubre de 2005, la COFEMER emitió los dictámenes para los proyectos de reglas de operación de la Educación Comunitaria y del PAREIB, respectivamente, y solicitó adecuaciones a los mismos.

El 28 de octubre de 2005 la SEP envió a la COFEMER los proyectos de reglas de operación con las adecuaciones solicitadas, y el 9 de noviembre de ese año esta comisión emitió su autorización y

dictamen final, por lo que se procedió a efectuar los trámites para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se realizó ésta el 19 de diciembre de 2005 para la Educación Comunitaria; y el 20 de ese mismo mes y año para el PAREIB.

El CONAFE señaló que, de acuerdo con la autorización de la SHCP, en 2005 operó con las reglas publicadas en 2004. Sin embargo, las explicaciones a las variaciones programáticas y presupuestales que se presentaron en la Cuenta Pública de 2005 para la Educación Comunitaria y el PAREIB se realizaron con base en las reglas de operación de 2005.

De lo anterior se concluye que el CONAFE no se ajustó a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, ya que publicó las modificaciones a las reglas de operación de la Educación Comunitaria y del PAREIB a más de 11 meses de iniciado el ejercicio fiscal, y 10 meses después del plazo establecido en dicho ordenamiento. Asimismo, operó en ese año con las reglas de operación vigentes en el año anterior. Por tal motivo los análisis que se presentan en este informe se hicieron con base en las reglas de operación 2004.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones de las reglas de Operación de la Educación Comunitaria y el Programa para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PAREIB) de conformidad con los plazos que se establezcan en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Cobertura

En la Ley General de Educación, artículo 3o., se establece que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria; y en el artículo 34 de dicha ley se indica que el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios para apoyar con recursos específicos a las entidades federativas con mayores rezagos educativos.

En el ciclo escolar 2005-2006 el CONAFE otorgó apoyos y servicios educativos al 32.7% (8,087.6 miles de alumnos) de los 24,765.6 miles de estudiantes matriculados en la educación básica.

De los alumnos atendidos por el consejo el 56.9% (4,602.4 miles) recibió beca del Programa Oportunidades, debido a que formaron parte de las familias en pobreza extrema que fueron beneficiarias de ese programa.

El 61.0% de los estudiantes (4,935.5 miles) fueron apoyados mediante los componentes del PAREIB, que se orientaron a las escuelas del sistema regular de la SEP, ubicadas en zonas marginadas, preferentemente rurales e indígenas. ^{8/}

El 3.6% de los alumnos beneficiados por el CONAFE (294.4 miles) se atendieron a través de la Educación Comunitaria, que se orientó a los alumnos de localidades aisladas en las que no existieron servicios del sistema regular de la SEP.

El 0.4% de los alumnos del consejo (30.1 miles) recibieron apoyo económico para hospedaje o traslado, ^{9/} para cursar sus estudios en otras comunidades, debido a que habitaban en localidades que no contaron con servicios educativos y que no reunieron el mínimo de alumnos para abrir un grupo de Educación Comunitaria.

^{8/} De los 4,935.5 miles de alumnos beneficiarios del PAREIB, 1,774.8 recibieron beca del componente educativo de Oportunidades.

^{9/} Dentro de la Educación Comunitaria se encuentran los programas de fomento educativo, a través de los cuales el CONAFE otorga apoyos económicos para hospedaje o traslado a los alumnos de primaria

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió con lo establecido en la Ley General de Educación, ya que realizó acciones compensatorias para apoyar con recursos adicionales a los alumnos que habitaban en comunidades que presentaron rezagos sociales y educativos: a través de la Educación Comunitaria otorgó servicios educativos a 294.4 miles de personas que no tuvieron acceso al sistema formal de la SEP; benefició a 4,935.5 miles de estudiantes con los apoyos del PAREIB; y entregó becas de Oportunidades a 4,602.4 miles de escolares de educación básica.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Educación Comunitaria

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo, numeral II.3.2. Población Objetivo, y en la Guía de Apoyo para la Microplaneación de los Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria, autorizada para el ciclo escolar 2005-2006, emitida el 11 de abril de 2005 se estableció que los servicios de Educación Comunitaria se ofrecerían en localidades marginadas y aisladas que no contaran con el servicio educativo de la SEP y cumplieran los requisitos siguientes:

- Para preescolar, ser localidades de menos de 500 habitantes en las que habitaran de 5 a 29 personas de entre de 4 y 5 años 11 meses, y en campamentos para población agrícola migrante en el país.
- La primaria se ofrecería en localidades de menos de 100 habitantes en las que no hubiera servicio de primaria regular, en las que habitaran entre 5 y 29 personas en edad de 6 a 14 años 10 meses, y en campamentos de población agrícola migrante.
- La secundaria se ofrecería en comunidades rurales de menos de 100 habitantes que contaran con el servicio de primaria comunitaria, en las que habitaran entre 5 y 29 jóvenes que demandaran el servicio.

y secundaria que habitan en localidades en las cuales no existe el número de educandos requerido para abrir un grupo de Educación Comunitaria, por lo que deben cursar sus estudios en otra localidad.

De acuerdo con la Guía de Microplaneación Detallada del CONAFE, ciclo escolar 2005-2006, los criterios para dar prioridad a la atención de localidades fueron los siguientes:

- Mayor número de niños y jóvenes susceptibles de ser atendidos.
- Consolidación de los servicios de Educación Comunitaria Rural, es decir, otorgar preferencia a comunidades que ya recibían algún tipo de servicio del consejo y que requirieran la instalación de algún otro.
- Disponibilidad de la comunidad para dar alimentación y hospedaje al instructor.
- Reinstalación del servicio educativo en las comunidades y campamentos agrícolas con población migrante donde el CONAFE ofreció el servicio educativo y fue suspendido (siempre y cuando existiera demanda de niños y jóvenes en edad escolar).

Para el ciclo escolar 2005-2006 el consejo estableció que el universo de atención en educación básica sería de 71,278 localidades que no contaban con servicios educativos, como se muestra en el cuadro siguiente: ^{10/}

^{10/} La cobertura se definió con las cifras del universo de atención proporcionadas por el CONAFE, las cuales se calcularon con base en los datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 publicados por el INEGI.

COBERTURA DE LOCALIDADES DE EDUCACIÓN COMUNITARIA, CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Localidades y porcentajes)

Nivel escolar	Localidades			Porcentaje de cobertura	
	Universo de atención	Programadas 2005	Atendidas	Programado	Alcanzado
	(1)	(2)	(3)	4=(2)/(1)	5=(3)/(1)
Preescolar	22,266	19,651	19,243	88.2	86.4
Primaria	36,110	14,569	12,902	40.3	35.7
Secundaria	12,902	925	820	7.2	6.3
Total	71,278	35,145	32,965	49.3	46.2

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Universo de atención de la Educación Comunitaria, 2005; Consejo Nacional de Fomento Educativo, Comunidades y alumnos beneficiados en 2005 con Educación Comunitaria, México, 2006.

Como se aprecia, con base en los estudios realizados dentro de su programación detallada, el CONAFE programó atender al 49.3% de las 71,278 localidades que requerían el servicio de educación básica comunitaria.

Por nivel escolar, el consejo previó ofrecer los servicios de preescolar al 88.2% de las 22,266 localidades susceptibles de atención; de primaria al 40.3% de las 36,110 localidades que requerían el servicio; y de secundaria al 7.2% de las 12,902 localidades que contaban con el servicio de primaria comunitaria.

El CONAFE aclaró que la formalización de la secundaria comunitaria se realizó en el ciclo escolar 2004-2005, por lo que no se ha establecido un universo de atención específico para este nivel educativo y que las cifras de la población objetivo de secundaria corresponden a las localidades que cuentan con el servicio de primaria comunitaria.

Asimismo, el consejo indicó que carece de la infraestructura en sus delegaciones para poder incorporar a la totalidad de localidades que no cuentan con los servicios educativos y de los recursos presupuestarios necesarios para incrementar su cobertura operativa en los tres niveles educativos.

Al final del ejercicio, el CONAFE atendió al 46.2% de las 71,278 localidades que requerían el servicio de educación básica comunitaria. Por nivel educativo, en preescolar se cubrió al 86.4% de las 22,266 localidades que no contaban con servicios educativos; en primaria al 35.7% de las 36,110 localidades susceptibles de atención; y en secundaria se atendió al 6.3% de las 12,902 localidades que contaban con el servicio de primaria comunitaria. ^{11/}

Al respecto, el consejo señaló que los principales factores que limitaron el cumplimiento de las metas programadas fueron la migración de la población rural en busca de empleo, y que las localidades no reunieron los requisitos establecidos en las reglas de operación para la instalación de los servicios educativos.

Con respecto al nivel de marginación, se verificó que las localidades atendidas se concentraron en estados con niveles de marginación alto y muy alto, de acuerdo con los índices de marginación estatal 2005 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), como se muestra a continuación:

^{11/} Antes de la formalización de la secundaria, el CONAFE ofrecía la posprimaria comunitaria; sin embargo, los estudiantes que cursaban esta modalidad no obtenían un certificado al concluir sus estudios.

LOCALIDADES ATENDIDAS CON EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA, DE ACUERDO
CON EL GRADO DE MARGINACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2005-2006

Entidad federativa	Localidades atendidas	Participación (%)	Grado de marginación de la entidad federativa
Chiapas	4,551	13.8	Muy alto
Oaxaca	1,907	5.8	Muy alto
Guerrero	1,734	5.3	Muy alto
Subtotal	8,192	24.9	
Veracruz	3,319	10.1	Alto
Michoacán	2,979	9.0	Alto
Hidalgo	2,059	6.2	Alto
San Luis Potosí	1,385	4.2	Alto
Puebla	1,144	3.5	Alto
Tabasco	623	1.9	Alto
Yucatán	441	1.3	Alto
Campeche	329	1.0	Alto
Subtotal	12,279	37.2	
Sinaloa	1,449	4.4	Medio
Guanajuato	1,117	3.4	Medio
Querétaro	827	2.5	Medio
Durango	774	2.4	Medio
Zacatecas	641	1.9	Medio
Nayarit	473	1.4	Medio
Tlaxcala	315	1.0	Medio
Subtotal	5,596	17.0	
Jalisco	1,367	4.1	Bajo
México	1,071	3.3	Bajo
Chihuahua	968	2.9	Bajo
Tamaulipas	886	2.7	Bajo
Sonora	392	1.2	Bajo
Aguascalientes	210	0.6	Bajo
Baja California Sur	176	0.5	Bajo

Colima	162	0.5	Bajo
Morelos	153	0.5	Bajo
Quintana Roo	137	0.4	Bajo
Subtotal	5,522	16.7	
Coahuila	601	1.8	Muy bajo
Nuevo León	579	1.8	Muy bajo
Baja California	184	0.6	Muy bajo
Distrito Federal	12	n.s.	Muy bajo
Subtotal	1,376	4.2	
Total	32,965	100.0	

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Comunidades beneficiadas en 2005 con Educación Comunitaria, México, 2006, Consejo Nacional de Población, Índices de marginación estatal 2005, México, 2006.

En los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que se clasifican con muy alto grado de marginación, se concentró el 24.9% de las localidades atendidas con educación básica comunitaria, de los cuales destaca Chiapas con el 13.8% de localidades atendidas.

El 37.2% de las localidades con servicios de Educación Comunitaria se ubicaron en entidades que presentaron una marginación alta, entre los que destacan Veracruz y Michoacán con 10.1% y 9.0% de las localidades atendidas.

Con la auditoría se verificó que las localidades atendidas por el consejo con Educación Comunitaria contaban con el número de personas establecido en las reglas de operación: menos de 500 para preescolar y menos de 100 para primaria y secundaria.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió con lo establecido en las reglas de operación porque otorgó el servicio de educación básica comunitaria en localidades de alta y muy alta marginación que contaban con menos de 500 habitantes para preescolar y con menos de 100 para primaria y secundaria. Con respecto a la cobertura, el consejo programó atender a 49.3% del total de

localidades que no contaron con el servicio de educación básica y al final del ciclo escolar cubrió el 46.2% de las localidades susceptibles de atención.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo, numeral 1.2. Objetivos, se estableció ofrecer los servicios de educación básica a las personas en edad escolar que habitaran en localidades rurales marginadas.

El CONAFE señaló que su universo de cobertura en educación comunitaria se calculó con base en las cifras estadísticas publicadas por el INEGI correspondientes al XII Censo General de Población y Vivienda 2000, el cual no se actualizó año con año debido a que la realización de conteos, censos y estudios poblacionales es competencia de otras instancias federales. Añadió que realiza estudios de microplaneación durante cada ciclo escolar, para definir las metas al inicio de cada año lectivo.

Con la realización de la auditoría se verificó que en el ciclo escolar 2005-2006, el universo de personas susceptibles de ser atendidas con la Educación Comunitaria fue de 654.5 miles, como se muestra a continuación: ^{12/}

^{12/} La cobertura se definió con las cifras del universo de atención proporcionadas por el CONAFE, las cuales se calcularon con base en los datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 publicados por el INEGI.

COBERTURA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA, CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Miles de alumnos y porcentajes)

Nivel escolar	Alumnos (miles)			Porcentaje de cobertura	
	Universo de atención	Programados 2005	Atendidos	Programado	Alcanzado
	(1)	(2)	(3)	4=(2)/(1)	5=(3)/(1)
Preescolar	191.0	167.6	159.4	87.7	83.4
Primaria	430.1	146.3	123.6	34.0	28.7
Secundaria	33.4	10.5	11.4	31.4	34.1
Total	654.5	324.4	294.4	49.6	45.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Universo de atención de la Educación Comunitaria**, 2005; Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Comunidades y alumnos beneficiados en 2005 con Educación Comunitaria**, México, 2006.

En el ciclo escolar 2005-2006 el CONAFE programó atender con educación básica comunitaria a 324.4 miles de personas, el 49.6% de los 654.5 miles que requerían el servicio. Por nivel escolar, el consejo previó proporcionar educación al 87.7% de los 191.0 miles de personas que requerían el servicio de preescolar; al 34.0% de los 430.1 miles que necesitaban cursar la primaria; y al 31.4% de los 33.4 miles susceptibles de atención con secundaria.

Al final del año lectivo, el consejo atendió a 294.4 miles de personas, el 45.0% de los 654.5 miles de niños y jóvenes que constituyeron el universo de atención de la educación básica comunitaria. Por nivel escolar, en preescolar se atendió al 83.4% de los 191.0 miles de niños que requerían el servicio, debido, según el CONAFE, a la apertura de nuevos servicios educativos, derivada de la obligatoriedad de ese nivel educativo. En primaria se otorgó el servicio al 28.7% de los 430.1 miles de niños y jóvenes que lo requerían. En secundaria esta proporción correspondió al 34.1%.

Cabe señalar que se verificó que el CONAFE otorgó becas del Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) a 30.1 miles de estudiantes que requirieron trasladarse o habitar en otra comunidad para cursar la primaria (5.6 miles de estudiantes) o la secundaria (24.5 miles), debido a que en sus localidades de origen no se completó el número mínimo de estudiantes para abrir un servicio de Educación Comunitaria.

La cobertura de personas por entidad federativa se muestra en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y NIVEL ESCOLAR, CICLO
ESCOLAR 2005-2006
(Miles de alumnos y por cientos)

Entidad federativa	Preescolar			Primaria			Secundaria			Total Básica		
	Universo	Atendida	Cobertura (%)	Universo	Atendida	Cobertura (%)	Universo	Atendida	Cobertura (%)	Universo	Atendida	Cobertura (%)
Tlaxcala	0.7	2.9	414.3	1.6	1.3	81.2	0.3	0.2	66.7	2.6	4.4	169.2
Coahuila	1.6	6.5	406.2	3.5	0.8	22.9	0.2	0.1	50.0	5.3	7.4	139.6
Colima	0.4	0.9	225.9	0.8	0.3	37.5	0.1	0.0	0.0	1.3	1.2	92.3
Hidalgo	9.0	14.5	161.1	14.1	5.4	38.3	1.7	0.8	47.1	24.8	20.7	83.5
Querétaro	3.7	6.4	173.0	7.1	2.6	36.6	0.8	0.2	25.0	11.6	9.2	79.3
Yucatán	1.5	2.4	160.0	3.0	1.0	33.3	0.3	0.2	66.7	4.8	3.6	75.0
Baja California Sur	0.3	0.8	266.7	1.3	0.3	23.1	0.1	0.0	0.0	1.7	1.1	64.7
Sinaloa	5.6	7.4	132.1	13.6	5.9	43.4	1.3	0.3	23.1	20.5	13.6	66.3
Tabasco	5.9	4.1	69.5	3.9	2.2	56.4	0.7	0.3	42.9	10.5	6.6	62.9
Tamaulipas	3.2	5.0	156.2	8.1	2.1	25.9	0.5	0.1	20.0	11.8	7.2	61.0
Campeche	1.9	1.3	68.4	2.0	1.0	50.0	0.3	0.2	66.7	4.2	2.5	59.5
Chiapas	21.1	16.9	80.1	42.8	22.8	53.3	6.5	1.4	21.5	70.4	41.1	58.4
México	10.1	6.7	66.3	10.2	4.1	40.2	1.1	0.9	81.8	21.4	11.7	54.7
Aguascalientes	1.0	1.7	170.0	3.2	0.5	15.6	0.1	0.1	100.0	4.3	2.3	53.5
Baja California	0.9	1.3	144.4	3.6	1.0	27.8	0.3	0.0	0.0	4.8	2.3	47.9
Quintana Roo	1.1	0.8	72.7	1.4	0.4	28.6	0.1	0.0	0.0	2.6	1.2	46.1
Michoacán	10.2	10.0	98.0	31.7	9.2	29.0	2.0	0.7	35.0	43.9	19.9	45.3
Nacional	191.0	159.4	83.4	430.1	123.6	28.7	33.4	11.4	34.1	654.5	294.4	45.0
Nuevo León	1.6	3.3	206.2	7.2	0.6	8.3	0.2	0.1	50.0	9.0	4.0	44.4
Veracruz	25.1	15.8	62.5	44.0	13.2	30.0	3.5	1.3	37.1	72.6	30.3	41.7
Puebla	10.8	7.9	73.1	18.1	4.3	23.8	1.2	0.2	16.7	30.1	12.4	41.2
Nayarit	1.9	1.7	89.5	5.5	1.3	23.6	0.3	0.1	33.3	7.7	3.1	40.3
Sonora	2.1	3.0	142.9	6.1	0.3	4.9	0.1	0.0	0.0	8.3	3.3	39.8
Morelos	1.3	1.1	84.6	3.7	0.9	24.3	0.2	0.0	0.0	5.2	2.0	38.5
Guerrero	12.3	5.1	41.5	27.2	9.7	35.7	2.9	1.3	44.8	42.4	16.1	38.0
Guanajuato	11.9	7.3	61.3	23.8	4.7	19.7	1.2	0.4	33.3	36.9	12.4	33.6
San Luis Potosí	9.1	4.4	48.3	19.6	5.6	28.6	2.0	0.3	15.0	30.7	10.3	33.5
Durango	3.8	2.8	73.7	15.6	3.4	21.8	0.9	0.1	11.1	20.3	6.3	31.0
Zacatecas	4.4	2.4	54.5	11.0	1.8	16.4	0.5	0.3	60.0	15.9	4.5	28.3
Jalisco	5.9	6.3	106.8	33.0	3.7	11.2	0.9	0.6	66.7	39.8	10.6	26.6
Oaxaca	18.7	4.7	25.1	37.4	9.8	26.2	2.7	1.1	40.7	58.8	15.6	26.5
Chihuahua	3.7	3.9	105.4	24.2	3.3	13.6	0.4	0.1	25.0	28.3	7.3	25.8
Distrito Federal	0.2	0.1	50.0	1.8	0.1	5.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.2	10.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Universo de Atención de la Educación Comunitaria, 2005**; Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Comunidades beneficiadas en 2005 con Educación Comunitaria**, México, 2006.

NOTA: Cuadro ordenado con base en el porcentaje de cobertura en educación básica.

n.c. No cuantificable.

En el ámbito nacional se benefició al 45.0% de los 654.5 miles de niños y jóvenes susceptibles de recibir el servicio de educación básica comunitaria.

En los estados de Tlaxcala, Coahuila, Colima, Hidalgo, Querétaro, Yucatán, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, Nuevo León, Sonora, Jalisco y Chihuahua se atendió a más personas de las que constituyeron la población objetivo en preescolar.

Al respecto, el consejo señaló que esta situación se debe a que la población objetivo se calculó con base en el número de personas que tuvieron 5 años 11 meses de edad que habitaron en localidades menores de 500 habitantes, reportadas en el XII Censo General de Población y Vivienda; y que considerando la obligatoriedad de preescolar, en el ciclo escolar 2005-2006 se atendió a personas de entre 3 y 5 años que demandaron el servicio.

Por lo que respecta a la cobertura total del total de educación básica comunitaria, en Colima se otorgó el servicio al 92.3% de la población susceptible de atención, aun cuando en este estado no operó el nivel secundaria. En Hidalgo, Querétaro y Yucatán se benefició en promedio a 8 de cada 10 personas que requerían el servicio; en Baja California Sur, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Campeche, Chiapas, México y Aguascalientes, el porcentaje de población beneficiada fue de entre el 50.0% y el 70.0% de las personas que constituyeron el universo de atención de la Educación Comunitaria.

Quince entidades federativas se ubicaron por debajo de la media nacional de 45.0%, de las cuales destacan Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua y el Distrito Federal, donde se benefició a menos del 30.0% de los alumnos que constituyeron el universo de atención de la Educación Comunitaria.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió con lo establecido en las reglas de operación, porque otorgó educación básica comunitaria a 294.4 miles de personas en edad escolar que habitaron en localidades rurales marginadas. Con respecto a la cobertura, el consejo programó atender al 49.6% de los 654.5 miles de personas que constituyeron su universo de atención, y al final del ciclo escolar atendió al 45.0% de ese universo, lo que implicó que no se lograra la cobertura total en ninguno de los tres niveles que constituyen la educación básica como lo establecen las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo.

Cabe señalar que para 2005 el CONAFE calculó su población objetivo con base en los datos del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000, por lo que su cuantificación no incorporó el aumento registrado en los niños y jóvenes en edad escolar correspondiente al periodo 2000-2005.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se actualice anualmente la estimación del número de personas susceptibles de recibir los servicios de educación comunitaria, por nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria), con el fin de precisar la cobertura de sus acciones en cumplimiento de lo que se establezca en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo, numeral II.3.2. Población Objetivo, se indicó que esta modalidad educativa se ofrecería a población mestiza, indígena y migrante en los niveles de preescolar y primaria; y en secundaria el servicio se dirigiría a población mestiza e indígena.

Para 2005, el número de alumnos atendidos por grupo de población se muestra en el cuadro siguiente:

POBLACIÓN ATENDIDA EN EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA, 2005

(Miles de alumnos)				
Modalidad	Mestiza	Indígena	Migrante	Total
Preescolar	143.2	13.0	3.3	159.5
Primaria	103.8	15.1	4.6	123.5
Secundaria	11.0	0.4	0.0	11.4
Total básica	258.0	28.5	7.9	294.4
Part (%) en el total de alumnos	87.6	9.7	2.7	100.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Alumnos Beneficiados en 2005 con Educación Comunitaria, México, 2006.

Como se observa en el cuadro, de los 294.4 miles de alumnos de la Educación Comunitaria, el 87.6% correspondió a población rural mestiza, el 9.7% a población indígena, y el 2.7% a hijos de jornaleros agrícolas migrantes. Estos resultados se explican porque los cursos para la población mestiza se ofrecieron en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal; la atención educativa a población indígena abarcó a las 21 entidades con mayor concentración de hablantes de lengua indígena; y la atención educativa intercultural para población migrante se concentró en 16 estados, que fueron los principales receptores de trabajo jornalero.

El CONAFE precisó que la secundaria comunitaria no se ofreció a la población migrante debido a que diversas instituciones del sector público proporcionaron dicho servicio educativo. Añadió que actualmente el consejo desarrolla una estrategia para proporcionar educación secundaria a los jóvenes

en edad de cursarla y a los adultos, la cual pretende ser un modelo consensuado con las diversas instituciones que colaboran en la atención de esta población: telesecundarias, Programa para la Atención de Niños Migrantes (PRONIM) de la SEP y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió lo establecido en las reglas de operación, ya que proporcionó educación básica a 258.0 miles de personas pertenecientes a la población mestiza, a 28.5 miles de indígenas y a 7.9 miles de hijos de jornaleros agrícolas migrantes. Además el consejo se encuentra desarrollando una estrategia para otorgar la educación secundaria a este último grupo poblacional.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

PAREIB

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del PAREIB, numeral 3.2 Población Objetivo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2005 se indicó que este programa se orientaría a las escuelas de preescolar, primaria y secundaria ^{13/} ubicadas preferentemente en zonas rurales e indígenas.

En ese documento se estableció que la metodología empleada para seleccionar las escuelas a apoyar consideraría una combinación de indicadores de pobreza y desempeño educativo que permitieran identificar aquellas que presentaran mayor desventaja en el país. Este índice de desventaja combinaría indicadores de marginalidad (pobreza), densidad escolar, relación alumno/docente y tasas de deserción, reprobación y repetición. Dicho índice permitiría ubicar el lugar de desventaja que ocupara una escuela respecto de las otras.

Las escuelas, por nivel escolar, que en 2005 constituyeron la población objetivo del PAREIB porque requerían al menos uno de los componentes del programa, se muestran en el cuadro siguiente:

^{13/} En las reglas de operación se establece que en el nivel secundaria se beneficiará con el PAREIB sólo a las escuelas de la modalidad telesecundaria.

COBERTURA DE ESCUELAS ATENDIDAS CON EL PAREIB POR NIVEL ESCOLAR,

CICLO 2005-2006
(Escuelas y porcentajes)

Nivel escolar	Escuelas			Porcentaje de cobertura	
	Objetivo	Programadas 2005	Atendidas	Programado	Alcanzado
	(1)	(2)	(3)	4=(2)/(1)	5=(3)/(1)
Preescolar	51,782	16,587	18,243	32.0	35.2
Primaria	75,771	47,422	49,526	62.6	65.4
Secundaria	16,606	706	4,117	4.2	24.8
Total	144,159	64,715	71,886	44.9	49.9

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Población Objetivo del PAREIB ciclo 2005-2006, México, 2006; Escuelas atendidas por los programas compensatorios por nivel y componente ciclo 2005.

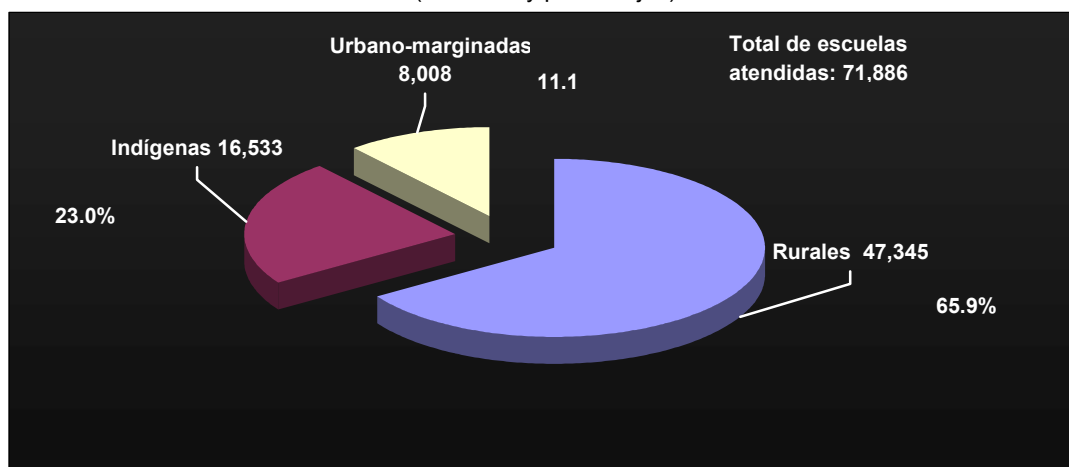
En el ciclo escolar 2005-2006 el CONAFE programó atender al 44.9% de la 144,159 escuelas que constituyeron la población objetivo del PAREIB. Por nivel escolar, previó beneficiar al 32.0% de los 51,782 planteles de preescolar susceptibles de atención, al 62.6% de las 75,771 primarias que requerían los apoyos del programa y al 4.2% de las 16,606 telesecundarias que constituyeron su universo de cobertura.

El consejo indicó que los recursos asignados en 2005 no fueron suficientes para atender a la totalidad de escuelas que constituyeron la población objetivo del PAREIB.

Al final del ciclo escolar, el CONAFE atendió con el programa al 49.9% de las 144,159 escuelas de educación básica susceptibles de ser beneficiadas. En preescolar se benefició al 35.2% de los 51,782 planteles que lo requerían; en primaria al 65.4% de las 75,771 escuelas susceptibles de atención; y en secundaria al 24.8% de las 16,606 escuelas que necesitaban los apoyos del programa.

Con respecto a la población atendida, se verificó que los planteles beneficiados por el PAREIB se ubicaran en zonas rurales, indígenas y urbano-marginadas, como se muestra a continuación:

ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PAREIB, SEGÚN EL GRUPO DE POBLACIÓN ATENDIDA,
CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Escuelas y porcentajes)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Población Objetivo del PAREIB ciclo 2005-2006**, México, 2006; **Escuelas atendidas por los programas compensatorios por nivel y componente ciclo 2005**.

En el ciclo escolar 2005-2006, de las 71,886 escuelas atendidas por el PAREIB el 65.9% se ubicaron en el medio rural, el 23.0% en zonas indígenas y el 11.1% en zonas urbano-marginadas.

Al respecto, el CONAFE señaló que las zonas que se atienden prioritariamente son las rurales e indígenas que presentan alta y muy alta marginalidad y, posteriormente, por propuesta de las Unidades Coordinadoras Estatales (UCE), se incorporan las escuelas ubicadas en zonas urbanas que se encuentran en desventaja y que son susceptibles de ser beneficiadas con acciones compensatorias.

De lo anterior se concluye que el consejo cumplió con lo establecido en las reglas de operación, ya que benefició con el PAREIB a 71,886 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, de las cuales el 88.9% se ubicaron en zonas rurales e indígenas. Con respecto a la cobertura, se atendió al 49.9% de las 144,159 escuelas de educación básica que requerían los apoyos del programa.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

En las Reglas de Operación del PAREIB, numeral 3.2. Población Objetivo se indicó que el PAREIB se orientaría a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria susceptibles de ser beneficiados con el programa.

La cuantificación de los alumnos que en el ciclo escolar 2005-2006 constituyeron la población objetivo del PAREIB se muestra a continuación:

COBERTURA DE ALUMNOS ATENDIDOS CON EL PAREIB, CICLO ESCOLAR 2005-2006 (Miles de alumnos y porcentajes)					
Nivel escolar	Alumnos (miles)			Porcentaje de cobertura	
	Objetivo	Programados 2005	Atendidos	Programado	Alcanzado
	(1)	(2)	(3)	4=(2)/(1)	5=(3)/(1)
Preescolar	3,381.8	608.0	682.6	18.0	20.2
Primaria	12,488.9	4,162.6	4,197.4	33.3	33.6
Secundaria	1,215.3	55.3	55.6	4.5	4.6
Total	17,086.0	4,825.9	4,935.6	28.2	28.9
FUENTE:	Consejo Nacional de Fomento Educativo, Población Objetivo del PAREIB ciclo 2005-2006 , México, 2006; Escuelas atendidas por los programas compensatorios por nivel y componente ciclo 2005.				

Como se observa, en el ciclo escolar de análisis el CONAFE programó atender con el PAREIB al 28.2% de los 17,086.0 miles de alumnos que constituyeron la población objetivo del programa. Por nivel escolar, se previó atender al 18.0% de los 3,381.8 miles de educandos de preescolar que requerían los componentes del PAREIB; al 33.3% de los 12,488.9 miles de escolares de primaria susceptibles de atención; y al 4.5% de los 1,215.3 miles de estudiantes de secundaria que reunían los requisitos para ser beneficiarios del programa.

Al respecto, el consejo indicó que carece de la infraestructura y de los recursos presupuestales necesarios para poder incrementar su cobertura operativa en los tres niveles educativos.

Al final del ciclo escolar 2005-2006, se benefició con el PAREIB al 28.9% de los 17,086 miles de alumnos que integraron su población objetivo. En preescolar se atendió al 20.2% de los 3,381.8 miles de educandos que requerían los beneficios del programa; en primaria al 33.6% de los 12,488.9 estudiantes inscritos y en secundaria al 4.6% de los 1,215.3 miles de escolares susceptibles de atención.

Por entidad federativa, la cobertura del universo de atención de alumnos del PAREIB se presenta en el cuadro siguiente:

COBERTURA DEL PAREIB POR ENTIDAD FEDERATIVA Y NIVEL ESCOLAR, CICLO ESCOLAR 2005-2006

(Miles de alumnos y por cientos)

Entidad federativa	Preescolar			Primaria			Secundaria			Total Básica		
	Objetivo	Atendida	Cobertura (%)	Objetivo	Atendida	Cobertura (%)	Objetivo	Atendida	Cobertura (%)	Objetivo	Atendida	Cobertura (%)
Oaxaca	160.1	83.8	52.3	582.4	466.6	80.1	89.3	3.2	3.6	831.8	553.6	66.5
Chiapas	217.7	90.5	41.6	725.6	502.4	69.2	109.1	3.7	3.4	1,052.4	596.6	56.7
Guerrero	154.2	55.9	36.2	522.6	342.7	65.6	38.6	0.6	1.5	715.4	399.2	55.8
San Luis Potosí	105.6	39.6	37.5	324.9	177.6	54.7	52.6	4.3	8.2	483.1	221.5	45.8
Tabasco	95.1	16.2	17.0	275.0	141.4	51.4	45.7	12.9	28.2	415.8	170.5	41.0
Hidalgo	77.2	21.5	27.8	323.6	154.9	47.9	61.6	2.1	3.4	462.4	178.5	38.6
Veracruz	239.1	67.7	28.3	965.8	465.4	48.2	184.3	1.9	1.0	1,389.2	535.0	38.5
Zacatecas	59.4	22.9	38.5	186.7	78.6	42.1	35.0	1.2	3.4	281.1	102.7	36.5
Yucatán	64.6	16.7	25.8	217.1	83.7	38.5	10.1	1.0	9.9	291.8	101.4	34.7
Puebla	221.7	98.2	44.3	740.9	258.9	34.9	126.5	1.9	1.5	1,089.1	359.0	33.0
Campeche	24.8	3.9	15.7	98.6	38.6	39.1	8.1	0.4	4.9	131.5	42.9	32.6
Michoacán	140.0	28.0	20.0	547.0	198.3	36.2	54.5	1.2	2.2	741.5	227.5	30.7
Nacional	3,381.8	682.5	20.2	12,488.9	4,197.4	33.6	1,215.3	55.6	4.6	17,086.0	4,935.5	28.9
Querétaro	55.9	7.3	13.1	202.4	64.8	32.0	22.6	1.4	6.2	280.9	73.5	26.2
Nayarit	35.3	4.4	12.5	122.8	34.3	27.9	11.0	0.9	8.2	169.1	39.6	23.4
Sinaloa	80.4	9.7	12.1	330.9	84.7	25.6	11.6	1.4	12.1	422.9	95.8	22.6
Baja California	82.7	8.2	9.9	345.2	76.3	22.1	6.0	0.7	11.7	433.9	85.2	19.6
Guanajuato	182.5	9.2	5.0	675.0	173.4	25.7	103.0	0.8	0.8	960.5	183.4	19.1
Durango	51.2	3.6	7.0	209.4	46.5	22.2	18.6	2.9	15.6	279.2	53.0	19.0
Baja California Sur	16.9	1.5	8.9	62.8	13.2	21.0	2.3	0.8	34.8	82.0	15.5	18.9
Quintana Roo	37.0	4.9	13.2	139.5	25.7	18.4	11.5	2.8	24.3	188.0	33.4	17.8
Sonora	74.0	14.4	19.5	287.2	50.8	17.7	14.4	1.1	7.6	375.6	66.3	17.6
Jalisco	230.3	11.0	4.8	791.9	152.9	19.3	34.5	0.8	2.3	1,056.7	164.7	15.6
México	412.8	33.7	8.2	1,737.8	278.4	16.0	90.7	0.6	0.7	2,241.3	312.7	14.0
Tlaxcala	33.2	2.2	6.6	144.7	23.5	16.2	14.2	1.3	9.1	192.1	27.0	14.0
Chihuahua	101.1	7.7	7.6	404.6	62.5	15.4	11.6	0.9	7.8	517.3	71.1	13.7
Nuevo León	139.7	4.2	3.0	449.5	76.3	17.0	2.7	0.2	7.4	591.9	80.7	13.6
Tamaulipas	91.9	7.2	7.8	365.2	52.8	14.5	14.2	0.4	2.8	471.3	60.4	12.8
Aguascalientes	39.8	3.7	9.3	140.6	15.2	10.8	10.5	1.5	14.3	190.9	20.4	10.7
Morelos	47.7	2.7	5.7	199.7	24.2	12.1	13.9	0.7	5.0	261.3	27.6	10.6
Colima	20.3	1.1	5.4	66.5	7.4	11.1	2.6	0.2	7.7	89.4	8.7	9.7
Coahuila	89.6	0.9	1.0	303.0	25.4	8.4	4.0	1.8	45.0	396.6	28.1	7.1

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Población objetivo del PAREIB 2005**, México, 2006 y **Escuelas atendidas por el PAREIB por componente y nivel escolar 2001-2005**, México, 2006.

NOTA: Cuadro ordenado con base en el porcentaje de cobertura en educación básica.

En las 12 entidades federativas que se ubicaron por arriba de la cobertura media de alumnos de educación básica beneficiados con el PAREIB, se atendieron entre 30 y 70 educandos en promedio de cada 100 que integraron el universo de cobertura del programa.

En los 19 estados que se ubicaron por debajo de la media nacional, se atendió a un máximo de 26 escolares de cada 100 estudiantes susceptibles de atención. Destaca el caso de Coahuila en donde se atendió a 7 de cada 100 alumnos que requerían por lo menos un apoyo del PAREIB.

De lo anterior se concluye que en el ciclo escolar 2005-2006 el CONAFE cumplió con lo establecido en las reglas de operación porque otorgó los apoyos del PAREIB a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que eran susceptibles de atención. Sin embargo, la cobertura de atención de alumnos fue de 28.9% de los 17,086.0 miles de educandos que constituyeron la población objetivo del programa.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

En las reglas de operación del PAREIB, numeral 6.1. Evaluación Interna, se indica que “el seguimiento de las acciones compensatorias se realizará, por una parte, verificando los avances de ejecución, a través de los reportes de avance físico-financiero de cada una de las entidades federativas. Por otra parte, el monitoreo se realizará en el ámbito estatal, mediante una revisión tanto documental como de campo, durante el proceso de ejecución de las acciones compensatorias.”

En el numeral 3.4. Características de los Apoyos, de dichas reglas de operación, se establecieron los apoyos siguientes para las escuelas beneficiarias del programa:

APOYOS DEL PAREIB DE ACUERDO CON EL NIVEL EDUCATIVO

Nivel escolar	Apoyos
Preescolar	▪ Infraestructura educativa y equipamiento ▪ Material didáctico para las escuelas ▪ Apoyo y capacitación a las asociaciones de padres de familia (AGE)
Primaria	▪ Infraestructura educativa y equipamiento ▪ Material didáctico para las escuelas ▪ Apoyo y capacitación a las asociaciones de padres de familia (AGE) ▪ Útiles escolares para los alumnos ▪ Capacitación y asesoría a los docentes ▪ Incentivos económicos al desempeño docente (REDES)
Secundaria	▪ Infraestructura educativa y equipamiento ▪ Material didáctico para las escuelas

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 2004, México, 2004.

Sobre el particular, el CONAFE informó que no cuenta con las cifras definitivas de los paquetes de material didáctico entregados a las escuelas en el ciclo escolar 2005-2006, debido a que, con base en las Reglas de Neutralidad emitidas por el Instituto Federal Electoral (IFE) en febrero de 2006, ^{14/} a partir de mayo de ese año se suspendió la entrega de los mismos, con el fin de garantizar una actitud de neutralidad de los gobiernos estatales durante el proceso electoral. Añadió que una vez terminado

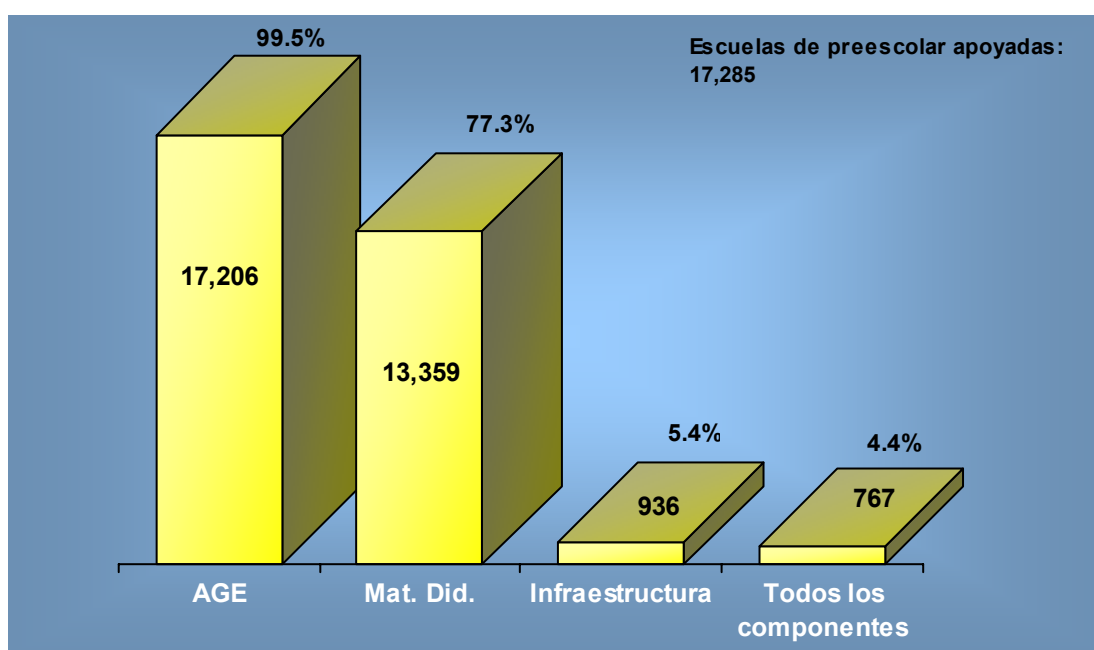
^{14/} El 23 de febrero de 2006 el IFE publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Neutralidad que debían observar el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, los Jefes Delegacionales y el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral de 2006.

el periodo electoral, las escuelas se encontraban en receso vacacional, por lo que no fue posible la distribución de paquetes de material didáctico en algunos estados.

Por este motivo, el análisis del tipo y número de componentes recibidos por las escuelas beneficiarias del PAREIB se realizó con base en las cifras de cierre del ciclo escolar 2004-2005.

De las 17,285 escuelas de preescolar apoyadas en el ciclo 2004-2005, el 4.4% (767) recibió los tres componentes establecidos en las reglas de operación para este nivel educativo, como se muestra a continuación:

ESCUELAS DE PREESCOLAR QUE RECIBIERON APOYOS DEL PAREIB,
CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Escuelas y porcentajes)



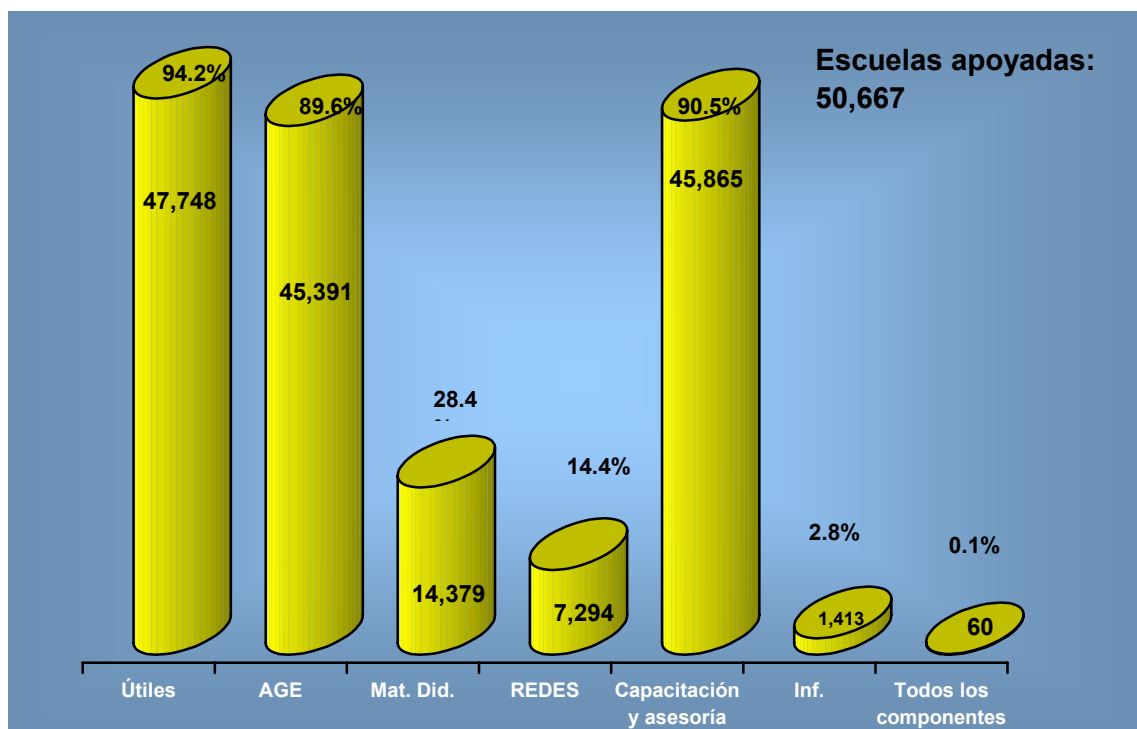
FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Escuelas atendidas por los programas compensatorios, preescolar, 2001-2005**, México, 2006.

Como se observa, el 99.5% de las escuelas atendidas por el PAREIB recibió el componente de Apoyo y Capacitación para las Asociaciones de Padres de Familia (AGE), que son recursos económicos para compra de materiales y mantenimiento menor de las escuelas; el 77.3% recibió material didáctico, el 5.4% tuvo apoyos para infraestructura mediante la construcción, reconstrucción o rehabilitación de aulas y espacios escolares.

Al respecto, el CONAFE señaló que en la determinación de planteles de preescolar por beneficiar considera el número acumulado de escuelas que se apoyaron durante los años 2000 a 2005: con AGE 20,845 planteles, con material didáctico 23,517, y con infraestructura 2,343, escuelas.

Con respecto a las escuelas del nivel primaria, en el ciclo escolar 2004-2005 se benefició a 50,667 planteles con el PAREIB, de los cuales el 0.1% recibió todos los componentes establecidos para este nivel, como se muestra a continuación:

ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA QUE RECIBIERON APOYOS DEL PAREIB,
CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Escuelas y porcentajes)



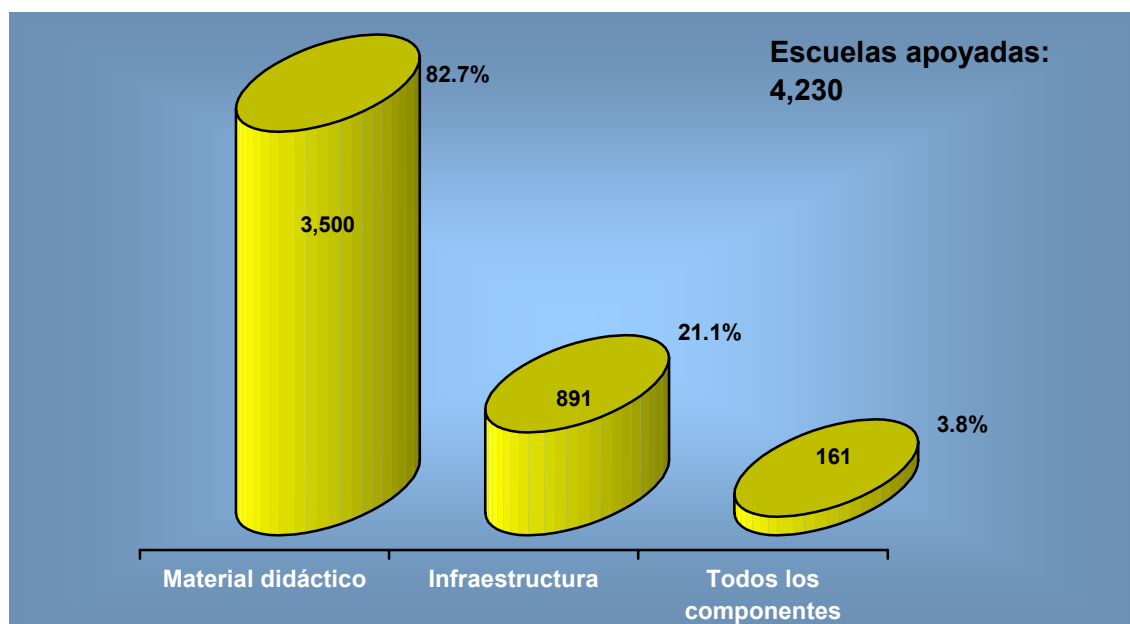
FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Escuelas atendidas por los programas compensatorios, primaria, 2001-2005**, México, 2006.

Como se observa, el 94.2% de las escuelas recibió útiles escolares para sus alumnos en beneficio de 4,493.1 miles de estudiantes; el 90.5% contó con capacitación y asesoría para sus docentes; el 89.6% recibió el apoyo a la gestión escolar; el 28.4% recibió materiales didácticos; el 14.4% incentivos económicos para el desempeño de sus docentes; y el 2.8% contó con la construcción, reconstrucción o rehabilitación de espacios educativos; y 60 escuelas recibieron los seis componentes del programa.

Al respecto, el CONAFE señaló que en la determinación de escuelas primarias por beneficiar considera el número acumulado de escuelas que se apoyaron de 2000 a 2005: con AGE 55,363 planteles, con material didáctico 46,222, con útiles escolares 57,269, con REDES 12,462, con capacitación 50,077 y con infraestructura 9,103, escuelas.

Por lo que respecta a las telesecundarias, en el ciclo escolar 2004-2005 se cubrió con el PAREIB a 4,230 escuelas. Los componentes recibidos por plantel se muestran a continuación:

TELESECUNDARIAS QUE RECIBIERON APOYOS DEL PAREIB, CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Escuelas y porcentajes)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Escuelas atendidas por los programas compensatorios, secundaria, 2001-2005**, México, 2006.

Como se observa, el 82.7% de las 4,230 escuelas beneficiadas en el ciclo escolar 2004-2005, recibió material didáctico; el 21.1% contó con infraestructura para la construcción, reconstrucción o rehabilitación de espacios educativos; y el 3.8% recibió los dos componentes establecidos para este nivel.

Al respecto, el CONAFE señaló que en la determinación de telesecundarias a beneficiar considera el número acumulado de escuelas que se apoyaron durante los años 2000 a 2005: con material didáctico 16,514 planteles y con infraestructura 5,290 escuelas.

De lo anterior se concluye que no fue posible verificar el número de componentes recibidos por escuela en el ciclo 2005-2006, debido a que el CONAFE no contó con la información referente a los materiales didácticos entregados a los planteles beneficiarios del PAREIB, por lo que se incumplió lo establecido en el numeral 6.1 de las reglas de operación del programa. Considerando el análisis de los resultados del ciclo escolar 2004-2005, se observó que el 4.4% de las escuelas de preescolar, el 0.1% de los planteles de primaria, y el 3.8% de las telesecundarias recibieron todos los componentes establecidos para cada nivel educativo.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se realice el seguimiento de las acciones del Programa para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PAREIB) en las entidades federativas y se cuente, al cierre del ejercicio fiscal, con las cifras definitivas de cada uno de los componentes de este programa, en cumplimiento de lo que se establezca en las reglas de operación del PAREIB.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

Oportunidades

En las reglas de operación de 2005 del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005, se indica que se otorgarán becas educativas a los integrantes de las familias beneficiarias con menos de 18 años de edad que estén inscritos entre el tercer grado de primaria al tercero de secundaria en escuelas de modalidad escolarizada.

En dichas reglas se establece que el programa apoya la realización de acciones orientadas a la construcción de una cultura de equidad de género, con el fin de reducir las desigualdades que prevalecen entre mujeres y hombres.

Al respecto, se verificó que en el ciclo escolar 2005-2006, mediante el Programa Oportunidades se benefició con becas a los 4,602.4 miles de estudiantes que constituyeron su población objetivo, como se muestra a continuación:

**ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES,
CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Miles de alumnos y porcentajes)**

Entidad federativa	Población objetivo	Alumnos beneficiados			Participación (%)
		Primaria	Secundaria	Total	
Chiapas	488.2	320.1	168.1	488.2	10.6
Veracruz	480.6	295.6	185.0	480.6	10.4
México	377.1	230.8	146.3	377.1	8.2
Oaxaca	375.0	235.2	139.8	375.0	8.1
Puebla	363.2	224.1	139.1	363.2	7.9
Guerrero	311.8	205.6	106.2	311.8	6.8
Michoacán	264.8	166.7	98.0	264.8	5.7
Guanajuato	237.2	151.3	85.8	237.2	5.2
Hidalgo	180.8	105.6	75.2	180.8	3.9
San Luis Potosí	180.5	108.5	72.0	180.5	3.9
Jalisco	154.1	100.0	54.1	154.1	3.3
Tabasco	142.3	83.5	58.7	142.3	3.1
Sinaloa	110.6	69.0	41.6	110.6	2.4
Yucatán	109.8	65.7	44.1	109.8	2.4
Zacatecas	90.3	53.4	36.8	90.3	2.0
Querétaro	77.9	49.4	28.5	77.9	1.7
Tamaulipas	71.7	43.6	28.1	71.7	1.6
Durango	69.7	42.5	27.2	69.7	1.5
Morelos	64.5	38.8	25.7	64.5	1.4
Sonora	54.2	32.4	21.8	54.2	1.2
Campeche	50.2	30.6	19.6	50.2	1.1
Tlaxcala	51.5	32.0	19.5	51.5	1.1
Chihuahua	46.7	30.1	16.6	46.7	1.0
Quintana Roo	46.2	28.2	18.0	46.2	1.0
Nayarit	40.5	23.8	16.8	40.5	0.9
Coahuila	35.9	21.6	14.3	35.9	0.8
Nuevo leon	35.4	22.2	13.2	35.4	0.8
Aguascalientes	33.7	20.5	13.2	33.7	0.7
Baja California	19.1	12.2	6.9	19.1	0.4
Distrito Federal	17.1	10.9	6.2	17.1	0.4
Colima	13.5	8.6	4.9	13.5	0.3
Baja California Sur	8.6	5.3	3.3	8.6	0.2
Total	4,602.7	2,867.8	1,734.6	4,602.7	100.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Población objetivo del Programa Oportunidades 2005**, México, 2005 y **Becas otorgadas por el Programa Oportunidades 2005**, México, 2006.

NOTA: Cuadro ordenado con base en el porcentaje de participación estatal de alumnos becados.

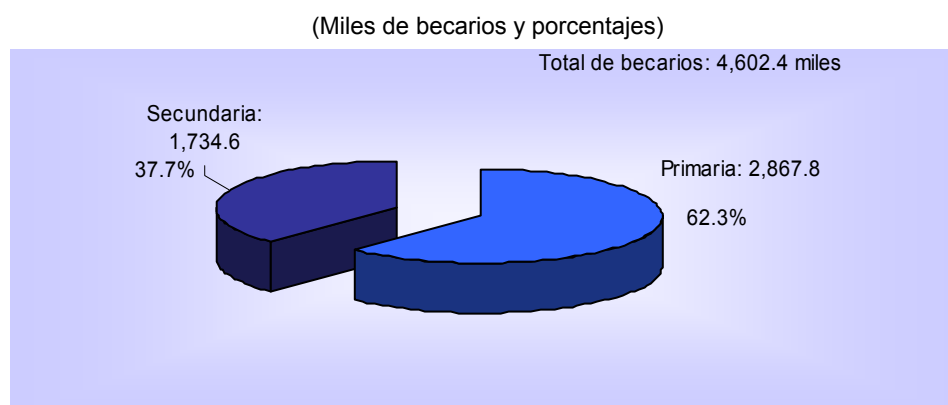
En Chiapas, Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Puebla se concentró el 45.2% de los becarios de Oportunidades. La menor concentración se presentó en Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Colima y Baja California Sur que absorbieron el 4.5% de las becas del programa.

El consejo señaló que la meta de becarios de Oportunidades se determinó con base en el comportamiento de los 5 millones de familias incorporadas al programa que cumplieron con el trámite de inscripción de los alumnos en educación básica, y que esta información es responsabilidad de la Coordinación Nacional del Programa. Añadió que las cifras de cierre correspondieron al bimestre septiembre-octubre.

Asimismo, el CONAFE indicó que desconoce el número de becarios que al final del ejercicio 2005 se dieron de baja por no cumplir sus responsabilidades, o bien, de los que las cumplieron y no se presentaron a cobrar el monto de recursos asignado.

Por lo anterior, el análisis se efectuó con las cifras de cierre proporcionadas por el consejo. Los becarios beneficiados, por nivel escolar se presentan en la gráfica siguiente:

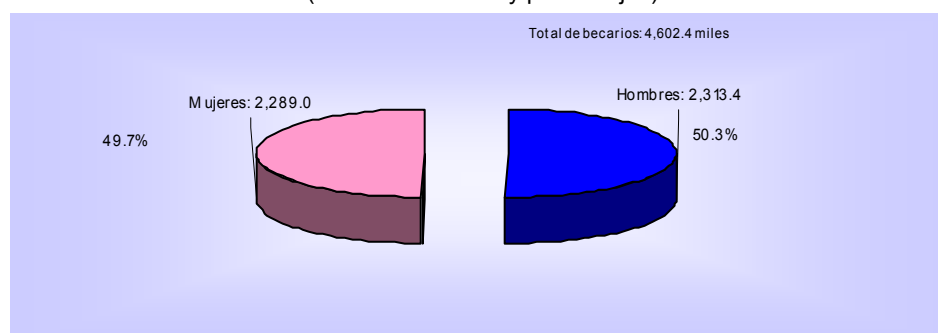
BECARIOS DE OPORTUNIDADES POR NIVEL ESCOLAR, CICLO ESCOLAR 2005-2006



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Población objetivo del Programa Oportunidades 2005, México, 2005 y Becas otorgadas por el Programa Oportunidades 2005, México, 2006.**

Como se observa, de los becarios de Oportunidades, el 62.3% cursaban la primaria, y el 37.7% estudiaban la secundaria.

Por género, la distribución de alumnos que recibieron las becas se presenta en la gráfica siguiente:

BECARIOS DE OPORTUNIDADES POR GÉNERO, CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Miles de becarios y porcentajes)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Población objetivo del Programa Oportunidades 2005, México, 2005 y Becas otorgadas por el Programa Oportunidades 2005, México, 2006.**

Del total de becarios, el 50.3% fueron hombres y el 49.7% mujeres, lo que denota que los apoyos del programa se otorgaron privilegiando la equidad de género, como se establece en las reglas de operación.

De lo anterior se concluye que en el ciclo escolar 2005-2006 el CONAFE cumplió con la reglas de operación del Programa Oportunidades, al beneficiar a los 4,602.4 miles de alumnos de primaria y secundaria que constituyeron la población objetivo. Sin embargo, el análisis se realizó con cifras del bimestre septiembre-octubre de 2005, porque el consejo no dispuso de los datos de alumnos becados a diciembre de ese año.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos necesarios que permitan contar con la información sobre el número de becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades por nivel escolar que recibieron el monto de recursos asignados, a fin de cumplir con lo que se establezca en las reglas de operación del programa.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

En las reglas de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se indicó que los becarios de primaria recibirían al inicio del ciclo escolar un paquete de útiles escolares o bien un apoyo monetario para la adquisición de éstos. En el numeral 6.6.2. Entrega de Paquetes de Útiles Escolares, de dichas reglas de operación se estableció que las autoridades educativas en los estados,

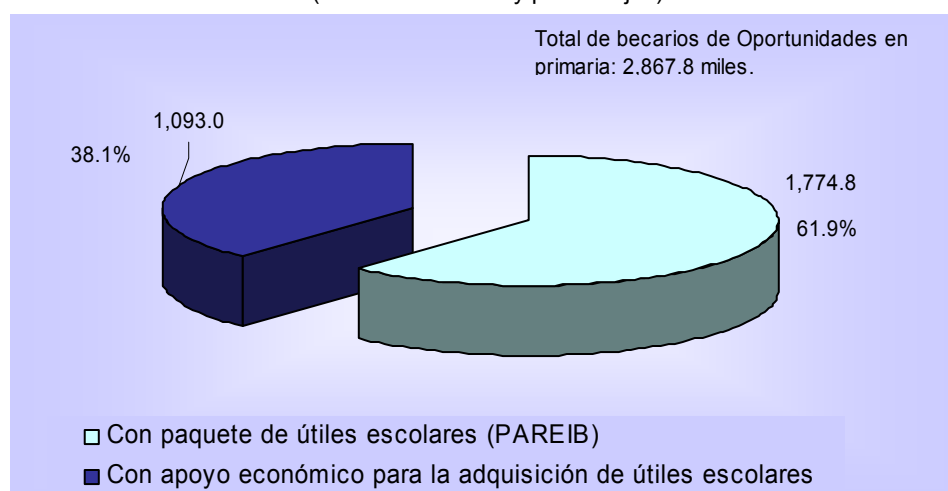
conjuntamente con el CONAFE, entregarían el paquete de útiles escolares a los beneficiarios del programa inscritos en las escuelas primarias comprendidas en el universo de atención de los programas compensatorios del consejo.

Asimismo, en la reglas de operación del PAREIB, numeral 3.7 Coordinación Institucional, se estableció que para la operación del programa, habría coordinación con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con el fin de establecer conjuntamente la coincidencia de los beneficiarios de primaria apoyados con útiles escolares y evitar la duplicación de los apoyos federales.

En este apartado se precisan los resultados obtenidos en la entrega de paquetes de útiles escolares provenientes del PAREIB a los alumnos inscritos en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; y de los apoyos económicos para la adquisición de útiles escolares otorgados por el Programa Oportunidades.

Con la auditoría se verificó que en el ciclo escolar 2005-2006 hubo 1,774.8 miles de becarios de Oportunidades que coincidieron con el universo de atención del PAREIB en primaria y recibieron un paquete de útiles escolares de este último programa, como se muestra a continuación:

ALUMNOS DE PRIMARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA OPORTUNIDADES QUE RECIBIERON PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES DEL PAREIB O APOYOS ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Miles de becarios y porcentajes)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Población objetivo del Programa Oportunidades 2005, México, 2005 y Becas otorgadas por el Programa Oportunidades 2005, México, 2006.**

Como se observa, el 61.9% de los becarios de Oportunidades en primaria recibieron paquete de útiles escolares del PAREIB y el 38.1% recibieron apoyo económico para su compra.

Sobre la operación en la entrega de becas y apoyos económicos, se verificó que la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el consejo establecieron de manera conjunta el universo de beneficiarios del paquete de útiles escolares, con el fin de evitar la duplicidad en la entrega de los apoyos canalizados por ambos programas.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió con lo establecido en las reglas de operación de Oportunidades y el PAREIB, ya que otorgó paquetes de útiles escolares a 1,774.8 miles de alumnos de primaria beneficiarios de ambos programas, entregó apoyo económico a 1,093.0 miles de estudiantes; y estableció mecanismos de operación para evitar la duplicidad en la entrega de los apoyos de Oportunidades y el PAREIB.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS

En la Ley de Planeación, artículo 3o., se establece que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

En el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, artículo 16, fracción III, se indica que los programas institucionales que formulen las entidades, para efecto de su presupuestación, deberán contener “la cuantificación de metas por programa, subprograma y proyecto, con sus unidades de medida y denominación...”

En el PEF de 2005 y en el Programa Presupuesto del CONAFE se programaron metas para los servicios de Educación Comunitaria, las escuelas apoyadas por el PAREIB y los educandos con beca de Oportunidades; en el contrato número 1456/OC-ME, signado con el BID en 2003, se establecieron metas de alumnos atendidos en preescolar y primaria de Educación Comunitaria; y en el contrato de

préstamo número 7249-ME, firmado con el Banco Mundial para financiar el PAREIB Fase III, se fijaron metas para otorgar apoyos a escolares de educación preescolar, primaria y secundaria.

El conjunto de metas establecidas por el CONAFE para dar cumplimiento de la normativa y los contratos signados se presenta en el cuadro siguiente:

METAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA, EL PAREIB, Y OPORTUNIDADES ESTABLECIDAS
POR EL CONAFE PARA EL AÑO 2005

Programa	Meta
Educación Comunitaria	
	Operar 30,935 servicios educativos para población mestiza
	Atender a 284,377 alumnos de población mestiza
	Operar 4,332 servicios educativos para población indígena y migrante
	Atender a 40,015 alumnos de población indígena y migrante
	Apoyar a 17,537 instructores comunitarios de educación preescolar
	Apoyar a 16,784 instructores comunitarios de educación primaria
	Apoyar a 1,415 instructores comunitarios de educación secundaria
	Atender a 157.2 miles de alumnos de educación preescolar
	Atender a 161.4 miles de alumnos de educación primaria
	Otorgar 399 becas del FIDUCAR para hospedaje a estudiantes de primaria
	Otorgar 4,398 becas del FIDUCAR para traslado a estudiantes de primaria
	Otorgar 1,181 becas del FIDUCAR para hospedaje a estudiantes de secundaria
	Otorgar 27,482 becas del FIDUCAR para traslado a estudiantes de secundaria
	Otorgar 70,499 becas al mismo número de instructores comunitarios

Programa	Meta
PAREIB	Atender a 64,715 escuelas Apoyar a 4,825.9 miles de alumnos Construir 3,100 espacios educativos Rehabilitar 3,175 espacios educativos Entregar 2,390 lotes de mobiliario Entregar 16,500 paquetes de material didáctico a escuelas de educación preescolar Entregar 12,000 paquetes de material didáctico a escuelas de educación primaria Entregar 3,500 paquetes de material didáctico a escuelas de educación secundaria Apoyar a 16,500 asociaciones de padres de familia de nivel preescolar Apoyar a 45,000 asociaciones de padres de familia de nivel primaria Otorgar paquetes de útiles escolares para los alumnos de 47,779 escuelas Otorgar paquetes de útiles escolares a 4,534.4 miles de alumnos Otorgar capacitación a 11,065 Consejos Técnicos Escolares Otorgar apoyos económicos a docentes de 12,911 escuelas Apoyar a 4,395 supervisores Apoyar a 713 jefes de sector
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Apoyar con becas a 4,535.8 miles de alumnos de educación básica

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Programa Presupuesto 2005, México 2005; Reportes de Metas originales y alcanzadas de la educación comunitaria el PAREIB y Oportunidades 2005, México, 2006.

De lo anterior, se concluye que el CONAFE cumplió con lo establecido en la Ley de Planeación y el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, ya que en el PEF para el Ejercicio Fiscal 2005, en su Programa Presupuesto y en los contratos con el BID y el Banco Mundial se establecieron metas y la cuantificación de las mismas por programa.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Educación Comunitaria

En el PEF de 2005 se programó que el CONAFE operaría 30,935 servicios de educación comunitaria para población mestiza y 4,332 para población indígena y migrante.

Cabe señalar que en las metas programadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se incluyeron las relativas a 122 servicios de educación inicial para población mestiza operados por el CONAFE. El análisis del cumplimiento de metas incluirá las respectivas a los 30,813 servicios de preescolar, primaria y secundaria, que son los tres niveles que, de acuerdo con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley General de Educación, integran la educación básica.

Con información proporcionada por el consejo se verificó que en ese año, el CONAFE operó 29,619 servicios de educación básica para población mestiza y 4,079 para población indígena y migrante, lo que representó que ambas metas se cumplieran en 96.1% y 94.2%, respectivamente.

A continuación se presentan, para el ciclo escolar 2005-2006, las metas originales y alcanzadas de los servicios educativos operados y los alumnos atendidos con Educación Comunitaria:

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS DE ESCUELAS Y ALUMNOS
DE EDUCACIÓN COMUNITARIA, CICLO ESCOLAR 2005-2006

Concepto	Metas		Porcentaje de cumplimiento (%)
	Programadas	Alcanzadas	
Población mestiza			
Servicios educativos	30,813	29,619	96.1
Alumnos (miles)	284,377	258,069	90.7
Población indígena y migrante			
Servicios educativos	4,332	4,079	94.2
Alumnos (miles)	40,015	36,363	90.9
Total			
Servicios educativos	35,145	33,698	95.9
Alumnos	324,392	294,432	90.8

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas Programadas y Alcanzadas por la Educación Comunitaria por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

Como se observa en el cuadro, el CONAFE cumplió en 95.9% las metas de servicios educativos en operación: en los que se atiende a población mestiza se operaron 1,194 menos que los programados, y los correspondientes a población indígena y migrante fueron 253 servicios menos que los previstos.

En cuanto a los alumnos atendidos, la meta se cumplió en 90.8%, ya que respecto de la población mestiza se dejó de atender a 26,308 educandos, y de la indígena y migrante a 3,652 estudiantes.

Se precisó que la variación negativa de estas metas se debió a que no se instalaron todos los servicios educativos programados, debido a que algunas localidades no cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación para la instalación o continuidad de los servicios.

De lo anterior, se concluye que el CONAFE alcanzó en 95.9% y 90.8% las metas programadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, relativas a los servicios de Educación Comunitaria operados y alumnos atendidos, respectivamente, ya que se operaron 33,698 servicios educativos y se atendieron 294,432 alumnos de población mestiza, indígena y migrante.

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

El consejo estableció que en el ciclo escolar 2005-2006 realizarían su servicio social educativo 35,736 jóvenes como instructores comunitarios en preescolar, primaria y secundaria de la Educación Comunitaria. Las metas por nivel educativo se presentan en el cuadro siguiente:

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS DE INSTRUCTORES COMUNITARIOS, CICLO ESCOLAR 2005-2006 (Instructores)			
Nivel Escolar	Metas		Porcentaje de cumplimiento (%)
	Programadas	Alcanzadas	
Preescolar	17,537	16,424	93.6
Primaria	16,784	15,640	93.2
Secundaria	1,415	1,262	89.2
Total	35,736	33,326	93.3

En el ciclo escolar 2005-2006 realizaron su servicio social educativo 2,410 instructores menos que los previstos. Al respecto el CONAFE informó que esta meta no fue alcanzada debido principalmente a la imposibilidad de las comunidades para cubrir los gastos asociados al hospedaje y alimentación del instructor comunitario y a la captación mínima de aspirantes hablantes de lengua indígena que se establece en el perfil del instructor comunitario de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo.

Asimismo, el CONAFE señaló que durante el ciclo escolar 2005-2006 desertó el 16.7% de los instructores comunitarios en servicio, debido principalmente a que no se adaptaron a la comunidad, a problemas familiares, a que consideraron insuficiente el apoyo económico por el servicio social educativo, o bien a que se incorporaron al sector productivo.

De lo anterior se concluye que en el ciclo escolar 2005-2006, la meta de instructores comunitarios que realizaron su servicio social educativo en el CONAFE se cumplió en 93.3%, debido a que operaron 3,326 instructores en ese ciclo escolar.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

En el contrato número 1456/OC-ME, signado con el BID en 2003 para financiar las acciones de la Educación Comunitaria, se establecieron las siguientes metas de alumnos atendidos en preescolar y primaria:

METAS DE COBERTURA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA POR NIVEL EDUCATIVO,
2005

Nivel Escolar	Línea de base 2001-2002	Metas 2005	
		Alumnos (miles)	Incremento o decremento (%)
Preescolar	129.9	157.2	21.0
Primaria	153.7	161.4	5.0

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco Interamericano de Desarrollo, Contrato 1456 OC/ME, México, 2003.

Cabe señalar que las metas de educandos atendidos en preescolar y primaria fueron las únicas que se comprometieron en el contrato de crédito externo signado con el BID.

Se verificó que al cierre del ciclo escolar 2005-2006, el CONAFE superó la meta de cobertura establecida en preescolar, ya que en el ciclo escolar 2005-2006 atendió a 159.4 miles de alumnos, 2.2 miles más que los convenidos con el BID, con lo que obtuvo un incremento de 22.7%, con respecto al año lectivo 2001-2002, superior en 1.7% a la meta establecida con el organismo financiero internacional, como se muestra a continuación:

METAS ORIGINALES Y ALCANZADAS DE COBERTURA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA POR NIVEL EDUCATIVO, CICLO ESCOLAR 2005-2006							
Nivel escolar	Línea de base 2001- 2002 (miles de alumnos)	Metas originales		Metas alcanzadas		Diferencia	
		Alumnos (miles)	Increment o decremen to (%)	Alumnos (miles)	Increment o o decremen to (%)	Alumnos (miles)	Increment o o decremen to (%)
	(1)	(2)	3=(2)/(1)	(4)	5=(4)/(1)	6=(4)-(2)	7=(5)-(3)
Preescolar	129.9	157.2	21.0	159.4	22.7	2.2	1.7
Primaria	153.7	161.4	5.0	123.6	(19.6)	(37.8)	(14.6)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco Interamericano de Desarrollo, Contrato 1456 OC/ME, México, 2003; y Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas Programadas y Alcanzadas por la Educación Comunitaria por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

Al respecto, el consejo indicó que el crecimiento de la atención en preescolar se explica principalmente porque se dio prioridad a la atención de las personas susceptibles de cursar este nivel, con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan los artículos 3o., párrafo primero, fracciones III, V y VI, y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2002, que a partir del ciclo escolar 2004-2005, confiere a este nivel educativo el carácter de obligatorio. En el artículo quinto transitorio de dicho decreto se establece, que “La educación preescolar será obligatoria para todos en los siguientes plazos: en el tercer año de preescolar a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; el primer año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. En los plazos señalados, el Estado mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de este servicio educativo”.

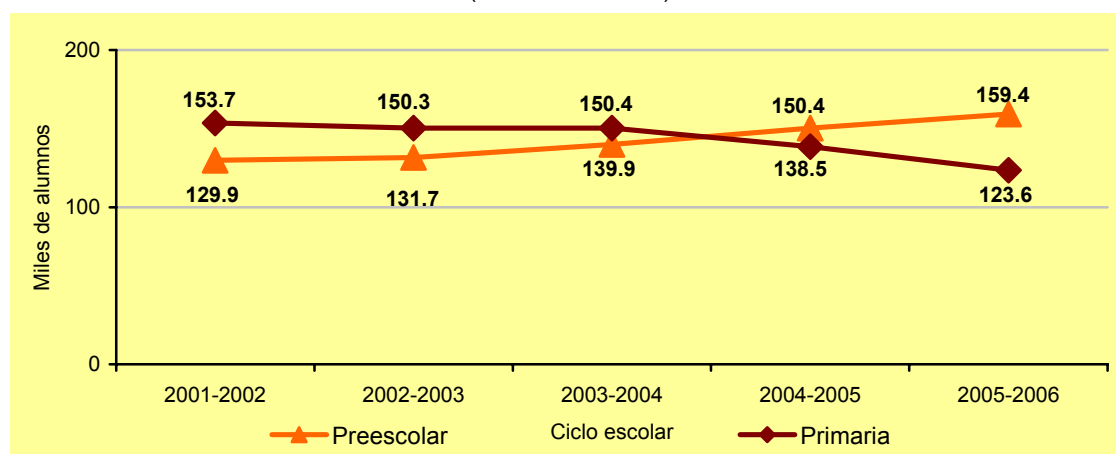
En el caso de la primaria comunitaria no se alcanzó la meta convenida con el BID, ya que en 2005 se otorgó el servicio educativo a 123.6 miles de alumnos, 37.8 miles menos que los convenidos con el banco, lo que representó una disminución de 19.6% con respecto a los atendidos en el ciclo 2001-2002, porcentaje inferior en 14.6% al convenido con el organismo financiero internacional.

Al respecto, se precisó que la disminución en el número de educandos de primaria atendidos se debió principalmente a que la población abandonó las localidades en las que el CONAFE prestaba estos servicios.

En el periodo de análisis, la educación preescolar comunitaria observó un crecimiento constante, ya que en el ciclo escolar 2001-2002 se atendieron a 129.9 miles de niños y niñas, y en el año 2005-2006 esta cifra se situó en 159.4 miles de educandos.

Por otra parte, en el ciclo escolar 2001-2002 la primaria comunitaria registró a 153.7 miles de alumnos y en el ciclo 2005-2006 atendió a 123.6 miles de escolares, como se muestra en la gráfica siguiente:

ATENCIÓN DE ALUMNOS EN PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA,
CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2005-2006
(Miles de alumnos)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Comunidades y Alumnos Beneficiados en 2005 con Educación Comunitaria**, México, 2006.

De lo anterior se concluye que en 2005 el CONAFE superó la meta de escolares atendidos del nivel preescolar en 2.2 miles de estudiantes; y cumplió en 76.5% la meta comprometida con el BID de alumnos atendidos en primaria, ya que no otorgó el servicio educativo a 37.8 miles de educandos. Asimismo, a lo largo del periodo de análisis se observó que la atención de educación preescolar aumentó en 22.7% y la de primaria presentó un decremento de 19.6%, no alcanzando este último nivel la meta comprometida en el contrato de crédito externo firmado con el BID.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se instrumenten los mecanismos necesarios a fin de cumplir en tiempo y forma con las metas establecidas para la educación comunitaria en los contratos de crédito externo suscritos con organismos financieros internacionales.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

Programas de Fomento Educativo

Alumnos con Beca FIDUCAR (primaria y secundaria)

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo 2004, numeral III “Programas de Fomento Educativo”, se estableció que mediante el FIDUCAR se proporcionaría un apoyo económico a niños y jóvenes que cursan la primaria o la secundaria que tuvieran que trasladarse u hospedarse en otra comunidad para realizar sus estudios.

Las metas del FIDUCAR para el ciclo escolar 2005-2006 se presentan en el cuadro siguiente:

META ORIGINAL Y ALCANZADA DE ALUMNOS DEL FIDUCAR,

CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Alumnos beneficiados con beca)

Nivel Escolar	Metas		Porcentaje de cumplimiento (%)
	Programadas	Alcanzadas	
Total	34,000	30,097	88.5
Hospedaje	1,580	1,438	91.0
Traslado	32,420	28,659	88.4
Primaria	5,337	5,597	104.9
Hospedaje	399	379	95.0
Traslado	4,938	5,218	105.7
Secundaria	28,663	24,500	85.5
Hospedaje	1,181	1,059	89.7
Traslado	27,482	23,441	85.3

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas Programadas y Alcanzadas por la Educación Comunitaria por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

En el ciclo escolar 2005-2006 se dejó de beneficiar con beca a 3,903 alumnos, que representaron el 11.5% menos que los programados. Al respecto, se precisó que el cumplimiento parcial de la meta se debió principalmente, a que algunos beneficiarios se dieron de baja de este proyecto por decisión personal.

El consejo señaló que no estará en posibilidad de alcanzar la meta anual establecida, si no se autoriza un incremento del monto vigente de las becas (187.5 pesos mensuales), ya que algunos padres deciden dar de baja a sus hijos porque el gasto para acudir a cobrar el apoyo económico es superior al monto que se les otorga.

De lo anterior se concluye que el CONAFE entregó a educandos de primaria y secundaria becas para hospedaje y traslado, conforme a lo establecido en las reglas de operación y que cumplió la meta de becas entregadas en 88.5%, lo que significó que se dejó de beneficiar a 3,903 estudiantes.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el ámbito de sus atribuciones instruya a quien corresponda para que se instrumenten los mecanismos necesarios a fin de cumplir en tiempo y forma con las metas programadas de alumnos beneficiados con beca del Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR), y cumplir con lo que se establezca en las reglas de operación.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Sistema de Estudios a Docentes

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo 2004, numeral III “Programas de Fomento Educativo”, se estableció que mediante el Sistema de Estudios a Docentes (SED) se proporcionarían becas a las figuras docentes que concluyeran su servicio social educativo en el CONAFE, en función de los años de servicio social, y que desearan continuar sus estudios en el nivel medio superior, superior o capacitación para el trabajo.

En 2005 se programó otorgar 70,499 becas a igual número de instructores comunitarios. Al final del ejercicio se otorgaron 47,284 becas, lo que significó un cumplimiento de 67.1%, con respecto a la meta prevista.

Con la auditoría se precisó que la meta se programó con base en el número de instructores que concluirían su servicio social educativo en ese año, de acuerdo con el convenio que cada instructor firmó con el consejo. Sin embargo, durante el ejercicio, no se otorgaron becas a 23,215 instructores, porque los docentes decidieron no continuar sus estudios (50.8%), resolvieron realizar un segundo año de servicio social educativo (32.1%), se incorporaron al sector productivo (6.9%), tenían problemas familiares (3.5%), cambiaron de estado civil (3.5%, principalmente mujeres para dedicarse a las labores del hogar), o bien emigraron a otro país (3.2%).

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió lo establecido en las reglas de operación porque otorgó becas del SED a los ex docentes que realizaron su servicio social educativo en el consejo. Con respecto a la meta programada, se constató que el consejo cumplió en 67.1% la entrega de las 70,499 becas previstas a instructores comunitarios.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

PAREIB

En el Decreto de PEF para el Ejercicio Fiscal 2005 se programó que el CONAFE atendería mediante el PAREIB a 63,110 escuelas.

En la Cuenta Pública de ese año se reportó que mediante ese programa el consejo benefició a 64,631 escuelas, por lo cual superó la meta programada en 2.4%. Sin embargo, en la revisión de los registros del CONAFE se encontraron diferencias entre las metas originales y alcanzadas, como se muestra en el cuadro siguiente:

DIFERENCIAS EN EL NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS Y ATENDIDAS POR EL PAREIB
ENTRE LOS REGISTROS DEL CONAFE Y LA CUENTA PÚBLICA 2005

Concepto	Metas					
	CONAFE		Cuenta Pública		Diferencia	
	Originales	Alcanzadas	Originales	Alcanzadas	Originales	Alcanzadas
Escuelas atendidas por el PAREIB	64,715	71,886	63,110	64,631	(1,605)	(7,255)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas de Cobertura Programadas y Alcanzadas por los Programas Compensatorios por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

Al respecto, el CONAFE señaló que la diferencia en las cifras de escuelas programadas se debe a que las de la Cuenta Pública corresponden a las que se programaron en el Programa Operativo Anual (POA) 2005 en abril del 2004, para que fueran autorizadas por la SEP a través del Anuncio Programático Presupuestal (APP) 2005. Es decir, las metas fueron programadas en el POA con un año de anticipación y sin conocer el presupuesto autorizado para 2005; mientras que las de la base de datos corresponden a la programación que se realizó en abril de 2005 con representantes de las 31 unidades coordinadoras estatales.

Con respecto a las cifras de escuelas atendidas, las diferencias se deben a que las de la Cuenta Pública contemplan las escuelas beneficiadas al cierre del ejercicio fiscal 2005, y las de la base de datos del consejo incluyen las escuelas apoyadas con el PAREIB a junio de 2006, es decir, dicha base de datos considera cifras de cierres escolares.

El análisis del cumplimiento de metas se realizó con base en las cifras de los reportes del CONAFE, debido a que son las que se verificaron durante los trabajos de auditoría.

De lo anterior se concluye que las metas originales y alcanzadas de escuelas atendidas con el PAREIB, consignadas en los registros del CONAFE son distintas a las programadas en el PEF para el Ejercicio Fiscal 2005 y los reportes de Cuenta Pública 2005. Situación que contraviene los artículos 86 y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se verifique que las metas originales y alcanzadas de escuelas por beneficiar con el Programa para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PAREIB) consignadas en sus registros correspondan con las programadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente y las reportadas en la Cuenta Pública, a fin de cumplir lo establecido en los artículos 86 y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

Se constató que en el ciclo escolar 2005-2006 el CONAFE estableció para el PAREIB las metas de escuelas y alumnos siguientes:

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS DE ESCUELAS
Y ALUMNOS DEL PAREIB, CICLO ESCOLAR 2005-2006

Concepto	Metas		Porcentaje de cumplimiento
	Programadas	Alcanzadas	
Escuelas	64,715	71,886	111.1
Alumnos (miles)	4,825.9	4,935.5	102.3

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas de Cobertura Programadas y Alcanzadas por los Programas Compensatorios por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

Como se observa, en 2005 se superaron las metas de escuelas y educandos beneficiados en 11.1% y 2.3%. Se precisó que el aumento en la cobertura de planteles y alumnos, se debió principalmente a que se obtuvieron ahorros presupuestarios de los procesos de licitación para la adquisición de materiales didácticos, lo que permitió incrementar el número de escuelas atendidas en preescolar y beneficiar más telesecundarias que las programadas.

De lo anterior se concluye que el CONAFE superó en 11.1 y 2.3% en promedio las metas de escuelas y alumnos por beneficiar mediante el PAREIB, de conformidad con lo establecido por el consejo.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

En las reglas de operación del PAREIB, numeral 3.4. Características de los Apoyos, se establecieron los siguientes componentes para las escuelas beneficiarias del programa:

COMPONENTES DEL PAREIB DE ACUERDO CON EL NIVEL EDUCATIVO

Componente	Nivel educativo
▪ Infraestructura educativa y equipamiento	▪ Preescolar ▪ Primaria ▪ Secundaria
▪ Material didáctico para las escuelas	▪ Preescolar ▪ Primaria ▪ Secundaria
▪ Apoyo y capacitación a las asociaciones de padres de familia	▪ Preescolar ▪ Primaria
▪ Útiles escolares para los alumnos	▪ Primaria
▪ Capacitación y asesoría a los Consejos Técnicos Escolares	▪ Primaria
▪ Incentivos económicos al Desempeño Docente	▪ Primaria

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 2004**, México, 2004.

La evaluación para cada uno de los componentes del PAREIB se presenta a continuación:

Infraestructura Educativa y Equipamiento

Mediante este componente el CONAFE construye y rehabilita espacios educativos, además otorga un paquete de mobiliario escolar a las escuelas seleccionadas. Las metas comprometidas con el Banco Mundial, las programadas para 2005 y las alcanzadas en ese año se presentan en el cuadro siguiente:

META ORIGINAL Y ALCANZADA DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Y REHABILITADOS, Y LOTES DE MOBILIARIO ENTREGADOS A LAS ESCUELAS DEL PAREIB
CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Espacios educativos y lotes de mobiliario)

Concepto	Metas				Variaciones porcentuales con respecto a	
	Comprometidas con el Banco Mundial	Programadas	Alcanzadas	Cumplimiento con respecto a las metas programadas (%)	Banco Mundial (3)/(1)	Programadas (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Construcción de espacios educativos	n.d.	3,100	2,346	75.7	n.c.	(24.3)
Rehabilitación de espacios educativos	n.d.	3,175	2,966	93.4	n.c.	(6.6)
Lotes de mobiliario	n.d.	2,390	2,743	114.8	n.c.	14.8
Total acciones de infraestructura	7,905	8,665	8,055	93.0	1.9	(7.0)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas de Cobertura Programadas y Alcanzadas por los Programas Compensatorios por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

n.d. No disponible.

n.c. No cuantificable.

El total de acciones de infraestructura comprometidas con el Banco Mundial se superó en 1.9%; sin embargo, las metas programadas para 2005 en la construcción y rehabilitación de espacios educativos se cumplieron en 75.7% y 93.4%, respectivamente, debido a que parte de los recursos asignados al Programa General de Obras del CONAFE fueron motivo de la controversia constitucional número 109/2004 del 22 de diciembre de 2004 y no pudieron ejercerse hasta su resolución el 17 de mayo de 2005. En septiembre de 2005 se liberaron 211.5 millones de pesos de estos recursos, quedando todavía pendientes de liberar 100 millones.

En cuanto a la meta programada de lotes de mobiliario entregados a las escuelas, ésta se superó en 14.8%, debido principalmente a las economías obtenidas en la compra de materiales didácticos para las escuelas, lo que permitió beneficiar a 353 planteles más que los programados con mobiliario escolar.

De lo anterior se concluye que el CONAFE superó en 1.9% la meta comprometida con el Banco Mundial para 2005 de construir y rehabilitar espacios educativos, así como de entregar lotes de mobiliario escolar, y cumplió su meta programada en 93.0%.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

Material Didáctico para las Escuelas

Este componente consiste en entregar paquetes de material didáctico a cada plantel de educación básica inscrito en el PAREIB. Las metas comprometidas con el Banco Mundial, las programadas y las alcanzadas para 2005 se presentan a continuación:

**METAS ORIGINAL Y ALCANZADA DE PAQUETES DE MATERIAL
DIDÁCTICO PARA ESCUELAS, 2005**
(Escuelas beneficiadas y porcentajes)

Concepto	Metas			Cumplimiento (%)	Variaciones porcentuales con respecto a	
	Comprometidas con el Banco Mundial 1/	Programadas	Alcanzadas		Banco Mundial	Program adas
	(1)	(2)	(3)		(3)/(1)	(3)/(2)
Preescolar	n.d.	16,500	9,487	57.5	n.c.	(42.5)
Primaria	n.d.	12,000	13,800	115.0	n.c.	15.0
Secundaria	n.d.	3,500	3,570	102.0	n.c.	2.0
Total	n.d.	32,000	26,857	83.9	n.c.	(16.1)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas de Cobertura Programadas y Alcanzadas por los Programas Compensatorios por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

1/ La meta comprometida en el contrato de crédito externo agrupa los paquetes de material didáctico entregados a las escuelas y los de útiles escolares entregados a los alumnos, por lo que no se dispone de la meta de paquetes de material didáctico comprometida con el Banco Mundial.

n.d. No disponible.

n.c. No cuantificable.

En preescolar se cumplió la meta programada en 57.5%, debido, según el CONAFE a que a principios de 2005, la Dirección Técnico Pedagógica del consejo realizó un análisis de los materiales pedagógicos más adecuados al tipo de escuelas que integraron el PAREIB y a las condiciones del país. Como resultado de ese análisis se decidió otorgar materiales distintos a los entregados en años anteriores, lo que produjo mayores costos y volúmenes en la adquisición, lo que provocó que no se alcanzara la meta programada.

En cuanto a primarias y secundarias, se superaron las metas en 15.0% y 2.0%, en ese orden, debido a que se obtuvieron ahorros en la compra de materiales didácticos, lo que permitió adquirir paquetes adicionales para apoyar a 1,800 primarias y 70 telesecundarias más.

De lo anterior se concluye que el consejo cumplió la meta de otorgar paquetes de material didáctico a escuelas de preescolar en 57.5%; y se superaron las correspondientes a primaria y secundaria en 15.0% y 2.0%, respectivamente, de acuerdo con lo comprometidas con el Banco Mundial.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se instrumenten los mecanismos necesarios a fin de alcanzar en tiempo y forma las metas programadas de escuelas del Programa para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PAREIB) beneficiadas con paquete de material didáctico, a fin de cumplir con lo que se establezca en las reglas de operación de ese programa.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Apoyo y Capacitación para las Asociaciones de Padres de Familia (AGES)

Con este componente el consejo entrega recursos económicos a las asociaciones de padres de familia de las escuelas de preescolar y de primaria, para mantenimiento menor de los planteles escolares y para la compra de materiales. Asimismo, las asociaciones reciben capacitación para el adecuado manejo, registro, control y reporte de los recursos que se les entregan.

Las metas de asociaciones de padres de familia apoyadas en 2005 se muestran en el cuadro siguiente:

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA
APOYADAS CON EL PAREIB, CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Asociaciones apoyadas)

Concepto	Metas			Porcentaje de cumplimiento	
	Comprometidas con el Banco Mundial	Programadas	Alcanzadas	Banco Mundial	Programadas
Preescolar	n.d.	16,500	18,616	n.c.	112.8
Primaria	n.d.	45,000	42,445	n.c.	94.3
Total	61,929	61,500	61,061	98.6	99.3

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas de Cobertura Programadas y Alcanzadas por los Programas Compensatorios por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

n.d. No disponible.

n.c. No cuantificable.

En 2005 se superó la meta original de asociaciones de padres de familia apoyadas de escuelas de preescolar en 12.8%, debido a que el CONAFE gestionó una ampliación de recursos para otorgar apoyos económicos a 2,116 planteles más, debido a la prioridad otorgada a este nivel educativo, derivada de su obligatoriedad.

La meta de asociaciones beneficiadas en primaria se alcanzó en 94.3%, debido a que se programó con base en los planteles apoyados en 2004; sin embargo, los recursos asignados en 2005 fueron inferiores a los del año precedente e insuficientes para cubrir la meta.

En cuanto a la meta comprometida con el Banco Mundial relativa a apoyar asociaciones de padres de familia, ésta se cumplió en 98.6%, debido, según el consejo, a que los recursos asignados fueron insuficientes para atender a todas las escuelas comprometidas.

En materia de capacitación, se atendió al 99.3% de las 61,061 asociaciones de padres de familia registradas debido a que algunas asociaciones recibieron capacitación un año antes.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió en 98.6% la meta comprometida con el Banco Mundial relativa a asociaciones de padres de familia apoyadas con el PAREIB. Con respecto a las metas programadas por nivel escolar, el consejo superó la meta de asociaciones apoyadas del nivel preescolar en 12.8% y cumplió la del nivel primaria en 94.3%.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se instrumenten los mecanismos necesarios a fin de cumplir en tiempo y forma con las metas del Programa para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PAREIB) establecidas en los contratos de crédito externo suscritos con organismos financieros internacionales.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

Útiles Escolares para los Alumnos

Mediante este componente el CONAFE entrega a los alumnos inscritos en las escuelas beneficiarias del programa un paquete de útiles escolares. Las metas de planteles beneficiados con este componente en 2005 se muestran en el cuadro siguiente:

META ORIGINAL Y ALCANZADA DE PRIMARIAS QUE RECIBIERON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA SUS ALUMNOS, CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Escuelas y miles de alumnos)

Concepto	Metas			Cumplimiento (%)	Variaciones porcentuales con respecto a	
	Comprometidas con el Banco Mundial 1/	Programadas	Alcanzadas		Banco Mundial (3)/(1)	Programadas (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Escuelas	n.d.	47,779	48,763	102.1	n.c.	2.1
Alumnos	n.d.	4,534.4	4,493.1	99.1	n.c.	(0.9)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas de Cobertura Programadas y Alcanzadas por los Programas Compensatorios por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

1/ La meta comprometida en el contrato de crédito externo agrupa los paquetes de material didáctico entregados a las escuelas y los de útiles escolares entregados a los alumnos, por lo que no se dispone de la meta de paquetes de material didáctico comprometida con el Banco Mundial.

n.d. No disponible.

n.c. No cuantificable.

La meta de escuelas que recibieron paquete de útiles escolares para sus alumnos se superó en 2.1%, lo que implicó que se beneficiara a 984 escuelas más que las programadas, debido, según el CONAFE a que la meta de planteles por beneficiar se realiza con base en las estadísticas de la SEP correspondientes al inicio del ciclo escolar, y durante el año se lleva a cabo la actualización de las mismas, incluyendo el número de alumnos inscritos, en coordinación con las Unidades Coordinadoras Estatales (UCE) del PAREIB en los 31 estados.

Con base en esta actualización, se definió que el número de educandos inscritos en las escuelas seleccionadas para recibir este componente era menor, por lo que se decidió incorporar al PAREIB a 984 planteles multigrado de nueva creación.

De lo anterior se concluye que el CONAFE superó la meta de escuelas beneficiadas con paquetes de útiles escolares en 2.1% y cumplió en 99.1% la meta de educandos apoyados con estos materiales.

Resultado Núm. 29 Sin Observaciones

Capacitación y Asesoría a los Consejos Técnicos Escolares (CTE)

Este componente comprende la prestación de los servicios de asesoría técnico-pedagógica a los CTE de las escuelas primarias beneficiadas con el PAREIB, los cuales se integran por los docentes y directivos de las mismas. La prestación de los servicios se realiza mediante visitas a los planteles de un asesor técnico-pedagógico.

Las metas de CTE capacitados y asesorados en 2005 se presentan en el cuadro siguiente:

META ORIGINAL Y ALCANZADA DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON LA CAPACITACIÓN DE SUS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES, CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Escuelas)

Concepto	Metas			Porcentaje de cumplimiento	
	Comprometidas con el Banco Mundial	Programadas	Alcanzadas	Banco Mundial	Programadas
Primaria	11,000	11,065	11,295	102.7	102.1

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas de Cobertura Programadas y Alcanzadas por los Programas Compensatorios por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

Como se observa, el CONAFE superó en 2.1% la meta programada de escuelas del PAREIB beneficiadas con capacitación y asesoría para sus docentes y directivos; y en 2.7% la meta comprometida con el Banco Mundial.

Se precisó que la variación positiva se debió a que durante el ciclo escolar 2005-2006 se reestructuraron las supervisiones escolares y se incorporaron más asesores técnico pedagógicos, lo cual permitió brindar capacitación y asesoría a 230 escuelas adicionales. Cabe señalar que cada asesor técnico pedagógico atendió en promedio dos planteles.

De lo anterior se concluye que el CONAFE superó en 2.7% las metas comprometidas con el Banco Mundial relativas a escuelas del PAREIB beneficiadas con capacitación y asesoría para sus docentes y directivos. Asimismo, el consejo superó en 2.1% las metas programadas para 2005, ya que se benefició a 230 planteles más que los previstos.

Resultado Núm. 30 Sin Observaciones

Incentivos Económicos al Desempeño Docente (REDES)

Este componente se refiere a los estímulos económicos que se asignan a los docentes de las escuelas primarias seleccionadas, con el propósito de disminuir la alta rotación y el elevado ausentismo de los mismos. Las metas de planteles beneficiados mediante este componente se presentan en el cuadro siguiente:

**META ORIGINAL Y ALCANZADA DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON APOYOS ECONÓMICOS
PARA SUS DOCENTES, CICLO ESCOLAR 2005-2006
(Escuelas)**

Concepto	Metas			Porcentaje de cumplimiento	
	Comprometidas con el Banco Mundial	Programadas	Alcanzadas	Banco Mundial	Programadas
Primaria	12,911	12,911	12,911	100.0	100.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas de Cobertura Programadas y Alcanzadas por los Programas Compensatorios por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

En el ciclo escolar 2005-2006 se benefició con incentivos económicos para sus maestros a las 12,911 escuelas programadas, de las cuales el CONAFE otorgó apoyos a 12,063 planteles, que representaron el 93.4%. En cuanto al 6.6% restante (848 planteles), los gobiernos de los estados de Nuevo León, Tabasco y Veracruz cubrieron con recursos propios el pago de los incentivos a los docentes.

Cabe señalar que mediante este componente se otorgaron estímulos económicos a 18,164 docentes, los cuales representaron el 7.7% de los 235,383 profesores adscritos a las escuelas del PAREIB en el ciclo escolar 2005-2006.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió en 93.4% la meta comprometida con el Banco Mundial y la programada para 2005, relativa a escuelas primarias que contaron con incentivos económicos al desempeño de sus docentes, ya que benefició al 93.4% de los planteles programados y se encuentra realizando las gestiones pertinentes para que las entidades federativas se hagan cargo de este componente, los gobiernos de tres entidades federativas entregaron el estímulo económico al 6.6% de las escuelas previstas.

Resultado Núm. 31 Sin Observaciones

Apoyo a la Supervisión Escolar

Mediante este componente se asignan recursos económicos a los supervisores y jefes de sector de las escuelas primarias del PAREIB, con el fin de que cumplan con la atención de planteles, docentes, madres y padres de familia en zonas lejanas y de difícil acceso.

Las metas de supervisores y jefes de sector apoyados se presentan a continuación:

META ORIGINAL Y ALCANZADA DE SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR APOYADOS
CON EL PAREIB, CICLO ESCOLAR 2005-2006

Concepto	Metas			Porcentaje de cumplimiento	
	Comprometidas con el Banco Mundial	Programadas	Alcanzadas	Banco Mundial	Programadas
Supervisores	n.d.	4,395	4,348	n.c.	98.9
Jefes de sector	n.d.	713	689	n.c.	96.6
Total	5,118	5,108	5,037	98.4	98.6

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Metas de Cobertura Programadas y Alcanzadas por los Programas Compensatorios por Nivel Educativo, Ciclo 2005, México, 2006.

n.d. No disponible.

n.c. No cuantificable.

Como se observa, en 2005 las metas comprometidas con el Banco Mundial se alcanzaron en 98.4%, y las programadas en ese año se cumplieron en 98.6%.

De acuerdo con el consejo se apoyaron 24 jefes de sector y 47 supervisores menos que los programados porque las autoridades educativas estatales no designaron con oportunidad a los titulares de las jefaturas y zonas escolares que debían suscribir el convenio respectivo para recibir los apoyos del PAREIB.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió en 98.4% y 98.6% las metas comprometidas con el Banco Mundial y las programadas, en ese orden, relativas a beneficiar escuelas mediante el componente de apoyo a la supervisión escolar.

Resultado Núm. 32 Sin Observaciones

Oportunidades

El CONAFE señaló que el número de educandos programados por beneficiar con beca de Oportunidades se define en función del número de familias inscritas en el padrón del programa, y que la selección de éstas se encuentra a cargo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, la cual tiene como meta atender en 2005 a 5 millones de familias.

En el PEF de 2005 se estableció la meta de apoyar con becas de Oportunidades a 4,535.8 miles de alumnos de educación básica. Al final de ese ejercicio se otorgaron becas a 4,602.4 miles de estudiantes, es decir, se superó la meta en 1.5%, debido según el CONAFE a que con la depuración y actualización del padrón, se dio de baja a familias que no cumplieron con las responsabilidades del programa, y se incorporó al mismo número de familias con un mayor número de hijos en edad escolar.

Cabe señalar que el CONAFE desconoce el número de becarios que al final del ejercicio se dieron de baja del padrón y de los que cumplieron con las corresponsabilidades del programa pero no se presentaron a cobrar los apoyos, debido a que las cifras de cierre 2005 correspondieron al bimestre septiembre-octubre de ese año.

De lo anterior se concluye que el consejo superó en 1.5% la meta de becas otorgadas a los alumnos de educación básica debido a la sustitución de familias que no cumplieron con los requisitos del

programas por otras con mayor número de hijos en el padrón, ya que este programa tiene como meta principal atender a 5 millones de familias.

Resultado Núm. 33 Sin Observaciones

Sistema de Metas Presidenciales

De acuerdo con el Manual de Metas Presidenciales emitido en abril de 2005 y autorizado por la Secretaría de la Función Pública, el Sistema de Metas Presidenciales (SIMEP) agrupa el conjunto de compromisos vinculados con los objetivos del plan y de los programas prioritarios y estratégicos del Gobierno Federal, acordados entre la Presidencia de la República y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para desarrollarse en el periodo 2001-2006. La programación es anual y se efectúa el seguimiento permanente de las mismas, con el fin de enfocar las acciones de gobierno hacia la transformación de la realidad económica y social y lograr una mayor satisfacción de las demandas de la sociedad, en el marco de la innovación y calidad gubernamental.

En 2005, el CONAFE contaba con tres metas relacionadas con la Educación Comunitaria y los programas compensatorios comprometidas en el SIMEP, las cuales se detallan en el cuadro siguiente:

METAS DEL CONAFE COMPROMETIDAS EN EL SIMEP

Denominación de la meta	Unidad de medida	Base 2000	Comprometido a 2006
Ampliar la cobertura de la educación básica comunitaria.	Servicios educativos instalados	31,433	35,926
Impulsar la equidad en la educación básica apoyando, en coordinación con las autoridades educativas estatales, 75 mil escuelas del medio rural.	Número de escuelas con apoyos del PAREIB	47,260	75,000
Facilitar, en coordinación con las autoridades educativas estatales, el acceso a la tecnología informática a los alumnos de escuelas telesecundarias.	Número de nuevos servicios de telesecundaria con computadora	4,048	16,248

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Sistema de Metas Presidenciales, México 2006.

Los resultados obtenidos en el periodo de 2001 a 2005 en relación con las metas comprometidas se presentan en el cuadro siguiente:

SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL CONAFE COMPROMETIDAS EN EL SIMEP, 2001-2005

Meta	Unidad de medida	Acumulado a:				Meta		Cumplimiento con respecto a la meta programada para 2005 (%)
						Original 2005	Alcanzada 2005	
		2001	2002	2003	2004			
Ampliar la cobertura de la educación básica comunitaria	Servicios educativos instalados	32,043	32,504	33,679	34,723	1,000	1,095	109.5
Impulsar la equidad en la educación básica apoyando, en coordinación con las autoridades educativas estatales, 75 mil escuelas del medio rural	Número de escuelas con apoyos del PAREIB	55,398	55,898	62,398	65,898	1,500	1,500	100.0
Facilitar, en coordinación con las autoridades educativas estatales, el acceso a la tecnología informática a los alumnos de escuelas telesecundarias	Número de nuevos servicios de telesecundaria con computadora	4,048	7,748	11,248	14,748	1,500	1,500	100.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Reportes de Seguimiento del Sistema de Metas Presidenciales**, México 2006.

Como se observa, en 2005 el CONAFE superó en 9.5% la meta comprometida en el SIMEP para la Educación Comunitaria, y cumplió en 100.0% las metas incluidas este sistema para el PAREIB.

Resultado Núm. 34 Sin Observaciones

Eficacia en el Cumplimiento de los Objetivos

Acceso a la Educación Básica

En el Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE se establece el objetivo de contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de los niños y jóvenes en edad escolar que pertenecen a los grupos más marginados o aislados del país, con el fin de que ejerzan su derecho a una educación de calidad.

La participación del CONAFE en la consecución de este objetivo se evaluará a través de la Educación Comunitaria, debido a que este servicio educativo se encuentra bajo su responsabilidad directa y mediante éste se ofrece educación básica a las personas que habitan en comunidades aisladas que no tienen acceso al sistema educativo formal.

En el cuadro siguiente se presenta el número de personas que constituyeron el universo de atención de la educación comunitaria en 2005, ^{15/} así como las metas programadas y alcanzadas en ese año. ^{16/}

^{15/} El universo de atención determinado por el CONAFE está definido por criterios como: el número de habitantes en la localidad, el número de personas en edad escolar, la existencia de otros servicios del consejo, las condiciones adecuadas para la instalación del servicio, entre otras, por lo que el número de personas objetivo de la Educación Comunitaria, no corresponde con el total de personas en edad escolar que no tienen acceso al sistema educativo en el ámbito nacional.

^{16/} Con el objeto de mejorar la cobertura, la calidad y la eficiencia de los servicios educativos ofrecidos por el CONAFE, el 23 de marzo de 2003 se firmó con el BID el Contrato de Préstamo No. 1456/OC-ME con el cual se formaliza la ejecución de la Fase I del Programa Integral de Educación Comunitaria (PIEC), en cuyo Componente 1 se estableció: Expandir y mejorar el Modelo de Educación Comunitaria: "aumentar la cobertura en la provisión de servicios de educación preescolar y primaria a la población de 3 a 14 años".

UNIVERSO DE COBERTURA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA AL AÑO 2005

(Miles de personas)

Nivel	Universo de atención	Meta programada	Población atendida	Porcentaje de cumplimiento de la meta	Porcentaje de cobertura	Personas sin atención
Total	654.5	324.4	294.4	90.7	45.0	360.1
Preescolar	191.0	167.6	159.4	95.1	83.4	31.6
Primaria	430.1	146.3	123.6	84.5	28.7	306.5
Secundaria	33.4	10.5	11.4	108.6	34.1	22.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. Nota informativa proporcionada por la Dirección de Educación Comunitaria del CONAFE. México, 2006.

Como se observa en el cuadro, el consejo atendió a 294.4 miles de personas, que representaron el 90.7% de la meta programada, y el 45.0% de su universo de atención.

Por nivel educativo, en preescolar se logró atender al 83.4% de los niños y niñas en edad escolar. En primaria se atendió al 28.7% de las personas que requerían el servicio; y en secundaria se registró una cobertura de 34.1%.

Al respecto, el CONAFE explicó que en el caso de la primaria, no ha sido posible aumentar la cobertura, “en virtud de la cada vez más alta dispersión y atomización de la población objetivo; ello debido a la baja matrícula, migración total o parcial de las personas que habitan las localidades objeto de atención, hacia las pequeñas, medianas y grandes ciudades y hacia el exterior del país principalmente por la situación de pobreza, marginación y aislamiento que presentan estas localidades”.

De lo anterior se concluye que el CONAFE, por medio de la Educación Comunitaria, contribuyó con el 45.0% a la consecución del objetivo institucional de ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de los niños y jóvenes en edad escolar que pertenecen a los grupos más marginados o aislados del país, ya que proporcionó el servicio de educación básica a 294.4 miles de personas que constituyeron parte de su población objetivo.

*Resultado Núm. 35 Sin Observaciones***Permanencia**

En el Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE se establece el objetivo de contribuir a ampliar las oportunidades para la permanencia en la educación básica de los niños y jóvenes en edad escolar que pertenecen a los grupos más marginados o aislados del país, con el fin de que ejerzan su derecho a una educación de calidad.

La evaluación de la consecución de este objetivo se realizó con base en el índice de permanencia de los alumnos de primaria y secundaria de Educación Comunitaria, de los apoyados por el PAREIB y de los becarios de Oportunidades.

Con la información proporcionada por el CONAFE, se comprobó que en el ciclo escolar 2004-2005, el consejo logró que el 95.2% de los estudiantes atendidos mediante la Educación Comunitaria permanecieran en los servicios educativos, lo cual representó un aumento en el índice de permanencia de alumnos del 13.4% respecto del año lectivo 2001-2002, como se muestra en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE PERMANENCIA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS
A CARGO DEL CONAFE, CICLOS ESCOLARES 2001-2002 Y 2004-2005
(Porcentaje)

Programa	Ciclo escolar		Diferencia
	2001-2002	2004-2005	
Educación Comunitaria	81.8	95.2	13.4
PAREIB	97.2	97.6	0.4
Oportunidades	97.1	98.2	1.1

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005; Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001- 2004; Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

Entre los beneficiarios del PAREIB, se obtuvo un índice del 97.6%, y su incremento en el periodo de análisis fue de 0.4%.

El Programa Oportunidades registró una permanencia de 98.2% de sus estudiantes de primaria y un incremento de 1.1%, respecto del año lectivo 2001-2002.

Por lo que se refiere a la educación secundaria, en el ciclo escolar 2004-2005 el CONAFE logró que permaneciera en los servicios educativos comunitarios el 95.2% de los estudiantes, ^{17/} como se muestra en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE PERMANENCIA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS PROGRAMAS

DEL CONAFE, CICLOS ESCOLARES 2001-2002 Y 2004-2005

(Alumnos)

(Porcentaje)

Programa	Ciclo escolar		Diferencia
	2001-2002	2004-2005	
Educación Comunitaria	--	95.2	--
PAREIB	93.9	93.7	(0.2)
Oportunidades	93.8	93.2	(0.6)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005; Histórico de Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005; Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

En el ciclo escolar 2004-2005, el 93.7% de los beneficiarios del PAREIB logró permanecer en sus estudios y se registró una disminución de 0.2% respecto del año lectivo 2001-2002.

Los becarios del Programa Oportunidades obtuvieron un índice de permanencia de 93.2% y una disminución de 0.6% en el periodo.

De lo anterior se concluye que el CONAFE, por medio de la Educación Comunitaria, el PAREIB y Oportunidades, cumplió en 95.2%, 93.7% y 93.2%, en ese orden, el objetivo establecido en su programa de mediano plazo, relativo a garantizar la igualdad de oportunidades para la permanencia de todos los niños y jóvenes del país en la educación básica.

Resultado Núm. 36 Observación Núm. 1

Logro Educativo

En el Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE se establece el objetivo de contribuir a ampliar las oportunidades para el logro educativo de los niños y jóvenes en edad escolar que pertenecen a los grupos más marginados o aislados del país, con el fin de que ejerzan su derecho a una educación de calidad.

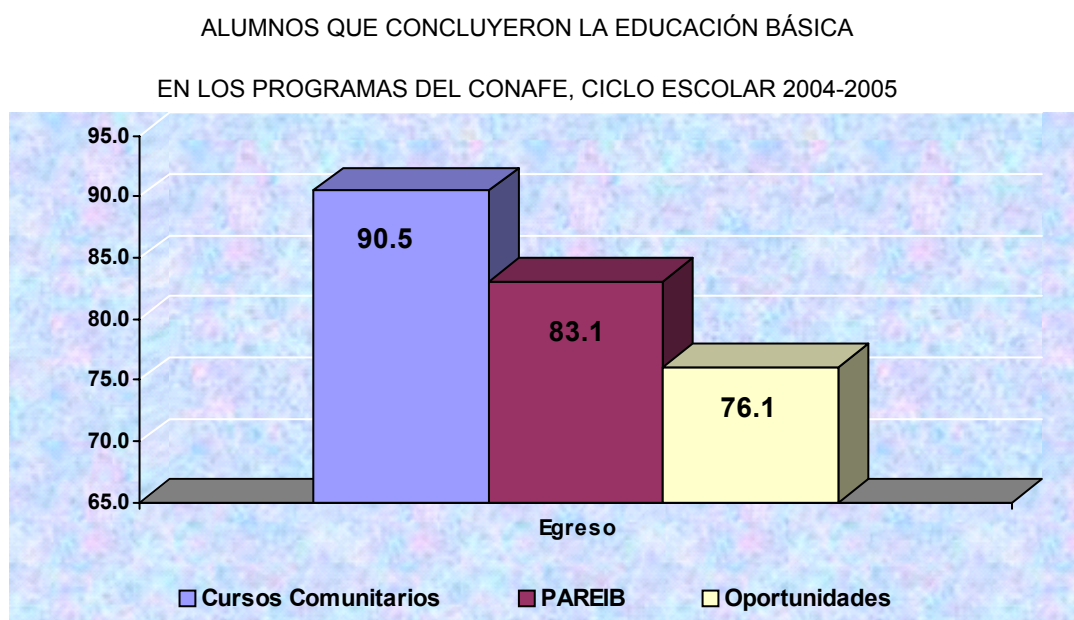
Cabe señalar que el consejo no estableció parámetros para medir el avance de los alumnos en materia de logro educativo determinados en el programa institucional.

Para evaluar la consecución de este objetivo se analizaron los índices de eficiencia terminal de los educandos de secundaria comunitaria, de los apoyados por el PAREIB y de los becarios de Oportunidades, ya que este índice representa a los alumnos que concluyeron la educación básica. Asimismo, se consideraron los resultados obtenidos por los estudiantes de primaria comunitaria en las pruebas de comprensión lectora y de habilidades lógico matemáticas, porque miden el nivel de aprendizaje de los alumnos con base en los resultados esperados en los planes y programas de estudio.

17/ No se presenta la permanencia 2001-2004 de los Cursos Comunitarios debido a que el proyecto de

Alumnos que Concluyen la Educación Básica

Con la información proporcionada por el CONAFE, se comprobó que en el ciclo escolar 2004-2005, concluyeron la educación básica el 90.5% de los alumnos de Educación Comunitaria, el 83.1% de los educandos beneficiarios del PAREIB y el 76.1% de los becarios de Oportunidades, como se muestra en la gráfica siguiente:



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**; **Histórico de Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005**; Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

secundaria comunitaria inicia formalmente en el ciclo escolar 2004-2005.

Habilidades de Comprensión Lectora y Lógico Matemáticas de los Alumnos

Con la información proporcionada por el CONAFE se verificó que en el año 2005, los promedios nacionales de comprensión lectora y de matemáticas de la Educación Primaria Comunitaria se ubicaron en 471.9 y 470.4 puntos, respectivamente, de los 800.0 puntos determinados como el nivel óptimo de aprendizaje establecido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). ^{18/}

MEDIAS NACIONALES EN HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA
Y LÓGICO MATEMÁTICAS DE LOS CURSOS COMUNITARIOS, AÑOS 2000 Y 2005

Habilidad	Nivel óptimo de aprendizaje	Años		Aumento
		2000	2005	
Sistema escolarizado (SEP)				
Comprensión Lectora	800.0	467.7	471.9	4.2
Lógico Matemática	800.0	466.7	470.4	3.7

FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La Calidad de la Educación Básica en México. México 2005.

En el año de análisis, en ambos promedios se registraron aumentos: de 4.2 y 3.7 puntos, respecto de 2000.

El 14.0% de los evaluados en comprensión lectora y el 15.0% en habilidades lógico-matemáticas se posicionaron en el nivel de ejecución 4, es decir, que mostraron pleno dominio de los conocimientos en cuestión, como se detalla en el cuadro siguiente:

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN CADA NIVEL DE EJECUCIÓN
EN HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA Y LÓGICO MATEMÁTICAS, AÑOS 2000 Y 2005

Habilidad	Nivel 1		Diferencia	Nivel 2		Diferencia	Nivel 3		Diferencia	Nivel 4		Diferencia
	2000	2005		2000	2005		2000	2005		2000	2005	
Comprensión Lectora	35.0	36.0	1.0	31.0	27.0	(4.0)	22.0	23.0	1.0	12.0	14.0	2.0
Lógico Matemáticas	36.0	38.0	2.0	29.0	25.0	(4.0)	21.0	22.0	1.0	14.0	15.0	1.0

FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. **La Calidad de la Educación Básica en México**. México 2005.

En comprensión lectora de cada 100 alumnos:

- 36 se ubicaron en el nivel 1 y presentaron conocimientos insuficientes, además de un aumento de un punto porcentual en el periodo de análisis.
- 27 se situaron en el nivel 2, y manifestaron discernimientos parcialmente insuficientes, aunque presentando una disminución de 4.0 puntos porcentuales.
- 23 se posicionaron en el nivel 3 y mostraron conocimientos suficientes en la habilidad y obteniendo un incremento de un punto porcentual en el periodo.
- 14 se ubicaron en el nivel 4, y dominaron los contenidos de los planes y programas de estudio, asimismo, registraron un aumento de 2.0 puntos porcentuales en el mismo tiempo.

Los resultados reportados en las habilidades lógico matemáticas son similares a los obtenidos en comprensión lectora:

18/ De acuerdo con su decreto de creación, el INEE es el encargado de diseñar y aplicar las pruebas de estándares nacionales en el ámbito nacional.

De cada 100 educandos evaluados:

- 38 se ubicaron en el nivel 1, y presentaron conocimientos insuficientes, además de un aumento de 2.0 puntos porcentuales en el periodo de análisis.
- 25 se situaron en el nivel 2, y manifestaron discernimientos parcialmente insuficientes, aunque presentando una disminución de 4.0 puntos porcentuales.
- 22 se posicionaron en el nivel 3, y mostraron conocimientos suficientes en la habilidad y obteniendo un incremento de un punto porcentual en el periodo.
- 15 se ubicaron en el nivel 4, y dominaron los contenidos de los planes y programas de estudio, asimismo, registraron un aumento de un punto porcentual en el mismo tiempo.

De lo anterior se concluye que no fue posible evaluar el avance obtenido por el CONAFE en la consecución del objetivo relativo a garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de oportunidades para el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la educación básica, en contravención de lo establecido en el PRONAE 2001-2006. Con el análisis del indicador de eficiencia terminal en secundaria se determinó que el 90.5% de los alumnos de Educación Comunitaria, el 83.1% de los escolares beneficiarios del PAREIB y el 76.1% de los becarios de Oportunidades terminaron la educación básica. Asimismo, en la revisión de los resultados de las pruebas de estándares nacionales se constató que el 37.0% de los alumnos de primaria comunitaria presentaron conocimientos suficientes o dominaron los contenidos de los planes y programas de estudio en comprensión lectora y habilidades lógico-matemáticas, en ese orden.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el

Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se instrumenten las medidas necesarias a fin de incrementar el porcentaje de alumnos de primaria comunitaria que adquieren los conocimientos y habilidades suficientes en comprensión lectora y habilidades lógico-matemáticas, de acuerdo con los resultados de las pruebas de estándares nacionales, con el propósito de cumplir con lo que se establezca en el Programa Institucional de Mediano Plazo del Consejo.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 37 Sin Observaciones

Compromisos del Milenio contraídos por México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de Educación

En el año 2000, el Gobierno Federal por medio de la SEP convino ante la ONU una serie de compromisos para mejorar la calidad de la educación en México. Como parte de estos compromisos del milenio se establecieron dos objetivos en materia de educación:

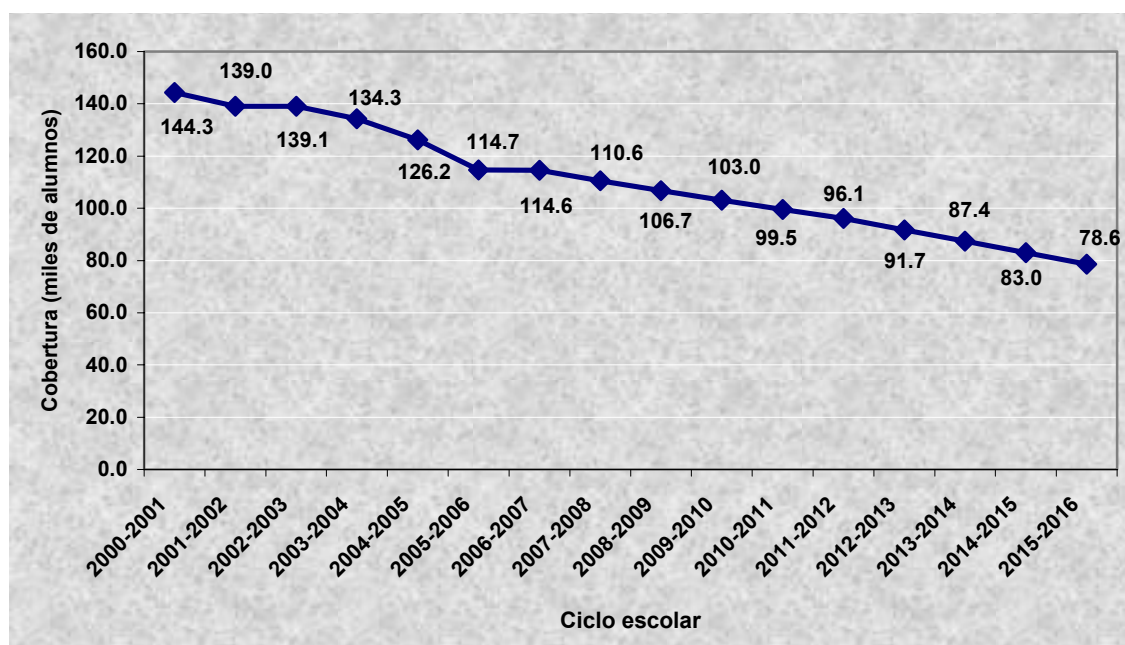
1. Lograr la enseñanza primaria universal.
2. Promover la equidad de género y la autonomía de las mujeres.

Para alcanzar el primer propósito se estableció la meta de “Asegurar que, para el año 2015, todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”.

El análisis de esta meta se realizó con base en el número de personas atendidas en la primaria comunitaria, y la eficiencia terminal de los alumnos de esta modalidad educativa, debido a que estos servicios son proporcionados directamente por el CONAFE.

Con base en la información proporcionada por el consejo, la ASF realizó una proyección de las personas atendidas en primaria comunitaria, como se muestra a continuación:

ESTIMACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN PRIMARIA COMUNITARIA,
CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2015-2016
(Miles de alumnos)

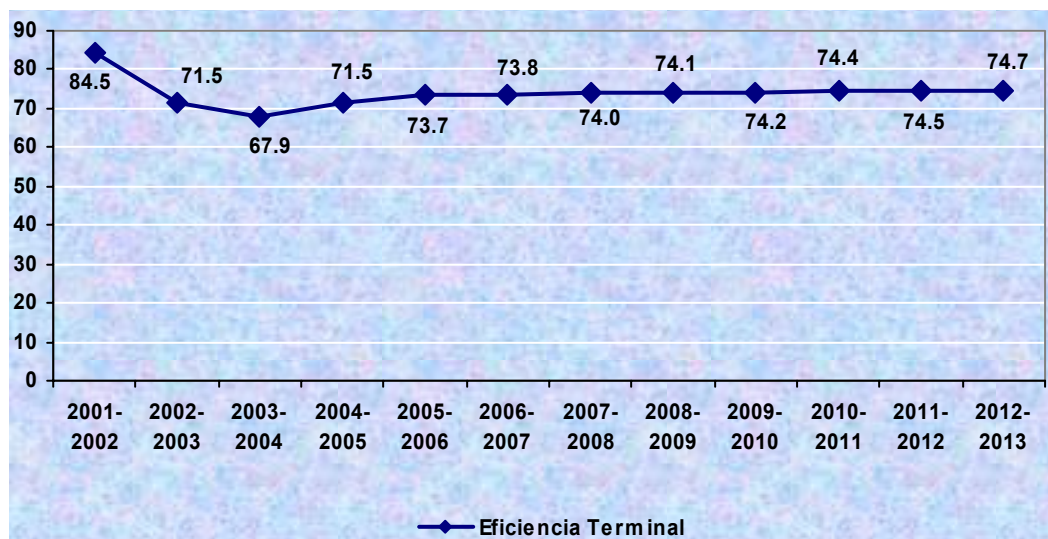


FUENTE: Estimación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los documentos **Población Objetivo de Educación Comunitaria**, 2005. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Proyección de Indicadores de Educación Comunitaria**. México, 2006.

Como se observa, de prevalecer las condiciones actuales, en el ciclo 2015-2016 se atenderán 78.6 miles de alumnos en primaria comunitaria, lo que denota que el consejo contribuirá en el ámbito de sus atribuciones, al alcance de la meta del milenio.

En cuanto a la eficiencia terminal de los alumnos de primaria comunitaria, el CONAFE proporcionó la estimación de este índice al ciclo escolar 2012-2013, como se muestra a continuación:

PROYECCIÓN DE LA EFICIENCIA TERMINAL DE PRIMARIA COMUNITARIA,
CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2012-2013
(Porcentajes)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. **Proyección de Indicadores de Educación Comunitaria.** México, 2006.

Como se observa, el índice de eficiencia terminal muestra una tendencia decreciente en el periodo de análisis, ya que disminuirá en 9.8% al pasar de 84.5% a 74.7%, lo que implicará que en el ciclo escolar 2012-2013, de cada 100 alumnos inscritos 75 lograrán concluir un ciclo completo de primaria comunitaria.

Por otra parte, en lo que se refiere al objetivo de promover la equidad de género y la autonomía de las mujeres, se estableció la meta siguiente: “eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015”.

Con la información proporcionada por el CONAFE, se observó que del año lectivo 1999-2000 al 2005-2006, el porcentaje de escolares del género femenino ha sido constante.

En el ciclo escolar 1999-2000, el porcentaje de alumnas se ubicó en 48.9%, y en el año lectivo 2005-2006 esta cifra se situó en 49.4%, como se muestra en el cuadro siguiente:

**ATENCIÓN OTORGADA POR EL CONAFE POR NIVEL EDUCATIVO Y GÉNERO,
CICLOS ESCOLARES 1999-2000 A 2005-2006
(Miles de alumnos y porcentajes)**

Nivel educativo	Género	Ciclos escolares						
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
Preescolar								
	Hombres	55.8	59.9	59.7	64.6	65.0	69.6	72.3
	Mujeres	55.5	59.6	58.8	63.6	64.6	69.1	71.7
	Suma	111.3	119.5	118.5	128.2	129.6	138.7	144.0
	% Mujeres	49.8%	49.9%	49.6%	49.6%	49.8%	49.8%	49.8%
Primaria								
	Hombres	75.5	77.0	72.4	72.7	69.8	63.8	59.6
	Mujeres	70.3	71.0	67.9	68.6	65.9	60.9	56.8
	Suma	145.8	148.0	140.3	141.3	135.7	124.7	116.4
	% Mujeres	48.2%	48.0%	48.4%	48.5%	48.6%	48.8%	48.8%
Secundaria								
	Hombres	0	0	0	0	0.2	2.2	4.5
	Mujeres	0	0	0	0	0.2	2.4	4.7
	Suma	0	0	0	0	0.4	4.6	9.2
	% Mujeres	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.2%	51.6%	51.4%
Total								
	Hombres	131.4	136.9	132.1	137.3	135.0	135.6	136.4
	Mujeres	125.8	130.6	126.7	132.2	130.8	132.4	133.2
	Suma	257.2	267.5	258.8	269.5	265.8	268.0	269.6
	% Mujeres	48.9%	48.8%	49.0%	49.0%	49.2%	49.4%	49.4%
FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Sistema de Estadística Continúas, SEP, inicio de cursos de cada ciclo escolar. México, 2006.								

Por lo que se refiere a la educación preescolar, el 49.8% de los inscritos en el ciclo escolar 2005-2006 pertenecían al género femenino y el 50.2% al masculino.

En educación primaria el porcentaje de alumnas atendidas creció en 0.6%, ya que en el ciclo escolar 2005-2006 se ubicó en 48.8% y en el ciclo 1999-2000 se situó en 48.2%.

En el año 2005-2006, la educación secundaria albergó al mayor número de jóvenes del género femenino, pues de los alumnos inscritos, el 51.4% fueron mujeres. Es importante precisar que en el año escolar 2003-2004 el 56.2% de su matrícula total eran mujeres, y en el 2004-2005 el 51.6%.

Además, el consejo señaló que para 2005, en materia de equidad de género se desarrollaron las siguientes acciones:

- Se iniciaron los trabajos de co-edición de material didáctico con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), cuyo texto se orienta a niños y niñas de Nivel III de primaria y a estudiantes de secundaria.
- En lo que respecta al proyecto Camino a Secundaria, y a fin de precisar las acciones y estrategias que cada delegación ha desarrollado con los materiales que lo constituyen, se diseñó una encuesta dirigida a jefas y jefes de programas de todas las delegaciones, así como una base de datos para sistematizar la información correspondiente.

De lo anterior se concluye que de prevalecer las condiciones observadas en 2005, el CONAFE contribuirá, en el ámbito de sus atribuciones, al cumplimiento de la meta de asegurar que para el año 2015, todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, como lo establecen los compromisos del milenio contraídos con la ONU, ya que atenderá a 78.6 miles de personas con primaria comunitaria, y de éstos el 74.7% logrará concluir este nivel. Respecto a la meta de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en la enseñanza primaria y secundaria, para 2005 ésta se cumplió al 100.0%.

Resultado Núm. 38 Observación Núm. 1

Calidad del Servicio Educativo

Indicadores Educativos

Alumnos beneficiarios de los Programas a cargo del CONAFE

Primaria

En los Criterios Generales para la Elaboración de Reglas de Operación de Programas 2005, emitidos por las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, apartado Evaluación Interna (Indicadores de resultados), se estableció que “los indicadores deben estar vinculados con los objetivos específicos, de tal manera que la consecución de las metas permita el cumplimiento de éstos”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo 2004 se estableció el objetivo de: “Ofrecer los servicios de educación básica a las niñas y los niños en edad preescolar o escolar que habitan en las pequeñas localidades rurales marginadas, propiciando en ellas y ellos el desarrollo de competencias que les permitan participar en la vida social y económicamente productiva con igualdad de oportunidades”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 2004 se estableció el objetivo de: “Contribuir a mejorar los indicadores educativos de la educación básica en localidades rurales, a través de una serie de intervenciones de naturaleza material, pedagógica y de gestión escolar en las escuelas preescolares, en primarias (principalmente multigrado) y en la totalidad de escuelas telesecundarias”.

En las Reglas de Operación 2005 de Oportunidades se estableció el objetivo de “Contribuir a que los niños y jóvenes completen la educación básica y media superior mediante becas escolares crecientes, y tengan la posibilidad de continuar sus estudios superiores”.

Para los ciclos escolares 2004-2005 y 2005-2006, se verificó que el consejo definió en sus reglas de operación indicadores para evaluar el desempeño de sus programas: Para el PAREIB estableció, entre otros, los indicadores de eficiencia terminal, deserción y reprobación escolares. Para la educación comunitaria los de egresión, permanencia y aprobación. Sin embargo, en sus reglas de operación el consejo no estableció metas para los indicadores señalados.

Por ello, para evaluar la calidad del servicio educativo que proporciona el consejo, la ASF comparó los resultados en materia de eficiencia terminal, deserción escolar y reprobación respecto de los obtenidos por la SEP en el sistema escolarizado nacional y por el CONAFE en primaria y secundaria en años anteriores, así como los correspondientes a la aplicación de los exámenes nacionales de comprensión lectora y matemáticas.

Debido a la proximidad del fin del ciclo escolar 2005-2006 el CONAFE no cuenta con los resultados de estos indicadores correspondientes a dicho ciclo, por lo que el análisis se efectuó con los resultados del ciclo 2004-2005.

Cabe mencionar que el consejo no proporcionó la información referente al cálculo de los indicadores educativos de los alumnos de Educación Comunitaria y de los beneficiarios de Oportunidades en el Distrito Federal, aunque sí se reporta la existencia de alumnos atendidos por los dos programas en esta entidad federativa.

En el caso de Oportunidades, el CONAFE señaló que este programa comenzó a operar en el Distrito Federal en el ciclo escolar 2005-2006 en las delegaciones de Tlalpan, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, por lo que no se registraron indicadores para el ciclo escolar 2004-2005.

Es importante señalar que la SEP calcula los indicadores de PAREIB y Oportunidades, pues los alumnos de estos programas pertenecen al sistema escolarizado y sólo reciben apoyos por parte del consejo para compensar algunas disparidades. El cálculo y los resultados de los indicadores educativos de la Educación Comunitaria son responsabilidad del CONAFE.

Eficiencia Terminal

En el ciclo escolar 2004-2005 el índice de eficiencia terminal del sistema escolarizado de la SEP para el nivel primaria se ubicó en 90.0% en el ámbito nacional, porcentaje superior al registrado por los alumnos beneficiarios de los programas del CONAFE, como se muestra a continuación:

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE EN EL ÁMBITO NACIONAL CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Porcentaje)

Programa	Índice	Diferencia respecto de la SEP
Sistema escolarizado (SEP)	90.0	
Educación Comunitaria	71.5	(18.5)
PAREIB	86.6	(3.4)
Oportunidades	89.6	0.4

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001- 2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, México, 2006.

En la Educación Comunitaria, ^{19/} 7 de cada 10 alumnos lograron concluir sus estudios, proporción menor que la presentada por el sistema escolarizado, en donde 9 de cada 10 escolares concluyeron la primaria. Respecto de esta modalidad, el consejo informó que de acuerdo con sus proyecciones, para el año 2012 alcanzará una eficiencia terminal del 74.7%, mayor en 3.2 puntos porcentuales que la obtenida en el ciclo 2004-2005.

Los educandos beneficiarios del PAREIB también reportaron una eficiencia terminal menor que la del sistema escolarizado, ya que el 86.6% de sus alumnos terminaron el nivel, porcentaje menor en 3.4% que el reportado por la SEP.

Los estudiantes beneficiarios de Oportunidades tuvieron una eficiencia terminal de 89.6%, 0.4% menos que la nacional. Al respecto, el consejo indicó que no se determinan los indicadores educativos específicamente para los alumnos que reciben beca de Oportunidades, y que los datos proporcionados corresponden a las escuelas en donde al menos un alumno es beneficiario del programa y que hay planteles que cuentan con menos de cinco becarios.

Se verificó que el índice de eficiencia terminal de los alumnos de primaria beneficiarios del CONAFE presentó variaciones entre las entidades federativas, como se muestra en el cuadro siguiente:

^{19/} En el caso de Educación Comunitaria, el CONAFE definió el indicador de egresión, que se refiere al porcentaje de alumnos promovido de Nivel III con dos o más ciclos escolares en este Nivel respecto del total de alumnos(as) evaluados(as) de Nivel III con dos o más ciclos escolares en este nivel. Cabe señalar que este Indicador no es equivalente al de Eficiencia Terminal de la SEP; sin embargo, para el análisis se toma este índice porque es un referente directo de los alumnos que concluyen la primaria comunitaria y se hacen acreedores a un certificado o constancia de estudios, una vez concluido un nivel educativo.

**ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ALUMNOS DE PRIMARIA
DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
DEL CONAFE, CICLO ESCOLAR 2004-2005**
(Porcentaje)

Entidad federativa	Sistema escolarizado de la SEP	Escuelas atendidas por el CONAFE		
		Educación Comunitaria	PAREIB	Oportunidades
Nacional	90.0	71.5	86.6	89.6
Aguascalientes	94.1	76.5	90.7	85.3
Baja California	93.1	100.0	93.5	84.1
Baja California Sur	95.7	69.4	100.0	87.4
Campeche	88.5	48.1	84.7	93.5
Chiapas	95.1	88.4	92.3	92.6
Chihuahua	88.3	58.7	71.9	81.3
Coahuila	83.4	83.9	84.9	96.7
Colima	84.9	79.3	78.1	82.7
Durango	94.5	100.0	83.7	84.2
Estado de México	90.1	91.9	83.8	77.1
Guanajuato	86.8	62.7	82.3	86.8
Guerrero	82.1	79.2	95.9	100.0
Hidalgo	95.9	87.1	87.6	85.6
Jalisco	89.5	45.9	89.3	89.7
Michoacán	93.9	55.2	85.0	81.6
Morelos	84.9	100.0	92.2	89.2
Nayarit	93.1	60.4	91.0	98.6
Nuevo León	94.1	63.5	87.8	84.5
Oaxaca	95.5	75.2	83.4	96.7
Puebla	85.9	74.8	89.3	100.0
Querétaro	90.9	82.3	91.1	95.4
Quintana Roo	96.1	74.5	89.9	96.2
San Luis Potosí	98.4	91.4	90.0	89.6
Sinaloa	90.1	58.5	84.9	83.9
Sonora	86.5	74.1	89.2	95.8
Tabasco	92.8	71.9	88.1	92.1
Tamaulipas	89.4	75.4	83.6	79.4
Tlaxcala	88.8	92.6	98.1	91.6
Veracruz	98.3	34.9	84.3	94.8
Yucatán	86.6	67.7	87.1	93.9
Zacatecas	89.1	85.9	91.7	78.7

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001- 2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, México, 2006.

NOTA Cuadro ordenado alfabéticamente.

En 12 estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) la eficiencia terminal de los estudiantes del sistema escolarizado de la SEP fue superior a la de los escolares de los tres programas a cargo del CONAFE.

En Educación Comunitaria, los estados de Baja California, Durango y Morelos reportaron que la totalidad de los alumnos inscritos concluyeron el nivel, les siguió Tlaxcala con 92.6% y San Luis Potosí, con 91.4%. La menor egresión se presentó en Campeche, Jalisco y Veracruz, donde menos de la mitad de los estudiantes concluyeron la primaria (48.1%, 45.9% y 34.9%, respectivamente).

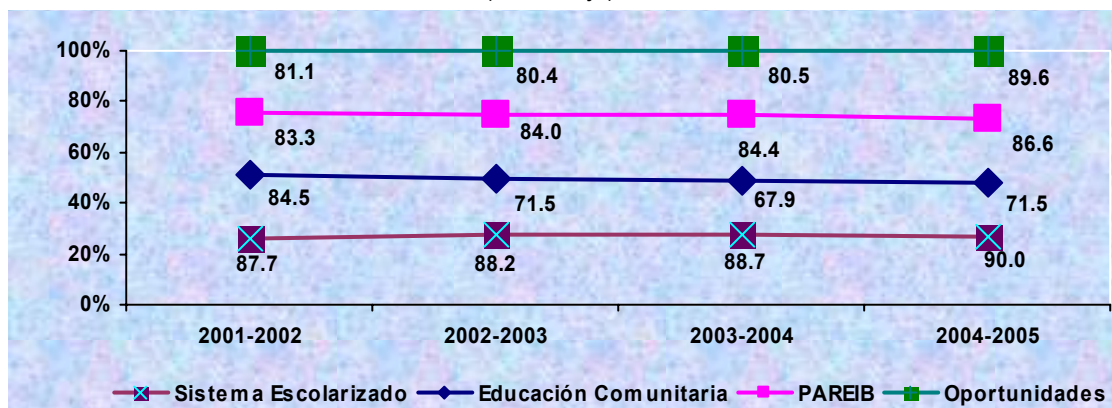
Por lo que se refiere al PAREIB, 29 entidades presentaron índices superiores al 80.0%. En Chihuahua y Colima 7 de cada 10 alumnos en promedio concluyeron la primaria.

También en las escuelas con estudiantes beneficiarios de Oportunidades se registraron proporciones superiores al 80.0%, con excepción de los planteles del Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, con índices de 77.1%, 79.4% y 78.7%, en ese orden. En los estados de Guerrero y Puebla se logró que todos los educandos concluyeran la primaria. ^{20/}

Durante los ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, la Educación Comunitaria fue el único de los programas del CONAFE que mostró un decremento en el índice de eficiencia terminal, como se muestra en la gráfica siguiente:

^{20/} Cabe señalar que el índice de eficiencia terminal considera el número de alumnos que ingresaron a la primaria en un ciclo escolar y los que concluyeron el nivel cinco ciclos escolares después, sin tomar en cuenta a los alumnos que se dieron de baja y a los que ingresaron durante esos ciclos escolares.

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE, CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2004-2005
(Porcentaje)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001- 2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

El CONAFE señaló que esta disminución se debe a una modificación que se realizó en el año 2003 a los indicadores definidos en las Reglas de Operación. Hasta el ciclo escolar 2001-2002 el indicador vigente era el de certificación, el cual definía el porcentaje de alumnos aprobados y con la edad establecida para acreditar el Nivel III, respecto a la existencia de alumnos de Nivel III susceptibles de acreditar al finalizar el ciclo escolar. Este indicador se sustituyó en las Reglas de Operación de 2003, por el de egresión ya que éste mide con mayor exactitud el porcentaje de alumnos que concluyen la Primaria Comunitaria.

Durante el periodo de análisis, el sistema escolarizado de la SEP mostró una tendencia a aumentar la eficiencia terminal de los educandos, pues en año lectivo 2001-2002 presentó un índice del 87.7% y en el ciclo 2004-2005 de 90.0%.

La Educación Comunitaria observó una disminución en este índice de 13 puntos porcentuales, al pasar de 84.5% en 2001-2002 a 71.5% en el ciclo escolar 2004-2005.

El PAREIB mejoró la eficiencia terminal de los alumnos: en el ciclo escolar 2001-2002 el 83.3% de los educandos concluía sus estudios y para el ciclo 2004-2005 el 86.6%.

Las escuelas con alumnos beneficiarios de Oportunidades presentaron el mayor incremento con respecto a 2001-2002, ya que este índice creció en 8.5 puntos porcentuales.

Con respecto a las variaciones registradas en los indicadores educativos del PAREIB y Oportunidades, el CONAFE argumentó que los programas compensatorios forman parte del conjunto de programas sociales y educativos del Gobierno de la República, y que su objetivo es contribuir a mejorar los indicadores educativos, por lo que no se puede considerar responsabilidad de los programas el disminuir o aumentar estos indicadores.

Por lo que respecta a la Educación Comunitaria, el consejo informó que los resultados obtenidos en la eficiencia terminal del nivel primaria se deben, entre otras, a las siguientes causas:

- Se inscribe población migrante, indígena y mestiza, por lo que su universo de atención es fluctuante, ya que al inicio del ciclo escolar cuentan con niñas y niños inscritos en el nivel, que después por fenómenos migratorios, no concluyen sus estudios y no se dan de baja del Sistema de Educación Comunitaria.
- Los hijos mayores (a partir de los 12 años) son incorporados al campo laboral para apoyar la economía familiar y dejan de lado los estudios.
- El modelo de evaluación del aprendizaje de los alumnos ha ido cambiando en los últimos años de acuerdo con los enfoques educativos del CONAFE. El cambio de formas y criterios de evaluación impacta significativamente en los resultados que obtienen los alumnos al finalizar el ciclo escolar.

En síntesis:

De cada 100 alumnos de primaria:

- 71 alumnos que cursaron la Educación Comunitaria terminaron el nivel.
- 87 beneficiarios del PAREIB la concluyeron.
- 90 escolares beneficiados por el Programa Oportunidades finalizaron sus estudios.

Se constató que en el ciclo escolar 2004-2005 la eficiencia terminal de los alumnos de la Educación Comunitaria fue del 71.5%, de los beneficiarios del PAREIB del 86.6% y de los becarios de Oportunidades de 89.6%, todas por debajo de la del sistema escolarizado (90.0%). Con respecto al año lectivo 2001-2002 se verificó que este indicador se incrementó en 3.3% y 8.5% entre los estudiantes beneficiados con el PAREIB y con Oportunidades, respectivamente.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se estructure un programa cuya meta sea incrementar en el mediano plazo el porcentaje de alumnos de primaria comunitaria que concluyen ese nivel, a fin de cumplir con lo que se establezca en las reglas de operación de la Educación Comunitaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 39 Observación Núm. 1

Deserción

En el ciclo escolar 2004-2005 de cada 100 alumnos inscritos en el sistema escolarizado de la SEP en el nivel primaria uno abandonó sus estudios sin concluirlos, proporción inferior a la registrada por los educandos beneficiados con los programas del CONAFE, como se muestra en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE DESERCIÓN DE ALUMNOS DE PRIMARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE, CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Porcentaje)

Programa	Índice	Diferencia respecto de la SEP
Sistema Escolarizado (SEP)	1.4	
Educación Comunitaria	4.8	3.4
PAREIB	2.4	1.0
Oportunidades	1.8	0.4

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001-2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, México, 2006.

En las escuelas comunitarias, 5 de cada 100 escolares abandonaron sus estudios sin terminarlos, ^{21/} proporción mayor que la reportada por el sistema escolarizado en 3.4%. Sobre el particular, el consejo informó que de acuerdo con sus proyecciones, para el año 2012 registrará una deserción del 5.1%, lo que significará que el número de alumnos que abandonan sus estudios de primaria sin concluirlos aumentará en 0.3 puntos porcentuales con respecto al ciclo 2004-2005.

El CONAFE señaló que la Modalidad de Primaria Comunitaria Migrante, atiende a los niños únicamente durante el tiempo que sus padres y madres permanecen en el campo agrícola, periodo

^{21/} Es importante aclarar que para la educación comunitaria se estableció el indicador de permanencia de los alumnos. Para efectos de análisis la ASF calculó el índice de deserción con base en los resultados del indicador señalado.

que generalmente no coincide con el ciclo escolar, por lo que las estadísticas al finalizar éste ya no reflejan la atención total brindada a este sector de la población.

También la deserción de los escolares del PAREIB superó a la de la SEP, con un índice del 2.4%, mayor en 1.0% que el de esa dependencia.

La deserción registrada en las escuelas con estudiantes del Programa Oportunidades fue de 1.8%, inferior en 3.0% y 0.6% a la de la Educación Comunitaria y el PAREIB, respectivamente; aunque ésta fue superior en 0.4% a la reportada por el sistema escolarizado.

El índice de deserción de los educandos beneficiarios de los programas del CONAFE por entidad federativa, se muestra en el cuadro siguiente:

**ÍNDICE DE DESERCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ALUMNOS DE PRIMARIA DEL SISTEMA
ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE,
CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Porcentaje)**

Entidad federativa	Sistema Escolarizado de la SEP	Escuelas atendidas por el CONAFE		
		Educación Comunitaria	PAREIB	Oportunidades
Nacional	1.4	4.8	2.4	1.8
Aguascalientes	1.0	0.0	1.6	1.7
Baja California	1.3	8.3	2.0	1.7
Baja California Sur	0.2	15.4	0.0	0.5
Campeche	1.8	15.5	2.4	2.1
Chiapas	0.4	0.0	0.0	0.1
Chihuahua	1.2	0.0	3.7	0.1
Coahuila	2.6	2.6	3.6	4.3
Colima	2.3	3.0	4.0	3.7
Durango	0.0	8.7	3.1	2.2
Estado de México	1.5	8.6	3.3	(1.3)
Guanajuato	1.1	2.4	2.9	3.6
Guerrero	2.8	17.6	1.0	1.3
Hidalgo	0.5	8.1	2.1	2.4
Jalisco	1.6	13.0	1.7	1.3
Michoacán	1.2	8.8	4.1	1.4
Morelos	1.0	10.2	1.1	2.1
Nayarit	1.2	7.4	2.3	2.3
Nuevo León	0.9	0.0	0.7	1.0
Oaxaca	0.7	5.2	2.7	3.7
Puebla	2.7	0.0	2.0	1.6
Querétaro	1.6	3.6	1.5	1.5
Quintana Roo	0.5	10.5	0.9	1.1
San Luis Potosí	0.0	6.1	1.5	2.0
Sinaloa	1.2	6.3	2.6	2.4
Sonora	1.5	0.0	2.7	0.3
Tabasco	1.0	4.3	1.4	2.4
Tamaulipas	1.6	7.4	2.1	3.0
Tlaxcala	1.9	8.2	0.4	1.1
Veracruz	0.5	5.4	2.3	2.4
Yucatán	2.0	0.0	1.9	2.9
Zacatecas	1.9	19.2	0.9	1.3

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001- 2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

NOTA Cuadro ordenado alfabéticamente.

En 16 estados la proporción de los escolares del sistema escolarizado de la SEP que abandonaron sus estudios fue inferior a la de los estudiantes de los tres programas a cargo del CONAFE.

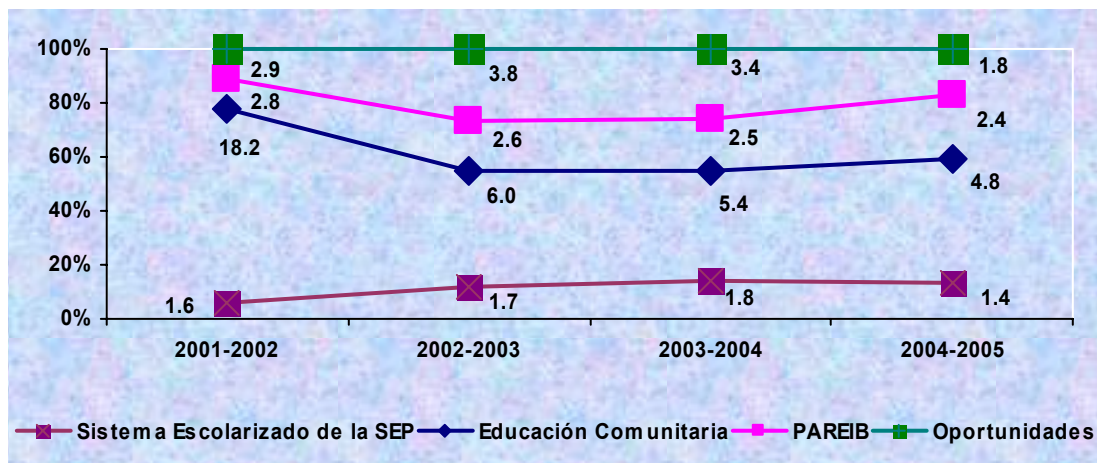
En la Educación Comunitaria, en términos generales, las entidades federativas retuvieron a 80 alumnos de cada 100. Las deserciones más altas se presentaron en Zacatecas, Guerrero, Campeche y Baja California Sur (19.2%, 17.6%, 15.5% y 15.4%, en ese orden).

Por lo que se refiere a las escuelas adscritas al PAREIB, en los estados de Coahuila, Colima y Michoacán, 4 de cada 100 estudiantes inscritos abandonaron sus estudios; y el menor porcentaje de deserción se registró en Tlaxcala con el 0.4%, seguido por Nuevo León con el 0.7%.

Entre las escuelas con alumnos beneficiarios de Oportunidades, la deserción más alta se registró en el estado de Coahuila (4.3%), seguido de Colima y Oaxaca con el 3.7% y el menor porcentaje se presentó en Chiapas y Chihuahua, ambos con el 0.1%.

Durante los ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, la Educación Comunitaria, el PAREIB y Oportunidades mostraron decrementos en su índice de deserción, como se muestra en la gráfica siguiente:

ÍNDICE DE DESERCIÓN DE ALUMNOS DE PRIMARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP
Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE, CICLOS ESCOLARES
2001-2002 A 2004-2005
(Porcentaje)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001-2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

El índice de deserción de la SEP disminuyó en 0.2 puntos porcentuales, ya que en el ciclo escolar 2001-2002 reportó un porcentaje del 1.6% y en el año 2004-2005 esta cifra se ubicó en 1.4%.

En Educación Comunitaria el índice de deserción decreció en 13.4 puntos porcentuales, ya que pasó de 18.2% a 4.8%, lo que implicó que en promedio 13 estudiantes menos abandonaran sus estudios de primaria, respecto del ciclo escolar 2001-2002.

Asimismo, el índice de deserción de los educandos del PAREIB disminuyó en 0.4 puntos porcentuales, al pasar de 2.8% a 2.4%, en el periodo señalado.

El índice de eficiencia terminal de las escuelas con alumnos beneficiarios de Oportunidades se redujo en 1.1 puntos porcentuales durante los ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, ya que pasó de 2.9% a 1.8%.

En síntesis:

De cada 100 alumnos de primaria:

- 5 educandos de las escuelas comunitarias desertaron sin terminar el nivel.
- 2 beneficiarios del PAREIB la abandonaron.
- 2 pertenecientes a escuelas con alumnos beneficiarios del Programa Oportunidades dejaron sus estudios.

Se determinó que en el ciclo escolar 2004-2005 el 4.8% de los estudiantes de Educación Comunitaria, el 2.4% de los apoyados por el PAREIB y el 1.8% de los becados por Oportunidades abandonaron sus estudios antes de concluir la primaria en las escuelas en las que estaban matriculados. Con respecto al año lectivo 2001-2002, el CONAFE logró disminuir el porcentaje de alumnos que abandonaron sus estudios sin terminarlos: la Educación Comunitaria, en 13.4%; el PAREIB, en 0.4%, y Oportunidades, en 1.1%.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-014 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se estructure un programa cuya meta sea incrementar en el mediano plazo el porcentaje de alumnos de primaria comunitaria que permanecen en los servicios educativos durante todo el ciclo escolar, a fin de cumplir con lo que se establezca en las reglas de operación de la Educación Comunitaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 40 Observación Núm. 1

Reprobación

En el ciclo escolar 2004-2005 el índice de reprobación del sistema escolarizado de la SEP en el nivel primaria se ubicó en 4.7% en el ámbito nacional, porcentaje inferior al registrado por los programas a cargo del CONAFE, como se muestra en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE REPROBACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMARIA EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE, CICLO ESCOLAR 2004-2005 (Porcentaje)

Programa	Índice	Diferencia respecto de la SEP
Sistema escolarizado (SEP)	4.7	
Educación Comunitaria	17.7	13.0
PAREIB	7.3	2.4
Oportunidades	6.7	2.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001-2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, México, 2006.

El mayor porcentaje de alumnos reprobados se registró en la Educación Comunitaria, ya que 18 de cada 100 estudiantes inscritos en primaria reprobaron algún grado escolar, cifra superior en 13 escolares a la reportada por el sistema escolarizado.

El consejo informó que de acuerdo con sus proyecciones, para el año 2012 la Educación Comunitaria ^{22/} registrará una disminución en el índice de reprobación de 3.7 puntos porcentuales con

^{22/} Es importante aclarar que para la educación comunitaria se estableció el indicador de aprobación de los alumnos. Para efectos de análisis la ASF calculó el índice de reprobación con base en los resultados del indicador señalado.

respecto al obtenido en el ciclo 2004-2005, y se ubicará en 14.0%, lo que significa que en ese año aún no se alcanzará el porcentaje registrado por la SEP.

Por lo que se refiere a los beneficiarios del PAREIB y a las escuelas con alumnos becarios de Oportunidades, en el primer caso el 7.3% de los educandos inscritos reprobaron algún grado escolar, cifra mayor en 2.4% que la reportada por el sistema escolarizado; en el segundo caso este índice se situó en 6.7%.

Por entidad federativa, el índice de reprobación del sistema escolarizado de la SEP, la Educación Comunitaria, el PAREIB y Oportunidades se presenta en el cuadro siguiente:

**ÍNDICE DE REPROBACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ALUMNOS DE PRIMARIA
DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
DEL CONAFE, CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Porcentaje)**

Entidad federativa	Sistema Escolarizado de la SEP	Escuelas atendidas por el CONAFE		
		Educación Comunitaria	PAREIB	Oportunidades
Nacional	4.7	17.7	7.3	6.7
Aguascalientes	2.9	42.4	3.7	3.7
Baja California	3.2	5.1	4.2	4.0
Baja California Sur	2.9	21.5	3.4	3.8
Campeche	7.0	51.5	9.0	10.2
Chiapas	2.0	0.0	3.2	2.8
Chihuahua	4.2	40.5	5.5	5.3
Coahuila	7.6	17.2	9.0	8.2
Colima	5.1	34.4	7.5	10.1
Durango	1.3	0.0	5.5	5.1
Estado de México	3.2	19.3	7.6	9.5
Guanajuato	6.6	16.9	9.8	9.3
Guerrero	7.8	17.6	5.8	5.4
Hidalgo	4.4	53.7	5.2	5.1
Jalisco	3.7	6.8	5.0	4.3
Michoacán	3.0	39.8	7.5	8.5
Morelos	5.9	0.0	3.6	3.8
Nayarit	2.5	20.7	3.3	3.6
Nuevo León	2.5	25.2	3.3	5.1
Oaxaca	2.1	35.5	10.1	14.7
Puebla	9.4	30.6	6.8	9.2
Querétaro	5.3	27.7	6.2	7.9
Quintana Roo	4.2	29.2	7.9	6.3
San Luis Potosí	5.1	21.5	6.0	6.0
Sinaloa	5.0	0.0	5.6	7.3
Sonora	5.1	27.7	3.4	2.8
Tabasco	2.4	25.9	7.1	7.1
Tamaulipas	5.7	30.9	3.6	6.4
Tlaxcala	3.1	25.1	2.9	8.1
Veracruz	2.6	39.5	9.0	8.7
Yucatán	7.0	43.1	9.2	9.7
Zacatecas	7.2	14.7	3.7	4.7

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001- 2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, México, 2006.

NOTA: Cuadro ordenado por orden alfabético.

En 21 estados, el índice de reprobación del sistema escolarizado de la SEP fue inferior al obtenido por los alumnos de los tres programas a cargo del CONAFE.

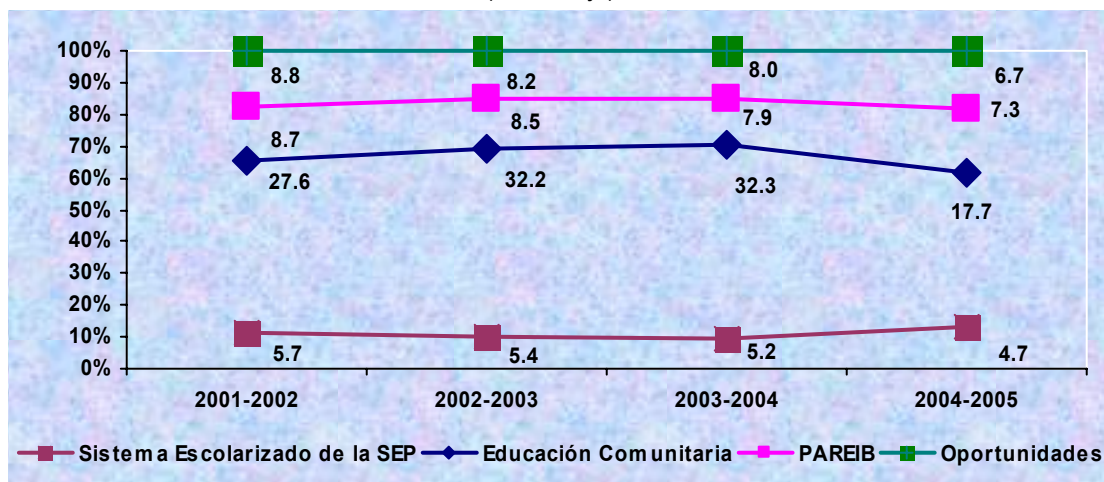
Todos los alumnos de Educación Comunitaria en los estados de Chiapas, Durango, Morelos y Sinaloa aprobaron el grado escolar; los de Baja California y Jalisco mostraron índices del 5.1% y 6.8%, respectivamente. Los mayores índices se presentaron en Hidalgo y Campeche donde más de la mitad de los escolares reprobó algún grado escolar (53.7 y 51.5%, en ese orden).

Por lo que respecta al PAREIB, el mayor índice de reprobación se registró en los estados de Guanajuato y Oaxaca donde 10 de cada 100 estudiantes inscritos reprobaron algún grado escolar; y el menor porcentaje se registró en Tlaxcala con el 2.9%.

En cuanto a los alumnos beneficiarios del Programa Oportunidades, el mayor índice de reprobación se registró en Oaxaca con el 14.7%, seguido de Campeche con el 10.2% y de Colima con el 10.1%, y el menor porcentaje se registró en Chiapas y Sonora, ambos con el 2.8%.

Durante los ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, la Educación Comunitaria, el PAREIB y Oportunidades registraron disminuciones en el porcentaje de alumnos que reprobaron el grado escolar, como se muestra en la gráfica siguiente:

ÍNDICE DE REPROBACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE, CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2004-2005 (Porcentaje)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Primarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, Histórico de Indicadores Educativos, Primaria, ciclos escolares 2001- 2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Primaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

El sistema escolarizado de la SEP disminuyó su índice de reprobación en un punto porcentual, ya que en el año lectivo 2001-2002 fue de 5.7% y en el 2004-2005 de 4.7%.

En la primaria comunitaria la reprobación decreció en 9.9 puntos porcentuales, equivalente a 10 escolares por cada 100 inscritos, al pasar de 27.6% a 17.7%.

El índice de reprobación de los alumnos del PAREIB mostró una reducción de 1.4 puntos porcentuales, ya que en el ciclo escolar 2004-2005 se ubicó en 7.3% y en el año 2001-2002 en 8.7%. Las escuelas con alumnos beneficiarios del Programa Oportunidades también mostraron un descenso en el índice de reprobación, ya que en el año escolar 2004-2005 este índice fue de 6.7% y en el 2001-2002 de 8.8%, lo que significó que los alumnos reprobados disminuyeron en 2.1%.

En síntesis:

De cada 100 alumnos de primaria:

- 18 de los cursos comunitarios no lograron aprobar todos los grados.
- 7 beneficiarios del PAREIB reprobaron algún grado escolar.
- 7 pertenecientes a escuelas con beneficiarios del Programa Oportunidades reprobaron.

Se constató que en el ciclo escolar 2004-2005 el 17.7% de los alumnos de Educación Comunitaria, el 7.3% de los apoyados por el PAREIB y el 6.7% de los becados por Oportunidades reprobó algún grado escolar. Asimismo, este indicador fue mayor que el registrado por el sistema escolarizado de la SEP en el ámbito nacional (4.7%). Con respecto al año lectivo 2001-2002, se observó que el CONAFE logró disminuir el índice de reprobación de los escolares que atiende: en Educación Comunitaria, en 9.9%; en el PAREIB, en 1.4%, y en Oportunidades, en 2.1%.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-015 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se estructure un programa cuya meta sea incrementar en el mediano plazo el porcentaje de alumnos de primaria comunitaria que aprueban el nivel educativo, con el fin de cumplir con lo que se establezca en las reglas de operación de Educación Comunitaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 41 Sin Observaciones

Secundaria

Eficiencia Terminal

En el ciclo escolar 2004-2005, el índice de eficiencia terminal en secundaria del sistema escolarizado de la SEP fue de 78.6%, como se muestra en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE EN EL ÁMBITO NACIONAL, CICLO ESCOLAR 2004-2005 (Porcentaje)

Programa	Índice	Diferencia respecto del sistema escolarizado
Nacional	78.6	
Educación Comunitaria	90.5	11.9
PAREIB	83.1	4.5
Oportunidades	76.1	(2.5)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

Los educandos de secundaria comunitaria ^{23/} registraron la mayor eficiencia terminal de los programas a cargo del CONAFE, ya que 90 de cada 100 estudiantes concluyeron el nivel, cifra superior en 11.9% a la presentada por la SEP; los escolares del PAREIB también obtuvieron un índice superior en 4.5% al del sistema escolarizado de esa dependencia, al ubicarse en 83.1%; y la menor eficiencia terminal se registró en las escuelas con alumnos beneficiarios de Oportunidades, con un porcentaje de 76.1%, 2.5% menos que la reportada por el sistema escolarizado.

Para el año lectivo 2004-2005, el porcentaje de estudiantes beneficiados con los programas del CONAFE por entidad federativa que concluyeron la secundaria, se presenta en el cuadro siguiente:

^{23/} El proyecto de secundaria comunitaria inició formalmente en el ciclo escolar 2004-2005. Los ciclos anteriores corresponden a la fase piloto, periodo durante el cual, se revisa y reformula la propuesta educativa. Por este motivo no se presentan indicadores educativos anteriores al año lectivo 2004-2005. En este ciclo, el servicio se ofreció en 24 entidades federativas.

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE, CICLO ESCOLAR 2004-2005

Entidad federativa	Sistema Escolarizado de la SEP	(Porcentaje)		
		Escuelas atendidas por el CONAFE		
		Educación Comunitaria ^{1/}	PAREIB	Oportunidades
Nacional	78.6	90.5	83.1	76.1
Aguascalientes	77.7	78.6	74.6	74.4
Baja California	77.7	-	84.8	73.1
Baja California Sur	85.3	-	87.0	84.6
Campeche	73.3	90.5	75.2	65.7
Chiapas	81.4	68.0	83.4	86.5
Chihuahua	74.6	-	80.3	74.7
Coahuila	78.4	-	79.5	69.8
Colima	76.3	62.1	72.7	73.4
Durango	81.7	82.7	80.1	72.3
Estado de México	75.4	90.4	78.8	72.6
Guanajuato	74.8	94.4	72.1	60.8
Guerrero	68.7	99.3	87.8	81.8
Hidalgo	85.3	93.2	79.1	72.9
Jalisco	74.0	100.0	90.2	79.8
Michoacán	80.4	99.2	76.9	63.9
Morelos	64.6	-	85.9	87.1
Nayarit	85.4	100.0	76.8	73.6
Nuevo León	81.5	100.0	75.7	80.3
Oaxaca	84.9	94.5	81.3	74.1
Puebla	77.1	91.0	88.1	79.7
Querétaro	83.7	87.5	81.7	73.1
Quintana Roo	76.3	-	88.5	82.2
San Luis Potosí	79.6	91.2	82.6	79.7
Sinaloa	79.6	97.7	82.2	73.5
Sonora	79.5	-	83.8	82.0
Tabasco	80.7	100.0	85.6	76.6
Tamaulipas	79.9	89.7	91.6	81.4
Tlaxcala	83.7	98.3	86.8	79.1
Veracruz	82.8	94.0	84.5	78.4
Yucatán	80.4	92.2	78.8	74.8
Zacatecas	74.8	90.2	80.7	78.6

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, México, 2006.

^{1/} Se presentan los datos para las 24 entidades federativas que contaron con el servicio de secundaria comunitaria.

NOTA Cuadro ordenado alfabéticamente.

En los estados de Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, los estudiantes de los tres programas a cargo del CONAFE registraron un índice de eficiencia terminal superior al del sistema escolarizado de la SEP.

El menor porcentaje de escolares de Educación Comunitaria se presentó en Colima, donde 62 de cada 100 escolares concluyeron la secundaria; en Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Tabasco la totalidad de los educandos inscritos concluyeron sus estudios; ^{24/} y 14 entidades federativas registraron índices que fluctuaron entre el 90.2% y el 99.3%, entre los cuales destaca Guerrero (99.3%), Michoacán (99.2%), Tlaxcala (98.3%) y Sinaloa (97.7%).

En el caso del PAREIB, todas las entidades federativas registraron una eficiencia terminal superior a 72.0%; el mayor índice se registró en los estados de Tamaulipas y Jalisco, con porcentajes de 91.6% y 90.2%, en ese orden; y los menores índices se reportaron en Colima y Guanajuato con cifras de 72.7% y 72.1%, respectivamente.

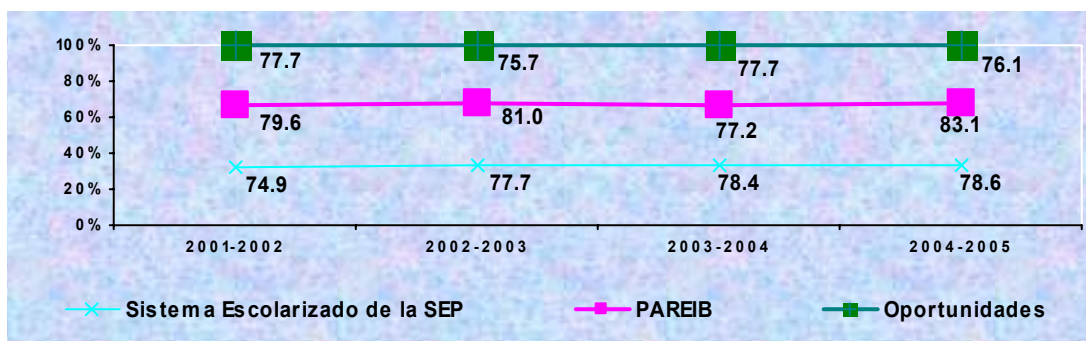
En las escuelas que cuentan con becarios de Oportunidades, la mayor eficiencia terminal se registró en los estados de Morelos (87.1%) y Chiapas (86.5%) y el menor porcentaje se obtuvo en Guanajuato con el 60.8%.

La evolución del índice de eficiencia terminal de los alumnos beneficiados con los programas a cargo del CONAFE durante los ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, se muestra en la gráfica siguiente: ^{25/}

^{24/} Cabe señalar que el índice de eficiencia terminal considera el número de alumnos que ingresaron a la primaria en un ciclo escolar y los que concluyeron el nivel 5 ciclos escolares después; sin tomar en cuenta a los alumnos que se dieron de baja y a los que ingresaron durante esos ciclos escolares.

^{25/} Dado que la Secundaria Comunitaria se implementó a partir del ciclo escolar 2004-2005, fue excluida de este análisis histórico.

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL SISTEMA
ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
DEL CONAFE, CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2004-2005
(Porcentaje)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

La eficiencia terminal en el sistema escolarizado aumentó en 3.7 puntos porcentuales, ya que en el ciclo 2001-2002 el índice fue de 74.9% y en 2004-2005 de 78.6%.

Para el ciclo 2001-2002, en el PAREIB se reportó un índice de eficiencia terminal de 79.6%; y para el ciclo 2004-2005 de 83.1%, lo cual representó un aumento de 3.5 puntos porcentuales.

Por lo que se refiere a las escuelas con alumnos beneficiarios de Oportunidades, la eficiencia terminal disminuyó en 1.6% en el periodo señalado, ya que en el año lectivo 2001-2002 se obtuvo un índice de 77.7% y en el ciclo escolar 2004-2005 de 76.1%.

En síntesis:

De cada 100 alumnos de secundaria:

- 90 de los cursos comunitarios terminaron el nivel.
- 83 beneficiarios del PAREIB la concluyeron.
- 76 pertenecientes a escuelas con alumnos beneficiarios por el Programa Oportunidades finalizaron sus estudios.

Se constató que en el ciclo escolar 2004-2005 concluyeron la educación secundaria el 90.5% de los alumnos de la Educación Comunitaria, el 83.1% de los beneficiarios del PAREIB y el 76.1% de los becarios de Oportunidades. Con respecto al año lectivo 2001-2002 se observó que los educandos del PAREIB incrementaron su eficiencia terminal en 3.5%.

Resultado Núm. 42 Sin Observaciones

Deserción

En el ciclo escolar 2004-2005 el índice de deserción del sistema escolarizado de la SEP en el nivel secundaria se ubicó en 7.4% en el ámbito nacional, porcentaje que fue superior al observado en los alumnos de PAREIB y Oportunidades, como se muestra en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE EN EL ÁMBITO NACIONAL, CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Porcentaje)

Programa	Índice	Diferencia respecto del Sistema escolarizado de la SEP
Nacional	7.4	
Educación Comunitaria	7.5	0.1
PAREIB	6.3	(1.1)
Oportunidades	6.9	(0.5)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, México, 2006.

En la Educación Comunitaria el índice de deserción fue de 7.5%, mayor en 0.1% que el registrado en el sistema escolarizado; en las escuelas beneficiarias del PAREIB, la deserción obtenida fue de 6.3%, menor en 1.1% que la reportada por la SEP; y en las escuelas con alumnos beneficiarios de Oportunidades el índice se ubicó en 6.9%, es decir, que el porcentaje de jóvenes que abandonaron sus estudios fue 0.5% menor que el observado en los planteles del sistema escolarizado.

Por entidad federativa, los resultados sobre la deserción en secundaria correspondientes al ciclo escolar 2004-2005 se presentan en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE DESERCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA
DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE,
CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Porcentaje)

Entidad federativa	Sistema Escolarizado de la SEP	Escuelas atendidas por el CONAFE		
		Educación Comunitaria ^{1/}	PAREIB	Oportunidades
Nacional	7.4	7.5	6.3	6.9
Aguascalientes	7.9	4.9	7.4	7.6
Baja California	8.4	-	9.7	7.9
Baja California Sur	5.3	-	5.7	3.8
Campeche	9.8	5.4	8.7	8.8
Chiapas	6.1	2.9	2.7	5.8
Chihuahua	8.7	-	7.0	6.7
Coahuila	8.0	-	8.7	5.1
Colima	8.2	0.0	7.9	9.6
Durango	4.3	5.8	9.5	7.7
Estado de México	9.0	9.3	8.9	8.3
Guanajuato	9.1	0.0	9.9	12.2
Guerrero	11.3	14.0	4.7	4.7
Hidalgo	5.1	7.7	7.4	8.3
Jalisco	8.9	11.5	4.0	5.4
Michoacán	6.6	11.2	12.0	10.6
Morelos	12.5	-	5.5	3.8
Nayarit	5.5	0.0	7.4	7.9
Nuevo León	6.3	18.8	4.0	5.5
Oaxaca	5.4	8.8	7.2	8.2
Puebla	8.1	0.0	5.5	5.3
Querétaro	5.9	11.1	5.0	7.9
Quintana Roo	8.4	-	6.0	5.4
San Luis Potosí	6.3	0.0	4.2	6.2
Sinaloa	7.0	18.1	6.6	8.0
Sonora	7.4	-	5.1	6.8
Tabasco	7.1	19.6	5.2	5.8
Tamaulipas	7.0	0.0	2.9	4.7
Tlaxcala	6.2	10.1	4.5	4.9
Veracruz	6.4	9.0	4.9	6.6
Yucatán	6.9	7.8	9.3	7.7
Zacatecas	8.7	19.0	7.0	8.1

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.**

^{1/} Se presentan los datos para las 24 entidades federativas que contaron con el servicio de secundaria comunitaria.

NOTA: Cuadro ordenado alfabéticamente.

En Durango, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Yucatán, los alumnos del sistema escolarizado de la SEP mostraron una deserción menor que la de los educandos de los tres programas a cargo del CONAFE.

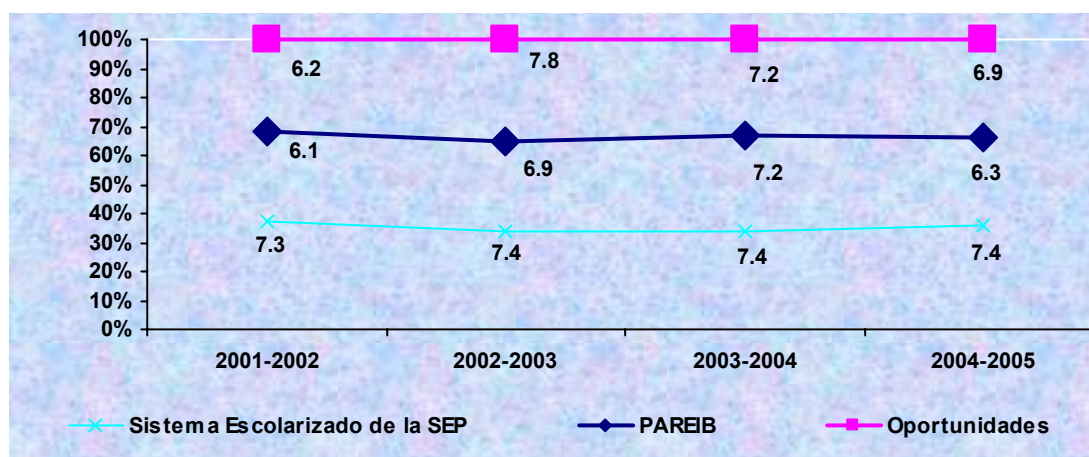
En el ámbito nacional la Educación Comunitaria registró un índice de deserción de 7.5%, que superó en 0.1% al observado en el sistema escolarizado, en 1.2% al del PAREIB y en 0.6% al de Oportunidades. El índice de deserción más alto se ubicó en Nuevo León, Tabasco y Zacatecas donde, en promedio, 19 de cada 100 alumnos inscritos abandonaron sus estudios sin concluir la secundaria. En los estados de Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas la totalidad de los estudiantes inscritos concluyeron sus estudios.

En el caso del PAREIB, el mayor índice de deserción se registró en los estados de Michoacán y Guanajuato donde 12 y 10, respectivamente, de cada 100 alumnos abandonaron sus estudios sin concluir el nivel; y el menor porcentaje se observó en los estados de Chiapas y Tamaulipas donde 3 de cada 100 educandos abandonaron sus estudios de secundaria.

Por lo que se refiere a las escuelas con estudiantes beneficiarios del Programa Oportunidades, el mayor índice de deserción se registró en el estado de Guanajuato con el 12.2%, seguido de Michoacán con el 10.6%; y el menor porcentaje se reportó en Baja California Sur y Morelos, ambos con el 3.8%.

El comportamiento de los índices de deserción de los programas a cargo del CONAFE durante los ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, se muestra en la gráfica siguiente:

ÍNDICE DE DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE EN EL ÁMBITO NACIONAL, CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2004-2005
(Porcentaje)



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

En el periodo de análisis el índice de deserción no registró cambios significativos: en el sistema escolarizado de la SEP la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios antes de concluir el nivel se situó en 7.3% en el ciclo escolar 2001-2002 y en el año 2004-2005 se ubicó en 7.4%.

En ese periodo, el índice de alumnos del PAREIB que abandonaron la secundaria sin concluirla creció en 0.2% para ubicarse al final del periodo en 6.3%; entre las escuelas con educandos beneficiarios del Programa Oportunidades la proporción de escolares que desertaron de la secundaria creció en 0.7% al situarse en el ciclo escolar 2004-2005 en 6.9%, ya que en el año lectivo 2001-2002, este porcentaje se ubicó en 6.2%.

En síntesis:

De cada 100 alumnos de secundaria:

- 7 educandos de los cursos comunitarios no lograron terminar el nivel.
- 6 beneficiarios del PAREIB abandonaron sus estudios.
- 7 pertenecientes a escuelas con alumnos beneficiarios por el Programa Oportunidades dejaron sus estudios.

Se constató que el 7.5% de los alumnos de Educación Comunitaria, el 6.3% de los apoyados por el PAREIB y el 6.9% de los becados por Oportunidades abandonaron sus estudios antes de terminar la educación secundaria. Cabe señalar que el índice de deserción de estos dos últimos programas fue inferior al del sistema escolarizado de la SEP (7.4%).

Resultado Núm. 43 Sin Observaciones

Reprobación

En el ciclo escolar 2004-2005 el índice de reprobación del sistema escolarizado en el nivel secundaria se ubicó en 18.5% en el ámbito nacional, porcentaje superior al registrado en los centros educativos atendidos por el CONAFE, como se muestra en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE REPROBACIÓN DE ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO
DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE EN EL ÁMBITO
NACIONAL, CICLO ESCOLAR 2004-2005

(Porcentaje)

Programa	Índice	Diferencia respecto del Sistema Escolarizado de la SEP
Nacional	18.5	
Educación Comunitaria	9.5	(9.0)
PAREIB	2.5	(16.0)
Oportunidades	11.1	(7.4)
FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005 , Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.		

En la Educación Comunitaria 9 de cada 100 alumnos reprobaron algún grado escolar, cifra inferior en 9 personas a la registrada por el sistema escolarizado de la SEP, donde 18 de cada 100 inscritos reprobaron algún nivel.

Los educandos beneficiarios del PAREIB presentaron un índice de reprobación de 2.5%, 16.0% menos que el obtenido por la SEP.

En las escuelas secundarias donde asisten los alumnos beneficiarios de Oportunidades el índice de reprobación fue de 11.1%, cifra superior en 1.6% al observado por las escuelas comunitarias y en 8.6% al de los planteles atendidos por el PAREIB; e inferior en 7.4% al registrado en el sistema escolarizado.

Por entidad federativa, el índice de reprobación en el ciclo escolar 2004-2005, se presenta en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE REPROBACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ALUMNOS DE SECUNDARIA
DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
DEL CONAFE, CICLO ESCOLAR 2004-2005
(Porcentaje)

Entidad federativa	Sistema Escolarizado de la SEP	Escuelas atendidas por el CONAFE		
		Educación Comunitaria ^{1/}	PAREIB	Oportunidades
Nacional	18.5	9.5	2.5	11.1
Aguascalientes	19.4	21.4	6.6	12.3
Baja California	17.9	-	2.4	15.8
Baja California Sur	11.5	-	2.8	5.8
Campeche	29.3	9.5	6.0	18.3
Chiapas	23.2	32.0	0.0	17.5
Chihuahua	15.2	-	8.1	11.5
Coahuila	11.9	-	2.6	6.9
Colima	23.2	37.9	4.1	17.3
Durango	15.3	17.3	5.0	9.3
Estado de México	21.8	9.6	3.5	10.1
Guanajuato	18.6	5.6	2.0	8.1
Guerrero	16.9	0.7	2.3	5.1
Hidalgo	12.3	6.8	2.4	13.0
Jalisco	23.2	0.0	2.4	14.6
Michoacán	19.4	0.8	3.7	11.0
Morelos	23.5	-	1.7	9.9
Nayarit	16.2	0.0	1.1	6.6
Nuevo León	12.2	0.0	0.2	13.3
Oaxaca	16.7	5.5	2.6	7.0
Puebla	14.5	9.0	1.0	6.6
Querétaro	14.3	12.5	4.7	15.6
Quintana Roo	23.8	-	2.8	8.0
San Luis Potosí	17.2	8.8	2.4	5.6
Sinaloa	15.9	2.3	4.1	17.3
Sonora	24.5	-	5.7	8.7
Tabasco	14.4	0.0	1.9	9.7
Tamaulipas	18.9	10.3	0.2	10.5
Tlaxcala	20.9	1.7	3.8	11.6
Veracruz	17.7	6.0	1.6	9.2
Yucatán	19.4	7.8	4.8	20.7
Zacatecas	9.8	21.4	2.1	6.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, Indicadores Educativos, Secundaria, ciclo escolar 2004-2005, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundaria con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

^{1/} Se presentan los datos para las 24 entidades federativas que contaron con el servicio de secundaria comunitaria.

NOTA: Cuadro ordenado alfabéticamente.

En 21 entidades federativas, los alumnos del sistema escolarizado de la SEP presentaron un índice de reprobación superior al obtenido por los educados de los tres programas a cargo del CONAFE.

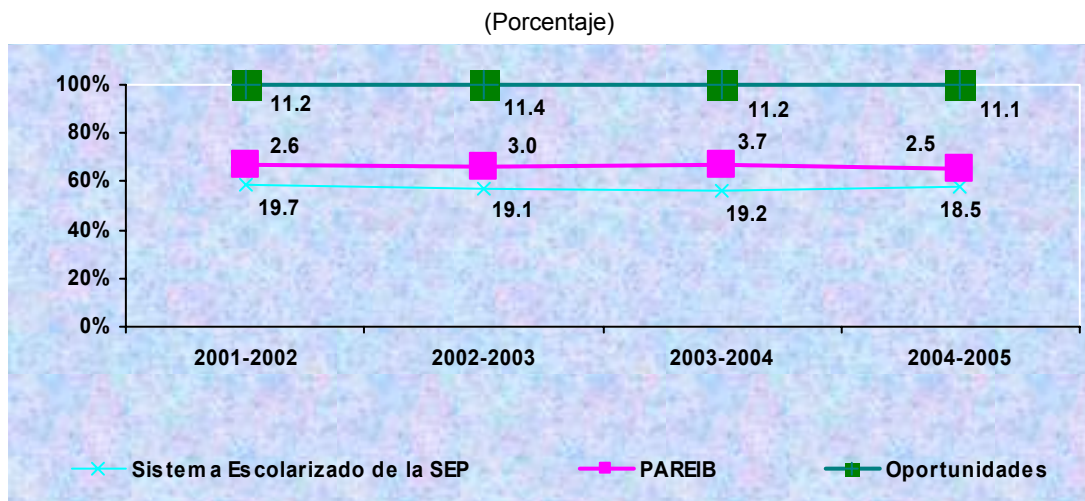
En la Educación Comunitaria, los estados que reportaron los mayores índices de reprobación fueron Chiapas y Colima, en donde más de 30 alumnos de cada 100 inscritos reprobaron algún nivel escolar; y en Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Tabasco todos los educandos inscritos acreditaron el grado escolar que cursaron.

En el caso de los escolares del PAREIB, el mayor índice de reprobación se registró en el estado de Chihuahua (8.1%), seguido de Aguascalientes con el 6.6% y los menores porcentajes se reportaron en Tamaulipas (0.2%), Nuevo León (0.2%) y Puebla (1.0%); y en Chiapas no se registró reprobación de alumnos.

En las escuelas con estudiantes beneficiarios del Programa Oportunidades, el mayor porcentaje de reprobación se reportó en el estado de Yucatán, en donde 21 de cada 100 educandos reprobaron algún grado escolar, seguido de Campeche con 18 escolares reprobados; y el menor porcentaje se registró en Guerrero, en donde, en promedio, 5 alumnos de cada 100 reprobaron algún grado escolar.

Para los ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005 los índices de reprobación de los estudiantes beneficiados por los programas del CONAFE, se muestran en la gráfica siguiente:

ÍNDICE DE REPROBACIÓN DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA SEP Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL CONAFE, CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2004-2005



FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Indicadores Educativos de Escuelas Secundarias Atendidas por los Programas Compensatorios por estado y nivel escolar, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005**, Histórico de Indicadores Educativos, Secundaria, ciclos escolares 2001- 2004, Promedio por Entidad Federativa de los Indicadores de Eficiencia Terminal, Deserción y Reprobación de Escuelas de Nivel Secundarias con Becarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ciclos escolares 2001-2002 a 2004-2005, México, 2006.

En el sistema escolarizado de la SEP disminuyó el índice de reprobación en 1.2 puntos porcentuales, ya que en el año lectivo 2001-2002 el porcentaje se ubicó en 19.7% y en el ciclo 2004-2005 fue de 18.5%.

Por lo que respecta al PAREIB, en el ciclo escolar 2004-2005 se ubicó en 2.5% y en el año 2001-2002 presentó una reprobación del 2.6%.

Las escuelas con alumnos beneficiarios de Oportunidades tuvieron un índice de 11.1% en el ciclo escolar 2004-2005 y de 11.2% en el ciclo 2001-2002.

En síntesis:

De cada 100 alumnos de secundaria:

- 9 de los cursos comunitarios no lograron aprobar todos los grados.
- 2 beneficiarios del PAREIB reprobaron algún grado escolar
- 11 pertenecientes a escuelas con alumnos beneficiarios del Programa Oportunidades reprobaron.

Se constató que en el ciclo escolar 2004-2005 el 9.5% de los alumnos de Educación Comunitaria, el 2.5% de los apoyados por el PAREIB y el 11.1% de los becados por Oportunidades reprobó algún grado escolar. Con respecto al año lectivo 2001-2002, se observó que este indicador disminuyó en 0.1% entre los beneficiarios del PAREIB y Oportunidades.

Resultado Núm. 44 Sin Observaciones

Estándares Nacionales

Comprensión Lectora y Habilidades Lógico Matemáticas

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo 2005, se estableció el objetivo de “propiciar que las y los alumnos de primaria construyan su propio conocimiento a partir de su experiencia, generando un proceso de integración comunitaria, mediante una propuesta educativa pertinente que les permita desarrollar competencias lectoras y de escritura, de resolución de problemas lógicos y matemáticos y de comprensión de su medio natural, social y cultural, así como actitudes y valores para la convivencia con un sentido crítico y analítico”.

En el ámbito nacional, los aprendizajes y competencias de los escolares de educación básica se evalúan a través de las pruebas de comprensión lectora y habilidades lógico matemáticas, las cuales son competencia del INEE y se aplican a los estudiantes de primaria y secundaria.

Para evaluar el aprendizaje alcanzado por los alumnos de 6o. de primaria y conocer las tendencias del Sistema Educativo Nacional en 2005, el INEE realizó exámenes de comprensión lectora y habilidades lógico matemáticas a una muestra representativa en el ámbito nacional. Los estratos considerados en el estudio son los siguientes:

ESTRATOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA LA EVALUACIÓN
DE COMPRENSIÓN LECTORA Y HABILIDADES LÓGICO-MATEMÁTICAS

Estrato Educativo	Descripción
Urbanas Públicas	Escuelas públicas ubicadas en comunidades con una población mayor a 5 mil habitantes.
Rurales Públicas	Escuelas públicas ubicadas en comunidades con una población menor a 5 mil habitantes.
Cursos Comunitarios	Escuelas públicas ubicadas en localidades de difícil acceso, con una población menor a 100 habitantes, donde no existen servicios educativos regulares, las cuales son operadas por el CONAFE.
Educación Indígena	Escuelas públicas ubicadas en localidades de población predominantemente indígena, donde se imparte educación intercultural bilingüe.
Privadas	Escuelas de sostenimiento privado.

FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La Calidad de la Educación Básica en México, México 2005.

En materia de comprensión lectora y habilidades lógico matemáticas, la evaluación realizada por el INEE se orientó a las siguientes habilidades:

Comprensión Lectora	Lógico Matemáticas
Reconocer las diferencias entre diversos tipos de texto.	Los números, sus relaciones y operaciones.
Construir el sentido del texto que se está leyendo.	Medición.
Valorar críticamente un texto.	Geometría. Tratamiento de la información. Predicción y azar. Procesos de cambio.

Estas pruebas permiten ubicar a los alumnos en cuatro niveles de ejecución, con base en sus aciertos y errores:

- El nivel más alto (4) implica un grado de competencia que corresponde plenamente a los objetivos curriculares, los alumnos que lo alcanzan pueden considerarse buenos lectores o bien preparados en matemáticas.
- El nivel 3 se define como parcial suficiente y corresponde a grados intermedios de competencia.
- El nivel 2 también se considera como grado intermedio de competencia y corresponde a parcial insuficiente.
- El nivel más bajo (1) corresponde a ausencia de competencia para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan y los programas de estudio.

En las bases de datos de los resultados de las pruebas de estándares nacionales el INEE no identifica si los alumnos y escuelas evaluados cuentan con apoyos del PAREIB u Oportunidades, por lo que no fue posible conocer el nivel de aprendizaje de los educandos beneficiarios de estos programas. Por esta razón, el análisis se enfocó a los aprendizajes logrados por los escolares de primaria comunitaria.

En el análisis de los resultados obtenidos en el examen de comprensión lectora, se constató que en educación indígena y entre los estudiantes de los cursos comunitarios más de la mitad de los alumnos evaluados mostraron conocimientos y habilidades insuficientes o total ausencia de los mismos, con respecto a lo establecido en el plan y los programas de estudio de primaria (61.0% y 63.0%, respectivamente), de acuerdo con el nivel en que se ubicaron. Los resultados obtenidos en esta habilidad se muestran en el cuadro siguiente:

ESTUDIANTES EVALUADOS EN COMPRENSIÓN LECTORA CUYOS CONOCIMIENTOS NO CORRESPONDIERON Y CORRESPONDIERON A LOS OBJETIVOS CURRICULARES DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO, AÑO 2005 (Porcentaje)						
Estrato	No correspondieron			Correspondieron		
	Nivel 1	Nivel 2	Total	Nivel 3	Nivel 4	Total
Nacional	16.0	22.0	38.0	29.0	33.0	62.0
Privadas	2.0	6.0	8.0	20.0	72.0	92.0
Urbanas públicas	12.0	21.0	33.0	30.0	37.0	67.0
Rurales públicas	23.0	25.0	48.0	30.0	22.0	52.0
Educación indígena	29.0	32.0	61.0	26.0	13.0	39.0
Cursos Comunitarios	36.0	27.0	63.0	23.0	14.0	37.0

FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. **La Calidad de la Educación Básica en México**. México 2005.

En las escuelas privadas, 92 de cada 100 alumnos evaluados correspondieron a lo establecido en el plan y los programas de estudio; de éstos, 20 presentaron competencias lectoras suficientes y 72 pueden considerarse buenos lectores porque cumplieron con los objetivos curriculares. En el caso de las urbanas públicas 37 de cada 100 estudiantes dominaron los contenidos del plan y los programas

de estudio y 30 los asimilaron de manera suficiente. En las escuelas rurales públicas poco más de la mitad de los educandos evaluados (52.0%) cumplieron con los requisitos de aprendizaje.

En la educación indígena 61 de cada 100 estudiantes evaluados no posee los conocimientos correspondientes a los objetivos curriculares, de éstos 29 mostraron ausencia de conocimientos y 32 presentaron conocimientos y habilidades insuficientes, de acuerdo con lo establecido en el plan y los programas de estudio.

En los cursos comunitarios esta proporción fue mayor: 63 de cada 100 estudiantes incumplieron lo establecido en el plan y los programas de estudio, de los cuales 36 mostraron ausencia de conocimientos y 27 habilidades insuficientes.

En el caso de las habilidades lógico matemáticas, se observó que en las escuelas rurales públicas, la educación indígena y los cursos comunitarios menos de la mitad de los alumnos evaluados presentó las competencias necesarias que exige el plan y los programas de estudio. Los resultados obtenidos en esta habilidad se muestran en el cuadro siguiente:

ESTUDIANTES EVALUADOS EN HABILIDADES LÓGICO MATEMÁTICAS
CUYOS CONOCIMIENTOS NO CORRESPONDIERON Y CORRESPONDIERON
A LOS OBJETIVOS CURRICULARES DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO, AÑO 2005
(Porcentaje)

Estrato	No correspondieron			Correspondieron		
	Nivel 1	Nivel 2	Total	Nivel 3	Nivel 4	Total
Nacional	20.0	22.0	42.0	27.0	31.0	58.0
Privadas	4.0	12.0	16.0	23.0	61.0	84.0
Urbanas públicas	15.0	21.0	36.0	29.0	35.0	64.0
Rurales públicas	29.0	25.0	54.0	25.0	21.0	46.0
Educación indígena	31.0	31.0	62.0	29.0	9.0	38.0
Cursos Comunitarios	38.0	25.0	63.0	22.0	15.0	37.0

FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. **La Calidad de la Educación Básica en México**. México 2005.

En las escuelas privadas el 84.0% de los alumnos evaluados posee los conocimientos correspondientes a los objetivos establecidos en el plan y los programas de estudio: el 23.0% posee conocimientos suficientes y el 61.0% alcanzó plenamente los propósitos curriculares.

En los planteles urbanos públicos esta proporción fue de 64.0%, ya que 35 de cada 100 estudiantes evaluados mostraron estar bien preparados en matemáticas y 29 contaron con conocimientos suficientes en la materia.

En las escuelas rurales públicas 46 de cada 100 escolares dominaron los contenidos del plan y los programas: 25 de manera suficiente y 21 lo hicieron plenamente.

Entre los estudiantes indígenas 31 de cada 100 mostraron incompetencia en matemáticas y el mismo porcentaje presentó conocimientos y habilidades insuficientes, lo cual indica que el 62.0% no correspondió a los objetivos curriculares.

En los cursos comunitarios 63 de cada 100 estudiantes no alcanzaron los objetivos curriculares, de los cuales 38 mostraron ausencia de competencia y 25 presentaron un conocimiento insuficiente.

Con la revisión se determinó que el porcentaje de estudiantes que poseen los conocimientos correspondientes a los objetivos de comprensión lectora y habilidades lógico matemáticas disminuyó con respecto de 2000, como se muestra en el cuadro siguiente:

ESTUDIANTES EVALUADOS CUYOS CONOCIMIENTOS NO CORRESPONDIERON A LOS
OBJETIVOS CURRICULARES DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO EN COMPRENSIÓN
LECTORA Y MATEMÁTICAS, 2000 Y 2005
(Porcentaje)

Estrato	Comprensión Lectora			Habilidades Lógico Matemáticas		
	2000	2005	Diferencia	2000	2005	Diferencia
Nacional	51.0	38.0	(13.0)	49.0	42.0	(7.0)
Privadas	24.0	8.0	(16.0)	28.0	16.0	(12.0)
Urbanas públicas	49.0	33.0	(16.0)	46.0	36.0	(10.0)
Rurales públicas	60.0	48.0	(12.0)	57.0	54.0	(3.0)
Educación indígena	77.0	61.0	(16.0)	76.0	62.0	(14.0)
Cursos Comunitarios	66.0	63.0	(3.0)	65.0	63.0	(2.0)

FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. **La Calidad de la Educación Básica en México**. México 2005.

En 2005, en el ámbito nacional, el porcentaje de alumnos que no poseen los conocimientos correspondientes a los objetivos establecidos en el plan y los programas de estudio observó una disminución del 13.0% en materia de comprensión lectora y del 7.0% en matemáticas respecto de 2000.

Asimismo, en el año de análisis los estudiantes de escuelas privadas que incumplieron los propósitos curriculares mostraron una disminución del 16.0% en comprensión lectora y del 12.0% en habilidades lógico matemáticas, en el periodo.

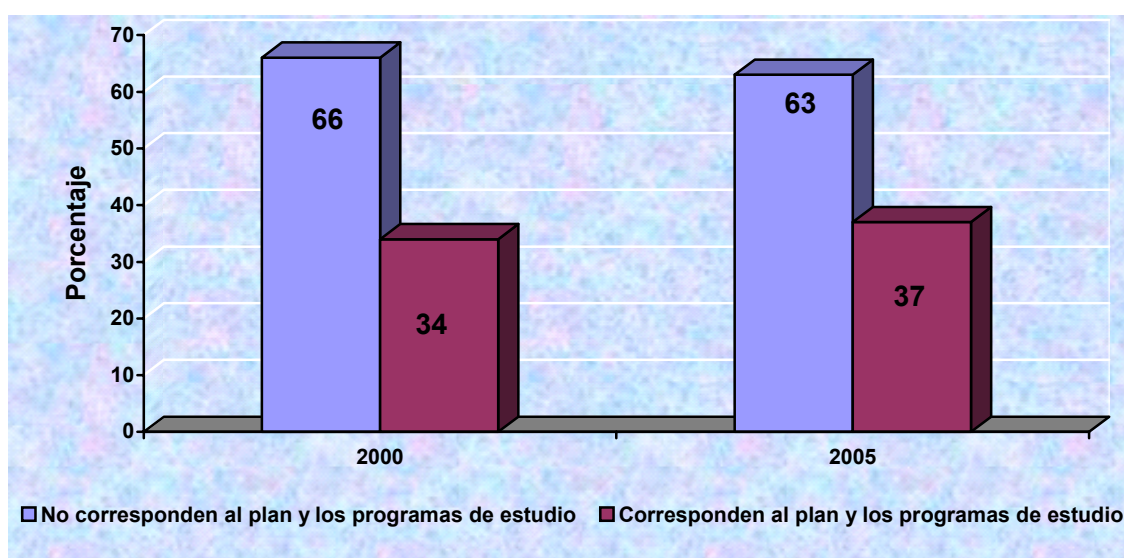
En esos ciclos escolares, los planteles urbanos públicos registraron un decremento de educandos que no contaron con los conocimientos suficientes en comprensión lectora y en matemáticas del 16.0% y 10.0%, respectivamente.

En 2005, los estudiantes de escuelas rurales de sostenimiento público que no cumplieron con lo establecido en el plan y los programas de estudio disminuyeron en 12.0% en comprensión lectora y en 3.0% en matemáticas, en comparación con el año 2000.

Las escuelas indígenas registraron un decremento de 16.0% en sus educandos que mostraron conocimientos nulos o insuficientes en comprensión lectora y de 14.0% en matemáticas.

Los cursos comunitarios presentaron el menor decremento de estudiantes que no cumplieron con los objetivos curriculares: 3.0% en materia de comprensión lectora y 2.0% en matemáticas, respecto de 2000.

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA CUYOS CONOCIMIENTOS NO CORRESPONDIERON Y CORRESPONDIERON A LOS OBJETIVOS DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA, AÑOS 2000 Y 2005

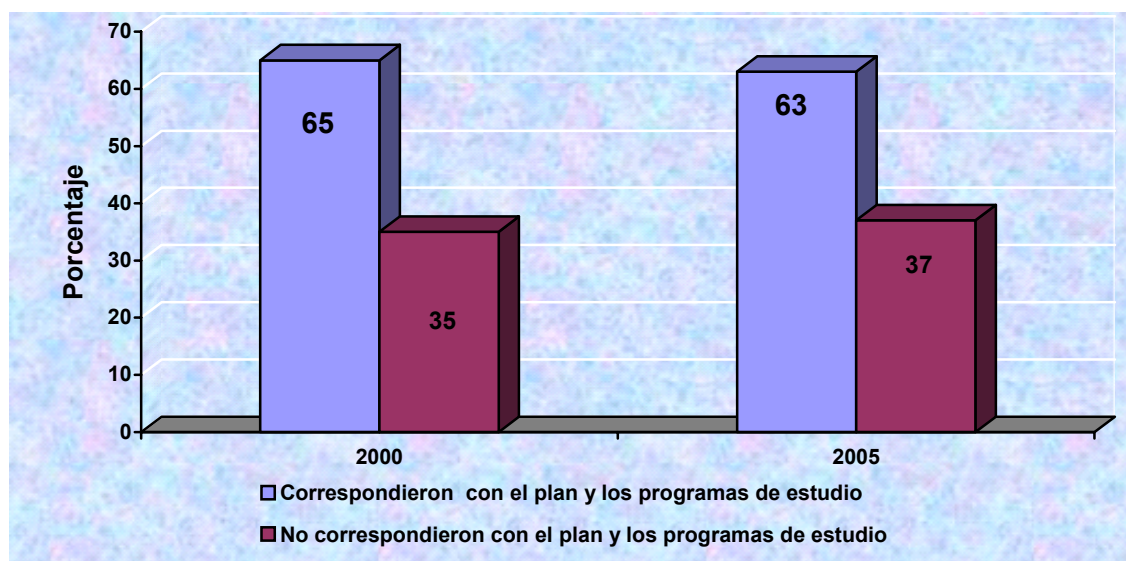


FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. **La Calidad de la Educación Básica en México**. México 2005.

Se observó una ligera mejoría entre los estudiantes de los cursos comunitarios, ya que en 2000 de cada 100 de los alumnos evaluados, 34 dominaron el plan y los programas de estudio y en 2005 lo hicieron 37.

Caso similar se registró en los resultados obtenidos en habilidades lógico matemáticas, como se observa en la gráfica siguiente:

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA CUYOS CONOCIMIENTOS NO CORRESPONDIERON Y CORRESPONDIERON A LOS OBJETIVOS DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN HABILIDADES LÓGICO MATEMÁTICAS, AÑOS 2000 Y 2005



FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. **La Calidad de la Educación Básica en México**. México 2005.

En 2000, de cada 100 estudiantes evaluados 35 mostraron competencia en esta habilidad y, en 2005 este porcentaje observó una ligera mejoría, al situarse en 37.

Cabe señalar que no se observa correspondencia entre los resultados presentados en los indicadores educativos con los obtenidos en comprensión lectora y matemáticas.

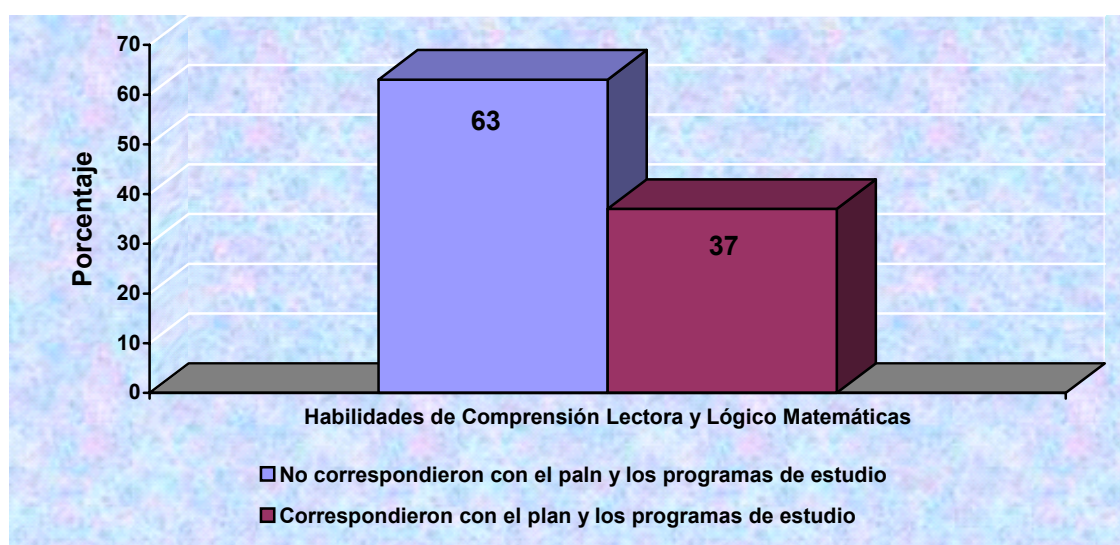
En lo que se refiere a los resultados obtenidos por los alumnos de los cursos comunitarios, el CONAFE argumentó que el rendimiento obtenido en comprensión lectora y matemáticas, se debe a las siguientes causas:

- La modificación de la evaluación por competencias que se introdujo en el año 2000 no fue acompañada desde sus inicios con una resolución didáctica, lo que dificultó las tareas de enseñanza-aprendizaje en el aula.

- La falta de oportunidad en la entrega de los materiales escolares y didácticos ocasionada por las largas y complicadas gestiones de no objeción dentro de los procesos licitatorios que se tienen que realizar ante el BID.
- En los últimos cinco años el presupuesto autorizado al consejo ha ido disminuyendo, lo cual ha impedido adquirir y reproducir la totalidad de los materiales didácticos necesarios para operar las diferentes modalidades educativas.

Del análisis se desprende que los resultados obtenidos por los alumnos de Educación Comunitaria en comprensión lectora y habilidades lógico-matemáticas son menores que el puntaje óptimo establecido para los exámenes, pues de cada 100 escolares, 63 poseen conocimientos nulos o insuficientes y 37 mostraron pleno dominio del plan y los programas de estudio, como se muestra en la gráfica siguiente:

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA CUYOS CONOCIMIENTOS NO CORRESPONDIERON Y CORRESPONDIERON A LOS OBJETIVOS DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA Y LÓGICO MATEMÁTICAS, AÑO 2005



FUENTE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. **La Calidad de la Educación Básica en México**. México 2005.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cumplió en 37.0% el objetivo de desarrollar competencias de lectura y escritura y de resolución de problemas lógicos y matemáticos establecido en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo, ya que este porcentaje de los educandos de los cursos comunitarios demostró competencia en materia de comprensión lectora y habilidades lógico-matemáticas.

Resultado Núm. 45 Sin Observaciones

COMPETENCIA DE LOS ACTORES

Competencia del CONAFE

Las facultades y atribuciones del CONAFE se establecieron en el decreto que rige al consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Febrero de 1982.

- En el artículo primero de dicho decreto se establece que el consejo es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior.
- En el artículo segundo, fracción III, se establece como atribución del CONAFE investigar, desarrollar, implantar, operar y evaluar nuevos modelos educativos que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel cultural en el país, de acuerdo con los lineamientos que al efecto determine la SEP.
- En la fracción X de ese artículo se indica que el consejo tiene la atribución de prestar servicios administrativos en apoyo a los programas prioritarios del sector educativo.

La organización y funcionamiento del CONAFE se encuentra normada en el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2000, este ordenamiento también determina las facultades y obligaciones de los funcionarios del consejo y la competencia de sus unidades administrativas.

- En el artículo 3o. del estatuto se establece que las unidades administrativas del CONAFE ejecutarán sus actividades de manera programada, de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que emita su Órgano de Gobierno y conforme a las políticas que en la materia establezca la SEP.
- En el artículo 5o. se establece que el consejo contará con unidades administrativas centrales y con unidades administrativas desconcentradas (delegaciones estatales).

En el Manual General de Organización del CONAFE, expedido el 28 de septiembre de 2002 por el Secretario de Educación Pública, registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa dependencia el 15 de octubre de ese año, se presentan los objetivos estratégicos y particulares del consejo, así como las facultades, atribuciones y funciones de las unidades administrativas que lo integran. También se indica el marco legal de actuación del CONAFE, su estructura orgánica, así como la misión y visión del mismo.

Con la revisión se constató que el consejo publicó anualmente en el Diario Oficial de la Federación reglas de operación para el PAREIB y para la Educación Comunitaria, con el fin de regular las actividades realizadas para abatir las disparidades en la educación básica y para efectuar el seguimiento y evaluación de dichas acciones.

En 2005 las reglas de operación de ambos programas se publicaron por separado, ya que antes se publicaba un solo documento en el que se dividían las disposiciones para los mismos.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cuenta con el sustento legal y la estructura organizacional que le permiten cumplir con su mandato legal y con sus atribuciones. Dicho sustento se estableció en el decreto que rige al consejo, su estatuto orgánico, el manual de organización y las reglas de operación de los programas a su cargo.

Resultado Núm. 46 Sin Observaciones

Competencia del personal del consejo

En la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 1o., párrafo segundo, se establece que “Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de la presente Ley”. ^{26/}

Se verificó que el CONAFE cuenta con dos sistemas, uno que regula las relaciones laborales, y otro, que se refiere a la formación profesional de su personal:

1. Recursos humanos

2. Capacitación

El sistema de recursos humanos se estableció en el documento “Sistema de Recursos Humanos” y comprende los siguientes subsistemas:

- Planeación de recursos humanos: se refiere al registro y aprobación de la estructura ocupacional del consejo, lo cual es la base para la definición de los perfiles de puesto.
- En este mismo subsistema se reporta mensualmente a la Secretaría de la Función Pública el Registro Único de Servidores Públicos.
- Ingreso: mediante este subsistema se formula la descripción, perfil y los parámetros de evaluación de los puestos; y se identifican y definen las competencias requeridas, de acuerdo con el tipo de puesto y las responsabilidades asignadas.

^{26/} En el artículo 3o., fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que: “El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la Administración Pública Paraestatal: I. Organismos descentralizados...”

También se indica el procedimiento para el reclutamiento y selección del personal, con el propósito de contratar a los empleados de acuerdo con la normativa establecida, y cubrir las vacantes conforme al perfil definido para cada puesto.

- Evaluación de Desempeño: se diseñó el modelo y las herramientas de evaluación del desempeño, y se establecieron las metas individuales y su alineación con las metas y estrategias institucionales.
- Control y Evaluación: su objetivo es establecer los mecanismos de evaluación y control del sistema de recursos humanos, con el fin de observar su desarrollo y realizar los ajustes necesarios en las estrategias, para contar con mayores elementos en la toma de decisiones.
- Subsistema de Separación: se definen los procedimientos para dar de baja al personal, con el propósito de fundamentar el movimiento de los trabajadores que dejan de prestar sus servicios en cualquiera de las unidades administrativas y dar por concluida la relación laboral entre el trabajador y el consejo.
- Subsistema de contratación de instructores comunitarios: establecido en las reglas de operación de la Educación Comunitaria, se indican los procedimientos para convocar y captar a los jóvenes interesados en realizar su servicio social educativo en el CONAFE, la evaluación y selección de los mismos, la firma de un convenio con el consejo y las causas de terminación y/o rescisión del mismo.

El sistema de capacitación tiene como objetivo buscar la especialización y actualización en el cargo desempeñado a través del desarrollo de las aptitudes y actitudes necesarias que serán útiles para ocupar otros cargos de igual o mayor responsabilidad.

Mediante este sistema se realiza un diagnóstico de las necesidades de capacitación; y se elaboraron el Manual de Políticas de Capacitación y los programas anuales de capacitación, en cuyos documentos se identifican las herramientas y procedimientos de capacitación y para la evaluación del impacto.

Dentro de este subsistema, se encuentra la capacitación para los instructores comunitarios del consejo, el cual indica el número y tipo de cursos de capacitación y actualización que deben recibir durante la realización de su servicio social educativo.

De lo anterior se concluye que el CONAFE cuenta con un sistema para definir los perfiles requeridos para los puestos del personal, la selección y contratación de personas que cubran las vacantes y la separación del personal. Asimismo, el consejo estableció un Sistema de Formación y Capacitación para su personal administrativo y docente, con el fin de impulsar su formación continua y de esta manera mejorar la calidad de los servicios educativos que imparte, así como su práctica gubernamental, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública Federal, que señala que las entidades paraestatales podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera.

Resultado Núm. 47 Observación Núm. 1

DE LA ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

En el artículo 1o., párrafo segundo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se establece que "...En la ejecución del gasto público federal, las dependencias y entidades deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas que derivan del mismo, así como a los objetivos y metas de éstos aprobados en este Presupuesto..."

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se aprobaron para los programas de Educación Comunitaria, PAREIB y Oportunidades 20,126,539.3 miles de pesos.

De acuerdo con la Cuenta Pública de ese año, al final del ejercicio el CONAFE erogó 19,257,766.4 miles de pesos en los tres programas, es decir el 95.7% de los recursos aprobados. De esos recursos, el componente educativo de Oportunidades concentró el 77.8%; el PAREIB absorbió el 11.1% y la Educación Comunitaria el 11.1%, como se muestra a continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO EN LOS PROGRAMAS DEL CONAFE, 2005
(Miles de pesos y porcentajes)

Programa		Presupuesto			Part. (%)	Variación del ejercido con respecto al original
		Original	Modificado	Ejercido		
Total		20,126,539.1	19,257,766.5	19,257,766.4	100.0	(4.3)
Educación comunitaria		2,277,587.5	2,136,381.0	2,136,381.0	11.1	(6.2)
R071	Transferencias para becas para instructores comunitarios y promotores en programas para migrantes e indígenas	160,769.2	89,318.2	89,318.2	0.5	(44.4)
S022	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza	1,917,293.8	1,853,084.1	1,853,084.1	9.7	(3.3)
S090	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante	0.0	0.0	0.0	0.0	n.c.
S095	Asignación especial para el área educativa del municipio de Aguascalientes	9,743.6	0.0	0.0	0.0	(100.0)
K00	Proyectos de inversión	19,737.9	9,900.5	9,900.5	n.s.	(49.8)
A001	Otras Actividades ^{1/}	9,892.2	9,855.8	9,855.8	n.s.	(0.4)
A001	Otras Actividades	160,150.8	174,222.4	174,222.4	0.9	8.8
PAREIB		2,380,516.1	2,136,269.9	2,136,269.8	11.1	(10.3)
S084	Programa de Apoyo para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	1,796,345.3	1,734,865.7	1,734,865.6	9.0	(3.4)
K00	Proyectos de inversión	584,170.8	401,404.2	401,404.2	2.1	(31.3)
Oportunidades		15,468,435.6	14,985,115.6	14,985,115.6	77.8	(3.1)
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	15,468,435.6	14,985,115.6	14,985,115.6	77.8	(3.1)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005**, México, 2004, y **Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005**; México, 2006.
n.c. No cuantificable.
n.s. No significativo.
^{1/} Corresponde a actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Con respecto al subejercicio de 4.3% en relación con el presupuesto original, el CONAFE explicó que se debe principalmente a:

- La reducción de 868,772.8 miles de pesos autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante varias afectaciones presupuestales; con el fin de transferir recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; y a otros programas del CONAFE para cumplir con los compromisos del Programa de Separación Voluntaria; el pago de días económicos, premios de puntualidad y el impuesto de 2.0% sobre nómina del personal operativo y técnico.

En la revisión se observó que en la Cuenta Pública de 2005 no se reportaron recursos ejercidos para la Actividad Prioritaria S090 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante, aun cuando se operaron 4,079 servicios educativos para este grupo poblacional.

Al respecto, se verificó que en ese año el CONAFE reportó los recursos ejercidos en otorgar educación básica a la población indígena y migrante en la Actividad Prioritaria R071 Transferencias para becas para instructores comunitarios y promotores en programas para migrantes e indígenas.

De lo anterior se concluye que en 2005 el CONAFE ejerció 19,257,766.4 miles de pesos en la Educación Comunitaria, el PAREIB y Oportunidades, recursos inferiores en 4.3% a los presupuestados originalmente, debido a que la SHCP autorizó reducciones por 868,772.8 miles de pesos. Sin embargo, el CONAFE no cumplió lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, relativo a que las entidades deberían realizar sus actividades conforme a los objetivos y metas aprobados en el PEF 2005, ya que reportó los recursos ejercidos en la operación de los centros de educación comunitaria para población indígena y migrante en el rubro correspondiente a las transferencias para becas para instructores comunitarios.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-016 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se gestione ante la Secretaría de Educación Pública que los recursos ejercidos que se reporten en la Cuenta Pública correspondan con las Actividades Prioritarias en las que se realizó el gasto, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 88 y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 48 Observación Núm. 1

En el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, artículo 117, párrafo primero se señala que “Corresponderá a las entidades coordinadoras de sector captar y validar la información que sus entidades coordinadas deban remitir a la SHCP...”

En el artículo 25, párrafo cuarto, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se indicó que las entidades, que al término del ejercicio fiscal conservaran recursos y, en su caso, los rendimientos obtenidos deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Con la revisión de los registros del CONAFE y de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en 2005 se comprobó que el consejo erogó 19,225,747.6 miles de pesos, de los cuales 2,131,743.6 miles se ejercieron en la educación comunitaria, 2,134,990.5 miles en el PAREIB y 14,959,013.5 miles en Oportunidades. Los montos registrados por el CONAFE son distintos a los reportados en la Cuenta Pública de 2005, como se muestra en el cuadro siguiente:

**DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA
Y EL CONSIGNADO EN LOS REGISTROS DEL CONAFE, 2005**
(Miles de pesos)

Programa		Cuenta Pública	CONAFE		
			Reportes	Reintegros	Total
Educación Comunitaria		2,136,381.0	2,131,743.6	4,637.4	2,136,381.0
R071	Transferencias para becas para instructores comunitarios y promotores en programas para migrantes e indígenas	89,318.2	89,036.0	282.2	89,318.2
S022	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza	1,853,084.1	1,849,141.8	3,942.3	1,853,084.1
S090	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante	0.0	0.0	0.0	0.0
S095	Asignación especial para el área educativa del municipio de Aguascalientes	0.0	0.0	0.0	0.0
K00	Proyectos de inversión	9,900.5	9,900.4	0.1	9,900.5
A001	Otras Actividades ^{1/}	9,855.8	9,855.8	0.0	9,855.8
A001	Otras Actividades	174,222.4	173,809.6	412.8	174,222.4
PAREIB		2,136,269.8	2,134,990.5	1,279.3	2,136,269.8
S084	Programa de Apoyo para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	1,734,865.6	1,734,311.2	554.4	1,734,865.6
K00	Proyectos de inversión	401,404.2	400,679.3	724.9	401,404.2
Oportunidades		14,985,115.6	14,959,013.5	26,102.1	14,985,115.6
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	14,985,115.6	14,959,013.5	26,102.1	14,985,115.6
Total		19,257,766.4	19,225,747.6	32,018.8	19,257,766.4

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México 2006**; Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Presupuesto Ejercido 2005**, México, 2006.

^{1/} Corresponde a actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

Se verificó que la diferencia se debió a que la SEP no consideró 24 reintegros que se enteraron a la TESOFE después del al 13 de enero de 2006. Al respecto, el CONAFE proporcionó la Minuta de la reunión celebrada el 13 de marzo de ese año entre funcionarios del CONAFE y de la DGAPyRF, en la que se estableció dicha diferencia y se acordó que las cifras que se reportarían en la Cuenta Pública

de 2005 serían las que el CONAFE proporcionó a la DGAPyRF hasta el 13 de enero de 2006, aunque el consejo presentaría a esa dirección general las cifras de cierre definitivas.

El CONAFE señaló que el desfase en el reintegro de los recursos se originó porque no se aplicaron los reintegros hasta tener el comprobante de depósito que emite la TESOFE.

De lo anterior se concluye que el CONAFE incumplió lo establecido en el artículo 117, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, porque no proporcionó a la SEP la documentación justificativa de todos sus movimientos presupuestales antes del 13 de enero de 2006, para la integración de la Cuenta Pública de 2005; asimismo, incumplió lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, debido a que realizó reintegros de recursos después de la fecha establecida en dicho decreto.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-017 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se entreguen oportunamente a la Secretaría de Educación Pública los reportes definitivos de todos sus movimientos presupuestales, con el fin de que las cifras del presupuesto ejercido que se reporten en la Cuenta Pública correspondan con las cifras de cierre definitivas del consejo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 101 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-018 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se realicen los reintegros de recursos no ejercidos al final del ejercicio fiscal en la Educación Comunitaria, el PAREIB y Oportunidades, dentro de los plazos que se establezcan en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 49 Observación Núm. 1

En el PRONAE 2001-2006 se estableció el objetivo de canalizar recursos proporcionalmente superiores, con base en la inversión por alumno, a la población en condiciones de desventaja y en riesgo de fracaso escolar, para compensar las desigualdades sociales y regionales y avanzar hacia la justicia educativa. Para ello, se estableció, entre otras, la línea de acción siguiente:

- Canalizar la inversión educativa en forma diferenciada, de tal modo que se favorezca a los individuos y grupos de población en condición de desventaja y en riesgo de fracaso escolar.

El CONAFE no proporcionó evidencia sobre la aplicación de la línea de acción propuesta en el PRONAE, ni se definió un indicador que midiera el fracaso escolar de los alumnos.

Cabe señalar que en este apartado sólo se evaluó a la Educación Comunitaria, porque la impartición de este servicio educativo es responsabilidad directa del consejo. El análisis de la asignación de los recursos por entidad federativa se efectuó con base en el gasto de cada una de ellas, la matrícula atendida, el grado de marginación estatal, y el índice de deserción en primaria y secundaria. Este

último indicador es el más representativo del fracaso escolar, porque mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios sin concluir la educación básica. Asimismo, se analizó el gasto por alumno de la Educación Comunitaria, por entidad federativa.

Cabe señalar que el CONAFE indicó que no calcula el gasto por alumno de ese programa, debido a que el presupuesto que se le autoriza comprende gastos de carácter operativo que no se relacionan directamente con el costo de la atención a la demanda educativa. Añadió que los recursos asignados consideran el desarrollo de acciones derivadas de la Agenda de Buen Gobierno, como son la implementación y operación del Sistema de Gestión de Calidad, Gobierno Digital, Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, Mejora Regulatoria, entre otros.

También el consejo indicó que en el caso de la educación comunitaria no es posible cuantificar los gastos que realizan las comunidades en las que operan los servicios educativos para la manutención de los instructores comunitarios.

Al respecto, la ASF realizó la estimación del gasto por alumno, relacionando el presupuesto ejercido en 2005 y la matrícula de educación básica comunitaria atendida en ese año.

El gasto por alumno de la Educación Comunitaria estimado por la ASF, por entidad federativa se muestra a continuación:

**ESTIMACIÓN DEL GASTO POR ALUMNO ASOCIADO CON EL NIVEL DE MARGINACIÓN
Y EL ÍNDICE DE DESERCIÓN DE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA,
2005 ^{1/}**

Entidad federativa	Presupuesto		Matrícula		Gasto por alumno (Miles de pesos)	Nivel de marginación	Índice de deserción	
	Ejercido (miles de pesos)	Part. (%)	Alumnos (miles)	Part. (%)			Primaria	Secundaria
Distrito Federal	367,689.3	17.2	0.2	0.1	2,031.4	Muy bajo		
Chiapas	273,210.4	12.8	41.1	14.0	6.7	Muy alto	0.4	2.9
Veracruz	155,446.4	7.3	30.3	10.3	5.1	Alto	0.5	9.0
Michoacán	135,426.2	6.4	20.0	6.8	6.8	Alto	1.2	11.2
Hidalgo	92,897.2	4.4	20.7	7.0	4.5	Alto	0.5	7.7
Oaxaca	94,405.3	4.4	15.6	5.3	6.0	Muy alto	0.7	8.8
Guerrero	86,479.1	4.1	16.1	5.5	5.4	Muy alto	2.8	14.0
Sinaloa	82,168.1	3.9	13.6	4.6	6.1	Medio	1.2	18.1
Jalisco	67,174.1	3.2	10.6	3.6	6.3	Bajo	1.6	11.5
San Luis Potosí	69,097.4	3.2	10.2	3.5	6.7	Alto	0.0	0.0
Puebla	65,118.8	3.1	12.5	4.2	5.2	Alto	2.7	0.0
México	57,191.6	2.7	11.8	4.0	4.9	Bajo	1.5	9.3
Guanajuato	55,837.6	2.6	12.3	4.2	4.5	Medio	1.1	0.0
Chihuahua	49,629.0	2.3	7.3	2.5	6.8	Bajo	1.2	-
Querétaro	44,380.0	2.1	9.2	3.1	4.8	Medio	1.6	11.1
Tamaulipas	44,490.5	2.1	7.2	2.5	6.2	Bajo	1.6	0.0
Durango	41,711.5	2.0	6.3	2.2	6.6	Medio	0.0	5.8
Zacatecas	42,646.6	2.0	4.5	1.5	9.5	Medio	1.9	19.0
Coahuila	33,062.7	1.6	7.4	2.5	4.5	Muy bajo	2.6	-
Tabasco	34,210.0	1.6	6.5	2.2	5.3	Alto	1.0	19.6
Yucatán	31,396.7	1.5	3.6	1.2	8.8	Alto	2.0	7.8
Nayarit	27,614.1	1.3	3.2	1.1	8.7	Medio	1.2	0.0
Nuevo León	26,699.2	1.3	3.9	1.3	6.8	Muy bajo	0.9	18.8
Sonora	25,108.9	1.2	3.3	1.1	7.6	Bajo	1.5	-
Campeche	22,627.6	1.1	2.5	0.8	9.1	Alto	1.8	5.4
Tlaxcala	19,525.1	0.9	4.4	1.5	4.5	Medio	1.9	10.1
Aguascalientes	15,496.0	0.7	2.3	0.8	6.7	Bajo	1.0	4.9
Baja California	14,353.5	0.7	2.4	0.8	6.0	Muy bajo	1.3	-
Baja California Sur	15,700.8	0.7	1.1	0.4	13.9	Bajo	0.2	-
Colima	15,347.8	0.7	1.2	0.4	12.3	Bajo	2.3	0.0
Morelos	13,002.6	0.6	2.0	0.7	6.4	Bajo	1.0	-
Quintana Roo	12,599.3	0.6	1.2	0.4	10.5	Bajo	0.5	-
Total	2,131,743.6	100.0	294.4	100.0	7.2		1.4	7.5

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Presupuesto Ejercido 2005**, México, 2006 y **Comunidades y alumnos beneficiados en 2005 con educación comunitaria**, México, 2006; Consejo Nacional de Población, **Índices de Marginación por Entidad Federativa, 2005**, México, 2006.

^{1/} No considera los alumnos atendidos en educación inicial.

NOTA: Cuadro ordenado con base en el porcentaje de participación estatal en los recursos ejercidos.

Como se observa, Chiapas y el Distrito Federal concentraron el 30.0% de los recursos erogados en 2005.

En el caso de Chiapas, se erogó el 12.8% de los recursos ejercidos en el ámbito nacional, y se atendió una matrícula de 41.1 miles de alumnos, con un gasto promedio por cada estudiante de 6.7 miles de pesos. Cabe señalar que, de acuerdo con el CONAPO, esta entidad presentó un índice de marginación muy alto; y con base en las estadísticas del CONAFE, en promedio el 0.4% de los alumnos de primaria y el 2.9% de los de secundaria abandonaron sus estudios sin concluir la educación básica.

El Distrito Federal presentó un índice de marginación muy bajo, ejerció el 17.2% de los recursos, y reportó la matrícula más baja en el ámbito nacional (0.2 miles de alumnos), por lo que el gasto por alumno fue el más alto del país: 2,031.4 miles de pesos. El CONAFE no proporcionó la información relativa a la deserción de los estudiantes.

El CONAFE señaló que en el presupuesto del Distrito Federal se registraron los egresos correspondientes a la administración de los programas del consejo, tales como remuneraciones del personal, pago de servicios, y compra de materiales y suministros para desarrollar las labores del consejo. Asimismo, en este presupuesto se registró la adquisición de material didáctico, mobiliario y equipo escolar que se compró en el nivel central y se distribuyó a las entidades federativas.

Añadió que la estructura ocupacional del CONAFE no se cataloga como administrativa, sino de apoyo a la educación, toda vez que una cantidad importante de los servidores públicos realiza labores de supervisión, apoyo y seguimiento al servicio que presta el consejo, y que es difícil distinguir con precisión la totalidad del personal que está orientado a la prestación del servicio educativo y del personal cuya función está orientada estrictamente a la administración.

Tres entidades registraron un índice de marginación muy alto: Chiapas, Oaxaca y Guerrero; de éstas, Guerrero presentó los peores indicadores educativos, ya que el 2.8% de los alumnos de primaria y el 14.0% de los de secundaria abandonaron sus estudios sin concluir la educación básica, aunque esta entidad presentó un gasto por alumno de 5.4 miles de pesos, inferior en 0.6 y 1.3 miles a los recursos que erogaron Oaxaca y Chiapas, respectivamente en cada estudiante 6.0 y 6.7 miles de pesos, en ese orden.

De las 8 entidades que registraron altos índices de marginación, el gasto por alumno más alto se presentó en Campeche y Yucatán, con 9.1 y 8.8 miles de pesos por estudiante, aunque los mayores índices de deserción se presentaron en Tabasco, donde el 1.0% de los alumnos de primaria y el 19.6% los de secundaria abandonaron sus estudios sin concluir la educación básica. En esta última entidad se gastaron 5.3 miles de pesos por cada estudiante.

Sin considerar al Distrito Federal, el mayor gasto por alumno del país se registró en Baja California Sur y Colima, con 13.9 y 12.3 miles de pesos erogados por cada estudiante, respectivamente, aunque estas entidades presentaron baja marginación y mejores indicadores educativos: en Baja California Sur el 0.2% de los estudiantes de primaria desertó del nivel y no se ofreció secundaria. En Colima el 2.3% de los estudiantes de primaria abandonó sus estudios y en secundaria todos los estudiantes permanecieron en los servicios del CONAFE.

Se verificó que en 2005 el gasto por alumno en la educación comunitaria fue superior en 1.5% al de 2004, como se muestra a continuación:

**ESTIMACIÓN DEL GASTO POR ALUMNO DE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA,
EN EL PERIODO 2001-2005**

Concepto	Año					Variación de 2005 con respecto a 2004 (%)	Tasa Media de Crecimiento Anual (%) 2001-2005
	2001	2002	2003	2004	2005		
Presupuesto ejercido (miles de pesos) ^{1/}	2,312,587.4	2,481,563.3	2,089,965.8	1,947,340.4	2,131,743.6	9.5	(2.0)
Matrícula (Miles de alumnos) ^{2/}	295.4	298.5	310.2	297.0	294.4	(0.9)	(0.1)
Gasto por alumno (Miles de pesos)	7.8	8.3	6.7	6.5	7.2	10.8	(2.0)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Situación presupuestal por capítulo de gasto al 31 de octubre de 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005**, México, 2006, y **Comunidades y alumnos beneficiados con educación comunitaria, 2001-2005**, México, 2006.

^{1/} A precios reales de 2005, deflactado con base en el Índice de Precios al Consumidor.

^{2/} No considera los alumnos atendidos en educación inicial.

Como se observa, los recursos ejercidos en 2005 fueron superiores en 9.5% a los erogados en 2004 y la matrícula disminuyó en 0.9% en esos años, lo que permitió que el gasto por alumno se incrementara en 10.8%.

Sin embargo, con respecto a 2001, el presupuesto ejercido disminuyó en 2.0% en promedio cada año; el número de alumnos atendidos decreció en 0.1% anual, lo que propició que el gasto por alumno también disminuyera en 2.0% en el periodo.

Del análisis de la distribución del gasto de la Educación Comunitaria se concluye que el CONAFE incumplió lo establecido en el PRONAE 2001-2006 referente a canalizar la inversión educativa en forma diferenciada, de tal modo que se favorezca a los individuos y grupos de población en condición de desventaja y en riesgo de fracaso escolar; ya que los recursos no se asignaron prioritariamente a las entidades federativas que presentaron niveles de marginación alto y muy alto, y el mayor riesgo de fracaso escolar, con base en el índice de deserción en primaria y secundaria. Asimismo, el gasto por alumno y los recursos ejercidos en 2005 fueron superiores a los de 2004; y, con respecto a 2001 también se observó una tendencia decreciente en ambos conceptos.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-019 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias que permitan aplicar los recursos asignados de acuerdo con las líneas de acción y los objetivos que se establezcan en los programas sectorial e institucional de mediano plazo.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 50 Observación Núm. 1

En el artículo 50 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece que el presupuesto de la entidad paraestatal se formulará a partir de sus programas anuales y deberá contener la descripción detallada de objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución y los elementos que permitan la evaluación sistemática de sus programas.

La distribución por entidad federativa de los recursos ejercidos por el PAREIB, se presenta en el cuadro siguiente:

**RECURSOS EJERCIDOS Y MATRÍCULA ATENDIDA POR EL PAREIB,
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005 ^{1/}**

Entidad federativa	Presupuesto		Matrícula	
	Ejercido (miles de pesos)	Part. (%)	Alumnos (miles)	Part. (%)
Distrito Federal	304,985.2	14.3	0.0	0.0
Chiapas	173,463.1	8.1	596.6	12.1
Veracruz	163,308.2	7.6	535.0	10.8
Oaxaca	159,398.3	7.5	553.6	11.2
Guerrero	149,273.0	7.0	399.2	8.1
Puebla	121,639.6	5.7	359.0	7.3
Hidalgo	99,953.2	4.7	178.4	3.6
Michoacán	87,067.0	4.1	227.5	4.6
San Luis Potosí	83,756.7	3.9	221.5	4.5
México	83,339.8	3.9	312.7	6.3
Jalisco	75,231.9	3.5	164.7	3.3
Guanajuato	64,330.2	3.0	183.3	3.7
Tabasco	47,440.1	2.2	170.6	3.5
Durango	43,787.8	2.1	53.0	1.1
Sinaloa	44,246.9	2.1	95.9	1.9
Zacatecas	42,528.4	2.0	102.7	2.1
Yucatán	41,659.7	2.0	101.4	2.1
Chihuahua	39,700.8	1.9	71.1	1.4
Sonora	37,925.4	1.8	66.3	1.3
Tamaulipas	31,617.9	1.5	60.3	1.2
Nuevo León	31,055.8	1.5	80.7	1.6
Querétaro	30,777.1	1.4	73.5	1.5
Nayarit	27,878.0	1.3	39.6	0.8
Campeche	26,308.1	1.2	42.9	0.9
Coahuila	24,078.7	1.1	28.1	0.6
Quintana Roo	18,211.7	0.9	33.5	0.7
Baja California	18,819.2	0.9	85.2	1.7
Morelos	15,917.2	0.7	27.6	0.6
Colima	13,198.3	0.6	8.6	0.2
Tlaxcala	13,648.1	0.6	27.0	0.5
Baja California Sur	9,609.5	0.5	15.5	0.3
Aguascalientes	10,835.5	0.5	20.4	0.4
Total	2,134,990.4	100.0	4,935.4	100.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Presupuesto Ejercido 2005**, México, 2006 y **Escuelas atendidas por los programas compensatorios por nivel y componente, ciclo escolar 2005-2006**, México, 2006; Consejo Nacional de Población, **Índices de Marginación por Entidad Federativa**, 2005, México, 2006.

^{1/} No considera los alumnos atendidos en educación inicial.

NOTA: Cuadro ordenado con base en el porcentaje de participación estatal en los recursos ejercidos.

Como se observa que en el Distrito Federal se ejerció el 14.3% de los recursos del PAREIB, sin que se beneficiaran escuelas ni alumnos con el programa. Al respecto, el CONAFE indicó que los recursos ejercidos en el Distrito Federal corresponden a la adquisición de materiales y auxiliares didácticos para la educación básica e inicial, al pago de remuneraciones de los trabajadores del consejo; pago de servicios; compra de suministros y adquisición de mobiliario escolar que se compraron en el nivel central y se entregaron a las escuelas beneficiarias del programa en las entidades federativas.

De lo anterior se concluye que el CONAFE incumplió lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales debido a que ejerció recursos en el Distrito Federal sin que se beneficiaran alumnos por medio del PAREIB.

Acción Emitida

05-1-11L6W-07-076-07-020 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias para registrar el gasto del PAREIB asociado a las escuelas beneficiadas con el programa en las entidades federativas que corresponda, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 51 Sin Observaciones

Para la ejecución de las acciones de la tercera fase del PAREIB, se convino con el Banco Mundial el crédito 7249-ME, que se formalizó el 1 de octubre de 2004 por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, designando a través del Contrato de Mandato a Nacional Financiera como Agente Financiero y al Consejo Nacional de Fomento Educativo como ejecutor del Programa. ^{27/}

El programa tendría una duración de tres años (2004-2006), periodo en el que se erogarían 486.5 millones de dólares americanos, aunque el Banco Mundial reconocería los gastos efectuados en el PAREIB a partir del 1 de octubre de 2003. Las participaciones correspondientes al banco y al Gobierno Federal se muestran a continuación:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DEL PAREIB, EFECTUADO POR EL BANCO MUNDIAL (Millones de dólares americanos y porcentajes)					
Categoría	Banco Mundial		Gobierno Federal		Total recursos
	Recursos	(%)	Recursos	(%)	
Obras (construcción y reconstrucción de espacios escolares)	73.0	75.0	24.3	25.0	97.3
Bienes (mobiliario, equipo de cómputo, libros para bibliotecas, etc.)	44.0	78.0	12.4	22.0	56.4
Capacitación de los consultores (capacitación y actualización a los docentes)	95.0	78.0	26.8	22.0	121.8
Apoyos escolares (Apoyos a la gestión escolar)	65.0	84.0	12.4	16.0	77.4
Útiles para estudiantes	9.0	23.0	30.1	77.0	39.1
Incentivos para docentes	3.0	8.0	34.5	92.0	37.5
Costos operativos incrementales	4.0	8.0	46.0	92.0	50.0
Comisión por pago adelantado	3.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
No asignado	4.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Total	300.0		186.5		486.5

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Contrato 7249-ME**, México, 2004.
n.a. No aplica.

^{27/} Cabe aclarar que se previó que el PAREIB tendría una duración de nueve años, divididos en tres fases de tres años cada una. Para cada fase, se firmó un contrato de crédito externo con el Banco Mundial. En 2005 estuvo vigente la tercera y última fase.

De los 300.0 millones de dólares americanos de la línea de crédito del banco, se programó desembolsar 99.0 millones en 2004 y 102.9 millones en 2005. El monto de recursos erogados en estos años se muestra en el cuadro siguiente:

RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO EROGADOS MEDIANTE EL PAREIB, 2004 Y 2005
(Millones de dólares americanos)

Categoría	Aporte	2004	2005	Total acumulado 2004 y 2005	Participación (%)
1. Obras	BIRF	23.6	21.6	45.2	75.1
	Local	7.9	7.2	15.1	24.9
	Total	31.5	28.7	60.2	100.0
2. Bienes	BIRF	29.9	27.5	57.4	78.0
	Local	8.4	7.8	16.2	22.0
	Total	38.3	35.2	73.5	100.0
3. Serv. de consultoría y capacitación	BIRF	27.1	38.1	65.2	78.0
	Local	7.6	10.7	18.3	22.0
	Total	34.7	48.8	83.5	100.0
4. Apoyos escolares	BIRF	24.3	22.9	47.2	84.0
	Local	4.6	4.4	9.0	16.0
	Total	28.9	27.3	56.2	100.0
5. Suministros para alumnos	BIRF	2.7	3.0	5.7	23.0
	Local	9.1	10.0	19.1	77.0
	Total	11.8	13.0	24.8	100.0
6. Incentivos para maestros	BIRF	1.3	1.4	2.7	8.1
	Local	14.5	16.1	30.6	91.9
	Total	15.8	17.4	33.2	100.0
7. Costos operativos incrementales	BIRF	1.2	1.7	2.9	7.9
	Local	13.4	19.2	32.6	92.1
	Total	14.6	20.9	35.5	100.0
Totales	BIRF	110.1	116.2	226.0	
	Local	65.5	75.4	141.0	
	Total	175.6	191.3	367.1	

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **PIEC Fase I Crédito 7249/ME Resumen de Gastos Comprobados y Desembolsados por Categoría de Inversión**, México 2006.

En 2004 y 2005 se desembolsaron 110.1 y 116.2 millones de dólares americanos del aporte del Banco Mundial, respectivamente, cantidades superiores en 11.1% y 12.8%, en ese orden, a los desembolsos programados. Al respecto, el CONAFE indicó que en esos años estuvo en posibilidad de utilizar más recursos del crédito porque los desembolsos se programaron a la firma del contrato, considerando un tipo de cambio de 11.4 pesos por dólar americano, y en el momento en el que el Gobierno Federal proporcionó su aportación la paridad cambió a 10.5 pesos por dólar americano, en promedio, lo que permitió incrementar la aportación local para utilizar mayores recursos del crédito.

En 2005 se habían desembolsado 226.0 millones de dólares americanos del financiamiento del Banco Mundial y 141.0 millones de dólares de lo correspondiente al Gobierno Federal, que en conjunto representaron el 75.5% de los recursos crediticios y federales comprometidos para el PAREIB. Cabe señalar que los desembolsos se realizaron de conformidad con los porcentajes de participación del Banco y del Gobierno Federal, establecidos en el contrato para cada categoría.

De lo anterior se concluye que los recursos de crédito externo contratados con el Banco Mundial para financiar las acciones del PAREIB se ejercieron conforme a lo programado con el banco, y a 2005 se ejerció el 75.5% de los recursos pactados.

Resultado Núm. 52 Sin Observaciones

Para la ejecución de las acciones de la Fase I del Programa Integral de Educación Comunitaria (PIEC), se convino con el Banco Interamericano de Desarrollo el crédito 1456/OC-ME, que se formalizó el 23 de marzo de 2003 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, designando a través del Contrato de Mandato a Nacional Financiera como Agente Financiero y al Consejo Nacional de Fomento Educativo como ejecutor del Programa.

El programa tendría una duración de tres años (2003-2005), periodo en el que se erogarían 350.0 millones de dólares americanos, de los cuales el BID aportaría el 60.0% (210.0 millones) y el Gobierno Federal el 40.0% (140.0 millones de dólares americanos). En el contrato de crédito se estableció que se reconocerían los gastos efectuados entre el 17 de marzo de 2002 y el 17 de marzo de 2003 para actividades de capacitación, servicios de consultoría y la adquisición de bienes, muebles y equipos utilizados en la educación comunitaria del CONAFE.

El monto de los desembolsos programados y ejercidos de los 210.0 millones de dólares americanos de la línea de crédito del BID en los años 2002, 2003, 2004 y 2005 se muestra a continuación:

RECURSOS PROGRAMADOS Y DESEMBOLSADOS DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DEL BID
PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PIEC), 2002-2005
(Millones de dólares americanos y porcentajes)

Año	Programado	Desembolsado	Variación (%)
2002	n.a.	2.4	n.c.
2003	74.7	56.1	(24.9)
2004	71.7	50.4	(29.7)
2005	63.6	23.9	(62.4)
Total	210.0	132.8	(36.8)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **PAREIB Fase III Crédito 1456/OC-ME Resumen de Gastos Comprobados y Desembolsados por Categoría de Inversión**, México 2006.

n.a. No se aplica.

n.c. No cuantificable.

Como se observa en el cuadro, en 2005 se habían desembolsado recursos inferiores en 36.8% a lo programado, debido principalmente a que en 2003 y 2004 no se asignaron al CONAFE recursos para infraestructura en la educación comunitaria, lo que originó que no se pudieran desembolsar los recursos comprometidos con el Banco. Por este motivo, el CONAFE realizó una renegociación con el BID y se amplió el plazo del contrato de tres a cinco años, para concluir los desembolsos en 2007.

Conforme a esta reprogramación, en 2005 se tendrían que erogar 56.3 millones de dólares americanos considerando el financiamiento del BID y el aporte del Gobierno Federal. Al final del ejercicio se reportaron como erogados 36.2 millones, cantidad inferior en 35.7% a la reprogramada. Al respecto, el CONAFE indicó que el menor ejercicio se debe a que se encuentra en negociación con el Banco para el reconocimiento de la totalidad de los recursos erogados en 2005.

De los 350.0 millones de dólares americanos comprometidos con el BID correspondientes a la aportación del banco y al porcentaje local, en 2005 se habían erogado 213.5 millones, como se muestra a continuación:

RECURSOS CREDITICIOS EROGADOS EN LA EDUCACIÓN COMUNITARIA 2002-2005
(Millones de dólares americanos)

Categoría/año	BID	Aporte Local	IVA	Total
2002				
Bienes Muebles y Equipo	1.5	0.4	0.3	2.2
Subsidios y Transferencias para Figuras Educativas	0.0	5.0	0.0	5.0
Asistencia Técnica	0.9	0.2	0.2	1.3
Total 2002	2.4	5.6	0.5	8.5
2003				
Material Didáctico	1.1	3.2	0.6	4.9
Bienes Muebles y Equipo	0.0	1.1	0.2	1.2
Subsidios y Transferencias para Figuras Educativas	55.0	28.3	0.0	83.3
Total 2003	56.1	32.6	0.8	89.4
2004				
Material Didáctico	1.0	2.9	0.6	4.5
Bienes Muebles y Equipo	0.2	0.1	0.0	0.4
Subsidios y Transferencias para Figuras Educativas	49.0	25.2	0.0	74.2
Consultorías y Asistencia Técnica	0.2	0.0	0.0	0.2
Asistencia Técnica	0.0	0.0	0.0	0.0
Total 2004	50.4	28.2	0.6	79.3
2005				
Subsidios y Transferencias para Figuras Educativas	23.9	12.3	0.0	36.2
Total 2005	23.9	12.3	0.0	36.2
Total al 31 de diciembre de 2005	132.8	78.7	1.9	213.5

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Programa Integral de Educación Comunitaria PIEC, Crédito 1456/OC-ME Resumen de los Desembolsos del Programa, por año, categoría, moneda nacional y equivalente en dólares al 31 de diciembre de 2005**, México, 2006.

En 2005 se erogaron 213.5 millones de dólares americanos, que representaron el 61.0% de los recursos comprometidos con el BID. De este monto, 8.5 millones correspondieron a gastos efectuados en 2002 que fueron reconocidos por el banco.

Los 132.8 millones de dólares americanos de la línea de crédito del BID, erogados en el periodo, correspondieron al 62.2% del total de recursos ejercidos y el Gobierno Federal erogó el 37.8% restante.

De lo anterior se concluye que de los 350.0 millones de dólares americanos contratados con el BID para financiar las acciones de la educación comunitaria, a 2005 se ejercieron 213.5 millones de pesos, que representaron el 61.0% de los recursos comprometidos con el organismo financiero internacional, y que no fue posible determinar si los desembolsos realizados en 2005 correspondieron a la reprogramación convenida con el banco.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en el Consejo Nacional de Fomento Educativo en relación con los Programas para Abatir las Disparidades en Educación Básica, cuyo propósito consistió en evaluar la congruencia de su objetivo con el marco legal y normativo aplicable y con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano y corto plazos; la eficacia en la cobertura y en el cumplimiento de sus objetivos y metas; la calidad del servicio educativo; la competencia de los actores y la economía con que se aplicaron los recursos financieros asignados para el efecto, se revisaron 19,225,747.6 miles de pesos que representan el 100.0% del monto reportado en la Cuenta Pública de 2005.

La revisión se realizó con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de las que destacan:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Ley General de Educación.

- La Ley General de Desarrollo Social.
- La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- La Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- La Ley General de Deuda Pública.
- La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
- La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.
- El contrato de crédito externo número 7249-ME firmado con el Banco Mundial.
- El contrato de crédito externo número 1456/OC-ME firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo.
- La Ley de Planeación.
- El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
- El Programa Nacional de Educación 2001-2006.
- El Programa Institucional de Mediano Plazo 2002-2006 del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.
- El Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2005.
- El Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 2005.
- Las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo 2004.

- Las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 2004.
- Las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2005.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se ejecutó de acuerdo con el objetivo de la auditoría y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios; por ello, la opinión se refiere sólo al alcance de esta revisión. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance señalado, el Consejo Nacional de Fomento Educativo contribuyó a reducir las disparidades en educación básica al atender al 45.0% de las 654.5 miles de personas que residen en localidades aisladas y de difícil acceso, que no fueron atendidos por el sistema formal de la SEP. De los alumnos de primaria, el 71.5% concluyó ese nivel educativo; y de los de secundaria, el 90.5%. Los resultados con observación se precisan en el apartado correspondiente de este informe; entre ellos destacan los siguientes:

El Consejo Nacional de Fomento Educativo tuvo limitaciones debido a la falta de indicadores que permitieran medir el avance en el cumplimiento de los objetivos, porque el CONAFE omitió incluir en su programa de mediano plazo los indicadores y las metas para evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales relativos a abatir las disparidades en el acceso, permanencia y logro educativos.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 19 observaciones que generaron 20 acciones, de las cuales corresponden: 20 a Recomendación al Desempeño.

Impacto de la Fiscalización

Impacto en el Control

El CONAFE no estableció metas para medir el cumplimiento de los objetivos institucionales relativos a abatir las disparidades educativas, e igualar las oportunidades de acceso, permanencia y logro educativo de todos los niños y jóvenes en la educación básica; ni para los indicadores de egresión, aprobación y permanencia de los alumnos de primaria comunitaria, que permitieran medir el avance en la adquisición de competencias y habilidades de los estudiantes.

Impacto Social

El CONAFE no otorgó servicios de educación básica comunitaria al 55.0% de los 654.5 miles de niños y jóvenes en edad escolar que habitan en localidades marginadas y aisladas que no contaban con el servicio educativo de la SEP, lo que implicó que 360.1 miles de personas en esta situación permanecieran sin atención. De los alumnos atendidos, el 63.0% no adquirió las habilidades suficientes de comprensión lectora y habilidades lógico-matemáticas establecidas en el plan y los programas de estudio.

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 20 acciones, orientadas principalmente a alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa y fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

2 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

1 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño.

3 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas.

14 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública.